امداد الفتاوی

پښتو

جلد سوم

کتاب الصوم

کتاب الربوٰ

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا

اشرف علی تھانوی قدس سرہٗ

بترتیب جدید

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بانی جامعہ دارالعلوم کراچی و مفتی اعظم پاکستان

مترجم

مولانا زاھد اللہ شاہ حقانی

مکتبۃ الحرم

قصہ خوانی بازار محلہ جنگی پشاور

اکوڑہ خٹک نوشہرہ

0300-9335919

0306-7616569

اِمدادُ الفتاویٰ

پښتو

۳

حکیمُ الاُمّت مجدّدُ المِلّت حضرت مولانا

اَشرف علی تھانوی

قدس سرہٗ

بترتیب جدید

حضرت مولانا مفتی محمّد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

بانی جامعہ دارالعلوم کراچی ومُفتی اعظم پاکستان

مترجّم

مولانا زاھداللہ شاہ حقّانی

کتاب پیژندنه.....

د کتاب نوم :	امدادالفتاوی
د مصنف نوم :	اشرف علی تهانوی رحمه الله
د مترجم نوم :	مولانا زاهدالله شاه (حقانی)
کمپوزر :	قاری روح الله (صافی)
ډیزاین :	مولوی محمد بشیر (طیب خیل)
تهیه وترتیب:	صافی کمپوزنگ سنتر محله جنگی پشاور #-9885005 -0312
Emil:	Hedayatullha.safi@yahoo.com
ناشر:	مکتبة الحرم
مدیر مکتبه:	طالب العلم فضل الرحمن حیدری اوحافظ عین الدین ابراهیمی
دچاپ ځای	اعراف پرنټرز ندیم ټریډ سنټر محله جنگی پیښور

عرض ناشر:

زماله تولوعلماء کرامواوطلباء عزامواو عامو کتونکوڅخه هیله اوتمناده کچری دی کتاب کښی کومه لفظی اویانوره غلطی وی دابه زمونږڅخه سهواً شوی وی تاسی داغلطی مونږته په ګوته کړی ترڅوی پوری په آینده کښی داتکرارنشی اواجربه ئې انشاء الله تعالیٰ الله جل جلاله درکوی والسلام.

درابطی نمبر: 9395919 - 0300# 7616569- 0306

دچاپ او ترجمې ټول حقوق دناشر سره خوندي دي

دامدادالفتاوی د دریم جلددمضامینوفهرست

کتاب البیوع ۳۰
احتکار ۳۰
د خرڅولو په وخت قیمت دوه قسمه کول ۳۰
په قیمت کې رعایت کول یا بالکل پرینودل د ثواب واجبونکی دی ۳۱
خرڅوونکي ته د مخکې نه روپۍ ورکول او مبیع (څیز) لږ لږ وصولول ۳۱
قصاب ته د وړا ندې نه روپۍ ورکول او نرخ مقررول ۳۱
د غوښې په بعضې شرطونو اختلل ۳۲
نسخ وعده در تراجح نرخ وکم کردن قیمت به تراضی ۳۳
د خرڅولو نه وروسته لږ څیزونه زیات ورکول ۳۳
په خرڅوونکي باندې د بارولو په شرط یو څیز خرڅول او اخستل ۳۳
د خرڅوونکي کارکنانو له رشوت ورکول چه مال نه ورکړي ۳۴
د خرڅولو نه بعد د خرڅوونکي نه قیمت واپس اخستل جائز ۳۴
نه دي مګر د کافر حربې نه د هفه په رضا جائز دي ۳۴
د هفه شپې حل چه حکم ئې د ملک په بدلیدو بد لیږي ۳۵
د ولي نه بغیر د نابالغو په واسطې سره د بیع عدم جواز ۳۶
د نابالغه جائیداد د هفه مور یا تره نه شي خرڅولی ۳۶
د نابالغه د جائیداد خرڅولو عدم جواز ۳۷
د مشترک جائیداد خرڅول یا ګانه کول ۳۸
حربي کافر که په خپلوان باندې څه خرڅ کړي ۳۹
جائیداد د حفاظت په غرض سره د چا په نوم خرڅول ۴۰
د بعضې وارثانو په نوم فرضي هبه یا بیع ۴۱
په قباله کې د ښځې نوم لیکل ۴۲
په بیع مرابحه کې د ثمن د مثلیت شرط ۴۳
تعامل، د کوم چه فقهاو اعتبار کړی دی د هغې تحقیق ۴۳
د مورث د قبضې نه وړاندې د جائیداد خرڅول ۴۴
داسې کس باندې ځمکه خرڅول چه هفه په کې مندر جوړوي ۴۶

په نسخه کې د لیکلی شوې دواګانو د اندازې ٤٧
نه کم ورکول یا د تیارو شوو دوایانو نه بعضې ساتل ٤٧
د خرڅوونکي او اخستونکي په موجودګی کې د مبیع یو خل تل کافي دي ٤٨
د بل چا په نوم جائیداد اخستل ٤٨
د بل کس په نوم جائیداد اخستل ٤٩
د بل چا په نوم جائیداد اخستل ٥٠
د چا په نوم جائیداد اخستلو سره د هغه نه ملکیت کیږي ٥٠
نرخ مقررول او بغیر د ایجاب او قبول نه په مبیع باندې قبضه کول کافي دي ٥١
د اخستلو او خرڅولو وعده په حکم کې د بیع وشراء په شان نه ده ٥٢
د اخستلو او خرڅولو وعده د بیع وشراء په حکم کې نه ده ٥٢
د تجارت مال لپاره مزدور نیول او بیا په مزدور خرڅول ٥٣
وکیل بالشراء د موکل د مال سره خپل خان له هم څه مال واخستلو ٥٤
اوس هغه له د موکل نه د مرابحې په طور اخستل جائز نه دي ٥٤
وکیل بالشراء د خپل موکل نه مال واخستلو او د ٥٤
قیمت په قسطونو ادا کولو وعده ښې پوره نه کړه ٥٤
د مال راوړونکي مزدور په لاس په ګټه ٥٥
مال خرڅول او د قیمت وخت مقررول ٥٥
نابالغه که د ولي د اجازت نه بغیر کوم څیز قرض واخلي ٥٥
نو د بلوغ نه وروسته به قیمت واجب وي او که نه؟ ٥٥
د وارث جائیداد خرڅول په هغې کې د موصي له حق وي ٥٥
په مبیع کې چه څومره عیبونه وي د ټولو بیکاره کول واجب دي ٥٦
د اجاره کړی شوې خمکې خرڅول ٥٦
د کتابونو لوستلو نه بعد د هغې خرڅول ٥٧
د بیع نامې په ورکولو باندې د بیع عدم انعقاد ٥٧
بغیر د اطلاع نه د بیع نامې لیکل او رجسټري کول ٥٩
د غلې خرڅول چه په ذمه واجب او د صاحب حق په لاس ٥٩
ع په دې شرط چه په مجلس کې یه قیمت قبضه کیږي ٥٩

د ماهي د خرڅولو مختلف صورتونه ٦٠
په تالاب کې د ماهي خرڅول ٦٣
په تالاب کې د ماهي خرڅول ٦٤
په تالاب کې د ماهي خرڅول ٦٤
د زمیندارا نو د بینک نه د مسلم نعم البدل کیدل ٦٥
د زمیندارا نو د بینک حکم ٦٧
د زمیندارہ بینک صورت ٦٧
د بینکي معاملې ناجائز والی ٦٨
د بینک منافع ٦٩
په چلیدونکي کاروبار او نوټ باندې بټه اخستل ٦٩
په نوټ یا کاروبار کې د کمي او زیاتي کولو حکم ٦٩
د زمیندارانو بینک ٦٩
په بچت بینک او ډاکخانه کې روپۍ اینبودل او د سود اخستلو حکم ٧٠
د مبیع قیمت کمولو لپاره د خرڅوونکي رضا شرط او ٧٠
په بیع مرابحه کې د هغې اظهارب کول ضروري دي ٧٠
د بیع المضطر د حکم تحقیق ٧١
کوم کتاب چه په کتب خانه کې موجود نه وي د هغې ٧٢
د بیع وعده بیا کتاب اخستل او په نفع باندې د خرڅولو حکم ٧٢
زړې سکې د سودا په قیمت کې ادا کول ٧٣
د بیع عقد نه بعد د قبضې نه وړاندې چه کوم عیب په ٧٣
مبیع کې پیدا شي د هغې د وجې نه د مبیع واپس کول ٧٣
په یهودو د فلسطین خمکه خرڅول ٧٤
د ذبحه کولو نه وړاندې د څاروي غونه یا خرمن اخستل ٧٦
که زمیندار د خپل قوم نه په ارزانه بیعه غونه واخلي د هغې حکم ٧٦
د زمیندارا نو د کروندګرو نه د واده په موقع باندې ٧٦
غوړي په ارزا ن قیمت ا خستل او غیر معین ا ندازه باندې ٧٦
د بعضې عذرونو په حالت کې د ولاړو وانو خرڅول ٧٧

د صفقة في صفقة د بعضې شرطونو جواز ۷۸
په غیر مسلم باندې د وانبو خرڅول او اخستل ۷۹
کرل شوي وانبه خرڅول ۷۹
اقاله (د بیع واپس کول) او بیع بالخیار ۷۹
د اقال او بیع بالخیار تعریف ۷۹
د خیار مجلس د حدیث تحقیق ۸۰
که په دوکې سره د بیع معامله وشوه نو اخستونکي ته خیار نشته ۸۱
که اخستونکی خرڅونکي ته د مبیع حالت بیانولو کې دوکه ورکړي ۸۲
د بره سوال نتمه ۸۳
بیع سلم ۸۴
سلم الیه د بیعې لپاره وکیل جوړول او په هغه وخت کې د سلم فیه د موجودیدو شرط ۸۴
په سلم کې د اخستونکي مرګ سره معامله قائمه او د خرڅونکي مرګ سره باطلیږي ۸۵
په روپو او پیسو کې د بیع سلم عدم جواز ۸۶
د آفیونو بیع سلم ۸۶
په بیع سلم کې د انقطاع د معنی تحقیق ۸۶
بیع صَرف او د رائج الوقت د سکې او نوټونو بیعه (د سرو او سپینو زرو خرڅول) ۸۸
د روپو تبادله په پیسو باندې او په بعضې پیسو باندې قبضه ۸۸
د پیسو بدله په روپو باندې ۸۸
صنائي معاملات ۸۹
د پیسو بدله په روپو باندې ۹۰
د کمې زیاتې سره د نوټ په بیعه کې یو طرف ته پیسې ملاوول کافي نه دي ۹۰
د وزن د تفاوت په وخت روپۍ په ریزګاري بدلول ۹۰
په نوټ او کاروبار یا د اشرفیو په بدلولو کې د کموالي او زیاتوالي حکم ۹۱
په نوټ، کاروبار یا د اشرفو په بدلولو کې د کموالي او زیاتوالي حکم ۹۱
د مدیون مال د قرض په طور سره په رعایت اخستل ۹۲
د نوټ د خرڅولو صورتونه ۹۲
د نوټ سکې کول ۹۳

د نوټ، کاروبار او اشرفیو په بدلولو کې د کموالي او زیاتوالي حکم ۹۳
د نوټ په کموالي د خرڅولو نه ځان ساتل ۹۳
د نوټ په کموالي او زیاتوالي د خرڅولو حرمت ۹۴
د نوټ اخستل ۹۵
د نوټ په کوټې د اخستلو جائز کیدو تدبیر ۹۵
د نوټ په روپو بدلولو حیلې ۹۵
په بټه باندې نوټ ۹۶
د سیم په نوټ د اخستلو حکم ۹۶
د پیسو په نوټ باندې د خرڅولو عدم جواز او د جواز تدبیر ۹۷
د سپینو او زرو تارونو سره کار کړی شوې کپړو په خرڅولو کې قرض ناجائز دی ۹۷
په کومه پګړۍ کې چه لږ شان زر شامل وي د هغې په قرض خرڅول ناجائز وي ۹۹
کوټه د نوټ په بدل کې د خرڅولو تدبیر ۹۹
زرګر ته د زرو جوړولو لپاره روپۍ ورکول ۱۰۰
زرګر ته د سپینو زرو قیمت ورکول ۱۰۱
د روپو یا سپینو زرو خرڅول د سپینو زرو نه علاوه په نورو سکو باندې په قرض خرڅول ۱۰۱
د کفارو د ضرر لپاره الخ ۱۰۳
د کفارو د ضرر لپاره د هغوی د جوړ کړي څیزونو تجارت پرینږدل ۱۰۳
د ۸۳ سوال متعلق ۱۰۳
بیع فاسد ۱۰۴
د تجارتي کارخانو د یکټونو سلسله وار اخستل او خرڅول ۱۰۴
د مبیع معلومیدو شرط او د هغې توضیح ۱۰۵
داسې جائیداد چه قبضه پرې ونه کړی شي د هغې خرڅول ۱۰۵
په بیعه کې د دهرم کماتې شرط ۱۰۶
د خوراک اخستلو دپاره د وړاندې نه قیمت ورکول جمیع بین العمل والصنع ۱۰۷
که په بیعه کې دا شرط کړی شي چه د قیمت دومره حصه به ۱۰۷
وا پس کوي نو دا بیع فاسده ده او د بیع فاسد د سود په حکم کې کیدل ۱۰۷
د مالوچو مبادل د کټ شوي تار سره ناجائزه ده ۱۰۸

د کیږي خرڅول د نغدو او وړې په بدل کې ۱۰۸
بیا دلته په دې باندې دا تنقیح وکړی شو ۱۰۹
د دې تنقیح دا جواب راغلو ۱۰۹
د دې جواب داسې ورکړی شوی دی ۱۰۹
عدم جواز بیع معدوم ۱۱۰
د میوو او کلانو خرڅول ۱۱۰
د ام د کلانو خرڅول په کافر باندې ۱۱۰
په دار الحرب کې د باغ د کافر مالک نه د ونو کل اخستل ۱۱۰
ا خستونکی او خرڅونکی دواړه کافر وي او هغه د ۱۱۱
کل بیعه وکړي نو مسلمانانو له د هغې نه میوه اخستل ۱۱۱
په مروجه شرطونو باندې د بعضو میوو خرڅول ۱۱۱
میوه د بنکاره کیدو نه وړاندې خرڅول ۱۱۱
د میوې اخستلو والا باندې څه اندازه میوه مقررول ۱۱۲
میوې اخستلو والا باندې څه اندازه میوه مقررول ۱۱۲
د بعضې میوو د میوې د قیمت سره شرط کول ۱۱۳
کومه میوه چه د بنکاره کیدو نه وړا ندې ۱۱٤
خرڅه شوه اصلي مالک له نې خرڅول حلال دي ۱۱٤
د کلانو او میوو خرڅول ۱۱٤
کله چه څمکه د باغ او میوې سره په یځکه وي د هغې میوه خوړل ۱۱٦
د بره مضمون ضمیمه ۱۱٦
ذکر شوي مضمون باندې دا سوالونه وکړی شول کوم چه د جوابونو سره لاندې نقل دي ۱۱۷
د کنې د پیدائش نه وړاندې د هغې د اخستلو (خریداری) حکم ۱۲۰
بیع بالوفاء ۱۲۱
بعضې صورتونه چه د بیع بالوفاء سره مشابه دي ناجائز دي ۱۲۱
د بیع بالوفاء حکم ۱۲۱
په بیع الوفاء کې د عقد نه وړاندې د مواضعت حکم ۱۲۲
جائز او ناجائز یا د بیعې مکروه معاملات ۱۲٤

آلات معاصي ومزامیر یا د سینما وغیره د آلاتو خرڅول ۱۲٤
د مصراة د حدیث تحقیق ۱۲۵
د اټامپ خرڅول ۱۲٦
اټامپ د خپل مقرر نرخ نه زیات قیمت باندې خرڅول ۱۲٦
د سرکاري ونو ملازم له د حکومت نه ونې په نیلام اخستل ۱۲۷
د مندرونو اوقاف اخستل ۱۲۷
د مندر وقف د هغې د متولي نه اخستل ۱۲۷
کافر چه کوم لوښی د کوم مسلمان په اصل او سود باندې واخستل بل مسلمان له د هغه اخستل ۱۲۸
د مریض په فرمائش باندې دوا تیارول او د خرچ نه زیاتې روپۍ اخستل ۱۲۸
د آب زمزم د تجارت جواز ۱۲۹
د مردار څاروو یا مخلوط خناورو چربي اخستل ۱۲۹
په غیر د طبیب نه د بل چا دوا خرڅول ۱۳۰
د ټکلي خرڅول چه سوخولو سره تړي د مار تصویر جوړیږي؟ ۱۳۰
د مرتهن په رضا باندې د مرهون خرڅول ۱۳۱
د مرتهن ګرو شوې میوې خرڅول ۱۳۲
د کارخانو نومونه خرڅول ۱۳۳
حوادث الفتاوی ۱۳٤
د نوي آلاتو او معاملاتو احکام ۱۳٤
د لیلام ا خستلو جواز ۱۳۵
د حاکم د مال د لیلامولو حکم ۱۳۵
د درزیانو مشین په قسطونو اخستل ۱۳۵
د عدالت خرچه وصولول او د حکومت د لیلامولو صحیح کیدل ۱۳٦
د بداخلاقې بڅې په خپل خاوند باندې د تیرو او راتلونکي د نان او نفقې ورکولو ۱۳۷
دعوه او د خاوند دعوه په بڅه باندې د رخصتۍ او د مقدمې د خرچ دپاره ۱۳۷
دیو کافر ترکه او وارثان ۱۳۹
والدلائل هذه ۱٤۰
د چا څیزونو له روپۍ ورکړې او د ګروی نه نې ۱٤۱

بچ کړي نو دا څيزونه به د هغه ملکيت نه وي ۱۴۱
د کميشن په ضمانت باندې ايجنټ جوړول ۱۴۲
د تجارت پيشه هندوانو او مسلمانانو ترمنځ دا وعده کيدل چه ۱۴۲
څه اړه حصه به د مندر او جومات په مصارفو کې خرچ کيږي ۱۴۲
د کيږې مالوچو او ريلوي حصې اخستل ۱۴۳
د کمپنۍ حصص ۱۴۳
حکومت ته د قرضو ورکولو حکم ۱۴۴
په ريل باندې د راغلي مال په ليلام اخستل ۱۴۵
بغير د طلب نه اخبار يا رساله راليږلو سره بيع نه کيږي ۱۴۵
په مرابحه کې د ثمن مثليت شرط کول ۱۴۵
مخکې قيمت ادا کول ۱۴۶
د غير معلوم وخت لپاره په مقرر قيمت باندې اخبار جاري کول جائز نه دي ۱۴۶
نقلي څيزونو ته نقلي ويل او د هغې خرڅول ۱۴۶
اشتهاري کتابونه د ليکل شوي قيمت نه په زيات خرڅول ۱۴۷
د غلې اخستلو په وخت نرخ مقررول ۱۴۷
د دې تحقيق چه که پارسل وشليږي نو دا نقصان د خرڅونکي په ذمه وي او که د اخستونکي ۱۴۷
د رياست نه د سوخت لرګي اخستل ۱۴۸
کوم څيز چه د بل چا په نوم فرضي طور سره واخستل شي هغه د هغه ملکيت نه کيږي ۱۴۸
کوم کتاب چه چا سره نه وي او په فهرست کې وليکلی شي د هغې حکم ۱۴۹
د توکيل سره بيع مرابحه او د بعضې معاملاتو د سود په حکم کې ليدل ۱۴۹
رشوت ورکولو سره سرکاري مال د ملازمينو نه اخستل ۱۵۰
د سکه غاليه د عرف سره مقيد کيدل ۱۵۰
د "ويلو" حقيقت او د نقصان کيدو په صورت کې د دې تاوان په چا باندې دی، د هغې تحقيق ۱۵۱
که ماهواري رساله يا اخبار د ډاکخانې نه ضائع شي نو بيا نې اخستل جائز دي ۱۵۱
بيع تعاطی او پارچه چه اطراف نې يو شان وي ۱۵۲
په هغې د موصوف د اندازې مطابق بيعه کول ۱۵۲
د کرامونون د مرمت حکم ۱۵۲

د نوټو کراف او د لهو و لعب د آلاتو په اجرت سره مرمت کول ۱۵۳
سرکاري نرخ باندې غله اخستل ۱۵۳
په بعضې سرکاري مجامعو کې تجارت ۱۵۴
د هندوانو نه متهاي اخستل ۱۵۴
د غابنونو جوړولو والا ته پيشګي قيمت او مزدوري ورکول ۱۵۵
که اخستونکی مړ شي نو د بيع نامې روپو واپس کول ۱۵۵
کتاب الربوا ۱۵۶
د مني آرډر حکم او د مني آرډر متعلق د بعضې شبهاتو حل ۱۵۶
د.مني آرډر متعلق د شبهاتو حل ۱۵۷
د مني آرډر تحقيق ۱۵۹
د نوټ خرڅولو او ګنو سالې د اعانت نه د بچ کيدو تدبير ۱۵۹
د سود ورکونکي د ګناه نه د براءت شبهه ۱۶۰
د هغه روپو حکم چه ملازمينو له د سرکار نه د سود په نوم په لاس ورځي ۱۶۱
د ريل په محکمه کې د ملازمينو د تنخواه چه کومه ۱۶۲
حصه کټ کيږي او د سود سره ملاويږي د هغې حکم ۱۶۲
د پرامیسري نوټ نفع ۱۶۵
د هندوستان ربوا (سود) ۱۶۵
د بره سوا ل متعلق سوا ل ۱۶۶
د هندوستان ربا ۱۶۷
رساله رَافِعُ الضَّنک عن منافع البنک ۱۶۸
د مسلمانانو د افلاس د وجې نه د سود د حلالوالي شبهه دفع کول ۱۷۲
د بيمه کمپنۍ حکم ۱۷۲
د آلو او شکرقند تبادله په قرضو سره او د هغې حکم ۱۷۳
د حربي په رضا باندې د حاصل شوي مال په خيانت د شبهې لرې کول ۱۷۴
د سود باطلولو حيله په ټولسو ورکولو او روپۍ اخستلو ۱۷۴
د پيشګي وصولولو په شرط سره په کرايه کې رعايت ۱۷۵
د بعضې سکولونو کې د سود د روپو نه د انعامونو تقسيمول ۱۷۵

د سود اخستونکي او ورکونکي د مساوي توب او تفاوت تحقیق ۱۷۵
طرق جائز تجارت مرغان ۱۷۶
د دانن په چا باندې دین په کمه خرڅول ۱۷۶
د انګریزي سکې قرض په حیدر آبادي سکې باندې ادا کولو حکم ۱۷۶
د سود اخستونکي نه د خیر په کارونو کې د مدد غوښتنه ۱۷۷
وقت جائز بودن بیع ثمر انبه ۱۷۸
مدرس ته د سود د حساب تعلیم ورکول اګر که د سود عنوان په کې وي جائزه ده ۱۷۸
د سلو روپو په دعوه کې د (۸۰) ډګري ۱۸۰
که د سلو روپو دعوه او ۱۴۰ روپۍ د سود سره ملاو شي نو جائز دي که نه ۱۸۰
د ډګري خرڅول جائز دي او که ناجائز ۱۸۰
د مسلمان او کافر د سود اخستلو تحقیق ۱۸۱
سود سره روپو کې خباثت نه راتلل ۱۸۱
دار الحرب کې د ربوا په حرمت باندې استدلال کوونکي آیت "یا ایها الذي ۱۸۱
آمنوا اتقوالله وذروا ما بقي من الربوا ا ن کنتم مومنین" باندې د ربو ا شبهې جواب ۱۸۱
د سرکاري ضمانت په روپو باندې د زیادت اخستلو حکم ۱۸۲
د سرکاري سود په عنوا ن سره د مقدمې خرچه وصولول ۱۸۳
په سیم باندې د زرو په قرض بدلول ۱۸۳
د قرض په وجې سره د نفع حرامیدل ۱۸۴
ربوا ۱۸۴
د بره سوال تتمه ۱۸۴
د خاصو روپو د نفع په بدله کې د اخبار جاري کول ۱۸۵
په ډاکخانه کې بغیر د سود نه روپۍ جمع کول او ۱۸۵
د ډاکخانې نه د سود اخستلو حکم او بیا صدقه کول ۱۸۵
د نوټ نه سکه کیدل بلکه د قرض سند کیدل ۱۸۶
د سرکاري نوټ د قرض کیدو سند ۱۸۶
د مشین والا د یو بل سره ورځ کډول ۱۸۷
په خاص صورت کې په بینک کې روپو اینودلو حکم ۱۸۸

د ربوا وغیره په باب کې د عموم بلوی غیر موثر کیدل او د بعضې معاملاتو د حلالوالي او ۱۸۸
حرامو الي صورتونه او د بعضې هغه تجارتونو جواز چه ظاهراً په کې د سود اشتباه وي ۱۸۸
په هندو باندې د سود ډګري کول ۱۹۰
د ضامن د ملازم نه سود اخستل چه ضمانت نې ورله کړی وو ۱۹۰
د قرض د سبب د وجې نه د خمکې په اجرت کې د کموالي عدم جواز ۱۹۱
کشف الدجی عن وجه الربوا ۱۹۱
تَتمةُ الکَلامْ () ۲۸۹
یو داسې کس ته قرض ورکول چه په دغه روپو باندې سود حاصلوي ۲۹۰
متحد القدر مختلف الجنس کې د تشبیه نه کیدو شبهه ۲۹۱
د هغه نل اوبه چه د سود په روپو تیار کړی شوی وي ۲۹۱
د موروثي کروندګر نه د سود په نوم اخستل ۲۹۲
د نغدو په قرض غله باندې د کروندګر سره بدلول ۲۹۲
د ربا معامله فاسده بیعه ده او که باطله ۲۹۲
د ربوا د عقد نه چه کوم مال حاصل شي د هغې دوه صورتونه ۲۹۳
د بچتي بینک وغیره د سود حکم ۲۹۴
د جهاز بیمه کولو څو صورتونه او د هغې جواز او عدم جواز ۲۹۶
د سود نه د خان ساتلو لپاره د سودا قیمت زیاتول جائز دي ۲۹۸
سود دادن بحر بیان الخ ۲۹۹
کتاب الوکالة ۳۰۰
د صرفۍ نه وړاندې د وکیل نه د روپو اخستلو جواز ۳۰۰
فضولي في البیع رانفع درمیان داشتن ۳۰۰
د نابالغ د مال خرڅولو د توکیل لپاره د قرض ادا کول ۳۰۲
په مذکور توکیل کې د قیمت د کموالي او زیاتوالي اختیار شته او که نه ۳۰۲
د مدرسې مهتمم د چندې ورکولو والا د طرف نه وکیل دی او د زکات روپۍ ۳۰۲
د مدرسینو په تنخواه کې نه شي مصرفولی او د دې لپاره متعارفه حیله ناجائز ده ۳۰۲
عدم ضمان وکیل مصرف بالاذن رابعد موت موکل وعدم جواز صرف وکیل باقي بعد موکل را ۳۰۳
استیفائی دَین از وکیل بقبض آن ۳۰۴

رعایت مهتمم مدرس را ۳۰۴
حکم ملعبه زمیندارا ن او نمبر داران ۳۰۵
تحقیق صرف کردن خرج متفرق سکول ۳۰۵
عدم جواز مخالفت موکل برائي وکیل وعدم جواز خریدن ۳۰۶
چیز یه که برائي فروخت از وکیل باشد... برائي نفس خود ۳۰۶
رفعه شبه بر عدم جواز آمدنی وکالت ۳۰۶
توجیه وشرائط جواز پیشه وکالت ۳۰۷
کتاب الکفالة ۳۰۸
په کفیل د مخر دعوی ۳۰۸
د ریلوی کمپنی نه تاوان اخستل ۳۰۸
کتاب الحوالة ۳۰۹
اشتراط رضاء محیل ومحتال علیه در حواله ۳۰۹
د یو کس په بل د قرض حواله ورکول ۳۰۹
د لرو نغدو په ویرو قرضو باندي د حوالي مبادله ۳۰۹
په بل باندي د قرض حواله ورکول ۳۱۰
کتاب الودیعت ۳۱۰
جواز کرفتن مال تلف شده از موده بالاجر بحیله ۳۱۰
توکیل مودع موَع را ۳۱۰
نزع امانت نابالغ از دست خائن ۳۱۱
د چندي ورکونکو د رضا خلاف د متولي تصرف ۳۱۲
ضمان مودع المودع ۳۱۳
حکم دستیابي قطعات اسټامپ ۳۱۳
کتاب الضمان ۳۱۴
تلف ودیعت مع مال مودع یا بغیر آن ۳۱۴
ضمان امین به ارسال امانت بدست اجنبي ۳۱۵
ضمان نوت کم شده بعد دستیابی آن برکسی ۳۱۵
واجب بودن ضمان الخ ۳۱۸

کتاب العاریه ۳۱۹
بطلان رعایت بموت وضمان عاریت بتعدی ۳۱۹
کتاب الاجاره ۳۲۰
اجرت برطاعات ۳۲۰
تحقیق معصیت بودن اجاره فاسده ۳۲۱
تحقیق اجرت زانیه ۳۲۲
د مستفتي په دي جواب شبهه ۳۲۳
السر المکنون ۳۲۵
سر مکنون متعلق مسئله مذکوره ۳۲۵
جواز اجرت تاذین وامامت وغیره تحقیق ثواب درین حالت ۳۲۶
د رضا د تیقن په وخت د اجرت نه تقسیمولو حکم ۳۲۶
نقص اجرت پزاوه کر که ناتمام گذاشته بود ۳۲۷
په ثناعت باندي اجرت ۳۲۷
حکم لالئ متعارف ۳۲۸
دفع بقره بر نصف نماء ۳۲۸
دادن بعض پرندگان برائی پرورش کردن برشرط شرکت د رضافع ۳۲۹
تردید در اجرت ییکه دارا ن تالاب وغیره ۳۲۹
تحقیق محسوب شدن یا نه شدن وقت تامل ۳۳۰
حاشیه یکی از اهل علم ۳۳۱
حکم ندرانه بمقابله مهلت دادن در ادائی محصول زمین ۳۳۱
جواب استفسار در سوال بالا ۳۳۱
دادن عامه ونقد خطیب را ۳۳۱
طیب بودن بچه گاو در حق مالک اگر خرید کرده باشد از پس دادن گاو بر حصه ۳۳۲
حکم شیریني شاگردي گرفتن وتقسیم کردن ۳۳۳
د مریضتیا په ورځو کې د طالبانو او وظیفه او د مدرسینو د تنخواه حکم ۳۳۳
تحقیق استحقاق تنخواه در ایام مرض ۳۳۳
حکم تنخواه ایام تعطیل ووضع تنخواه ایام رخصت ۳۳۴
..... ۳۳۴

وضع تنخواه ایام رخصت ۳۳۵
تحقیق استحقاق اجرت زمانه رخصت رعایتي مدرسین ۳۳۶
حکم زمین موروثي کفار ۳۳۶
حکم زمین موروثي ومنافع آن ۳۳۶
موروثي کروندګر غاصب دی د دې مرتهن هم د غاصب په حکم کې دی ۳۳۷
حکم حق موروثي ۳۳۸
برهن قبول کردن زمین خود از کاشتکار موروثي ۳۳۸
جواز واپسي بحیله رقمی که کاشتکار موروثي برائی استخلاص حق خود داده ۳۳۹
دعوی موروثیت در زمین مملوکه سرکار بعد بیع کردن بدست زمیندار ۳۳۹
حکم کاشت زمین موروثي بعد اجازت مالک ۳۴۰
وصول حق وانح خود از کاشتکار موروثیت ۳۴۰
د حکومت قانون دی الخ ۳۴۱
وجوب تحقیق اراضي در صورت اعتماد کاشتکار بر بیان مالک ۳۴۲
وعدم وجوب آن در صورت رضا مندي آن بر کمي وبیشي اراضي ۳۴۲
عدم جواز خطوط نویسي در وقت کار دفتر ۳۴۳
حکم کار خود کردن در وقت ملازمت ۳۴۳
ملازم له د ملازمت د کار نه علاوه بل کار کول او د هغې مزدوري اخستل ۳۴۳
عدم جواز عمل باجرت برائی اجیر خاص ۳۴۳
فیس گرفتن بر نظاره جانور عجیب ۳۴۴
عدم جواز نشان دن در ریل کسی دور اباین حیله که ملازم اوست ۳۴۵
حلال بودن زر تنخواه که بحکم مالک مال از مال مسروقه او ادا کرده شود ۳۴۵
دلته دا تنقیح وکړی شوه ۳۴۵
دلته دا جواب ورکړی شو ۳۴۵
حکم عقده قضائی نکاح ۳۴۶
تصحیح از صاحب فتوی ۳۴۷
عدم جواز نذرانه در ترک کردن بیدخل بیدخلی کاشتکاران در صورت جواز ۳۴۸
حیح صورت ملازمت مدرسه که جزو آمدنی آن ۳۴۸

محکمه شراب است برآن که کل آمدنی آن از سود است ۳۴۸
تحقیق استحقاق اجرت وقت غیر حاضری یا کمی طلبه ۳۴۹
تحقیق استحقاق تنخواه سعی چنده در حالت عدم سعی ۳۴۹
جواز اخذ اجرت اراضی زائد از تعیین سرکاری ۳۴۹
د دلال د بعضې احکامو تحقیق ۳۵۰
سوالات متعلقه سوالات بالا ۳۵۱
عبارات کتب معتبره ۳۵۲
الجوابات ۳۵۳
اجرت بر سماع قرآن بغرض فتح ۳۵۳
حکم حیله واجرت بر تعلیم قرآن یا تبلیغ احکام ۳۵۴
شیر گرفتن از کاشتکار در ابواب زمینداری ۳۵۵
الصراح فی اجره الانکاح ۳۵۶
رساله در تحقیق حکم اجرت نکاح خوانی ۳۵۶
احکام اجاره ارض برائی بنا ۳۶۳
استیجار بر محصل چنده بر نصف حاصل ۳۶۴
استیجار بر اخذ سمک ۳۶۴
نوکر داشتن ماهي گیر ۳۶۵
نوکري کردن کاسبان حرام یا چیزی فروختن بدست ایشان ۳۶۵
اخذ اجرت از مال حرام ومس کردن زن وندان سازرا ۳۶۶
حلت یا حرمت بتنخواه مرتشی ۳۶۷
نوکري آبکاري ۳۶۷
حقوق زمینداري عطاء سرکار برکاشتکار ۳۶۸
بعض حقوق زمینداري مقرره زمینداري ۳۶۹
معاف کردن پیداوار زمین تا مدت معلومه بعوض مبلغ ۳۷۰
ترک کردن نوکري خلاف شرع ۳۷۱
تیکه دادن زمین دهاکه دار ۳۷۲

مدرس ته د خوراک په خاي نغدي روپۍ ورکړی شي نو ٣٧٢
د رخصت په ورځ کې به هم دا روپۍ ورکړی شي او که نه؟ ٣٧٢
د غوا په خرڅولو باندې د یوې ورځې ښیدې په عوض کې ورکول ٣٧٣
اجیر ته اجرت د کار نه وړاندې ورکول ٣٧٣
د یوې ورځې ښیدو په بدل کې د غوا خرڅولو او د وښو کټ کولو ٣٧٣
او خوراک ورکولو باندې مزدور ساتل او ښیدې د وښو اجر مقررول ٣٧٣
د ثواب رسولو په خاطر د قرآن په لوستلو مزدوري اخستل ٣٧٤
د شاه عبدالعزیز صاحب د فتوی نه د ثواب رسولو په خاطر د قرآن ٣٧٥
په ویلو باندې د اجرت اخستلو په جواز باندې د استدلال جواب ٣٧٥
د تاړې راویستلو لپاره د کجورې په اجاره اخستل ٣٧٦
د کجورې کوپرې وني په اجاره ورکول ٣٧٦
کرایه دار که د مشروط وخت نه وړاندې کور ٣٧٧
خالي کړي نو کرایه به ټوله ورکوي او که بعضې ٣٧٧
اجیر خاص له د بل چا کار کول ٣٧٧
د اجیر موجر له دوکه ورکول او زیاتې روپۍ وصولول ٣٧٧
په امامت او وعظ باندې مزدوري اخستل ٣٧٨
صحرائي یا د اوسیدو جائیداد کوم کس ته په ٣٧٨
ټیکه ورکول او د ټیکې قیمت وړاندې وصولول ٣٧٨
د موروثي کردوندګر نه ځمکه په ټیکه اخستل او د موروثي ٣٧٩
کروندګر د ځمکې مالک ته ځمکه په ټیکه ورکول ٣٧٩
د هند ځمکه په اجاره اخستل ٣٨٠
د کجورو او تاړ ټیکه ٣٨٠
د کار او وخت دواړو تعین او مزدور نیول صحیح دي او که نه ٣٨٠
د یو کس قرض په دې شرط سره وصولول چه څه ٣٨١
وصول کړي د هغې دریمه حصه به تاته درکول کیږي ٣٨١
د بندوقچي نوکري کول ٣٨١
تحقیق وضع تنخواه محرر سرښی موقوفه از کرایه ٣٨١

د هفه کس پسې تراویح کول چه د قرآن په لوستلو مزدوري اخلي ٣٨٣
اجرت گرفتن بر سعي تقرر رشته ٣٨٣
د ځاروو د خاي ټیکه ٣٨٣
د مدرسې د فیسونو حکم ٣٨٥
د سود په خاي د آړهت زیاتول ٣٨٥
تلبیس به غلط نویسانیدن مال در ریل ٣٨٥
د چنګي ملازمت ٣٨٦
استحقاق تنخواه ناغه بسبب یاد نکردن سبق طلبه ٣٨٧
اجاره مثین بر نصف مکسوب ٣٨٧
تحقیق عدم تعیین عمل واجرت در استیجاب عمال مزارعین ٣٨٧
اشتراط اجرین برشرطین مختلفین ٣٨٨
کرایه سواری که بتعیین وقت کرایه کرده شودوقبل ازوقت واپس شود ٣٨٩
راه داري مقر کردن زمیندار ٣٨٩
تحقیق جواز وعدم جواز طبق کردن نسخها وزائده سکهانی کاپي صاحب فرمانش ٣٨٩
حکم اجاره نقل نویسي ٣٩٠
حرام بودن اجرت کار حرام ٣٩١
حکم ملازمت رجسټري نکاح وغیره ٣٩١
د کماتې په ټغلولو د پټواریانو مزدوري ٣٩٣
توجیه وشرائط جواز پیشه وکالت ٣٩٣
فیس داخله وخارجه وتنخواه کامل باوجود ناقص بودن مدت ٣٩٣
استیفاء حق خود بابت عدم واپسي قیمت ټکټ زائد از مالک جهاز ٣٩٤
در صورت بالا صاحب حق را کرایه واجب جهاز دادن ٣٩٤
اجرت بر رقیه خصوص مقتدایان را ٣٩٤
حکم مني آرډر ورفع بعض شبهات ٣٩٤
جواز ضیافت خاطبین ٣٩٥
حق کارنده ٣٩٥
کرایه از رعایا ٣٩٥

اشیاء متفرقه متعینه گرفتن زمینداران ۳۹۶
بعض حقوق زمینداري واشتراط ۳۹۶
حقوق زمینداري بذمه کاشتکار ۳۹۷
صله کسی که دیگری رابجائی خود نوکر نمد ۳۹۷
تدبیر ادا کردن تنخواه ایا غیر حاضري ۳۹۷
عدم جواز فصل منافع دلالی را ۳۹۸
د انتخاب انسپکټر ملازمت جائز دی ۳۹۸
د سرکاري ناجائز ملازمت حکم ۳۹۹
په څو ټکټونو کې د یو سامان په ریل کې وړل ناجائز دي ۴۰۱
اجرت دهانیدن حاکم قاضي یا شاهدا ن را از فریقین ۴۰۱
د طبیب او عطار ترمنځ د چهارم (څلورمې) معامله ۴۰۲
د مقدمو فیسونه ۴۰۲
د سور او مالک ترمنځ د تنخواه تقسیم ۴۰۳
که کومه لفافه د بیرنګ کیدو نه بچ شي ۴۰۳
کتاب الدعوی ۴۰۴
حکم دعوی اقارب بعد سکوت وقت بیع عقار ۴۰۴
د بل په نوم کولو سره د یو څیز د ملکیت نه نه وتل ۴۰۵
مثل بالا ۴۰۶
حق خود گرفتن بحیله از غیر جنس ۴۰۷
تحقیق عدم سماعت دعوی بعد میعادی ۴۰۷
کتاب الصلح ۴۰۹
تحقیق کفایت تحلیل اجمالي الخ ۴۰۹
بطلان ایراء عن الاعیان ۴۰۹
حکم روپیه عوض زخم بعقد صلح ۴۱۰
کتاب المضاربت ۴۱۱
په مضارب باندې د نفع کومه خاصه ا ندازه مقررول ۴۱۱
م جواز شرکت ومضاربت مر مضارب الخ ۴۱۱

روپیه بنام مضاربت کرفتن وتجارت الخ ۴۱۲
عقد مضاربت ۴۱۲
د مضارب متعلق د سوال جواب ۴۱۴
کتاب القضاء ۴۱۶
د قضاء علی الغائب د ضرورت ډیاره جائز کیدل ۴۱۶
ایلاء بودن بعرف وتحلیف قاضی درا ن ۴۱۶
بودن حکام مسلمین از جانب نصاری در حکم قضاة ۴۱۸
عدم کفایت فتوی از نکاح مفقود الزوج ۴۱۹
حلف هندو ۴۱۹
معزول کردن حَکَم را قبل فیصله ۴۱۹
حکم اجرت حَکَم بتجویز عدالت انگریزي ۴۲۰
مقرر کردن هر فریق یک یک حَکَم را ۴۲۱
فیصله مطابق قانون سلطنت غیر اسلامي ۴۲۱
رفع شبهات متعلقه بمسئله نفاذ قضاء قاضي ظاهراً وباطناً ۴۲۲
ضمیمه متعلقه مسئله نفاذ قضاء قاضي ظاهراً وباطناً ۴۲۳
جواز حاکم بر تطلیق بحالت اضرار زوج ۴۲۴
فرق درمیان عیدین وکتاب القاضي در شرائط ۴۲۴
بودن حاکم مسلم انگریزي بجائی قاضي ۴۲۵
کتاب الشهادت ۴۲۵
د فسق د وجې نه د قتل د گواهۍ نه قبلولو په صورت څه حکم دی ۴۲۵
د دیوال نه شاته اوریدو سره د طلاق او عتاق شهادت ورکول ۴۲۷
د پلار ملازم کیدل د اولاد په حق کې د گواهۍ قبلولو مانع نه دی ۴۲۷
عدم کفایت شهادت محض زنان درحقوق ۴۲۸
شهادت دو کس بر یک جزو دعوی وشهادت دو کس بر جزو دیگر ۴۲۸
عدم جواز شهادت بسماع واقعه ۴۲۸
تقدیم گواهان شخصیکه خلاف ظاهر دعوی کند ۴۲۹
کتمان شهادت بخوف جرح وکلاء ۴۲۹

عدم جواز کتابت شهادت بلا تحقیق ۴۲۹
جواز شهادت زور در بعض مواضع ۴۳۰
د کواه نفقه (یعنی د هفه خوراک) ۴۳۰
د کواه د خوراک حکم چه د عدالت له طرف نه ورکول کیږي ۴۳۰
کتاب الشفعه ۴۳۰
استحقاق الشفعة در زمین که بعوض کمي سابق ۴۳۰
شفعه شریک وقت مبایعت شریکین ۴۳۲
عدم استحقاق شفعه باتصال بالمتصل ۴۳۲
د شفعې د حکم یو صورت الخ ۴۳۳
کتاب الغصب ۴۳۴
براة از حق باداء حق بلا اطلاع مالک ۴۳۴
حکم تنخواه از ریاست که بمال مغصوب داده شود ۴۳۴
حق میل ۴۳۵
د کارډ په اجازت سره په ریل کې بغیر د ټکټ نه سفر کول ۴۳۵
جواز وصول کردن حق خود از جنس حق وعدم جواز آن از غیر جنس ۴۳۶
عدم جواز انتفاع از اراضي موروثي باوجود رضائی مالک زمین ۴۳۶
حکم منافع اراضي خرید شده الخ ۴۳۷
تفصیل ضمان متلفات در عمر نابالغي ۴۳۷
جواز وصول مصارف در کمشده پارسل ۴۳۸
تشریح ۴۳۹
تعیین ضامن در واقعه مذکوره سوال ۴۴۰
ضمان بتلف بر حاضري بناحق یعني د خراب شوي څیز تاوان په ناحقه کنده ویستونکي باندې ۴۴۱
آب پاشي یا گل آدردن از تالاب کسی ۴۴۲
استعمال گهیکوار که از زمین غیر حاصل کرده باشد ۴۴۲
عدم جواز استعمال چیزی بدون اذن مالکین ۴۴۲
قبضه کردن زمینداران بر ملبه کاشتکاران وقت کذاشتن سکونت ۴۴۳
د سکول په سیاهي او قلم سره خط لیکل او په پاکټ یا پارسل کې خط اینودل ۴۴۳

کتاب الرهن ۴۴۴
عدم جواز انتفاع بمرهون ۴۴۴
د مرتهن د بعضې وارثانو د مرهون نه خپله حصه خلاصول ۴۴۶
حکم فک رهن زمین ضبط نموده سرکار ۴۴۶
حکم فک رهن جائیداد مرهونه که سرکار بعلت بغاوت راهن ضبط کرده نیلام نمود ۴۴۶
تقدم حق مرتهن بر مهر وغیر در ترکه ۴۴۷
تعلیق بیع لعدم فک رهن در زمانه محدود ۴۴۹
رعایت راهن مرتهن را ۴۴۹
جلد تحصیل مصلحت عقد رهن ۴۵۰
ارتهان بضرب اجل وشرط انتفاع ۴۵۰
د مرتهن رهن څوي څمکې راهن له د کر لپاره ورکول او د هغې د فصل د آمدن حکم ۴۵۰
د مرتهن مرهون د راهن نه علاوه بل چا ته د کر لپاره ورکول او د هغې د آمدن حکم ۴۵۱
مرتهن له د رهن نه نفع اخستلو او راهن لپاره د رهن خلاصولو د بیع عدم جواز ۴۵۱
جواب حدیث مبیح انتفاع از شی مرهونه ۴۵۳
عدم جواز انتفاع از زمین موروثي مرهونه ۴۵۴
حکم صورت رهن مذکوره سوال ۴۵۵
مزارعت در زمین مرهونه مملوکه کافر ۴۵۶
کتاب الهبة ۴۵۶
ثبوت هبه بقرائن ۴۵۶
ثبوت هبه بقرائن ۴۵۶
حصه خود گذاشتن وارثی ۴۵۷
بودن روپیه اشیاء غیر منقسمه ۴۵۷
تحقیق قرائن هبه زوجه را ۴۵۸
زیور صرف کردن زوجه بعمارت زوج ۴۵۹
تفصیل بعضی اولاد در عطا ۴۶۰
نقض بعض اولاد بر بعضی در عطایا ۴۶۰
جائیداد بخشیدن بعض اولاد را ومحروم کردن بعض را ۴۶۱

توقف صحت هبه بر قبضه وشرائط رجوع در هبه ٤٦١
دلیل حنفیه در مانعیت محرمیت از رجوع هبه ٤٦٢
دفع تعارض در عبارات فقهیه در اسقاط وارثی حق خودرا مع بعض احکام هبه ٤٦٢
رد هبه یا عاریت ٤٦٣
واجب الرد بودن مال مسروقه موهوبه ٤٦٤
لور ته د جائیداد وغیره هبه کول ٤٦٥
داخل خارج د هبې سبب دي او که نه؟ ٤٦٦
د هبې په وخت د موهوب مشاع او وروستو تقسیمیدل ٤٦٦
د بره سوال نتمه ٤٦٦
حکم اعطاء زوج زیور را بزوجه وعدم تصریح مالک نمودن او ٤٦٧
هغه څمکه چه په عوض سره هبه کړی شوې وي په هغې کې د واهب ٤٦٧
دا شرط لکول چه که ته دا خرڅ کړې نو څلورم قیمت به نې ماته راکوې ٤٦٧
عدم خروج شی از ملک بنامزد کردن دیگری ٤٦٨
صحت هبه للصغیر بدون القبض ٤٦٩
حکم آنچه اطفال رامید هندا از عطیات ٤٦٩
انعام کارنده از جرمانه ٤٧٠
حکم انعام کرفتن از دست افسران بلا اطلاع کورنمنټ ٤٧٠
عدم جواز قبول انعام بزر سرکار از کارنده سرکار بغیر اجازت سرکار ٤٧٠
تفصیل هدیه مشرکین بالخصوص دردبوالي وغیره ٤٧٠
هدیه دادن در تعلیم یتیم از مال یتیم ٤٧٢
بغیر د عذر نه د هدیې نه قبلولو نه منکر کیدل ٤٧٢
وهم واضح ماند که پدرا ن رامي رسد که میان الخ ٤٧٣
هبه بالعوض کې هم شرائط الخ ٤٧٣
کتاب الشرکة ٤٧٤
عدم براءة مستقرض باداء ببعض ورثه مشترکین ٤٧٤
اشتراط نقدیة مال شرکت وغیر معین بودن ربح ٤٧٤
القصص السنی في حکم حصص کمپني ٤٧٥

اول فصل ٤٧٦
دویم فصل ٤٧٧
د زکاة متعلق دا التماس دی ٤٧٨
اوس سوال د سود متعلق دی ٤٧٩
د یو مولوي صاحب د دې په تائید کې لیکنه ٤٧٩
الجواب بتحقق حکم ٤٧٩
تکریر الفصل الثاني ٤٨٢
الجواب والله الموفق للحق والصواب ٤٨٣
تتمه من المجیب ٤٨٦
دریم فصل ٤٨٧
ضروري قواعد ٤٨٧
ضمیمه ملتقطه از فتاوی عتیقه احقر موعوده خطبه رساله هذا یعني القصص السني ٤٩٢
فصل رابع ٤٩٢
تحقیق بعض معاملات ٤٩٣
فصل سادس ٤٩٥
فصل سابع ٤٩٦
اتم فصل ٤٩٧
فصل تاسع ٤٩٩
تمت الضمیمة بتمامها ٤٩٩
صرف قرائنو سره به په شریک باندې د خیانت الزام ٤٩٩
نه راځي مګر که نقصان وشي نو هغه به تاوا ن ګنل کیږي ٤٩٩
مجراي یا عدم مجرای منافع محصله بعض شرکاء یا متعلقین شان از جائیداد مشترک ٥٠٠
حکم مال اهل بیت که ایشان کسب کنند ومال مکسوب را کی علیحده نمي دارد ٥٠١
اشتراط تفاوت در ربح درمیان شرکاء ٥٠٢
عدم رجوع شریک بر شریک دیگر بمنفق بلا اذن قاضي ٥٠٣
عام اختیار بعض شرکاء بعض را ا ردفن درګورستان مشترک ٥٠٣
فاسد بودن عقد شرکت از شرط کردن عمل بر یک شریک ٥٠٤

شرکت مال حرام در تجارت ۵۰۵
کتاب القسمة ۵۰۶
د مشترک څیز تقسیمول ۵۰۶
تقسیم ماهي مشترک بلا وزن وتحلیل تفاوت از جانبین ۵۰۶
کتاب الزراعة ۵۰۷
عدم استحقاق زمیندار درختان کاشتکار ۵۰۷
د یوه جواب متعلق سوال ۵۰۷
تحقیق عدم جواز شرکت في البذر بین المزارع واهل الارض ۵۰۸
په کرونده کې د تخم اچولو او د فصل کټ کولو د کروندګر په ذمه شرط کول ۵۰۹
د ونو په نیمه معامله ۵۱۰
د تخم نه ورکولو باوجود بوس مقررول ۵۱۰
د ونو په لګولو کې حصه ۵۱۰
دفع ثمار خام بر شرط خدمت وشرکه نصفا نصف ۵۱۱
تحقیق جواز کاشت افیون ۵۱۱
حکم پیداوار کاشت بر نرګاو خرید کرده بمال حرام ۵۱۱
صورت جواز سود از کاشتکار موروثي ۵۱۱
زراعت بیع وشراء زمین هندوستان ۵۱۲
د کروندګر د غنمو د قیمت په بدله کې د پریښودلو حکم ۵۱۴
د کروندې نه د استعفاء ورکولو متعلق د سوالونو جوابونه ۵۱۵
حکم نشاندن درخت در زمین زمیندار ۵۱۷
شرائط اعتبار اجازت زمیندار کاشتکار موروثي را ۵۱۸
کتاب الشرب ۵۱۸
منع آب خطیر که دران ماهي مملوکه باشند ۵۱۸
منع آب نحدیر عظم که دران ماهي مملوکه وغیر مملوکه باشند ۵۱۹
کتاب الذبائح والاضحیته والصید والعقیقة ۵۱۹
حکم قرباني از میت وحکم لحم آن اضحیه ۵۱۹
حکم چرم قرباني وحکم صرف کردن آن در مدارس وحکم چرم دادن غني را ۵۲۰

..... ۵۲۱
د بره په شان ۵۲۱
چرم قرباني در مدارس ۵۲۲
صرف چرم قرباني نمودن وغیره ۵۲۳
د غوټې نه دپاسه ذبحه کول ۵۲۵
نقل تحریر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مدظله العالی ۵۲۶
الجواب من اشرف علي ۵۲۶
جواز اشتراء ذبیحه بعوض چرم ذبیحه دیگرو ۵۲۷
حکم دادن قیمت چرم قرباني درحجاز ریلوی ۵۲۷
حکم قرباني کوسپند که به شیر نجس پرورش یافته ۵۲۷
حکم قرباني جانور خرید کرده از نیلام ۵۲۸
حکم قرباني گاو که پوست شاخش دور شده باشد ۵۲۸
د قربانۍ څاروي بنکر ماتیدل عیب دی او که نه؟ د حضرت علي رضي الله عنه ۵۲۸
په حدیث کې چه کوم د بنکر ماتیدلو عیب ذکر دی د هغې معنی ۵۲۹
که بنکر د مغزو پورې مات شوی وي نو په هغې د قربانۍ عدم جواز ۵۲۹
عدم جواز قرباني گاوی که شاخش از بیخ رفته باشد ۵۲۹
عدم وجوب قرباني بر فقیر به نیت قرباني در جانور معین ۵۳۳
حکم ذبیحه غیر مزکي ۵۳۳
د ذبحې کولو د ځای تعین ۵۳۴
بیان آله ذبح واحد اد سکین ۵۳۴
وجوب تسمیه بر ذبح ۵۳۴
حکم تسمیه بر اعانت کننده در ذبح ۵۳۴
جواب شبهه وارده بر عبارت اغلاط العوام ۵۳۵
حکم ذبیحه امراة وصبي ۵۳۵
حکم دادن چرم اضحیه در اجرت جزار ۵۳۵
عدم جواز دادن چرم قرباني در اجرت ۵۳۶
حکم هبه کردن شرکائی قرباني چیزی را قبل از تقسیم ۵۳۶
د خصي څاروي د ټولو قسمونو قرباني جائزه ده ۵۳۶

د غل د ذبیحې حکم ٥٣٧
د قربانۍ غوښه کفارو له ورکول ٥٣٧
د قربانۍ څاروي د څرمن قیمت صدقه کول واجب دي ٥٣٨
د تصدق کولو حکم ٥٣٩
د څرمنې پخپله اصولو او فروعو کافر ته ورکول جائز دي ٥٣٩
د پیشو نه خلاصه کړی شوې چرګه یا بل څاروی نې ذبحه ٥٣٩
کړو او وینه راووتله مګر حرکت نې ونه کړو د هغې حکم ٥٣٩
د قربانۍ څرمن او د زکات روپۍ هلال احمر ته د ورکولو حکم ٥٤٠
هغه د نصاب والا چه روپۍ نې تجارتي کمپنۍ کې دي په هغه د قربانۍ حکم ٥٤١
د قربانۍ د غوښې د خرڅولو حکم او د دې تحقیق ٥٤١
چه د دې اخستلو سره به قرباني ادا شي او که نه؟ ٥٤١
د قربانۍ نذر کولو سره قرباني واجبیږي یا تصدق ٥٤٢
د نذر شوي څاروي د غوښې مصرف ٥٤٢
د قربانۍ د نذر په صورت کې که قیمت کومې مدرسې ٥٤٢
ته ورکړی شي نو بري الذمه به شي او که نه؟ ٥٤٢
د ترک زخمیانو لپاره چنده کې د قربانۍ ورکولو سره د قربانۍ نه ادا ٥٤٢
کیدل او د دغه قربانۍ د څرمن د قیمت په چنده کې د ورکولو طریقه ٥٤٣
د طاقت باوجود قرباني پریښودل او د دې قیمت په خاي ترک ٥٤٣
زخمیانو ته چنده ورکولو جواز باندې د هدایې د عبارت نه استدلال ٥٤٤
د اضطراري ذبحې طریقه ٥٤٥
قدم نهادن برګردن ذبیحه ٥٤٥
اصطیاد سمک به خراطین ٥٤٥
کشتن خراطین برای اصطیاد ماهي الخ ٥٤٦
تحقیق حلت متروک التسمیه ناسیاً ٥٤٦
عدم تنقل به ذبح در محل غیر منقول ٥٤٧
تحقیق توجه ذبیحه یا ذابح بسوی قبله ٥٤٧
حکم قرباني بقره عقیمه وبقره حامله ٥٤٧

تحقیق عدم وجوب اضحیه بر مسافر ووجوب صدقه فطر برآن ٥٤٨
جواز تصدق چرم قرباني بر غني ٥٤٩
حکم چرم قرباني برائی متولي امام مسجد ٥٤٩
اشتراط تملیک در ثمن جلد اضحیه معه چند سوالات وجوابات ٥٤٩
جواز قرباني غنم متعدده از اشخاص متعدده بالاشتراک ٥٥١
حکم تضحیه بساقط القرع ٥٥١
حکم اکل طعام اغنیا از اضحیه منذوره ٥٥١
جواز اکل معسر را از اضحیه خود ٥٥٢
مبادله لحم بچرم قرباني ٥٥٢
تحقیق بودن ذبح انعام از عهد آدم علیه السلام ٥٥٣
حکم تسمیه بر اعانت کننده در ذبح ٥٥٣
علت وجوب ذبح مشتراه ثانیه بر فقیر نه بر غني ٥٥٤
دلیل عدم جواز صرف ثمن چرم قرباني در مسجد ٥٥٥
تحقیق وقف چرم قرباني در مسجد ٥٥٥
عدم جواز تضحیه در صورت کمي عمر یک هفته ٥٥٧
حکم ذبح بطور نذر یا شکر ٥٥٨
حکم قرباني کوسفند خنثی ٥٦٠
تحقیق بعض مصارف جلد اضحیه ولحم آن ٥٦٠
عدم جواز استعمال روغن که بعوض چرم قرباني خریده شود ٥٦١
جواز تبادله چرم خام قرباني با چرم پخته بشرطیکه جانب همراه قیمت شامل نکند ٥٦١
جواز استدلال چرم پخته بعوض چرم قرباني ٥٦١
واجب بودن تصدق بقیمت چرم پخته که از چرم قرباني بدل کرده شده است ٥٦٢
جواز شریک کردن چند اموات در یک حصه قرباني ٥٦٢
عدم سقوط قرباني واجب از ذمه میت بسبب قرباني کردن از جانب او ٥٦٣
د مړي نه د ذمي نه د قربانۍ نه ساقطیدل ٥٦٣
عدم وجوب قرباني از طرف نابالغان بذمه مادر وپدر ایشان ٥٦٣
تحقیق بودن نیت زیادتي ثواب ورضائی الهي از قرباني نافله ٥٦٣

جواز استعمال چرم قرباني كه خريده شود ٥٦٤
جواز آوردن در مصرف خود قيمت چرم قرباني سواني حصه ٥٦٤
آوردن قيمت چرم قرباني در مصرف خود ٥٦٥
الجواب الاول الملقب باعتصام بحبل شعائر الاسلام ٥٦٥
رساله اعتصام بحبل شعائر الاسلام ٥٦٥
تمهيدي مقدمات ٥٦٧
د غوا حلالول اسلامي شعار دی د دې ثبوت ٥٧٣
البعيث من حريث ٥٧٣
الجواب صحيح "والمجيب نجيح" ٥٧٤
د رسالې خلاصه ٥٧٥
لخصه ٥٨٢
د اشرف علي نه التماس ٥٨٢
د نورو علماو تصحيح ٥٨٣
يو استاد ته د قرباني څرمن تبرعا وركول ٥٨٤
د سوزول څوي ويښتو والا څاروي څرمن ٥٨٤
كافي بودن نماز عيد اضحى در جانى برنى حلت قرباني ٥٨٤
ساقط نه شدن قرباني از ذمه خود بسبب قرباني كردن غير از طرف آن ٥٨٦
حكم قرباني جانور مسروقه كه بلا علم خريد كرده شد ٥٨٧
اختلاف در دادن گوشت قرباني هنود را ٥٨٨
ثبوت حرمت گرفتن قيمت چرم قرباني اغنيا را ٥٨٩
حلت ذبيحه كه گفته شود وقت ذبح بسم الله سنت ابراهيم خليل الله ٥٨٩
حكم قرباني جانوری كه بر حصه داده بود برانى پرورش ٥٨٩
واجب بودن تحقيق برانى جانور قرباني بوقت خريد كه ٥٨٩
بر حصه داده شده است يا نه وقتيكه شبه قوي باشد ٥٩٠
غلط بودن نسبت رجوع صاحب فتوى او راضحيه از شمول لفظ ضان هر دو قسم را ٥٩٠
حكم مس كردن مريض جانوری را كه نيت قرباني آن كرده باشد ٥٩١
تحقيق آنكه در قرباني كردن از طرف ميت قرباني كننده را هم ثواب باشد يا نه ٥٩١

د يهودو د ذبحې حكم ٥٩١
حكم تحرز از طعام ذبيحه اهل بدعت ٥٩٢
عدم جواز ذبيحه حيوان بطريق جديد كه بذريعه آله مى شود ٥٩٤
د ذبحې نه وړاندې د څاروي بې هوشه كولو حكم ٥٩٤
تنقيح: آيا د دې رواياتو ماخذ د كوم ماهر قول دی ٥٩٥
حكم ذبيحه شيعه ٥٩٥
حلت ذبيحه بجمله ان الله هو العلي الكبير كه اهل قرآن اختراع كرده اند ٥٩٦
نقل اضحيه (قرباني) د بل د طرف نه جائزه ده ٥٩٧
د قربانۍ د څرمنو روپۍ چه مدرسې ته راغلې وې د هغې غلا كيدل ٥٩٨
رفع بعض شبهات متعلق بعمر ضحايا ٦٠١
تنقيد بر رساله جيور كهشا ٦٠٢
دليل حمل حديث من باع جلد اضحية الخ بر قصد تمول ٦٠٤
محرف بودن كسيكه از خوردن لحم گاو منع كند وبا حديث ضعيفه استدلال كند ٦٠٥
جائز بودن اكل شكار كه از آلات مال حرام الخ ٦٠٥
فصل في الصيد والعقيقة ٦٠٥
د هوسن حكم ٦٠٥
رفع شبه بر حلت صيد كلب ٦٠٥
عدم حل صيد از گولي بندوق كه در صيد خزيده بشگافدو غير آن ٦٠٦
انتفاع بچرم عقيقه ٦٠٦
تحقيق شكستن استخوان در عقيقه ٦٠٧
د عقيقه گاه حكم ٦٠٧
نقل روايت در باب عقيقه ببقره وابل ٦٠٨
تملك سمك باخذ ونهي از منع د يكرا ن ٦٠٩
عقيقه لزائد از منقول ٦٠٩

بسم الله الرحمن الرحيم

امداد الفتاوی

کتاب البیوع

احتکار

(یعنې د غلې د ګرانولو لپاره د ساتلو) احکام

سوال :(۱) دیني علماء په دې باره کې څه فرمائي چه زید په بنار کې د زرو یا پنځه سوه روپو غنم واخستل او وېې ویل چه په موقع راتلو باندې به ئې خرڅ کړم؟ په دې کې داسې وخت هم راغی که خرڅ کړې بې وه نو فائده ورته وه لیکن هغه د ګرانیدو انتظار کوي نو دا احتکار شو او که نه؟ او که دا احتکار نه وي نو د احتکار تعریف څه دی؟ او د دې په نسبت حکم څه دی؟

جواب :که ددې په ساتلو سره بعضو خلکو ته ضرر رسیدلی وي نو دا احتکار شو او که نه نو نه شو، ځکه چه د احتکار معنی بندول د غلې د ضرورت په وخت د ګرانی دپاره او د دې په مـــوده کـــې اختلاف دی، د بعضو په نزد یوه میاشت، د بعضو په نزد څلویښت ورځې، غرض داچه کله د خلکو ضرورت وي او په منع کولو کې ئې ضرر وي نو دې ته احتکـــار وائـــي. ثم المدة اذا قصرت لایکـــون احتکـــارا لعدم الضرر واذا طالت یکون احتکـــاراً مکروهاً لتحقق الضرر ثم قیل هی مقدرة باربعین یوماً وقیل بالشهر هدایة مختصراً کتاب الکراهة ۱۲. او په احتکار باندې په حدیث کې ډیر سخت وعید، لعنـــت، د جذام او افلاس لپاره خبرې راغلي دي. عن عمر النبی ﷺ قال الجالب مرزوق والمحتکر ملعون عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلی الله علیه والسلام یقول من احتکر علی المسلمین طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس مشکوٰة کتاب البیوع والله اعلم فقط (۲۸ شوال ۱۳۰۰ھ امداد ثالث/ص ۱)

د خرڅولو په وخت قیمت دوه قسمه کول

سوال :(۲) یوکس خپل مال په نغدو یوه روپئ خرڅوي او په قرضو یې په اوولس آنې خرڅـــوي دا جائزه ده اوکه نه؟

جواب :د دې دوه صورتونه دي، یو خو دا چه د خرڅولو په وخت ئې د قیمت تعین نـــه وي کـــړی بلکه اخستونکي ته یې په تردید سره ویلي دي چه که د دې قیمت که راکړی نو یوه روپئ به واخلم اوولس آنې به اخلم نو دا د قیمت د نه معلومیدو او د هغې د جهالت د وجې نه جائزه نه ده.

دویم شکل دا دی چه اول ئې اخستونکي سره خبره کړې وي چه په قرض ئې اخلې او که په نغدو؟ که هغه د نغدو وویل نو قیمت ئې یوه روپئ شو او که په قرضو یې وویل نو اوولس آنې شو دا جائزه ده. في العالمگیریه رجل باع علی انه بالنقد بکذا او بالنسیة بکذا او الی شهر بکذا او الی شهرین بکذا لم یجز کذا فی الخلاصة انتهی جلد ثالث صـ ۱۵۴، مطبوعه نولکشوری، فقط والله اعلم، [امداد ثالث/صـ ۱]

په قیمت کې رعایت کول یا بالکل پریښودل د ثواب واجبونکی دی

سوال :(۳) که یو کس اخستونکي ته د ثواب په نیت مال په کم قیمت ورکړي، مثلا د پنځه دیرش روپو مال په اته ویشت روپئ ورکړي نو آیا د هغې په کموالي به ثواب ملاویږي او که نه قیمت پوره واخلي او بیا په کې څه معاف کړي؟ فقط...

جواب : دا دواړه کارونه د ثواب موجب دي، په معامله کې رعایت کول هم او ابراء (د قیمت معاف کول او پریښودل) هم او هر ثواب خپل ځان ته جدا قسم دی. فقط ۳۰ ذی القعده ۱۳۳۶هـــ. (تتمه خامسه صـــ۷۶).

خرڅوونکي ته د مخکې نه روپئ ورکول او مبیع (څیز) لږ لږ وصولول

سوال :(۴) په دې کلیو کې اکثره شیدې چه بدها ته ځي کله د هغې قیمت وړاندې او کله وروستو ورکول کیږي او په متفرق طور سره هغه د مالک نه شیدې وصولوي دا جائز ده او که ناجائز؟ که جائز وي نو څه شرائط هم په دې کې محفوظ دي او که نه؟

جواب :دا د سلم معامله نه ده ځکه چه شرائط په کې پوره نه دي، که وروستو روپئ ورکړي نو بیا هم بیع نیسئة ده او بغیر د تکلف نه جائزه ده او که مخکې ئې ورکړي نو د هغه په ذمه قرض کیږي کوم چه لږ لږ کموي، دې ته فقهاو مکروه ویلي دي. والله اعلم. اول ربیع الثاني ۱۳۲۱هـــ، (امداد ثالث صـــ۵).

قصاب ته د وړاندې نه روپئ ورکول او نرخ مقررول

سوال :(۵) دلته دستور داسې دی چه بکر قصاب ته د وړاندې نه څه روپئ ورکړي او د غوښې نرخ ئې في سیر معلوم کړو کوم چه د بازار نرخ نه لږ کم دی، مثلاً په بازار کې په څلور روپـــئ ســـیر خرڅیږي لیکن په دې روپئ ئې سیر خرڅ کړو او همداسې غوښه راوړل کیده، یاداشت ئې نیـــول کیدلو او د میاشتې په آخر کې ئې حساب وکړو او کمی او زیاتی ئې پوره کړو او د آئنده میاشـــتې لپاره ئې بیا روپئ ورکړې او نوې معاهده ئې وکړه، کله کله داسې کیږي چه د بازار قیمت درې روپـــئ

یا دوه روپئ کیږي مګر دا مقرر نرخ نه بدلیږي د دې په راروانه میاشت کې لحاظ ساتلو سره قیمت مقرروي، قصاب ته دا ګټه کیږي چه هغه په دې پیسو باندې چیلئ اخلي او غوښه خرڅوي او بل چا نه ورته د قرض اخستلو ضرورت نه وي، اوس عرض دا دی چه آیا دا جائزه ده؟

جواب :داسې معامله د احنافو په نزد جائزه نه ده ځکه چه هر هغه څه چه وړاندې ورکړی شوی دی هغه قرض دی، او دا رعایت د قرض د وجې نه دی، او بیع سلم ورته نه شو ویلی ځکه چه په هغې کې کم نه کم مهلشت باید یوه میاشت وي او د امام شافعي په نزد چونکه وخت شرط نه دی نو ځکه په سلم کې داخلیدای شي، چونکه په دې کې عام خلک مبتلا دي نو د امام شافعي په قول د عمل کولو ګنجائش شته دی. ۱۷ ذی الحجه ۱۳۳۳هـ، (تتمه ثالثه صـ ۱۲۲).

د غوښې په بعضې شرطونو اخستل

سوال :(٦)علماء کرام په دې مسئله کې څه فرمائي چه دلته بکر قصاب دولس سیره غوښه خرڅوي، زید بکر (قصاب) ته وویل چه روزانه مونږ ته دوه، دوه نیم سیره غوښه راکوه لیکن سیر به په اووه روپئ اخلم، بکر (قصاب) وویل چه ۵۰ روپئ به پیشګي اخلم او غوښه به برابره در رسوم کله چه پوره د ۵۰ روپو غوښه واخلي او زما او ستا معامله برابره شي نو بیا به ۵۰ روپئ راکوي او غوښه به درکوم او دا اقرار هم وشو چه که تا سره روپئ نه وي نو د پیشګي نه بغیر به هم زه تاته غوښه درکوم، داسې لین دین په شریعت کې صحیح دی او که نه؟ د دې سوال جواب خالد دا ورکوي چه داسې لین دین درست نه دی، قرض ورکول او قرض والا نه فائده حاصلول سود دی، او عمرو دا جواب ورکوي چه دا قرض نه دی، دا د غوښې قیمت دی، که هر قسم قرض وي نو په وعده باندې د واپس اخستلو یا بغیر د وعدې نه اختیار په زید سره وو او په دې کې د زید سره د واپس اخستلو اختیار نشته دی، دا شرعاً صحیح ده. مولانا صاحب د چا جواب صحیح او د چا غلط دی؟

تتمه سوال: بکر (قصاب) ټول شرطونه د اول سوال موافق کړی لیکن فرق ئې صرف په کې دومره وکړو چه بغیر د وړاندې قیمت اخستلو نه به غوښه نه درکوم.

جواب : بعد ضم التتمة المذکورة : جواب دا دی چه دا معامله درست نه ده که دا قرض وي نو بیا د خالد په دلیل سره صحیح نه ده او که دا قیمت وي لکه څنګه چه عمرو وائي نو په دې کې د عقد سلم شرائط [illegible] د نه دي او بل کوم عقد صحیح نه دی، نو ځکه صحیح نه ده. ۸ شوال ۱۳۴۲هـ (تتمه خامسة صـ ۳۱۲).

نسخ وعده در تراجع نرخ وکم کردن قیمت به تراضی

سوال :(۷)ما د یو ګاړي مالګې لپاره د حکومت په خزانه کې پنځه سوه درې پنځوس روپئ جمع کړې وې او د مالګې رسید مې متعلقه محکمې ته لیږلی وو او مال لا د هلته نه راروان شوی نه وو چه حکومت د مال قیمت کم کړو یعنې په یو ګاړي کې نې سل (۱۰۰) روپئ کمې کړې، او د پنځه سوه درې پنځوس په ځای ئې په څلور سوه درې پنځوس روپئ کړو، نو ځکه په ټولو کانونو کې د مالګې قیمت کم شو، نو ما حکومت ته عریضه ولیږله چه د نرخ ارزانیدو د وجې نه زمونږ سل روپئ تاوان وشو او حکومت د اطلاع ورکولو نه بغیر اول ورکړی شوی محصول کم کړو او زمونږ مال روان شوی نه دی، نو ځکه مونږ ته سل روپئ واپس ملاویدل پکار دي، په دې باندې جواب راغی چه څه وخت وروستو په سل روپئ راکړی شي نو اوس سوال دا دی چه ماله دا سل روپئ اخستل شرعاً صحیح دي او که نه؟ او حکومت به زمونږ په شان نورو تاجرانو ته هم روپئ واپس ورکوي؟

جواب :اول خو صرف روپو سره درخواست لیږلو سره بیعه نه کیږي ځکه اخستونکی او خرڅونکي دواړو ته د عقد یا د وعده کړی شوي نرخ نه د انکار اجازت شته او که د دې نه قطع نظر وکړی شي او په کومې طریقې سره بیع وشي نو بیا هم د قیمت کمول په خوښه او رضا سره جائز دي او په ټپوس شوي صورت کې تراضي ثابته ده لهذا په دواړو تقدیرونو (اندازو) باندې د روپئ واپس کول جائز دي. ۱۵ جمادی الاول ۱۳۲۱هـ، (امداد ثالث صـ ٦).

د خرڅولو نه وروستو لږ څیزونه زیات ورکول

سوال :(۸)د سودا اخستلو نه بعد چه خرڅوونکی ماشومانو یا لویو ته څه ورکوي کوم ته چه چونګی وائي هغه مطلقاً جائز ده او که د اجبار نه بغیر جائزه ده؟

جواب :دې ته زیادة في المبیع وائي، اودفقهاودتصریح مطابق مباحه ده مګر په رضا باندې. فقط والله اعلم.

په خرڅوونکي باندې د بارولو په شرط یو څیز خرڅول او اخستل

سوال :(۹)دلته دستور او عرف دا دی چه کله د دکاندار نه د یوې روپئ یا د دې نه د زیاتې غله واخستل شي نو هغه ئې د اخستونکي کور ته رسوي، یا د هغې مزدوري ورکوي، دا بیع صحیح ده او که نه؟

جواب :د اصل قاعدې د مخه د خرڅوونکي رسول درست نه دي مګر کوم ځای کې چه عام عادت شی نو هلته د تعامل سبب د جواز ګنجائش دی، او منظوري ورکول په یو تاویل سره جائز دي او هغه تاویل خط ثمن دی. ۳ ذی الحجه ۱۳۳۲هـ

د خرڅوونکي کارکنانو له رشوت ورکول چه مال ښه ورکړي

سوال :(۱۰)کومه مالګه چه سرکاري طور سره راځي هغه میده وي او د غټې مالګې قدر زیات دی، بلکه که داسې وویل شي چه که غټه مالګه وي نو د میده څوک تپوس هم نه کوي او کله کله اتفاقاً غټه مالګه هم راځي، زه دا کوشش کوم چه په څه طریقې سره غټه مالګه راشي ترڅو مال زر ووځي، ما یو دوه کسانو ته چه دکان سره نزدې اوسیږي د دې ذکر هم وکړو نو هغوئ راته دا طریقه وښوده چه کوم کسان چه د مالګې ډکولو والا دي د هغوئ سره دې خبره وکړی شي او په هر ګاړي کې دې هغوئ له څه ورکوي او دا ورته وویل شي چه مونږ ته په ګاړي کې غټه مالګه اچوي نو هغوئ به همداسې کوي ځکه چه نور تاجران همداسې کوي، نو اوس زه دا تپوس کوم چه داسې کول په رشوت کې داخل دي او که نه؟

جواب : (اوله مقدمه): کله چه په عقد کې اطلاق وي چه که حکومت غټه مالګه راکوي او که میده، د اخستونکي خاص حق د مالګې سره متعلق نه وي، او په تقیید سره چه غټه دې واخستل شي به خاص د غټې سره متعلق شي.(دویمه مقدمه): چاته د هغه حق نه ورکول ظلم دي.(دریمه مقدمه): د ظلم لرې کولو دپاره رشوت ورکول جائز دي.د دریمې مقدمې نه ثابته شوه چه په اطلاق کې رشوت ورکول حرام دي او په تقیید کې جائز. ۲۰ جمادی الاولی ۱۳۲۱ هـ (امداد ثالث صـ۷).

د خرڅولو نه بعد د خرڅوونکي نه قیمت واپس اخستل جائز

نه دي مګر د کافر حربي نه د هغه په رضا جائز دي

سوال :(۱۱)کله چه د مالګې قیمت کم شو نو هلته زما یو ګاړی مالګه وه، د نرخ ارزانیدو د وجې نه زما اتیا روپئ تاوان وشو، او حکومت د مالګې ارزانیدو اطلاع د وراندې نه نه وه ورکړې، نو اوس د حکومت زما د تاوان روپئ اخستل جائز دي او که نه؟ بعضې خلکو مقدمه هم کړې ده، زه تاسو نه د تپوس نه علاوه داسې ونه کړم؟

جواب : فی الهدایة نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس وذلك لایعتبر فی البیع حتی لایثبت به الخیار فی الکفایة یعنی اذا تغیر سعر المشتری قبل القبض لایثبت الخیار، کله چه د قبض نه وړاندې د اخستونکي څه حق نشته نو د قبض نه وروستو کله دا حق لري، البته که خرڅوونکی د مسلمان نه علاوه کافر یا ذمي وي او د خپل قانون موافق په رضا باندې څه ورکړي اګر که په هر عنوان وي نو د داسې مالونو د اباحت په بناء باندې درخواست کول اواخستل جائز دي. ۲۵ جمادی الاول ۱۳۲۱هـ امداد ث۴الث صـ۷.

د هغه ثبمې حل چه حکم نې د ملک په بدلیدو بد لیږي

سوال :(۱۲) تبدل عین به تبدل ملک په دې کې څه لږه اشتباه ده، که د دې معنی همدا وي کومه چه په فتاوی او اشرفیه کې د حضرت بریره رضي الله عنه د قصې په حوالې سره نقل ده چه د اول سره په هغه حلاله طریقه دا څیز راشي چه د بل لپاره حلال نه وي مګر د هغه لپاره جائز دي، نو اکثره فقهي مسائل چه په دې باندې متفرع دي لغو شي خصوصاً بیوع فاسده. اول خرڅوونکي ته د فساد د وجې نه د بیع اقاله کول ضروري دي او دویم له نه، مثلاً په خامه ونه واخستل شو او د ملک متبایعین د اشتراک باعث یا صفقه في صفقه یا شرط في بیع باعث په مبیع کې فساد راغلو نو اقاله ضروري ده، او د بې مشتري له د پخیدو په بناء باندې د هغې استعمال ناجائز، مګر په بازار کې خرڅیږي او خلک نې اخلي او خوري نې، د هغوئ لپاره د ملک د تبدل په وجه د حلت فتوا ده، نن صبا چه کله بیوع فاسده عموماً شائع او خواره دي نو یو څیز به هم د استعمال قابل پاتې نه شي؟

جواب : شاید په تعبیر کې څه کوتاهي کړې شوې ده، عجیبه نه ده زما مطلب دا دی چه خلکو چه مطلقاً څه ګنډل دي چه هر څنګه حلال څیز که وي که هغه بل چاته ورسیږي نو حلالیږي، دا بالکل غلطه ده ځکه چه مخلوط اموال په کوم کې چه اکثره حصه مغصوب یا ربا یا رشوت وي، د فقهاو په تصریح د نورو لپاره همداسې حرام دي، لکه د اول لپاره، حال دا چه تبدل ملک دلته هم شته دی، نو ځکه د دې قاعدې تفسیر کول مقصود دي، د کوم نه چه غرض د عموم ابطال او د حلالوالي د حکم حلت دی، د دې تفسیر خلاصه دا ده چه کوم څیز د اول لپاره په اصل حلال وي، د وصف د وجې نه به د کوم عارض د وجې په دې کې کراهت پیدا شي، هغه به د بل لپاره حلال وي، او چونکه بل ځای کې داسې عارض نشته دی، نو ځکه هغه عبث هم عارضي نه دی، او په

سکوت وکړو، تر یوولس کالو پورې کوم ولې د بیع دپاره نه اقرار وکړو او نه انکار نو دا سکوت به شرعاً د هغوئ اجازت وي او که نه؟ او که د زید د ځامنو اولیاو دا قیمت په خپل لاس زید پسې صدقه کړی وي نو آیا دا په خپل لاس سره په کې تصرف کول شرعاً اجازت دی او که نه؟ که د دي سکوت یا تصرف د وجې نه بیع نافذه شي نو د زید ځامنو له به د دې بیع د منسوخي د کولو استحقاق وي او که نه؟ او که د یوولس کلونو د تیریدو نه بعد د زید زامنو د بیع اجازت ورکړي یا د هغې نه انکار وکړي نو د سکوت باوجود چه په تیره زمانه کې او د هغې تصرف چه ذکر ئې وړاندې وشو اقرار یا انکار معتبر وي، د زید د زامنو د بالغیدو باوجود به د هغوئ د اولیاو اقرار یا انکار معتبر نه وي، اخستونکی به د چا نه قیمت وصولوي؟ آیا د زید زامن د قیمت ادا کولو نه بغیر په ځمکه باندې قبضه کولی شي، او که نه د قیمت ادا کولو نه بعد به قبضه وکړی شي او شرعاً د بلوغ وخت پنځلس کاله دی او کوم اتلس کاله. مفتی په قول کوم یو دی، مهرباني وکړئ په تفصیل سره جواب راکړئ، د کتابونو د حوالې سره ځکه چه دواړه ډلې بالکل جاهلې دي، ټول مجوزه او غیر مجوزه احتمالات لیکلی شوي دي او د دواړو ډلو تسلي به په همدې کې وي، که ممکن وي نو زر جواب راکړئ. الله ﷻ دې تاسو ته د دې اجر درکړي.

جواب : د نابالغو د عقار چونکه اولیاو ته هم اختیار نشته دی، لهذا دا بیع به باطله وي، موقوف هغه عقد وي چه بالفعل ئې کوم مجیز وي او دلته دا شرط نشته دی، لهذا باطل به وي که د بلوغ نه وروستو بیع استینافاً وکړي نو صحیح ده کنه نو اجازت ورکولو سره به هم نه صحیح کیږي او کومې روپئ چه مشتري په بیع کې مصرف کړي دي، د هغې تاوان په هغه کس باندې دی د کوم لاس ته چه هغه روپئ رسیدلې دي، د دې وجې نه د نابالغو حق چه کوم اخستونکي له جائز نه دي، د دې تقریر نه انشاء الله د ټولو حصو او احتمالاتو جواب وشو. والله اعلم. ۱۸ ربیع الثانی ۱۳۲۷هـ تتمه اول صـ۱۴۹.

د مشترک جائیداد خرڅول یا ګانه کول

سوال :(۱۶) علماء کرام په دې باب کې څه فرمائي چه یوه مسلمانه کونډه د خپل خاوند خولې ترکه د نورو ورته و په موجودګئ کې خرڅولی یا ګانه کیښودلی شي؟ که همداسې کومه کونډه مذکوره جائیداد خرڅ یا ګانه کړي نو هغه به باطل ګڼل کیږي او که صحیح، بینوا توجروا؟

جواب : په دې کې چه څومره حصه شرعاً د نورو ورته ده او هغه وارثان په دې خرڅولو او ګانه

کولو راضي نه دي نو د نورو په حصه کې خرڅول او ګانه کول بالکل باطل دي، او څومره چه د دې کونډې شرعي حصه ده د هغې حکم دا دی چه ګانه خو باطله ده او خرڅ به صحیح شي نو خلاصه دا شوه چه ګانه کول خو بالکل ناجائز شو او د خپلې حصې خرڅ وشو د نورو د حصو نه کیږي البته که جائیداد تقسیم شوی وي نو د خپلې حصې ګانه کول به هم صحیح وو. فی الدرالمختار المختار بخلاف قن ضم الی مدبر ونحوه فانه یصح اوقن غیره وفیه وقبضة المرتهن محوذ أمیزاً لامشاعاً والله اعلم وعلمه اتم [۷ رمضان/۱۳۲۳هـ/ امداد ثالث/ صـ۱۵]

حربي کافر که په خپلوان باندې څه خرڅ کړي

سوال :(۱۷) فلواهدی ملك من اهل الحرب الی مسلم هدیة من احرارهم ملك الااذا کان قرابة ولودخل دارهم مسلم بامان ثم اشتری من احدهم ابنه اخرجه الی دارنا قهراملکه واکثر المشائخ علی انه لایملکهم فی دارهم وهوالصحیح وعن محمد ان یملکه حتی لایجبر علی الردعن ابویوسف یجبر وقال الکرخی ان کانوا یرون جواز البیع فالبیع جائز والافلا کما فی المحیط وفیه اشعار بان الکفافی دارهم احرار ولیس کذلك فانهم ارقاء فیها وان لم یکن ملك لاحد علیهم علی مافی عتاق المستصفی وغیره اه جامع الرموز نولکشوری صـ ۵۴۶ تنبیه فی النهر عن منیة المفتی اذاباع الحربی هناك ولده من مسلم عن الامام ان لایجوز ولایجبر علی الردوعن ابی یوسف انه یجبر اذا خاصم الحربی ولودخل دارنا بامان معه ولده فباع الولد لایجوز فی الروایات اه ای لان فی اجازة بیع الولد نقض امانه کما فی ط عن الولوالجیة اه، شامی مجتبائی، ج۳، صـ۳۴۳ ، وفی المحیط مسلم دخل دارالحرب بامان فجاء رجل من اهل الحرب بامه اوبامولده اوبعمة اوبخالة قد قهرا وبامولده اوبعمة اوبخالة قد قهرها یبیعا من المسلم المستامن لایشتریها منه لان الحربی ان ملکها بالقهر فقد صارت حرة فاذا باعها منه ینظر ان کان الحکم عند هم ان من قهر منهم صاحبه فقد صار ملکه جاز الشراء لانه باع المملوك وان لم یملکه لایجوز لانه باع الحراه بحرالرائق [ج۵ / صـ۳۴۳] د جامع الرموز او شامي د عبارت نه واضحه ده چه بیعه صحیح کیږي یا رد کول ئې واجب نه دي البته احراز بدار الاسلام بعضو شرط کړی دی، په دې باره کې ستاسو څه رایه ده، د بحر الرائق د عبارت نه معلومیږي چه جائزه نه ده ځکه چه که په قهر سره ئې مالک هم شو نو د ذي رحم محرم د وجې نه به آزاد شي ځکه بیع حر ده، لیکن دا عجیبه ده ځکه چه په فروعو باندې کفار حربي مخاطب نه دی، نو د ذي رحم محرم د مالک کیدو د وجې نه به هغه آزاد څنګه شي، او که مونږ فرض کړو چه آزاد شو نو بیا د مسلمان په قبض کیدو باندې ملک کیدل پکار دي، غایة ما في الباب بیع صحیح نه شوه، غرض دا چه پوره تشفي او تسکین نه حاصلیږي؟

جواب : د غور کولو سره دا معلومیږي چه په روایتونو کې تعارض نشته دی، البته اجمال او په یو کې د یو قید او په بل کې د بل قید اهمال دی، او د مجموعې په اعتبار سره مقصود متحد دي په جامع الرموز کې ئې چه کومه استثناء کړې ده، الا اذا کان قرابة له، په دې کیدله، ضمیر ملک طرف ته معلومیږي او دا استثناء په دې باندې مبنی ده چه قرابت محرمیة د عتق موجب دی لیکن په دې کې به قید دا وي چه کله د اهل حرب دا مذهب وي چه کوم کس د خپلې ذي قربت مالک نه وي، لکه څنګه چه د کرخې په قول کې او د بحر په آخري عبارت کې تصریح ده او دا شبهه چه استیلاء مسلم خو په دې باندې ومونډل شوه نو د دې وجې نه مدفوع دی چه دا استیلاء په دار الاسلام کې حاصله شوې ده، او د قهر په طور نه ده شوې، البته که په دار الحرب کې وي یا په دار الاسلام کې قهراً وي نو د ملک موجب کیدی شوه، او د شامي په عبارت کې ئې چه کوم لا یجوز ویلې دي په دې کې هم همدغه قید معلومیږي چه کله هغوئ اهل حرب دا بیع جائز نه ګڼي، او غالباً دغه قائلین به د خپلې زمانې د حربین خیال ثابت شوې وي، او د لا یجیر وجه دا ده چه دلته استیلاء د مسلمان په دار الحرب کې شوې دي، کوم چه د ملک موجب دی، او په بحر کې ئې چه کوم لا یشتریها او باع الحرة ویلې دي هغه هم د هغه مذکور قید سره مقید دي او په دې کې مطلق د ملک نفي نه ده، بلکه د قواعدو نه معلومیږي چه مسلم به د قبض د وجې نه مالک شي، لیکن چونکه د مستامن داسې فعل چه کوم دا خلک د دوئ دپاره ناجائز ګڼي او هغه داسې کار د حلال په دلالت کړی دی دا فعل عذر دی، ځکه لا یشتریها وائي او د فروعو نه مخاطب کیدل به زمونږ د طرف نه وي، نه دا چه پخپله د هغوئ معتقدات هم په هغوئ باندې حجت وي او دا چه احراز بدار الاسلام شرط دی، او که نه دی، ظاهراً د قواعدو له مخې اشتراط راجح معلومیږي لکه څنګه چه د غنائمو د احکامو نه معلومیږی، امید دی چه ټول اشکالات رفع شوي وي او که څه پاتې وي نو رجوع وکړئ. والله اعلم.د دې تحریر نه فتوئ مقصود نه ده ځکه چه هغه د نقل محتاج دی، بلکه د عبارتونو توجیه مقصود دي. فقط والله تعالی اعلم. ۱۳ذی الحجه ۱۳۲۳هـ (امداد جلد سوم صـ۱۶).

جائیداد د حفاظت په غرض سره د چا په نوم خرڅول

سوال :(۱۸) قرضدار د سود خور د وجې نه خپل جائیداد د خپلې ښځې په نوم ورخرڅ کړو، په دې کې وخت تیر شو نو د ښځې او خاوند د مرګ نه بعد چونکه د هغوئ زامن نه وو نو جائیداد د

لورګانو په نوم بغیر د هغوئ د وینا نه په حکومتي کاغذاتو کې ولیکل شو، او تر ډیره مودې د دغه جینکو د تره زامنو د دغه جائیداد حاصل وصولولو او هغوئ ته ئې ورکولو، او هغوئ په خپل کارونو کې مصرفول، اوس لس کاله بعد د تره زامن د دې خبرې خواهش کوي چه د دې جائیداد نه مونږ ته حصه ملاویدل پکار دي، مقصد دا دی چه دا بیع نامه کوم چه دغه کس د مصلحت د وجې د خپلې ښځې په نوم کړې وه او ډیره مودې پورې د هغې په نوم وه، خاوند د ښځې نه وړاندې وفات شوی وو، د هغې د لور ګانو په نوم جائیداد نقل شو او تر یوې مودې پورې ترې هغوئ فائده اخسته نو اوس به د تره زامنو ته څه ملاویږي او که نه؟ او دا ټوله معامله صحیح شوه او که نه؟

جواب :دا بیع هزل ده، د دې حکم دا دی چه که متعاقدین د دې په هزل کیدو متفق وي نو بیا خو به هغه مبیع د بائع ملکیت ګنهل کیږي او د هغه په وفات به د هغه په وراثانو تقسیمیږي او که متعاقدین متفق نه وي، مثلاً د چا په نوم چه خرڅ شوی دی د هغې د مرګ نه بعد د هغې وارثان د حقیقي بیعې مدعیان وي نو هغه به بیع نافذوي او په چا چه خرڅ شوی د هغې ملکیت به ګنهل کیږي او د هغې د مرګ نه بعد به د هغې په وارثانو تقسیمیږي، نو په ټپوس شوي صورت کې که د ښځې وارثان بالغین وي او دا ومني چه دا بیع فرضي وه نو بیا خو به د خاوند د وفات نه بعد د ښځې او لورګانو سره د دغه لورګانو د تره زامن هم د شرعي حصو په اندازه شریک وي او که د ښځې وارثان دا تسلیم نه کړي بلکه دې ته واقعي بیعه وائي نو د هغه تره زامنو ته به میراث نه ملاویږي بلکه صرف د ښځې په وارثانو به ټول جائیداد تقسیمیږي. فقط والله تعالی اعلم وعلمه اتم. ۱۹ ذی الحجه ۱۳۲۳هـ (امداد ثالث صـ۱۷).

د بعضې وارثانو په نوم فرضي هبه یا بیع

سوال :(۱۹) زید د صحت او د عقل د ثبات په وخت خپل مملوک او مقبوض جائیداد غیر منقوله زرعي او د اوسیدو د خپلو اولادونو چه څلور زامن او درې لورګاني دي نه صرف د هلکانو په نوم هبه کړو او رجسټر ئې کړو، د لورګانو په خفه کیدو باندې ئې په ژبه دا وویل چه زما مقصد د لورګانو د میراث نه محرومول نه دي، دا صرف د مصلحت د وجې داسې کړی شوی دی، هبه نامه د رجسټر کیدو نه بعد چه څومره وخت زید ژوندی وو نو هغه پخپله جائیداد باندې قابض وو او د څلور

واړو موهوب لهم ترمنځ جائیداد شریک وو، نه خو دوئ قابض وو او نه ئې تقسیم وکړو، اوس زید وفات شو او لورګانې ئې د میراث غوښتنه کوي، شرعاً ورته حصه ملاویدی شي او که نه؟

دویم سوال: په ټپوس شوي صورت کې که د هبه نامې په ځای د هلکانو پلار فرضي بیع نامه رجسټري کړي او باقي صورت همدغه شان دی، نو دا هبه یا بیع فرضي شرعاً معتبره ده او که نه؟

جواب : عن الاول فی الدرالمختار وهب اثنان دارالواحد صح ویقلبه لکبیرین لاعنده للشیوع فیما یحتمل القسمة اما مالایحتمله کالبیت فیصح اتفاقاً قیدنا بکبیرین لانه لووهب لکبیر وصغیر فی عیال الکبیر اولابنیه صغیر وکبیر لم یجز اتفاقاً فی ردالمحتار قوله لم یجز والحیلة ان یسلم الدار الی الکبیر ویهبها منهما، بزابزیه وافادانها للصغیرین تصح لعدم المرجح لسبق قبض احدهما وحیث اتحد ولیهما فلا شیوع فی قبضه. (ج۴/ صـ ۷۸۶)

د بره عبارت نه معلومه شوه چه په ټپوس شوي صورت کې که ټول موهوب لهم نابالغه وو نو بیا خو دا صحیح شوه او صرف د واهب (پلار) دا ویل چه دا د مصلحت د وجې نه کړی شوی دی، معتبر نه دي، او په دې صورت کې به په موهوب جائیداد کې میراث نه جاري کیږي، او ټول لوي یعنې بالغه وو یا بعضې بالغان او بعضې نابالغه وو نو دا هبه د هبې د شروطو د نه موجودیدو د وجې نه صحیح نه ده، او په دې صورت کې د زید لورګانې هم د میراث مستحقې دي.

جواب : ﴿الثانی﴾: فی الدرالمختار بیع التلجیة قبیل کتاب الکفالة ولو تبایعا فی العلانیة ان اعترفا بانه علی التلجیة فالبیع باطل لاتفاقهما انهما هزلا به والافلازم، د دې روایت نه ثابته شوه چه دا کس د چا په نوم چه بیع یا هبه ده اقرار کوي چه دا فرضي وه نو بیع او هبه کالعدم ده کنه نو نافذه وه. والله اعلم. ۱۷ صفر ۱۳۲۵هـ (امداد ثالث صـ۱۹۷).

په قباله کې د ښځې نوم لیکل

سوال :(۲۰) زید په خپلو روپو باندې کور واخستلو او په قباله کې ئې د خپلې ښځې نوم د څه مصلحت د وجې نه ولیکلو او ایجاب و قبول د زید او خرڅوونکي ترمنځ وشو او کاغذي رجسټري ئې هم وکړی شوه، د دې نه وروستو هنده وفات شوه او هندې مهر معاف کړی وو، په دې صورت کې کور د زید دی او که د هندې د وارثانو؟ (مولوي راغب الله از پاني پت؟.

جواب :د بیع رکن ایجاب وقبول دی د چا ترمنځ چه ایجاب و قبول وشو د هغوئ ترمنځ بیع واقع شوه نو کله چه ایجاب و قبول زید وکړو نو د هغه ملک یقیناً ثابت شو اوس به د ملک انتقال د صحیح او معتبر غور نه بغیر نه کیږي، صرف دا چه د مصلحت دوجې نه ئې لیکلی وو، سره به د

زید ملکیت نه زائل کیږي او همداسې د هندې ملکیت نه ثابتیږي ترڅو چه کوم صحیح عقد او معتبر عقد د ملک دپاره واقع نه شي، حال دا چه همیشه دپاره ئې مالکانه تصرف پخپله کولو او اوس هم خپل ځان ته مالک وائي نو دې کې د هندې وارثان د دعوې کولو حق نه لري او که دا هبه په صحیح ګواهانو یا اقرار سره ثابته کړي نو په هغه وخت کې به دعوه صحیح وي.

(وبیع التلجیه) وهوان یظهروا عقداً وهما لایریدانه یلجاء الیه بخوف عدو ولیس ببیع فی الحقیقة بل کالهزل. جلد۴ صـ ۲۴۴ نو کله چې بیلولو کې دعاقد په عقد کې صحیح نه وئ نو بغیر عاقد لپاره په درجه اولیٰ نه ثابتیږی والله اعلم فقط اللّٰهم اعف عنی وعن جمیع المسلمین (امدادثالث/صـ ۲۲)

په بیع مرابحه کې د ثمن د مثلیت شرط

سوال :(۲۱) دلته دا رواج دی چه ملک کپړې دوه طریقو سره اخلي یو دا چه قیمت کې ئې نغدې روپئ ورکوي، دویم دا چه روپئ هم ورکوي او سوټ هم د بازار د نرخ نه لږ په زیات قیمت ورکوي نو په کوم صورت کې چه صرف روپئ ورکوي مثلاً په څوارلس آنې ئې اخلي او که روپئ او سوټ دواړه ورکوي نو په څوارلس نیمې آنې ئې اخلي نو څه حکم دی؟ نو کوم کس چه دا دواړه ورکړي او کپړه ئې اخستلې ده که د دې د وجې نه کومه کپړه في تان مثلاً یوه آنه کټه ورکړي او وائي خلي نو هغه منافع به په څوارلس آنې اخلي او که په څوارلس نیمې آنې باندې، او اصل قیمت به کوم معتبر وي؟

جواب :دا بیع مرابحه ده، دا هله صحیح ده چه ټول قیمت نقد یا مثلي وي او بل مشتري همغه ورکوي، نو په کوم صورت کې چه په بعضو نغدو او څه د سوټ په بدله کې نان اخستل شوې دي او بل مشتري ټول نغدي ورکوي نو په کټه باندې ئې خرڅول درست نه دي. فقط والله تعالی اعلم وعلمه اتم واحکم. ۲۵ محرم الحرام ۱۳۲۴هـ (امداد ثالث صـ۱۸).

تعامل د کوم چه فقهاو اعتبار کړی دی د هغې تحقیق

سوال :(۲۲) دا خبره هم د تحقیق وړ ده چه فقهاء په اکثره مسائلو کې مثل استصناع وغیره لیکي چه تعامل لره اعتبار دی، د تعامل نه مراد څه دی؟ د کومې زمانې تعامل معتبر دی، بعضې بعض جز ئې داسې دی چه د صحابه و او تابعینو په زمانه کې موجود نه وو په هغې کې د تعامل اعتبار کیدی شي او که نه؟ لکه په مطبع کې د کتاب چاپ کولو کې د استصناع اعتبار کیدی شي او که نه

جواب : قال فی نورالانواروتعامل الناس ملحق بالاجماع وفیه ثم اجماع من بعدهم ای بعد الصحابة من اهل کل عصر! د دې نه معلومه شوه چه تعامل هم د اجماع په شان د کومې زمانې پورې خاصه نه ده، البته کوم چه د اجماع رکن دی هغه پدې کې هم موجودیدل ضروري دي، یعنې د دغه وخت علماء باید د دغه کار نه انکار نه کوي، همداسې فقهاو د ډیرو نوي جزئیاتو د جواز په تعامل سره احتجاج کړی دی. کمافی الهدایه فی البیع الفاسد ومن اشتری نعلاً علی ان یحذوه البائع الی قوله یجوز للتعامل فیه فصار کصبغ الثوب وللتعامل جوزنا الاستصناع وفیها فی المسلم ان استصنع الی قوله للاجماع الثابت بالتعامل اه ص ۳۵. نو په دې بناء باندې د کتاب چاپ کول به په استصناع کې داخل وي. والله تعالی اعلم وعلمه اتم واحکم. ۲۶ محرم الحرام ص ۱۳۲۴هـ (امداد ثالث ص ۱۹).

د مورث د قبضې نه وړاندې د جائیداد خرڅول

سوال :(۲۳) د[1] مسنون سلام نه وروسته عرض دا دی چه یو کس وفات شو، یو څو وارثان ئې پرېښودل، د ټولو وارثانو نه یو وارث د قبضې نه وړاندې څه ځمکه او باغ او کور وغیره چه خپله حصه کې ئې راتلل خرڅ کړي، اخستونکی او قابض وارثانو د څیز متعلق جدا جدا فتوی طلب کړې وه، اول دواړه فتوی ګانې د تصدیق لپاره درلیږل کیږي، او عرض دا دی چه جواب دې زر راکړی شي ترڅو تردد ختم شي، د دین علماء په دې باره کې څه فرمائي چه کوم څیز د چا په قبضه کې نه وي او هغه خرڅ کړي؟

جواب :حرامه ده، جائز نده، لکه څنګه چه د مشکوة په کتاب البیوع باب المنهی عنها من البیوع کې دی، وعن حکیم بن حزام رضی الله عنه قال نهانی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ابیع ما لیس عندی رواه الترمذی وعن ابن عباس رضی الله عنهما قال اما الذی نهی عنه النبی صلی الله علیه وسلم فهو الطعام ان یباع حتی ان یقبض قال ابن عباس رضی الله عنهما فلا احسب کل شئ الا مثله فقط (کتبه عبدالله مدرس احمدیه آره)

(د اخستونکي د فتوا نقل): علماء په دې باره کې څه فرمائي چه یو مورث څو وارثان پرېښودل او وفات شو، د ټولو وارثانو د جملې نه یو وارث په جائیداد قبضه نه وه کړې، او ټوله ترکه د نورو وارثانو په قبضه کې وه، چا چه قبضه نه وه کړې هغه خپله حصه په چا باندې خرڅه کړه، په دې صورت کې بیع جائز شوه او که نه؟

---

۱ - د دې مسئلې درې جوابونه دي: درې د محیسیانو سره لیکلی شوي دي، دریم جواب د حضرت مولانا صاحب مظلهم دی، او د ده څخه مخکې نقل کړی شوی دی، چه په دریم جواب کې د دې سره تعرض کړی شوی دی ۱۲.

مورث ته چه کومه ترکه پرېښوده هغه صرف د کرلو ځمکه، کور او ونې وغیره دي، (هو المصوب) د قبضې نه وړاندې د غیر منقول بیع صحیح ده، په دې شرط چه د هلاکیدو ویره ئې نه وي. کمافی الدرالمختار صفحه ۱۷۹ مطبوعه مصر جلد رابع، علی حاشیه ردالمحتار صح بیع عقار لا یخشی هلاکه قبل قبضه من بائعه وفی ردالمحتار قوله من بائعه متعلق بقبض لا ببیع ایضاً په درمختار همدغه صفحه کی دی، فلا یصح بیع منقول قبل قبضه عالمکیریه کی جلد ثالث صفحه ۱۰، کی دی. من حکم المبیع اذا کان منقولا ان لا یجوز بیعه قبل قبضه وایضاً فی الهدایة صفحه ۷۷ مطبوعه لکهنؤ یجوز بیع العقار قبل القبض عند ابی حنیفة رحمه الله وابی یوسف رحمه الله الخ، د بره مفتي د کتابونو نه ظاهر یږي چه د ځمکې، کور وغیره په شان څیزونو خرڅول کوم چه غیر منقول وي د قبضې نه وړاندې جائز دي، کله چه د هلاکیدو ویره نه وي، کتبه محمد عمر. د دې جواب سره کما حقه تشفی نده شوې، ځکه چه په دې کې دا عبارت دی (کله چه د هلاکیدو ویره نه وي) د دې مطلب معلوم نه شو چه کله د هلاکیدو ویره ده او کله نه ده؟ فقط. مکرر عرض دا چه د دې مسئلې د حل کولو دپاره د "بهشتي زیور"، "جنتي کالی" پنځمه حصه وکتل شوه په هغې کې د بیع باطل او فاسد متعلق دا مسئله ده. "مسئله": د ځمکې او کلي او کور نه علاوه چه خومره څیزونه دي د هغې د اخستلو نه بعد چه څو پورې پرې قبضه ونه کړي تر هغه وخته ئې خرڅول صحیح نه دي، پدې سره د وراثت څیز که هغه منقول وي او که غیر منقول که قبضه شوی نه وي د هغې خرڅول ناجائز معلومیږي، امید دی چه په جواب کې فقي کتابونو حواله او حدیث ذکر کړئ.

جواب :په ټپوس شوي صورت کې مبیع عقار دی، کوم چه په میراث کې خرڅوونکي ته رسیدلی دی، او کوم چه د علماو اختلاف دی چه د قبض کولو نه وړاندې د څیز خرڅول جائز دي او که نه او امام محمد ورته مطلقاً ناجائز وائي او امام ابو حنیفه او ابو یوسف په منقول کې ناجائز وائي او په عقار کې جائز، په دې شرط چه د هلاکیدو ویره په کې نه وي، او ویره دا چه مثلاً هغه مبیع د کور بره حصه ده، او لاندې حصه خرڅه نه کړی شي نو که لاندې حصه وغورزیږي نو بره حصه به بالکل ضائع شي او داسې به ضائع شي چه مالک به ئې په جوړولو قادر نه شي، یا هغه کور یا ځمکه د سیند په غاړه ده او په هغې د اوبو راوختلو احتمال دی، یا کومه داسې موقع ده په کوم ځای کې چه په ریګ کې د دننه کیدو احتمال غالب دی. کمافی الدرالمختار وردالمختار الجلد الرابع فصل التصرف فی المبیع والثمن. نو دا ټول اختلاف د هغه څیز په بیع کې دی کوم چه په کوم عقد کې عوض

کرخول شوی وي، لکه څنګه چه د دې ضابطې نه معلومیږي کل عوض ملك بعقد پنفسخ بهلاکه قبل قبضه فالتصرف فیه غیرجائزومالافجائزعینی کذافی الدرالمختارالجلدالمذکور صـــ ۳۷. او پخپله چه دویمه فتاوی کې کوم روایات نقل دي په هغې کې هم تصریح ده چه مقصد ئې بیانول دي، د حکم بیع مامأکوله بالبیع قبل القبض؛او په تپوس شوي صورت کې دا مبیع د کوم عقد د وجې نه په ملکیت کې نه دي راغلي، بلکه میراث سره په ملک کې راغلي دي، په کوم کې چـــه د انفـــساخ احتمال نشته دی، نو داسې څیز د علماو د اختلاف محل نه دی، بلکه د موصوف ائمه و پـــه نـــزد بالاجماع مطلقاً په دې کې دا بیعه درسته ده که مبیع منقول وي او که غیر منقول، لهذا د امام محمد بـــلا خـــلاف دا بیـــع جـــائزه ده. اما الحدیث المنقول فی الفتوی الاولی فهو ایضاً محمول علی ماذکر کما یفسره ما اخرجه النسائی فی سننه الکبری (کما فی تخرج الزیعلی) عن حکیم بن حزام ﷺ قال قلت یارسول الله ان رجلا اتباعنی هذه البیوع وابیعها فما یحل لی منها کما فی هدایة غرر انفساخ القعد علی اعتبار الهلاك لانه اذهلك قبل القبض ینفسخ البیع وعاد الی قدیم ملك البائع فیکون المشتری بائعا ملك غیره الخ کذافی الکفایة والحدیث الذی فیه النهی عن بیع مالم یقبض معلول به عملا بدلائل الجواز کما فی الهدیة باب المرابحة والتولیة وظاهران هذه الغرر منتف فی المملوك بحکم الارث لعدم احتمال الانفساخ فیه کما ظاهر فلایشمله الحدیث ولاقول محمد رحمه الله فافهم وتامل،

د جواب خلاصه دا شوه چه که دا مبیع منقول څیزونه هم وي نو بیا هم به بیعه جائزه وي او که غیر منقول في معرض هلاک وي نو بیا به هم جائز وي نو دلته په درجه اول سره او بې شکه بیعه صـــحیح شوه البته که دا مبیع د داسې څیز په قبضه کې وي چه خرڅوونکی ئې ترې نه شي اخستلی او نه ئـــې اخستونکی ترې اخستلی شي نو د غیر مقدور التسلیم کیدو د وجې نه به بیعه جـــائزه نـــه وي. علی الاختلاف بین کونه فاسدا وباطلاً کمافی الدرالمختار وردالمحتار صـــ۱۷۳- ۱۷۴ من الجلدالرابع / ۱۳۲۴هـــ (امداد ثالث / صـــ ۱۹)

داسې کس باندې ځمکه خرڅول چه هغه په کې مندر جوړوي

سوال :(۲۴)علماء په دې مسئله کې څه فرمائي چه زید خپله ځمکه د حاجت د وجې نه په یو هندو باندې خرڅول غواړي او غالبه دا ده چه دا هندو به په دغه ځمکه باندې شواله وغیره جوړوي، پـــه دې صورت کې زید له د مذکورې ځمکې په هندو باندې خرڅول جائز دي او که نه؟

جواب :جائز دي. ولاباس ببیع العصیر ممن یعلم انه یتخذه خمراً ومن اجر بیتا لیتخذ فیه بیت نار او کنسیة او بیعة او بیاعۃ فیه الخمر بالسواد فلاباس به هدایة، ج ۲ صـــ ۴۵۶ والله اعلم ۴ شعبان / ۱۳۰۴هـــ / (امداد ج ۳/ صـــ ۲۶)

په کومه ځمکه باندې د کفارو د قبضې د وجې نه د ملک موجب کیدل او په دې باندې د ونـــو لګولو والا به د ونو مالک وي.

سوال :(۲۵) یوسړک حکومت جوړ کړو او قیمت ئې زمینداراتو ته ورنکـــړی شـــو او وجـــه دا وښودل شوه چه په دې کې د عوامو فائده ده نو د قاعدې د مخې قیمت نه شـــي ملاویـــدی، او د سړک غاړو ته د ونو لګولو عام خلکو ته په دې شرط اجازت ورکول کیږي چه د ونې لګولو والا به د ونې مالک وي او د ونې د وچیدو نه وروستو هغه دا ونه ورلی شي او لونده ونه به د حکومت وي، آیا د ونې لګولو والا د دې میوه دخپل ملکیت په طور خرڅولی شي او که نه؟ دا شرعاً جـــائز دي او که نه؟ بینوا توجروا؟

جواب :د حکومت لاس ته راتللو نه وروستو د اصلي مالک د لاس نه هغه ووتله، کله چه حکومت په دې کې د ونو اجازت ورکړو نو د دې میوه هم د هغه کس ده چا چه دا ونه ناله کـــړې وي، نـــو ځکه ورله د دې میوې خرڅول جائز دي مګر کله چه میوه ښکاره شوې وي او د کارولو وړ وي.

۱۱ صفرالمظفر ۱۳۲۷هـــ (تتمه اولی صـــ۱۴۹).

په نسخه کې د لیکلی شوې دوایانو د اندازې

نه کم ورکول یا د تیارو شوو دوایانو نه بعضې ساتل

سوال :(۲۶)د یو حکیم صاحب د نګرانۍ لاندې یو عطار بعضې مفرد او مرکبې دوایاني خرڅـــوي هغه داسې چه حکیم صاحب د مریض د حال مطابق نسخه لیکي او عطار ته ئې ورکوي نو مریض ته د دې معلومات هم نه وي چه زما لپاره کومې دوایاني تجویز شوي دي، نو عطار چه کومه دوائـــي ورکړه هغه ئې اخلي او خوشحالۍ سره قیمت ورکوي او ځي نو په دې صورت کې کـــه عطـــار د حکیم صاحب د ښودل شوې وزن نه کمه دوائي قصداً یا بغیر د قصد نه ورکړي نو ګناهګاریږي او که نه؟ او د نسخې د قیمت ښودلو په وخت عطار دا هم وائي چه ځومره دوائي چه تاتـــه درکـــول کیږي د هغې قیمت به دا وي، او د عطار دا معمول هم دی چه کله حکیم صـــاحب مـــریض تـــه معجون، حلوا یا خمیره ولیکي نو هغه ورته وائي چه حکیم ستا لپاره دا څیز تجـــویز کـــړی دی او قیمت ئې درې یا پنځه روپۍ دي، نو ته دومره روپۍ جمع کړه نو دا حلوا به تیاره کړی شي، کلـــه چه مریض قیمت ورکړي نو بیا عطار دوائي تیاروي او د دوائي تیارولو نه بعد څه معجون خپل ځان

له هم ساتي او د کومو معجونو قیمت چه ئې درې روپئ ښودلی دی د هغې قیمت دوه روپئ دی، مګر عطار دا وائي د میده کولو او تیارولو د محنت سره دومره روپئ واخستلې او په دې خبره مریض هم پوهیږي چه عطار په دې کې خپل ټول محنت لګولی دی، دا ټول صورتونه چه کوم عرض کړی شول په دې کې کوم صورتونه جائز دي او کوم ناجائز؟ او د حلوا قیمت وړاندې اخستل او وروستو جوړول څنګه دي؟

جواب :کم ورکول دوکه ده ځکه چه د مریض همدا خیال وي چه د نسخې مطابق دوایاني ورکړی شوې دي البته که دا دوائي چه د نسخې نه دوایاني کمې دي نو څه باک نشته او کوم قیمت چه ئې اخستلي او دوائي جوړه کړي د هغې حساب پوره ښودل واجب دي، او هغه ټوله جوړه کړی شي، دوا د مریض ملکیت دی، د هغې نه پخپله ساتل حرام دي. (تتمه اولی ۱۵۸).

د څرڅوونکي او اخستونکي په موجودګئ کې د مبیع یو خل تلل کافي دي

سوال :(۲۷)موزون څیزونه کوم چه د څرڅوونکي او اخستونکي په موجود والي کې یو ځل وزن کړی شول نو اخستونکي له بغیر د وزن کولو نه خرڅول جائز دي او که نه؟

جواب : جائز دي. فی الخانیة لواشتری کیلیاً مکایلةً اوموزوناً موازنة فکال البائع بحضرة المشتری، قال الامام ابن الفضل یکفیه کیل البائع ویجوزله ان یتصرف فیه قبل ان یکلیه اه شامی، ج۴، ص ۲۵۵/ تتمه اولی صفحه ۱۶۰).

د بل چا په نوم جائیداد اخستل

سوال :(۲۸)پدې مسئله کې علماء کرام څه فرمائي مثلاً زید که د خپل ځوي عمرو په نوم د څه مصلحت د وجې نه د مال په عوض کې څه واخستل لکه څنګه چه زمونږ په زمانه کې رواج دی، او په عرف کې په همدې نوم مشهور دی، یا هغه معاش به د زید ملکیت وي او که د عمرو او د زید به دې کې د هبې او بیع اختیار لري او که نه؟ بینوا توجروا؟

جواب :د بیع رکن ایجاب او قبول دی، د چا ترمنځ چه ایجاب او قبول وشو د هغه ملکیت شو نو زید اګرچه د مصلحت په بناء د خپل ځوي په نوم څه واخستل نو دا به د زید ملکیت وي، د دې مثال بیع تجلیه ده چه هغه کس د کومې وجې نه بیعه ظاهره کړي او بیع مقصود نه وي نو هغه بیع د ملک دپاره مفیده نه ده، کله چه د ایجاب و قبول باوجود د قصد د نه موجودوالي د وجې نه د ملک حکم

نه کیږي نو د چا سره چه ایجاب او قبول هم نه وي شوی، او نه د هغه په لاس د خرڅوونکي قصد شته دی، چه ئې پرې خرڅ کړي او نه د اخستونکي د اخستلو قصد دی، نو د هغه ملک څنګه کیداي شي. فی الدرالمختار وبیع التجلیة وهوان یظهر اعقداوهما لایریدانه لخوف عدووهولیس ببیع فی الحقیقة بل کالهزل اه،نو د اخستونکي ملکیت به وي او د هغه مالکانه تصرفات به جائز وي ترڅو چه کوم صحیح نسیب د انتقال د ملک موجب وي په کوم سره چه ملکیت د عمرو شي موجود نه شي، او په بعضې شیانو کې د عرف د وجې نه صرف په اخستلو سره هغه د اخستونکي ملکیت کیږي لکه د وړوکي ماشوم لپاره کپړې جوړې کړی شي او صرف په اخستلو سره د هغه ملکیت کیږي. فی الدرالمختار عن الخلاصة وفیها اتخذلولده اولتلمیذه ثیاباً ثم ارادد فعها لغیره لیس له ذلك مالم یبین وقت الاتخاذانها عاریة انتهی،نه د دې وجې نه چه اشتراء له د ملکیت موجب دی بلکه د دې وجې نه چه قرائن په دې دلالت کوي هبه باندې او هبه تصغیر کې د پلار ایجاب اګر که دلالت وي کافي دی، همدا وجه ده که د اعارې تصریح وکړي نو د ماشوم نه ملکیت کیږي لکه څنګه چه تیر شو او همدا وجه ده چه که د لوئې لپاره کپړې جوړې کړی شي نو د تسلیمولو نه وړاندې به د هغه ملکیت نه وي. فی ردالمحتار تحت قوله لولده ای الصیغر واما الکبیر فلابد من التسلیم کمافی الجماع الفتاوی انتهی،او د ځمکې وغیره په اخستلو کې چه کله قرائن په عدم هبه باندې دلالت کوي نو هبه هم صحیح نه شوه نو نه بیعاً او نه هبهً یو شان هم د ځوي ملکیت نه دی، که هغه واړه وي او که لوئي. واللہ اعلم. وانما اطلنا الکلام فی هذا المقام لانه من مطارح الاعلام فکم من اقدام فیه زلت وکم من افهام فیه ضلت واللہ ولی العصمة (امدادثالث/ص ۱۰۲) س

د بل کس په نوم جائیداد اخستل

سوال :(۲۹) قولکم رحمکم اللہ، په دې باره کې چه زید د خپل کټلي مال نه یوځاي د خپل نابالغ ځوي په نوم ۳/ ۴ حصه واخسته، او همداسې ۴ حصه ئې د بل ځوي لپاره د عدم بلوغت په وخت اخستلې ده، دا دواړه زامن د اولې ښځې نه دي، او څه مودې پورې ئې ولایهً د خپل انتظام لاندې وساتله، څو کاله وړاندې پخپله حصې واخستلې هغه مذکور د عمرو ئې بکر ته ورکړه اوس عند الشرع دا مملوک حصې د عمرو او بکر دی او که د زید ترکه ده؟

جواب : د بل په نوم چه ئې اخستلې وي نو پخپله ئې مالک وو، مګر کله چه ئې عمرو او بکر ته ورکړي نو هغوئ ئې مالکان شول، د زید په ترکه کې داخل نه دي، البته دا دنیا که د شرع د شروطو موافق نه وي نو د ملک موجب به نه وي او په دې صورت کې به د زید په ترکه کې داخل وي. ۳۰ ربیع الثانی ۱۳۲۹هـ، (تتمه اولی صـ ۱۹۲).

د بل چا په نوم جائیداد اخستل

سوال :(۳۰) یو کس د جائیداد څه حصه د خپل ځوي په نوم واخستله او انتقال ئې کړه نو هغه حصه به په ټولو ورثه و تقسیمیږي او که د چا په نوم چه اخستل شوې ده د هغه لپاره به هبه ګڼل کیږي، او که نه دا مهمل فعل دی، نن صبا دا معاملې په کثرت سره رواج دی، د دې طرف ته پوره توجه ضروري ده؟

جواب : د چا په نوم جائیداد اخستلو په باره کې ما څو ځل غور وکړو او غالباً یو دوه ځل مې پرې لیکل هم کړي دي، هبه خو دا یو قسم ته هم نه شي کیدی ځکه چه هبه خو کیږي د ملک نه وروستو او دلته وړاندې نه ملک نشته، په دې اشتراء کې په خپله مالک شوی دی او د اخستلو نه وروستو هیڅ عقد نشته دی، البته که د اشتراء نه بعد کوم تصرف د تملیک لپاره ومونډل شي نو بې شکه ملک به د هغه وي، "واذ لیس فلیس" نو ځکه دا فعل مهمل دی، که د چا دا شک وي چه دا اشتراء فضولي ده نو د مشتري له د اجازت نه بعد د دې ملک کیدل پکار دي، جواب دا دی چه بیع للغیر کې خو د اجازت غیر نه په دې غیر باندې نافذیږي، مګر شراء للغیر کې پخپله مشتري باندې نافذیږي. لذا فی الدر المختار. نو د دې غیر د تملیک دپاره به د عقد جدید حاجت وي. فقط. تاسو هم غور وکړئ. ۱۵ شوال ۱۳۳۱هـ، (حوادث اول وثاني صـ ۱۲۱).

د چا په نوم جائیداد اخستلو سره د هغه نه ملکیت کیږي

سوال :(۳۱)زید مرحوم د خپل وفات نه وړاندې د خپلې ښځې هنده په نوم باندې دهلي کې یو کور واخستلو، په وثیقه کې صرف د ښځې نوم ذکر شوی دی، اوس دغه ښځې مذکوره کور خرڅ کړو، اوس چه د قیمت نه څه باقي وو هغه د زید مرحوم مشر ورور عمرو او بکر د زید زوم او خالد او بشیر د زید علاتي ورونه د هندې نه جبراً واخستلو او د زید سره ئې د امانت په طور

کیښودل، او د زید ښځه هنده د کور مالکه د هغې دویمه نکاح د قریر سره شوې وه، ویلي دي چه د فتوا اخستلو نه بعد چه کوم وارث ته څومره څومره حصه رسیږي هغه به ئې د خپل طرف نه ورکړي، ځکه چه روبئ صرف د زید مرحوم وې ستا نه وې، هغه د هغه په ورثه و تقسیمول ضروري دي، هغه ترکه ده، دا هم باید په نظر کې ونیول شي چه د زید مرحوم درې لورګانې اوس هم موجودې وې، یوه واده شوې او د اولاد خاونده ده، او دوه نابالغې دي، اوس سوال دا دی چه د شریعت د مخې څه کیدل پکار دي؟ بینوا توجروا؟

جواب :د چا په نوم د جائیداد اخستلو حقیقت دا دی چه د هغې هبه کول مقصود وي او د هبې لپاره شرط دا دی چه هغه موهوب د هبې په وخت د واهب ملکیت وي او ظاهره دا وه چه ملکیت به د اخستلو نه بعد ثابتیږي، نو د دې نه بعد کوم عقد دال علی التملیک کیدل پکار دي او د دې نه بغیر به هغه مشتري له مالک نه وي بلکه هغه به د مخکې په شان مشتري وي، نو په دې بناء باندې دا جائیداد به د زید وي او په ترکه کې به داخل وي، او د نورې ترکې په شان به ۲۴ حصې کیږي نو هندې ته به ۳ او دواړو لورګانو ته به ۸،۸ او عمرو ته به ۵ ملاویږي او خالد او بشیر محروم دي،اودادمیراث تقسیم به حقوق متقدمه علی الارث دمهردادا په شان او د نورې قرضې په شان به وي. ۲۱ رجب ۱۳۲۷ هـ (تتمه اولی۱۹۸).

نرخ مقرروول او بغیر د ایجاب او قبول نه په مبیع باندې قبضه کول کافي دي

سوال :(۳۲)که په بیع کې ایجاب وقبول ونه شي بلکه اخستونکي نرخ مقرر کړو او د خرڅوونکي نه ئې مبیع واخستلو او پخپله قبضه کې ئې کړو نو د قیمت ادا کولو نه وړاندې اخستونکي ته د مبیع واپس کولو اختیار دی او بیع ناتمام به ګڼل کیږي او که نه؟

جواب : بیعه پوره شوه او د بیرته ورکولو اختیار نه لري. في الدر المختار ولو التعاطی من احد الجانبین علي الاصح فتصح به یفتی فیض الخ ومثل له في رد المختار بعین ما سئل عنه، جـ۴ صـ۱۶ فقط. ۱۱ شعبان ۱۳۲۹هـ (تتمه اولی ۱۹۰).

داغزی لرونکې ګل مسلم اخستل

سوال :(۳۳) د ... مسلم اخستل چه معلومه نه ده په دې کې څومره ..... دي په دې حالت کې د دې اخستل مباح دي او که نه؟

جواب : که د هغې خاص عدد یا شرط وګنل شي نو د هغې مسلم بیعه درسته ده اګر که کم شي.

د اخستلو او خرڅولو وعده په حکم کې د بیع وشراء په شان نه ده

سوال :(۳٤) عمرو زید ت۵۹ وویل چه ته ماله د سل روپو مال جفت یا پوش راوغواړه، زه به تاله د سلو منافع درکړم او د یوې میاشتې په قرض به ئې واخلم، د څومره مودې لپاره چې ئې ته راکوې د هغومره مودې په حساب به ګټه درکړم، یعنې په سلو روپو باندې به په یوه میاشت کې پنځه روپۍ درکوم، کله چه مال راشي نو د قرض او ګټې وخت به معین کړی شي د دې په جواب کې زید وویل چه زه به ئې راوغواړم مګر د اطمنان لپاره به د سلو په ځای د دوه سوه رقعه لیکم ترڅو وعده خلافي ونه کړې او عمرو دا خبره ومنله؟

جواب : په دې کې دوه ځایونه د جواب قابل دي، یو دا چه د زید او عمرو ترمنځ چه کومې خبرې وشوې هغه صرف وعده ده د چا په ذمه باندې د عقد حکم لازم نه دی، که د زید د راغوښتلو نه وروستو هم عمرو انکار وکړي نو د زید د مجبور کولو حق نه لري، نو که په عرف او عادت کې عمرو مجبور ګنل کیږي نو دا معامله حرامه ده، کنه نو حلاله، همداسې عمرو او زید دواړه دا اختیار لري چه د بیع په وعدې باندې د قائم پاتې کیدو په صورت کې د منافع په اندازه کې بدل والی راولي، دا څوک نه شي ویلی چه په سلو باندې پنځه روپۍ ګټه د میاشتې مقرره کړی شوې وه، نور زیات لیکل نو دا بیع هزل في مقدار الثمن دي، که د عمرو د وعده خلافئ په صورت کې هم زیاته اندازه د واقعي قیمت نه وصول نه کړي نو جائزه ده کنه نو حرامه، نو په زید به واجب وي ځه وارثانوته اطلاع ورکړي ترڅودزید نه وروستو عمرو پریشانه نه کړي. ۲۰ محرم ۱۳۳۰هـ، (تتمه اولی صـ۱٦۱).

د اخستلو او خرڅولو وعده د بیع وشراء په حکم کې نه ده

سوال :(۳۵) عمرو زید ته د جفت یا پوشي اخستلو دپاره سل روپۍ ورکړې او هیڅ اجرت د خریداری دپاره مقرر نه کړی شو او متعاقدینو ترمنځ د اجرت د نسبت ذکر هم رانغلو، او د مال اخستلو نه وړاندې او د ورکولو قیمت په باره کې دا خبره شوې وه چه دا مال به په پاو باندې شپږ روپۍ سیکړه کې د منافع په طور د یوې میاشتې لپاره ورکوي، مال زید واخستلو او کور ته راغلو او عمرو ئې راوغوښتلو او مال ئې ورته وشمارلو، او دواړو دا وګنله چه مال د سل روپو دی، د دې نه

بعد عمرو د زید نه تپوس وکړو چه ته دا مال د څومره مودې لپاره په ذکر شوې ګټې باندې اخلې، زید وویل د یوې میاشتې لپاره، عمرو دا ومنله، د وخت تیریدو نه وروستو عمرو د زید نه د اصل روپو د ګټې سره مطالبه وکړه نو زید صرف پاو باندې شپږ روپۍ ګټه ورکړه، او د اصل روپو ورکولو نه ئې معذرت وکړو چه ما سره اوس نشته دی، بلکه څه مال موجود دی، بعضې په نغدو دی او بعضې په قرضو دی، نوعمرو وویل چه تا سره چه اصل قیمت نشته نو د دې په بدله کې دومره مال د آئنده لپاره ماله راکړه او بیا ئې زمونږ نه واخله، زید د خپل ځان سره ټول د سلو روپو مال وښودلو او عمرو له ئې ورکړو، او یو ځای ئې کړو، او بیا ئې په پورتنۍ ګټه باندې د عمرو نه واخستلو او موده کله یوه میاشت د دواړو په رضا سره مقرریږي او کله زیاته؟

جواب : دلته دوه بیعې علی سبیل التعاقب دي، یو دا چه زید د عمرو نه مال واخستلو، د هغې حکم دا دی چه که زید عمرو ته او عمرو زید ته د وعدې په بنا اخستلو او خرڅولو باندې مجبور نه کړي نو جائزه ده او که مجبور ئې کړي نو ناجائزه ده، دویمه بیعه هغه چه د سل روپو باقي په بدله کې زیدعمرو ته ورکړې.د هغه حکم دا دی چه که په هغې کې دا شرط شو چه بیا به ئې دزید نه عمرو اخلي نو حرامه ده او که دا شرط نه شوه نو که بیا ئې واخلي او په آزادئ سره ئې په نورې رایه واخلي نو جائزه ده. (تتمه اولی صـ۱٦٤).

د تجارت مال لپاره مزدور نیول او بیا په مزدور خرڅول

سوال :(۳٦) زید عمرو ته وویل زه تاته روپۍ درکوم او ستا د مال راوړلو او بارولو مزدوري او کرایه درکوم، ته زما مزدور شه او مال راوړه ترڅو ته بیا په هغه مال کې نقص راونه باسې؟

جواب : پدې وینا سره د عمرو د مال ناقص ښودلو په وخت د دواړو ترمنځ بیع مرابحه نه ده زائله شوې، عمرو د پردي اخستونکي په شان ټول حقوق لري، البته زید دا اختیار لري چه څه وخت عمرو د اجیر وکیل په حیثیت سره مال راوړی دی که د ناقص مال راوړلو نه ئې منع کړی وو نو د عمرو نه دې د ناقص کیدو په صورت کې د مخالفت کولو روپۍ واخلي مګر کله چې ئې مال قبول کړو نو زید سره خو هیڅ حق پاتې نه شو مګر عمرو سره دا حق شته دی. (تتمه اولی صـ۱٦۲).

وکیل بالشراء د موکل د مال سره خپل خان له هم څه مال واخستلو اوس هغه له د موکل نه د مرابحې په طور اخستل جائز نه دي

سوال :(۳۷) زید عمرو له روپئ ورکړې او عمرو خپل کور ته مال راوړو او کوز ئې کړو او په دې کې ئې خپل مال او د زید د روپو مال هم شامل دی، بیا ئې هغه تقسیم کړو، د هغې نه وروستو ئې د زید مال زید له ورکړو او ورته یې وشمارلو، زید د قبضې کولو نه وروستو عمرو ته وویل چه که ته د خپل وعدې موافق اخستل کوې نو د څومره مودې لپاره ئې په قرضو اخلې، عمرو وویل چه د یوې میاشتې لپاره او د هرې میاشتې پنځه روپئ منافع ورکوم، غرض دا چه د میاشتې آخر پورې بـــه ټولې روپئ درکړم او حساب به ختم کړم او اصل به درکړم؟

جواب : (د هغه دا وینا زید عمرو ته تقسیم کړو) که د زید په اجازې سره په کې روپئ شامل شوې وي نو دا بیعه خو د زید په ذمه باندې لازمه شوه مګر بیا چه د زید او عمرو ترمنځ کومه بیع مرابحه شوې ده هغه جائزه نه ده، او که مستقل بغیر د قید نه مرابحه وي نو جائزه ده، البته که د زیـــد د روپو مال ئې بالکل جدا اخستلی وي او جدا ئې وساتلو نو بیا مرابحه جائزه ده.

(د هغه دا وینا تقسیم نه بعد تر اصل به درکړم) که د زید په روپو اخستل شوی مال بالکل جدا وي نو بیا به دا بیعه درسته وي. ۲۰ محرم الحرام ۱۳۳۰هـــ (تتمه اولی صـــ۱۶۲).

وکیل بالشراء د خپل موکل نه مال واخستلو او د قیمت په قسطونو ادا کولو وعده ئې پوره نه کړه

سوال :(۳۸) عمرو د خپل وعدې موافق د یوې میاشتې نه بعد زید له روپئ نه ورکوي او روپئ ئې جمع کړې دي او اوس په دې روپو باندې پخپله مال راوړي او خرڅوي ئې، ګټه تري اخلي کله په یوه نیمه میاشت کې او کله په دوه میاشتو کې، غرض دا چه د وعدې خلاف په زیاته موده کې اصل روپئ د ګټې سره ورکوي، مګر څومره موده چه د وعدې نه زیاته وي، نه د هغې ګټه غوښتل کیږي او نه اخستل او ورکول کیږي؟

جواب : کله چه زیاتې نه اخستل کیږي نو په زید باندې هیڅ ګناه نشته، په عمرو به د وعده خلافئ ګناه وي. ۲۰ محرم الحرام ۱۳۳۰هـــ (تتمه اولی صـــ۱۶۲).

د مال راوړونکي مزدور په لاس په ګټه مال خرڅول او د قیمت وخت مقرروول

سوال :(۳۹) عمرو زید ته ۹۷ روپئ د مال راوړلو لپاره ورکړې او درې روپئ ئې مزدوري ورکړه، زید مال راوړو او خپل کور کې ئې ښکته کړو، د عمرو په کور یا دکان کې ئې ښکته نـــه کـــړو، عمرو د مال راغوښتلو نه وړاندې دا شرط ایښی وو چه کله ته مال راپوره کړې نو زما اختیار بـــه وي که وغواړم نو تاته به ئې درکړم او که وغواړم نو په خپل دکان یا کور کې به ئې کیږدم، او تاله به ئې درنکړم، عمرو د مال راوړلو نه وروستو زید ته وویل چه دا مال ته څنګه اخلې، زید وویل د پنځه میاشتو لپاره ئې اخلم او اتلس روپئ ګټه به درکړم، او اصل قیمت او ګټه چه څومره کیـــږي (یعنې ۹۷ اصل او ۱۸ ګټه ټولې ۱۱۵ روپئ) به د پنځه روپو او دولس آنو په حساب سره ادا کړم.

جواب : دا بیع مرابحه بتاجیل الثمن دی، او د مذکوره سوالونو په قیودو کې صحیح دی. ۲۰ محـــرم الحرام ۱۳۳۰ هـــ، (تتمه اولی صـــ۱۶۵).

نابالغه که د ولي د اجازت نه بغیر کوم څیز قرض واخلي نو د بلوغ نه وروستو به قیمت واجب وي او که نه؟

سوال :(۴۰) یو نابالغه د ولې د اجازت نه بغیر یو څیز واخستلو، او قیمت ئې ادا نه کړو، نو د بالغ کیدو نه وروستو بیا ادا کول ضروري دي او که نه؟

جواب : که د بیع نه وروستو ولي اجازت ورکړي نو بیا خو بیع صحیح شوه او قیمت واجب شو او د بلوغت نه وروستو به ئې هم ادا کوي او که اجازت ئې نه وي ورکړی او څیز هلاک شو نـــو ادا کول به ئې واجب نه وي. في الدر المختار اول کتاب الحجر الصبی المحجور مواخذ بافعاله الی قوله الا في مسائل وعد منه ما بیع منه بلا اذن وجهه ان التسلیط وجد من المالک، (تتمه اولی صـــ۱۲۷).

د وارث جائیداد خرڅول په هغې کې د موصي له حق وي

سوال :(۴۱) زید خرڅوونکی او عمر اخستونکی هغه جائیداد چه په کې وصیت کړی شوی وو او کوم چه موصي لهم قبول کړی وو د موصي لهم د حق ادا کولو نه بعد خرڅ کړی وو او ټول قیمت ئـــې پـــه خپل تصرف کې راوړو او موصي لهم ته ئې د هغوئ حق ورنکړو نو په دې صورت کې به د موصي لهم

مطالبه د عمرو مشتري نه وي چه جائيداد د هغه په قبضه کې دی او که د زيد خرڅوونکي نه فقط ؟

جواب : د بل چا ملکيت د هغه د اجازت نه بغير خرڅول بيع فضولي ده، د کوم چه د فسخ او اجازت مالک اختيار لري، نو که دې بيعې ته موصي لهم جائز ووائي نو د هغوئ حق به د قيمت متعلق وي د کوم به چه زيد د بالغ نه مطالبه کوي او که دا بيعه موصي لهم رد کړي نو بيا ورته اختيار دی که زيد بائع نه د جائيداد مطالبه کوي چه هغه غاصب دی او که د عمرو اخستونکی ئې نه کوي او بيا هغه د دې قيمت د زيد (خرڅوونکي) نه واخلي او که بعضې ئې جائز او بعضې ئې ناجائز وکني نو د هر يو لپاه به د بره تفصيل مطابق جدا جدا حکم وي. في الدر المختار والاصح انه اي العقار يضمن بالبيع والتسليم الخ. ٨ شعبان ١٣٣١ هـ (تتمه ثانيه صـ٦٣).

په مبيع کې چه څومره عيبونه وي د ټولو بيکاره کول واجب دي

سوال :(٤٢) په اس کې شرعاً کوم عيب نشته دی مګر عرفاً د هغې ډير عيبونه بيکودل کيږي، يو مسلمان اس خرڅوي نو که دغه عرفي عيب ظاهر وي نو ډير تاوان به وکړي او که دغه عيب ظاهر نه کړي نو شرعاً ګناهګار څو به نه وي؟

جواب : في الدر المختار باب الخيار عن القنية لو ظهران ان الدار مشومة ، ينبغي ان يمكن من الرد لان الناس لا يرغبون فيها اه،.د دې نه معلومه شوه چه عرفي عيبونه هم ظاهرول واجب دي، يا دې داسې ووائي مونږ د هيڅ قسم عيب ذمه وار نه يو. (تتمه ثانيه صـ١٢٦).

د اجاره کړی شوې خمکې خرڅول

سوال :(٤٣) که يو کس د خپلې ځمکې ټيکه يو کس له ورکړي او د ټيکې قيمت د ورانديې نه وصول کړي نو په داسې صورت کې مالک ځمکه خرڅولی شي او که نه؟ ځکه چه اخستونکي ته به په هغه وخت کې قبضه ورکول کيږي کله چه د ټيکې وخت تير شي مخکې ورته نه شي ورکول کيداي، نو د بيع په وخت د قبضې نه حاصليدو د وجې نه دا بيع جائزه ده او که نه؟ او که خرڅووکی د نقصان په بدله کې د څومره کلونو قبضه چه نه ورکوي حساب ورکړي يا ئې تخميناً مقرره کړي نو دا روپئ اخستونکي له جائز دي او که نه؟

جواب : نه ئې شي خرڅولی ځکه چه بل ته ضرر دی، او دا بيع به موقوفه وي او کوم څيز چه قبضه نه کړی شي د هغې نفع اخستل جائز نه دي او د دغه فائدې بدله هم صحيح نه ده او په اخستونکي باندې د قيمت ادا کول هم واجب نه دي، او د اجارې د وخت د تيريدو نه بعد به بيع نافذه شي؛ او اخستونکی به پرې د قبضې کولو حق لري او خرڅوونکي باندې به د مبيع تسليمول او په اخستونکي به د قيمت ورکول واجب وي. في الدر المختار ويوقف بيعه الى انقضاء مدتها (اى الاجارة هو المختار، جـ٥ صـ٥٧٨، ٢٩ صفر ١٣٣٢هـ (تتمه ثانيه صـ١٢٨).

د کتابونو لوستلو نه بعد د هغې خرڅول

سوال :(٤٤) کتابونه لوستل او بيا ئې خرڅول جائز دي او که نه؟ د شک وجه دا ده چه د هغې لوستل د هغې استعمال دی، او د هر استعمال شوي څيز قيمت کم وي؟

جواب : که استعمال سره ئې رونې والی ختم شوی وي نو اخستونکي ته د اخستلو په وخت اطلاع ورکول واجب دي. ٢٥ ربيع الثاني ١٣٣٢ هـ (تتمه ثانيه صـ١٣٦).

د بيع نامې په ورکولو باندې د بيع عدم انعقاد

سوال :(٤٥) علماء په دې باره کې څه فرمائي چه زيد د جومات سره متصل خپل کور خرڅولو، نو د جومات متوليانو سره ئې معاهده وليکله او لس روپئ ئې پيشکې واخستلې او باقي قيمت مالله ٣٤٠ روپئ اخستلو باندې ئې بيع نامه وليکله او د رجستر کيدو اقرار ئې وکړو، ليکن يو دوه ورځې بعد زيد دا کور د بکر په نوم هبه کړو او هبه نامه ئې رجسټري کړه، د هبه نامې شرائط دا وو چه بکر به د زيد تر ژوند پورې د دې اخراجاتو کفيل وي او که ژوند او قوت وو نو زيد ته د حج پوره کولو خرچ ورکړي، او د مرګ په صورت کې به د هغه تجهيز، تکفين، فاتحه او چهلم وغيره به پخپله ذمه واخلي، د دې هبه نامه ليکلو نه بعد زيد څو مياشتې ژوندی وو او د جومات متوليانو نه د خپلو لس روپو تقاضا وکړه، او نه ئې د خرڅ لپاره او د بيع نامې ليکلو لپاره زيد مجبوره کړو، زيد هغه لس روپئ د خپل خير خواه سره د امانت په طور ايښې وې او هغه کس د جومات د انجمن انتظاميه يو پرجوش ممبر دی، او د بيع نامې کولو لپاره او د رسيد ليکلو لپاره محرک هم وو، زيد وفات شو، مګر دا لس روپئ ئې د مذکور ممبر نه بيرته وانخستلې نه ئې د دې

روپو لپاره کوم زباني وصيت وکړو، د زيد د انتقال نه بعد د جومات متوليانو او کميټي بکر دې ته پرې نه ښودو چه تکفين او تجهيز وکړي او د خپل خيال مطابق ئې هبه نامه ناجائزه وکنله، او د هغه لس روپو رسيد ئې مکمل بيع نامه وکنله، او باقي روپئ مالي ۳۴۰ نه ئې تقريباً ۶۰ روپئ د زيد تجهيز او تکفين او فاتحه او چهلم وغيره کې ئې مصرف کړې، بکر مجبوراً فاتحه او څلويښتي وکړه مګر د تجهيز او تکفين نه په جبر د جومات ممبرانو لرې وساتلو، او د دې سخت سلوک نه خفه شو او يو غير کس خالد په لاس ئې مذکور کور په دوه سوه روپئ خرڅ کړو او رجسټري ئې کړو، او قبضه ئې ورله هم پرې ورکړه، اوس د جومات ممبران د عدالت نه کارروائي کوي چه د زيد د معاهدې په بنا باندې ۳۵۰ نه لس روپئ زيد د رسيد ليکلو په وخت نغدې اخستلې وې او ۶۰ روپئ د هغه تجهيز او تکفين او فاتحې وغيره کې مصرف شوې، نو د ۲۸۰ روپو نه نورې روپئ لرې کولو سره باقي روپو باندې خالد سره په بيع نامه کولو باندې مجبور کړی شي نو سوال دا دی:

(۱) آيا زباني معاهده او د جوماتو د ممبرانو په نوم د رسيد ليکل د بيع نامې حکم لري که د بيع نامې حکم لري نو د زيد د مړ کيدو نه بعد د کور قيمت چاته ورکړی شي ځکه چه زيد خپل کوم وارث نه دی پرېښی او نه دا معلومه ده چه په دنيا کې د هغه کوم وارث شته دی او که نه؟ ځکه چه زيد بذات خاص د بل ځای نه راغلی او آباد شوی وو، او هيڅ پته او نوم او نښه ئې نه وه ښودلې؟

(۲) او که دا معاهده بيعنامه نه وي نو د بکر په نوم هبه جائزه شوه او که نه؟ او که د خالد نه قيمت مقرر کړي او دا کور د جومات په روپو د جومات ممبران واخلي نو دا ځمکه د جومات په توسيع او نورو مصارفو کې راوړل کيدلی شي او که نه؟ بينوا توجروا؟.

جواب : کومه وعده چه د زيد او د جومات متوليانو ترمنځ وشوه دا شرعي بيعه نه ده صرف وعده ده د کوم چه بلا وجه خلاف کول عند الله موجب موخذه ده، ليکن قضا پدې کې څوک نه شي مجبورولی، خاص کر کله چه د وعدې پوره کولو نه وړاندې مړ شي نو کله چه دا بيع نه ده نو هغه شرعاً اختيار لرلو چه د بکر په نوم ئې هبه کړي او په کوم شرائطو باندې چه ئې هبه کړې دي دا فاسد شرائط دي مګر هبه فاسدو شرائطوسره نه فاسديږي، پخپله هغه شرائط باطل او لغو کيږي نو که نور شرائط د هبې د صحت ومونډل شي نو کور د بکر ملکيت شو او که د صحت شرائط نه وي مونډل شوي نو کور همغه شان د زيد ملکيت وو، ليکن د جومات د متوليانو سره د دې کور هيڅ قسم تعلق نشته دی، لکه څنګه چه ئې خيال غلط دی، نو څه چه هغوئ په غلط خيال باندې

خرچ کړي دي د هغې ذمه دار پخپله دي هغوئ دا روپئ نه د جومات د تحويل نه وصولولی شي او نه د بل کس نه، د هغې تاوان به پخپله په هغوي باندې وي، بيا چه ورباندې بکر په خالد باندې خرڅ کړی دی، په هغې کې تفصيل دا دی چه که کور د زيد ملکيت وو نو بيا خو دا بيع درسته نه شوه، او همغه شان د زيد ملکيت شو، او که د بکر ملکيت وو نو اوس د خالد ملکيت شو، بهر حال کور اوس د بکر ملکيت خو نه دی، يا خو د زيد ملکيت دی يا د خالد نو که د خالد ملکيت وي نو بيا نو خالد باندې هيڅ قسم جبر جائز نه دی، او د هغه په رضا اخستل صحيح دي، او که د زيد ملکيت وي او وارث ئې معلوم نه وي نو اول به د هغې د کرايه نه د يو جومات لس روپئ وصول کړئ او د هغه وارثان دې تلاش کړی شي نو کله چه ناميده شي هغه وخت دی، بيا سوال وکړی شي چه د لاوارثه مال شرعاً څه حکم دی. ۱۸ ذيقعده ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانيه صـ۱۸۶).

بغير د اطلاع نه د بيع نامې ليکل او رجسټري کول

سوال :(۴۶) د ښځې او خاوند ترمنځ مخکې تحريري بيع نامه يا قرارداد يا کوم ايجاب او قبول نه دی شوی د بيع نامې د رجسټر کولو نه بعد ښځې ته معلومه شوه؟

جواب: دا شرعاً بيعه نه شوه. ۱۴ شعبان ۱۳۳۰هـ (تتمه اولی صـ۱۶۶).

د غلې خرڅول چه په ذمه واجب او د صاحب حق په لاس

وي په دې شرط چه په مجلس کې به قيمت قبضه کيږي

سوال :(۴۷) جناب عالي! د ځمکې د محصول روپئ چه د زمیندار په ذمه وې د هغه روپو په بدله کې که د دواړو فريقينو په رضا باندې کومه غله يا جنس پيداوار واخستل شي او يووړل شي نو جائزه ده او که نه؟

جواب : جائزه ده، په دې شرط چه د څومره چه خريداري شوې وي هغه فوراً وصول کړی شي، دا جائزه نده چه نرخ مقرر کړی شي، او نيم واخلي او نيم په هغه باندې پاتې شي، که داسې اتفاق وشي نو څومره غله چه زمیندار اوس ورکولی شي صرف د هغې معامله دې وکړی شي، د باقي معاملې دې بيا هغه وخت وکړی شي چه کله هغه غله ادا کړی شي او همدا حکم د هغه څه دی چه د زمیندار په ذمه باندې غله وه او د هغې په بدله کې ئې روپئ واخستلې. ۱۸ ربيع الثاني ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالثه صـ۳۰).

د ماهي د خرڅولو مختلف صورتونه

سوال :(٤٨) ولا يجوز بيع السمك قبل ان يضطادلانه باع مالا يملكه ولا في خطيرة] اذا كان لا يوخذ الا بصيد لانه غير مقدر التسليم ومعناه اذا اخذه ثم القاه فيها ولو كان يوخذ من غير حيلة] جاز الا اذا اجتمعت فيها بانفسها ولم يسد عليها المدخل لعدم الملك زيد الا اذا اجتمعت فيها؛ نه خطيره صغيره مراد اخلي او په خپل استدلال کې عبارت عنايه کوم چه د هغې شرحه ده پيش کوي: قوله اذا اجتمعت الخ استثناء من قوله جاز بعناً الخطيرة] اذا كانت صغيرة اخذ من غيره حيلة] جاز الا اذا اجتمعت فيها بانفسها ولم يسد عليها المدخل فانه لا يجوز بعدم الملك وهو استثناء منقطع لكونه غير مستثنى من الماخوذ الملقى في الخطيرة] والمجتمع بنفسه ليس بداخل فيه وفيه اشارة] الى انه لو سد صاحب الخطيرة] عليها ملكها اما بمجرد الاجتماع في ملكه فلا كما لو باض الطير في ارض انسان او فرخت فانه لا يملك لعدم الاحراز. په دې بنا باندې دې طرف ته چه کوم تالابونه وي کوم ته چه د دې خاي په عرف کې پوکهرا وائي د هغوئ د ماهيانو خرڅول بالکل ګرځوي ځکه چه دا خطيره کبيره ده، او د دې تالابونو اندازې مختلفې وې، يو تالاب شل بيګې او بعضې د دې نه هم لوي او بعضې اته او بعضې لس بيګې وې، غرض دا چه اندازه ئې معلومه نه وي او بيا په دې کې هم دوه قسمه تالابونه دي، بعضې ئې د ويالو سره نزدې چه مدخل ئې ويالې وي او د باران نه وروستو دا مدخل بندوي يا پخپله د دې مداخل نه د ويالې اوبه متصلې کيږي او بعضې تالابونه هغه دي چه د باران نه وروستو داوبو نه ډک شيب او د اخوا ديخوا نه ماهيان راځي، اوس سوال دا دی چه د دې دواړو قسمونو تالابونو حکم جدا دی او که يو، يعنې د ځمکې او تالاب مالک د دې دواړو ماهي خپل ملکيت ګڼلی او عند الشرع خرڅولی شي او که نه؟ زيد د شرح عنايه نه دا ګڼي چه کوم تالاب چه اندازه ئې مخکې ذکر شوه د خطيره صغيره حکم نه لري، لهذا په هر صورت کې د تالاب ماهيان د مدخل د بنديدو د وجې نه د ځمکې مالک له خرڅول او نور منع کول درست نه ګڼي او عبارت:(عينی) وقيد به لانه لو سد موضع الدخول حتى صار بحيث يعتذر على الخروج فقد صار اخذ اله لمنزله ما لو وقع في شبكه فيجوز بيعه:په خطيره صغيره باندې محمولوي ترڅو په عيني او عنايه کې موافقت راشي، د زيد د مذکور عبارت نه دا ګڼل صحيح دي او که غلط او په بل استدلال کې بهشتي زيور او صفائي معاملات په کوم کې چه د تالاب د ماهيانو خرڅول مطلقاً باطل او حرام ګرځول شوي دي پيش کوي، او زيد دا هم وائي چه خطيره صغيره چه کله مراد دی نو ځمکه که د چا هم وي د ترلو والا به مالک ګڼل کيږي، نه چه د ځمکې مالک لکه څنګه چه د عنايه د دې

عبارت نه معلوميږي: وفيه اشارة الى انه لو سد صاحب الخطيرة] عليها ملكها اما بمجرد الاجتماع في ملكه فلا كما لو باض الطير في ارض انسان او فرخت فانه لا يملك بعدم الحراز: او د خطيره صغيره مدخل چه کله بند کړی شي نو مالک د هغې د ترلو والا دی، همداسې که لوي وي نو صرف د بند اچولو سره مالک کيږي او که نه؟ که مالک کيږي نو يوه وياله دې فرض کړی شي چه د خط نه راووځي او څه ځاي پورې لاړ اوب يا د يو درياب سره ملاو شي اوس دا وياله څلور پنځه ميله بعد عرضاً وترلـه نـو ځومره چه آب محاط کې ماهيان دي د هغې نه زيد خلک منع کولی شي او مالک د هغـې عنـد الشرع ګرځول کيدی شي او که نه او د خطيره صغيره عند الشرع څه اندازه ده؟

جواب : دلته دوه حکمونه جدا جدا دي، يو خو د ماهي په مالک کې داخليدل، دويم په ملکيت کې د داخليدو نه وروستو د خرڅولو جائز کيدل نو د اول حکم لپاره قبضه او احراز شرط دی، د کوم چه يو صورت دا دی چه ماهيان ونيسي او وائي اچوي او يو صورت دا دی چه د هغې پخپله جمع کيدو نه بعد بند ولګوي، د کوم نه چه هغه په وتلو قادر نه وي، د عيني عبارت چه په سوال کـې ذکر شوی د دې متعلق دی او په دې کې د صغيره او کبيره هيڅ قيد نـشته دی، او د دويم حکـم لپاره قدرت على التسليم شرط دی د کوم چه يو صورت دا دی چه د خطيرې نه راوويستل شي او په يو لوښي کې ايښي وې، او دويم صورت دا دی چه په خطيره صغيره کې وي چه کله وغـواړي بغير د تکلف نه ئې ونيسي د عنايه مذکوره عبارت چه په سوال کې دی د همدې متعلق دی او پـه دې کې د صغيره قيد دی، نو په عيني او عنايه کې تطابق موقوف نه دی او په دې چه په عيني کـې هم صغيره مراد واخستل شي، د ټولو عبارتونو کتلو نه دا خبره بالکل واضحه ده نو پوکهرا د کوم ذکر چه په سوال کې دی په هغې کې تفصيل دا دی چه کوم چه د ويالې سـره متـصل دی، او د ويالې نه د ماهي راتللو نه بعد د هغې مدخل بندوي نو ماهي د هغه په ملکيت کې داخليږي. "كما ذكر في العناية والعيني اوسد صاحب الخطيرة عليها ملكه اه ولو سد موضع الدخول حتى صار بحيث لا يقدر على الخروج فقد صار اخذ صـ ٥١". او کوم چه ئې بند کړي نه دي او پخپله د ويالې سره د هغې اتـصال وو نو په هغې کې دا ليدل پکار دي چه دا تالاب د دې لپاره د مخکې نه تيار کړی شوی وو او که نه؟ که تباه کړی شوی وو نو بغير د بندولو نه به هم د هغه په ملکيت کې داخليږي کنه نـو نـه. "فيفتح القدير فان كانت له خطيرة] فدخلها السمك فاما ان يكون اعدها لذلك او لا فان كان اعدها لذلك فما دخلها ملكه وليس لاحد ان ياخذه الى قوله وان لم اعدها لذلك لا يملك ما يدخل فيها فلا يجوز

په تالاب کې د ماهي خرڅول

سوال :(۴۹) په تالاب کې د ماهي خرڅولو د مسئلې څه تحقیق وشو جائزه ده او که نه؟ د دې نه مو خبر کړئ، مهرباني به مو وي، که ناجائزه وي نو د فتح القدیر د روایت څه معنی او که جائز وي نو په نورو کتابونو کې چه کوم ناجائز لیکلی شوي دي د دې څه توجیه ده ؟ فقط.

جواب : "ولایجوزبیع السمک قبل الاصطیاد لانه باع مالایملکه ولافی خطیرة] اذا کان لایوخذ الابصید لانه غیر مقدور التسلیم ومعناه اذا اخذه ثم القاه فیها ولو کان یوخذ من غیر حیلة] جاز الااذا اجتمعت فیها بانفسها ولم یسد علیها المدخل لعدم الملك اه هدایة اخیرین اول باب البیع الفاسد وایضاً فیها اخر المسایل المنثورة واذا افرخ طیر فی ارض رجل فهو لمن اخذه وکذا اذا باض فیها وکذا اذا تکنس فیها ظبی الی قوله وصاحب الارض لم یعد ارضه لذلك فصار کنصب شبکة] للجفاف وکما اذا دخل الصید داره اووقع ما نثر من السکر او الدراهم فی ثیابه لم یکن له ما لم یکفه اوکان مستعداً له اه وفی فتح القدیر علی القول الاول المذکور للهدایة فان کانت له خطیرة فدخلها السمك فاما ان یکون اعدها لذلك لایملك مایدخل فیها فلایجوز بیعه لعدم الملك الاان یسد الخطیرة] اذا دخل یملکه ولو لم یعدها لذلك ولکنه اخذه ثم ارسله فآالخطیرة] ملکه اه مختصراً".

د مذکوره روایاتو په بنا باندې مختصراً په دې ځای کې دوه خبرې دي یو د ماهي د مملوک کیدو او غیر مملوک کیدو متعلق دویم د دې د بیعې او جواز او عدم جواز متعلق نو په اول امر کې درې صورتونه دي:اودهرصورت حکم جدا دی یوصورت دا چه ماهیان ئې واخستل یا ونیول او په تالاب کې ئې پرښودل، د دې حکم دا دی چه دا ماهي او د هغې نسل ټول د هغه پرینبودونکي ملکیت دی، او بل چا له ئې بغیر د اجازت نه نیول درست نه دي، دویم صورت دا چه پخپله ئې نیولي یا اخستلې نه دي، لیکن د ماهیانو راتللو دپاره ئې کوم خاص تدبیر کړی دی، یا د راتلو نه وروستو ئې د هغې د بندولو دپاره کوم خاص سامان راوړی د دې حکم دا دی چه د دې تیاري او سامان سره هم د هغه ملکیت کیږي مګر صرف نیت کولو ته به تیاري نه وایو، ځکه چه د دې معنی سامان راوړل دي نه صرف قصد کول، دریم صورت دا دی چه د دې دواړو صورتونو نه یو صورت نه وي بلکه قدرتي طور باندې ماهیان پیدا شوي وي، نه د هغې د جمع کولو کوم اهتمام شوی وي، او نه د هغې د منع کولو کوم انتظام وکړو، د دې حکم دا دی چه د نیولو نه وړاندې به د چا ملکیت نه وي، دا خو په اول امر کې تفصیل وو، او په دویم امر کې تفصیل دا دی چه په کومو صورتونو کې ماهي چه ملکیت کې داخل شوي نه دي په هغې کې خو د نیولو نه بغیر هم خرڅول مطلقاً جائز نه دي، او په کومو صورتونو کې چه په ملکیت کې داخل شو نو په هغې کې دا کتل پکار دي، که د

بیعه لعدم الملك الخ".او کوم چه د ویالې سره متصل نه دی او د باران د اوبو نه ډکیږي او ماهیان یا خو هغې کې پیدا کیږي یا د اخوا دیخوا نه راجمع کیږي په هغې کې نو د بند لګول نه متحقق کیږي، اوس به صرف دا کتل کیږي چه ایا دا ئې د اول نه د دې کار لپاره تیار کړي وو او که نه؟ په اول صورت کې به ماهي په ملک ې داخلیږي او په دویم صورت کې نه، "وقد ذکر دلیلة آنفاً".دا تفصیل د ماهیانو د مملوک کیدو او غیر مملوک کیدو په باره کې شو، اوس د بیع جواز "بمعنی صحته وعدم فساده" د مملوک کیدو نه وروستو شرط دا دی چه هغه مقدور التسلیم وي او چونکه په خطیره کبیره کې دا قدرت نشته دی نو ځکه د دې لپاره به د خطیره صغیره کیدل شرط وي نو په فتح القدیر کې هم د "لیس لاحد ان یاخذه" د عبارت نه بعد چه کوم د ماهي په مملوک کیدو باندې دلالت دی، دا عبارت دی "ثم ان کان یوخذ بغیر حیلة اصطیاد جاز بیعه لانه مملوک مقدور التسلیم مثل السمکة فی جب وان لم یکن یوخذ الا بحیلة لا یجوز بیعه لعدم القدرة علی التسلیم عقیب البیع اه".باقي د بهشتي زیور او صفائي معاملات مختصر عبارت او د بعضې صورتونو متعلق دی په دې سره دا شک کول نه دي پکار، په دې دواړو رسالو کې تفصیل نه دی لیکلی بعضې کثیر الوقوع صورتونه ئې لیکلي دي، باقي پاتې شوه دا خبره چه د خطیره ځمکه د یو وي او بند اچولو والا بل کس، نو په دې کې تفصیل دا دی چه که د ځمکې والا دا ځکه او خطیره د دې لپاره ورکړې وه نو په دې سره به همغه مالک وي او د بند اچولو والا به مالک نه وي او که هغه نه وو ورکړی نو د قواعدو مقتضا دا ده چه د بند اچولو والا به مالک شي او که اختلاف ئې وي نو د ځمکې والا خبره به معتبره وي چه ما ورکړې وه او په کوم صورت کې چه د بند اچولو والا مالک شي او د ځمکې مالک له هغه باندې جبر کول جائز دي چه فوراً دې زما ځمکه خالي کړي ځکه چه د غیر ملک مشغولول د هغه د اجازت نه بغیر جائز نه دي، او د مذکورې ویالې چه آخر کې څه ذکر دي چه عرضاً وترې شي په دې پوهه نه شوم، مګر په جواب کې چه کوم قواعد ذکر شوي دي د دې نه ئې حکم راویستل پکار دي او د خطیره صغیره حد څه په اندازه کولو باندې نه دي، همدا حد دی چه "یمکن الاخذ منها بلا نکلف واحتیال کما فی العنایة اول عبارتها المذکور فی السوال، ۲۰ صفر ۱۳۳۳هـ (حوادث ثالثه صـ۲۷)".

نیولو لپاره د کومې حیلې او تدبیر ضرورت وي نو بیا هم بیعه جائزه نه ده ځکه چه هغه غیر مقدور التسلیم دی، او که بغیر د کوم تدبیر نه تیول آسان وي نو بیعه جائزه ده، مثلا په یو وړه کنده یا لوښي کې وي چه د لاس ښکته کولو سره ونیول شي او په کومو کتابونو کې ئې چه مطلقاً ناجائز لیکلي دي د دې نه مراد د عدم جواز خاص صورتونه دي. ۲۹ ذی الحجه ۱۳۲۷هـ.

په تالاب کې د ماهي خرڅول

سوال :(۴۹) زمونږ طرفونو ته د ماهي حوضونه د ویالو غاړو ته یا نزدې وي کله چه د باران موسم کم وي نو د حوض مالک د هغې مخرج او مدخل بندوي یعنې بند ورته اچوي او د ویالې نه ئې جدا کوي، داسې مالک له د نورو خلکو د ښکار نه بندول درست دي او که نه؟ که ناجائز وي نو د هدائې د دې عبارت څه منشا ده: "الااذااجتمعت بانفسها ولم یسد علیها المدخل". منشا شبه داده چه که "لم یسد" په ځاې "یسد علیها المخرج" وي نو د دې څه حکم دی؟

جواب : دلته دوه جدا جدا حکمونه دي یو خو د ماهي مالک کیدل دي، د هغې خو دا قاعده ده چه بند لګولو سره هغه په ملک کې داخلیږي او فرع به ئې دا وي چه منع کول ئې جائز دي، دویم حکم د مملوک ماهي خرڅولو دي نو د هغې قاعده دا ده چه که هغه مُملوک ماهي مقدور التسلیم وي نو بیع جائزه ده او کنه نو نه. "دلیل هذا کله مافی الهدایة ولایجوز بیع السمک قبل ان یصطاد لانه باع مالا یملکه ولافی حظیرة اذا کان لایوخذ الا بصید لانه غیر مقدور التسلیم ومعناه اذا اخذه ثم القاه فیها ولو کان یوخذ من غیر حیلة جاز الا اذا اجتمعت فیها بانفسها ولم یسد علیها المدخل لعدم الملك وفی العینی وقید به لانه لو سد موضع الدخول حتی صار بحیث لایقدر علی الخروج فقد صار اخذا انه بمنزلة ما لو وقع فی شبکة فیجوز بیعه. ۲ صفر ۱۳۳۳هـ".

په تالاب کې د ماهي خرڅول

سوال :(۵۰) په صفائي معاملات کې یوه مسئله لیکلی شوې ده هغه دا ده چه تالاب یا سیند ماهي نیوونکو ته ورکول کیږي او بل چاته په دې کې د ماهي نیولو اجازت نشته نو دا باطله بیعه ده او په همدې کې دوه کرخې وروستو بلکې ټولو نه د ماهیانو نیولو حق حاصل دی، د دې مسئلې نه زیدې وائي چه د مالک د اطلاع نه بغیر که د تالاب نه پټ ماهیان ونیول شي نو ګناه نشته ځکه چه شرعاً په دې کې د ټولو حق دی، نو حضرت صاحب د زید دا قول صحیح دی او که نه؟

جواب : د زید قول صحیح دی او پټ ماهیان نیول د تالاب نه صحیح دي لیکن که د تالاب مالک د کوم ځاې نه ماهیان راوړي او په خپل لاس ئې پرې ایښی وي نو هغه به د ماهیانو مالک وي او بیا ئې پټ نیول صحیح نه دي، لیکن خرڅول بغیر د نیولو نه نو بیا هم درست نه دي. والله تعالی اعلم.

۱۶ ربیع الثانی ۱۳۲۴هـ (امداد ثالث صـ۱۹).

د زمیندارا نو د بینک نه د مسلم نعم البدل کیدل

سوال :(۵۱) دلته دا رواج دی چه کروندګر تخم شیندلو په وخت د سود ورکوونکو نه غله قرض اخلي او شرط دا وي چه د فصل کټ کولو نه بعد به زیاته غله واپس کوي، دا غله د هغوئ د تباهئ باعث کیږي او سود خواره په حساب او وزن وغیره کې هم قسما قسم زیاتی کوي چه د مزدوران د عرض د وجې نه پوره کوي؟ (۲) اکثره زمیندارانو سره دا خیال پیدا کیږي چه د خپلې رعایا لپاره د کوم مصیبت او نقصان نه د بچ کولو کوم جائز تدبیر وي نو په هغې باندې دې عمل وکړی شي، د دې سره د خپلو روپو لګولو محصول او تجارتي فائده هم ضرور حاصلول پکار دي، ترڅو نقصان اوچت نه کړي او کومه فائده چه غیر خلکو ته کیږي هغه پخپله حاصله کړي. (۳) د سرکار د مخې د رعایا او زمیندارانو د امداد دپاره ئې یوه طریقه د کلیوالو بینکونو جاري کړې ده کوم ته چه کوآپریټیو بینک (Co-Operative Bank) وائي په دې کې مشترکه سرمایه وي، او څلور آنې د هغې د ممبر کیدو فیس دی، کوم خلک چه ممبران وي د هغې نه مونږ د قوم لس کسان په یو ځل قرض اخلي او د هغې د ادا کولو ذمه داري مشترکه او منفرد طور باندې په لسو کسانو وي او څلور روپئ في صدي نه زیات سود نه اخستل کیږي په اصل کې د داسې بینکونو جوړول د زمینداړانو دپاره ډیر فائده مند دي لیکن افسوس دا دی چه مسلمان زمینداران د شرعي عدم جواز د وجې نه داسې بینک نه شي قائمولی او ځکه د خپلې رعایا د مدد کولو نه مجبوره وي. (۴) سوال دا دی چه هغوئ کومه طریقه اختیار کړي چه شرعاً جائزه وي او زمیندار ئې د سود خورو په ځاې د خپلو زمینداړانو نه قرضه واخلي او د هغې شرائط داسې وي چه زمیندار په کې خپله سرمایه ولګوي او فائده وروسیږي او زمینداران د سود خورو د سخت شرائطو او نقصان نه هم محفوظ شي؟(۵) یو تدبیر چه په خیال کې راځي هغه دا دی چه د تخم اچولو یا ضرورت په موقع باندې دې زمینداران د کاشتکارانو نه نغدې روپئ واخلي او خپل کار دې چلوي څه وخت چه نوی فصل کټ کړی شي

هغه وخت دې د بازار د نرخ په حساب سره کوم به چه هغه وخت غالباً ارزان وي د هغې په نیست کله چه تخم کیږي غله ورکړي په دې صورت کې به چه په ارزانئ او ګرانئ کې کوم فرق وي هغه به د قرض ورکوونکو فائده وي، په دې صورت کې شرعاً کاشتکارانو (کروند ګرو) ته د فائدې رسولو او پخپله فائده حاصلول جائز دي او که نه؟ او که نه وي نو بل کوم صورت دی د کوم په اختیارولو سره چه زمیندار د قرض ورکوونکي او کروندګر قرض اخستونکي ته فائده حاصله شي، چونکه دا مسئله ډیره ضروري ده او ضرورت ئې عام طور باندې محسوسیږي او د بحث ومباحثې نه وروستو د دې په فائده مند کیدو باندې د حکومت او عوامو ټولو اتفاق دی او په زرګونو داسې بینکونه جوړ شوي دي او جوړیږي او د سرکار د طرف نه ډیره توجه او ترغیب ورکول کیږي چه په دې طریقې سره دې کروندګر د زمیندارانو مدد وکړي او د سود خور او د ظلم د پنجو نه دې خلاص کړی شي د دې سره چه څوک خپلې روپئ بندوي نو هغه ته چه څو پورې فائده نه وي نو ناممکنه ده چه هغه خپلې روپئ بندې کړي او که ویې نه لګوي نو نقصان دا دی چه که ګاونډي زمیندار کوم بینک خلاص کړي نو د هغه رعایا خوشحاله او فارغ البال وي د دې په خلاف که مونږ د خپل قوم خدمت ونه کړو نو د شرعي ناجائز والي د وجې نه به زمونږ قوم د دې فائدې نه محروم وي او د دې ډیر بد اثر وي لهذا د مسلمان زمینداراتو کومه جائزه طریقه راویستل پکار دي چه علماء کرام هغه تجویز وړاندې کړي په هغې کې خو به فائده همغه حاصلیږي کومه چه په کلیوال بینک کې مقصود وي لیکن معصیت به په کې نه وي. صحیح جواب راکړئ؟

جواب : کوم تدبیر چه په پنځم (۵) سوال کې لیکلی شوی دی هغه د لږ ترمیم نه بعد د شریعت موافق جائز کیداي شي یعني د تخم غورځولو په وخت دې نغدې روپئ کروندګرو ته ورکړی شي او د هغې غله دې په فصل باندې اخلي مګر نرخ دې د روپو ورکولو په وخت معین شي یعني دا نه ده چه بازار کې ئې هغه وخت څه نرخ وي، دومره به ترې زیاتې اخلو، بلکه داسې معین شي چه مونږ به سیر په لس یا دولس باندې اخلو که د بازار نرخ هم څه وي او په خپل نزد دې تخمیناً ولګوي او په همدې سره دې حساب وکړي، که لږ شان کموالی زیاتوالی هم وشو نو د شرعي جواز د مخې د دواړو طرفونو نه کمی زیاتی کول هیڅ خبره نه ده، دې ته په شریعت کې بیع سلم وائي، د دې په جواز کې نور هم آسان شرطونه دي، په معاملات صفائي رساله کې دې وکتل شي، په کوم کې چه یو شرط د عامې ابتلاء د وجې نه د زیات اهتمام قابل دی هغه دا دی چه په وعده

کړی شوي وخت باندې که وعده کړی شوې غله وصول نه کړی شي نو د هغې په عوض کې نه خو بل جنس اخستل درست دي او نه د روپو اندازه زیاتول درست دي، نو که روپئ اخلي هومره به اخلي څومره چې ئې ورکړې وي، او که جنس اخلي نو همدغه شان او که په دغه وخت کې جنس نه وي نو مهلت دې ورکړي او د مهلت نه بعد دې همغه واخلي کوم چه تعین شوی وو او که اوس هم په کوم جزء کې شک باقي پاتې وي نو تپوس دې وکړی شي. والله اعلم. ۱۲ ربیع الاول ۱۳۳۴هـ (تتمه رابعه صـ۶۴).

د زمینداراتو نو د بینک حکم

سوال :(۵۲) په جالندهر ښار کې یو انجمن چه نوم ئې خادمان اسلام د اووه کالو نه جوړ شوی دی، د دې د لاندې یو اسلامي هائي سکول دی په کوم کې چه د عربي، انګریزي، فارسي، حساب وغیره نه علاوه په ابتدائیه کې قرآن شریف او متوسطه کې فقه او حدیث هم ویل کیږي، لیکن د دینیات په نسبت نور مضامین غالب دي، د دې جوړیدل د قوم د مختلف قسم امداد و عطیات، زکات وصدقات او د زمینداروبینکونو د منافع یعني سودي روپو نه هم کیږي، لیکن د تنخواه، تقسیم او اخراجاتو ترمنځ هیڅ تمیز نشته دی، ټولې روپئ یوځای جمع کیږي او د هغې نه تنخواه ګانې وغیره او د تعلیم سامان اخستل کیږي، په داسې مدرسه کې د تعلیم، کار وغیره لپاره ملازمت کول او د مذکوره صورتونو نه ورله د امداد راټولول ګناه خو نه ده، مهرباني وکړئ جواب راولیږئ ترڅو زما د زړه د تسلي موجب شي، ځکه چه خاکسار په دې انجمن کې محرر دی او د روپو وصولولو کار کوي؟ فقط.د دې سوال په جواب کې د فتاوی خاوند لاندې مضمون راولیږلو:د زمینداره بینک څه صورت دی، د دې جواب په هغه تحقیق باندې موقوف دی. آه، د دې په جواب کې بیا دا سوال راغی:**دمحررکار**:یعني د وصولولو د چندې لپاره خط و کتابت کول، د میاشتنئ چندې وصولول او د هغې باقاعده حساب ساتل.

د زمینداره بینک صورت

په پنجاب کې زمیندار قوم یا مسلمان قوم خپل مینځ کې روپئ راجمع کړي او یو بینک جوړوي، د دې جمع شوو روپو نه چه د هغوئ څومره ضرورت وي یو پیسه في روپئ ماهوار سود باندې ئې اخلي، د قرضې ادا کولو په وخت سود د سلو په شرحه شمار او اصل قیمت سره سودا کیږي، د

ټول کال د روپو حساب کیږي څومره روپئ چه د سود زیاتې شي هغه د بینک د ممبرانو ترمنځ تقسیمیږي، د دې نه څه روپئ مدرسې له هم راځي، غرض دا چه د دې مدرسي اجراء په مختلف قسمه آمدن باندې موقوف ده؟

جواب : د دغه بینک آمدن خو حرام دی باقي په کومه مدرسه کې چه د دې نه امداد کیږي که نور جلال آمدن غالب او دا مغلوب وي نو بیا خو د دې مدرسې نوکري او مجموعه تنخواه اخستل حلال دي او که نه نو حرام. ۳محرم الحرام ۱۳۳۴هـ (تتمة اربعه صـ۵۹).

د بینکي معاملې ناجائز والی

سوال :(۵۳) بینکي کاروبار جائز دی او که نه؟ که کوم کس یو لوي کاروبار خلاصول وغواړي نو د یوې کمپنئ نه ورله بندوبست کوي، څومره چه د یو کال لپاره د هغه کاروبار ته ضرورت وي هغه به ورله کمپنئ ورکوي، مګر څومره آمدن چه د هغه مال وکړي هغه به ټول کمپنئ ته لیږي، مذکوره کمپني هغه خرڅوي نو څومره خرچ چه ئې کړی وي هغه وصول کړي او د اصل روپو سود هم ترې واخلي، باقي روپئ چه بچت پاتې شوې نو د کاروبار خاوند ته ئې راولیږي نو دا قسم له بینکي کاروبار جائز دی او که نه؟

جواب : د دې سوال حاصل خو صرف دومره دی چه یو کس لوي تجارت کول غواړي او سرمایه ورسره نشته دی، نو هغه د چا نه په سود قرض اخلي، او په دې تجارت کې چه د هغه څومره آمدن کیږي هغه آمدن دغه قرض خوا ته ورکوي بیا په آخره کې د حساب په کولو سره که د هغه سره د اصل او سود نه څه زیاتې روپئ پاتې شوې هغه هغه ته واپس کوي، بس اصل سوال خو دومره دی او د دې جواب ظاهر دی چه سودي قرض اخستل حرام دي، باقي په دې سوال کې چه کوم مثال فرض کړی شوی دی په هغې کې د دې سوال دوه کارونه د تعرض قابل دي، یو دا چه د باغیچې اخستل جائز دي او که نه؟ نو دا یوه مستقله مسئله ده که دا پوښتنه کړی شوی وي او په سوال کې پوره حقیقت د معاملې ظاهر کړی شي نو د دې جواب ممکن دی، دویم دا چه دا مال مقروض یا قرض ورکوونکی خرڅوي، دا جائزه ده او که نه؟ نو په دې کې تفصیل دا دی چه ایا د هغه دا مال خرڅول په عقد کې داخل او شرط دی او که اتفاقاً بلا جبر داسې اتفاق کیږي، په اول شق باندې دا معامله فاسده ده او په دویم شق کې جائزه ده. ۲۴ شعبان ۱۳۳۷هـ (حوادث خامسه صـ۲۶).

د بینک منافع

سوال :(۵۴) که په بینک کې روپئ جمع کړی شي نو د هغې د سود نه فائده اخستل جائز دي او که نه؟ مګر د بینک خاوند نصراني دی؟

جواب : سود په قطعي نصوصو سره حرام دی او د نصوص په اطلاق باندې نصراني او غیر نصراني ټول برابر دي، "واباحة الشیی لالیستلزم جواز العقد به فافهم والله تعالی اعلم وعلمه اتم واحکم". ۱۳ذیقعده ۱۳۲۱هـ (امداد جـ۳، صـ۳۶، حوادث او ۲ صـ۸۸).

په چلیدونکي کاروبار او نوټ باندې بټه اخستل

سوال :(۵۵) په کاروبار او نوټ باندې زیاتوالی اخستل صحیح دي او که نه؟

جواب : نه.

په نوټ یا کاروبار کې د کمي او زیاتي کولو حکم

سوال :(۵۶) السلام علیکم! مونږ تاجران یو، اکثره د کاروبار اخستلو خرڅولو لین دین کوو او په هغې باندې دوه څلور آنې یا کم او زیاته بټه هم اخلو نو دا سوال کوو چه د شریعت له مخې دا خو سود نه دی، په نورو نوټونو یا اشرفیو باندې بعضې وختونو کې دوه یا څلور آنې هم ورکوو او همداسې کله ئې اخلو هم، مثلا د یوې اشرفئ به پنځلس روپئ ورکوو او د هغې په بدله کې به یوه اشرفئ او یوه آنه اخلو نو دا هم جائزه ده او که نه؟ د جواب نه مو خبر کړئ؟

جواب : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! که د هندې بټه هم همداسې وي لکه څنګه چه په نوټ باندې اخستل کیږي نو بیا خو حکم دا دی چه په هغې او نوټ کې کموالی او زیاتوالی ناجائز دی، او اشرفئ د پنځلسو روپو نه په کمو باندې زیات خرڅول صحیح دي په دې شرط چه عوضین لاس په لاس وي، او په قرض باندې کموالی او زیاتوالی کول صحیح نه دي.

د زمیندارانو بینک

سوال :(۵۷) د زمیندارانو بینکونه چه په کلیو کې خلاص شوي دي او قاعده ئې دا ده چه پنځه یا لس یا شل روپئ څومره چه مقرر وي په بینک کې د وړاندې نه هغې داخلیږي کوم چه داسې امانت لري هغه حصه دار ګڼل کیږي، یعنې هغه د دغه بینک سره لین دین کولی شي، او هغه روپئ چه

وړاندې ئې جمع کړې دي د لسو کالو نه بعد به ورته د سود سره ملاویږي، هغه داسې چه سرکاري سود اته نیمې روپۍ د کال دي او د زمیندارانو نه دولس نیمې روپۍ د کال وصولیږي، څلور روپۍ چه کوم سود باقي پچت دی هغه به لس کاله بعد تقسیمیږي، او د دې هیڅ شرحه مقـــرره نـــه وي بلکه په پچت باندې انحصار کوي، څه حصه چه وررسیږي هغه به ملاو شي او چونکه د هغوئ نـــه ئې څلور روپۍ د کال زیاتې وصول کړي نو دا پچت وشو نو دا طریقه د شریعت له مخې څنګه ده؟

جواب : چونکه حکومت په دې کې د زمیندارانو وکیل دی نو ځکه دا داسې دی لکه زمینداران چه پخپله سود اخلي نو بالکل هم جائزه نه ده. ربیع الاول ۱۳۳۲هـــ (حوادث او ۲ صـــ۱۳۳).

په پچت بینک او ډاکخانه کې روپۍ اینبودل او د سود اخستلو حکم

سوال :(۵۸) په دار الحرب کې بعضې خلک په پچت بینک کې پیسه پیسه جمع کوي او ســالانه سود هم اخلي، آیا د مسلمان لپاره دا جائز دي؟

جواب : دا کار معصیت دی مګر د دې نه چه کوم مال حاصل شي هغه مباح کیدای هم شي او پـــه دې مسئله کې اختلاف هم دی. ۱۴ جمادی الاخری ۱۳۲۸هـــ (تتمه اول صـــ۱۵۵).

د مبیع قیمت کمولو لپاره د خرڅوونکي رضا شرط او

په بیع مرابحه کې د هغې اظهارب کول ضروري دي

سوال :(۵۹) علماء کرام په دې باره کې څه فرمائي چه مونږ تاجران چه د کاریګرانو نه کوم مـــال اخلو نو یوه پیسه په روپۍ کې کټ کوو او د مال قیمت ورکوو او د دې خبرې اعلان کـــاریګرانو ته د وړاندې نه کړی شوی دی په دې صورت کې دا بیع شرعاً جـــائزه ده او کـــه ناجـــائز؟ دویم صورت که خرڅوونکی په دې کمولي باندې راضي وي نو څه حکم دی او که راضي نه وي نو څه حکم دی؟ دریم صورت دا دی چه پیسې او روپۍ کمولو سره چه کوم مال اخستل کیږي نو بیوپاري ته پوره د یوې روپۍ ښودل کیږي او په یوه روپۍ ترې نفع اخستل کیږي یعنې بیوپـــاري تـــه هغـــه کمولی نه مجرا کیږي، دا کار جائز دی او که ناجائز؟

جواب : اول اعلان کافي نه دی. د اخستلو په وخت خرڅوونکي ته اطلاع کول پکار دي چه داسې به کیږي او که د خریدارئ په وخت کې ئې ونه ویل نو بیا د هغې جواز د خرڅونکي په رضا باندې

موقوف دی، او بغیر د رضامندئ نه ناجائزه ده،او د دې کمولی حقیقت د قیمت کمول دي، او د دې کمولي نه بعد بیوپاري ته هم د دې اطلاع کول ضروري دي کله چه نفع باندې معامهل وه نو پوره روپۍ ښودل حرام دي ځکه چه د قیمت کمولی د اصل عقد سره ملحق کیږي ګویا چـــه پـــه پاوکم شپاړلس آنې باندې د اول نه معامله وشوه. ۱۸ جمادی الاخری۱۳۳۴هـــ (تتمه اربعه صـــ۷۳).

د بیع المضطر د حکم تحقیق

سوال :(۶۰) وقتیکه شمایان در جلسه مدرسه عبدالرب صاحب مرحوم تشریف آورده بودید پـــس در انجاوزان صاحب یک دوست بنده تفتیش کرده بود که بیع مضطر بغین فاحش یا شرائی وی بغبن فاحش جائز ست یا نه، جناب در جواب فرموده که بیع وشراء مضطر غیر مکروه جـــائز وصـــحیح است، در این باره عرض کرده مې شود که در مختار در آخر بیع الفاسد فرموده "وفی انتـــف بیـــع المضطر وشرائه فاسد وصاحب" رد المختار زیر این قول تحقیق کرده وبعد ازان تحقیق بیـــع وشـــراء مضطر بغبن فاحش فاسد گردانیده چونکه عبارت وی طویل بود ازین وجه نقل کرده شده طحطاوي حاشیه در مختار تحت قول مذکور فرموده "هو ان یضطر الرجل الی طعام او شـــراب او لبـــاس او غیرها فلا یبیعها البائع الا باکثر من ثمنها بکثیر وکذا فی الشراء منه کذا فی المنح انتهی حلبی" نیـــز در شرح الاوطار حاشیه در مختار بزبان اردو در استدلال برفساد بیع وشراء مذکور حدیث شریف نقل کرده که مروي است از علي کرم الله وجهه "نهی النبي ﷺ عن بیع المضطر وشراه، از ابوداود" اقوال مذکور الصدر دلالت مې کند بر فساد پس بر تقدیر صحت دستخط کرده واپـــس ارســـال فرمائد واګر برخلاف آنجناب را روایة راجح معلوم میشود آن را تحریر کرده عنایت فرمائید، عند الله ماجورو عند الناس مشکور خواهید گردید؟

جواب : در ذهن من همان بود که زبانی جواب داده بودم غالباً شبهش اقوال شراح حـــدیث اســـت "کما قال الخطابي هذا یکون من وجهین احدهما ان یضطر الی العقد من طریق الاکراه علیه وهذا بیع فاسد لا ینعقد والثاني ان یضطر الی البیع لدین رکبه او مونته ترهقه فیبیع مـــا فـــي یـــده بـــالوکس بالضرورة وهذا سبیله فی حق الدین والمروة ان لا یباع علی هذا الوجه ولکن یعان ویقـــرض الـــی المیسرة او یشتري سلعة بقیمتها فان عقد البیع مع الضرورة علی هذا الوجه صـــح لم ینفـــسخ مـــع کراهة اهل العلم له مص علی ابي داود وفي المرقاة من النهایة مثله وفي اللمعات المرادبه المکره اي

لا ينبغي ان يشترى ويتباع من المكره وقيل يجوز ان يراد من المضطر المحتاج الذي اضطر الى البيع لدين ركبه او موته لحقه فيبعه رخيصاً بحكم الضرورة فالمروة تقتضى ان لا يشترى منه ويعان ويقرض" اهـ الحال درمختار ورد المختار را مطالعه نمودم وازان ترددي در دل پيدا شد ليكن بعد تامل راجح همان قول خود مينما يد وعمل قول در مختار ورد المختار صورتى خاص معلوم مي شود وآن آنست كه درين عبارت مذكور هست، "ومثاله ما لو الزمه القاضى ببيع ماله لا يقاء دينه او الزمه الذمى ببيع مصحف او عبد مسلم ونحو ذلک" اهـ يعني صورتيكه در آن بيع مال از حكم معين كرده شود ومعنى نحو ذلک همين ست وقرينه برين حمل آن قول مصنف است كه صاحب رد المختار بطور استدراک نقل كرده "ولو صادره السلطان ولم يعين بيع ماله فباع صح اه" پس بناء برين تقرير حاجت آن جواب نيست علامه شامى بصيغه تمريض نقل كرده فرموده "فتامل هذا عندى فان لم يطمئن قلبكم فراجعوا الاكابر ولست بمصر على ذلک". ۱۸ ربيع الاول ۱۳۳۵هـ (تتمه خامسه صـ٦).

كوم كتاب چه په كتب خانه كې موجود نه وي د هغې

د بيع وعده بيا كتاب اخستل او په نفع باندې د خرڅولو حكم

سوال :(٦١) زيد رابكر گفت مرا كتاب شرح وقايه مي بايد زيد گفت موجود نيست طلبيده ميدهم واز مطبع بذريعه وي پي طلبيده بقيمت خويش يعني از بكر چيزي نگرفته بلكه برز خويش قيمتيش ادا نموده بكر رابنفع قليل يا كثير بيع نمود مثلاً چهار روپيه وي پي ادا نموده به پنج روپيه بكر را داده اين جائز است يا نه وجه شبه اين كه چونكه طلبش زيد طلبيده است بهمان قيمت اور ادادن ضروري باشد يا نه واگر ظاهر نمايد كه به پنج روپيه آمده درين صورت ناجوازش معلوم وظاهر است، ۳ جمادى الاخرى ۱۳۳۹هـ؟

جواب : چونكه احتمال غالب است كه بكر راهمين گمان باشد كه زيد براى من خريد مي كند وبناء عليه مرابهمان ثمن ميدهد كه خود خريد كرده وسكوت در موضع بيان مثل بيان باشد، لهذا شرط جواز پنج روپيه گرفتن آنست كه زيد تصريح نمايد كه من براى خود خريد مى كنم باز بشما معامله مى نمايم وچون معامله بشما جديد باشد شمارا اختيار خواهد بود كه خريد كنيد يا نه كنيد وبرا اختيار خواهد بود خواه بثمن خريد خود بدست شما فروشم خواه نفع هم گيرم وبدون اين تصريح جائز نمي نمايد. (تتمه خامسه صـ ۱۹۰).

زړې سكې د سودا په قيمت كې ادا كول

سوال :(٦٢) د دكان محرر په غلطئ سره يوه زړه اكنى واخستله، كومه چه ما جدا كينبودله او د هغې د چلولو نه يې منع وكړه ليكن هغوئ دا خيرخواهي وگڼله او ويې چلوله ماله ئې خوشخبري راكړه، زه خفه شوم او كوم ځاي كې ئې چې چلولې وه هلته مې روغه سكه وليږله چه زړه واپس كړي، هغه جواب راكړو چه مونږ هم چلولې ده، په دې صورت كې دې يوه آنه باندې څه كول پكار دي، پخپله خو به ئې استعمالول جائز نه وي؟ ځكه چه كه مونږ په غلطئ سره د چا نه دوكه وخوړه دا حلاله نه ده چه مونږ چاله دوكه وركړو؟

جواب : كوم ځاي نه چه هغه زړه آنه تللې وه نو چونكه د هغه حق نه وو ادا شوى ځكه دا صحيح او نوې آنه د هغه شرعي حق دى، باقي د هغه واپس كول چونكه د هغه بناء فاسد دي نو ځكه دا واپس معتبره نه ده اوس دې بيا هغه د حق والا ته اطلاع وركړى شي چه ستا حق په مونږ باندې دى او هغه حق زړه آنه باندې نه دى ادا شوى، البته كه ته ئې په خپله خوښه د خپل حق بدل ګڼي نو بيا حق شو د دې نه بعد كه هغه په هغه زړه باندې راضي شي نو هغه نوې ستا ده، مصرف ئې كړه او كه نوې اخستل وغواړي نو ور ئې كړه او په دې دويم صورت هغه باندې دوه كارونه واجب دي، يو زړه آنه واپس كول د كوم معاف كولو اختيار چه ته لرې، دويم دا چه زړه آنه چه هغه چا باندې چلولې ده هغه له اطلاع وركول او بله آنه وركول او بيا دويم كار په هر حال كې په هغه باندې واجب دى، او دا زړه آنه چه د چا لاس له هم راشي هغه له ئې په كوهي كې غورځول پكار دي، او كه معلومه نه شي چه چيرته تللې ده نو ضرور چه دا چيرته اول ځل چليدلى وي د هغه په ذمه باندې د چا حق شي هغه لقطه ده صاحب دې د حق په نيت سره هغه صدقه كړي. ۱۹ ذى الحجه ۱۳۳۹هـ (تتمه خامسه صـ۲۰۷).

د بيع عقد نه بعد د قبضې نه وړاندې چه كوم عيب په مبيع كې پيدا شي د هغې د وجې نه د مبيع واپس كول

سوال :(٦٣) په دې مسئله كې شرعي حكم څه شى دى چه ما يوه روغه مينبه واخستله، قيمت مې ادا كړو، مينبه په ځنګل كې د خرڅوونكي په قبضه كې وه هغه مابنام له د ادا كولو اقرار كړى وو، ځنګل ته زما ځوي د هغې ليدلو له لاړو او راوستل ئې وغوښتل مګر هغه نه راتله او وتښتيده، او

خنګل کې د خرڅوونکي په قبضه کې وه، مابنام خرڅوونکي هغه مینبه راوړه چه دې بچی راوړی کوم سره چه هغه خرابه شوه او د هغه مینبې هغه حیثیت پاتې نه شو کوم چه د اخستلو په وخت وو، د خرڅوونکي دا بیان هم دی چه د خنګل نه د راوستلو په وخت چه دا ستا ځوي نه وتښتیده دا د هغې نقصان دی، مګر د دې هیڅ تصدیق نشته دی، اوس دا مینبه د چا ده؟ آیا د خرڅوونکي په قبضه کې د هغه ده او که زما؟ مینبه تراوسه پورې د خرڅوونکي سره ده؟

جواب : "فی الهدایة باب الخیار العیب تحت قول محمد افاذا اقامها حلف بالله الخ مانصه لان العیب قد یحدث بعد البیع قبل التسلیم وهو موجب للرد". د مذکوره روایتونو په بنا باندې حکم دا دی چه که په دغه مینبه باندې دغه هلک قبضه کړې وه او بیا د هغه د لاس نه وتښتیده نو بیا خو مینبه د اخستونکي ده، او که هلک نه وه قبضه کړې نو بیا د خرڅوونکي ده. (النور شعبان ۱۳۵۰هـ صـ۵).

په یهودو د فلسطین ځمکه خرڅول

سوال :(٦٤) بسم الله الرحمن الرحیم! ما حکم الشریعة الاسلامیة المطهرة فی بعض المسلمین الذین یبیعون اراضی بلاد فلسطین المقدسة اویتوسطون ببیعها الیهود الطامعین الذین یقصدون من شراء هذه الاراضی والعقارات جلاء المسلمین عن هذه البلاد المقدسة والاستیلاء علی المسجد الاقصی الذی بارك الله حوله وانشاء کنیستهم الهیکل مکانه وتشکیل دولة یهودیة فی فلسطین بمساعدة بعض الدول المعاویة للاسلام والتی تبذل کل جهد فی محاربة وماءه الرادع لهم عن هذا العمل المنکر؛ وهو اذا افتی بعض العلماء بکفر من باع ارضه للیهود او توسط ببیع ارض غیره لهم لمساعدة اهل الکفر علی المسلمین والموالاته للیهود الذین یعملون لیلاً ونهاراً الطرد المسلمین وابعادهم عن بلاد فلسطین والمسجد الاقصی الذی اسری الله برسوله محمد صلی الله علیه وسلم الیه وحرمانهم من الصلوة علیهم ومن الدفن فی مقابر المسلمین لخروجهم عن الاسلام وفیه عبرة لغیرهم ممن تسول له نفسه اقتراف مثل خطییتهم؛ فما قولکم فی فتواهم؛ واذا کان هناك زاجر اخلافها ذکرا فیه وناولکم من الله الاجر والثواب؟

جواب : وهو الموفق للصدق والصواب؛ اما عن الجزء الاول فلنمهد اولا الدلایل ثم نشید بها السایل؛ ففی الدر المختار فصل الجزیة احکام اهل الذمة مانصه ولا یعمل بسلاح وفی رد المختار رای لا یستعمله ولا یحمله لانه عزو کل ما کان کذلك یمنعون عنه قلت ومن هذا الاصل تعرف احکام کثیرة دومنتفی اه وهذا اصل کلآ وههنا جزییات نسروها ففی الدر المختار الذی اشتری دارا) ای اراد شراءها (فی المصر لاینبغی) ان تباع منه فلو اشتر آیجبر علی بیعها من المسلم) وقیل لایجبر الا اذا کثر ضرر؛ فی رد المختار قوله الذمی اذا اشتری دارا الخ قال السرخسی فی شرح السیر فان مصر للامام فی اراضیهم للمسلمین کما مصر عمر رضی الله عنه البصرة والکوفة فاشتری بها اهل الذمة دورا وسکنوا مع المسلمین لو یمنعوا من ذلك فانا قبلنا منهم عقد الذمة لیقفوا علی محاسن

الدین فعسی ان یومنوا واختلاطهم بالمسلمین والسکن معهم یحقق هذا المعنی وکان شیخنا الامام شمس الایمة الحلوانی؛ یقول هذا اذا قالوا وکان بحیث لا تعطل جماعات المسلمین ولا تتقلل الجماعة بسکناهم بهذه الصفة فاما اذا اکثروا علی وجه یوذی الی تعطیل بعض الجماعات او تقلیلها منعوا من ذلك وامروا ان یسکنوا ناحیة لیس فیها للمسلمین جماعة وهذا محفوظ من ابی یوسف فی الامالی اه ثم فی الدر المختار بعد اسطر (واذا تکاری اهل الذمة دورا فیما بین المسلمین لیسکنوا فیها) فی المصر (جاز) لعود نفعه الینا ولیروا تعاملنا فیسلموا (بشرط عدم تقلیل الجماعات بسکناهم) شرطه الامام الحلوانی (فان لزم ذلك من سکناهم امروا بالاعتزال عنهم والسکنی بناحیة لیس فیها مسلمون) وهو محفوظ عن ابی یوسف بحر عن الذخیرة وفی رد المختار تحت القول الاتی من الدر المختار لکن رده الخ مانصه فتحصل من مجموع کلام الحلوانی والتمرتاشی انه اذا لزم من سکناهم فی المصر تقلیل الجماعة امروا بالسکنی فی ناحیة خارج المصر لیس فیها جماعة للمسلمین وان لم یلزم ذلك یسکنون فی المصر بین المسلمین مقهورین لا فی محلة خاصة لانه یلزم منه ان یکون لهم فی مصر المسلمین منعة کمنعة المسلمین بسبب اجتماعهم فی محلتهم فافهم ثم فی رد المختار بعد اسطر بعنوان التنبیه مانصه قال فی الدر المنتقی وکذا یمنعون عن التعلی فی بنایهم علی المسلمین ومن المساواة عند بعض العلماء نعم یبقی القدیم ثم قال بعد بحث طویل والحدیث الشریف لا یفید ان لهم مالنا من العز والشرف بل فی المعاملات من العقود ونحوها للادلة الدالة علی الزامهم الصغار وعدم التمرد للمسلمین وصرح الشافعیة بان منعهم عن التعلی واجب وان ذلك لحق الله تعالی وتعظیم دینه فلا یباح برضا الجار المسلم اه وقواعدنا لا تابا ه ولقد مر انه یحرم تعظیمه ولا یخفی ان الرضا باستعلایه تعظیم له هذا مالی فی هذا المحل والله تعالی اعلم اه قلت وفی الباب روایات لا تحد ولا تعد وفیما ذکرنا کفایة انشاء الله تعالی واذا کان هذا احکم الکراء والشراء للدار؛ والتعلی فی البناء والجدار فکیف حکم بیع المسلمین اراضیهم من الکفار وهو اقوی اسباب العزة والشوکة والقوة والصولة واذا کان هذا احکم الذمیین وهو مقهورون تحت حکم الاسلام فکیف حکم غیر الذمیین الذی لیسوا فی شیی من الاستسلام وهو کما قال الله تعالی لا یالونکم خبالا وکما قال تعالی لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمة وکما قال الله تعالی؛ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تکفرون؛ ولله در القایل:

احبا بنانوب الزمان کثیرة — وامر منها رفعة السفهاء

فمتی یفیق الدهر من سکراته — وری الیهود بذلة الفقهاء

واما عن الجزء الثانی فان کان اهل هذه الفتاوی من اهل البصیرة والکیاسة فاقرب محاملها هی السیاسة والعلماء لهم فی امثالها حق الریاسة؛ وهذا اخر الجواب فی هذا الباب والله اعلم بالصواب. کتبه اشرف علی التهانوی من الهند الحنفی الفاروقی عنه للثلث الاول فی رمضان المبارك ۱۳۳۸هـ (النور شعبان ۵۴هـ صـ۹).

د ذبحه کولو نه وړاندې د څاروي غوښه یا څرمن اخستل

سوال :(٦٥) علماء په دې باره کې څه فرمائي چه د غوا او چیلۍ څو کسانو د حلالې نه وړاندې اندازې سره قیمت وکړو او د څرمنې خبره ئې جدا د بل چا سره وکړه، او همغه وخت قیمت هم ټولو کسانو ورکړو یا ئې ومنلو او بل صورت دا دی چه د حلالې نه وړاندې به صرف د غوښې یا صرف د څرمنې قیمت ملاویږ که د حلالې نه وړاندې داسې صورت وکړی شي نو د هغې غوښه د حلالې نه وروستو اخستل او خوړل جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا.

جواب : "فی الدرالمختار صور البیع الفاسد وکذا کل ما اتصاله خلقة کجلد حیوان ونوی تمر وبزر بطیخ اه". د دې نه معلومه شوه چه دا فاسده بیعه وه او په بیع فاسد کې عقد کوونکي دواړه ګناهګار وي، مګر بیع د قبضې نه وروستو ملکیت کیږي نو غوښه هم د هغه ملکیت شو نو د حلالې نه وروستو ئې غوښه اخستل جائز دي. ۲۹ رمضان ۱۳۳۲هـ.

که زمیندار د خپل قوم نه په ارزانه بیعه غوښه واخلي د هغې حکم

سوال :(٦٦) قصابانو کې د همیشه دپاره دا دستور دی چه د نورو خلکو په مقابله کې زمیندار ته په کم قیمت غوښه ورکوي او بعضې ځایونو کې د سیر یو آنه نرخ مقرر دی، اګر که اصلي قیمت هر څه وي، دا جائزه ده او که نه؟

جواب : یو طرف ته جائزه ده، مثلاً دا قصاب د زمیندار په کور کې اوسیږي او داسې یو فائده د هغې نه حاصلوي چه شرعاً جائزه وي او په دې اجرت کې دا خبره هم ومنل شي چه هره میاشت به دومره اندازه غوښه مونږ په دومره قیمت اخلو، او که په میاشت کې د دغه اندازې نه کمه یا زیاته شي نو څه باک نشته، داسې صحیح ده، څومره احتمال چه په میاشت کې وي د هغې نه لږ زیات مقررولو کې به څه خطره نه وي، مګر حساب به یاد ساتي. ۳ صفر ۱۳۳۴هـ (تتمه اربعه ص٦٣).

د زمیندار نو د کروندګرو نه د واده په موقع باندې

غوړي په ارزا ن قیمت ا خستل او غیر معین ا ندازه باندې

سوال :(٦٧) په زمیندارانو کې دستور دا دی چه د واده په وخت د کروندګرو نه د یوه روپۍ ورکول او غوړي ترې اخلي او کروندګر یوه روپۍ اخلي او د پاو باندې یوې روپۍ غوړي ورکوي؟

جواب : دا ناجائزه ده ځکه چه په دې کې مجموعي اندازه تعین نه ده چه څومره غوړي به په کال کې مثلاً اخستل کیږي. ۲۶ شوال ۱۳۳۳هـ (حوادث ثالثه ص۱۵۸).

د بعضې عذرونو په حالت کې د ولاړو وابنو خرڅول

سوال :(٦٨) په دې مسئله کې علماء کرام او مفتیان څه فرمائي، د فقهې په کتابونو کې د بیع باطل او فاسد په بیان کې لیکلی شوي دي چه ولاړ وابنه خرڅول صحیح نه دي، کله چه زمیندار د مضبوطیدو نه وړاندې اوبه نه وي ورکړي او پخپله غټ شوي وي، او کومه ځمکه چه د زراعت قابل نه وي ښکته پورته وي او په باران کې ډوبیږي هم په دې ځمکه باندې عموماً وابنه راخیژي او زمینداران ورله اوبه خو نه ورکوي مګر د هغې نګراني او حفاظت کوي، او حکومت ترې ټیکس هم اخلي مګر د زراعتي ځمکې نه کم او زمینداران هم ټیکس ورکوي، او کله چه زمیندار له د دې په فائده راوړل ناجائز دي نو په دې صورت کې زمیندار بغیر د څه وجې نه نقصان اوچتوي، او ګیر چاپیره خلک تجارتي مالونه ساتي، یعنې غویان او میښې ډیرې زیاتې ساتي او د هغې غوړي، شیدې او کوم بچي چه زیږوي هغه خرڅوي او څو ورځې بعد همدغه د مالونو مالکان خپل استحقاق قائموي چه مونږ ئې د ډیر وخت نه بغیر د څه معاوضې نه څروو، د ځمکې مالک له د منع کولو هیڅ حق نشته، د زمیندار دوه نقصانونه کیږي یو خو د حکومت ټیکس ورکوي، دویم دا چه څو ورځې بعد په هغه ځمکه باندې د هغه حق او واک نه پاتې کیږي، لیکن څه وخت بعد چه کله د ځمکې مالک د دغه ځمکې د کرلو اراده وکړي یا د کرلو قابله شي نو دغه د مالونو والا پرې مقدمه چلوي، او بیچاره زمیندار بغیر د څه وجې نه په پریشانئ کې مبتلا کیږي، او د دې ګیر چاپیره چه کوم پتي دي هغې ته هم مالونه نقصان رسوي، زمیندار د حکومت ټیکس د کوم ځای نه ادا کړي، په دې صورت کې زمیندار باید څه وکړي، یعنې په دغه ځمکه باندې د څرولو روبئ اخستل او د تحفظ په غرض سره د مالونو منع کول جائز دي او که نه؟

۲ـ او په داسې قسم ځمکه باندې وابنه راخیژي او مالونه د څرولو نه منع کیږي او خفاظت ئې کیږي، مګر زمیندار اوبه نه ورکوي او کله چه هغه وابنه لوي شي هغې ته لوئي وابنه او درب هم وائي، او هغه په کلیو کې ډیر په کار راځي یعنې د خلکو او د مالونو د اوسیدو لپاره ډیر پکاریږي، او هغه ډیر قیمتي هم وي، نو په دې صورت کې د دې وابنو حفاظت کول او خرڅول جائز دي او که

ناجائز؟ او که علی العموم که په ځمکه باندې هر کس خپل مالونه څروي او حفاظت ئې ونه کړي نو په کلو کې د کورونو جوړولو ضرورت څنګه رفع کیداي شي؟ بینوا توجروا.

جواب : کوم وابنه چه نیغ ودریږي یعني تنه ولري هغه په هر حال کې دزمیندار ملکیت دی، او کوم چه داسې نه وي بلکه په ځمکه خوریږي نو په هغې کې تفصیل دا دی چه که هغه د دغه کس د اوبو ورکولو نه پیدا شوې وي نو بیا هم د هغه ملکیت دی، او کوم چه پخپله پیدا شو هغه ملکیت نه دی، او صرف په حفاظت سره نه ملکیت کیږي نو د داسې وابنو خرځول او کټ کول یا بل څوک د هغه نه منع کول جائز نه دي، او د ټیکس ورکولو نه د هغې جواز نه لازمیږي، "لان اخذ الخراج ان کان بحق مظاهر وان کان بغیر حق فلان المظلوم لا یظلم غیره" البته که مالونو ته د څرولو اجازت ورکولو سره په هغې کې څه ضرر وي لکه څنګه چه په سوال کې لیکلی شوي دي، نو په دي خاص صورت کې د هغې نه منع کول جائز دي، لیکن خرځول یا اجاره کول جائز نه دي، بلکه که د مالونو والا ته د وابنو ضرورت وي او خوا ته مفت وابنه نه ملاویږي نو مالک ته به ویل کیږي چه یا خو د مالونو څرولو اجازت راکړه او یا هم ګیا راله راکټ کړه البته که په اجازت کې د زمیندار کوم ضرورت وي او په ممانعت کې خلکو ته عام ضرر نه وي نو امید دی چه د فقهاو لیکلې حیله باندې د عمل کولو ممانعت به نه وي او هغه حیله دا ده چه په کومه ځمکه باندې وابنه دي هغه د کوم کس په لاس او کار لپاره په اجاره ورکړئ مثلا مالونه دې په کې ودروي او همدغه شان به د کرایه روپئ وي نه د وابنو، "کذا فی الدر المختار ورد المختار باب البیع الفاسد وباب الشرب". ۲۷ شعبان ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه صـ۶۶).

د صفقة في صفقة د بعضې شرطونو جواز

سوال :(۶۹)"نهی عن صفقة في صفقة" د ظاهري معنی په لحاظ سره بعضې کارونه ناجائز معلومیږي حال دا چه په کثرت سره ئې عام او خاص کوي مثلاً د ګهړئ مرمت چه ماته پرزه وباسي او صحیح پرزه لګوي نو د دغې پرزې قیمت دی او د لګولو اجاره. ۲_ کټ جوړول، او بان د خپل طرف نه نه ورکول په دې کې د بوڼ بیعه ده او د جوړولو اجاره. ۳_ د سقه نه اوبه اخستل چه کله هغه اوبه راوویستلي او خپل لوښي کې ئې واچولې نو د هغه ملکیت شو نو د اوبو بیعه وشوه او د

هلته نه د راوړلو اجاره او دا هم بیع ما لیس عنده دی. ۴_ کوم ګانه یا ګوته جوړول د خرځول دي او د لګولو اجاره "وغیره ذلک من المعاملات الرابحة"؟

جواب : د تعامل د وجې نه بلا نکیر شائع دي کوم چه یو قسم اجماع ده دا ټول معاملات جائز دي نو نص عام مخصوص البعض دی، لکه څنګه چه د صباغي او خیاطي اجازت ئې ورکړی دی چه رنګ او تار به د صانع وي او په دې کې اجاره هم وي. وهذا ظاهر جدا. فقط والله اعلم.

په غیر مسلم باندې د وابنو خرځول او اخستل

سوال :(۷۰) (۱) په خپله غټیدونکي وابنه د کافرو یا حکومت نه اخستل څنګه دي؟

(۲) او د کفار په لاس خرځول څنګه دي؟

جواب : (۱) صحیح دي. (۲) د بعضو په نزد درست دي. ۹ ربیع الاول ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه صـ۲۰).

کرل شوي وابنه خرځول

سوال :(۷۱) په جنتي کالی کې د وابنو د ملکیت کیدو حضرت فرمایلي دي چه کله اوبه ئې ورکړی وی او خدمت ئې کړی وو نو د هغه ملکیت به شي اوس ئې خرځول هم جائز دي او د خلکو منع کول هم جائز دي، د خدمت صراحت دي وکړی شي چه څرنګه خدمت، یا د ځمکې مالک که د وابنو تخم وغورځوي او د هغې وجې نه وابنه لوي شي، ایا په دې صورت کې به هم وابنه د هغه ملکیت شي او که نه؟

جواب : په درجه اولی به د هغه ملک شي، سقي ته د غرس نه د هغې په حاصلولو کې زیات دخل دی. "وفی رد المختار واخص من ذلک کله وهوان یحتش الکلاء او انبته فی ارضه فهو ملک له ولیس لاحد اخذه بوجه محصوله بکسبه ذخیرة وغیرها ملخصا جـ۱۵ صـ۴۵۳". ۱۰ رمضان ۱۳۳۷هـ (تتمه خامسه صـ۹۱).

اقاله (د بیع واپس کول) او بیع بالخیار

د اقال او بیع بالخیار تعریف

سوال :(۷۲) د اقالې بیعې او بیع بالخیار څه تعریف دی، او آیا په فقه کې د دې بحث کړی شوی دی؟

جواب : اقاله دا ده چه یو بیعه تام شوه بیا خرځوونکي یا اخستونکي پښیمانه شو، او د بل نه ئې د مبیع

واپس کولو درخواست وکړو، هغه په خوشحالئ سره واپس کړو، او بیع شرط الخیار دا دی چه یو کس بل ته وویل چه مونږ ته تردې مودې پورې د واپس کولو اختیار شته دی، داخو تعریف دی، پاتې شو بحث نو ډیر بحثونه مو د دې متعلق لیکلي دي که د کوم خاص کار په باره کې تپوس کوئ نو جواب ممکن دی. ۹ جمادی الاخری ۱۳۲۲هـ (امداد ثالث صـ ۱۰).

د خیار مجلس د حدیث تحقیق

سوال :(۷۳) "روی البخاری فی ۲۸۳ حدثنا قتیبة ثنا لیث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ انه قال اذ تبایع الرجلان فکل واحد منهما بالخیار مالم یتفرقا وکان جمیعاً او یخبر احدهما الاخر (فان خیر احدهما الاخر نسائی) فتبایعا علی ذلك فقد وجب البیع وان تفرقا بعد ان تبایعا ولم یترك واحد منهما البیع فقد وجب البیع صـ ۱۸۸ کتاب البیوع وهذه الروایة رواها النسائی بعین هذا السند ومتنه سوی انه زاد لفظ الشرط ثم روی البخاری فی تلك الصفحة عن عبدالله بن عمر قال بعث من امیر المومنین عثمان الی قوله خلیا تبایعنا رجعت علی عقبی حتی خرجت من بیته خشیة ان یرادفة البیع وکانت السنة ان المتبایعین بالخیار حتی یتفرقا الخ ففی هاتین الروایتین المرفوعتین حقیقة وحکماً بیان واضح لثبوت خیار المجلس وقاطع لکل تاویل ولا یعارضه ما رواه النسائی ۱۸۸ من عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده ان النبی ﷺ قال المتبایعان بالخیار مالم یتفرقا الا ان یکون صفقة خیار ولا یحل له ان یفارق صاحبه خشیة ان یستقیله ادرلان هذا متکلم فیه ولو سلم فهو لا یعارض الصحیح ولو سلم فهی اشارة والاولی کالصریح او صریح والاشارة لا تفوق الصراحة واما قول ابن عمر ما ادرکت الصفقة حیا مجموعاً فهو من المبتاع رواه البخاری صـ ۲۸۳ فهذا وان احتج به الطحاوی فهو غیر تام وغیر مفید لنا لانا لا نقول بمفاده اذ الهلاك قبل القبض عندنا یوجب فسخ البیع وکون الهالك من مال البایع لا من المبتاع فما لا نقول به کیف نحتج به فلا یفیدنا الا اثبات المخالفة بین قوله وفعله فهما وان تعارضا بقیت روایته سالمة بل ینبغی ان یول هذا الاخیر ویراد بالصفقة الصفقة التامة باعتبار جمیع شرایط ومن شرایطه التفرق بالابدان فمعنی هذا القول ما ادرکت الصفقة بعد التفرق بالبدن حیا مجموعا فهو من المبتاع فبمجرد قول النخعی رد الحدیث الصحیح مرفوعا وموقوفا یمجه الطبع ولیستنکره ولا نرید من جنابکم ذکر ما رواه الشراح او الاحناف اذ هو رد الحدیث الصریح الصحیح لا غیر بل معاملة مع عثمان تدل علی ان تلك السنة کانت مستمرة عندهم؟

جواب : هذه الشبهة من شبهاتی القدیمة ولا شك فی ان ظاهر الاحادیث هو ثبوت خیار المجلس لکن لا یصح الحکم بکون المذهب الحنفی مخالفاً للاحادیث یقیناً ما دامت الاحادیث تحتمل التاویل ولو کان فیه شیی من البعد ولا یسلم احد من اهل المذاهب المتبوعة عن نحو هذه التاویلات کما حمل بعض الشافعیة قوله علیه السلام فاقرأ ما تیسر معك من القرآن علی الفاتحة فانها متیسرة واقرب دلایل الحنفیة قوله علیه السلام لا یحل له ان یفارقه خشیة ان یستقیله رواه الخمسة وبن ماجة ورواه الدارقطنی کذا فی النیل جـ ۵ صـ ۱۴۳ ففیه

دلیل ان صاحبه لا یملك الفسخ الا من جهة الاستقالة واما قول المخالفین انه لو کان المراد حقیقة الاستقالة لم تمنعه من المفارقة لانها لا تختص بمجلس العقد فالجواب عنه ان قرب العهد بالعقد له دخل مشاهد فی تاثر کل من المتعاقدین بالتماس الاخر اما قوله لا یحل فمحمول علی الکراهة من حیث انه لا یلیق بالمروة وحسن معاشرة المسلم کما اضطر الیه ایضا القایلون بخیار المجلس فان حل المفارقة اجماعی عندنا وعندهم جمیعا واما کونه متکلما فیه فیعتبر لو کان معارضا للصحیح ولم یعارض بعد تاویل الصحیح واقرب التاویلات حمل التفرق بالابدان علی الاستحباب تحسینا للمعاملة مع المسلم کما ذکر فی تقریر حدیث الاستقالة واما قول المخالفین انه لو کان المراد تفرق الاقوال فخلا الحدیث عن الفایدة وذلك ان العلم محیط بان المشتری ما لم یوجد منه قبول المبیع فهو بالخیار وکذلك البایع خیاره فی سکه ثابت قبل ان یعقد البیع اه فغیر ملتفت الیه لان یمکن ان یکون مقصود الشارع نفی بعض بیوع الجاهلیة من نحو الملامسة والمنابذة فلم یکن خالیا عن الفایدة واما دعوی کون بعض الفاظ الحدیث غیر محتمل للتاویل کقوله علیه السلام فان خیر احدهما الاخر فتبایعا علی ذلك فقد وجب البیع وان تفرقا بعد ان تبایعا ولم یترك واحد منهما البیع فقد وجب البیع اه فممنوعة لان معنی قوله فقد وجب البیع فی الاول ای بشرط الخیار حیث خیر احدهما الاخر وفی الثانی ای البیع البات حیث لم یشترط فیه الخیار ولیس لفظ اصرح منه ولیس الامام متفرداً فی هذا بل قد ذهب الیه الحنفی والمالکیة والثوری واللیث وزید بن علی وغیرهم کما فی النیل جـ ۵ صـ ۱۴۷، والله اعلم. ۱۰ ربیع الآخر ۱۳۳۴هـ (تتمه اربعه صـ ۲۳).

که په دوکې سره د بیع معامله وشوه نو اختونکي ته خیار نشته

سوال :(۷۴) زمونږ طرفونو ته بسار داسې ورکول کیږي چه یو نرخ تعینیږي او د فې روپۍ په حساب سره غله قرض ورکول کیږي او په قیمت کې روپۍ اخستل کیږي، سږکال هم داسې وشوه مګر دا دوکه ئې راسره وکړه چه زمونږ د لوي پټي ئې دا حواله ورکړه چه دوي له فې سیر شپږ روپۍ غنم ورکړی شوي دي، نو ځکه ما هم په همدې نرخ ورکړل مګر په دغه ورځ مازیګر ماته معلومه شوه چه زه دوکه کړی شوی ووم، او ماته پنځه نیم سیره غنم په یوه روپۍ راکړی شوي وو، اوس زه د شپږو په ځای پنځه نیم سیره غله د یوې روپۍ اینبودلی شم او که نه؟ غله زما د قبضې نه وتلې ده مګر تراوسه پورې هغوئ په پټو کې نه ده اچولې، بلکه په کور کې موجوده ده، ما دا ویلي دي چه ماته پنځه نیم سیره راکړی شوې ده اوس ما هم پنځه نیم سیره مقرر کړې دي که چاته دا قیمت منظور و ې نو صحیح ده او که نو زما غنم دې واپس کړي تراوسه پورې چا هم نه دي واپس کړي؟

جواب : "فی الهدایة فیما یکره من البیوع وعن تلقی الجلب وهذا اذا کان یضر باهل البلد فان کان لا یضر

فلابأس به الاذاليس السعر على الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الغرر والضرر الى قوله وكل ذلك يكره ولا يفسد به البيع لان الفساد في معنى خارج زايد لا في صلب العقد ولا في شرايط الصحة ،ج ۲ ص ۵۱۰. د دې روايت نه معلومه شوه چه اخستونکو ته د دوکې ورکولو د وجې نه ګناه وشوه ليکن بيعه صحيح شوه تاله نه د غلې واپس کول جائز دي او نه د زيات قيمت اخستل، تا د دې روايت او خبرې تحقيق په خپله کولئ شو، په هغوئ دې ولې اعتماد وکړو. ۱۷ محرم الحرام ۱۳۳۴هـ (تتمه اربعه ص ۶۱).

که اخستونکی خرڅونکي ته د مبيع حالت بيانولو کې دوکه ورکړي

سوال :(۷۵) د شريعت حکم پدې باره کې څه دی چه زيد پاني پت کې اوسيږي او عمرو ګيا کې، زيد عمرو ته وويل چه ستا جائيداد د کوم چه ۴۰ سالانه غله وصولږي، پاني پت کې ده او په پاني پت کې د غلې نرخ ارزان شوی دی، او د دوئ ترمنځ د بيعې عقد وشو، د عقد نه وروستو عمرو ته معلومه شوه چه زيد دوکه ورکړه، غله ارزانه نه خرڅيږي، خبره عدالت ته ورسيده، عمرو عدالت کې ليکلی شوي بيان ورکړو چه زيد ماله دوکه راکړه او ماته ئې وويل چه پاني پت کې غله منونه غله په ۷۴ باندې خرڅيږي، او اوس معلومه شوه چه د دوه منو نه هم کمه خرڅيږي، د دې نه بعد دا مقدمه د ثالثانو ترمنځ راغله، ثالثانو ته عمرو بيان وکړو چه زيد ماله دوکه راکړې وه او ويلي يې وو چه غله څلور پنځه منحه في صدي خرڅيږي، او په ګواهئ سره هم عمرو دا خبره ثابته کړه چه زيد عمرو ته بې شکه داسې ويلي وو چه په پاني پت کې څلور پنځه منه غله في صدي خرڅيږي نو په دې صورت کې د عمرو دواړو بيان کوم چه ظاهرا متعارض معلوميږي د دې د دعوې ثابتولو مضر او د شهادت مسقط دی او که نه؟ يعني فريب څلور پنځه منه في صدي کوم چه په شهادت سره ثابت وي هغه به ثابت وي، يا اول بيان معارض کيدو نه به ساقط شي او شهادت به ساقط وي يا به د بل بيان مثبت وي؟

جواب : د سوال عبارت کافي نه دی، زباني معلومولو سره معلومه شوه چه مطلب دا دی چه په کومه څمکه کې دومره غله حاصليږي يعني دوه منه ۳۴ سيره، د دوه منونو نه هم کمه څلور پنځه منه، مثلا هغه جائيداد په سل روپئ خرڅيږي او زما په نزد د عمرو د دواړو بيانونو متعارض کيدل مضر نه دي، څکه چه کله مسئله د دو اړو طرفونو په رضا باندې د ثالثو خوا ته وروړل شوې نو د قضا مجلس به د هغې د حکم مجلس وي او اول بيان به د مجلس قضا نه خارج وي کوم له چه اعتبار

نشته، او په دې مجلس کې ئې دعوه کړې ده، هغه او شهادت متوافق دي لهذا د اول بيان تعارض مضر نه دی، ليکن د نه مضر کيدو باوجود د عمرو اصل د مقصود نافع نه دی، څکه چه اصل مقصد د دې خيار فسخه کول حاصلول دي، لکه څنګه چه پخپله د دې سوال د عبارت نه هم معلوميږي، او دويمه پرچه کومه چه د جواب په غرض سره راغلې ده ډير واضحه کيږئ چه په هغې کې د خرڅوونکي نوم زيد فرض کړی شوی دی، او په هغې کې عمرو په دې دويمه پرچه کې خيار فسخ د بائع دپاره نه کيدل مدلل او مفصلا ذکر دي. "والله اعلم والدليل هذا فيما الهداية الشهادة اذا وافقت الدعوى قبلت وان خالفتها لم تقبل وفي حاشيتها برمزمل على قوله كتاب الدعوى هي في عرف الفقهاء عبارة عن مطالبة حق مجلس من له الخلاص عند ثبوته الى قوله شرط صحتها مجلس القضاء فالدعوى فيغير مجلس القضاء لا تصح الخ. والله اعلم. يوم عرفه ۱۳۲۲هـ (امداد ثالث ص ۱۲).

د بره سوال تتمه

سوال :(۷۶) علماء په دې باره کې څه فرمائي چه د زيد د ملکيت جائيداد چه د هغې غله للعب په کال کې راځي، په پاني پت کې د عمرو په قبضه او تصرف کې ده، او زيد په ګيا کې اوسيږي زيد ته عمرو په ګيا کې ووېل چه ستا غله ما سره په للن مقدار باندې موجوده ده، زيد هغه للعب وګنله او په څوارلس سوه ئې په عمرو خرڅه کړه، د دې نه وروستو زيد ته معلومه شوه چه زما د جائيداد آمدن د من نه زيات دی، اوس عمرو غواړي چه دا خبره دې بيعه وګرځي، او زيد وائي چه ما سره د وزن په باره کې فريب شوی دی، زه د دې د فسخ کولو خيار لرم، او زه دا بيع قائمول يا ساتل نه غواړم، د عمرو خيال دا دی، غايه ما في الباب دا ده چه کومه زياته غله د هغه ده د هغې قيمت دې داسې ادا کړی شي څکه چه بيعه شوې وه، د دې خبرې متعلق ئې د دين د علماو نه سوال کړی دی چه په دې صورت کې زيد بائع ته د غبن فاحش په سبب باندې د فسخ خيار شته دی او که نه؟ (۲) دويم سوال دا دی چه په نرخ کې د فريب ورکولو نه د فسخ حق حاصليږي، يا د بيع په اندازه کې د فريب ورکولو سره هم د فسخ حق حاصليږي.

جواب : د سوال عبارت ناکافي دی، زباني بيان سره معلومه شوه چه د سوال صورت دا دی چه د جائيداد بيعه شوې ده او د هغې آمدن د زياتې غلې دی، او اخستونکي دوکه ورکړې او خرڅونکي ته ئې کم نرخ ښودلی دی، په کوم باندې چه ګران څيز ارزان خرڅ کړی شو، البته عمرو باندې

فیما بینه وبین الله واجب دي، چه د زید رضا او د نفس پاکوالی حاصل کړي. "ودلایل ه ... فی الهدایة ومن باع مالم یره فلاخیار له وکان ابوحنیفة یقول اولاله الخیار اعتبار الخیار الغیب وخیار الشرط وهذا لان لزوم العقد بتمام الرضاء زوالا وثبوتا ولا بتحقق ذلك الا بالعلم بأوصاف المبیع وذلك بالروية فلم یکن البائع راضیا بالزوال ووجه القول المرجوع الیه انه معلق بالشراء لما روینا فلا یثبت دونه وروی (قال الزیلعی اخرجه الطحاوی ثم البیهقی عن علقمة ابن ابی وقاص) ان عثمان بن عفان رضی الله عنه باع ارضا بالبصرة من طلحة بن عبدالله رضی الله عنه فقیل لطلحة رضی الله عنه انك قد غبنت فقال لی الخیار لانی اشتریت مالم اره وقیل لعثمان انك قد غبنت فقال لی الخیار لافی بعت مالم اره فحکم بینهما جبیر بن مطعم فقضی بالخیار لطلحة وکان ... ك بمحضر من الصحابة اه قلت لما لم یثبت الخیار للبایع مع عدم رویته لذات المبیع ففی عدم رویة اوصف الذی هو الربع اولی کما هو ظاهر وفیها وان تلقیا الجلب وهذه اذا کان یضر باهل البلدة فان کان لا یضر فلا بأس به الا اذا لیس السعر علی الواردین فحینئذ یکره لما فیه من الغرر اه قلت ومطلق النهی والکراة یفید التحریم وهذا دلیل کون فعل هذا المشتری حراما وفی الحدیث الا لا یحل مال امری الا بطیب نفسه قلت وانی لا یحضر فی مخرجه الان وهو دلیل علی وجوب ارضاء البایع دیانة والله اعلم".

جواب(د دویم سوال): که دا سوال هم د اول سوال متعلق وي لکه څنګه چه ظاهره وه نو دا ګټل پکار دي چه دا فریب په نرخ کې شوی دی، د مبیع په مقدار کې نه دی شوی، او د هغې جواب وړاندې تیر شوی دی او که د مبیع اندازه مستقلاً تپوس کول وي نو جواب دا دی که مبیع جائیداد یعني عقار دی او ټول قیمت پاتې وي نو وروستو د زیاتې اندازې معلومیدو سره به خرڅوونکي ته خیار نه وي. "فی هدایة ومن اشتری ثوبا علی انه عشرة اذرع بعشرة او ارضا علی انها مایة ذراع فوجدها اقل فالمشتری بالخیار ان شاء اخذها بجملة الثمن وان شاء ترك وان وجدها اکثر من الذراع الذی سماه فهو للمشتری ولا خیار للبایع الخ، والله اعلم". یوم عرفه ۱۳۲۲هـ (امداد ثالث صـ۱۳).

بیع سلم

مسلم الیه د بیعې لپاره وکیل جوړول او په هغه وخت کې د مسلم فیه د موجودیدو شرط

سوال :(۷۷) دلته د شیره د تجارت صورت دا دی چه د فصل نه وړاندې هغوئ ته روپئ ورکول کیږي، او نرخ هم هغه وخت مقرریږي چه مونږ به په فصل کې د دې نرخ نه زیاته شیره اخلو او هغومره روپئ ورکوو، د دې روپو به د هغه نرخ نه زیات اخلو دا خبره هم کیږي، کله چه فصل وشو او نرخ چه هر څه وو د شیرې مالک چه څومره شیره پخپله وغې هغه په هغه نرخ خرڅوي او

د تعداد په معین کیدو باندې د خرڅیدو حساب کوي، مثلاً زید عمرو ته سل روپئ ورکړي او دا خبره وشوه چه شپږ سیره شیره، شپږ سوه سیره شیره زمونږه شوه کله چه فصل راغی او شیره وتله او نرخ درې سیره شو نو مالک هغه په درې سیره حساب باندې خرڅوله، کله چه شپږ سوه سیره ووتله نو هغه ئې حساب وکړو؟

جواب : "فی الدر المختار فی المسلم شرط دوام وجوده وفیه شرط حمله الی منزله بعد الایفاء فی المکان المشروط لم یصح لاجتماع الصفقتین الاجارة والتجارة وفیه لا یجوز التصرف الی قوله ولا لرب السلم فی المسلم فیه قبل قبضه". نو اولاً د فصل نه وړاندې سلم کول جائز نه دي، للروایة الاولی او که د فصل نه وروسته ئې وکړي نو څو پورې چه شیره باندې پخپله رب السلم قبضه ونه کړي په هغې کې تصرف کول، لکه خرڅول د ویلک په ذریعې سره چه قابض نه وي جائزه نه ده، او دلته وکیل خرڅونکی دی، د کوم قبضه چه پخپله رب السلم نه ده کړې، نو ځکه دا بیعه د رب السلم د طرف نه نه ده. للروایة الثالثة او که پخپله رب السلم هم قبضه وکړي نو بیا هم دا شرط ګرځول چه مسلم الیه به بیعه کوي، زائد شرط دی، او د توکیل صفقه د سلم د صفقې سره جمع کول دي، نو ځکه جائز نه دي. للروایة الثانیة ، البته که چیرته فصل کې مسلم فیه موجود وي او توکیل مشروط نه وي او د شیرې د تیاري نه بعد دې قبضه وکړی شي او په نوي توکیل دې مسلم الیه وکیل کړي نو بیا جائزه ده. فقط. والله اعلم. ۱۴ شعبان ۱۳۲۱هـ (امداد ثالث صـ۸).

په سلم کې د اختونکي مرګ سره معامله قائمه او د خرڅونکي مرګ سره باطلیږي

سوال :(۷۸) زید سلم وکړو یعني سل روپئ پاتې وي په دې وعده باندې ئې عمرو ته ورکړې چه په پنځه کالو کې به في کال دوه منه غنم حساب سره لس منه غنم ادا کوي، یوکال بعد دوه منه غنم زید ادا کړل او وفات شو، اوس سوال دا دی چه د زید ورته به د عمرو نه په آئنده څلورو کلونو کې د تیر عقد موافق اته منه غنم وصولوي او که نه؟ غرض دا چه د احد المتعاقدین مرګ سره به تیره معاهد ومعامله فسخه شي یا به باقي وي، داسې د عمرو انتقال کیدو سره د عمرو په وارثانو باندې د زید تقاضا چلیږي او که نه، یا به په دواړو صورتونو کې د اصل روپو مطالبه او ادا واجب وي؟

جواب : "فی الدر المختار ویبطل الاجل بموت المسلم الیه لا بموت رب السلم فیوخذ المسلم فیه من ترکته حالا لبطلان الاجل بموت المدیون لا الدائن الخ". د دې روایت نه معلومه شوه چه په تپوس شوي صورت

کې د زید د مرګ نه چه هغه رب السلم دی، عقد په خپل حال وي، د زید وارثانو به د عمرو ته د عقد موافق وصولول کوي، او د عمرو په مرګ سره چه هغه مسلم الیه دی، میعاد باطل شي، باقي غنم به د عمرو د ترکې نه وصولیږي. (تتمه اولی صـ۱۶۶).

په روپو او پیسو کې د بیع سلم عدم جواز

سوال :(۷۹) په روپو او پیسوکې بیع سلم درست دی او که نه؟ یعنې یو کس قرضدار ته نن سل روپئ ورکړي یو کال بعد به د پنځو سوو روپو پیسې ورکوي، داسې بیع سلم صحیح دي او که نه، په دې مسئله کې اختلاف دی لهذا جواب د کتابونو حوالې سره ولیکئ؟

جواب : که مقصود صرف د روپو او پیسو مبادله وي نو د عدم بائع د وجې نه به دا بیعه صحیح وي لیکن دلته خو بل مقصد دی، سود یوې حیلې سره اخستل به ځکه جائز نه وي لکه څنګه چه فقهاو د بیع عینه باوجود انطباق علی قواعد الجواز د همدې وجې نه حرام ویلي دي. وهذا ظاهر جداً. ۲۲ شوال ۱۳۳۰هـ (تتمه اولی صـ۱۶۷).

د افیونو بیع سلم

سوال :(۸۰) د افیونو کرل په دې طریقې سره چه د هغې اخستلو والا انګریز وي کومه چه د تخم اچولو په زمانه کې د مخکې نه خرچ کوي او کله چه ګلونه تیار شي نو ګلونه شوکول کیږي، او په خاوره کې چه د تنور په شان وي ګرموي، او په هغې باندې میوه خوروي او په کپړې سره پرې زور کوي نو د تاو سره هغه راغونډ شي، د روتې په شان نو هغه بیا په لمر کې وچوي او کله چه هغه تیار شي نو افیون او روتې دواړه د هغې په غوښتنه باندې په حساب سره خرڅوي، او هغه خپله ورکړی شوې پیشګي اخلي، دا جائزه ده او که نه؟ بینوا توجروا عند الجلیل.

جواب : داسلم دی،که دجوازتول شرطونه ومونډل شي نو جائزه ده. جمادی الثانی ۱۳۳۱هـ (حوادث اول صـ۱۰۰).

په بیع سلم کې د انقطاع د معنی تحقیق

سوال :(۸۱) د بنګال کسان هلته بیع سلم کوي د معلوم وخت او شرعي مذکورو شرطونو سره په دې ملکونو کې داسې کوم بازار نشته دی چه هره ورځ په هر وخت کې اخستل او خرڅول وکړی شي البته په هفته کې دوه ځل بازار جوړیږي او ګیر چاپیره بازارونو کې هره ورځ هم بازار وي او

اکثر په مقررو بازارونو کې په معین وخت کې غله په کثرت سره اخستل او خرڅول کیږي، او په بعضې بازارونو کې نه او هیڅ بازار، دکان او ګودام داسې نشته چه هلته هره ورځ هر وخت اخستل او خرڅول وکړی شي، البته په خاص وخت او معین وخت باندې موجود وي، لیکن په هر کلي کې به هر وخت بلا قیل وقال اخستل او خرڅول جاري دي، څه وخت چه وغواړي نو هغه وخت ملاویداي شي، او ډیر خلک د تجارت په نیت سره په خپلو کورونو کې د اخستلو لپاره ګودامونه جوړوي او خرڅوي ئې هم او هیڅ یو سلف او خلف عالم د دې په عدم جواز څه نه دي ویلي بلکه مخکې او اوسنې علماو فتوی ګانې او لیکنې د دې په صحیح کیدو باندې دلالت کوي مګر اوس یو کس دا بالکل حرام ګڼي او ناجائز ئې بولي او دلیل دا راوړي چه په بازار کې د ګودام موجودیدل شرط دي او په دغه ګودام کې هر وخت اخستل او خرڅول کیدل ضروري دي، او په کورونو کې د ګودامونو نه خرڅول به جائز نه وي، اوس دمحققینو علماو په خدمت کې عرض دا دی چه په دې صورت کې د مرقومة الصدر سره په دغه ملکونو کې بیع سلم درست او جائزه کیداي شي او که نه؟ د معتبرو کتابونو په حوالې سره ئې ولیکئ؟ بینوا توجروا.

جواب : "فی الدرالمختار منقطع لایوجد فی الاوساق من وقت العقد الی وقت الاستحقاق ولوانقطع فی اقلیم دون اخر لم یجز فی المنقطع؛ وفی ردالمختار وحد الانقطاع ان لایوجد فی الاساق وان کان فی البیوت کذا فی التبیین؛ شرنبلالیة ومثله فی الفتح والبحر والنهر وفیه لم یجز فی المنقطع ای المنقطع فیه لانه لایمکن احضاره الا بمشقة عظیمة فیعجز عن التسلیم بحر، ج۴، صـ۳۱۷_۳۱۸".د دې روایت نه معلومه شوه چه په تپوس شوي صورت کې سلم جائز دی، او د في البیوت مطلب دا دی چه د هغې په قیمت ملاویدل اسان نه وي، او کله چه هر وخت په قیمت ملاویداي شي نو جائزه ده، بلکه في اقلیم دون آخر نه معلومیږي چه که خاص په دغه کلي کې هم ملاو نه شي مګر ګاونډ کې ملاو شي نو هم جائزه ده. ۳ محرم الحرام ۱۳۳۴هـ (تتمه اربعه صـ۹).

بیع صَرف او د رائج الوقت د سکې او نوټونو بیعه (د سرو او سپینو زرو خرڅول)

د روپو تبادله په پیسو باندې او په بعضې پیسو باندې قبضه

سوال :(۸۲) علماء په دې باره کې څه فرمائي چه مبادلة الربية بالفلوس په دې طور سره چه احد المتعاقدين روپئ بالفعل ورکړي او بل د روپو څه پیسې بالفعل ورکړي او څه ئې قرض کیښودل جائزه ده او که نه؟

جواب : دا مسائل مصرح او مسلم دي. (۱) بیع معدوم باطله ده.(۲) د سلم شرائطو نه یو شرط دا دی چه کمه موده په کې یوه میاشت وي، د مسلم فیه د تسلیمولو لپاره.(۳) که په قدر او جنس کې که دوه څیزونه په یو وصف کې هم متحد وي نو تفاضل جائز او نسیه حرامه ده.(۴) کوم مباح چه د غیر مباح لپاره وسیله شي ناجائزه ده.(۵) په قرض کې د مطالبه مثل استحقاق وي اوس په تپوس شوي مبادله کې څو صورتونه دي، یو دا چه روپئ قرض ورکړی شوې او دا شرط هم چه د دې په بدل کې به دومره پیسې اخلو دا ناجائزه ده، اګر که روپئ کمې وي، او که زیاتې د مسئلې موافق. دویم دا چه قرض نه دی ورکړی شوی مګر مبادله مقصود ده او د بل سره پیسې موجودې نه دي، دا هم ناجائزه ده اګر که پیسې کمې وي، او که زیاتې د مسئلې موافق.او که د هغې د وزنې کیدو اعتبار ونه کړی شي که هغه د دې وجې نه وي چه اصلاحاً دا معدود دي که د دې وجې نه چه تلل ئې مختلف دي نو دا مبادله جائزه ده. کما اختلفا الشیخان ومحمد.څلورم دا چه مبادله سلم مقصد دی لیکن څه روپئ ئې اوس واخستلې، یا د یوې میاشتې نه کمه موده مقرر شوه یا موده مقرره نه شوه نو بیا هم ناجائزه ده، د مسئلې موافق.پنځم دا چه دواړو طرفونو ته مقصود علیه موجود وي او د هغې د وزنې کیدو لحاظ ونه ساتل شي لیکن په زیاتو اخستلو کې د سود د باب خلاصیدلو اندیښنه وي نو بیا هم ناجائزه ده حسب مسئله.شپږم دا چه د سلم په صورت کې د سود اندیښنه نه وي نو بیا جائزه ده. لعدم الحاظر. والله اعلم. ۴جمادی الاولی ۱۳۲۵هـ (امداد ثالث صـ۲۳).

د پیسو بدله په روپو باندې

سوال :(۸۳) د تعلیم الدین په ۳۴ صفحه باندې دی. اکثره رواج دا دی چه روپئ ورکوي او څه پیسې اخلي او څه روپئ یوه ګهنته وروستو اخلي، دا معامله جائزه نه ده، انتهي. او په ظاهر کې دا د

عالمګیري او در مختار مخالف دی، په تفصیل سره دې ولیکل شي. د عالمګیري عبارت دا دی. "صـ۱۶۱ جلد ثالث مطبع کشوری في الفصل الثالث في بيع الفلوس واذا اشترى الرجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم يكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز وكك لو افترقا بعد قبض الفلوس قبل قبض الدراهم كذا فی المبسوط وروى الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله اذا اشترى فلوساً بدراهم وليس عند هذا فلوس ولا عند الاخر دراهم ثم ان احدهما دفع وتفرق جازوان لم ينقد واحد منهما حتى تفرقا لم يجز كذا فی المحيط انتهى، و عبارت در مختار این است جلد ثالث باب الربوا باع فلوساً بمثلها او بدراهم او بدنانير فان نقد احدهما جاز انتهى". او په دې مقام کې په شامي کې څه تفصیل دی هغه هم لږ اشتان ولیکئ؟

جواب : اصل کې په دې مسئله کې لږ تفصیل دی کوم چه د عادت په اعتبار سره غیر ضروري شوی او تصریح سره ئې نه دی لیکلی هغه تفصیل دا دی چه د څه روپو قرض پاتې کیدو کې دوه صورتونه دي، یو دا چه د دغه کس په ملکیت کې پیسې موجودې دي مګر بالفعل د هغه سره یعني د هغه په قبضه کې نه دی، دویم دا چه په خپله په ملکیت کې نه دی، د عدم جواز کوم حکم چه ما لیکلی دی هغه د دویم صورت دی ځکه چه دا د معدوم بیعه ده په کوم کې چه صرف د بیع سلم اجازت دی او دلته د سلم شرائط نشته دی او په اول صورت کې چونکه بیع المعدوم نه لازمیږي لهذا هغه جائزه ده، دا تفصیل شو. باقي د دې تصریح ته کولو وجه دا وه چه عوام عادتاً او غالب دا دویم صورت وي ځکه ئې سداللذرائع مطلق لیکلي دي، باقي روایتونه چه کوم نقل کړی شوي دي د هغې حاصل حرف دومره دي چه قبضه شرط نه ده، نو زه هم د دې قائل یم نو اول صورت ته جائز وایم او د تقابض عدم اشتراط سره د مبیع د مملوک د بائع کیدو شرط نه لازموي او په دوه صورت کې همدغه لازمیږي نو د نهې مدار بیع المعدوم باندې دی نه چه اشتراط تقابض باندې. والله اعلم. ۱۸ ربیع الثاني ۱۳۲۷هـ (حسنه اولی صـ۱۵۱).

صفائي معاملات

سوال :(۸۴) صفائي معاملات صـ۱۷ کرخه ۸ باندې لیکلي دي. همداسې کوم ځاي کې چه سپین زر د سپینو زرو په بدله او سره زر د سرو زرو په بدله کې کم او زیات خرڅول کیږي مګر د جواز د حیلې لپاره که یو طرف ته یوه پیسه یا یوه ټکه ولګوي د کوم قیمت چه هومره نه وي څومره چه بل طرف ته زیات مال دی نو دا مکروه دی، کذا فی الهدایه او په جنتي کالي کې د سود په بیان کې

یوخاي کې دا لیکلي دي، د کمو والا که پیسې په کې واچوي یا دواړو طرفونه یوه یـــوه پیـــسه د ترازو په پله کې کیږدي نو جائزه به وي د دې دواړو عبارتونو مطلب او فرق څه دی؟

جواب : په دې کې تفصیل دا دی که د بدلینو قیمت چیرته عرفاً متقارب وي نو هغه وخت کې خـو دا حیله جائزه ده او که متفاوت به تفاوت فاحش وي نو ناجائزه ده په هدایه کې دویم صورت دی، "کما یدل علیه قولي" څومره چه د بل طرف نه زیات مال دی، او په جنتي کالی کې اول صـــورت. ۱۸ جـــ۲، ۱۳۴۹هـــ.

د پیسو بدله په روپو باندې

سوال :(۸۵) دکاندار نغدې روپئ اخلي او پیسې ورکوي که قرض وي نو ۱/۴ ورکوي دوه آنې او څلور آنې نه ورکوي د دې څه حکم دی؟

جواب : پیسې مبیع او روپئ قیمت ګرځولو سره دا صورت جائز دی. ۱۰ رمضان ۱۳۳۳هـــ (تتمه ثالث صـــ۱۴۶).

د کمي زیاتي سره د نوټ په بیعه کې یو طرف ته پیسې ملاوول کافي نه دي

سوال :(۸۶) د سپینو زرو په اخستلو کې چه څرنګه د روپئ سره د جنس بـــدلوالي لپـــاره پیـــسې یوځاي کوي، همداسې که د نوټ یا د روپو د جمع شوو په بیعه وکړو او د څه په اخستلو کې چه بعضې د صراف سره پاتې شي که هغه پیسې تصور کړو نو څه قباحت دی؟ فقط.

جواب : دا حیله خو بیع یداً بید کې کیداي شي چه په هغې کې مماثلت شرط نه دی، او د نوټ او جمع شوو روپو خرڅول په حقیقت کې حواله ده چه په قرض کې داخل دي، د کوم حکـــم چـــه مماثلت دی، او په دې حیله کې هغه فائت دی لهذا صحیح نه ده، دا هله ده چـــه پـــه کمـــوالي او زیاتوالي باندې معامله وکړی شي کنه نو علی السواء کې څه خبره نشته چه عدم مماثلت په عقد کې نه دی شرط شوی او د ادا کولو په وخت استدلال جائز دی، او که په دې معامله کې باقي پیـــسې تصور کړی شي لیکن بیا هم معدومه ده لهذا قیاس مع الفارق دی. (تتمه اولی صـــ۱۵۵).

د وزن د تفاوت په وخت روپئ په ریزګاري بدلول

سوال :(۸۷) د روپو ماتول مثلاً یو اته آنې، یو څلور آنې او یو دوه آنې اخستل جائز دي او که نه، کله چه د روپئ په مقابله کې د دې تولو وزن برابر نه وي؟

جواب : چونکه اصل ماتولو کې همدومره ورکول کیږي چه د یوې روپئ برابر وي او تفاوت دیـــر کم شاذ او نادر وي کوم چه یقیني نه دی بیا هم دومره لږ چه څه قیمت نه لري نو ځکه "بقاعدة الیقین لایزول بالشك والنادر کالمعدوم وجزیئة درمختار وذرة من الذهب وفضة مما لایدخل تحت الوزن بمثلیها فجاز الفضل لفقد القدر" ۱۲ مصریة جـ۲ صـــ۳۸۰" د دې تفاوت له اعتبار نشته او که په کوم ځای کـــې تفاوت یقیني وي نو زیاتی دی، په ژبه ئې معاف کړئ، "فی الدر المختار عن الخلاصة لو باع درهما بدرهم واحدهما اکثر وزنا فحلله زیادته جاز الخ جـــ۴، صـــ۲۷۵". ۱۹ محرم ۱۳۳۲هـــ (حوادث او ۲ صـــ۱۲۷).

په نوټ او کاروبار یا د اشرفیو په بدلولو کې د کموالي او زیاتوالي حکم

سوال :(۸۸) په دې باره کې علماء کرام څه فرمائي چه زید په عمرو باندې د زرو نوټ په یوولس سوه روپئ باندې خرڅ کړو او عمرو اخستونکي زید خرڅوونکي ته وویل چه د دې نوټونو قیمـــت په بیعې یوولس سوه روپئ به شپږ میاشتې وروستو ادا کوم نو وفرمائي چه دا بیعه جائزه ده او که نه ناجائزه؟ او د زید لپاره به زیاتي روپئ سود وي او که نه؟ بیعه باطله ده که فاسده که جـــائزه؟ یـــو صاحب وائي چه چونکه جنس بدل شو نو دا بیعه جائزه ده او زید له د عمرو نه یوولس سوه روپئ شپږ میاشتې وروستو اخستل جائز دي؟ مهربانئ وکړئ تفصیلي جواب د کتـــابونو حـــوالې ســـره راولیږئ ؟ فقط بینوا توجروا.(۲) که د زرو نوټ یو کس لاس په لاس د سلو نه کم یا زیات باندې بدل یا خرڅ کړي نو څنګه ده؟ بینوا توجروا.

جواب : د نوټ معامله حواله ده بیعه نه ده، نو ځکه دا دواړه صورتونه حرام او سود دي، کمـــی او زیاتی کول جائز نه دي او دا ډیره ظاهره ده. (حوادث اولی صـــ۸).

په نوټ، کاروبار یا د اشرفو په بدلولو کې د کموالي او زیاتوالي حکم

سوال :(۸۹) یو مسلمان مالداره دی یو کس چه کله د هغه په نغدې روپئ قـــرض (۱۶۰) روپـــو اخستلو له راځي نو هغه داسې قرض ورکوي چه یوه کپړه چه قیمت ئې لس روپئ دی پنځوس روپئ نورې زیاتوي او په ۶۰ روپئ ئې خریدار ته ورکوي، حال دا چه اخستونکی هم په دې خبره پوهیږي چه دا څیز په لس روپئ دی، د هغې سره ۱۰۰ روپئ نورې ورکوي بیا په مقرره وعـــده بانـــدې دا ۱۶۰ روپئ اخستل کیږي، مذکور کس ته د کپړې ضرورت نه وي مګر د حاجت د وجې ئې هغه

منظوروي، او دويم صورت د دې قرض دا دی چه د سلو نوټ په يو سل او شپيته باندې ورکـول کيږئ په دې دواړو صورتونو کې دا زياتې روپئ اخستل صحيح دي او که نه؟

جواب : قصد او نيت خو ئې بالکل د سود اخستلو دی، نو ځکه باطناً هم حرام دی، او مشروط بقبـول المبيع هم ځکه ظاهراً حرام دی، غرض دا چه يو رنګه هم دا معامله حلاله نده او د نوټ په سـوال کـې ذکر کيدل د دې حراموالی خو نور هم زيات صريح دی. فقط ۲ ربيع الاول ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی صـ۱۶۸).

د مديون مال د قرض په طور سره په رعايت اخستل

سوال :(۹۰) د زيد روپئ په عمرو باندې پاتې دي او وخت تير شوی دی، زيد وويل چه که تا سره روپئ نه وي نو تا سره ډير زيات مال موجود دی، ما سره روپئ نشته نو ته ماله خپل مال په قـرض راکړه، مال به زه پخپله ګورم او اخلم او کوم مال چه مونږ درکړی وو هغه به نه اخلو بلکه کـوم چه ښه وي هغه به اخلو، عمرو وويل صحيح ده، وائې اخله، زيد د عمرو نه مال واخستلو او ويـې ويل چه قرض زما په ذمه ده مونږ به دوه څلور ورځو کې د دې مال روپئ درکړو، عمرو وويل ټيک ده بيا زيد وويل چه که ته اوس دا مال د ګودام نه په منافع سره اخلې نو واخله، عمرو وويل چه زه نې د حه په منافع سره اخلم مګر روپئ به يوه مياشت کې درکوم او زيد ښه وکړل، زيد د خـپلې قبضې نه د عمرو په قبضې کې ورکړو او ورته ويې شمارلو؟

جواب : دا حرام دي د قرض دا رعايت د عمرو د مديون کيدو د وجې نه دی، البته دا جائزه ده چه د زيد خومره روپئ چه په عمرو باندې پاتې وې د هغې په بدله کې مال داسې واخلي چه هغه روپئ په کې مجرا شي نو بيا عمرو اختيار لري که دا مال اخلي او که نه. ۲۰ محرم ۱۳۳۰هـ (تتمه اولی صـ۱۶۳).

د نوټ د خرڅولو صورتونه

سوال :(۹۱) د نوټ بيعه په دري قسمونو سره کيږي، اوله طريقه د لسو نوټ په لسو، دويمه طريقه د لسو نوټ په پاوکم لس، (نهه روپئ او دري څلور آنيزه) دريمه طريقه د لسو نوټ په پاوکم لـس نهه روپئ او د دولس آنو پيسې په دې کې کوم صورت جائز دی؟

جواب : اول جائز، دويم او دريم ناجائز. (تتمه اولی صـ۱۶۹).

د نوټ سکې کول

سوال :(۹۲) نوټ کاغذي سکه ده د نورو سکو په شان ده او که نه؟

جواب :نه، نه ده. ۱۱رجب المرجب ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی صـ۱۶۹).

د نوټ، کاروبار او اشرفيو په بدلولو کې د کموالي او زياتوالي حکم

سوال :(۹۳) وعلى هذا، دا دواړه ورکول او قيمت ئې دوه څلور ورځې وروستو اخستل؟

جواب : دا صحيح دي. (تتمه اولی صـ۱۶۹).

سوال :(۹۴) والد صاحب مې څه موده وړاندې مني آرډر راليږلی دی، هغوئ نوټ راليږلی او چيرته چه ئې ورکول په سلو کې څه آنې کمې ورکولې دا جائزه ده او که نه؟

جواب : نوټ په کموال او زياتوالي دواړو سره ناجائز دي، مګر زما په نزد په دې کموالي کې څـه خباثت نه پيدا کيږي، دا ډير اوږد بحث ته محتاج دی، کنه نو ليکلي به مې وی. (امداد ثالث صـ۳۱).

د نوټ په کموالي د خرڅولو نه خان ساتل

سوال :(۹۵) دلته د مالګې تجارت کيږي او په دې ځايونو کې کارخانې دي، يو آړهتي راته ډيـر معتبر ملاو شوی دی، او د روپو راليږلو طريقه مو دا ايښې ده چه کله مال خرڅ شـي نـو نـوټ راليږي، يو ځل چه په ما باندې روپئ پاتې وې او هغه ته ناوخته ورسيدې، نو هغه رابانـې سـرد ولګولو ما ورله سود ورنکړو او ورته مې وويل چه زمونږ مذهب کې سود اخستل او ورکول حرام دي، هغه وويل چه مونږ به سود نه اخلو او دا معامله هم وشوه چه کله به هم ... دين نه کوو، البته کله چه نوټ راليږې نو کموالي سره ئې راليږي، مثلا في سيکړه دوه آنې يا درې آنـې کـم کوي، د دې د کمولو شرحه په مختلفو وختونو کې مختلفو طريقو سره کيږي، او څه روپئ مونږ ته د ګوساله په نوم هم کموي، صرف مونږ نه نه، بلکه دا قاعده د هر چا ده، نو دا سوال کوم چه آيا دا کارونه ناجائز نه معلوميږي، نو په دې باره کې بايد څه وکړی شي..... که هغه ته دا وويل شـي چه مونږ به دا معامله نه کوو نو هغه به ئې کله هم ونه مني، ځکه چه په نوټ کې کموالی دلته پـه سود کې نه شميرل کيږي، نو زمونږ ډپاره چه نوی قانون جوړ نه کړي نو اوس کومه حيله وکـړی شي په کوم سره چه معامله د شريعت موافق وشي، او دا هم وليکئ که هغه داسې معامله کوي نو په

ما باندې به اُخروي مواخذه وي او که نه؟ او د نوټ کمولی زیاتوالی صرف د مسلمانانو ترمنځ ناجائز دی یا که یو طرف ته مسلمان او بل طرف ته کافر وي نو جائزه ده او که نه؟ د ټولو کارونو جواب تفصیل سره ولیکئ؟

جواب : د نوټ حقیقت حواله ده او په حواله کې کمولی او زیاتوالی کله چه معروف او مشروط وي نو دا سود دی، البته که بغیر د شرط او عرف نه وي نو په بعضې صورتونو کې د صلحې تاویل کیدی شي مګر اوس ممکنه نه ده زما په پوهه کې خو د دې تدبیر د دې په ځای چه نغدې روپۍ تري واخستل شي بل څه نه راځي یا هغه باندې دا خبره ثابته کړی شي چه زمونږ په مذهب کې دا سود دی، یا د هغې څه حق ور زیات کړی شي او دا تدبیر غالبا اسان دی، پاتې شوه د ګوساله قصه، که هغه ستا مشتري او ته بائع وې نو بیا خو د خط ثمن په تاویل سره دا جائزه کیدای شوه ګویا چه خپلې روپۍ هلته ورکوي او هغه قیمت کم ورکوي، لیکن آړهتي وکیل وي، هلته دا تاویل ممکن نه دی، نو ځکه زما په نزد دی هغه داسې پوهه کړی شي چه د آړهتي حصه او د ګوساله حصه دې ټولې د آړهتي په حق کې شمار کړی شي، بیا که ئې هغه هر څنګه لیکي په دې کې حرج نشته. فقط والله اعلم. (امداد ثالث صـ۳۱).

د نوټ په کمولي او زیاتوالي د خرڅولو حرمت

سوال :(۹۶) علماء په دې باره کې څه فرمائي چه یوځای کې د جومات روپۍ جمع دي، د انجمن دا خیال دی چه داسې یوه حیله جوړه کړی شي چه په هغې سره دا روپۍ ترقي وکړي او انجمن ته فائده ورسیږي، مګر سود خو اخستلی نه شو ځکه چه هغه خو بالکل حرام دي لیکن عمرو وائي چه په تپوس شوې صورت کې د نوټ لین دین د اخستلو او خرڅولو په حیثیت سره وي، نه، ځکه نوټ او روپۍ دواړه یو جنس نه دی نو که د زرو نوټ په یوولس سوه یا کم او زیات باندې په قرض ورکړی شي نو اخستل ئې جائز او ګټه ئې حلاله ده، فتح القدیر کې دي، "ولو باع کاغذة بالف یجوزو ولا یکره اه"، زید وائي د پورته مسئلې صورت د بیاج دی، نو ځکه حرامه ده، د دې مسئلې سخت ضرورت دی، ډیر زر جواب راکړئ، د حدیث او فقهې په ثبوت سره، مولانا.....صاحب ومولانا..... صاحب ورته جائز وائي، قاضي صاحب د بهوپال مفتي ورته حرام وائي نو ځکه د تاسو نه د تپوس ضرورت پیدا شو؟

جواب : د بهوپال مفتي صاحب خبره صحیح او حق ده، او فتح القدیر د عبارت نه استدلال باطل دی، هلته کاغذ مبیع دی او نوټ مبیع نه دی، سند او حواله ده. ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۴۶هـ، (تتمه خامسه۵۷۷).

د نوټ اخستل

سوال :(۹۷) په دې مسئله کې علماء څه فرمائي، زید نوټ او سکو ته ضرورت لري، نوټ د سلو روپو ۹۹ روپۍ او ۱۲ آنې او سکه د پنځلس روپو ۱۶ روپۍ او ۴ آنې ملاویږي، د نوټ اخستلو سره في صد څلور آنې فائده او د سکې په اخستلو سره تاوان کیږي، دا بیع وشراء جائزه ده او که نه؟ بینوا توجروا.

جواب : دا معامله د نوټ ناجائزه ده، او د سکې جائزه، په دې شرط چه د سکې د بدل قیمت لاس په لاس ملاو شي. (تتمه خامسه۵۷).

د نوټ په ګوټې د اخستلو جائز کیدو تدبیر

سوال :(۹۸) عرض دا دی چه نن صبا نغدې روپۍ نه ملاویږي، هر ځای کې نوټ چلیږي، مونږ اکثر ګوته اخلو د کوم دپاره چه د نوټ نه علاوه بل صورت نه شي کیدی، نه د هغه کس سره روپۍ وي چه د هغه نه ئې واخلو، او هغه د روپو په بدل کې هغه نوټ راکړي لکه څنګه چه تاسو په کوم کتاب کې لیکلي دي، نو ځکه سوال دا دی چه د دې نه علاوه بل کوم صورت وکړی شي چه عند الشرع دا معامله صحیح شي؟

جواب : یا خو دې د لږ وخت لپاره د بل چا نه روپۍ واخستل شي او که داسې هم ونه کړئ شي نو د داسې څیز په بدل کې دې هغه واخستل شي لاس په لاس چه قیمت ئې هومره روپۍ وي، مثلا د کپړې په بدل کې بیا دې هغه کپړه د روپو په بدل کې واخستل شي، که دویم عاقد د مخکې نه پوهه کړی شي نو هغه به په داسې کولو باندې راضي شي. ۱۳۳۸هـ، (حوادث خامسه صـ۳۴).

د نوټ په روپو بدلولو حقیقت

سوال :(۹۹) سوال دا دی چه "الامداد" د جمادی الاولی ۱۳۳۹هـ مطالعې کولو سره دا معلومه شوه چه نوټ نه حقیقتاً نغدې دي او نه حکماً بلکه د نغدو سند دی، که داسې وي نو دا شک پیدا

کیږي چه د نوټ بیع د روپو په عوض سره جائز نه وي ځکه چه په بیع صرف کې لین دین لاس په لاس شرط دی، او دلته د یو طرف نه حواله ده، د جواز څه صورت دی؟

جواب : مبادله مقصد نه ده په کوم کې چه لاس په لاس شرط دی، بلکه د یو کس نه قرض اخلي او هغه په خزانه باندې حواله کولو سره نوټ ورکوي په قرض کې لاس په لاس شرط دی نه. ۲۵ رجب ۱۳۳۹هـ (حوادث تتمه خامسه ۳۸).

په بټه باندې نوټ

سوال :(۱۰۰) نوټ په کاروبار اخستل جائز دي او که نه؟ یعني نوټ کله په کمو خرڅیږي او کله په زیاتو باندې؛ لکه څنګه چه د سلو روپو نوټ دی، نو کله چه ۹۹ روپئ او اته آنې خرڅیږي او کله په ۱۰۰ روپئ او څلور آنې، "وعلی هذا القیاس" په دې کاروبار کې هم زیاتوالی او کموالی کیږي نو آیا دا کموالی او زیاتوالی په ربوا کې داخل دی او که نه؟ او نوټ او روپئ به یو جنس ګڼل کیږي او که دوه جنسونه؟

جواب : د نوټ د هم جنس او غیر جنس کیدو تحقیق هغه وخت مفید دی کله چه هغه پخپله مبیع وي د نوټ لین دین بیعه نه ده، بلکه حواله ده او ظاهره ده چه په محتال به کې کموالی او زیاتوالی کول ربوا ده لهذا دا شبهه حرامه ده. ۹ شوال ۱۳۳۲هـ.

د سیم په نوټ د اخستلو حکم

سوال :(۱۰۱) که ماته د پنځو روپو سپین زر اخستل منظور وي او ما د پنځو روپو په ځای د پنځو روپو نوټ ورکړو، او داسې مې وویل چه د دې نوټ چه پنځه روپئ دې ماته سپین زر راکړه، او هغه نوټ واخستلو، او ماله ئې د اووه نیمو روپو سپین زر راکړل، دا خو به سود نه وي؟

جواب : په نوټ سره سپین زر اخستل صحیح نه دي، اول دې دا نوټ په چا مات کړي، بیا دې په روپو سره سپین زر واخلي او د سود نه بچ کیدو لپاره دې هغه مشهور تدبیر وکړي چه د کمو سپینو زرو طرف ته دې څه روپئ ملاو کړي. ۱۹ محرم الحرام ۱۳۲۲هـ، (حوادث ۱، ۲ صـ۱۲۶).

د ډبی په نوټ باندې د خرڅولو عدم جواز او د جواز تدبیر

سوال :(۱۰۲) یوه مسئله رابیښه ده او د هغې صورت دا دی چه په بمبئ کې یو ډبي رواج دی، د پنځلسو روپو او د دې قیمت په دهلي کې اوولس روپئ دی، او په کلکته کې څوارلس روپئ او یو د پنځلس روپو نوټ دی، چه په ټولو ځایونو کې یو شان چلیږي، اوس کلکته کې یو کس ډبی په څوارلس روپئ واخستلو او په دهلي کې ئې په اوولس روپئ خرڅ کړو دا صورت جائز دی او که نه؟

جواب : قاعدې سره خو جائز نه معلومیږي البته د نوټ والا خپل نوټ په اوولس روپئ خرڅ او بیا دې په هغې باندې دا ډبی لاس په لاس واخلي نو صحیح ده. ۳صفر ۱۳۳۸هـ، (حوادث خامسه صـ۳۲).

د سپینو او زرو تارونو سره کار کړی شوې کپړو په خرڅولو کې قرض ناجائز دی

سوال :(۱۰۳) مولوي محمد احسن صاحب مرحوم په رساله نافع خریداران د بیع صرف په بیان کې بنارس کپړې چه په هغې کې لګولی شوې وې هغه په سیف محلي باندې قیاس کړې، او په قرض ورکول ئې جائز لیکلي دي، او زه چه غور کوم نو ناجواز باندې ئې نه پوهیږم، نو د تاسو نه تپوس کوم په دیني مسئله کې د حلال او حرام خبره ده نو یو نظر پرې واچوئ او زما د فهم صحیح او غلط راوښایئ، علامه شامي د درمختار قول "والاصل انه متی بیع نقد مع غیره کمفضض ومزر کش بنقد من جنسه شرط زیادة الثمن فلو مثله او اقل او جهل بطل ولو بغیر جنسه شرط التقابض فقط" تنبیه کړی او یو مبسوط عبارت ئې د اعلام الثواب د حکم په ذکر کې لیکلي دي، هغه تاسو پوره وګورئ د هغې نه زما ذهن ته د دې خبرونو د قرض ورکولو جواز ذهن ته رائي لکه بنارس، لوپټه، ساړي وغیره. (۱) بخلاف علم الثوب والابریسم فی الذهب فانه لایعتبر لانه تبع محض اه. (۲) وحاصل کله اعتبار المنسوج قولا واحدا واختلاف الروایة فی ذهب السقف والعلم وان المعتمد عدم اعتباره فی المنسوج اه. (۳) ولاکذلك علم الثوب لان الشرع اهدر اعتباره حتی حل استعماله جلد۴ صـ۳۶۸. دا درې واړه عبارتونه په شامي کې د تنبیه لاندې دي آیا د دې عبارتونو نه د بیع نسیئه جواز ثابتیږي او که نه، امید دی چه دیر زر مفصل او مطمئنوونکی جواب راولیږئ؟

جواب : معلومیږي چه تا د "قولا واحدا" دا معنی وګنله چه دا د اقوال مختلفه نه یو قول دی، او ان المعتمد دی، د دې مقابل قول وګنلو، که دا مطلب وي نو د جواز ټیک ګڼل صحیح وو، مګر د دې مطلب دا نه دی، بلکه د "قولا واحداً" دا مطلب دی چه په دې کې یو قول دی، پدې کې د چا

اختلاف نشته دی، نو څکه د دې سره متصل د دې مقابل "اختلاف الرواية الخ" راغلی دی، مطلب دا دی چه په دې کې خو صرف یو قول دی، او ذهب سقف وعلم کې اختلاف دی، نو د دې نه بره عبارت کې د دې دواړو مختلف فيه کیدل هم نقل کړی شوي دي، "في قوله ان في اعتبار الذهب فی السقف روايتين فلا يعتبر العلم فی الثوب ومن ابي حنيفة وابي يوسف انه يعتبر اه" او که هغه مطلب وي کوم چه د سوال مبني ده نو د دې نه قطع نظر چه قولا واحدا په دې معنی کې مستعمل نه دی لیدلی شوی په هغې کې به دا اشکال واقع شي چه د بره عبارت نه دا مضمون کله هم نه دی تیر شوی، چه ان المعتمد عدم اعتباره في المنسوج نو بیا به دا په لاندې حاصل کې بیانول څنګه صحیح وي، بل په دې صورت د عبارت حق دا وو، ان المعتمد عدم اعتبار المنسوج ترڅو مقابل وي د بره عباراتو د اعتبار المنسوج درېم په دې صورت کې به د عدم اعتبار ضمير مجرور مرجع څوک وي او د دې واقعي مطلب دی چه په دې دا ضمير راجع دی، د علم طرف ته يعني په منسوج کې د علم اعتبار نه کیدل معتبر او معتمد دی، همداسې د علم غير معتبر کیدل بره ذکر شوی دی، کوم چه د منسوج علم ته هم شامل دی، نو د منسوج حکم عدم جواز شو. ۲۲ ربيع الآخر ۱۳۳۳هـ (حوادث ثالث صـ۱۳۴).

سوال :(۱۰٤) زما د کوټ دکان دی په کوم کې چه په بعضې کې سپین زر زیات وي او په بعضو کې ریښم زیات وي، سوال دا دی چه دا په قرض او زیاتوالي سره خرڅول جائز دي او که نه؟ دلته بعضې علماء فرمائي چه ناجائز دي، د دې حکم خو مطلقا د سپینو زرو په شان دی او ریښم خو علیحده وي د هغې سره نه ملاویږي، او بعضې وائي چه څکه جائز دي چه مکمل والی ئې ریښم سره کیږي، او قرض او نغدو هر رنګه ئې خرڅول جائز وي، اوس تردد کې یم چه په کوم باندې عمل وکړم، نو اوس ستاسو د جواب منتظر یم که چیرته جائز نه وي چه دا کار پریږدم او بل کار شروع کړم؟

جواب :"في الدر المختار والاصل انه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومذركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله او اقل او جهل بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط في رد المختار عن التاتارخانية بخلاف علم الثوب والابريسم في الذهب فانه لا يعتبر راى لا يعتبر العلم في الاول فيجوز ولا يعتبر الابريسم في الثاني فلا يجوز لانه تبع محض اه وفيه ايضا حاصل هذا كله اعتبار المنسوج قولا واحدا الى قوله ومثله المنسوج بالذهب فانه قايم بعينه غير تابع بل هو مقصود بالبيع الخ. (باب الصرف)". دا روایات په عدم جواز کې صریح دي او د فقهاو د تصریح په مقابله کې زمونږ قیاس معتبر نه دی، لیکن که کم او زیات یا په قرض باندې د معاملې کولو نوبت راشي نو د هغې یوه حیله کیدی شي، کم او زیاتې خو دي دواړو طرفونو ته دوه دوه

پیسې ملاو کړی شي، او د قرض په صورت کې ئې د خپل طرف نه خریدار ته روپئ قرض ورکړې او وائي خستلې بیا هغه قرض د هغه په ذمه پاتې شو. ۱۹ رمضان المبارک ۱۳۳۹هـ (النور جمادی الثانیه ۱۳۵۰هـ صـ۵).

په کومه پګړئ کې چه لږ شان زر شامل وي د هغې په قرض خرڅول ناجائز وي

سوال :(۱۰۵) دلته پګړئ جوړیږي، په هغې کې کار کیږي، او دواړو طرفونو ته ماشه، دوه ماشې، شپږ ماشې بلکې یوې تولې پورې، د دهلي خریدارن راځي او پګړئ په قرض وړي، یعني د څان سره روپئ نه راوړي او د کور نه ئې ادا کوي، په پګړئ کې کار د اصل پګړئ نه لږ کم قیمت لري، اکثره وخت کې خریدار دومره پیسې هم نه راوړي چه د دغه کار روپئ ترې نغدې وصول کړی شي، خریداران هندوان او مسلمانان دواړه وي، هندوان زیات او مسلمانان بالکل کم، د تجارت پیشې والا مسلمانان په سخته ابتلاء کې دي، د کوم د وجې نه چه بعضې د الله ﷻ مخلص بندګان حیران دي چه څه وکړي، نو عرض دا چه آیا شرعا څه لاره نشته چه د دې پګړو خرڅول قرضا جائز وي، که ستاسو مستنبطه رایه وي او یا مستدل او فقهي روایت وي نو اصل عبارت یا د کتاب حواله د صفې او باب سره معلومول غواړم؟

جواب : "في الدر المختار باب الصرف والاصل انه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن فلو مثله او اقل او جهل بطل ولو بغير جنسه شرط التقابض فقط؛ وفي رد المختار تحت قوله كمفضض ومزركش عن التاتارخانية بخلاف علم الثوب والابريسم في الذهب فانه لا يعتبر لانه تبع محض اه؛ وفيه بعد اسطر ومثله المنسوج بالذهب (اي الخالص بلا ابريشم) فانه قايم بعينه غير تابع بل هو مقصود بالبيع كالحلية والطوق وبه صار الثوب ثوبا ولذا يسمى ثوب ذهب بخلاف المموه لانه مجرد لون لا عين قايمة وبخلاف العلم في الثوب فانه تبع محض فاذن الثوب يسمى به ثوب ذهب الخ جـ۴ صـ۳۶۸، مطبوعه مصر ۱۲۹۴هـ".

ددې روایتونو نه معلومه شوه چه په تپوس شوي صورت کې قرض خرڅول جائز دي. ۲۳ ربيع الثاني ۱۳۳۹هـ، (تتمه خامسه صـ۸۸).

ګوټه د نوټ په بدل کې د خرڅولو تدبیر

سوال :(۱۰۶) عرض دا دی چه نن صبا نغدې روپئ نه ملاویږي، هر ځای کې نوټ چلیږي، مونږ اکثر ګوټه اخلو د کوم دپاره چه د نوټ نه علاوه بل صورت نه شي کیدی، نه د هغه کس سره روپئ وي چه د هغه نه ئې واخلو، او هغه د روپو په بدل کې هغه نوټ راکړي لکه څنګه چه تاسو په کوم کتاب کې لیکلي دي، نو څکه سوال دا دی چه د دې نه علاوه بل کوم صورت وکړی شي

چه عند الشرع دا معامله صحیح شي؟

جواب : یا خو دې د لږ وخت لپاره د بل چا نه روپئ واخستل شي او که داسې هم ونه کړئ شي نو د داسې څیز په بدل کې دې هغه واخستل شي لاس په لاس چه قیمت ئې هومره روپئ وي، مثلاً د کپړې په بدل کې بیا دې هغه کپړه د روپو په بدل کې واخستل شي، که دویم عاقد د مخکې نه پوهه کړی شي نو هغه به په داسې کولو باندې راضي شي. ۱۳۳۸هـ، (حوادث خامسه صـ۳۴).

زرګر ته د زرو جوړولو لپاره روپئ ورکول

سوال :(۱۰۷)احقر یو کس ته د سرو زرو غوږ والئ د خرڅولو لپاره ورکړې وې او دا ذکر مو کړی وو چه د سرنه به جوړیږي، هغوئ هغه په روپو خرڅي کړې او زرګر ته ئې روپئ ورکړې او ورته ویې ویل چه په دې کې لږ سره زر نور واچوه او نوې غوږ والئ جوړې کړه، وروسته به حساب وکړی شي نو هغه د همدومره وزن جوړې کړې دا صورت ناجائزه وي یو کس دا تاویل کوي چه دلته چه کومه پیشګي ورکړی شوې وه هغه به د زرګر سره قرض یا امانت وي او لاس په لاس واخستل شي نو په دې کې قرض نه راځي، اوس چونکه په زرګر باندې دا واجب الادا دي نو ځکه هغه اندازه ترې کمه کړه، او هغه ته ئې ورکړه، یا داسې وکړه چه روپئ نغدې ورکړه او لاس په لاس سره زر واخله، بیا د خپل هغې مطالبه ترې وکړه او یو صاحب دا تاویل کوي چه زرګر ستا د طرف نه د سرو زرو په اخستلو کې وکیل دی، او له تانه ئې وړاندې اخستلی دی او د لسو روپو زر ئې د خپل ځان نه اخستلي دي، او د هغې مطالبه اوس کوي، ستاسو څه فتوئ ده؟

جواب : دریم تاویل خو نه شي چلیدی، ځکه چه توکیل به بغیر د وکالت نه څنګه کیږي، او توکیل دلته بالکل نشته دی، نو لهذا دا نوې غوږ والئ به د زرګر ملکیت وي، او اوس به ئې نوې بیعه کیږي، نو که هغه بعینه د زرګر سره موجود وي نو د قرض تاویل نه شي کیدی، ځکه چه نه ئې تصریحاً قرض ورکړی نه د تصرف د وجې نه هغه په ذمه دین شو، نو لا بد امانت به وي او په امانت کې روپئ معین وي، نو عقد به د هغه روپو سره متعلق وي او هغه په مجلس کې موجودې نه دي، نو د قرض لازم راتلو د وجې نه به ناجائز وي، نو کله چه نه قرض شو او نه امانت سره د عقد متعلق کیدل جائز شو په دې صورت کې به صرف دا صورت جائز شي چه خپل اول امانت واپس کړي او په هغې کې لس روپئ نورې هم ملاو کړي او لاس په لاس ئې واخلي او که هغه د ده په ضمان کې

داخلې شوې وي که هغه د مصرفولو د وجې نه وي او که د مخلوطولو د وجې نه، نو البته هغه قرض شوې دي، په دې صورت کې اول تاویل چلیدی شي او دویم تاویل بلا تکلف صحیح دی، فقط والله اعلم. (امداد ثالث صـ۳۲).

زرګر ته د سپینو زرو قیمت ورکول

سوال :(۱۰۸) که یو هندو زرګر ته ۱۰ روپئ نغدې او د ۸ آنو پیسې ورکړي او ورته ویې ویل چه د دې نه چه څه سپین زر جوړ شي نو فلاني قسم کالي راله ترې جوړ کړه، او د هغې مزدوري به بیا دولس آنې درکړم، په دې معامله کې خو څه ګناه نشته؟

جواب : که د دوه کارونو یقیني اطمنان وشي نو جائزه ده، یو دا چه زرګر به د خپل طرف نه سپین زر په کې نه لګوي، بل دا چه په همدغه قیمت به ئې اخلي اوبه کوي به یې نه، مګر چونکه د دې اطمنان مشکل دی، نو ځکه بهتره دا ده چه د دغه روپو سپین زر پخپله واخستل شي او بیا دغه زرګر ته ورکړی شي او د جوړولو قیمت تعین شي. ۱جمادی الاولی ۱۳۲۹هـ، (تتمه اولی صـ۱۷۱).

د روپو یا سپینو زرو خرڅول د سپینو زرو نه علاوه په نورو سکو باندې په قرض خرڅول

سوال :(۱۰۹) (۱) د هغه څو شیانو نه علاوه چه ذکر ئې په حدیث کې دی، (سپین او سره زر، غنم، وربشې، کجورې، مالګه) د نورو څیزونو په قرضو یا لاس په لاس په کموالي او زیاتوالي خرڅول جائز دي او که ناجائز؟ (۲) یوه نقرئي روپئ سکه چه دې وخت کې رائجه ده په شلو آنو د تانبې سکه باندې په قرضو خرڅول جائز دي او که نه؟ (۳) د یوې تولې سپینو زرو خرڅول د دیرشو آنو په سکې باندې چه د تانبې وي په قرضو باندې جائز دي که ناجائز؟

جواب :"فی الهدایة الربوا محرم فی کل مکیل اوموزون اذا بیع بجنسه متفاضلا وفیها اذا عدم الوصفان الجنس والمعنی الضموم الیه حل التفاضل والنساء واذا وجدا حرم التفاضل والنساء واذا وجدا حدهما وعدم الاخر حل التفاضل وحرم النساء (صـ۶۱،۶۳ جـ۲)". په دې کې تصریح دا ده چه د دې شپږو څیزونو نه علاوه په نورو مکیلاتو او موزوناتو کې هم ربوا وي، په دې تفصیل سره چه په دې کې چه کوم څیزونه هَم جنس دي په هغې کې کموالی، زیاتوالی او قرض هم حرام دی، او کوم څیزونه چه هَم جنس نه دي مګر د مکیل او موزون په وصف کې شریک دي په هغې کې کموالی او زیاتوالی خو جائز دی، مګر قرض ورکول حرام دي، البته په دې هَم جنس څیزونو کې عددي متقارب څیزونو

کې قرض اخستل او ورکول جائز دي مګر د قرض حکم دا دی چه د هغې مثل واپس کول واجبیږي، د قرض ورکولو په وخت د غیر مثل شرط حرام وي، ګویا چه د قرض ادا کولو په وخت د دواړو طرفونو په رضا سره که بل څه واخستل شي مثلا روپئ ئې قرض واخستلې او په هغه وخت کې د بل څه شرط کول د دې په عوض کې به دومره اکثي اخلو نو دا حرامه ده، بیا د ادا کولو په وخت په رضامندئ سره چه اوس حاصله شوې وي آنې واخستل شي، او ورکړی شي. "فی الدرالمختار القرض عقد مخصوص یرد علی دفع مال مثلی لاخر لیرد مثله وحقیقة القرض فیمثلی لافی غیره فیصح استقراض الدراهم والدنانیر وکذا کل مایکال ویوزن اوبعد متقارباً اه ملخصاً (ص ۲۵،۳۴ ج ۲)". (۲) د دې اول جزء حرام دی، للروایات المذکوره في جواب سوال الاول او په دویم جزء کې دا تفصیل دی چه که د قرض په طور وي نو بیا خو حرامه ده، للروایات السابقة، او که د بیع په طور سره وي نو دا سلم دی، او په سلم کې د نورو شرائطو نه علاوه یو ضروري شرط دا دی چه که مسلم الیه ته په مسلم فیه باندې قدرت نه وي نو زب السلم ته دې خپل اصل مال واپس کړي او بل څه ورله اخستل جائز نه دي."فی الهدایة ولایجوز التصرف فی راس مال السلم والمسلم فیه قبل القبض الخ (ص ۸۱، ج ۲)". (۳) په دې کې دا بره تفصیل دی، او د دویم سوال په دویم جزء کې او په آخري سوال کې د سلم اجازت دا هله دی چه په دې حیلې سره سود مقصود نه وي او نه د دې حکم د بیع عینه په شان دی، د کوم نسبت چه هدایه کې دی، وهو مکروه او کفایه کې دي، "اخترعة اکله الربوا" او فتح القدیر کې دي، "وقال محمد هذا البیع فیقلبی کامثال الجبال ذمیم الخ (ص ۱۰۷ ج ۲)". او فتح القدیر حاشیه هدایه کې داسې یو نسبت د هدائې قول "فمع الکراهة" باندې ئې لیکلي دي، "اما کره لانهما باشراء الحیلة السقوط الربوا کبیع العینیة فانه مکروه بهذا" او د دې نه بعد ئې لیکلي دي" ینبغی ان یکون قول ابي حنیفة ایضا علی الکراهة کما هو ظاهر اطلاق المصنف من غیر ذکر خلاف" او د هغې نه مخکې ئې لیکلي دي، "قیل محمد کیف تجده في قلبک قال مثل الجبل (ص ۹۲، ج ۲)". او د مکروه نه مراد په داسې مقام کې مکروه تحریمي دی، چه د حرامو نزدې او د هغې عبادت کول حرام دي، او د خلکو د عادت نه دا خبره متعینه ده چه هغوئ ئې د سود په ځاي استعمالوي نو ځکه به ورته حرام ویل کیږي. ۲۴ جمادی الثانی ۱۳۳۳ھ، (تتمه ثالثه ص ۴۳).

د کفارو د ضرر لپاره الخ

جواب :(۱۱۰)په طرابلس باندې د اتلي قبضې کولو نه بعد د هندوستان په مسلمانانو کې چه خومره خفګان دی د هغې اثر په دهلي کې هم دی، نو د دهلي په یوه جلسه کې دا هم وویل شو چه مسلمانانو ته پکار دي چه د اتلي سره تجارتي جنګ وکړي، د اتلي جوړ شوي ټولو سامانونو استعمال دې پریږدي، اخستل او خرڅول بالکل پریږدي، ځوک چه داسې وکړي هغه کافر دی، د سلطان خیر خواه نه بلکه د اتلي ملګری دی، او د هغې نتیجه دا شوه چه خلکو د اتلي تویئ وسوځولې او زما په دکان کې هم فینسي سامان وي مثلا د اتلي جوړې شوې بټوې، قینچي، چاقو، بټن وغیره وغیره خلک مې ډیر تنګوي چه د دې څیزونو خرڅول پریږده فقط؟

جواب : دکافرکیدوخو هیڅ وجه نشته او بلکه خرڅول ئې ناجائز هم نه دي لیکن افضل همدا دي په دې شرط چه خپل ضرر اودمال اتلاف نه وي کنه نو افضل څه جائزه هم نه ده فقط. ۱۸ ذی القعدة ۱۳۲۹ھ.

د کفارو د ضرر لپاره د هغوئ د جوړ کړي څیزونو تجارت پریښودل

سوال: په طرابلس باندې د اتلي قبضې کولو... (دا سوال بعینه مخکې تیر شوی دی).

د ۸۲ سوال متعلق

سوال :(۱۱۱) عمرو د زید نه خپلې روپئ وغوښتلې د منافع سره او زید ورکړې، بیا همغلته زید وویل چه که دوباره مال واخلې او مونږ ته ئې قرض راکړې نو مونږ به همغه منافع په میاشت کې پنځه درکوو هغه وویل مونږ پخپله د بل ځاي نه مال نه راغواړو ځکه چه مونږ پخپله نه ځو او ستا په وکیل جوړولو کې زما د خیانت شک دی، البته که تا سره مال موجود وي نو په ما ئې خرڅ کړه او اصل قیمت ئې واخله، بیا هغه مال زما نه واخله د قرض چه څومره موده مقرر وي، دې خبرې سره عمرو د زید نه مال واخستلو او قیمت ئې ورکړو، بیا همغلته عمرو وویل که ته دا مال اخلې نو وائې خله زید وویل زه ئې اخلم او کومه کټه چه مې پنځه روپئ درکړې وه د هغې یوه میاشت مهلت غواړم، عمرو ورکړو او زید منظوره کړه؟

جواب : دا معامله په ای مبنی ده د کوم حرامو الی چه بره ذکر شوی دی، نو دا بناء الفاسد علی الفاسد ده، بیا دا ټول صورتونه د بیع غیر مقصوده ده، ځکه چه مدیون په دې صورتونو کې

مجبورول کیږي، د دې ظاهري صورت نه مقصود نفع حاصلول وي، د معاملې د صاحب د رضا نه بغیر نو ځکه هم ناجائزه ده. ۲۰ محرم الحرام ۱۳۳۰هـ.

بیع فاسد

د تجارتي کارخانو د ټکټونو سلسله وار اخستل او خرڅول

سوال :(۱۱۲)نن صبا د بعضې انګریزي تجارتونو دا حال دی چه ګاغذ خرڅول او په هغې باندې څلور ټکټونه لګیدلې وي کوم چه هغه کس په دغه قیمت مثلا په یوه روپئ په څلورو کسانو خرڅوي او د هغه کسانو نه روپئ وصولوي او نوم او پته ئې کمپنئ ته لیږي، د کمپنئ والا یوه ګړئ هغه کس ته لیږي، او د دغه څلورو کسانو نومونه او همغه شان یو کاغذ رالیږي، په کوم کې چه همغه شان څلور ټکټونه وي، او همدغه شان ئې دغه څلور کسان هر یو په څلورو کسانو باندې خرڅوي، کله چه هغوئ روپئ واخلي نو هغوئ هم دغه شان د کسانو پته لیږي، د کمپنئ والا ورته یوه ګړئ رالیږي، او یو یو کاغذ همغه کسانو ته په چا باندې چه دا کاغذونه خرڅ شوي وي او بیا هغه خلک هم داسې کوي او دا عمل جاري وي او البته د چا ټکټ چه خرڅ نه شي هغه به نقصان کوي نو شرعاً دا بیعه جائزه ده او که نه؟ او شرعا داسې کول څنګه دي؟

جواب : د دې معاملې د حقیقت حاصل دا دی چه خرڅونکی د اول اخستونکي نه بلا واسطه او د نورو اخستونکو نه د اول اخستونکي په واسطه باندې یا د دویم او دریم باندې دا معاهده کوي چه تا چه څومره روپئ رالیږلې دي که ته دومره خریداران پیدا کړې نو د هغې په بدل کې ما تا باندې ګهرئ خرڅه کړه، کنه نو ستا روپئ به مونږ ضبط کړو، نو په دې کې دواړه شرطونه فاسد او باطل دي، د نورو خریدارانو په پیدا کولو باندې هم خرڅول عقد فاسد د ربواپه حکم کې دی، او د تعلیق په وخت قمار دی، او سود او قمار دواړه حرام دي، همداسې دویم شرط یعنې د خریدار نه پیدا کولو په صورت کې د روپو ضبط کیدل هم صریح اکل بالباطل دی، او دا تاویل بالکل هم مقبول نه دی چه د روپو په بدل کې ټکټ ورکړی شوی دی ځکه چه ټکټ یقینا مبیع نه دی، کنه نو د ټکټ اخستلو نه وروستو به معامله ختمه شوې وی، د ټکټ خرڅولو حق به ګهرئ کله هم نه وه لکه څنګه چه په ټولو عقودو کې همداسې کیږي، نو صفا ظاهره ده چه دا مبیع نه بلکه د روپو رسید دی، او د دواړو شرطونو فاسدیدل او باطلیدل ثابت دي نو داسې معامله هم بالیقین حرامه او

متضمن ربوا او قمار او اکل بالباطل دی، او یورنګه هم په دې کې د جواز ګنجائش نشته دی. "قال الله تعالی احل الله البیع وحرم الربوا وقال الله تعالی انما الخمر والمیسر الی قوله رجس من عمل الشیطان الآیة وقال تعالی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الآیة وقال ﷺ کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل ونهی علیه السلام عن بیع وشرط وفی جمیع الکتب الفقهیه صرحوا بعدم جواز بیع مشروط بما لا یقتضیه العقد ولا یلائمه وفیه نفع لاحدهما کما لا یخفی علی من طالعها؛ والله اعلم. (امداد ثالث صـــ۵)".

د مبیع معلومیدو شرط او د هغې توضیح

سوال :(۱۱۳) زید د کپړو بند بنډل اخلي، په هغې کې چه څومره کپړه وي د هغې نمونه او اندازه ټوله ښودل شوې وي مګر ټوله اندازه معلومه شوې ده، دا نه ده معلومه چه پارچې او کټ پیس په کې څومره دی، بیعه جائزه ده او که نه؟

جواب : د مبیع معلومیدل شرط دي که بیان په تقدیر سره وشي یا اشارې سره، اول خو ئې دلته اندازه هم ښودلې ده او که دا معتبره ونه ګڼل شي نو مشار الیه خو ضروري ده نو دا بیعه جائزه ده.

۱۲ جمادی الاخری ۱۳۲۲هـ، (امداد ثالث صـــ۱۱).

داسې جائیداد چه قبضه پرې ونه کړی شي د هغې خرڅول

سوال :(۱۱۴) یو کس د مقبوض او منقول او غیر منقول سره هغه غیر مقبوض جائیداد هم خرڅ کړو چه د مورث د مرګ نه بعد د وارث په قبضه کې میراث باندې راغلی وو بلکه تراوسه پورې د نورو وارثانو په قبضه کې دی او قیمت ئې داسې وشو چه کوم مقوبض جائیداد خرڅ شو نو د هغې قیمت خو یوه اندازه د اخستونکي نه خرڅونکي وصول کړو، مګر غیر مقبوضه جائیداد چه په دې بیعه کې شامل کړی شوی دی، د هغې قیمت په نسبت د بائع او مشتري ترمنځ دا معاهده وشوه چه د دې د قبضې کولو نه وړاندې مشتري د بیعې نه وړاندې څه خرڅ کړی دی، او څه به چه د تکمیل نه وروستو خرچ کوي هغه ټول به مجرا کیږي او نور څه قیمت چه باقي پاتې شي د هغې نه به نیمه حصه خرڅونکي ته اخستونکی ادا کوي او نیمه حصه به اخستونکی خوري او که اخستونکی په قبضې ورکولو کې ناکام شو نو په دې صورت کې به اخستونکی خرڅونکي ته هیڅ هم نه ورکوي، او څه چه ئې خرڅ کړي وي د هغې پوره کول به صرف د اخستونکي په ذمه وي، د خرڅونکي نه به د هغې مطالبه نه کوي، همداسې تراوسه پورې تقابض البدلین نه دی شوی، یعنې

اخستونکي ته بيع نامه نه ده ملاو شوي، نو داسي د بيع شرط جائز دي او که ناجائز؟ او اخستونکی د دعوي حق لري او که نه؟ او دا ټول جائيداد دی، کور او د کر ځمکه ده، او هغه څيز چه د وارثانو نه د يو په قبضه کي دی تراوسه پوري تقسيم شوی نه دی؟

جواب : "فی الهدایة وکذا الوارسله (ای الطیرا) من یده لانه غیر مقدور التسلیم وفیها ومن جمیع بین حروعبد اوشاة ذکیة ومیتة فبطل البیع فیهما ومن جمع بین عبد ومدبر اوبین عبده وعبد غیره صح البیع بحصة من الثمن فیها کل شرط لایقتضیه العقد وفیه منفعة لاحد المتعاقدین اوللمعقود علیه وهو من اهل الاستحقاق یفسده وفیها بخلاف ما اذا لم یسم ثمن کل واحد لانه مجهول". د دي روايتونو نه دا امور ثابت شول.(۱) د سوال دعبارت نه معلوميږي چه د هغه وارث د لاس نه دا جائيداد اخستل په شک کي دي نو که داسي وي نو د غير مقدور التسليم کيدو په وجه دا بيعه صحيح نه ده.(۲) کومه مقبوضه جائيداد چه خرڅ کړی شو ډ هغې بيعه صحيح ده.(۳) جائيداد او غير مقبوض که مقدور التسليم هم وي نو بيا هم د قيمت د نه متعين کيدو د وجي نه د هغې بيعه درسته شوه، د جواب خلاصه دا ده چه د مقبوضه جائيداد بيعه درسته شوه او د غير مقبوضه بيعه د دوه وجو نه درسته نه شوه، يو د غير مقدور التسليم د وجي نه او بل د قيمت د عدم تعين د وجي نه. والله اعلم. ۳صفر ۱۳۲۵هـ، (امداد ثالث صـ۲۲).

په بيعه کي د دهرم کهاتي شرط

سوال :(۱۱۵) زيد په خالد باندې څه خرڅ کړه په دې الفاظو چه ما دا صندوق مثلاً په تا خرڅ کړو په دې شرط چه په هرو سلو کي يوه يا دوه پيسې د الله په لاره کي خرچ کړه کنه نو زه ئې نه درکوم، داسي اخستل او خرڅول شرعا درست دي او که نه؟ که صحيح وي نو د ورکونکي ثواب زيات دی او که د خرچ کونکي؟ او د جائز کيدو په صورت کي دا هم تفصيل سره بيان کړئ چه دا صرف د خاص قوم سره دي او که نه مسلمان، کتابي او هندوان ټولو سره مفصل بيان سره مرحمت ممنون او مشکور کړئ او د دې مال مصارف جومات، قبر او مدرسه کيدی شي او که نه؟ که نه نو په کوم کوم ځاي کي مصرفيدی شي؟

جواب : چونکه په بيعه کي د قيمت معلوميدو نه وروستو زياتوالی صحيح دی نو ځکه دا صورت دی تاويل سره جائز کيدی شي مګر د دې تاويل په بنا باندې به دا يوه پيسه يا دوه پيسې د هغه خرڅونکی ملکيت وي، هغه دا اختيار لري که مصرفوي ئې او که نه؟ په هغه باندي به د چا جبر نه

کيږي او کله چه د هغه ملکيت دی نو د هغې د مصرفولو ثواب به صرف خرڅونکي ته رسيږي، اخستونکي ته نه، او کله چه ملکيت دی نو اختيار ئې د خرڅونکي سره دی، که وغواړي نو مصرف دې کړي په دې شرط چه معصيت نه وي. ۱۸ شوال ۱۳۲۸هـ، (قسمه اول صـ۱۵۶).

د خوراک لخستلو دپاره د وراندې نه قيمت وركول جميع بين العمل والصنع

سوال :(۱۱۶) په مدرسه کي چه د طالبانو نه کومه خوراکي اخستل کيږي دا په کوم عقد کې داخل دی، آيا دا بيعه ده ؟ نو د وراندې نه قيمت اخستل به د کراهت نه خالي نه وي، يا دا استصناع ده، په بل عقد کي خو داخليدل سخت معلوميږي، او همداسي بل جوړول..... يا کت جوړول په کوم کي چه بيعه او عمل دواړه شامل دي، يا د هغې د جواز کنجائش شته دی چه استصناع داخلولو سره ورته جائز وويل شي، او بلا نکير د ټولو کول به تعامل کنبل کيږي، يا عقد في عقد په سبب سره منع کړی شي نن صبا کثرت سره داسې معاملات دي چه په کوم کې عقد في عقد يا بيعه او عمل دواړه شامل وي ؟

جواب : د طالبانو د خوراک بيعه اخستل په بيع استحرار کي داخل دي، شامي د دې په جواز کې مبسوط بحث ليکلی دی، او فقهاو د بيعه او عمل جمع کولو بعضې صورتونه متعارف ليکلي او اجازت ئې ورکړی دی، دا هم په همدې کي داخل دي لکه د خياط عمل او تار چه د هغه په ذمه وي يا د رنګ کونکي (صباغ) عمل او رنګ د هغه په ذمه وي. ۱۷ جمادی الاولی، (حوادث اول وثاني صـ۲۳).

که په بيعه کي دا شرط کړی شي چه د قيمت دومره حصه به

وا پس کوي نو دا بيع فاسده ده او د بيع فاسد د سود په حکم کي کيدل

سوال :(۱۱۷)جناب! دلته يو اصل دی، چه زما پرې د سود شک دی، بلکه دلته مې د يو مولوي صاحب نه تپوس وکړو ليکن هغوئ وفرمايل چه سود خو نه دی، ليکن د بيعې خلاف دی، د هغوئ دې فرمايلو سره زما څه اطمنان وشو، هغه اصل دا دی چه مثلا د سلو روپو مال ئې خرڅ کړوئ د پنځلس ورځو په نيته باندې يعنې د سلو روپو مال ئې د پنځلسو ورځو لپاره قرض ورکړو اوس که اخستونکی ئې په پنځلس ورځو کې ورکړي نو هغه ته به دوه روپئ کمې ورکوي، که هغه په پنځلسو ورځو کې ورنکړي، او يوه مياشت کې ئې ورکړي نو هغه ته به د يوې په ځاي دوه روپئ

ورکوي، که هغه په یوه میاشت کې هم ورنکړي نو هغه ته ئې نه ورکوي، غرض دا چه د پنځلسو ورځو دوه روپئ في سیکړه کټوتي ده؟

جواب : د عرف په سبب سره دا شرط دی او فاسد دی، او په فاسد شرط سره بیعه فاسدیږي، او د فقهاو د تصریح مطابق بیع فاسد په ربوا یعني سود کې داخله ده. ۱۲ ذی الحجه ۱۳۳۷هـ، (تتمه خامسه صـ۱۰۴).

د مالوچو مبادل د کټ شوي تار سره ناجائزه ده

سوال :(۱۱۸) اکثره ښځې چرخه چلوي او کټ شوی تار په مالوچو سره بدلوي، داسې چه یو سیر تار ورکوي او یونیم سیر مالوچ اخلي، او زیات مالوچ کوم چه هغوئ ته نیم سیر په بدله کې ملاویږي هغه خپله مزدوري ګڼي، او څوک چه داسې معامله کوي هغوئ په خوشحالئ سره دا بدلوي، داسې بدلولو کې سود خو نشته دی؟ او که سود وي نو بیا د دې نه د بچ کیدو کوم صورت اختیار کړو؟ او خپل محنت څنګه وصول کړو؟ او د دې نه د بچ کیدو کوم اسان چل وښودل شي ترڅو هغه د مسئلې نه خبر کړی شي؟ چونکه دې طرف ته داسې رواج دی نو ځکه کومه چرخه چه چلوي همداسې کوي او په هغې کې ورته نفع حاصلیږي؟

جواب : "فی الهدایة واختلفوفی القطن بغزله قال العینی ای فی بیع القطن لغزل القطن متسا. ویأوزنا قال بعضهم یجوزلان اصلهما واحد وکلاهما موزون وقال بعضهم لایجوزوالیه ذهب صاحب خلاصة الفتاوی لان القطن ینقص اذاغزل فصار کالحنطة مع الدقیق اهـ". د دې روایت نه معلومه شوه چه تپوس شوي صورت کې جائز نه دي صرف د جواز یوه حیله کیدی شي چه دواړه سره بدل نه کړي، بلکه کټ شوي تارونه په پیسو خرڅ کړي او بیا په هغه پیسو باندې مالوچ واخلي یا مالوچ خرڅ او تارونه پرې واخلي.

د کپړې خرڅول د نغدو او وړې په بدل کې

سوال :(۱۱۹) علماء په دې باره کې څه فرمائي چه په دې کلي کې د کپړې خریداران زیات دي کوم چه د کپړې قیمت نیمې نغدې او نیمه وړې ورکوي، او که ټولې نغدې ورکوي نو داسې خریدار به مال وانخلي لیکن ټول قیمت ورکولو سره به مال اخستل قبول نه کړي اوبائع به په حرج کې وي که په دې صورت کې نیم په نغدو او نیم په مال ورکړل شي نو دا بیعه جائزه ده او که ناجائز؟ د دې خلاصه دا ده چه د ۱۰۰ روپو مال به خرڅ شي نو د پنځوسو به وړې او پنځوس

نغدې، مګر د دې ذکر د اخستلو او خرڅولو په وخت د بائع او مشتري ترمنځ نه کیږي، د مال قیمت تعینوي چه د ۴۰ یا ۵۰ روپو شو او د وړې نرخ بعضې وختونو کې د وړاندې نه معلوم وي، په دې معامله باندې بائع او مشتري د وړاندې نه رضامند کیږي نو په دې کې څه قباحت دی، د دې جواب زر راکړئ؟سودوالاخریدارهندومواړې اومسلمان هم دی اوقصبه کې چې کومه کپړاچې کارګاه کې تیاره وی سوت والا)تاروالا(دوکانداریاندې خرڅ کړای شي ددې ذکردی (اتم السوال).

بیا دلته په دې باندې دا تنقیح وکړی شو

دا لاس په لاس وي او که اول قیمت ورکول کیږي بیا د یو وخت نه بعد مال یا د هغې عکس او میعاد مقرریږي او که نه. (تم التنقیح).

د دې تنقیح دا جواب راغلو

واضحه دې وي چه کوم وخت کې خپل مال خرڅوي د هغې مال په قیمت کې هم کله همغه وخت لاس په لاس نیم سوت او نیمې نغدې ملاویږي، لیکن اکثره خریداران په قیمت ورکولو کې تاخیر کوي، او د تاخیر وخت د یوې هفتې نه تر څلورو هفتو پورې مقرر کړی شوی دی، یعني یوه هفته یا څلور هفتو کې د هغه د مال قیمت کې نیم سوت او نیمې نغدې ملاویږي، لیکن د مال په قیمت کې چه کوم سوت راځي هغه د اصل قیمت نه ډیر ګران پریوځي، یعني في بنډل دوه آنې یعنې که چیرته د بازار اصلي نرخ اته روپئ بنډل وي،-نو د مال په قیمت کې به چه کله سوت ورکوي نو دوه آنې ډپاسه اته روپئ به ورکوي، داسې به د مال قیمت شپاړلس روپئ وي نو د اته روپو بنډل به یو سوت ورکړي او ۷ روپئ او ۱۴ آنې به نغدې ورکوي، داسې بیع وشراء درسته ده او که نه، فقط؟

د دې جواب داسې ورکړی شوی دی

جواب : "باقتصائی المعروف کالمشروط" دا خو یقیني شوه چه قیمت د دوه څیزونو مجموعه ده، نغدې او سوت، نو دا ویل چه شپاړلس روپئ قیمت دی، مثلا د دې مصطلحه معنی د بره قاعدې د مخې داسې ده چه د دې قیمت اته روپئ نغدې او اته روپئ مال دی نو که په مجلس کې قبضه وکړي مثلا خریدار په کپړو باندې قبضه وکړه او بائع په قیمت یعني نغدې او مال نو بیا خو بغیر د

تکلف نه دا بیعه جائزه ده او که ټول قیمت په مجلس کې نه وي ورکړی شوی نو په دې صورت کې د بیع د جائز کیدو شرط دا دی چه د عقد په وخت د سوت قیمت او دا چه خومره به وي باید مقرر کړی شي خکه چه دلته دا د قیمت حصه ده او د قیمت معلومیدل د بیع د صحیح کیدو لپاره شرط دی. "اما نفس الجواز فلما فی الدرالمختار جاز بیع کرباس بقطن وغزل مطلقاً کیف ما کان لاختلافهما جنساً اه قلت ویستثنیمنه ثوب یمکن نقضه فیعود غزلاً فانه یشترط فیه التقابض کما فی ردالمختار جـ۴ صـ۲۸۵،۲۸۶. ۱۵ ذی الحجه ۱۳۳۹هـ، (تتمه خامسه صـ۲۰۲).

عدم جواز بیع معدوم

سوال :(۱۲۰)چه می فرمایند علمائې دین ومفتیان شرع اندرین مسئله که شخصې بقیمت دو آنه چیزی خریده یک روپیه بدست بائع داد او فلوس هشت آنه مشتری را داده گفت که ما بقی شش آنه بعد چند ساعت بگیرید ونیز بائع از هندو ست اکنون این بیع وگرفتن فلوس ما بقی شرعا روا باشد یا نه، بینوا بالکتاب توجروا عند الملک الوهاب؟

جواب : فلوس مبیع است وبیع معدوم شرعا جائز نیست الا السلم بشرائط، البته اگر فلوس موجود باشد کو قبض موخر باشد جائز ست لاکن عوام رعایت این شرط نمي کنند لهذا منع ازان مطلقا اصلح است وهذا کلمه ظاهر. ۳ذی الحجه ۱۳۳۱هـ، (تتمه ثانیه صـ۹۸).

د میوو او ګلانو خرڅول

د ام د ګلانو خرڅول په کافر باندې

سوال :(۱۲۱) که یو کافر د مسلمان د باغ نه د ام ګلان واخلي نو د هغه کافر نه مسلمانانو له د ام اخستل جائز دي او که نه او د هغې خوړل څنګه دي؟

جواب : جائز نه دي. (تتمه اولی صـ۱۶۶).

په دار الحرب کې د باغ د کافر مالک نه د ونو ګل اخستل

سوال :(۱۲۲)که د یو کافر د باغ نه مسلمانانو ګل واخستلو نو دغه مسلمانانو نه نورو مسلمانانو له هغه اخستل او خوړل جائز دي او که نه؟

جواب : جائز دي. (تتمه اولی صـ۱۶۶).

اخستونکی او خرڅونکی دواړه کافر وي او هغه د

ګل بیعه وکړي نو مسلمانانو له د هغې نه میوه اخستل

سوال :(۱۲۳)که اخستونکی او خرڅونکی دواړه کافر وي او هغوئ د ګل بیعه وکړي نو مسلمانانو له د هغې میوه اخستل او خوړل جائز دي او که نه؟

جواب : جائز دي. (تتمه اولی صـ۱۶۶).

په مروجه شرطونو باندې د بعضو میوو خرڅول

سوال :(۱۲۴) د باغ غیر پخې شوې میوې که چا سره قیمت او خرڅی کړی شي په دې شرط چه پخیدو پورې به د باغ مالک اوبه ورکوي نور کار به اخستونکی کوي معلوم وخت تر پخیدو پورې مهلت وي دا جائزه ده او که نه؟

جواب : "فی الدرالمختار وان شرط ترکها علی الاشجار فسد البیع کشرط القطع علی البایع حاوی وقیل (قایله محمد) لایفسد اذا تناهت الثمرة المتعارف فکان شرطا یقتضیه العقد وبه یفتی بحر عن الاسراء الخروفی رد المختار قبل القول الذکور تحت قوله وافتی الحلوانی بالجواز لو الخارج اکثر بعد بحث طویل قلت لکن یخفی تحقق الضرورة فی زماننا ولاسیما فامثل ومشق الشام کثیرة الاشجار والثمار الی اخر ما قال واطال جـ۴ صـ۱؛ وفی الدرالمختار ولا بیع بشرط الی قوله ولم یجر العرف به الخ وفیه اوجری العرف به الی قوله استحسانا للتعامل بلانکیر وفی ردالمختار بعد کلام طویل ومقتضی هذا انه لو حدث عرف فی شرط غیر الشرط فی النعل او الثوب والقبقاب ان یکون معتبرا اذا لم یود الی المنازعة الخ؛ صـ۱۸۶_۱۹۰". د دې روایتونو نه معلومه شوه چه في نفسه خو دا معامله د قاعدې خلاف ده لیکن که چیرته داسې عرف عام شي نو صحیح ده او کوم عرف چه عام نه وي نو صحیح نه ده. ۲۸ رمضان ۱۳۳۱هـ، (تتمه ثانیه صـ۷۹).

میوه د ښکاره کیدو نه وړاندې خرڅول

سوال :(۱۲۵) که قرضدار ته د باغ میوه دوه درې کاله په پنځه سوه روپئ باندې ورکړی شي کوم چه پیداوار وي څنګه ده؟

جواب : "فی الدرالمختار اما قبل الظهور فلا یصح اتفاقا وفی ردالمختار عن الفتح لا خلاف فی عدم جواز بیع الثمار قبل ان تظهر الخ جـ۴ صـ۵۸". د دې نه معلومه شوه چه دا معامله مطلقا ناجائزه ده. ۲۸ رمضان ۱۳۳۱هـ، (تتمه ثانیه صـ۷۹).

د میوې اخستلو والا باندې څه اندازه میوه مقرروله

سوال :(۱۲۶) په جنتي کالی کې ما دا مسئله لیدلې ده چه که په بهار کې باغ خرڅ کړی شي نو د نغدو روپو سره که څه اندازه آم د جنس په طور واخستل شي نو جائزه ده او زه د مخکې نه د دې نه خبر وم چه د قیمت سره جنس ناجائز دی، لهذا مثلا یو کس خپل باغ خرڅ کړو په سل روپئ باندې یعنې اخستونکي ته ئې وویل چه د ټول بهار به ۱۰۰ روپئ اخلم، او لس منه امونه به هم د دې قیمت نه بغیر اخلم، لکه ټول قیمت چه سل روپئ او لس منه آمونه شول نو دا جنس د نغدو نه علاوه جائز شو او که نه؟ امید دی چه صحیح او پوره جواب راولیږئ؟ بینوا توجروا فقط.

جواب : ما دا مسئله یو تاویل سره لیکلې وه چه ګویا دا اندازه د بیع نه مستثنی شوه او د مبیع د استثناء سره د مقدار معلوم او معینول جائز دي او هغه مې ولیکله او یو محقق عالم صاحب الفتاوی ته مې هم ښودلې وې هغوئ هم موافقت وفرمایل مګر د چندې نه بعد د یو بل بزرګ فتوا د دې ممانعت نه ماته یوه ثقه نقل کړې ده او هغه ممانعت هم په یوه قاعده باندې مبنی معلومیږي هغه دا چه څه پته لګیږي چه څومره میوه به کوي چه په هغې کې به دومره اندازه ورکوي نو بیا خو بیه په دې مسئله کې تردد وي، بهتره همدا ده چه همدا سوال او جواب سهار پورته ولیږل شي او مسئله صاف کړی شي دې وخت کې خو همدا په ذهن کې راځي چه که دا اندازه دومره وي چه یقینا به ملاو شي او څه مسئله به نه وي نو څه حرج نشته او نه به منع کړی شي. ۲۷ جمادی الثانیه ۱۳۳۲هـ، (تتمه ثانیه صـ ۱۵۰).

میوې اخستلو والا باندې څه اندازه میوه مقرروله

سوال :(۱۲۷) شریعت په دې کې څه حکم لري چه د میوې ښکاره کیدو په وخت خلک خپل باغ خرڅوي او وائي چه دومره به قیمت اخلو او دومره میوه، خریدار ئې ورسره هغه وخت مني، اوس سوال دا دی چه د دې اخستل جائز دي او که نه؟ که ناجائز وي نو د جائز کیدو صورت ئې څه دی او که جائز وي نو مطلق او که نه د خاص وني تعین به کوي، اکثره باغ والا ئې په دې صورت کې خرڅوي چه مونږ خو پخپله باغ خوړلی نه شو نو په دې کې ئې خرڅ هم کړو او میوه هم وخورو، ډیوبند ته مو لیکلي وو، مفتي صاحب ولیکل چه د خاصې وني تعین دې نه کوي او زر یا پنځه سوه دې مقرر کړي، دا جائزه ده، در مختار کې دي، اتفاق سره د مراد اباد ځوان علماء دلته یو پروګرام له راغلی وو، هغوئ ته مو هم ذکر وکړو، نو وې فرمایل چه ناجائزه ده، دا بیع مجهول ده، صفقة فی

صفقتین ده، لهذا اوس ګزارش دی چه حضرت هم د دې جواب ولیکئ ترڅو د دې کار ثقه والی پیدا شي؟

جواب : اول خو د دې عقد حقیقت پیژندل ضروري دي، نو په دې کې دوه احتمالونه دي، یو دا چه میوه بدل وګرځول شي یعنې اخستونکي په بدل کې د دوه څیزونو ورکولو وعده وکړي، یو دومره روپئ او دویم میوه، دا خو ظاهره ده چه ناجائزه ده، بله دا چه دومره میوه د بیعې نه مستثنی کړی شي نو په دې کې هم دا اندیښنه ده، چه اول خو میوه څه لویه او څه وړه په دې کې د لانجې احتمال، دویم ممکنه ده چه ټوله میوه دومره ونه شي نو استثناء به چیرته صحیح شي، دریم دا چه کله دا استثناء شوه خو غیر مبیع به وي نو بیا به په اخستونکي باندې د هغې حفاظت ولې وي لیکن د عام تعامل د وجې نه دا ویلی شو چه کله عادة نزاع نه وي او غالبا میوه زیاته وي نو جائز به ورته وایو او که خاصه ونه مستثنی شي نو د دې په جواز کې خو به هیڅ شک نه وي. ۲۲ ذی قعده ۱۳۳۹هـ، (تتمه خامسه صـ ۱۹۸).

د بعضې میوو د میوې د قیمت سره شرط کول

سوال :(۱۲۸) علماء په دې باره کې څه فرمائي چه زید باغ په سل روپئ خرڅ کړو، اخستونکي پنځوس روپئ نغدې د بیعې په وخت ورکړي، او د پنځوس روپو ئې د فصل په ختمیدو د ورکولو وعده وکړه، دا روپئ چه د فصل په آخر کې به ورکول کیږي په هغې باندې به بائع د اخستونکي نه په سلو کې یوه روپئ کې امونه اخلي دا امونه اخستل جائز دي او که نه؟

دویم صورت دا دی چه ټولې روپئ ئې د بیعې په وخت واخستلې، په هغې باندې هم څه اندازه امونه د مشتري نه اخستل کیږي، مګر په دې صورت کې روپئ سیکړه نه اخستل کیږي، بلکه د دې نه کم څه چه معلومې شوې وې دا جائزه ده او که نه؟ د دالئ په قائمولو او نه قائمولو کې د قیمت کموالی او زیاتوالی هم کیږي؟

جواب : دا په دې تاویل سره جائز کیدی شي چه څومره میوه مقرره شوې وي ګویا چه دا د بیعې نه مستثنی ده، او په دې استثناء کې د مستثنی داسې معلومیدل پکار دي چه د متبایعینو په کې څه نزاع نه وي، که همداسې تعین شي نو ګنجائش شته، او چونکه امونه ذوات القیم دي لیکن د تعامل په ضرورت د هغه ونو تعین نه کوم چه هغوئ ته نزدې وي د هغې سره دا محلق بذوات الامثال کیدی شي. ۲۹ رجب المرجب ۱۳۳۱هـ، (حوادث اول وثاني صـ ۱۰۸).

کومه میوه چه د بنکاره کیدو نه وړا ندي

خرڅه شوه اصلي مالک له ئې خرڅول حلال دي

سوال :(۱۲۹) زما د والد صاحب په کلي کې څه باغونه دي چه درې کالو نه یو کس سره د لس کالو په معاهده ورکړی شوي دي، او د هغه ټیکه دار نه ئې د قیمت نه علاوه پرې نور څه امونه هم د ډالي په طور ایښي دي، اوس سوال دا دی چه کله دا امونه کور ته راشي نو زه ئې استعمالولی شم او که نه؟ د دې نه علاوه په دغه کلي کې څه حصه زما هم ده، مګر تقسیم شوې نه ده، او هغه هم بالکل د والد صاحب په قبضه کې ده، او زما ځکه ده چه ماته په میراث کې ملاو شوې ده. فقط؟

جواب : دا بیعه باطله ده، او ټول امونه د اصلي مالک ملکیت دی، نو کوم امونه چه په ډالۍ کې راځي هغه هم د مالک ملکیت دی ځکه حلال دي، لیکن کوم ځای کې چه عوام په دې دقیق نه پوهیږي نو داسې کس له ئې خوړل نه دي پکار د کوم د وجې نه چه عوامو باندې اثر وشي. ۲۹ جمادی الثانیه ۱۳۳۲هـ، (حوادث اول وډوم صـ۱۴۳).

د ګلانو او میوو خرڅول

سوال :(۱۳۰) "فی الدر المختار (ومن باع ثمرة بارزة) اما قبل الظهور فلا یصح اتفاق (ظهر صلاحها اولا صح فی الاصح) ولو برز بعضها دون بعض لا) یصح (فی ظاهر المذهب) وصححه السرخسی وافتی الحلوانی بالجواز لو الخارج اکثر زیلعی (ویقطعها المشتری فی الحال) جبرا علیه (وان شرط ترکها علی الاشجار فسدا) البیع کشرط القطع علی البایع حاوی (وقیل) قایله محمد (لا) یفسد (اذا تناهت) الثمرة للتعارف فکان شرطا یقتضیه العقد (وبه یفتی) بحر عن الاسرار لکن فی القهستانی عن المضمرات انه علی قولهما الفتوی فتنبه قید بأشتراط الترک لانه لو شراها مطلقا وترکها باذن البایع طاب له الزیادة وان بغیر اذنه تصدق بما زاد فی ذاتها وان بعد ما تناهت لم یتصدق بشیی وان استاجر الشجر الی وقت الادراک بطلت الاجارة وطابت الزیادة ملتقی الابحر لفساد الاذن بفساد الاجارة بخلاف الباطل کما حررناه فی شرحه مطلب فساد المتضمن یوجب فساد المتضمن والحیلة ان یأخذ الشجرة معاملة علی ان له جزء من الف جزء وان یشتری اصول الرطبة کالباذنجان واشجار البطیخ والخیار لکون الحادث للمشتری وفی الذرع والحشیش یشتری الموجود بعض الثمن ویستاجر الارض مدة معلومة یعلم فیها الادراک بباقی الثمن وفی الاشجار الموجود ویحل له البایع ما یوجد فان خاف ان یرجع یقول علی انی متی رجعت فی الاذن تکون ماذونا فی الترک شمنی ملخصا وفی رد المختار تحت قوله ظهر صلاحها اولا ما نصه وعندنا ان کان برجال لاینتفع به فی الاکل ولا فی علف الدواب فیه خلاف بین المشایخ قیل لایجوز ونسبه قاضی خان لعامة مشایخنا والصحیح انه یجوز لانه مال منتفیع به فی

ثانی الحال ان لم یکن منتفعا به فی الحال والحیلة فی جوازه باتفاق المشایخ ان بیع الکمثری اول ما تخرج مع اوراق الشجر فیجوز فیها تبعا للاوراق کانه ورق کله وان کان بحیث ینتفع به ولو علفا للدواب فالبیع جایز باتفاق اهل المذهب اذا باع بشرط القطع او مطلقا اه وفیه قوله وافتی الحلوانی بالجواز وزعم انه مروی عن اصحابنا وکذا حکی عن الامام الفضلی وقال استحسن فیه لتعامل الناس وفی نزع الناس عن عادتهم حرج قال فی الفتح قد رایت روایة فی نحو هذا عن محمد فی بیع الورد علی الاشجار فان الورد متلاحق وجوز البیع فی الکل وهو قول مالک اه وفیه بعد اسطر قلت لکن لایخفی تحقق الضرورة فی زماننا ولا سیما فی مثل دمشق الشام کثیرة الاشجار والثمار فانه لغبة الجهل علی الناس لایمکن الزامهم بالتخلص باحد الطرق المذکورة وان امکن ذلک بالنسبة الی بعض افراد الناس لایمکن بالنسبة الی عامتهم وفی نزعهم من عادتهم حرج کما علمت ویلزم تحریم اکل الثمار فی هذه البلدان اذ لا تباع الا کذلک والنبی ﷺ انما رخص فی السلم للضرورة مع انه بیع المعدوم فحیث تحققت الضرورة هنا ایضا امکن الحاقه بالسلم بطریق الدلالة فلم یکن مصادما للنص فلذا جعلوه من الاستحسان لان القیاس عدم الجواز والظاهر کلام الفتح المیل الی الجواز ولذا اورد له الروایة عن محمد بل تقدم ان الحلوانی انی رواه عن اصحابنا وما ضاق الامر الا اتسع ولا یخفی ان هذا مسموع للعدول عن ظاهر الروایة کما یعلم من رسالتنا المسماة نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف فراجعها قوله ولو الخارج اکثر ذلک فی البحر عن الفتح ان ما نقله شمس الایمة عن الامام الفضلی لم یقیده عنه بکون الموجود وقت العقد اکثر بل قایل عنه اجعل الموجود اصلا وما یحدث بعد ذلک تبعا قوله جبرا علیه مفاده انه لا خیار للمشتری فی ابطال البیع اذا امتنع البایع عن ابقاء الثمار علی الاشجار فیه بحث لصاحب البحر والنهر سیذکره الشارح اخر الباب (ونصه فی اخر الباب هکذا) قال فی النهر ولا فرق یظهر بین المشتری والبایع فی رد المختار اصله لصاحب البحر وحاصله البحث انه ینبغی علی قیاس هذا انه لو باع ثمرة بدون للشجر ولم یرض البایع بأعارة الشجر ان ابتخیر المشتری ایضا ان شاء ابطل البیع او قطعها لان فی القطع اتلاف المال وفیه ضرر علیه الخ قوله فتنه اشار به الی اختلاف التصحیح وتخییر المفتی فی الافتاء بایهما شاء لکن حیث کان قول محمد هو الاستحسان یترجح علی قولهما تامل وفیه تحت قوله کما حررناه فی شرحه ما نصه وحاصل الفرق کما فی الفتح وغیره ان الفاسد له وجود لانه فایت الوصف دون الاصل فکان الاذن ثابتا فی ضمنه فیفسد بخلاف الباطل فانه لا وجود له اصلا فلم یوجد الاذن قوله وان یشتری الخ؛ هذه حیلة ثانیة وبیانها ان المشتری اما ان یکون مما یوجد شییا فشییا وقد وجد بعضه اولم یوجد منه شیی کالباذنجان والبطیخ والخیار او یوجد کله لکنه لم یدرک کالزرع والحشیش او یکون وجد بعضه دون بعض کثمر الاشجار المختلفة الانواع؛ ففی الاول یشتری الاصول ببعض الثمن ویستاجر الارض مدة معلومة بباقی الثمن لیلا یامره البایع بالقلع قبل خروج الباقی او قبل الادراک؛ وفی الثانی یشتری الموجود من الحشیش والزرع ویستاجر الارض کما قلنا وفی الثالث یشتری الموجود من الثمر بکل الثمن ویحل له البایع ما سیوجد لان استیجار الارض لایتاتی هنا لان الاشجار باقیة علی ملک البایع وقیامها علی الارض مانع من صحة استیجار الارض جـ صـ۵۸۴ تا ۶۱"

د بره روایتونو نه لاندې کارونه راووتل:

(۱) ترځو پورې چه میوه راونه وځي نو د هغې خرڅول مطلقاً ناجائز دي او د سلم حیله ځکه نه شي کیدی چه په دې کې د مسلم فیه د عقد په وخت د دې په ځای کیدل شرط دی.

(۲) د میوو ښکاره کیدو نه پس بیعه جائزه ده، که د فائدې قابل وي اتفاقا او که نه وي نو اختلافا.

(۳) که څه ظاهره وي او څه نه وي نو دې ته امام فضلي جائز ویلي دي.

(۴) د بیعې د صحت نه وروستو خرڅونکی اخستونکي ته د میوې په بوټې کې د پاټې کیدو اجازت ورکړو صراحتةً یادلالةً به میوه حلاله وي.

(۵) که خرڅونکی په دې اجازت راضي نه وي نو د بعضو په نزد اخستونکی بیعه فسخه کولی شي.

(۶) کومه میوه چه لږه لږه ظاهریږي لکه امرود نو د بعضې په ښکاره کیدو باندې بیعه صحیح کیږي.

(۷) همداسې د ګلاب وغیره د ګلانو همدا حکم دی چه د بعضو ښکاره کیدل کافي دي، او اګرچه په مذکوره احکامو کې په بعضو کې خلاف دي مګر په ابتدالائي عام کې په کې ګنجائش شته.

کله چه څمکه د باغ او میوې سره په ټیکه وي د هغې میوه خوړل

سوال :(۱۳۱) که د یو باغ ټیکه د ځمکې سره په کرونده باندې وي او ورسره د میوې ټیکه هم وي نو د دغه باغ امونه خوړل جائز دي او که نه؟

جواب : نه.

د بره مضمون ضمیمه

د دې میوو متعلق زمونږ په ضلعو کې یو رسم دی چه خرڅونکی د اخستونکي نه د قیمت نه علاوه څه خاصه اندازه میوه هم اخلي یعني د پخوالي په وخت به مونږ تاسو نه دومره میوه کنار یا دومره میوه انبه هم اخلو او هغه ئې منظوروي، او هغه وخت ئې ورکوي، کله په یو ځل او کله متفرق، او په دې کې اکثر نزاع او اختلاف هم نه وي، او کله د میوو په پیداوار او فصل کې کمواله هم راځي نو بعضې خرڅونکي په دې اندازه کې کمواله هم کوي او دې ته اصطلاح کې جنس وائي نو دا مسئله هم د بحث قابل ده نو یوه توجیه خو د دې په استثناء کې داخلولو سره محتمله ده مګر دا ځکه صحیح نه ده چه په دې تقدیر باندې اخستونکی فی الفور د خرڅونکي نه مطالبه کولی شي چه

خپل غیر مبیع میوه زما د مبیع نه جدا کړه او هغه انکار نه شي کولی، او خرڅونکي ته یو خاص وخت پورې هغه د دې په حفاظت نه شي مجبورولی، حال دا چه دا د عرف او شرط او مقصود خلاف دی.

او یوه توجیه دا محتمله ده چه ثمن دوه خیزونو ته وویل شي، یو خو د روپو اندازه، دویم دومره میوه لیکن دا ځکه صحیح نه دي چه یو خو د مبیع یو جزء ثمن ګرځول جائز نه دي، دویم په دې صورت کې د قیمت موده د بیعې لپاره مقدور التسلیم نه ده نو دا دواړه توجیه ګانې په قواعدو نه منطبق کیږي، مګر په دې عامه ابتداء ده نو ځکه دا په کلیه باندې د منبطق کولو ضرورت لري نو د احقر په خیال کې خو دا توجیه راځي چه فقهاو تصریح کړې ده چه د بیعې د مکملیدو نه وروسته هم د متعاقدینو په رضا سره په قیمت کې صحم او مبیع کې هم زیاتوالی جائز دی او کموالی هم، لکه د زیات خریدار ته د کمیشن واپس کول د کوم حقیقت چه د قیمت کموالی دی، عام طور سره رواج دا دی، داسې به دا په خط مبیع کې داخل کړی شي، یعني بیعه خو د ټول وشوه مګر په بیع کې دا شرط شو چه اخستونکی به دومره اندازه مبیع بیا بائع ته په فلاني وخت کې واپس کوي، او د وخت شرط چونکه د قواعدو د مخې په هغه باندې لازم نه دی مګر په فقه کې د دې تصریح هم ده نو ځکه به هغه ته لازماً هم ویل کیږي، اوس په دې کې صرف دوه شبهې پاتې شوې، یو دا چه شاید دا دومره پیدا نه شي، دویم دا که پیدا هم شي نو د دې احاد متفاوت وې تعینیږي به څنګه؟ د دې جواب دا دی چه مونږ به د دې التزام وکړو چه د دې د جنس اندازه دومره پکار ده ترځو په دې کې دا شبهه نه وي او د تفاوت تدارک دا دی چه د مودې وصف بیان کړی شي چه غټه به وي او که وړه یا مخلوط په کوم کې چه نزاع نه وي او د جهالت یسیره په ډیرو ځایونو کې تحمل کړی شوی دی. فقط اشرف علي یکم صفر ۱۳۳۴هـ.

ذکر شوي مضمون باندې دا سوالونه وکړی شول کوم چه د جوابونو سره لاندې نقل دي

سوال :(۱۳۲)د بره عبارت په شروع کې دي، "افتی الحلوانی بالجواز لو الخارج اکثر" او د هغې نه بعد دي، "قوله وافتی الحلواني بالجواز زعم انه مروی عن اصحابنا وکذا حکی عن الفضلی" د دې عبارتونو نه معلومه شوه چه د جواز قول مشروط بخروج الاکثر دی، لیکن په کارونو کې دا قید پاتې شو، د دې نه اطلاق مفهومیږي؟

جواب : د حلواني د دې قيد خلاف د امام فضلي نه نقل شوی دی کوم چه په بره عبارت کې ذکر کړی شوی دی، "ذکر فی البحر عن الفتح ان ما نقله شمس الائمه عن الامام الفضلي الخ".

د سوال تتمه: او د دې متعلق هم سوال دا دی چه دا صورت آیا د یوې ونې پورې مخصوص دی یا به په یو باغ کې هم جاري کیږي، کله چه د هغې په اکثرو ونو باندې میوه راغلې وي او په بعضو بالکل نه وي راغلي، "والظاهر هو الاول"؟

جواب : "نعم الظاهر هو الاول عند من اعتبر هذا القيد وقد علمت الكلام فيه".

سوال :(۱۳۳)"لايخفى تحقق الضرورة فى زماننا ولاسيما فى دمشق الشام كثيرة الاشجار والثمار فانه لغلبة الحيل على الناس لايمكن الزامهم بالتخصص بأحد الطرق المشهورة الخ" وغیره؛ د نقل شوي عبارتونو نه دوه کارونه راوځي، یو دا چه عموم بلوی هم د قیاس پریښودو دپاره کافي دی، او د دې اثر صرف طهارت او نجاست پورې محدود نه دی بلکه تحلیل او تحریم باندې هم د دې اثر نشته دی ځکه چه اول خو د تعامل فی العبارات المنقولة تعامل مصطلح خو دی نه، ځکه چه اول خو د تعامل مصطلح اجماع قسم دی او اجماع د مجتهدینو معتبره ده نه چه د عامو علماو او فقهاو بیا که وي هم نو نه خو د ټولو علماو د دې په جواز باندې اتفاق دی، او نه قولا نو لا محاله به تعامل مذکور د تعارف په معنی وي. "ويدل عليه ايضا نص السلم اذ لا اجماع فى زمن النبى ﷺ بل هناك الابتلاء العام وضرورة الناس والحرج فقط". بلکه که غور وکړی شي نو د تعامل قسم اجماع کوم، مستقل دلیل د جواز لپاره نه دی بلکه اصل وجه تعامل وتعارف ناس دی، نو کله چه مجتهدینو ابتلاء عام ولیدله او ممانعت ئې مصفي الی الحرج وګڼلو کوم چه دلیل دی د جواز لپاره، نو ځکه هغوئ عملا وقولا وسکوتا د عوامو سره اتفاق وکړو نو اصل دلیل تعامل ناس دی دا شو کوم چه اجماع سند دی، دویم دا چه د قیاس د پریښودو دپاره چه کومه خاصه علاقه کې د هغه ځای د عوامو د ابتلائي عام د کوم ختمول چه مفضی الی الحرج او قریب قریب ناممکن وي کافي دي، دا ضروري نه ده چه ابتلاء په ټول عالم کې وي، "هو كما يدل عليه قوله لا سيما في دمشق الشام الخ" د دې یو جواب مې په ذهن کې راغلی وو او هغه دا چه د مذهب د اصحابو نه که د چا نه غیر ظاهر روایت هم نقل وي نو د هغه وخت د عموم بلوی لحاظ ساتلو سره په هغې باندې فتوا ورکول کیدی شي او کله چه بالکل یو روایت نه وي نو بیا داسې نه شي کیدی، لیکن په دې جواب کې دا خدشه ده چه دا هغه وخت کیدی شي چه د دې روایات غیر ظاهره دپاره بل کومه وجه د عموم بلوا نه علاوه او د خلکو

ضرورت وي، لیکن که د خلکو ضرورت او حرج ددې سبب وي نو بیا همغه صورت پیدا کیږي، بیا عبارت، "والنبى ﷺ انما رخص فى السلم للضرورة مع انه بيع المعدوم فحيث تحقق الضرورة ههنا ايضا امكن الحاقة بالسلم بالدلالة فلم يكن مصادما للنص" د دې تاویل او توجیه نه راغلې ده ځکه چه کله دا اصول مقرر کړی شول نو د دې ضرورت پاتې نه شو چه یو روایت د مذهب والا نه منقول وي چه فلانی کار جائز دی، ځکه چه صراحة او نصاً د نه موجودیدو د وجې نه هغه کیدی شي چه د هغوئ په زمانه کې داسې صورت مخې ته راغلی نه وي یا راغلی وي مګر د خلکو ضرورت نه وي نو ځکه د قیاس مطابق حکم کړی شوی وي، او تقدیراً خو ذکر دی، ځکه چه، "كلية كل ما تحققت الضرورة فيه فهو جائز عندنا بدلالة نص السلم" موجود دی، پس د دې کبری سره، "صغرى سهلة الحصول هذا ما تحقق فيه الضرورة" یوځای کولو نه "جائز عندنا بدلالة النص السلم" نتیجه صریحه ده او که وویل شي چه د ضرورت تشخیص او تقدیر دپاره ضرورت دی د اجتهاد نو دا زړه نه مني ځکه چه ابتلاء عام او حرج مشاهده او تجربې نه دا معلومیږي چه د دې لپاره د هیڅ قسم اجتهاد ضرورت نشته، "وايضا لا يساعده نص السلم" نو د دې اصولو په بنا باندې به د ډیرو مسائلو د جواز حکم کیږي لکه د باغونو د میوو ښکاره کیدو نه مخکې د هغې خرڅول وغیره؟

جواب : پخپله عام ضرورت مستقل دلیل نه دی، ترڅو پورې چه کلیه شرعیه کې هغه صورت داخل نه وي لکه څنګه چه په سوال کې د مذکور عبارت کې ئې صرف د ضرورت د جواز لپاره کافي نه دی ګڼلی، بلکه ضرورت ئې داعي ګرځولی په کومه کلیه کې داخلولو مثل الحاق بالسلم وغیره دی، او بیع قبل ظهور الثمار کې دا الحاق کیدی نه شي، همداسې کومه بله قاعده هم دلته نه چلیږي، "فلا قياس احدهما على الآخر" او په سلم کې د دې نه داخلیدل ظاهر دي ځکه چه اشتراط کوم وجود د مسلم فيه من وقت العقد الى حلول الاجل" نه قطع نظر کولو سره د شافعي مذهب هم واخستل شي چه د هغوئ په نزد صرف وجود وقت الحلول کافي دی، نو بیا هم دا ځکه سلم نه دی چه اول د میوې اندازه معلومه نه ده، دویم کومه نیټه معینه نه ده، دریم په نیټه باندې اخستونکي د خرڅونکي نه مطالبه نه کوي بلکه اول خرڅونکی ونې اخستونکي ته ورکوي، او هغه د همدغه وخت نه په هغې باندې قبضه کوي بیا که میوه زیاته وي او که کمه، او که وي هم نه، ځلورم اکثره عددي شمار متقارب یا وزني متماثلي نه دی، پنځم اکثرا پوره قیمت اول په یو ځل هم نه تسلیمیږي، غرض دا چه دا سلم په یوه طریقه هم نه شي کیدی.

سوال(۳): دریم سوال دا لیکلی شوی دی چه د احقر په خیال کې دا توجیه راځي اخ په دې کې شبهه دا ده چه کموالی او زیاتوالی په قیمت کې یا في المبیع اګرچه د بیعې د پوره کیدو نه وروسته وي لیکن د اصل عقد سره ملحق وي یعنې اول ثمن او مبیع، ثمن او مبیع نه پاتې کیږي، بلکه بعد الزیادة والحط اصل قیمت او مبیع ګرځي، نو کله چه دا قاعده مسلمه ده نو که په اصل عقد کې خط مبیع متحقق شو نو که عمل درآمد او قبضه هر وخت کې وي لیکن دا کموالی به استثناء کیږي، "لان الاستثناء هو اخراج الداخل وکذلک الحط" او که داسې شرط شوې وه چه هغه وخت خو مونږ ستا په لاس کې ټول تخم اچوو لیکن په معلوم وخت به راته دومره واپس کوې، نو دا یو داسې شرط دی چه د عقد مقتضی خلاف هم دی، "لان مقتضاه هو استبداد المشتری بالتصرف فیه کیف شاء" او په دې کې د احد المتعاقدین فائده هم ده نو مذکور شرط د بیعې فاسدونکی شو، پاتې شو د تمام البیع حط جائز کیدل نو دا د دې د جواز اشتراط له مستلزم نه دی، نو د بائع د قیمت قبضه کولو نه بعد مشتري په رضامندئ سره مبیع د څه مودې پورې د خپل ځان سره کیښودل او د هغې نه فائده اوچتول جائز دي، مګر شرط جائز نه دی، او "خط فی نفس العقد" استثناء ده، "فحیث ما یجوز الاستثناء یجز الحطّ واینما لا فلا؟

جواب : دا شبهه صحیح ده لیکن بیع بشرط الوفاء کې داسې اشتراط ته جائز ویلی شوي دي اګرچه د عقد د مقتضی خلاف وو، او چونکه د بائع بعد قبض ثمن د مشتري په رضا باندې مبیع د ځان سره ایښودل په دې کې ابتلاء نشته دی، نو ځکه په دې کې د تاویل د کوشش کولو ضرورت نشته، که ابتلاء وي او کوم تاویل چلیدلی هم نو په هغې کې به هم داسې حکم کړی شوی وو، او صرف ضرورت د تمشیه نه بغیر کافي نه دی، "کما مر فی الجواب عن ثاني الثاني فقط". اشرف علي ۱۴ صفر ۱۳۳۴هـ، (ترجیح ثالث صـ۲۲۰۵).

د ګني د پیدائش نه وړاندې د هغې د اخستلو (خریداری) حکم

نن صبا دا دستور دی چه د پیداوار معامله د اخستلو هغه وخت کیږي چه کله کرل شوې هم نه وي بعضې خایونو کې کرل کیږي چه نه اخستل کیږي نو په هغه وخت کې چه پاخه وي نو بیا نه ملاویږي، په دې صورت کې د اخستلو اجازت کیدی شي او که نه؟ که اجازت نه وي نو غالباً چه ټول کال یا هم بیا په زیات قیمت ملاو شي؟

جواب : په عقد سلم کې د بیعې وخت برابر موندل کیږي، د احنافو په نزد شرط دی که دا شرط ونه موندل شي نو عقدسلم به جائز نه وي لیکن د شوافعو په نزد صرف وخت باندې موندل کیدل کافي دي، "کذا في الهدایة" نو که په ضرورت کې په دې قول باندې عمل وکړی شي نو څه ملامتیا نشته، رخصت دی. ۲۷ رجب ۱۳۳۸هـ، (تتمه خامسه صـ۱۵۱).

بیع بالوفاء

بعضې صورتونه چه د بیع بالوفاء سره مشابه دي ناجائز دي

سوال :(۱۳٤) زید خپل غیر منقوله جائیداد په څو شرطونو خرڅوي، اول دا چه مقرري مودې (مثلا لس یا پنځلس کاله پورې) به د عمرو وي، دویم دا چه معلوم وخت پورې به ترې هغه فائده اخلي، دریم دا چه د تاریخ په ختمیدو باندې به خرڅونکی اخستونکي ته پیسې ورکړي او مبیع به واخلي، څلورم که بائع په مقرره تاریخ باندې قیمت ورنکړو نو مبیع به د مشتري شي، دا بیعه صحیح ده او که نه؟ که نه وي نو په کوم قسم کې داخله ده؟ او مودې مقررول او واپس اخستل څنګه دي؟ د ټولې زمانې دا فائده به د مشتري لپاره جائزه وي که ربوا؟ په معین وخت باندې د قیمت ادا کولو په صورت کې به مبیع همیشه لپاره د مشتري شي، د دې نه وړاندې معامله مذبذبه وي دا څنګه ده؟

جواب : دا شرائ د بیعې د فساد موجب دي، نو ځکه دا عقد حرام دی، دا د بیع بالوفاء خراب کړی شوی صورت دی، مګر د دې طریقه بله ده بیا هغه هم په اصل مذهب کې جائزه نه ده. ۹ جمادی الاخری ۱۳۳۲هـ، (تتمه ثانیه صـ۱۳۹).

د بیع بالوفاء حکم

سوال :(۱۳۵)یو کس زید خپل کلي خرڅوي، لیکن په دې شرط چه که په یوه مقرره موده کې روپۍ واپس کړي نو خرڅ شوی کلي به واپس واخلي، داسې معامله او د دې کلي نه اخستونکي له فائده اخستل مشتري له شرعا جائز دي او که نه؟

(۲) یو کس خپل کلی یو قرض ورکوونکي ته د قرض د اطمنان لپاره ورکوي، او د فریقینو ترمنځ دا معاهده کیږي چه د قرض ادا کولو پورې به په کې هغه قبضه او د تعرف حق لري او سرکاري مطالبات، حفاظت او د نقصان تاوان به هم د هغه په ذمه وي، د مدیون به د نفع او نقصان سره هیڅ

سروکار نه وي او ظاهره ده چه په داسې صورت کې کله فائده او کله نقصان کيږي، مثلاً وچ کالي شي، کروندګر وتښتي، سرکاري مطالبات ورکول وي نو داسې معامله شرعا جائزه ده او که نه؟

جواب : پورته سوال کې ذکر شوی صورت د رهن (ګروئ) په قصد سره دی، او دويم سوال خو په دې رهن کې صراحت دی، نو که د مرتهن فائده اخستل مشروط يا معروف وي نو دا خو بغير د اختلاف نه حرامه ده. "في الدرالمختار ثم نقل عن التهذيب انه يكره للمرتهن ان ينتفع بالرهن وان اذن له الراهن قال المصنف وعليه يحمل ما عن محمد بن اسلم من انه لا يحل للمرتهن ذلك ولو بالاذن لانه ربوا قلت وتعليله يفيد انها تحريمية فتامله اه قلت هذا في المشروط وقد تقرران المعروف كالمشروط". او رهن قصدا او بيع ظاهرا ته بيع بالوفاء وائي نو د اصل مذهب د قواعدو د مخې نه دا هم رهن دی، او د دې نه فائده اخستل حرام دي، او که هغه بيع وي نو د مشروط کيدو د وجې نه بيع فاسده ده، نو بيا هم حرامه ده ليکن بعضې متاخرينو اجازت ورکړی دی، نو د سخت ضرورت نه علاوه دې دا ونه کړی شي او په سخت ضرورت کې خرڅونکی دا اختيار لري چه د متاخرينو په فتوا باندې عمل وکړي، اګرچه اخستونکي ته څه اضطرار نه وي. "والتفصيل في الدرالمختار قبيل كتاب الكفالة؛ فقط والله اعلم". ۱ ذی الحجه ۱۳۲۰هـ، (امداد ج۳ ص۸۸).

په بيع الوفاء کې د عقد نه وړاندې د مواضعت حکم

سوال :(۱۳۶) فتاوی قاضي خان ج۲ ص۳۴۸ مطبوعه نول کشور کې دي، "واختلفوا في بيع الوفاء او البيع الجايز الى ان قال وان ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفاء بالوعد لان المواعد قد تكون لازمة لحاجة الناس اه". د دې عبارت مطلب څه دی، آيا دا هم جائزه ده چه خرڅونکي ته اخستونکی ووائي چه ته بيعه خو زمونږ سره بغري د شرط نه وکړه؛ مګر مونږ تاسو سره وعده کوو چه که په دومره موده کې ته وغواړې نو مونږ به ستاسو څيز په دومره قيمت باندې واپس کړو، يا به ئې په دومره ګټه باندې په تا خرڅ کړو، او په دې باندې خرڅونکی راضي شي او ووائي چه ما بغير د څه شرط نه ستا په لاس فلانی شی په دومره قيمت خرڅ کړو، او اخستونکی ئې قبول کړي، او د وعدې پخولو دپاره خط وليکي، يا صرف همدا جائزه ده چه بيعه بغير د کوم شرط نه يا د قرارداد نه بغير وشي او بعد البيع اخستونکی د خرڅونکي په درخواست باندې يا بغير د درخواست نه د واپس کولو وعده وکړي، صرف د دويم صورت د جواز سره د

خلکو حاجت نه پوره کيږي ځکه چه اول خو د خرڅونکي د واپسئ درخواست کول مستبعد دی، کله چه هغه بغير د توقع نه د واپسئ بيعه کړې وي، دويم د اخستونکي داسې درخواست منل يا د خپل طرف نه په وعده کې پيش قدمي کول نور هم مستبعد دي، دې سره د خلکو حاجت نه ختميږي؟

جواب : ستاسو شبهه صحيح ده، واقعي د دې نه بغير چه د عقد نه وړاندې يا د عقد سره د وفا شرط ذکر کړی شي حاجت نه ختميږي، او په دې دواړو صورتونو کې اصلي مذهب د عقد فساد دی، "كما في الدرالمختار ثم ان ذكر الفسخ فيه او قبله او زمانه غير لازم كان بيعا فاسدا ولو بعده على وجه الميعاد جاز ولزم الوفاء به الخ" او د بعضو په نزد د عقد نه وړاندې ذکر کړی شوي شرط له اعتبار نشته، او عقد به نه فاسديږي، ليکن هغه به بيع شرط الوفاء نه وي، "كما في الدرالمختار لو تواضعا على الوفاء قبل العقد ثم عقدا خاليا عن شرط الوفاء فالعقد جايز ولا عبرة للمواضعة ج۴ ص۳۸۱" ليکن د زياتو متاخرينو دا فتوی ده چه د عقد نه وړاندې د ذکر کړی شوي شرط اعتبار شته دی او عقد جائز دی. "لضرورة الناس وفي رد المختار وقد سيل الخير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده وعقد البيع خاليا عن الشرط فاجاب بانه صرح في الخلاصة والفيض والتتارخانية وغيرها بانه يكون على ما تواضعا؛ ج۴ ص۱۸۷" فقط. ۱۷ رمضان ۱۳۳۳هـ.

سوال :(۱۳۷) د اول سوال د جواب په ضمن کې چه د عقد نه وړاندې شرط هم معتبر او عقد جائز دی، "لضرورة الناس وفي رد المختار وقد سيل خير الرملي عن رجلين تواضعا على بيع الوفاء قبل عقده وعقد البيع خاليا عن الشرط فاجاب بانه صرح في الخلاصة والفيض والتتارخانية وغيرها بانه يكون على ما تواضعا ج۴ ص۱۸۷؛ انتهى". په دې کې سوال دا دی چه د رملي د جواب نه چه څومره زه پوهيږم نو د دې نه خو نه جواز معلوميږي او نه عدم جواز، ځکه "يكون ما تواضعا" نه صرف دومره معلوميږي چه مخکنی مواضعت به غير معتبر نه وي، "ما زعمه البعض" بلکه معتبر به وي، او عقد به "صورةً مطلق عن الشرط" وي، ومعنی مقيد به مګر دا ظاهره نه شوه چه دا عقد چه صورة مطلق عن الشرط ومعنا مقيد بالشرط دی، بناءاً على اصل المذهب فاسد دی، يا لضرورة الناس جائز. په دې حالت کې چه د دې د نقل کولو کوم مقصد دی، هغه معلوم نه شو؟

جواب : واقعي دا عبارت د جواز د عقد نه ساکت دی، د دې نقل کولو مقصد د شرط معتبر کيدو باندې استدلال دی، د بعضو د زعم په مقابله کې او د جواز عقل دليل لضرورة الناس دی، او نقلي دليل په نورو فقهي روايتونو کې شته دی، په کوم کې چه لضرورة الناس ته اشاره کړی شوې وي،

مثلاً در مختار کې دي، "فيها القول السادس فی بيع الوفاء انه صحيح لحاجة الناس فرارا من الربوا وقالوا ماضاق علی الناس امرا الا اتسع حكمه وفی رد المختار قوله فيها ای فی البزازية وهو من كلام الاشباه، جـ۴ صـ۳۸۶. ۲۹ رمضان ۱۳۳۳هـ؛ (حوادث ثالثه صـ۱۴۸).

جائز او ناجائز یا د بیعې مکروه معاملات

آلات معاصي ومزامير یا د سینما وغیره د آلاتو خرڅول

سوال :(۱۳۸)د اواز کولو والا شیان مثلا ګونګړی وغیره او په موسیقي کې استعمالیدونکي څیزونه مثلا تار، اوسپنه او پیتل وغیره په یو مسلمان یا کافر باندې خرڅول جائز دي او که نه؟ (۲) کوم کافر یا مسلمان چه د ګانې او ګډیدلو پیشه کوي په هغوئ باندې کومه سودا خرڅول صحیح دي او که نه؟ (۳) په داسې معاملاتو کې کافر او مسلمان برابر دي که څه فرق شته دی؟ (۴) کفار مشرکین که د خپل عبادت ګاه د جوړولو لپاره یا د بتانو د پرستش لپاره کوم څیز د مسلمان نه واخلي یا یو مسلمان په مزدورئ ونیسي نو د دې څیز به هغوئ خرڅول، یا مزدوري اخستل جائز دي او که نه؟ (۵) په بتانو باندې اچول شوی څیز مثلا میوه جات یا بل څیز بیا اخستل او د هغې تجارت کول یا هغه پخپله خوړل او استعمالول جائز دي او که نه؟

جواب : د ګونګړو استعمال که د شان وشوکت د اظهارولو په غرض سره وي نو ناجائزه ده او که په دې سره څاروو ته اساني یا تازه والی ورپه برخه کیږي یا په لاره کې د تلونکو د وجې چه د لارې نه لرې شي نو جائزه ده. "فی العالمگيرية الباب السابع عشر من الكراهية قال محمد فی السير فاما كان في دار الاسلام وفيه منفعة لصاحب الراحلة فلا باس به قال وفي الجرس منفعة جمة الخ". او په موسیقئ کې د استعمالیدونکي څیزونو استعمال مطلقا ناجائز دی، او د بند وغیره استعمال د ښځو لپاره جائز دی، اګرکه د پیتلو وي، د دې څیزونو صرف ګوته ناجائزه ده. "فی الدرالمختار قبيل النظر والمس من كتاب الكراهية ولا تتختم الا بالفضة فيحرم بغيرها كحجر وذهب وحديد وصفر ورصاص وغيرها لما مر فاذا ثبت كراهية لبسها للتختم يثبت كراهية بيعها وضعها لما فيه من الاعانة علی ما لا يجوز وكل ما اوی الی ما لا يجوز لا يجوز اه قلت ويستثنی الذهب ايضه للنساء ويبقی الباقی علی العموم وفی رد المختار تحت قوله فيحرم لغيرها عن الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء اه قلت وتخصيص التختم ببيع لبسها لا للتختم للنساء". کله چه د استعمال په وجه کې د جائز او د ناجائز

تعین وکړئ شو نو اوس ئې د خرڅولو حکم پیژندل پکار دي نو په دې باب کې قاعده کلیه دا ده چه د کوم څیز په عین سره معصیت قائمیږي، د هغې خرڅول منع دي او په کوم څیز کې چه د تغیر او تبدل نه بعد د معصیت آله جوړه کړی شي نو د هغې خرڅول جائز دي مګر خلاف اولی دی. "فی الدرالمختار فصل البيع من كتاب الكراهية وجاز بيع عصير عنب ممن يعلم ان يتخذه خمرا لان المعصية لا تقول بعينه بل بعد تغيره وقيل يكره لاعانته علی المعصية بخلاف بيع امرد ممن يلوط به وبيع سلاح من اهل الفتنة لان المعصية تقوم بعينه وفی رد المختار فی تفصيل هذه العبارة وعلم من هذا انه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية للمغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب ممن يتخذ منه الملاهی اه". نو په تپوس شوي صورت کې چه کله ګونګړي د تفاخر لپاره نه وي او تار وغیره چه د موسیقي په آلاتو کې پکاریږي خرڅول ئې خلاف اولی جائز دي او په جواز او عدم جواز بیع کې د مسلمان او کافر یو حکم دی. "فی رد المختار فی المقام المذكور والاصح خطابهم وعليه فيكون اعانته عليا لمعصية فلا فرق بين المسلم والكافر فی بيع المعصية بينهما اه". **د دویم سوال جواب:** جائزه نه ده کله چه ظاهراً د دې آمدن نه قیمت ورکوي. "فی الدار لمختار فصل البيع من الكراهية وجاز اخذ دين علی كافر من ثمن خمر الصحة بيعه بخلاف دين علی المسلم لبطلانه اه اقول علل الجواز بالصحة وحرمة الرقص والغناء عام فلا يثبت الجواز". **د دریم سوال جواب:** برابر دی لکه څنګه چه تیر شو. **د څلورم سوال جواب:** د امام صاحب په نزد جائز دي، د صاحبینو په نزد ممنوع، لهذا احتیاط بهتر دی، او کوم غریب چه په کې اخته وي بد رد ورته مه وایئ. "فی الدرالمختار بعد مسيلة العصير وجاز تعمير كنيسة وحمل خمر ذمی بنفسه او دابة باجر لا عصرها لقيام المعصية بعينه فی رد المختار قوله وحمل خمر ذمی قال الزيلعی وهذا عنده وقالا هو مكروه اه". **د پنځم سوال جواب:** جائز نه ده. "لحرمة لعموم قوله تعالی وما اهل به لغير الله؛ والله اعلم". ۲۰ ذی الحجه ۱۳۲۱هـ؛ (امداد ثالث صـ۸).

د مصراة د حدیث تحقیق

سوال :(۱۳۹) انا ندعی ان حديث المصراة مخالف للقياس الصحيح من كل وجه ومثل هذا اذا روی غير الفقية يردونا عليه ما بنوا لكن هذا الحديث قد رواه صاحب الصحيح فی صـ۲۸۸ عن ابن مسعود موقوفا ولما كان هذا الحكم غير مدرك بالرای كما ندهيفا لموقوف له حكم الرفع ايضاً والراوی لهذا فقيه فلا بد ان يترك القياس لان الراوی فقيه فما المناص عن هذا؟

جواب :ما قالوا فی حديث المصراة لم يلصق بقلبی قط وانما الذی اری فيه حمل هذا الحديث علی ما اذا اشتراط الخيار فی العقد وقرينة هذا الحمل ما ورد فی رواية من اشتری مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسكها

وان شاء ردها ومعها صاعاً من تمر لا سمراء رواه الجماعة الا البخاری کذا فی نیل الاوطار ج۵ ص۷۸۷ واما تخصیص الصاع من التمر فمحمول علی الصلح والمشورة فلم یخالف القیاس. ۱۰ ربیع الآخر ۱۳۳۴ھ، (تتمه اربعه ص۲۳).

د ستامپ خرڅول

سوال :(۱۴۰) که یو کس د ستامپ کاغذ د دیواني عدالت واخلي او خرڅ ئې کړي په کوم باندې چه اکثره خلک د سود دعوه لیکي د هغې خرڅول څنګه دي؟ او د فوجداري عدالت کاغذات چه پرې باندې سودي لین دین دعوی لیکل کیږي د هغې خرڅول څنګه دي، په مفصل حال سره اطلاع راکړئ، بینوا توجروا؟

جواب : د ستامپ په کاغذ کې په دوه ځایونو کې خبره ده، یو دا چه في نفسه د هغې لیسنس لرونکي له ئې خرڅول جائز دي او که نه؟ او دویم دا چه په هغه چا خرڅول چه سودي مضمون پرې لیکي تاسو دویم کار ټپوس کړی دی د دې جواب دا دی چه دې سره بیعه نه ناجائزه کیږي او چونکه لیکل د کاتب په اختیار کې دي نو ځکه کاغذ خرڅونکی به معین نه ګڼل کیږي. ۲ ذی الحجه ۱۳۲۸ھ، (تتمه اول ص۱۷۶).

ستامپ د خپل مقرر نرخ نه زیات قیمت باندې خرڅول

سوال :(۱۴۱) لیسنس دار چه ستامپ د خزانې نه د خرڅولو لپاره راوړي تو هغوئ ته یوه روپئ او درې پیسې د کمیشن په طور ورکول کیږي، یعنې د یوې روپئ ستامپ په پاو باندې دولس آنې باندې ملاویږي؟ او لیسنس دارانو ته قانونا دا هدایت وي چه د یوې روپئ نه زیات ستامپ خرڅ نه کړئ، اوس سوال دا دی چه که دا کس د یوې روپئ والا ستامپ په یوه روپئ یا ۱۷ آنې باندې خرڅ کړي نو شرعا به جائز وي او که نه؟

جواب : دا په حقیقت کې بیعه نه ده، بلکه د کاروبار کولو دپاره چه کومه عمله پکار وي د هغه عملي مصارف د اهل معاملات نه په دې صورت کې اخستل کیږي چه د هغوئ د فائدې لپاره د دې عملي ضرورت پیدا شو ځکه د هغې د مصارفو ذمه وار هغه ګرځول پکار دي او لیسنس دار هم مصارف د مخکې نه داخلوي او د معاملې والا نه ئې د وصولولو اجازت حاصلوي، او د دې تعجیل ایفاء په بدله کې هغه ته کمیشن ملاویږي، نو دا د عدالت وکیل دی، د مبیع قیمت اخستلو والا نه دی، نو ځکه د موکل خلاف زیات وصولول به حرام وي. ۲۴ جمادی الاولی ۱۳۲۹ھ، (تتمه اولی ص۱۵۹).

د سرکاري ونو ملازم له د حکومت نه وني په نیلام اخستل

سوال :(۱۴۲) د حکومت وني چه د سرک په غاړو باندې ولاړې وې کله چه وچې شي نیلاموي ئې او د هغې قیمت د حکومت په خزانه کې اچول کیږي، داسې ونو یا عام طور باندې د سرکاري څیزونو لپاره قانوناً ممانعت دی چه سرکاري ملازم که د کومې مرتبې هم وي او د کوم حیثیت هم وي په نیلام کې دې نه اخلي، که یو افسر نیلام کوونکی بغیر د رعایت نه یوه ونه نیلام کړه او په جلسه عام کې چه څومره قیمت د هغې بولي کیدی شي هغه وکړی شو او بیا هغه په آخري قیمت کې څه اضافه والی وکړو او د بل چا په نوم ئې بولي وکړه او پخپله ئې واخستل یعنې په دومره قیمت ئې واخستلو چه د هغې نه بره چا وانخستلې نو آیا د نیلام کوونکي دا کار شرعا جائز دی او که نه؟ او که داسې ئې کړي وي نو اوس ورله د دې ونو سره څه کول پکار دي؟

جواب : کله چه ممانعت دی نو اخستل ورله جائز نه دي البته دا صحیح ده چه بل څوک ئې واخلي، بیا ئې دا ملازم د هغه نه واخلي مګر د هغه سره رعایت صحیح نه دی، چه مقصود په حقیقت کې د خپل نفس سره رعایت دی، فقط. ۱۸ ذیقعده ۱۳۲۹ھ، (تتمه اولی ص۱۶۰).

د مندرونو اوقاف اخستل

سوال :(۱۴۳) چونکه د کفارو مندرونو وغیره دپاره وقف کول موقوف څیز د واقف د ملکیت نه نه خارجوي نو په دې صورت کې داسې څه ځمکه اخستل جائز دي او که نه؟

جواب : جائز دي. (تتمه اولی ص۱۶۵).

د مندر وقف د هغې د متولي نه اخستل

سوال :(۱۴۴) د جواز په صورت کې د کومې ځمکې چه کوم کافر د خپل اعتقاد مطابق په کوم مندر باندې وقف کول او بل کافر په دې موقوف ځمکه باندې متولي جوړ کړې وي مګر هغه ځمکه د سوکړه کیدو د وجې نه مذکور متولي خرڅ کړه، او په مبلغ کې نور آمدن جمع کول غواړي، چونکه د دې ځمکې په آئنده کې درست کیدو امید شته نو بالفعل چه کوم قیمت ورکړی شي د هغې نه د ډیرې قیمتي کیدو امید دی، نو دا ځمکه یو مسلمان له د متولي نه اخستل جائز دي او که نه؟(۲) د جواز په صورت کې که د واقف کوم وارث موجود وي او هغه د خپل اعتقاد موافق موقوف ملکیت

د خپل حق خیال نه کوي د متولي غیر وارث سره اخستل جائز دي او که نه؟

جواب : متولي مالک نه وي نو ځکه د هغه نه اخستل د اصلي مالک د اجازت نه بغیر جائز نه دي.

(۲) د دې نه بره جواز تیر شو. (تتمه اولی صـ۱۶۵).

کافر چه کوم لوښی د کوم مسلمان په اصل او سود باندې واخستل بل مسلمان له د هغه اخستل

سوال :(۱۴۵) زید د هندو سود خور سره خپل لوښي کیښودل او څه قرضه ئې تـرې پـه سـود واخستل زید تر څه مودې پورې قرض ادا نه کړی شو، نو سود خور ته ئې وویل چه ته اوس زما لوښي د اصل په بدله او سود کې واخله کله چه حساب ولګلو شو نو سود او اصل روپئ د لوښو د قیمت نه ډیرې زیاتې شوې نو سود خور هغه لوښي په خالد مسلمان باندې خرڅ کړل اوس سوال دا دی چه خالد مسلمان له د دې لوښو اخستل جائز دي او که نه؟

جواب : جائز دي.

سوال (د بره سوال ضمیمه): دویم دا چه که راهن کافر وي نو د مسئلې به څه صورت وي؟

جواب : که باقي واقعه همداسې وي نو همدغه حکم دی.

سوال (د بره سوال ضمیمه): یا که زید د خپلو لوښو په نسبت سود خور ته څه نه وو ویلي نو خالد له به دا لوښي اخستل جائز وي او که نه؟

جواب : نه! ۷ ربیع الاول ۱۳۳۸هـ، (تتمه خامسه صـ۱۴۱).

د مریض په فرمائش باندې دوا تیارول او د خرچ نه زیاتې روپئ اخستل

سوال :(۱۴۶) زما سره یوه مجربه نسخه د مرض لپاره ده، د یوې مودې نه ما د سلګونو کسانو لپاره جوړه کړې او ټول تقریبا ښه شوي دي، ما به د جوړولو دا طریقه کوله او اوس ئې هم کوم چه د اصل قیمت نه زیاتې روپئ د مریض نه واخستل شوې او اخلم ئې او باقي مې پخپل مصرف کې راوړي، تراوسه پورې راسره د جائز او ناجائز کیدو خیال نه وو، اوس راسره دا خیال پیدا شوی چه دا به جائز وي او که ناجائز؟ طبیعت مې دا بده وګڼله که ناجائز وي نو د آئنده چاره کول ممکن دي مګر د تیر لپاره چه شمار ئې سلو او زرو ته رسیږي څه تدارک کیدی شي؟ او الله پوهیږي د کومو کومو ځایونو نه کسان راغلي وو، او دوا ئې یوړله، اطلاعا ګزارش دی نو که هر

څه امر وي په هغې به عمل کیږي؟

جواب : که د فرمائش والا د دې نه خبر وي او د خبریدو نه وروستو ئې اجازت وي بیا خو پـاتې شوې روپئ مصرفول جائز دي، کنه نو ناجائز، ځکه چه دا معامله بیعه نه وه چه ورکړی شوې روپو ته قیمت وویل شي، ځکه چه دا د معدوم بیعه ده، سلم او استصناع هم نشته دی ځکه چه شـرائط ئې نشته دی، اجاره هم نه ده چه اجرت ئې مجهول دی، صرف توکیل دی او وکیل امین وي نـو پاتې شوې روپئ د اصل مالک ملکیت دی، نو په هغې کې تصرف کول د اجازت سره مشروط دي، باقي دا چه د حقوقو والا معلوم نه دي او د حقونو اندازه هم مجهوله ده نو ترڅو پورې چه یـادې شي ادا کول یا د پریښودو غوښتنه ضروري ده، او کوم چه یاد نه شي هغه دې تخمینه کړی شي او د مالکانو د طرف نه دې صدقه کړی شي. ۲۰ ذی الحجه ۱۳۳۹هـ، (تتمه خامسه صـ۲۱۰).

د آب زمزم د تجارت جواز

سوال :(۱۴۷) علماء په دې باره کې څه فرمائي چه د مکې معظمې نه آب زمزم د تجارت لپـاره راوړلی شو او که نه؟ د هغه ځای نه ئې راوړو دلته ئې تجارت وکړو او مقصد مو دا دی چه فائـده هم وشي او ثواب هم ملاو شي، نو د دې پاکو اوبو داسې تجارت کول جائز دي-او که نه؟ د جائز کیدو په صورت کې ئې په کافر هم خرڅولی شو او که نه؟ تفصیل سره جواب ولیکئ؟

جواب : په ظاهره کې د دې تجارت نه هیڅ منع کونکی نشته دی، منقوم هم دی، او احـراز سـره ملکیت کې هم داخلیږي، او بغیر د انکار نه د دې تعامل هم راروان دی، په کوم کـې چـه دواړه جزءونه مبیع وي، او متبرک کیدل هم نه شي مانع کیدی، په قرآن مجید کې د ټولو نه زیات تبرک دی، او د هغې اخستل او خرڅول ټول جائز دي، او د اخستونکي کافر کیدل هم په ظاهره کـې د بیعې د صحیح کیدو نه شي مانع کیدی، آو! احتمالا د احترام نه کیدو په بنا باندې خلاف اولی یـا مکروه ورته ویل کیدی شي باقي ثواب نو دا خو نقل ته ضرورت لري او ما نقل پیدا نه کړو. ۲۲ ربیع الثاني ۱۳۴۱هـ، (تتمه خامسه صـ۲۳۶).

د مردار ځاروو یا مخلوط ځناورو چربي اخستل

سوال :(۱۴۸) د چربي خرڅولو تجارت یو دستور دی، په دې کې د مړو شوو، حلالـو شـوو او ذبحه کړی شوو مالونو چربي ټوله ګډه وډه کیږي، او خرڅیږي، دا اخستل او خرڅول جائز دي او

که نه؟ او صرف د مړه شوي څاروو د چربي دتجارت څه حکم دی؟ جائزه ده او که حرام؟

جواب : د مخلوط اخستل او د خوراک نه علاوه څیزونو کې استعمالول جائز دي، کله چه خالصه حلاله نه ملاویږي، لیکن خرڅول جائز نه دي، او صرف د مړه شوي څاروو د چربي خرڅول نو د هغې نه هر قسم فائده اخستل حرام دي، او که د حلال څاروي چربي که بغیر د قصد نه پلیته شي نو د هغې خرڅول هم جائز دي او فائده ترې هم اخستل، مګر په خوراک کې نه. "فآالدرالمختاروشعرا الخنزیرالی قوله حتی لولم یوجد بلاثمن جازالشراءللضرورة وکره البیع فلایطیب ثمنه وفیه تجیزبیع الدهن المتنجس والانتفاع به فی غیرالاکل بخلاف الودك وفی ردالمختارای دهن المیتة الخ جـ ۵ صـ ۱۷۵). ۹ ذیقعده ۱۳۳۰هـ، (حوادث اول وثاني صـ ۶۲).

په غیر د طبیب نه د بل چا دوا خرڅول

سوال :(۱۴۹) د دې باوجود چه باقاعده حکیم او طبي نه دی، او د تشخیص نه کولو باوجود د طب کتابونو نه د مرکبو دوایانو او کشتو جوړولو نسخې ګوري، او هغه تیاروي، او د هغې د اوصافو او اثراتو اشتهارات ورکوي، نو دا تجارت کول څنګه دي؟

جواب : نفع مشروط غیر مشروط جوړول حرام دي نو ځکه دا تجارت ناجائز دی.

د ټکلي خرڅول چه سوخولو سره ترې د مار تصویر جوړیږي؟

سوال :(۱۵۰) د انګریزي دوا نه یوه ټکلي جوړیږي کله چه هغه ماچس سره وسوخول شي نو د زیږ مار غوندې راووځي، او داسې معلومیږي چه د سوړې نه مار راوځي حال دا چه هغه سوځیدلې ایره ده، داسې څیز خرڅول څنګه دي؟

جواب : آیا د مار نه علاوه دا بل کار کې پکاریږي، که داسې وي نو خرڅول ئې جائز دي، نور د تصویرونو جوړولو په کار راوړل دا د فاعل اختیار دی، د سبب طرف ته به د هغې نسبت نه کیږي، اګرچه د تقوی خلاف په دې صورت کې هم دي، او که صرف په همدې کار کې استعمالیږي نو د اعانت علی المعصیة د وجې نه د هغې خرڅول حرام دي او هغه معصیت د مار تصویر جوړول دي، او سامان د تصویر ورکول د تصویر په حکم کې دی، لکه څنګه چه په فوټو باندې د تصویر جوړولو حکم دی، چه تصویر پخپله راوځي مګر سامان فوټو ګرافر ورکوي. ۴ جمادی الاخری ۱۳۵۵هـ، (النور بیع الثاني ۵۶هـ، صـ ۱۰).

د مرتهن په رضا باندې د مرهون خرڅول

سوال :(۱۵۱)د یو هندو دوه بسوې خاي د غلام جیلاني خان سره د ۵۰ کالو په ګانه وه، زید د هغه هندو نه د دغه بیسوو بیع نامه ولیکله، او د غلام جیلاني خان د روپو ذکر ئې وکړو، او په دې خیال سره چه په شریعت محمدي ﷺ کې د ګرو څیز نه فائده اخستل ناجائز دي، غلام جیلاني خان ئې اماده کړو، او اقرار نامه ئې ولیکله، چه د شریعت د مخې چه پنج څه فیصله وکړي هغه به دواړو ته منظوره وي، زید دې نه وروستو د دغه عدالت نه فیصله هم حاصله کړه، چه اخستونکی یعني زید د مالک کیدو په حیثیت سره او غلام جیلاني د مرتهن په حیثیت سره تحصیل وصولولی شي او کله چه زید تحصیل وصول کړي نو غلام جیلاني خان د کاغذاتو د مخې د زید نه ټول آمدن کال په کال اخلي د دواړو ډلو ترمنځ په دې باندې یوې مودې پورې لانجه وه، بیا زید د عمرو سره د تجارت معامله وکړه، په دې کې په زید باندې د عمرو څه روپئ پاتې شوې، د دې په ادا کولو کې زید بند راغی، نو ځکه د هغه دوو بیسوو بیع نامه هغه د عمرو په نوم کړه او وعده ئې وکړه چه د دې دوو بیسوو تحصیل وصولولو سره به هغه زه تاته ادا کړم، اتفاقا غلام جیلاني غصه شو او زید ته په تحصل حاصلولو کې بند مختی ته شو، عمرو زید ته وویل چه زما روپئ خو بیخي خرابیږي، د دې لپاره څه لاره وباسه، زید د عمرو د روپو دا انتظام وکړو ه یو بل پټې ئې د عمرو په نوم بیع نامه کړو، دا پتی د دوه بیسوو نه علیحده دی، او دا اقرار ئې وکړو چه باقي ۱۶۲ روپئ چه کومې پاتې دي هغه به ادا کړم، د هغه پتي د بیع نامې په وخت دا معلومه شوه چه دا پتی د یو کس سره په یوه روپئ د میاشت ګرو دی، نو دا روپئ عمرو د سود سره ورکړې، اوس دا ولیکئ چه دا دزې دواړه بیع نامې د شریعت محمدي د مخې صحیح دي او که نه؟ فقط؟

جواب : اوله بیعه چه د زید او د هندو ترمنځ وشوه هغه د هغه ځمکې د مرهون کیدو په حالت کې شوې ده، او چونکه غلام جیلاني په دې بیعه باندې راضي دی، نو بیعه صحیح او نافذه شوه، "وهو الشرط في صحة بیع المرهون" او د رهن قیمت د غلام جیلاني د هندو په ذمه کیدل پکار دي، او د هندو قیمت په زید باندې پکار دی، او زید چه په خپل ځان باندې د رهن کوم قیمت اینبودلی دی، دا حواله ده او چونکه زید، غلام جیلاني او هندو ټول په دې حواله باندې راضي دي، لهذا دا حواالهم هم صحیح شوه، "وهو الشرط في صحة الحوالة" او غلام جیلاني چه کومې روپئ د دغه رهن نه وصولې کړې دي، د هغې حکم چونکه نه دی تپوس کړی شوی، نو پریږدو ئې، او چونکه په دې

بیعه باندې د اضاء المرتهن د وجې نه رهن ختم شوی، لهذا غلام جیلاني مرتهن پاتې نه شو، لهذا د عدالت دا فیصله شرعا جائزه نه ده، البته د حوالې د وجې نه غلام جیلاني د زید نه د خپل رهن د قیمت مطالبه کولی شي، او څنګه چه جوړیږي وصولولی ئې شي، دا خبره په اوله بیعه کې وه. او دویمه بیعه چه د زید او عمرو ترمنځ وشوه د هغې صحیح کیدل بالکل ظاهر دي، او دا وعده چه د بیسوو تحصیل کولو سره الخ، صرف لغوه ده بلکه که دا شرط په عقد کې داخل وي، نو بیعه بد ئې فاسده کړې وي، مګر په سوال کې دا کار مجمل او مبسم پاتې شو، چه د زید په ذمه چه د عمرو کومې روپۍ وې، د هغه دوه بیسوو په بیعنامه د هغه روپو په بدله کې برابري شول، یا د هغې نه د زیاتو روپو په بدله کې شوی، یا د هغې نه د کمو روپو په بدله کې شوی، د برابر والي او زیاتوالي روپو په صورت کې دا خبره ذهن ته نه راځي چه بیا د پتې خرڅولو سره د اول اقاله کرا شوې ده او که نه او د کموالي په صورت کې آیا هغه کموالی د دې پتې د خرڅولو سره پوره شو او که نه؟ که وشو نو د زیاتو روپو څه معنی؟ د دې ابهام د وجې نه په دریمه بیعه باندې مفصله خبره نه شي کیدلی، مجملا دومره لیکل کیږي چه که دغه کس کالیستهــ په دې باندې راضي وو نو بیعه صحیح شوه او رهن فسخه شو، او د کالیستهــ قرض د عمرو په ذمه نه وو، او که هغه پــه دې ادا کې مجبور وو نو څومره روپۍ چې ئې کالیستهــ ته ورکړې وې هغه د زید نه وصولولی شــي. والله اعلم. ۹ ذیقعده ۱۳۲۵هــ، (امداد ثالث صــ۲۴).

د مرتهن ګرو شوې میوې خرڅول

سوال :(۱۵۲) د ګرو شوي باغ میوه اخستونکي له جائزه ده او که نه؟ که ناجائزه وي نو ولــې؟ ځکه چه مرتهن خو په دې مامور دی چه میوه راجمع او خرڅه ئې کړي، ترڅو قیمت جمع کــړي، او د مرهون څیز سره ئې واپس کړي، بیا د هغې اخستل او خوړل ولې منع دي، پاتې شو د عقد فساد نو اخستونکي له په بیع فاسد سره د هدیې کول جائز دي؟

جواب : د مرتهن مامور بالبیع کیدو کې د راهن هغه اجازت معتبر دی چه د مــرتهن د ملکیــت د باطلولو په نیت نه وي، کنه نو سود دی، او هغه اجازت غیر معتبر دی، لهذا هغه به تصرف شی غیر مملوک وي، لکه څنګه چه په متعارف سود کې ماهوار چه د سود په نوم څه ورکړی شي حــال دا چه د حساب د مخې په اصل کې شمار کول واجب دي، مګر بیا هم چه ترڅو پورې په دې نــوم

اخستل کیږي، محرم الاستعمال دی، د مقیس علیه په خلاف چه هغه تصرف به خپل ملک کې دی، نو ځکه په مقیس کې د مشتري لپاره هم ناجائز دي، او په مقیس علیه کې هدیه اخستل مثلا جــائز دي. والله اعلم. ۲۰ ربیع الاول ۱۳۲۲هــ، (امداد ثالث صــ۹۱).

د کارخانو نومونه خرڅول

سوال :(۱۵۳) د سلمه د ځوي دا خواهش دی چه ماله دې د کلکته دکان د خپلو وروڼو نه جــدا جدا راکړی شي، او فلانئ مطبعه دې سلمه ته ورکړی شي، د مال برابر تقسیم غواړي، په دې کې شــرعا لکه څنګه چه ما درې واړو هلکانو ته برابر ورکړی دی، په دې کې کموالی او زیاتوالی نه دي کول پکار، نه ئې زه ورکولی شم؟ هغه خپل کار جدا کول غواړي، په دې تقسیم کې صرف نوم هغه ته ورکولو کــې خو به شرعا څه ګناه نه وي؟ که شرعا څه ګناه نه وي نو سوچ به وکړم چه تقسیمول ئې ښه دي، قانونــا چه کله هغه ته نوم ورکوم نو هغه به څه نغد قیمت راکوي، او زه د نورو نابالغ وروڼو د پــلار او ولي پــه حیثیت سره معاوضه تجویز کولی شم او د مال په برابر تقسیمولو کې خو به غالبا څه حرج نه وي؟

جواب : نوم صرف یو حق دی، چه شرعا متقوم نه دی، او د دې بدل اخستل هم جائز نه دي، کحق الشفعة لیکن علامه شامي د حموي نه د بعضې حقوقو د عوض د جواز په بعضې فروعو سره ثابتــه کړي دي. "حیث قال لکن قال الحموی وقد استخرج شیخ مشایخنا نور الدین علی المقدسی حجة الاعتیاض عن ذلك فی شرحه علی نظم الکنز من فرع فی مبسوط السرخسی وهو ان العبد الموصی برقبته لشخص وبخدمته لاخر الی قوله ولکنه اسقاط لحقه به کمال لو صالح موصی له بالرقبة علی مال دفعه للموصی له بالخدمته لیسلم العبد له اه قال فربما یشهد هذا للنزول عن الوظایف بمال اه". د دې نه بعد ئې په حق الشفعه او په دې کې څه فرق کړی دی. "حیث قال ولقایل ان یقول هذا حق جعله الشرع لدفع الضرر وذلك حق فیه صلة ولا جامع بینهما فافترقا وهو الذی یظهر الی قوله وهذا کلام موجیه لا یخفی علی نبیه ثم الی قوله ان عدم جواز الاعتیاض عن الحق لیس علی اطلاقه؛ جــ۴ صــ۲۱_۲۲". او د کارخانې نوم هم د حق وظائف سره مشابه دي، چه ثابت علي وجه الاصالة دې نه چه د ضرر لرې کولو لپاره او دواړو بالفعل د اضافي امورو د جملې نه دی، او په مستقبل کې د مال حاصلولو ذریعــه ده، نو په دې بناء باندې د دې په عوض ورکولو کې ګنجائش معلومیږي، اګرچه اخستلو والا لپــاره خلاف تقوی دي، مګر ضرورت کې د دې خبرې اجازت هم شته. ۲۰ ربیع الآخر ۱۳۳۴هــ، (تتمه اربعه صــ۶۹).

حوادث الفتاوی

د نوي آلاتو او معاملاتو احکام

(د تجارتي کارخانو د ټکټونو)

سوال :(۱۵٤) نن صبا د بعضې انګریزي تجارتونو دا حال دی چه کاغذ خرڅول او په هغې باندې څلور ټکټونه لګیدلې وي کوم چه هغه کس په دغه قیمت مثلا یوه روپئ په څلورو کسانو خرڅوي او د هغه کسانو نه روپئ وصولوي او نوم او پته ئې کمپنئ ته لیږي، د کمپنئ والا یوه ګډئ هغه کس ته لیږي، او د دغه څلورو کسانو نومونه او همغه شان یو کاغذ رالیږي، په کوم کې چه همغه شان څلور ټکټونه وي، او همدغه شان ئې دغه څلور کسان هر یو په څلورو کسانو باندې خرڅوي، کله چه هغوئ روپئ واخلي نو هغوئ هم دغه شان د کسانو پته لیږي، د کمپنئ والا ورته یوه ګډئ رالیږي، او یو یو کاغذ همغه کسانو ته په چا باندې چه دا کاغذونه خرڅ شوي وي او بیا هغه خلک هم داسې کوي او دا عمل جاري وي او البته د چا ټکټ چه خرڅ نه شي هغه به نقصان کوي نو شرعاً دا بیعه جائزه ده او که نه؟ او شرعا داسې کول څنګه دي؟

جواب : د دې معاملې د حقیقت حاصل دا دی چه خرڅونکی د اول اخستونکي نه بلا واسطه او د نورو اخستونکو نه د اول اخستونکي په واسطه باندې یا د دویم او دریم باندې دا معاهده کوي چه تا چه څومره روپئ رالیږلې دي که ته دومره خریداران پیدا کړې نو د هغې په بدل کې ما تا باندې ګډئ خرڅه کړه، کنه نو ستا روپئ به مونږ ضبط کړو، نو په دې کې دواړه شرطونه فاسد او باطل دي، د نورو خریدارانو په پیدا کولو باندې هم خرڅول عقد فاسد د ربوا په حکم کې دی، او د تعلیق په وخت قمار دی، او سود او قمار دواړه حرام دي، همداسې دویم شرط یعنې د خریدار نه پیدا کولو په صورت کې د روپو ضبط کیدل هم صریح اکل بالباطل دی، او دا تاویل بالکل هم مقبول نه دی چه د روپو په بدل کې ټکټ ورکړی شوی دی ځکه چه ټکټ یقینا مبیع نه دی، کنه نو د ټکټ اخستلو نه وروستو به معامله خته شوې وی، د ټکټ خرڅولو حق به ګډئ کله هم نه وه لکه څنګه چه په ټولو عقودو کې همداسې کیږي، نو صفا ظاهره ده چه دا مبیع نه بلکه د روپو رسید دی، او د دواړو شرطونو فاسدیدل او باطلیدل ثابت دي نو داسې معامله هم بالیقین حرامه او متضمن ربوا او قمار او اکل بالباطل دی، او یورنګه هم په دې کې د جواز ګنجائش نشته دی.

"قال الله تعالی احل الله البیع وحرم الربوا وقال الله تعالی انما الخمر والمیسر الی قوله رجس من عمل الشیطان الآیة وقال تعالی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الآیة وقال ﷺ کل شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل ونهی علیه السلام عن بیع وشرط وفی جمیع الکتب الفقهیه صرحوا بعدم جواز بیع مشروط بما لا یقتضیه العقد ولا یلایمه وفیه نفع لاحدهما کما لا یخفی علی من طالعها، والله اعلم. (حوادث اول وثانی صـ ۸۲).

د لیلام اخستلو جواز

سوال :(۱۵۵) د حکومت نه لیلام اخستل جائز دي او که نه، دشبهې وجه داده چه بائع یواو مبیع د بل چا دی؟

جواب :"فی الدر المختار فصل الحبس وابد حبس الموسر لانه جزاء الظلم قلت وسیجی فی الحجر انه یبیاع ماله لدینه عندهما وبه یفتی وحینئذ فلا تیابد قنیه ثم قال فی کتاب الحجر لا یبیع القاضی عرضه ولا عقاره للدین خلافا لهما وبه ای بقولهما یبیعهما للدین یفتی اختیار وصححه فی تصحیح القدوری". نو د یو واجب حق د پوره کولو لپاره د چا مال لیلام حاکم لره د صاحبینو په نزد جائز دي، او د دې مفتي به کیدو د وجې نه په همدې باندې عمل دی. (تتمه اولی صـ ۱۵۱).

د حاکم د مال د لیلامولو حکم

سوال :(۱۵٦) کوم څیز چه لیلامیږي هغه د بل چا وي او په کم قیمت خرڅیږي، نو د دې خرڅول جائز دي او که نه؟ د جومات یا بل چا یا دخپل ځان لپاره، بینوا توجروا؟

جواب : اخستل ئې جائز دي. "اما اذا کان برضاء المالک فظاهر واذا کان بغیر رضاه فان کان البایع حاکما مسلما فلما فی الدر المختار لا یبیع القاضی عرضه ولا عقاره للدین خلافا لهما به یفتی اختیار او صححه فی تصحیح القدوری وفی رد المختار ومسیله فی الملتقی (ج۴؛ صـ۱۳۵) وان کان حاکما غیر مسلم فلو لنفسه فالجواز للاستیلاء لانه به یتملک فیبیع ملک نفسه ولو لغیره فالجواز للضرورة کما فی رد المختار فی نفاذ قضاء المرتشی؛ ما نصه وینبغی اعتماده للضرورة فی هذا الزمان والا بطلت جمیع القضاء بالواقعة الان الی قوله فیلزم تعطیل الاحکام وفیه لو اعتبر العدالة لانسد باب القضاء فکذا یقال هنا؛ (ج۴؛ صـ۴۷) قلت فکما حکم بالنفاذ مع قیام المانع هنا یحکم فیما نحن فیه کذلک؛ فقط". ۸ شعبان ۱۳۳۲ھ؛ (حوادث ثالث ۱۴۴).

د درزیانو مشین په قسطونو اخستل

سوال :(۱۵۷) په خیاطانو کې دا خبره رواج ده چه د کپړو ګنډلو مشین په قسطونو اخلي، یعنې د مشین اخستلو په وخت کمپنئ ته یوه کرایه نامه لیکي او پنځه روپئ ماهوار ادا کوي، تردې چه قیمت د مشین د اصل قیمت نه زیات شي، مګر چونکه په یو ځل باندې ۲۵۰ روپئ ورکول ګران

معلومیږي، او د میاشتې قسط پاو کم دوه سوه روپئ هم نه معلومیږي، نو کله چه روپئ پوره شي بیعه هم وکړی شي که پنځه روپئ هم پاتې شي نو کمپنئ مشین په زوره اوچتوي، نو اوس داسې په قسطونو روپئ ورکول چه د اصل یا نغد قیمت نه دیرش څلویښت روپئ پاتې وي، صحیح ده او که نه؟

جواب : مذکوره معامله ناجائزه ده، مګر د ناجائز کیدو وجه دا نده چه په قرض کې قیمت زیات اخلي، ځکه چه په قرضو کې هم د قیمت په ځای زیاتي قرض اخستل، کله چه د عقد په مجلس کې دا تعین شي، جائزه ده، مګر د ناجائز کیدو وجه دا ده چه دا معامله بیعه ده، او که اجاره کله بیعه وي نو دا شرط فاسد دی، چه د لږ قیمت په پاتې کیدو به هم مشین اوچتوي، او ادا شوې روپئ به کالعدم ګنل کیږي، او که اجاره وي نو دا شرط فاسد دی، چه د کرایه په بدل کې به ئې خرڅ کړو، او داسې څه معامله په شریعت کې نشته چه په یو صورت کې بیعه وشي او په یو صورت کې اجاره. ۱۰ رجب ۴۳هـ، (تتمه خامسه صـ۳۶۸).

د عدالت خرچه وصولول او د حکومت د ټیلامولو صحیح کیدل

سوال :(۱۵۸) عدالت چه کومه خرچه د ناکامې ډلې نه کامیابې ته ورکوي، د هغې شرعاً اخستل جائز دي او که ناجائز؟ اګرچه د مقدمې ټول مصارف قانوني خرچه ملاویږي، او اکثر خرچه نه ملاویږي، زمونږ د مقدمې چه کوم صورت دی چه مجبورا مو د خپل حق د حفاظت لپاره مقدمه وکړه، او ددویمې ډلې د مخاصمانه کارروایانو د وجې نه مو ډیر مصارف برداشت کړي، دا ټول مصارف د هغوئ د دې شرعي حق د واقعې نه بعد کوم چه مونږ ته د کامیابئ نه بعد ادا کول، هغه له پکار دي که مونږ واخلو نو جائزه به وي، او که نه؟ بل دا چه دا متنازعه کور مثلا زمونږ د کوشش نه بعد په (صما) باندې لیلام شو، لیکن اته ورځو پورې بولې وشوه، لیکن د دې نه زیات قیمت ونه لګیدو، مګر مدیون دا عذر وکړو چه دا د دوه زره روپو دي، او په کمو باندې ورکړی شوې دي، مګر عدالت دا عذر تسلیم نه کړو، او کیس ئې خارج کړو، بیا ئې عذر وکړو چه مونږ نه دې اوس روپئ واخستل شي، او لیلام چه په کمو روپو شوی دی، هغه دې منسوخ کړی شي، هغه هم خارج شو، ګویا چه عدالت د کوم قیمت قطعا (صما) ایښی وو، که زمونږ د طرف نه مقدمه ونه کړائ شي، نو په دومره روپو باندې د بل چا په لاس خرڅ شوی دی، یوه دانه به هم مدیون ته

زیاته نه ملاویږي، نو زمونږ د کامیابئ په صورت کې مونږ همدومره اندازه قیمت به مخالف فریق ته شرعي حق ورکولو پابند یو، یا هغه چه څه قیمت غواړي؟

جواب : کله چه څوک د خپل حق د حفاظت لپاره د مجبورئ دوجې نه مقدمه وکړي او د مخالفې ډلې د طرف نه بالکل مخاصمانه کارروایانو کولو د وجې نه ډیر مصارف برداشت کړی شي، نو په دې صورت کې به خرچې روپئ د ډیرو علماو په نزد (ومنهم مولانا رشید احمد صاحب رحمه الله تعالی) جائز دي، یا که په کوم حساب کې ختمیدی شي نو د دغه علماو په نزد به دا هم جائز وي، او د عدالت لیلام که د مدیون د رضا نه بغیر هم وشي نو جائزه ده، نو په ټولو حسابونو کې به د همدې قیمت اعتبار وي په کوم باندې چه د عدالت په حکم لیلام شوی دی.

د بداخلاقې ښځې په خپل خاوند باندې د تیرو او راتلونکي د نان او نفقې ورکولو

دعوه او د خاوند دعوه په ښځه باندې د رخصتئ او د مقدمې د خرڅ دپاره

سوال :(۱۵۹) حامداومصلیاومسلماًامابعد: علماء په دې باره کې څه فرمائي چه د یوې ښځې او خاوند ترمنځ ۱۵ کالو پورې اتحاد او اتفاق قائم وو، او اوس د ۹ کالو نه لانجه ده او مذکوره ښځې د خپل پلار په کور باندې د خاوند نه مهر معجل هم وصول کړو، د مهر ورکولو نه بعد خاوند د خپلې ښځې کور ته د راوستلو کوشش کولو،ترڅو د زوجیت حقوق ادا کړي، مګر ښځه د څو شرطونو سره راتلل غواړي، یعني ما چه د خپل پلار په کور کې څومره وخت تیر کړی او خوراک څښاک مې کړی، هغه دې ادا کړي، او آئنده د داسې خوراک په انتظام کولو باندې اصرار کوي، چه خاوند دې زما په نوم خپل جائیداد نقل کړي، یا دې مکفوله کړي چه زه چیرته یم دا وصول کړم، حال دا چه دا کار د خاوند په اختیار کې نه وو ځکه چه خاوند خپل جائیداد په خپل اولاد باندې وقف کړی دی، او د وقف نامې ذریعې سره ئې هم د ښځې د خوراک څښاک انتظام د شرعي حصې موافق کړی وو، چه د خاوند په کور کې دې ناسته اوٹ نان او نفقه دې وصولوي، مګر دا انتظام دې ښځې قبول نه کړو، نوبت دې ته راورسیدو چه دواړو ډلو خپله خپله دعوت عدالت ته پیش کړه، د خاوند دعوه دا وه چه ښځه دې راکړی شي، او د مقدمې خرچ دې راکړی شي، او د ښځې دعوه ده چه تیر وخت کې مې چه د پلار په کورکې کوم خوراک څښاک کړی هغه دې راکړی شي، او آئنده لپاره دې د خاوند د جائیداد نه د نان او نفقې داسې انتظام راته وکړی شي چه

زه چیرته هم یم وصول نې کړم، اوس دواړو ډلو د عدالت نه خپلې مقدمې اوچتې کړې، او ثالثینو ته یې مخې ته کړې، کوم ثالثین چه د فریقینو په رضا سره مقرر شول او فریقین دا غواړي چه معاملات شریعت محمدي مطابق وشي، په بره ذکر شوي مسئله کې د شریعت محمدي څه حکم دی؟ او د شریعت د مخې څه فیصله کیدل پکار دي؟

جواب : د خاوند دعوه صحیح ده، د ښځې ورکولو دعوه بالاتفاق او د خرچې ورکولو علی الاختلاف او د ښځې دعوه باطله ده، ځکه چه بد اخلاقه[1] ده، او د ښځې د بد اخلاقئ د زمانې خرچه واجب نه ده، البته د مهر معجل ورکولو نه وړاندې نان او نفقه ورکول واجب وو، ځکه چه د همبستریٔ نه د انکار کولو حق د امام صاحب په نزد د تمکین نه بعد هم ښځې ته حاصل دی، همداسې د سړی د کور نه د راتللو نه بعد لیکن نفقه به واجب وی، لیکن کومه زمانه چه تیریږي، دهغې نفقه ساقطه کیږي، البته که د حاکم یا دواړو طرفونو په رضا سره څه اندازه نفقه مقرره کړی شي نو د وجوب په صورت کې به د تیر وخت نفقه هم ورکوي. "فی العالمگیریه وان نشزت فلا نفقة لها حتی تعود الی منزله والناشزة هی الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه (ای بغیر حق) ثم بعد اسطروان کانت سلمت نفسها ثم امتنعت لاستیفاء المهر لم تکن ناشزة فی قول ابی حنیفة کذا فی فتاوی قاضی خان، ثم بعد اسطر اذا تغیبت المراة عن زوجها او ابت ان تتحول معه حیث یرید من البلدان وقد اوفاها مهرها؛ فلا نفقة لها علیه وان لم یعطها مهرها وباقی المسیلة بحالها فلها النفقة هذا اذا لم یدخل بها وان دخل بها فکذلک الجواب فی قول ابی حنیفة وفی الهدایة اذا مضت مدة لم ینفق الزوج علیها وطالبة لذلک فلا شیء لها الا ان یکون القاضی فرض لها النفقة او صالحت الزوج علی مقدار نفقتها فیقضی لها بنفقة ما مضی اه". دا تفصیل خو د ښځې په اوله مطالبه کې دی، د کوم حاصل چه دا دی چه د مهر ملاویدو نه بعد والا زماني نفقه واجبه نه ده، او د مهر اخستلو نه وړاندې نفقه واجبه وه، لیکن که د دې څه اندازه دمخکې نه عدالت یا په رضا سره معین کړی شوې وو نو دا واجب به ورکول کیږي، کنه نو حاکم یا ثالث به ئې نه ورکوي، د آخرت مواخذه به باقي وي، او دویمه مطالبه د ښځې هغه خو بالکل باطله ده، د ښځې نفقه آناً فاناً واجبیږي، د هغې په بدل کې جائیداد لیکل په خاوند واجب نه دي. لعشرین من ذی الحجه ۱۳۳۹هـ، (تتمه خامسه صـ۲۰۸).

---

۱ - فی العقود والدریة صـ۸۱، جلد اول ناشزة هي التي تخرج من منزل الزوج بغیر اذنه فهذه تسقط نفقتها وکسوتها وکذا افتی قاری الهدایة والفتی ایضا بان لها ان تمنع من النفلة، مع لبیة لصدافها الحال اما المنجم او الکسوة فلیس لها الامتناع بسببها فان امتنعت بسببها فهي ناشزة لانفقة لها ولا کسوة ما دامت علی ذلک قال فی البحر والمراد بالخروج کونها فی غیر منزله بغیر اذنه فیشمل ما اذا امتنعت عن المجیٔ الی منزله ابتداءً، بعد ایفاء معجل ها اه ومثله فی النهر ۱۵۱۲ منه.

دیو کافر ترکه او وارثان

سوال :(۱۶۰) یو کافر مړ شو، او ترکه ئې ښځو ته ورسیده، د هغه د مړ کیدو نه اووه کاله بعد د یوې ښځې لور وشوه، کوم ته چه ډاکټر د هغه حمل وویله، او حکومت ورله جائیداد ورکړو، بیا د دغه جینئ خوي وشو او هغه ښځې مستثنی کړو، نو ځکه هغه په جائیداد باندې قابض وو، بیا د دغه مړ کیدونکي یو رشته دار د جائیداد دعوه وکړه، او د وکیلانو په وجه ئې د هغه سره مقدمه وکړه، او وکیلانو سره ئې دا وویله چه که مقدمه کامیابه شوه نو د ټول جائیداد ۹/۱۴ حصه به وکیلانو ته ورکول کیږي، او یوه معاهده ولیکل شوه اتفاق سره دا مقدمه خارج کړی شوه، او د وکیلانو سره ئې زباني معاهده فسخه کړه، مګر د دې رسید وغیره وانخستل شو، څه وخت بعد دعویدار اپیل وکړو او هغه په کې کامیاب شو، او په لیکل شوې تحریر نامې باندې وکیلانو ۹/۱۴ حصه واخسته، دا ځمکه مسلمان کروندګر د ډیر وخت نه کري، او د میراثي کیدو د وجې نه د دې تیکس ډیر کم دی، اوس سوالونه دا دي:

(۱) په بره صورت کې وکیلان د ځمکې مالک شول او که نه؟

(۲) که موروثي کروندګر په ځمکه باندې قبضه وساتي نو جائزه ده او که نه؟ او د ناجائز کیدو په تقدیر باندې آمدن د هغه میراثي کروندګر لپاره جائز دي او که نه؟

(۳) که دا کروندګر د زمیندار نه ځمکه اخستل وغواړي او د خپل موروثي کیدو د وجې نه ئې په کم قیمت تړې واخلي نو په دې کې خو به ګناهګار نه وي، او د ځمکې مالک به شي او که نه؟

(۴) د حکومت په قانون کې که موروثي او مالک په شریکه ځمکه خرڅ کړي نو روبئ ورته نیمې نیمې ملاویږي، نو آیا موروثي له دا روبئ اخستل جائز دي؟

(۵) د حرامې قبضې په وجې سره د تیرې شوې قبضې نه د توبې څه طریقه ده؟

جواب : "من المولوي عبدالکریم الګمتهلوي". (۱) دا وکیلان د دې ځمکې مالک شول اګر که هغوئ په خپله دعوه کې دروغجن ولې نه وي ځکه چه د معاهدې زباني فسخ کولو له هیڅ اعتبار نشته، او د دې عهد نامې مطابق چه کومه ځمکه اخستل شوې ده هغه د قانون مطابق ده. (۲) د موروثي قبضې باقي ساتل جائز نه دي، البته کوم آمدن چه حاصل شو هغه جائز دی، د استیلاء په وجه مګر اوس د ځمکې واپس کول لازم دي. (۳) د امام ابو یوسف په نزد خو هغه له په کم قیمت اخستل جائز نه

دي، او د هغوئ قول احوط او اسلم دی، البته د امام محمد په قول دا صورت جائز دی، نو که څوک د هغه په قول عمل وکړي نو ګنجائش نشته مګر خلاف احتیاط.

تنبیه: په دې باندې د سود معامله قیاس نه کړی شي.

(۴) د دې حکم د دریم په شان دی.(۵) صرف قبضه پریښودل کافي دي، او توبه کول باقي شو د تیرې شوې قبضې نو د دې ضرورت نشته فقط.

والدلائل هذه

(۱) فی شرح السیر الکبیر جـ۴، صـ۳۴، وعلی هذا الوغضب بعضهم مالا ثم اسلموا واختصموا فی ذلك فان القاضی ینظر فی حکمهم قبل ان یسلموا فان علم ان من حکمهم ان الغاصب یملك المغصوب لم یأمر الغاصب بردشی الخ".د دې نه معلومه شوه که اهل حرب چې که څه د قانون موافق غصب کړي، نو ټول موجب تملک دي.

(۲) منافع خو د استیلاء د وجې نه مالک کیدل بالکل ظاهر دي، او په ځمکه قبضه کول ځکه جائز نه دي چه صرف د قبضې د وجې نه خو استیلاء نه ثابتیږي، کله چه قانوناً اصل مالک مالک کیږي، او دا جاري عقد ختم شو، نو دا قبضه نه په کوم شرعي عقد کې رائي او نه د استیلاء تحقیق شو نو د دې وجې نه ناجائزه ده.

(۳،۴) فی شرح السیر ایضا جـ۴، صـ۲۹، وکذلك لو ادعی المسلم المستأمن عبد افی ید بعضهم باطلا ای عندهم واقام بینة فاخذه ملکهم من الحربی ودفعه الیه ثم اسلم فهو له لتمام احرازه بحکم ملکهم ولکن ینبغی له ان یرده علی صاحبه لان هذا غدر منه بمنزله مالو اخذ مال بعضهم سرا فاخرجه وهناك یفتی بالرد لانه انما غدر بامان نفسه فهذا مثله اه.د دې نه معلومه شوه چه که استیلاء هغه صورت اختیار کړی شي چه د حرب د سلطان د قانون خلاف نه وي نو بیا به د امام محمد په نزد دواپس فتوی هم نه ورکول کیږي،(ګویا شرعا هغه صورت ممنوع وي ځکه چه دا جزئیه د غصب د جزئي ذکر کیدو نه بعد ده). او د امام ابو یوسف قول ماته ملاؤ نه شو مګر امداد الاحکام تاریخ ۱۸ صفر ۴۷هـ، کې دا عبارت دی:"واما علی قول ابی یوسف فلا یجوز للمسلم فی دار الحرب مالا یجوز فی دار الاسلام".او په ربوا کې چه کوم اختلاف دی، هغه د دې موید دی. والله اعلم.

(۵) هذا کله ظاهر.التصدیق الجواب الذی کتبه المولوی عبد الکریم صحیح.اشرف علی ۲۷ رمضان المبارک ۱۳۴۹هـ.

سوال: متعلق جواب بالا:

امدادالفتاوی

در این ملک چنانچه فرموده مفقود است لاکن حاکم وقت علاقه ما بعض وقت استینت وتحصیلدار وجج کسی نه.کسی مسلمان می باشد، اما او شان چنین فیصله قضا یعنی فسخ نکاح هر گز هر گز نمی کنند واگر تقدیراً کنند ونخواهند کرد مگر علمایان این طرف نیم علم خطره ایمان بالکل بی علم وکم فهم ومتعصب اند این حاکمان را حکم کفر در پرده وعاملان را کفر ظاهر خواهند داد وعلی هذا القیاس قاضی حنفی مقرر سرکار وعوام مردم که در ضلع دیگر باشد از خوف خلاف مذهب قطعا حکم فسخ نکاح مفقود الزوج نخواهد کرد آری درین جا شهری قاضی حنفی بود اهل حدیث شده است، لکن بر فیصله ها اجرت بی اندازی می گیرد، اگر جائز باشد وفتوی گرفتن مفقود الزوج از حکم گیرد ودیگر عالم اهل حدیث هم است چیزی نخواهد گرفت وقریب است اگر جائز باشد از وحکم گیریم واگر جائی این چنین قاضي لایق فتوی معلوم باشد اطلاع فرمایندتا از وروجوع کرده شود؟

جواب : اگر قاضی عرفیست شرعا قاضی نیست واگر قاضی شرعي ست که برای فصل خصوصیات مقرر کرده شده قضایش نافذ می شود اگر چه اجرت گرفتن اورا جائز نباشد. "وفی ردالمحتار واما اذا ارتشی الی قوله فعلی ما فی الحمادیة فیه ثلثة اقوال قیل ان قضاءه نافذ فیما ارتشی فیه وفی غیره والاول اختار البزدوی واستحسنه فی الفتح الی ان قال وینبغی اعتماده للضرورة فی هذا الزمان اه".مختصرا لکن محض فتوی گرفتن از کسی کافی نیست."کما نقله المفتی سعد الله المرحوم الرامفوری فی فتاواه وعبارته هکذا قال البزازی فی فتاواه؛قال السرخسی هذا اشرط اخروهوان یصیر حادثة فیجزی بین یدی القاضی من خصم علی خصم حتی لوفات هذا الشرط لاینفذ القضاء لانه فتوی اه. ۷ شعبان ۱۳۲۱هـ.

د چا څیزونو له روپۍ ورکړې او د ګروئ نه ئې

بیځ کړې نو دا څیزونه به د هغه ملکیت نه وي

سوال :(۱۶۱)زید او عمرو یوځای اوسیدل، زید څو ونې ولګولې، د عمرو یو کور وو، اتفاقا عمرو د یو کوري اوبه بندې کړې، کورې مقدمه وکړه د هغه ډګري وشوه، د دې نه وروستو کوري د خپل پتې په نقصان کې د عمرو څیزونه ګرو کړل، په هغې ونې کور مذکور تول ګرو شوي وو، د دې نه وروستو زید د یو ځای نه روبئ راوړې او دا تول څیزونه ئې بیځ کړل، او مذکور قرض زید ادا کړو، عمرو د کاروبار نه معذور وو اوس به دا تول څیزونه د زید وي او که د عمرو؟

جواب : چونکه د تملیک د اسبابو نه کوم سبب ونه موندل شو، لهذا دا څیزونه د زید ملکیت نه شو، البته که دا قرض زید د عمرو په وینا ادا کړې وي نو دخپلو روپو مطالبه کولی شي، او که د هغه د وینا نه بغیر ئې داسې کړي وي، نو د روپو مطالبه هم نه شي کولی، او څیزونه په هر حال کې د عمرو دي. والله اعلم. ۱۹ ربیع الثاني ۱۳۲۷ هـ، (تتمه اولی صـ۱۵۱).

د کمیشن په ضمانت باندې ایجنټ جوړول

سوال :(۱۶۲)د امریکې اوسیدونکی زید کافر مسلمان عمرو د هندوستان اوسیدونکي ته وویل چه که ته ماله دوه زره روپئ ضمانت راکړې نو زه به تا د خپل مال خرڅولو دپاره ایجنټ مقرر کړم، او فې عدد به یوه آنه کمیشن درکوم، عمرو منظور او زید ته ئې دوه زره روپئ ورکړې، او د ۲۰۰۰ نه دوه درې چنده زیات مال ورکولو وعده کوي، او عمرو هغه خرڅوي، آیا دا کار شرعاً جائز دی او که نه؟

جواب : جائز دی مګر شرط دا دی چه هغه کافر ته ئې چه کومې روپئ د ضمانت په طور ورکړې دي، په هغې کې د ورکونکي دا اجازت نه وي چه په هغې باندې تجارت وکړي او فائده تري واخلي، که هغه د دې اجازت نه بغیر داسې وکړي نو بار به ئې د هغه په ذمه وي. ۱۶ رمضان ۱۳۲۷هـ، (تتمه اولی صـ۱۵۲).

د تجارت پیشه هندوانو او مسلمانانو ترمنځ دا وعده کیدل چه څه لږه حصه به د مندر او جومات په مصارفو کې خرچ کیږي

سوال :(۱۶۳) په یو بازار کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ دا زوړ رواج مقرر دی چه هندوان او مسلمانان چه کله خپل مال د بهر نه راوړي او هلته ئې د چیني کارخاني والا مسلمانانو یا هندوانو باندې خرڅ کړي نو ټول قیمت اخستلو نه بعد یوه آنه د جومات امام یا د مندر پوجاري ته په خوشحالئ سره ورکوي، کوم چه پوجاري او امام اخلي او خپل تصرف کې ئې راوړي، که د مال خریدار مسلمان وي او که هندو هغه روپئ د خپل خان سره امانت ږدي، او ټولې جمع شوې روپئ د غوښتنې په وخت امام او پوجاري ته ورکوي، نه هندو کارخاني والاو نه امام په پیسو ورکولو کې څه خبره شته او نه مسلمان ته، د هندو دپاره په پیسو ورکولو کې همداسې د ډیرې زمانې نه د انتظام دا سلسله قائمه ده، اوس مسلمانانو سره دا تردد پیدا شوی دی چه داسې روپئ د امانت د

هندوانو د مسلمانانو خپل ځان سره کیښودل او هغه پوجاري یا مدرسي او امام ته ورکول شرعا جائز دي او که نه؟ او داسې مشارکت روا دی او که نه؟

جواب : صحیح نه دی، ټول دې دا نظام داسې بدل کړي چه هندوان دې هندوانو ته ورکوي او په جومات کې دې نه خرچ کوي او مسلمان دې صرف مسلمانانو ته او په پوجاریانو دې نه خرچه کوي، ترڅو پورې چه داسې انتظام مقرر نه شي نو مسلمانان دې داسې وکړي چه که د هندوانو نه د هغوئ اخستلو موقع راشي نو نه دې اخلي، چه اختیارې خبره ده او کله چه ئې وانخلي نو یو پوجاري یې هم د هغوي نه نه شي غوښتلی؛ او که ویې غواړي نو دا جواب ورکولی شي چه مونږ پخپله د هندوانو نه نه دي اخستلي، نو تاسو له ئې څنګه درکړو، او که هندوانو له یوه دوه آنې ورکولو موقع راشي او هغوئ مجبور کړي نو داسې دې وکړي چه قیمت دې پوره وصول کړي او یوه آنه دې هم واپس نه ورکوي، بلکه هغه ته دې داسې ووائي چه ماله یوه آنه په مجوزه قیمت کې کمه زاکړه او نیت دا ولرئ چه زه دا یوه آنه معاف کوم او د مسلمان نه اخستل هله صحیح دي کله چه ئې په خوشحالئ سره ورکړي، او کوم کس چه ئې صرف د دې رسم د باندئ د وجې نه اخلي نو د هغه نه اخستل جائز نه دي.

د کپړې مالوچو او ریلوي حصې اخستل

سوال :(۱۶۴) (۱)دکپړې او مالوچو د کمپنیانو حصص اخستل جائز دي او که نه؟ (۲) د ترام ریلوی حصص اخستل درست دي او که نه؟

جواب : ۲،۱: که حصص صرف نغدې روپئ وي نو بیا خو د دې دپاره برابر کیدل شرط دي او که په حصه کې د آلاتو حصه هم وي نو د دې شرط نه بغیر هم صحیح دي. ۱۴ جمادی الاخری ۱۳۲۸هـ، (تتمه اولی صـ۱۵۵).

د کمپنئ حصص

سوال :(۱۶۵) اکثره داسې کیږئ چه ډیر خلک راجمع او کمپنئ جوړوي او تجارتي کاروبار کول د دې کمپنئ حصص اکثره خرڅیږي، کوم خلک چه حصص اخلي په هغوئ باندې سالانه منافع

۱- دکمپنیانوحصی دمشین اوسامان تجارت دی . نوددی وجه نه پیسی دپیسوپه بدل کښی نه دی بلکه دسامان په بدل کښی دی چه په دیګښی قرض اونسئیه جائزده ۱۲ . رشیداحمدعفی عنه .

څومره چه کمپنئ کړي وي تقسيمېږي، کله کم او کله زياته، او که کمپنئ نقصان وکړي نو حصه داران د خپلو حصو مطابق د تاوان ذمه وار وي، داسې حصص شرعاً اخستل جائز دي او که ناجائز؟

جواب : په تجارتي کمپنئ کې مختلف کاروبارونه کېږي، او سودي معاملات هم او د چا حصې چه خرڅېږي د هغې حکم دا دی چه چونکه هر حصه دار د خپلې حصې مالک دی او عمله په دې کاروبار کې د حصو وکيلان وي او شرعاً به د هغوئ فعل حصه دارانو طرف ته منسوبېږي، او که هغوئ کوم ناجائز تجارت وکړي او يقيناً کوي ئې، تردې چه د مسلمانانو نه سود هم اخستل کېږي نو همداسې به وي لکه پخپله چې ئې حصه داران وکړي، نو ځکه په داسې کمپنئ کې شرکت ناجائز دی، همداسې حصې اخستل چونکه دا د روپو مبادله په روپو سره ده، او لاس په لاس نه ده نو ځکه ناجائزه ده او د قرض تاويل هم په قواعدو نه منطبق کېږي. (النور ربيع الاول ۵۴هـ، صـ ۱۰).

حکومت ته د قرضو ورکولو حکم

سوال :(۱۶۶) اکثره حکومتونه دا اعلان کوي چه زمونږ دومره قرض ته ضرورت دی، او په دومره موده کې به دا قرض ادا کېږي، ترڅو پورې چه قرضه ادا کېږ دومره في صدي سود به ورکول کېږي، دا سود جائز دی او که ناجائز؟ په نورو الفاظو کې داسې ويل پکار دي چه د حکومت نه سود اخستل جائز دي او که نه؟ کوم خاص فرق چه زما په خيال کې راځي هغه دا دی چه حکومتي بينکونو کې د عوامو نور خلک هم حصه داران وي، مسلمانان هم د دې حصه داران وي، يو دوه مثالونه زما په ذهن کې هم دي، دا ضرور ده چه د نورو خلکو حصه ډيره کمه وي، په هندوستان کې يو بينک هم داسې نشته دی چه مالک ئې خاص حکومت وي، حکومت په قرض ورکولو کې خاص فرق دا دی چه په دې صورت کې به چه کوم سود راځي هغه به قطعا د حکومت د خزانې نه راځي، حکومت زمونږ ټيکس د معاهدې خلاف کم کړی دی، او د خپل قانون مطابق ئې زمونږ د مال ټيکس نه دی کم کړی، نو آيا مونږ د حکومت نه سود هم نه شو اخستلی، زه نه شم ويلی چه بره دليل په شريعت کې څه اهميت لري او که نه؟

جواب : حکومتي بينک چه په کې نور عوام هم شريک وي کو د نورو حصه لږه وي، د دې حقيقت هم د بره صورت په شان دی، او حکم د بره په شان. خاص حکومت ته قرض ورکول چه په کې سود د خالص حکومتي خزانې نه راځي دا مسئله په هغه کې داخله ده چه کافر غير ذمي نه سود

واخستل شو، همدا مسئله ده چه په کې د علماو اختلاف دی، په کوم کې چه د تورع اجتناب دی،او د توسع ارتکاب دی. والله اعلم. ۲ ذيقعده ۵۲هـ، (النور ربيع الاول ۵۴هـ، صـ ۱۰).

په ريل باندې د راغلي مال په ليلام اخستل

سوال :(۱۶۷) د ريلوی په قانون يوه موده مقرر ده چه که په دومره وخت کې مالک ملاو شو نو بيا خو هغه ته مال ورکول کېږي، او د وخت تيريدو نه بعد که ميوه وغيره وي نو په دريمه ورځ ليلامېږي، نو د دې مال اخستل شرعا جائز دي او که نه؟

جواب : که دا معلوم وي چه دا قيمت مالک ته ورکول کېږي نو اخستل جائز دي او که نه نو بيا نه. (تتمه اولی صـ ۱۵۹).

بغير د طلب نه اخبار يا رساله راليږلو سره بيع نه کېږي

سوال :(۱۶۸) يو کال وشو چه هندو ماته يوه رساله راوليږله په کوم کې چه د وينډ قدامت ليکلی شوی وو، او څه نسخې هم وې، ما هغه کيښودله، او هغه رساله به هره مياشت راتلله، او ما انکار ونه کړو، کال بعد د دوه روپو پرچه راغله ما هغه واپس کړه او ومې ليکل چه چونکه تا بغير د طلب نه راليږلې نو زه انکار کوم، هغوئ د هدايت په طور دا هم ليکلي وو څوک چه د اولې پرچې په راتللو انکار ونه کړي نو د هغوئ په نوم به پرچه جاري وي، نو اوس دا تپوس کوم چه دا قيمت عند الشرع په ما واجب دی او که نه؟

جواب : تا له انکار کول واجب وو که خط دې ليږلو او که رساله دې واپس کوله اوس خو قيمت واجب نه دی، مګر د ټولو رسالو واپس کول واجب دي، هغه ستا ملکيت نه دی. ۱۱ جمادی الاولی ۱۳۳۰هـ، (تتمه اولی صـ ۱۶۵).

په مرابحه کې د ثمن مثليت شرط کول

سوال :(۱۶۹) دلته دا رواج دی چه خلک کپړې په دوه طريقو سره اخلي، يو دا چه د هغې په قيمت کې نغدې روپئ ورکوي، نو په کوم صورت کې چه صرف روپئ ورکوي نو يو ن مثلا په څوارلس آنې باندې اخلي او که روپئ او سوت دواړه ورکوي نو څوارلس نيمې آنې ئې اخلي نو څه حکم دی، نو کوم کس چه روپئ او سوت دواړه ورکړي او اخستلې ئې ده، د هغې سره کومه کپړه

في تهان مثلا يوه آنه منافع ورکړي او وائخلي نو هغه منافع به په خوارلس آنې باندې کيږي او که په خوارلس نيمې آنې باندې او اصل قيمت په کوم معتبر وي؟

جواب : دا بيع مرابحه ده، دا هله صحيح ده چه ټول قيمت نغد يا مثلي وي، او دويم اخستونکی همغه ورکوي، نو په کوم صورت کې چه ئې په دوه څيزونو مال واخستلو او ډويم اخستونکی ټول نغدې ورکوي نو په ګټه باندې خرڅول درست نه دي. ۲۵ محرم ۱۳۲۴هـ، (حوادث اول وثاني صـ۱۲).

مخکې قيمت ادا کول

سوال :(۱۷۰) بعضې مطبعو (چاپ خانو) والا اشتهار ورکوي چه د فلاني کتاب د چا په کيدو انتظام کړی شوی دی، کوم صاحب به چه دومره قيمت مخکې راوليږي هغه به د رعايت مستحق وي، دا معامله څنګه ده؟

جواب : متاخرينو ورته جائز ويلي دي، او د دې تفصيل په بيع استجراء کې د رد المختار صاحب ذکر کړی دی، جـ۴ صـ۱۸، وبعض عبارته هذا وهذا. "ای دفع دراهم الی الخباز والاخذ کل یوم خسته امنا) حلال وان کان نیته وقت الدفع الشراء لانه بمجرد النیة لا ینعقد البیع وانما ینعقد البیع الان بالتعاطی والان المبیع معلوم فینعقد البیع صحیحاً اه قلت کذا یقال فی هذا ان المبیع لما وجد انعقد البیع فلم یلزم بیع المعدوم). ۴ ربیع الثاني ۱۳۳۱هـ، (حوادث اول وثاني صـ۱۷).

د غير معلوم وخت لپاره په مقرر قيمت باندې اخبار جاري کول جائز نه دي

سوال :(۱۷۱)بعضې د اخبار مالکان دا اشتهار ورکوي چه څوک چه دومره روپئ داخلي کړي هغوئ ته به ټول عمر اخبار ليږل کيږي، دا معامله جائزه ده او که نه؟

جواب : جائزه نه ده، ځکه چه دا بيع مجهول ده. ۴ ربيع الثاني ۱۳۳۱هـ، (حوادث اول وثاني صـ۱۷).

نقلي څيزونو ته نقلي ويل او د هغې خرڅول

سوال :(۱۷۲)غوړي، عنبر، مشک وغيره مصنوعي تياريږي، او دا وويل شي چه دا اصل نه دي مصنوعي دي، او په کم قيمت باندې هغه خرڅ کړائ شي نو آيا دا هم دوکه او ناجائزه دي او که نه؟

جواب : دا دوکه نه ده، جائزه ده مګر د ورع خلاف ځکه ده چه د اخستونکي د دوکه کيدو احتمال په کې شته دی، او د دې خرڅول په يوه درجه کې د دې سبب دی. (حوادث اول وثاني صـ۲۱).

اشتهاري کتابونه د ليکل شوي قيمت نه په زيات خرڅول

سوال :(۱۷۳) د يو کتاب د رعايتي قيمت اشتهار نه بعد يو کس چه هغه ته اشتهار نه وي ملاو شوی، او په دې وجه سره په خپل اصلي قيمت باندې د کتاب فرمائش کوي د هغه نه پوره قيمت اخستل جائز دي او که نه؟

جواب : داسې اشتهار يوه عامه وعده ده، په کوم کې چه اطلاع او عدم اطلاع برابره ده، نو کوم حکم چه د اشتهار ليدونکي دپاره دي همغه د نه ليدونکي دپاره هم دي، يعنې په دواړو صورتونو کې بيعه حلاله ده، او د وعدې مخالفت کې کراهت لازم دی. (حوادث اول وثاني صـ۲۱).

د غلې اخستلو په وخت نرخ مقررول

سوال :(۱۷۳)په اکثره کليو کې دا واقعه شوې ده چه غله که د تجارت په غرض سره وي او د روزانه خرچې په بنياد د کروندګر نه اخلي او څه وخت چه نرخ مقرر شي هغه وخت ئې معلوموي، د خرچ د معلوميدو نه وړاندې بالکل هم کروندګر نرخ نه معلوموي، او غله ئې ورکوله کله چه قيمت ګير چاپيره معلوم شو نو بيا ئې وويل چه د دې قيمت به دا کړو، ما نکار وکړو يعنې اوس به نوی نرخ کړو، غرض دا چه هغه وخت مو هيڅ فيصله نه وه کړې، په دې موقع کې د هغې نرخ جائز کيدی شي؟ اوس خو عام رواج همدا دی؟

جواب : دلته د اکتيج لفظ استعمال شوی دی چه په معنی ئې زه نه پوهيږم بهر حال په بل وخت باندې دايښودل او د بيعې په وخت که معلومول حرام دي. ۱۹ شعبان ۱۳۳۱هـ، (حوادث اول وثاني صـ۱۱۴).

د دې تحقيق چه که پارسل وتليږي نو دا نقصان د خرڅونکي په ذمه وي او که د اخستونکي

سوال :(۱۷۵) ما د يو دوا خرڅونکي نه څه مرکبې دوايانې راغوښتلې وې، د هغه پارسل دوايانې ماته خرابې وصول شوې چونکه د ويلو په ذريعې سره پارسل راليږل شوی وي نو دا نقصان د چا وشو؟

جواب : ستا تاوان وشو که راليږونکي د پارسل په جوړولو کې متعارف احتياط کړی وي. ۲۴ جمادی الثاني ۱۳۳۱هـ، (حوادث اول وثاني صـ۹۸).

د ریاست نه د سوخت لرګي اخستل

سوال :(۱۷۶) په ټولو ریاستونو کې د هندوانو وي او که د مسلمانانو محکمه جنګلات په کې شته دی، او په هغې کې وابنه او پخپله غټیدونکې ونې راجمع او خرڅول کیږي، او په قوم باندې خرڅیږي، دا لین دین شرعاً څنګه دی؟

جواب : کله چه حکومت کټ کړي او قبضه ئې پرې وکړه نو د هغه ملکیت شو، اوس که ئې په قوم باندې خرڅ کړي نو جائزه ده. ۹ شوال ۱۳۳۱هـ، (حوادث اول وثاني صـ ۱۲۱).

کوم څیز چه د بل چا په نوم فرضي طور سره واخستل شي هغه د هغه ملکیت نه کیږي

سوال :(۱۷۷) قاضي محمد یعقوب، قاضي محمد یوسف او قاضي محمد اسحق درې ورونه وو، قاضي محمد یعقوب یوه علاقه د خپل لور او خوي عبدالسلام په نوم واخستله او د هغوئ په نوم ئې کړه، دا علاقه ئې په طریقې سره ادا کړه، چه خرڅونکي باندې ئې یو خط ولیکلو، په کوم کې چه هغوئ دا ونه لیکل چه دا دستاویز (خط) د دې علاقې د خواني جینئ او وراره په نوم اخستل شوې ده، بلکه دا ولیکل شو چه دا قرضه زه د خپل ذاتي ضرورتونو لپاره مثلا د مالګزارئ ادا کولو دپاره او نور د کور ضرورتونو لپاره اخلم، او خپل ذاتي جائیداد وغیره ئې د دې قرضي په علت کې مستغرق کړو، دا دواړه خطونه تقریبا یو وخت ولیکل شو یا به دوه درې ورځې فرق وي، د قاضي صاحب وفات شو هغوئ د دې علاقې نه علاوه نور جائیداد هم پرېښی دی، اوس سوال دا دی چه: (۱) آیا په دې علاقه کې چه څه شوي دي د هغوئ وارثان ئې د محمدي شریعت د مخې اخستلی شي او که نه؟ (۲) که حصه ورته نه شي ملاویدی، نو آیا د قرض به ذمه داران وي او که نه؟

جواب : د چا په نوم جائیداد اخستلو سره شرعاد هغه نه حق کیږي، ځکه چه د اخستلو نه وړاندې خو د بل چا ملکیت وو، د غیر په ملکیت کې د هبې وغیره تصرف نه نافذیږي، او د اخستلو نه وروسته د انتقال موجب عقد نه دی موندل شوی، په دې بناء باندې شرعا هغه جائیداد د قاضي محمد یعقوب ملکیت دی، او قیمت هم د هغوئ په ذمه دی، د کوم د وجې نه چه د قرض خطونه لیکلی شوي، نو د بائع قرضه ادا کولو نه بعد په باقي جائیداد د مشتري ټولو وارثانو ته د شرعي حصو مطابق ملاویږي. "فی الدرالمختار بیع الفضولی قید بالبیع لانه لو اشتری لغیره نفذ علیه". (اشرف علی. ۱۹ محرم ۱۳۳۲هـ، (حوادث ۱، ۲ صـ ۱۲۷).

کوم کتاب چه چا سره نه وي او په فهرست کې ولیکلی شي د هغې حکم

سوال :(۱۷۸)کتاب موجود نه وي او ته فهرست کې د هغې نوم اچول چه اهتمام کولو سره به ئې فرمائش ورکړو جائزه ده او که ناجائز؟

جواب : دا معامله دې تاویل سره صحیح کیدلی شي چه فرمائش ته ایجاب ونه ویل شي، ځکه چه په دې وخت کې مبیع د بائع د ملکیت نه معدوم دی، بلکه د بائع روانولو ته به ایجاب او د فرمائش وصول ته به قبول ووائي، البته په ده باندې دا التزام کول وي چه که د فرمائش والا ئې وصول نه کړي بلکه واپس ئې کړي نو خرڅونکی پرې جبر نه شي کولی. ۲۵ ربیع الثاني ۱۳۳۲هـ، (حوادث ۲۰۱ صـ ۱۳۷).

د توکیل سره بیع مرابحه او د بعضې معاملاتو د سود په حکم کې لیدل

سوال :(۱۷۹) زید خپلو اسامیانو ته وائي چه شاوخوا د خپلې خوښې څاروي، غواګاني، میښې، غویان، چیلۍ وغیره خوښکړ او راشي، بیا به روبئ واخلو ولاړ به شو، نغدې بة ئې واخلو او خپل ملکیت به ئې کړو، د هغې نه وروستو به في روبئ ۴ نفع یوځای کړو، او د یو کال لپاره به ئې تاسو ته درکړو، کوم څاروی چه کوم کس قیمت کړی، هغه به هم هغه ته په قرض ورکول کیږي، داسې د هغوئ په مدد سره اخستل او بیا هغوئ له ورکول جائز دي او که نه؟

جواب : د دې څو صورتونه دي او د هر یو حکم جدا دی، یو دا چه هغه زید وکیل جوړ کړو او هغه د زید لپاره واخستل په دې صورت کې چارپایان د زید ملکیت شو، او زید د دې نه وروستو اختیار لري، که د آسامئ په لاس ئې خرڅ کړي او که نه؟ او داسې به هغه خریدار ته هم اختیار وي چه ئې واخلي او که نه؟ یو بل نه شي مجبورولی، که په دې صورت کې ئې د زید نه په نفع په خپله خوشحالئ واخلي نو جائزه او په دې کې د هیڅ سود وغیره شبهه نشته دی.

دویم دا چه زید هغوئ وکیلان کړي نه وو صرف د خوښولو لپاره ئې لیږلي وو، او هغوئ د مال خاوند سره د خریدارئ خبره نه وه کړې، تردې چه د مالونو مالک هم دا ګڼي چه اوس ئې زما نه نه دي اخستلي زه هم د خرڅولو اختیار لرم، او بل هم د اخستلو او نه اخستلو اختیار لري، د دې نه بعد زید پخپله واخستلو او په دغه کسانو باندې ئې ګټه په خوشحالئ سره خرڅ کړو او د اول په صورت په شان دلته هم هر یو په اخستلو او نه اخستلو کې آزاد دی، دا صورت هم جائز دی، په دې کې هم هیڅ شک نشته.

دریم صورت دا چه هغه کسانو په خپله خوښه د خپل خان لپاره خاروي واخستل او زید صرف قیمت ادا کړو، نو په دې کې د ابتداء نه هغه د هغه کسانو ملکیت دی، او د زید روپئ ورکولې نو بیا دا هغوئ ته قرض ورکول دي کله چه قرض دی نو ظاهره ده چه فائده اخستل صریح سود دی او هغه حرام دی ۱۰ رمضان ۱۳۳۲هـ، (حوادث ۲،۱ صـ۱۴۵).

رشوت ورکولو سره سرکاري مال د ملازمینو نه اخستل

سوال :(۱۸۰) یو انګریز ملازم رشوت اخستلو سره د اوسپنې ټیکه اخلي او څو ورځې استعمال نه بعد د نقص نه بغیر هغه ظروف ناقصوي او په لیلام کې ئې ارزان خرڅوي او هغه کس ټیکه دار ئې پخپله اخلي، رنګ او روغن ورکوي، او هغه نوی ظاهروي، او بیا ئې خرڅوي، د دغه کس مال د حرام فعل او رشوت د وجې نه به حرام وي او که مکروه؟ یو عالم فرمائي چه د هغه دا کار حرام او د ګناه موجب دی، مګر د دې بیعې په قیمت کې څه نقصان او کراهت نشته دی، ځکه چه عقد صحیح دی، او سرکاري ملازم د بیعې وکیل دی، او وکیل ته د قیمت کمولو اخیار وي، یو صاحب فرمائي چه په دې کې کراهت تحریمي دی، او مذکور کس نه د مذکور مال بیعه جائزه او اجرت هم جائز، او که دا مال ملاو شوی وي نو د هغه دعوت خوړل بلا کراهت تحریم جائز دي او که ناجائز؟ او که په مذکور مال کې جائز مال نه وي نو د هغه مال زکات چه دلیل بالبیع د قیمت نه کم باندې د خرڅولو اختیار دی، دا خو د موکل نه مستفاد شوي دي، د کوم کار چه موکل اختیار نه وي ورکړی، هیڅکله به ورته اختیار نه وي، او دلته دلیل قائم دی، د دې څیز د دې اجازت موکل نه دی ورکړی، ځکه چه هغه ته معلومه شي چه داسي بیع وشراء کیږي، نو هیڅکله به دا جائز ونه ګڼي، نو د دې کار معلومیدل یقینا دلیل دی، د عدم اذن نو دا مال به حرام وي، لیکن د مملوک کیدو د وجې نه به د هغې زکات واجب وي او دعوت هله جائز دی کله چه د دې مال نه زیات حلال وي.

د سکه غالیه د عرف سره مقید کیدل

سوال :(۱۸۱) په موء کې اکثر د ګورکهپوری پیسې چلیږي، کله خو د یوې روپئ شل ګنده ملاویږي نو د یوې آنې پنځه پیسې شوې او کله یوویشت آنې نو د یوې آنې ۵ ۱/۴ پیسې شوې، او د موء د خریدارانو دا قاعده ده چه په هر صورت کې به د یوې آنې ۵ پیسې درکوو، او نورې به نه

درکوو، البته که د درې دوکړې نه زیاته کوړی شي نو یوه پیسه به روغه ورکوو او که د دې نه کم وي نو هیڅ به هم نه ورکوو، او دا خبره د اخستونکو او خرڅونکو ترمنځ ته جرګه کې شوې ده، د دې سره اکثره خرڅونکي د کوړې د وتلو د وجې نه افسوس کوي، بعضې وخت کې خو څه وائي هم نو آیا د دې په اخستلو سره به د قیامت د ورځې بدله پاتې وي او که نه؟ او دا ټول حق الغیر دی او که نه، او د المعروف کا المشروط قاعدې سره دا څنګه دي؟

جواب : که دا عرف په ټوله دنیا کې مشهور وي نو المعروف کالمشروط قاعدې سره په دې طریقې سره جائزه ده او هیڅ مواخذه نشته او که په دنیا کې مشهوره نه وي نو د بیعې نه وړاندې ئې ظاهرول واجب دي. ۹ شوال ۱۳۳۲هـ، (حوادث ۲،۱ صـ۵۵).

د "ویلو" حقیقت او د نقصان کیدو په صورت کې د دې تاوان په چا باندې دی، د هغې تحقیق

سوال :(۱۸۱) ما یو فرمائش د "ویلو" په ذریعې سره ضلع چهپره خوب لعل خیمه فروش ته لیږلی وو، په ریل کې درې تهانونه ووتل، د هغې تاوان به زه ورکوم او که خوب لعل؟ بل دا چه ما هر خریدار ته ویلي دي که په ریل کې مال ځلا شو نو زه ئې نه درکوم مګر بره خریدار ته مې نه دي ویلي، ویل شریعت کې د دې څه حکم دی؟

جواب : د تجارانو عرف دا دی چه په ډاک باندې مال لیږلو سره که هغه ورک شي نو لیږونکی ئې تپوس کوي، غوښتونکی نه، همدا معلومیږئ چه د ډاک والا د خرڅونکي وکیلان دي، د اخستونکي نه دي، کله چه هغوئ خلکو ته ورکړي نو بیعه وشي، نو د دې نه وړاندې چونکه هغه مال د خرڅونکي دی، نو ځکه چه کوم نقصان کیږي، د هغه لیږونکي به کیږي. ۱۸ ذی الحجه ۱۳۳۲هـ، (حوادث ۲،۱ صـ۱۶۲).

که ماهواري رساله یا اخبار د ډاکخانې نه ضائع شي نو بیا ئې اخستل جائز دي

سوال :(۱۸۲)میاشتنئ رسائل کوم چه لیږل کیږي که هغه په ډاک کې ضائع شي نو اخستونکی ئې د خرڅونکي نه دوباره غوښتلی شي او که نه؟ په دې باره کې شرعي حکم څه دی؟

جواب : پوره شرح صدر خو نه لرم مګر د قواعدو د وجې رجحان دې طرف ته دی چه دوباره ئې غوښتلی شي."لان الظاهر ان عملة البوسطة وکلاء للبائع لا للمشتری، فلیراجع الی العلماء الاخرین فقط". ۱۴ محرم ۱۳۳۷هـ، (حوادث خامسه صـ۲۴).

بیع تعاطی او پارچه چه اطراف نې یو شان وي

په هغې د موصوف د اندازې مطابق بیعه کول

سوال :(۱۸۳)پنځه آنې ګز په حساب سره ئې کپړه واخستله، اخستونکي یوه روپئ د جیب نه راوویستله او د مالک طرف ته ئې وویشتله، مالک په خبرو کې مشغول وو، اخستونکي باقي څلور پیسې وغوښتلې، نو مالک د نوکر نه د واپس کیدونکو پیسو شمار وغوښتلو او اخستونکي ته ئې ورکړې، اخستونکي کپړه واخستله او روان شو، بیعه صحیح شوه او که نه؟

جواب : دا بیع تعاطي ده، ګویا چه په ژبه باندې ایجاب او قبول ونه شو، مګر بیعه صحیح شوه، فقط.

۱ محرم روز جمعه ۱۳۳۳هـ، (تتمه ثالث صـ۱۲۶).

د ګراموفون د مرمت حکم

سوال :(۱۸٤) زما پیشه د ګهړئ جوړول دي، د دې نه علاوه د ګراموفون او باجې مرمت به مې هم کولو، لیکن زما یو دوست وویل چه د ګراموفون جوړول د شریعت د مخې ناجائز او ممنوع دي، په باجه کې لاندې مرمت کیږي؟

(۱) چه سپرنګ مات شي د هغې جوړول یا نوی لګول.

(۲) د باجې د غاښونو چه کوم خرابي وي هغه صحیح کول یا نوی چکر لګول.

(۳) که په باجه کې د غرغر آواز پیدا شي په کوم سره چه ریکارډ کې خرابي راځي نو هغه ختمول.

آیا د دې آلې مرمت سره به په لهو لعب کې مدد کولو والا کې به زه شمارل کیږم او که نه؟ او په ګناهونو کې به ورسره برابر شریک یم، د غیر مشروعیت همدا دلیل زما دوست بیان کړی دی، لهذا په دې مسئله کې چه د شریعت څه حکم وي هغه بیان او عند الله ماجور او عند الناس مشکور شئ؟

جواب : "فی الهدایة ومن کسر لمسلم بربطا اوطبلا اومزمارا الی قوله فهو ضامن وبیع هذه الاشیاء جایز وهذا عند ابی حنیفة وقال ابویوسف ومحمد لایضمن ولایجوز بیعها الی قوله ولابی حنیفة انها اموال لصلاحیتها لما یحل من وجوه الانتفاع وان صلحت لما لایحل فغصا کالامة المغنیة وهذا لان الفساد بفعل فاعل مختار فلایحب سقوط التقوم وجواز البیع والتضمین مرتبان علی المالیة والتقوم ثم قال وتجب قیمتها غیر صالحة للهو کما فی الجاریة المغنیة والکبش النطوح والحمامة الطیارة والدیك المقاتل الخ (اخرکتاب الغصب) وفیها من اجر بیتا لیتخذ فیه بیت نار الی قوله اویباع فیه الخمر بالسود افلا باس به وهذا عند ابی حنیفة وقالا لاینبغی ان یکریه لشیی من ذلك لانه اعانة علی المعصیة وله ان الاجارة تردعلی منفعة البیت ولهذا تجب الاجرة بمجرد

التسلیم ولامعصیة فیه وانما المعصیة بفعل المستاجر وهو مختار فیه فقطع نسبته عنه (فصل فی البیع)". ذکر شوي روایتونه په خپل علت سره د سوال صورت د مدلول روایتونو سره ملحق کوي، نو ځکه دا صورت هم مختلف فیه دی، نو د کوم کس چه بل ځای کې معاش کافي وي نو هغه له د منع په قول باندې عمل کول پکار دي، او د چا چه معاش کافي نه وي نو هغه د جواز په قول عمل کولی شي. ۱۹ ذیقعده ۱۳۴۶هـ، (تتمه خامسه صـ۶۰۶).

د فوټو ګراف او د لهو و لعب د آلاتو په اجرت سره مرمت کول

سوال :(۱۸۵) زه د آهنګرئ کار کوم په هغې کې بعضې کسان غیر مشروع څیزونه هم د مرمت لپاره راوړي، مثلا نغاره، فوټو ګراف، وغیره نو آیا د هغې مرمت کول عند الشرع جائز دي او که نه؟ او کوم چه د هغې مزدوري ده نو هغه به حلال کسب ګڼل کیږي او که حرام؟

جواب : د دې څیزونو جوړول صحیح نه دي. ۷ ربیع الاول ۱۳۳۰هـ، (تتمه اولی صـ۱۸۳، حوادث صـ۴۰).

سرکاري نرخ باندې غله اخستل

سوال :(۱۸۶) په ضلع کې د غلې نرخ پنځه سیره، پاوکم پنځه سیره وو، د حکومت د طرف نه د شیر او پاوباندې شیر اوریدل کیږي، زمونږ مقدس شریعت په دې باره کې څه فرمائي، په دې زیاتوالي سره واخستل شي او که نه نو د هغوئ په نیت کې خو د غلې اخستلو په وخت همدا خبره وي چه کله ګرانه شي بیا به ئې خرڅوو، کوم چه ستاسو ارشاد وي هغه دې وویل شي؟

جواب :"فی الدر المختار لایسعر خاکم الا اذا تعدی الارباب من القیمة تعدیا فاحشا یتسعر بمشورة اهل الرایی وقال مالك علی الوالی التسعیر عام الغلاء وفی الاختیار ثم اذا سعر وخاف البایع ضرب الامام لو نقص لا یحل للمشتری وفی رد المختار قوله ولایحل للمشتری ای لایحل له الشراء بما سعره الامام لان البایع فی معنی المکره کما ذکره الزیلعی اقول وفیه تامل لانه مثل ما قالوا فیمن صادره السلطان بمال ولم یعین بیع ماله فصار بیع املاکه بنفسه ینفذ بیعه لانه غیر مکره علی البیع وههنا کذلك لان له ان لایبیع اصلا ولذا قال فی الهدایة ومن باع منهم بما قدره الامام صح لانه غیر مکره علی البیع الخ لان الامام لم یامره بالبیع وانما ان لا یزید الثمن علی کذا وفرق ما بینهما فلیتامل اه ج۵، صـ ۳۹۴، ۳۹۵). د دې ټول عبارت نه دا معلومه شوه چه په تپوس شوي صورت کې جواز متردد فیه کې ضرر دی، لیکن اخذ بالجواز کې ګنجائش شته دی، او که څوک احتیاط وکړي نو د هغه همت دی، خلاصه دا چه فتوی په جواز باندې ده. "وانا

اختارشق الجوازلضعف همتی".او په تقوی تحرز کې دي؛"وبعض احبابی اختارشق التقوی لقوة همة فقط". (حوادث خامسه صـــ۲۳).

په بعضې سرکاري مجامعو کې تجارت

سوال :(۱۸۷) یو کس رایه ورکوي چه د انګریزي دربار په نمائش کې چه په جنوري کې به پـــه دهلي کې وي، د مراد آباد د لوښو یا د بل څه دکان دې کولاو کړی شي، یا دې د دربـــار ټیکـــه واخستل شي، ما جواب ورکړو چه دا د کافرو سره اعانت کول دي، نمائش داسې نه دی ځکه چه نمائش به د دربار ختمیدو نه بعد کیږي، د دې نه غرض د دربار ښائسته کول نه دي بلکه د ملک د صنعت وحرفت معلومول ورنه منظور دي، لکه څنګه چه په نورو وختونو کې په مختلفو ځایونو کې نمائشونه کیږي، دې کې ستاسو څه ارشاد دی، که په داسې ځایونو کې شرکت ناجائز دی، نـــو د خپلې دواخانې اشتهارات تقسیمول صحیح دي او که نه؟

جواب : د کفارو جمع کیدل مطلقا معصیت نه دی، بلکه صرف کوم چه د معصیت یا کفر د وجې نه منعقد کړی شي، د داسې مجمع شرکت او اعانت ټول حرام دئ، او کوم چه مباح غرض ســـه وي لکه مجمع مسلو عنه چه صرف تزاید سرور او د حکومت د استحکام لپاره وي، زما په نـــزد د دې دا حکم نه دی که د کوم مقتدا د شریکیدو نه دا احتمال وي چه عوام الناس به زما سند ونیسي او ناجائزه مجمعو ته به هم ځي نو هلته به سداً للذرائع داسې کس له ځان بچ کول واجب وي، او اشتهار تقسیمول خو په هر حال کې واجب دي، دې کې خو د تکثیر سواد لپاره هیڅ نشته. والله اعلم (حوادث ۲۰۱ صـــ۷۵).

د هندوانو نه متهائي اخستل

سوال :(۱۸۸) د هندوانو د دکان نه متهائي وغیره اخستل او د هغوئ سره خوړل څنګه دي، جائز دي او که نه؟ که جائز وي نو څنګه؟

جواب : که ظاهراً کوم نجاست نه وي نو جائزه ده لیکن که په دې باندې هم یو مسلمان ورور تـــه فائده ورسول شوی نو زیاته بهتره ده. ۸ رمضان ۱۳۳۱هـــ، (حوادث ۲۰۱ صـــ۱۱۶).

د غابنونو جوړولو والا ته پیشکي قیمت او مزدوري ورکول

سوال :(۱۸۹) غابنونو جوړولو کې زمونږ قاعده دا ده چه د غابن جوړولو والا د مریض نه نـــیمي روپئ یا د نیمې نه کمې روپئ وړاندې اخلي، د هغې مطلب دا دی چه که هغه غابنونه په ما جـــوړ کړي او لګولو له ئې رانه شي نو زمونږ تاوان ونه شي، بلکه څه د هغه هم وشي ځکه چه یو کس د خولې په ناپ اخستل شوي غابنونه د بل په خوله کې کله هم نه راځي، ګویا چه دا کـــار نـــاممکن دی، د یو کس غابنونه جوړول مې شروع کړل او قیمت ئې اتلس روپئ مقرر شوی وو او پنځـــه روپئ بیانه مې واخستله، او کار مې شروع کړو اوس هغه کس مړ شو، مګر غابنونه د هغـــې تیـــار پراته دي، نو اوس دا پنځه روپئ مونږ کیږدو او که نه د هغه وارثانو ته واپس کول پکار دي؟

جواب : "فی الهدایة مسایل الاستصناع؛والصحیح انه یجوز بیعا لاعدة والمعدوم قد یعتبر موجودا حکما الی قوله وهذا کله هو الصحیح فی الکفایة فان قیل لو کان بیعا لما بطل بموت الصانع او المستصنع؛قلنا الخ". د دې روایتونو نه دا معلومه شوه چه اول دا معامله وعده نه بلکه بیعه ده، نو جوړونکی ئې د اخستلو نه انکار نه شي کولی، او د انکار په صورت کې جوړونکی قیمت ایسارولی شي، دویم دا چه د یـــو په مړ کیدو به دا معامله فسخه شي، په دې صورت کې وصول شوې روپئ د صانع په ذمه واپـــس کول ضروري دي. قرب ۱۳۳۸هـــ، (حوادث خامس صـــ۳۲).

که اخستونکی مړ شي نو د بیع نامې روپو واپس کول

سوال :(۱۹۰) اوس یو سوال دی چه یو کس د غابنونو تیارولو لپاره وویل او پنځه روپـــئ تـــرې پیشکي واخستل شوې او د غابنونو تیاریدو په وخت راغی او خوله کې ئې ولګول مګر غابنونو کې یو نقص پاتې شو، غابنونه د جوړولو په غرض سره بیا لرې کړی شول، نو د صحیح غابنونو اخستلو نه وړاندې هغه کس مړ شو، اوس دلته څه مسئله ده، دا روپئ وارثانو ته واپس کړم او که نه؟

جواب : زما په نزد چه کله هغه جوړ کړی شوي غابنونه واخستل او هغه د فرمائش موافـــق وو، او داسې لږ کموالی چه د عرف موافق دی، د فرمائش خلاف نه وي، نو بیعه پوره شوه او د جوړولـــو والا د غابنونو مالک شو نو ځکه صانع د نور قیمت مستحق دی، او د باقي مطالبه به کوي. قـــرب ۱۳۳۸هـــ، (حوادث خامسه صـــ۳۳).

کتاب الربوا

د مني آړهر حکم او د مني اړهر متعلق د بعضې شبهاتو حل

سوال :(۱۹۱) زید او عمرو ترمنځ مني آړهر لیږلو کې لانجه ده، زید وائي چه حلال دی او دلیل دا بیانوي چه هر څیز کې اصل اباحة دی، عمرو وائي چه چونکه دا روپئ لیږل د کومې شرعي معاملې لاندې داخل نه دي نو ځکه ناجائز دي، زید وائي چه دا د شرعي معاملې لاندې داخل دي، او داخلیدل داسې بیانوي چه که یو حمال نه څه کار واخلي او مزدوري پیشکي ورکړي نو جائزه ده، عمرو وائي چه په دې دواړو مسئلو کې فرق دی، اول صورت په دویم باندې قیاس کول صحیح نه دي، ځکه چه مني آړهر کې دا شرط دی چه اجرت مخکې اخستل کیږي، او حمال ته د وړاندې نه اجرت ورکول شرط نه دي، بلکه د ورکونکي احسان دی، که مخکې ئې ورنکړی نو جمال شرعاً یا عرفاً هغه غوښتلی نه شي، او مني آړهر څو هغه وخت پورې نه روانیږي ترڅو چه د وړاندې نه اجرت وانخلي، د دې نه علاوه عمرو یوه بل وجه هم بیانوي، هغه وائي حمال باندې قیاس د دې وجې نه صحیح نه دی چه د حمال سره چه څه وخت پورې بوج وي هغه امین دی، که د هغه نه ورک شي نو تاوان ترې نه اخستل کیږي، لکه څنګه چه د امین نه نه اخستل کیږي، او که د مني آړهر روپئ د ډاکخانې والا نه چیرته ورکې شي نو د هغوئ نه تاوان اخستل کیږي، او ډاکخانې باندې دا شرط دی که روپئ ورکې شي نو تاوان به ورکوي، د دې نه علاوه د ناجائز کیدو یوه بله وجه هم بیانوي، حمال نه ته همغه څیز اخلې او په مني آړهر کې همغه روپئ نه ملاویږي، زید وائي چه عموم بلوی ودفع حرج او تعامل د علماو نه هم بعضې ناجائز څیزونه هم جائز کیږي، او دا خو مباح الاصل دی، دا به ولې ناجائز وي، مثلا د غلي لَو او په هغې کې چارپایان متیازې هم کوي، دې باندې ټول پوهیږئ بیا عموم بلوی ورفع حرج د وجې نه ټول ورته حلال وائي، او دا غله ټول استعمالوي، همداسې که مني آړهر هم بالفرض ناجائز وي نو جائز به شي، اوس د شریعت د مخې د دې خبرې فیصله وکړئ، او غوڅه خبره وکړئ چه زړه ته مو تسکین ملاو شي؟

جواب : قاعده کلیه ده، "الاقراض تقضی بامثالها" او منصوص دي چه په قرض کې کمواليې او زیاتوالی ربوا (سود) دی، اوس په دې پوهیدل پکار دي چه د مني آړهر روپئ کومې چه په ډاکخانه کې لیږل کیږي، آیا هغه امانت دی او د ډاک والا مزدور یا فرض دی، او د ډاک والا قرضدار، نو

چونکه معلومیږي چه هغه روپئ بعینه نه لیږل کیږي، او دا قانون دی چه که اتفاقاً هغه د ډاکخانې نه ضائع شي نو د ډاک والا تاوان ورکوي، د دې دواړو کارونو نه معلومه شوه چه امانت نه دی، بلکه قرض دی، چه بل ځای کې ادا کیږي، نو فیس هم د قرض حصه شوه، او وصولیدو په مقام کې چونکه د فیس کمولو سره ادا کیږي نو په قرض کې کموالی او زیاتوالی لازم شو، دا وجه د دې د منع کیدو ده، بلکه دا فیس هم نه وي بیا هم د قاعده کلیه موافق کل قرض به نفعا فهوا ربوا، نو دا مکروه دي، "فی الدر المختار کتاب الحوالة وکراهة السفجة" او چونکه دا د اجارې عقد نه دی لکه څنګه چه بره ذکر شول نو د حمال سره د دې هیڅ تعلق نشته، "کما هو ظاهر" او عموم بلوی په طهاراتو او نجاساتو کې موثره ده، نه په حلت او حرمت کې او تعامل دې ته نه وائي، بلکه هغه د اجماع یو قسم دی، او په دې کې د اجماع شرائط موندل کیدل ضروري دي، من جمله د دې نه هم چه د یوې زمانې علماء دا بغیر د نکیر نه قبوله کړي، په متنازع فیه کې دا امر مفقود دی، نو ځکه دا تعامل نه دی، یو عامیانه رواج دی چه شرعا حجت نه شي کیدی، د دې سره د مذکوره نظائرو د زید جواب وشو، والله اعلم. د ډیرې خولې ویستلو نه وروستو د دومره تاویل کنجائش کیدی شي چه فیس ته د کتابت او فارم اجرت وویل شي، دې سره خو به د زیاتوالي حرمت ختم شي مګر د سفتجه کراهت به باقي وي، والله اعلم. ۱۸ ذیقعده، ۱۳۲۰هـ، (امداد ج۲، ص۲۷، وحوادث اول ص۱۲).

د مني آړهر متعلق د شبهاتو حل

سوال :(۱۹۲) ایا د مني آړهر د جواز دا تاویل کیدی شي او که نه؟ چه دې معاملې ته مزدوري او د روپو رسولو فیس وویل شي، او په دې باندې چه کومې دوه شبهې دي یو دا چه بعینه روپئ نه رسول کیږي، دویم دا چه تاوان پرې نشته دی، د دې دا جواب کیدی شي او که نه چه روپئ د نغدیدو د وجې نه تعینیدی نه شي، بلکه د هر مثلي دا حکم دی چه په معنی کې تعین نه کیږي، لکه څنګه چه هګئ چه خلقتاً مثلي ده، او چهترئ چه صنعتاً مثلي ده او اجیر مشترک باندې په داسې صورت کې ضمان چه د اجیر په فعل سره نه وي هلاک شوی ګویا چه هغه هلاک ممکن الاحتراز وي، د صاحبینو په نزد مشروع دي، بینوا توجروا؟

جواب : دا تاویل صحیح نه دی، د دغه دوه شبهو دوجې نه چه په سوال کې ذکر دی او د دې چه کوم جوابونه ورکړی شوي دي په هغې کې خو اول جواب بالاجماع صحیح نه دی ځکه چه دا

عدم تعین صرف عقودو کې دی، باقي په اماناتو او مغصوباتو کې نقود هم متعین دی، همدا وجه ده چه که د چا روپئ چا سره امانت وي نو هغه له دا جائز نه دي، چه دا هغه روپو خرچ کولو بدل ورله ورکړي، البته که اجازت سره داسې وکړي نو بیا به قرض شي، همداسې که ئې د چا روپئ غصب کړی او هغه موجود وو، پکار ده چه دا واپس نه کړم، او د خپل ځان نه دویم له ورکړم نو مالک له د انکار کولو او بعینه د خپلو روپو اخستلو حق لري او په نوزو مثلیاتو غیر نقودو کې خو دا حکم ډیر ظاهر دی، مثلا چا د چا سره د چرګې لس انډې امانت کیښودلې، یا دا چه هغه غصب کړي، او د هغې په موجودګئ کې هغه امین یا غاصب د مالک د رضا نه بغیر دا وغواړي چه هغه انډې ورنه کړم، بلکه نورې انډې ورکړم نو هغه دا حق نه لري او که په رضا سره داسې وشي نو هغه به د امانت یا رد مغصوب نه وي، بلکه مبادله او بیعه کې به داخل شي، او په ذوات القیم کې دا حکم نور هم ظاهر دی، ګویا چه په ظاهري نظر کې څیز مثلث معلومیږي.مثلا یو کس د بل سره خاص نمبر چهترئ امانت کیښوده، یا ئې غصب کړه که دا امین یا غاصب وغواړي چه دا د ځان سره کیږدي او هغه له بل نمبر ورکړي نو دا ناجائزه ده د کوم وجه چه صرف دا ده چه هغه متعینه ده، بهرحال په اماناتو او مغصوب کې پخپله نقود هم متعین کیږي، فقهاو د دې قاعدې تصریح هم کړې ده او د حدیث الفاظ علی الید ما اخذت هم په دې باندې صفا دلالت کوي نو د موول دا جواب صحیح نه شو.

او د دویمې شبهې جواب اول خو د امام صاحب په قول صحیح نه دي، دویم دا که روپئ بعینه تللي نو د صاحبینو په نزد صحیح کیدی شوئ، او کله چه داسې نه ده نو هغه اجاره ده-چه ډاکخانې ته په کې اجیر مشترک وویل شي نو بیا د صاحبینو په قول هم دا جواب نه چلیږي، دریم که د دې نه قطع نظر هم وکړی شي بیا خو هم اوله شبهه په هر حال کې باقي ده، نو د دې معامله په نه اجاره چه کوم دلیلونه وو غایه ما في الباب هغه په منتفی شي مګر کوم چه پاتې دي هغه هم د دعوې ثابتولو لپاره کافي دي ځکه چه د دعوې لپاره د مطلق دلیل حاجت دی، نه چه د خاص دلیل همدا وجه ده چه اهل فن د دې تصریح کړې ده، چه د نفي دلیل خاص لره مستلزم نه دي ځکه چه د خاص په نفي سره د عام نفي نه راځي.

خلاصه دا ده چه د مني آرډر د جواز تاویل کوم چه تپوس کونکي نقل کړی دی، صحیح نه دي او دا د اقراض او استقراض په معامله کې داخل دي، اګرچه د متعاقدینو دا قصد نه وي، لکه څنګه چه امانت په اجازت سره مصرفولو کې هغه قرض کیږي، اګر که د هغې قصد ئې نه وي، البته فیس ته د

لیکلو او د فارم لیږلو اجرت ویلو سره د دې حرمت رفع کولی شو، مګر د سفتجه د کراهت دفع کولو هیڅ خیال ذهن ته نه راځي، د ابتلاء عام د وجې نه زړه ضرور غواړي چه د دې هم څه وجه راووځي، او اکثر غور هم کیږي او د دې هم منتظر یو چه که بل عالم مو خبر کړي، که دا هم صحیح نقل سره معلوم شي چه د سفتجه د جواز طرف ته د څلورو ائمه و نه یو امام هم تللی دی، نو بیا هم د ضرورت دوجې نه به په هغې باندې عمل وکړی شي، لیکن د حق قواعدو نه د وتلو جرات نشته، او حدیث "اجروهم علی الفتیا اجروهم علی النار" نه ویریږم. کتبه اشرف علي. ۲۲ جمادی الاخری ۱۳۳۱هـ، (حوادث ۲،۱ صـ۲۴).

د مني آرډر تحقیق

سوال :(۱۹۳) د مني آرډر په ذریعې سره چه کومې روپئ لیږل کیږي نو دا معامله نه خو اجاره ده ځکه چه دا روپئ بعینه نه رسیږي او نه قرض، په دې صورت کې به مني آرډر ولې صحیح وي، او که مني آرډر لیږل صحیح نه وي نو په دې کې خو لویه ګناه ده، ځکه چه اول خو ئې لیکل مکروه، نوټ او بعضې وخت په بټه باندې هم نه ملاویږي، نو په دې صورت کې ډیره مشکله ده که لږې روپئ لیږل وي، مثلا د ۱۵ روپو نه کم نو نه خو د هغې نوټ ملاویږي او نه هندې، په دې وخت کې به د دې نه علاوه بل کوم صورت کیږي، چه په لیږونکي پخپله روپئ یوسي او په دې کې ډیره زیاته تنګي ده نو په دې صورت کې څه وکړی شي؟

جواب : مني آرډر د دوه معاملو مرکب دی، یو فرض چه د اصل روپو متعلق دی، دویم اجاره کوم چه د فارم په لیکلو او لیږلو باندې د فیس په نوم ورکول کیږي، او دواړه معاملې جائزې دي، نو د دواړو مجموعه هم جائزه ده او چونکه په دې کې ابتداء عامه ده نو ځکه دې تاویل کولو سره د جواز فتوی مناسب ده. ۹ شوال ۱۳۲۲هـ، (حوادث ۲،۱ صـ۱۵۴).

د نوټ خرڅولو او ګټو سالې د اعانت نه د بچ کیدو تدبیر

سوال :(۱۹۴) دلته د مالګې تجارت کیږي او په درې ځایونو کې کارخانې دي، یو آړهټي راته ډیر معتبر ملاو شوی دی، او د روپو رالیږلو طریقه مو دا ایښې ده چه کله مال خرڅ شي نو نوټ رالیږي، یو ځل چه په ما باندې روپئ پاتې وي او هغه ته ناوخته ورسیدي، نو هغه رابانده سود ولګولو ما ورله سود ورنکړو او ورته مې وویل چه زمونږ مذهب کې سود اخستل او ورکول حرام

دي، هغه وويل چه مونږ به سود نه اخلو او دا معامله هم وشوه چه کله به هم سود لين دين نه کوو، البته کله چه نوټ راليږي نو کموالي سره ئې راليږي، مثلا في سيکړه دوه آنې يا درې آنې کټ کوي، د دې د کمولو شرحه په مختلفو وختونو کې مختلفو طريقو سره کيږي، او څه روپئ مونږ ته د ګوساله په نوم هم کموي، صرف مونږ نه نه، بلکه دا قاعده د هر چا ده، نو دا سوال کوم چه آيا دا کارونه ناجائز نه معلوميږي، نو په دې باره کې بايد څه وکړی شي..... که هغه ته دا وويل شي چه مونږ به دا معامله نه کوو نو هغه به ئې کله هم ونه مني، ځکه چه په نوټ کې کموالی دلته بـه سود کې نه شميرل کيږي، نو زمونږ دپاره چه نوی قانون جوړ نه کړي نو اوس کومه حيله وکړی شي په کوم سره چه معامله د شريعت موافق وشي، او دا هم وليکئ که هغه داسې معامله کوي نو په ما باندې به اُخروي مواخذه وي او که نه؟ او د نوټ کموالی زياتوالی صرف د مسلمانانو ترمنځ ناجائز دی يا که يو طرف ته مسلمان او بل طرف ته کافر وي نو جائزه ده او که نه؟ د ټولو کارونو جواب تفصيل سره وليکئ؟

جواب : د نوټ حقيقت حواله ده او په حواله کې کموالی او زياتوالی کله چه معروف او مشروط وي نو دا سود دی، البته که بغير د شرط او عرف نه وي نو په بعضې صورتونو کې د صلحې تاويل کيدی شي مګر اوس ممکنه نه ده زما په پوهه کې خو د دې تدبير د دې په ځای چه نغدې روپئ ترې واخستل شي بل څه نه راځي يا هغه باندې دا خبره ثابته کړی شي چه زمونږ په مذهب کې دا سود دی، يا د هغې څه حق ور زيات کړی شي او دا تدبير غالبا اسان دی، پاتې شوه د ګوساله قصه، که هغه ستا مشتري او ته بائع وې نو بيا خو د خط ثمن په تاويل سره دا جائزه کيداى شوه ګويا چه خپلې روپئ هلته ورکوي او هغه قيمت کم ورکوي، ليکن آړهتي وکيل وي، هلته دا تاويل ممکن نه دی، نو ځکه زما په نزد دی هغه داسې پوهه کړی شي چه د آړهتي حصه او د ګئوساله حصه دې ټوله د آړهتي په حق کې شمار کړی شي، بيا که ئې هغه هر څنګه ليکي په دې کې حرج نشته. فقط والله اعلم. (حوادث او ۲، صـ۸۴).

د سود ورکونکي د ګناه نه د براءت شبهه

سوال :(۱۹۵) يو کس سود اخلي او خلک ئې ترې هم په سود اخلي، کله چه د خلکو بيچاره ګانو څه سامان نه وي بيا مجبورا قرض اخلي نو په دې حالت کې بـه آيا سود اخستونکی او

ورکونکی ګناهګار وي، هغه بيچاره خو ئې د مجبورئ نه اخلي کله چه سامان بالکل نه وي، کنه نو نه به ئې اخستلو، که بل چا بغير د سود نه اخستلې نو ولې به ئې داسې کول، نو په دې حالت کې به صرف اخستونکی ګناهګار وي او که ورکونکی؟

جواب : کوم خلک چه سودي روپئ اخلي تراوسه چه کتل شوي دي فضول ئې اخلي او څوک چه ئې دضرورت نه هم اخلي نو د خپل کور ذخيره او اسباب محفوظ ساتل غواړي چه دا هم راسره وي او په قرضو هم کار وچليږي، نو دا هم په ضرورت کې اخستل نه شو، هغه ضرورت داسې هم پوره کيدلی شي چه اول خپل ټول څيزونه خرڅ کړې، يا چه خپل شان کې مزدوري کول عار ګڼي نو عقلا او شرعا دا ضرورتونه د اعتبار قابل نه دي، بيا د دې نه وروستو د اضطرار په حالت کې سوال کول د داسې مردارئ خوړلو نه صحيح دي نو په سود باندې اخستل په يو حالت کې هم درست نه دي نو ځکه به ګناهګار وي، فقط والله اعلم. ۲۵ شعبان ۱۳۲۱ هـ، (امداد جـ۳ صـ۳۳).

د هغه روپو حکم چه ملازمينو له د سرکار نه د سود په نوم په لاس ورځي

سوال :(۱۹۶) بعضې کسان د حکومت نوکران دي، يعنې په رساله کې نوکران شوي دي، د چا ۱۶ کاله وشو، او د چا ۱۸ کاله او کله چه نوکران شوي وو نو دا قاعده نه وه کومه چه اوس د ده څلورو کالو نه جاري شوې ده، يعنې هره مياشت سرکار پنځه روپئ کټ کوي، کله چه ۲۵۰ شي بيا ئې نه کټ کوي، او هغه روپئ په بينک کې جمع کيږي،او کوم کسان چه د سود اخستلو نه انکار کوي حکومت ترې دستخط اخلي او د سود روپئ هم د اصل سره يوځای کوي، او هغه روپئ په خپل مصرف کې راوړي، يعنې که د سپور اس مړ شي نو حکومت ورله په همدې روپو باندې اس اخلي، او د چا چه اس مړ نه شي حکومت ورله هره مياشت سود ورکوي، غرض دا چه د بچ کيدو هيڅ صورت نشته چه د هغه روزګار هم قائم وي، او د سود نه هم بچ وي، مګر که اس ئې مړ نه شي نو کله چه نوکري پريږدي نو ټولې روپئ د سود سره حکومت ورکوي او که هغه غواړي چه جمع واخلم او سود وانخلم نو د هغه جمع شوې روپئ هم وهل کيږي او تنخواه د مياشتې ۳۰ روپئ ده؟

جواب : خاص په دې صورت کې چه حکومت کوم د سود په نوم ورکول کوي دا سود نه دی، د دې اخستل صحيح دي، ليکن د خداي دپاره نور صورتونه دي، په دې باندې قياس نه کړی شي." لان ماله مباح برضا هم وانما يلحق فی بعض الصور اثم العقد ولا عقد بالجبر". ليکن که د سود اندازه روپئ

په مسکینانو مصرف کړی شي نو ډیره ښه ده."دعمایریبك الی مالایریبك فقط".

د ریل په محکمه کې د ملازمینو د تنخواه چه کومه حصه کټ کیږي او د سود سره ملاویږي د هغې حکم

سوال :(۱۹۷) په ریلوی محکمه کې چه کومو ملازمینو ته ۱۵ روپئ یا د دې نه زیاته تنخواه د میاشتې ملاویږي، د هغو د تنخوا دولسمه حصه کټ کیږي، او حکومت ئې جمع کوي یعنې یو کال کې د یوې میاشتې تنخواه حکومت جمع کوي، په دې باندې د ریلوی منافع او آمدن سره حساب ملاویږي، یعنې وخت د دغه روپو برابر او بعضې وخت زیاتې او بعضې وختونو کې کمې"، غرض دا چه څومره فائده وشي هغومره ملازم ته ملاویږي، په دې باندې هم سود ملاویږي، درې روپئ فې صدي یا څلور روپئ في صدي د دې ریاست په ریلوی کې چه څومره مسلمانان دي هغوئ ټول دا منافع اخلي، او سود اکثر نه اخلي او بعضې ئې اخلي، د تنخواه دولسمه حصه د هغه چا کټ کیږي چه ملازمت ئې مستقل وي، او ۱۵ روپئ یا ته تنخواه ئې وي، د نورو نه نه کټ کیږي، دا ټولې روپئ صرف هغه وخت ملاویږي کله چه ملازمت پریږدي، او داسې کار ئې نه وي کړی چه بدنامی سره شړل کیږي، کنه نو نه ملاویږي، که د ملازمت په دوران کې ئې څوک وصولول وغواړي نو نه ئې شي کولی، د حکومت ملازمت کې پنشن ملاویږي او دلته صرف دا روپئ ملاویږي، ملازم هم په مجبورئ سره دا روپئ کټ کوي ځکه چه بله چاره ئې نشته دی، او نه اختیار لري تاسو د دې منافع د روپو په باره کې څه فرمائي؟ دا په سود کې خو نه شمارل کیږي دا قاعده په هر ریلوی کې ده؟

جواب : اخستل جائز دي او داسود نه دی، د دې په وجه باندې لیکلو سره نه شي پوهیدی. ۲۷ جمادی الاخری ۱۳۳۷هـ، (حوادث او ۲ صـ۳۳، تتمه اولی صـ۱۶۸).

سوال :(۱۹۸) حکومت دا تپوس کوي چه هر ملازم دې د سرکاري تنخواه ۶ ۱/۲، نه ۱۲ ۱/۲ روپئ صدي حساب سره هره میاشت په سرکاري خزانه کې جمع کوي او کله چه ملازمت پریږدي، که پنشن شي او که پخپله ئې پریږدي، ۴ روپئ في صدي سود سره ملاویږي؟

جواب : د دې مسئلې جواب دا دی چه د تنخواه یوه حصه داسې کمول او بیا په یو څل اخستل اګرچه د هغه سره د سود په نوم سره څه روپئ ملاو شي، دا ټوله جائزه ده ځکه چه دا په حقیقت کې سود نه دی، ځکه چه د تنخواه کومه حصه چه وصول شوې نه ده او د دغه ملازم په ملکیت

کې نه ده داخله شوې، نو هغه زیاتې روپئ د هغه د مملوک څیز انتفاع نه شوه بلکه ابتدائي تبرع ده اګر که حکومت ورته په خپله اصطلاح کې سود ووائي، فقط. ۲۷ ذی الحجه ۱۳۲۷هـ، (حوادث او ۲صـ۳۴، وتتمه اولی صـ۱۷۰).

سوال :(۱۹۹) د ریلوی ملازمینو ته پنشن نه ملاویږي، د دې په ځای هلته دا قانون دی چه د ملازم د تنخواه نه مثلا في صدي دوه روپئ کموي او دا قانون دی که څوک راضي وئ او که نه وي او څومره چه میاشت په میاشت لرې کوي نو کمپنئ یا حکومت هم هومره روپئ هغه له ږدي، او بیا دا مجموعه چه میاشت په میاشت د کمپنئ د طرف نه تجارت له ورکول کیږي او د هغې سود برابر د هغه لپاره ږدي، کله چه د ملازمت زمانه ختمه شي نو دا ټولې روپئ په یو ځل ورکوي، د تنخواه نه چه څه کمې کړي هغه خو د هغه حق دی، او په حلالیدو کې ئې هیڅ شک نشته، او کمپنئ چه د خپل طرف نه کومې ډبلې روپئ د هغه لپاره ږدي هغې ته هم عطاء سلطاني یا انعام ویل کیدی شي، پاتې شو سود نو آیا هغې ته سود ویل او حرام وویل شي یا به هغه هم په انعام کې حسابیږي، د کمپنئ والا هغې ته سود وائي، حال دا چه هرې درې میاشتې پس د هغې حساب رالیږي، آیا دا نه شي ویل کیدی چه دا هم انعام او جائزه ده که هغوئ ورته سود وائي او که بل څه؟ ما پرې ډیر غور وکړو نو خیال هم دې طرف ته زیات ځي، تاسو څه فرمائئ؟

جواب : زما هم د یوې مودې نه خیال وو چه دا صله ده په نوم سره حرمت نه راځي. ۸ ذی الحجه ۱۳۳۸هـ، (حوادث خامسه صـ۳۶).

سوال :(۲۰۰) بعضې سرکاري ملازمین حکومت سره دا خبره د کاغذاتو په ذریعې سره کوي چه زمونږ د تنخواه نه دې مثلا لس روپئ وضعه کړی شي او مثلا شل کاله بعد چه په دې روپو باندې څومره جمع شي یو وار دې مونږ ته راکړی شي، که دا ژوندی وئ نو بیا خو ئې ورکوي او که مړ شو نو حکومت همدومره روپئ د هغه وارثانو له ورکوي، اګر که ملازم دوه میاشتې وروستو مړ شي او د ژوند اوسیدو په اندازه باندې په جمع شوې باندې څه اضافه والی هم ورکول کیږي، بعضې خلک دا په قمار کې داخلوي، حال دا چه تعریف پرې صادق نه راځي، ځکه چه مال من الجانبین نه دی، ځکه چه د تنخواه حصه غیر مقبوض تراوسه پورې د هغې په ملکیت کې نه ده داخله شوې لکه څنګه چه د جناب د حوادث الفتاوی د ۳۵ صفحې ظاهریږي، اوس د دې مسئلې متعلق د جواز او عدم جواز تصریح وکړئ، او دا شبهه هم رفع کړئ چه د فقهې کتابونو موافق که په اجاره کې د

دې شروطو نه یو شرط موندلو سره هغه مملوک کیږي تعجیل یا شرط تعجیل یا استیفاء د منافع، اوس چه کله ملازم یوه میاشت کار وکړو، نو د یوې میاشتې د منافع استیفاء خو وشوه، لهذا د یوې میاشتې د اجرت هم مملوک کیدل پکار دي، اګر که قبضه نه وي کړی شوي، د دې نه علاوه اګرچه د تعجیل شرط نشته دی، المعروف کالمشروط قاعده چه فقهاء استعمالوي، دلته ولې جاري نه کړی شي، حال دا چه دستور العمل هم دا تائید کوي چه د میاشتې تنخواه باقاعده نه ملاویدو باندې ملازمت پریښودل کیږي، اوس غیر مقبوض حصه چه مملوک نه ده د هغې مدلل او موجه کولو تکلیف ورکول کیږي او دا هم معلومول مقصود دي چه مطلقا د اجاراتو دا قاعده ده یا د ملازمت سره صرف دا مختص ده؟

جواب : اصل مدار د دې معاملې جواز اباحة مال حربي برضائه دی، کوم علماء چه دې ته جائز وائي د هغوئ په نزد په دې کې ټول مذکور صورتونه داخل شوي، باقي ما دا غوښتل چه په یو عقد غیر مختلف فیه کې داخل کړم، هغه وخت د حوادث والا توجیه په خیال کې راغله، او استیفا معقود علیه سره ملک کیدل په ذهن کې نه وو، مګر کله به ما احساس کولو، نن سبا سود تنبیه د وجې نه د (جزاکم الله خیرا) مې کتاب وکتلو نو زما هغه بناء غلطه ثابته شوه، (وکذا فی الهدایة باب الاجر متی یستحق) اوس دا توجیه د جواز په مدار کې پاتې نه شوه، صرف اوله بنا باقي پاتې شوه کومه چه مختلف فیه ده، او کوم چه تاسو د تعجیل په نسبت سره ذکر کړي دي هغې باندې پوهه نه شوم ځکه چه د تعجیل مطلب دا دی چه استیفاء د منافع نه وړاندې ورکړی شي او هغه دلته نشته.

۱۹،جمادی الاول ۱۳۴۲هـ، (ترجیح خامس صـ۱۳۷).

سوال :(۲۰۱) بعضې محکمو کې حکومت جبراً تنخواه کټ کوي، او څومره چه کټ کوي تقریبا تقریبا هغومره خپل ځان سره د سود په نوم جمع کوي، بیا د پنشن نه وروستو هغه روپۍ ملاویږي، په مینځ کې که څه ضرورت پیدا شي نو د درې میاشتو د تنخواه په اندازه ورکول کیږي، کوم چه ۲۴ میاشتو کې په قسطونو وصولیږي، لیکن سود هم ورکوي، شرعاً داسې روپۍ راویستل جائز دي او که نه، ځکه چه په دې کې سود ورکول کیږي، ګویا چه هغه په خپل حساب کې جمع کیږي؟

جواب : په دې سوال کې دوه جزءونه د تحقیق قابل دي، یو د خپلې تنخواه په روپو باندې د حکومت نه سود اخستل نو دا مسئله خو مختلف فیه ده، نو دداسې کس خو خصوصیت سره دا ګنجائش دی، د کوم تنخواه چه جبراً کیښودل کیږي، دویم هغه روپۍ چه مینځ کې اخستل کیږي د

هغې سود ورکول نو هغه په دې مسئله مختلف فیها کې خو داخل نه دي، ځکه چه هغه د سود اخستلو مسئله ده، او دا د سود ورکول دي، د کوم حرمت چه مخصوص علیها دی، لیکن په دې کې یو تاویل کیدی شي هغه دا چه دا کس د حکومت نه قرضه نه اخلي، بلکه د دې چه کوم قرض د حکومت په ذمه دی، د هغې د یوې حصې مطالبه کوي، د کوم چه هغه ته شرعاً حق دی، بیا چه څه وخت دا روپۍ واپس کوي دا روپۍ د قرض ادا کول نه دي، بلکه د نورو جمع شوو روپو په شان دا هم حکومت ته قرض ورکوې، او کله چه واپس کړی شوې، روپۍ د هغه ملکیت دی، او سود د بل چا په روپو باندې وي، نو دا چه د سود په نوم سره ورکړی شوې دي، سود نه دی، نو هغه له ورکول هم سود نه دي، نو جائز به ورته ویل کیږي، بلکه د مذکور اخستلو حلت خو مختلف فیه دی، او د دې ورکولو حلت به په دې تاویل باندې متفق علیه وي، البته په آخر کې چه په دې روپو باندې کوم سود د حکومت نه اخستل کیږي، هغه به بیا اخذ مختلف فیه وي کما سبق.

والله اعلم. ۱۲ شوال ۱۳۵۳هـ، (النور ۹، ربیع الاول ۵۴هـ).

د پرامیسري نوټ نفع

سوال :(۲۰۲) د انګریزي پرامیسري نوټ د حکومت نه نفع اخستل جائز دي او که نه؟ بینوا توجروا؟

جواب : "فی الهدایة ولا ربوا بین المسلم والحربی دلت هذه الروایة بعد تفصیلها بتعلیلها علی کون المال الذی حصل من حربی برضاه بلا عذر ولم یأخذه بالعقود الفاسدة او الباطلة مباحا عند ابی حنیفة واباحة المال لا یستلزم اباحة العقد کما اذا باع الحر من المستقرض الجاحد لاستیفاء حقه والوعید الوارد فی النصوص لم ینحصر فی اکل المال بل یعم الاکل والعقد والاعانة کما روی لعن الله اکل الربوا وموکله وشاهدیه وکاتبه (الحدیث) فاقتضی هذا المجموع ان المال فی الصورة المسیول منها مباح وهذا العقد حرام اثم فالاخذ من المسلم والذمی یأثم باثمین ومن حربی بأثم واحد هذا اذا ثبت کون الدار حرب ولم یثبت قوة دلیل الجمهور والافلا مساغ لاباحة المال ایضاً والله اعلم. ۹ ربیع الثانی ۱۳۲۲هـ، (امداد جـ۳، صـ۳۴، حوادث او ۲، صـ۸۶).

د هندوستان ربوا (سود)

سوال :(۲۰۳) په هندوستان کې د یهودو او نصاراو نه سود اخستل د مولانا شاه عبدالعزیز رحمه الله په رایه باندې درست معلومیږي، او د مولانا عبدالحي رحمه الله په وینا صحیح نه دی، د تحقیق د مخې د چا قول معتبر دی ؟

جواب : احقر د دواړو بزرګانو تحریر نه دی کتلی، کنه نو د هغې متعلق به مې څه ویلی وی، بهر حال په نفس مسئله کې چه زما په ذهن کې څه راغلي دي هغه دا دي: "لایباح العقد لکونه ربوا نهی عنه نصاً قطعیاً ویباح المال الماخوذ لان مال الحربی مباح برضاه بلاعذر به ولم یرد احد من اصحاب الفتاوی حکم بحل العقد مقصودا والله تعالی اعلم وعلمه اتم. ۱۶ شعبان ۱۳۲۲هـ".

د بره سوال متعلق سوال

(د مذکور سوال توضیح): "اقول یختلج فی قلبی اما اولا فان العلامة الدهلوی قد صرح بجواز اخذ الربوا من الحربی کما یدل علیه کلامه المنقول ولم یقل صراحة ولا اشارة ان المال مباح دون العقد واما ثانیا فلان العقد الربوی من الحربی لا یخلوعن ان یکون اما صحیحا او فاسدا او باطلاً فعلیا لاول لا یصح الحکم بعدم اباحة العقد کما هو ظاهر وعلی الثانی الحکم بعدم اباحة العقد صحیح اما الحکم باباحة المال فغیر صحیح لان فساد العقد یورث خباثته فی المال کما هو مصرح فی الفقه وعلی الثالث فحکم العقد والمال ظاهر ولم نجد فی الکتب نوعا من العقد بحیث یکون العقد فاسداً او باطلا والمال حلالا واما ثالثا فان النص المحرم قوله تعالی احل الله البیع وحرم الربوا قطعی والخبر لا ربوا (الحدیث) لیس متواتراً ولا مشهورا فبای حجة خصص اصحابنا نصاً قطعیا فعلیکم الجواب بالدلیل لیشفی العلیل". د مولانا شاه عبدالعزیز صاحب قدس سره د عبارت محرره لاندې بیان شوی دی: مجموعه فتاوی مولانا عبدالعزیز قدس سره، جـ اول صـ ۳۲، (سوال) تمام اقلیم نصاری باتفاق دار الحرب هست یا نه، اگر هست اهل اسلام را ازان نصاری سود گرفتن جائز است (جواب) بشرطیکه در دار الحرب ودروایات فقهیه مذکور است ملاحظه باید نمود چنانچه برخی ازان. درین قرطاس ثبت خواهد شد درین اقلیم آن مشروط رابایـد جست اگر متحقق شدند پس دار الحرب قرار یافت، "وبحکم اذا ثبت الشیئ ثبت بلوازمه" هر گاه دار الحرب شد ربوا گرفتن ودادن بکفره آنجا جائز شد، زیراکه در هدایه مذکور ست، "ولا ربوا بین المسلم والحربی في دار الحرب وقاعده مقرر است که الاطلاق في الروایات نفی عن تعمیمه" پس هر دو صورت اخذ واعطاء در نفي داخل لیکن مسلمان راباید که در دادن سود بحربی اختیاط کند بی ضرورت ندهد، ایضافیه ۲۸، (سوال) سود دادن بحربیان درست است یا نه؟ (جواب) عبارات کتب فقهیه عام واقع شده اند دادن وگرفتن را شامل اند مثل لا ربوا بین المسلم والحربی في دار الحرب، وقاضي ثناء الله صاحب پانی پتی در رساله توجیه دادن سود نیز نوشته اند این وقت فقیر را یاد نیست لیکن این قدر ظاهر است که گرفتن سود از حربیان باین وجه حلال است که مال حربي مباح است

اگر در ضمن آن نقض عهد نباشد وحربی چون خود بخود بدهد بلاشبه حلال خواهد بود دادن سود بحربیان باین وجه حلال ست که خورانیدن حرام بمسلمان درست نیست، وآنها حرام خوارند اگر چیزی بطریق سود داده خواهد شد بیش ازین نیست که حرام خواهد خورده اند؟

جواب : "قد رایت کلامه رحمه الله تعالی الدال علیما فهمتم فی قولکم اولا ولکن حجیة الدال تتوقف علی صحته فی نفسه وثبوته بالدلیل ولم یثبت ثم اطلاقه فی الاخذ والاعطاء مخالف لما صرح به فی الشامیة ان الفتح ومید آله بالسیر الکبیر من ان مرادهم ما اذا حصلت الزیادة للمسلم لا مطلقا وما قلتم ثانیا فاقول عن العقد عندی فاسدا وباطل ولا نسلم استلزم فساد العقد او بطلانه لخبث المال الا تری ان عقد بیع الحر حرام او باطل لکنه لو راء من مدیونه الجاحد للدین بمثل دینه وقبض المال نادیا للاستیفاء بحقه یحل المال مع بطلان العقد ویتاید بما فی رد المختار من قول الدر المختار مطلقا بقوله ای ولو بعقد فاسد تحت قوله لان ماله ثمه مباح فیحل برضاه مطلقا آه فحکم بکون العقد فاسدا وکون المال حلالاً وما قلتم ثالثا فالنص محرم للعقد وهو فیما ذهبت الیه فی فهم مراد اصحابنا حراموا لم یرد احد من اصحاب الفتاوی فی المذهب حکم بحله مقصودا اما حل المال فالآیة غیر متعرضة له اثباتا او نفیا فلا دلالة ولا تخصیص؛ والله اعلم. ۱۳ ذیقعده ۱۳۲۱هـ" (امداد، جـ۳، صـ۳۴، وحوادث او ۲ صـ۸۶).

د هندوستان ربا

سوال :(۲۰۴) امداد الفتاوی جلد دریم کتاب الربوا صـ۳۴، ۳۵،ما مطالعه کړو، په هغې کـې (لا یباح العقد الخ) اود "ولم یرد احد من اصحاب الفتوی الخ) متعلق د بدائع الصنائع عبارت نه زمونږ په نـاقص فهم کې څه شک پیدا کیږي، نو ځکه هغه بعینه نقل کـوم، "لهـا (ای لابی حنیفة ومحمد) ان مـال الحربی لیس بمعصوم بل هو مباح فی نفسه الا ان المسلم المستاجر من منع من تملکه من غیر رضاه لما فیه من الغدر والخیانة فاذا بذله باختیاره ورضاه فقد زال هذا المعنی فکان الاخذ استیلاء علی مال مباح غیر مملوک وانه مشروع مفید للملک کالاستیلاء علی الحطب والحشیش وبه تبین ان العقد ههنا لیس بتملک بل هو تحصیل شرط التملک وهو لرضاه لان ملک الحربی لا یزول بدونه ومالم یزل ملکه لا یقع الاخذ تملکا لکنه اذا زال فالملک للمسلم یثبت بالاخذ والاستیلاء لا بالعقد فلا یتحقق الربوا لان الربوا اسم لفضل یستفاد بالعقد (بدائع الصنائع جلد۵ فصل شرائط جریان الربوا صـ۱۹۲). په کوم عبارت باندې چه کړښـې دي هغه د امـداد الفتـاوی د ظاهر عبارت مخالف ګڼم که غیر مناسب ئې وګڼې نو دا شک راله رفع کړې؟

جواب : ظاهره خو همغه ده په کوم چه تاسو پوهه شوئ لیکن دومره سوال نور هم باقي پاتې کیږي، چه پخپله د تلفظ بصیغة العقد څه حکم دی، آیا دې تلفظ ته به معصیت نه وایو لکـه د مـسلماني

فاسقي سره نکاح موقوف ده، د هغې په رضا باندې که هغه رضا موقوف وي د کومې فسق کلمې پسه تلفظ باندې نو د دې تلفظ به څه حکم وي، زما همدا مراد دی ځکه چه د عقد اصلي حقیقت د صیحه خاصه تلفظ دی، اګر که کوم دلیل سره غیر تلفظ د تلفظ قائم مقام شي. (النور ۱ صـ۳، شعبان ۱۳۵۲هـ).

رساله رَافِعُ الضَّنک عن منافع البنک

د بینک نه د سود اخستلو حکم

سوال :(۲۰۵) د حنفي علماو نه د لاندې سوالونو تپوس کیږي، جوابونـه ئـې د حـوالې سـره راولیږئ، سیونګ بینک او بنګال او لندن بینک د کوم شاخونه چه اکثره ځایونو کې په هندوسـتان کې دي، د انګریزي سرکار سرمایه ده، په هغې کې روپئ داخلول او سود پرې اخستل شرعاً څنګه دي، جائز دي او که نه؟انګریز حکومت ته په هندوستان کې قرض ورکول او د هغې سود شـرعاً اخستل جائز دي او که نه؟ د وقف آمدن په داسې بینکونو کې بیا قرضونو کې مصرفول او دا سود بیا په وقف کې مصرفول جائز دي او که نه؟

جواب : اول څو اصول د مقدمې په طور لیکم بیا به جواب ولیکم:

مقدمه اولی: کومه مسئله چه زمونږ په ملګرو کې مختلف فیه وي، د هغې د ترجیح په قواعـدو کې "بعد تطبیق بین الاقوال المختلفه" دا فیصله ده چه کوم کس د دلیل قوت باندې پوهیږي هغه دې هغه قول واخلي چه دلیلا قوي وي. "فی مقدمة ردالمختار رسم المفتی ان مـا اتفق علیه اصحابنا فی الروایات الظاهرة یفتی به قطعا واما اختلف فیما اختلفوا فیه اولا صح کما فی السراجیة وغیرها انه یفتی بقول الامام علی الاطلاق ثم بقول الثانی ثم بقول الثالث ثم بقول زفر والحسن بن زیاد صحیح فی الحاوی القدسی قوة المدرک وفی رد المختار قوة المدرک ای الدلیل وبه عبر فی الحاوی قال والذی یظهر فی التوفیق ای بین ما فی الحاوی وما فی السراجیة ان من کان له قوة ادراک بقوة المدرک یفتی بالقول القوی المدرک والا فالترتیب اقول یدل علیه قول السراجیة والاول اصح اذا لم یکن المفتی مجتهدا فهو صریح فی ان المجتهد یعنی من کان اهلا للنظر فی الدلیل یتبع من الاقوال ما کان اقوی دلیلا والا اتبع الترتیب السابق وعن هذا تراهم قد یرجحون قول بعض اصحابه علی قوله کما رجحوا قول زفر وحده فی سبع عشرة مسیلة فتتبع ما رجحوه لافهم اهل النظر فی الدلیل".

مقدمه ثانیه: د مسلمان او حربي ترمنځ ربوا مختلف فیه ده، امام صاحب او امام محمد د څو قیدونو سره د ربوا د جواز طرف ته تللی دی، او ابو یوسف او درې واړه امامان د عدم جواز طرف ته."فی

الدرالمختار باب الربوا: ولا بین حربی ومسلم مستامن ولو بعقد فاسد اوقمار ثم ملکه لان ماله مباح فیحل برضاه مطلقا بلا عذر خلافا للثانی والثلاثة وحکم من اسلم فی دارالحرب ولم یهاجر کحربی فللمسلم الربا معه خلافا لهما الی قوله قلت ومنه یعلم حکم من اسلم ثم ولم یهاجر اوفی رد المختار احترز بالحربی عن المسلم الاصلی والذمی وکذا عن المسلم الحربی اذا هاجر الینا ثم عاد الیهم فانه لیس* للمسلم ان یرابی معه اتفاقا کما یذکره الشارح".

مقدمه ثالثه: اعانة علی المعصیة معصیت دی؛ "قال الله تعالی تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان".

مقدمه رابعه: که د چا لپاره د بل چا قول یا فعل د وقوع في المعصیة سبب شي، او هغه د ضرورت حد ته نه وي رسیدلی، نو د هغې پریښودل په هغه باندې واجب دي، ډیر فقهي فروع په دې اصل باندې مبني دي.

مقدمه خامسه تتمه للرابعه: د تهمت او بدنامئ ځایونو نه بچ کیدل ضروري دي.

مقدمه سادسه: د نهي اسباب مختلف او متعدد کیدی شي، نو د یو په رفع کولو سره د باقي رفع کول لازمیږي، وهذا ظاهر.

مقدمه سابعه: د چا د جواز د فتوی نه بعد هغه کار پریښودل د فتوی د صاحب مخالفت نه دی، البته د وجوب د فتوی نه بعد هغه کار پریښودل یا د حرمت د فتوی نه بعد د هغې کول بې شکه مخالفت دی.د دې مقدماتو د تمهید نه بعد اوس جواب عرض کوم چه د دویمې مقدمې نه معلومه شوه چه دا مسئله مختلف فیه ده، او د قائلین بالجواز په نزد هم په کې دومره قیود دي: (۱) هغه ځای دار الحرب وي.(۲) د حربي سره سودي معامله وي.(۳) اصلي مسلمان یا ذمي سره نه وي، او اصلي مسلمان هغه دی چه د دار الاسلام نه ئې دار الحرب ته امن راوړئ وي، هغه مسلمان چه پـه دار الحرب کې ئې اسلام راوړی وي، هغه اصل مسلم نه وي چه په دار الحرب کې اوسیږي، د دې څلورم قید تصریح مې چیرته د مخې نه نه ده تیره شوې، مګر د دې قاعدې تصریح ده چه د فقهـي روایاتو مفاهیم حجت دی، نو په دې بنا باندې د بره روایتونو قید لازم دی، د دې نه بعـد چـه د دواړو قولو نه په دلائلو نظر واچول شو نو د ابو یوسف دلائل قوي دي، نو مفصلاً په رساله تحزیـر الاخوان کې ذکر کړی شوې ده، د هغې نه صرف یو دلیل اوس ذکر کوم، د ربوا په تحـریم کـې ارشاد دی:"یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان کنتم مومنین". او ظـاهره ده چه د باقي ربوا معامله چه کله شوې ده، ورکونکی او اخستونکی ټول حربیان وو، نو که د تحریم نه بعد د حربي سره داسې معامله جائزه وی نو د تحریم نه وړاندې خو به په درجه اولـی جـائز وي،

اوهغه روپئ به حلالې وي، نو د دې پرېښودل به ولې فرض وي، او دا نص دلالـــة او ثبوتـــا دواړه قطعي دي، او د طرفينو دليل يا خو خبر واحد ده، يا قياس کوم چه ظني دی، او د قطعي تقديم پسه ظني باندې اجماعي دي، د امام صاحب نه اعتراض داسې لری کيدی شي چه د دې قطعي نه بعضي افراد مخصوصيدو باندې دلالت ظنئ شو، مګر دا عذر د اعتراض دافع کيدی خو شي مګر د دليل د قوت دپاره فائده مند کيدی نه شي، دا خو به هغه دليل کې ثبوتاً کلام دی، او دلالـة دا احتمـال دی چه د حديث الفاظ دا دي، "لا ربوا بين المسلم والحربي" په دې کې احتمال دی چه دا نفـي د نهي لپاره وي، لکه څنګه چه قرآن کې دي، "لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" کې بعينه همدا معنی ده، چونکه د حربي د مال غير معصوم کيدو شبهه د دې جواز کيدی شو، نو نبي ﷺ د دې جواز نفي وفرمايله او په فقهي کتابونو کې هم په دې معنی مفهوم راغلی دی. "ففی الدرالمختار عقيب الروايات المذکورة فلوهاجرالينا ثم عاداليهم فلاربوا اتفاقا جوهرة وفی ردالمختار ای لايجوز الربوا معه فهو نفی بمعنا النهی کما فی قوله فلارفث ولافسوق فافهم". کله چه د ابو يوسف د دې قول قوي کيدل ثابت شول نو په دې به عمل کيږي، لکه څنګه چه په اوله مقدمه کې ذکر کړی شول، نو په دې قول باندې اوس د دې متعلق د ټولو سوالونو جواب دا دی چه که لا يجوز او که علي سبيل التنزل د امام صاحب قول واخستل شي نو بيا هم هغه فائده منده ده، د مذکوره قيودو سره او په دې کې دا کلام دی:

(۱) هندوستان ته ډيرو علماو دار الاسلام ويلي دي، د دې خبرې دليل په تحذير الاخوان کې ذکر دی.

(۲،۳) د دار الحرب کيدو په تقدير باندې ډير خلک د غير حربي سره معامله کوي، يعني د اصـل مسلمان او هغه کافرو سره چه د دار اسلام کيدو د وخت نه ذميان راروان دي.

(۴) د دې نه هم قطع نظر سره مسلمانان چه کومه معامله کوي هغوي همدلتـــه اوســـيږي، د دار الاسلام نه نه دی راغلی، په دې کې د بينک سره معامله کوونکی هم داخل دی، چه دا څلورم قيد په هغوئ کې نه موندل کيږي، نو په دې صورت کې پخپله د امام صاحب په قول بانـــدې هـــم دا معامله جائزه نه شوه، او که د دې قيودو نه کلا يا بعضا قطع نظر هم وکړی شي نو بيا بـــه هـــم د بينک په معامله کې دا تفصيل وي چه په کوم بينک کې ئې روپئ داخلي کړې دي، آيا هغـــه علـی الاطلاق د سرمائې او سود ذمه وار دي، که يا هغه نفع کيږي او که نقصان، يا داسې نه ده بلکـه نقصان کيدو سره په حصه دارانو باندې هم نقصان اچول کيږي، که دويم صـــورت وي نـــو د دې حقيقت شرکت دی، قرض نه دی، او يو شريک يا د هغه ملازمين د نورو وکيلان دي، او د وکيـل

فعل شرعا د موکل طرف ته منسوبيږي، او د بينک والا چه څنګه حصه دارانو ته ســـود ورکـــوي، همداسې د نورو قرضدارانو نه سود اخلي، او په هغې قرضدارانو کې د کفر يا اسلام قيد نه وي، نو د وکالت په ذريعې سره ګويا هغه د نورو مسلمانانو نه هم سود واخستلو، کوم چې د هيڅ چا په نزد هم جائز نه دی، او په اول صورت کې خو دا محذور نه دی لازم شوی، ځکه چه دا د بينک والاو په ذمه قرض او د هغوئ ملکيت شو، ليکن دا دويم محذور ضرور لازم شو، چه دې کس هغه خلکو ته قرض ورکړو، چه د هغوئ نه به د سود نفع حاصلوي، نو دا د هغوئ اعانت او مدد شـــو، پـــه معصيت باندې کوم چه د دريمې مقدمې د مخې معصيت دی، بيا د دې قول په اخستلو سره چه کوم اعتقادي او عملي مفاسد شائع کيږي، مشاهده ده چه عوام به د ټولو قيودو نه صرف نظـــر کولـــو سره د دې صورتونو مرتکب شي، کوم چه بالاجماع ناجائز دي، نو ځکه به چاته په دې قول د عمل کولو اجازت نه وي، لکه څنګه چه په څلورمه مقدمه کې ذکر شول، بيا دا مشاهده هم ده چـــه د کفارو په ژبه باندې عموما، د مسلمانانو او جاهلانو په ژبه باندې خصوصا علماء سخت بدنام شوي دي، چه دغه خلکو سود حلال کړو، او تفصيل او تقيد څوک ذکر کوئ، د دې تهمت نه بچ کيدل هم واجب دي، او هغه د دې قول په پرېښودلو باندې موقوف دي، لکه څنګه چه په پنځمه مقدمـــه کې ذکر شول، اوس دلته دوه شبهې هم زائلې شوې چه که مونږ ټول د قيودو رعايت وکـــړو نـــو اجازت پکار دی، يا دا چه د دې قول په پرېښودلو سره د امام صاحب مخالفت لازميـــږي، د اول جواب دا دی چه د قيدونو په رعايت سره غايت ما في الباب نه دا لازم شول چه د نهي يو ســـبب مرتفع شو، مګر د دويم سبب د نهي ار تفاع لازمه نه شوه، د کوم ذکر چه په مقدمه ثالثه و رابعه و خامسه کې دی، او د دې لپاره يو سبب کافي دی، نو باقي پاتې نه شو لکه څنګه چه پـــه شـــپږمه مقدمه کې ذکر شول او د دويم جواب دا دی چه امام صاحب دې ته واجب نه دي ويلي، چه د دې پرېښودل مخالفت وګڼل شي، لکه څنګه چه په اوومه مقدمه کې ذکر دي، او چونکه دا جواب پـــه دې باب کې د الله ﷻ په فضل جامع او مانع واقع شو او که مستقلاً شائع شي نو انشاء الله چه فائده مند به وي، نو ځکه مناسبه معلومه شوه چه د دې يو بل لقب هم کيښودل شي، نو "رافع الـــضنک (بمعنی الضيق) عن منافع البنک" ورله تجويز کوم. (لسبع عشرين من ربيع الاول ۱۳۴۴هـ، (تتمه خامسه صـــ۴۰۳).

د مسلمانانو د افلاس د وجې نه د سود د حلالوالي شبهه دفع کول

سوال :(۲۰۶) د مسلمانانو موجوده حالت ته په کتلو سره آیا د سود لین دین که خپل منځ کې وي او که د غیر قوم سره، شرعاً جائز دی او که نه؟

جواب : کله چه د تحریم آیات نازل شو نو هغه وخت غریبي د دې نه زیاته وه، او ډیر سود د دې معاملات باقي وو، کوم چه د جاهلیت او کفر په زمانه کې شوی وو، په هغې کي هم دا حکم وشو چه سود پریږدئ، کنه نو د الله ﷻ او د هغه د رسول جنګ ته تیار شئ، کله چه د کفر سود وصولول جائز نه شو نو ابتداءاً به داسې معاملې ته څنګه جائز وویل شي، د نزول وحي په وخت چه کوم کفار بني اسرائیل وو، د هغوئ شکایت په قرآن کې موجود دی، "واخذهم الربوا وقد نهوا عنه" کله چه کفارو له اجازت نشته چه د بعضې علماو په نزد مخاطب بالفروع هم نه دی، او په دې بنا باندې د ذمي ربوا د دې نه مستثنی کوي، "کما في کتاب الغصب من الهداية" نو مسلمانان چه اجماعاً مخاطبي بالفروع دي ته به ولې اجازت وي، او رحمت مهداة په باب الصلح بیهقي کې حدیث ذکر کړی دی، چه نبي ﷺ د نجران والاو سره په څه باندې صلحه کړې وه په هغې کې یو شرط دا هم وو، "مالم یحدثوا حدثا اویاکلوا الربا" کله چه کفار د دې د خوړلو نه منع شول نو مسلمان له څنګه حلال دي؟

"وما فی الکتب الفقهیه من انه لا ربوا بین المسلم والحربي فلا یستلزم اباحة المال اباحة العقد، والله اعلم.

۲۳ ذیقعده ۱۳۲۲هـ، (امداد صـ۳۶، جـ۳، حوادث ۲۰۱ صـ۸۹).

د بیمه کمپنئ حکم

سوال :(۲۰۷) دا مسئله د ټپوس کولو لائق ده چه تاسو ته به معلومه وي چه په هندوستان کې اکثره کمپنیانې داسې دي چه د ځان او مال بیمه کوي، او طریقه ئې دا ده چه هغه د مشترک تجارت جماعتونه چه قائم دي هغه په منقوله او غیر منقوله مال باندې د کال یو کمیشن ورکوي، او که په کال کې هغه مال د اور د وجې نه خراب شي، نو په څومره مال ئې چه کمیشن ورکړی وي نو هغومره مال په یوځل مالک ته ورکوي، اکثره خلک د خپل جائیداد بیمه کوي، دا طریقه دومره رواج شوې ده چه غالباً تاسو ته هم ترې خبر یاست نو د تاسو نه ټپوس کوم چه آیا داطریقه د بیمې شرعا جائز کیدی شي او که نه؟ تمثیلاً دا هم عرض کوم چه اکثره خلک نوټ وغیره د رجسټر شوې لفافې په ذریعې سره په ډاک لیږي، د کوم مقصد چه صرف د نوټ حفاظت وي، نو که بیمه کول

ناجائز وي نو رجسټري کول او لیږل به هم د شریعت خلاف وي، امید دی چه معاف مې کړئ؟

جواب : دا اشتهاري او تجارتي کمپنیاني چه مالک ته په خاصو صورتونو کې معاوضه ورکوي، صورةخو هغه عوض دی، د هغه تلف شوي مال مګر په واقع کې د هغه روپو عوض دی، چه میاشتې یا کال کې داخلیږي، ځکه چه د دوئ مقصود همدغه دی، کنه نو د مال ضائع کیدو سره هغوئ ته څه فائده حاصلیدی شي، نو په دې صورت سره خو دا قمار دی. "لانه تعلیق الملك علی الخطر والمال فی الجانبین".او قمار او سود دواړه حرام دي، نو دا معامله یقینا چه حرامه ده، همداسې د ځان بیمه د رشوت هغه صورت دی. "لان المال فیه عوض من غیر متقوم وهو النفس".او حقیقتاً سود دی، "لعین مامر في المال" پاتې شوه د ګانې وغیره بیمه کومه چه په ډاکخانه کې کیږي، د دې حقیقت جدا دی، او د ډاک عمله مزدوران دي، او بیمه د اجرئ او مزدورئ زیاتوالی دی، اود هغوئ دا ذمه واري د تاوان شرط کول ضما ن علی الاجیر دی، کوم ته چه بعضې فقهاو جائز ویلي دي، د مذکوره بیمه کمپنیانو په خلاف چه په دې مال یا ځان کې کوم عمل نه کوي په دې کې دا تاویل متحمل نه دی."فی الدرالمختار باب الودیعة واشتراط الضمان علی الامین الخروفی ردالمختار وانظر حاشیة الفتال وقدیفرق بانه هنا مستاجر علی الحفظ قصداً بخلاف الاجیر المشترك فانه مستاجر علی العمل تامل وفی الدرالمختار باب ضمان الاجیر ولا یضمن ما هلك فی یده الی قوله خلافا للاشباه وفی ردالمختار ای من انه ان شرط ضمانه ضمن اجماعا وهو منقول عن الخلاصة وعزاه ابن الملك وللجامع اه قلت وفی هذا العقد الذی یقال له بیمة یستاجر بالزیادة علی الحفظ قصدا فکان اولی بالجواز من الاجر المشترك یضمن علی العمل؛ والله اعلم. ۱۵ رمضان ۱۳۲۳هـ، (امداد صـ۳۷ جـ۳، حوادث ۲۰۱ صـ۸۹).

د آلو او شکرقند تبادله په قرض سره او د هغې حکم

سوال :(۲۰۸) آلو یا شکرقند ورکولو سره د هغې په بدل کې څه زمانه وروستو غله اخستل څنګه جائز دي؟ مثلا یو روپئ من حساب سره آلو خرڅیږي، نو اوس یو من آلو ورکول او د غلې وخت معینولو نه بعد په هغه نرخ باندې چه هغه وخت بازار کې غله خرڅیږي یا اوسني نرخ باندې په دې حساب به ئې ورکول په تفصیل سره ئې ولیکئ؟

جواب : "فی الدرالمختار باب الربوا وان وجد احدهما ای القدر وحده او الجنس حل الفضل وحرم النساء ولو مع التساوی وفی ردالمختار فی الصفحة الاتیة وعلته القدر هو القدر المنفق کبیع موزون او مکیل بمکیل بخلاف المختلف کبیع مکیل بموزون نسیئة فانه جایزاه". او غنم او وربشي د طرفینو په نزد د نص د وجې نه د

همیشه لپاره دي، او د امام ابو یوسف په نزد زمونږ د عرف په وجه وزني دی، "کما خزج به في کتب الفقه" او آلو او شکر موزون دي، نو د الو او شکر په عوض کې که وربشې یا غنم په قرض خرڅ کړی شي نو د امام ابو یوسف په نزد خو بالکل جائز نه دي، "لما مر من الدر المختار" او د طرفینو په نزد که د غلې وزن معین شي چه مثلا شل سیره به اخلو، که نرخ اوسنی یا آئنده د دې نه کم وي او که زیات وي، مثلا دا ناجائزه ده، او که د غنمو او وربشو نه علاوه نورې غلې وښودل شي نو بوجه لزوم نسیه په متحد القدر څیزونو کې ناجائز دي، لکه څنګه چه بره ذکر شول، والله اعلم وعلمه اتم. ۲۰ شوال ۱۳۲۳هـ، (امداد صـ۳۸، جـ۳).

د حربي په رضا باندې د حاصل شوي مال په خبائث د ثبهې لرې کول

سوال :(۲۰۹) "مال الحربی فی دارالحرب للمسلم مباح لامملوك والملك یحصل اما بالبیع الصحیح اوبالهبة او بالاحراز فی دارالاسلام فظهران الملك کما یحصل بالبیع الصحیح صحیحا کذلك یکون بالفاسد فاسدا وخبیثا فینبغی ان یکون مال الربوا مع کونه مباح الاصل خبیث الملك والعجب ان فقهاءنا لم یصرحوا بخبثه بل یتبادر من کلامهم انه طیب فعلیکم بدفع هذا الاشکال فقط"؟

جواب : الجواب عن السوال الخاص انه لادلیل علی انحصار اسباب الملك فیما ذکر فان الماء والکلاء سواء وجدا فی دارالاسلام اوفی دارالحرب یحصل الملك فیهما بمجرد الید من غیر اشتراط الاحراز فی دارالاسلام فلما اخذ المسلم المستامن مال الحربی بشرط ان لایغدر فانه حرام حصل به الملك من حیث انه اخذ مع قطع النظر عن قید خارج عن حقیقة کالقصر یتعلق بمجرد السفر من غیر نظر الی وصف کونه معصیة لیکون القصر ایضا غیر مشروع کما قالت به الشافعیة والله تعالی اعلم. (امداد جـ۳، صـ۳۹).

د سود باطلولو حیله په طلوسو ورکولو او روپئ اخستلو

سوال :(۲۱۰) زید ته د څه روپو ضرورت وو، عمرو ته ورغلو او څه روپئ یې وغوښتې، عمرو ورله ۱۹ روپئ او ۱۲ ټکې ورکړې او دغه وخت کې د یوې روپئ ۲۴ ټکې ملاویږي، او زید نه عمرو پوره شل روپئ ولیکلې، یعنې ۱۹ ئې ورکړې او شل ئې پرې ولیکلې، او د مقرر وخت په ختمیدو باندې ئې د هغه نه وصولې کړې، دا شرعا جائزه ده او که نه؟

جواب : ۱۹ روپئ خو یقینا قرض دی، او په ۱۲ ټکو کې دوه احتمالونه دي، یو دا چه قرض دی، او بل دا چه بیعه ده، اول باندې د شرعي قاعدې موافق الاقراض تقضی بامثالها، دا شرط ګرځول حرام دي چه د دې په عوض کې به پوره اته آنې اخستل کیږي، او په تقدیر باندې چونکه دا بیع د قرض شرط دی، د

مقرض د طرف نه، یا دا بیعه په قرض مشروطه ده، د مستقرض د طرف نه نو د دې وجې نه د حدیث موافق لا یحل سلف وبیع حرام دی، غرض دا چه په دواړو صورتونو کې دا معامله حرامه ده، سود خورو داسې حیلې ایجاد کړې دي نو که په تکلف سره په کومه قاعده باندې منطبق هم کړی شي بیا به هم د فساد د غرض د وجې نه ممنوع وي، فقط. ۲۰ صفر ۱۳۲۵هـ، (امداد صـ۳۹، جـ۳).

د پیشکي وصولولو په شرط سره په کرایه کې رعایت

سوال :(۲۱۱) زمونږ په ملک کې د سود نه بچ کیدو دپاره دا حیله راویستلې ده د چا څه روپو ته ضرورت محسوس شو هغه بل ته پئ داسې وویل چه که ته ماله د پنځو کالو کرایه دوړاندې نه راکړې، نو د څلورو روپو ځمکه به په دوه روپئ درکړم، په دې هغه راضي شو، لس روپئ ئې ورکړې او پنځه کالو دپاره ئې په ځمکه باندې قبضه وکړه، دا صحیح ده او که نه؟

جواب : دا صحیح دي. "مع الکراهت کبیع العنیة کما في الهدایه". ۳ ربیع الثاني (امداد صـ۳۹، جـ۳).

د بعضې سکولونو کې د سود د روپو نه د انعامونو تقسیمول

سوال :(۲۱۳) حاجي محسن شیرازي چه په هګلي کې وو، هغه یو فنډ انګریز سرکار ته وقف کړی دی، د هغې د سود نه چه کوم مسلمانان په انګریزي کالجونو او سکول کې انګریزي وائي، د هغوئ د کامیابئ په وخت بخشش ورکول کیږي، آیا دا روا ده او که نه؟

جواب : د دې آمدن نه چه انعام وغیره څه ورکول کیږي، اخستل ئې جائز دي، لیکن د دې جواز نه باید دا ونه ګڼل شي چه د انګریزانو سره د سود معامله کول درست دي، لکه څنګه چه بعضې خلک پوهه شول، بلکه د دې د جائز کیدو بناء بل امر دی، کوم چه مختصر لیکلو سره نه شي واضحه کیدی، او د اوږد لیکلو وخت نشته، والله تعالی اعلم. ۲۸ جمادی الاول ۱۳۲۵هـ، (امداد صـ۴۰، جـ۳).

د سود اخستونکي او ورکونکي د مساوي توب او تفاوت تحقیق

سوال :(۲۱۴) د سود په اخستونکي او ورکونکي دواړو باندې به یو شان عذاب وي او که نه څه فرق به وي ؟

جواب : د حدیث د اطلاق د وجې نه خو دواړه برابر معلومیږي، لکه څنګه چه د جابر رضي الله عنه نه روایت دی: "قال لعن رسول الله ﷺ اکل الربوا وموکله وکاتبه وشاهدیه وقال هم سواء، رواه مسلم".

مگر د حدیثو د تشریح کونکو د کلام نه دا معلومیږي چه د ګناه په اندازه کې تفاوت شته، اګرچه نفس ګناه کې دواړه شریک دي، "کما فی المرقاة تحت الحدیث المذکور فی الاثموان کانوا مختلفین فی قدرة الخ". شاید د دې وجه دا وي چه ورکونکي ته خو به د مصرفولو ګناه وي، او اخستونکي ته د اخستلو هم او د مصرفولو هم، یا دا چه د ورکونکي د اخستونکي په نسبت څه اضطرار شته دی، والله اعلم بحقیقت الحال. لیکن کله چه په دواړو کې ګناه ده نو اوس کم او زیاتیدو سره حرمت خو نه زائله کیږي، لکه څنګه چه د یوکې متیازې هم ګنده دي، او تشې متیازې هم ګنده دي، اګرچه د یو بل نه زیاتې ګنده دي، مګر ګندګي په دواړو کې ده، د ټولو نه بچ کیدل پکار دي. (تتمه ثالثه صـــ۵۳).

طرق جائز تجارت مرغان

سوال :(۲۱۵) د رتجارت مرغان کدام طریق برای شرکت جائز است وکدام ناجائز است؟

جواب : اگر دو کس یا زیاده رقمهائی خود مخلوط کرده مرغان را خرید کنند ودر منافع ومحاصل شیریک باشند جائز است واگر مرغان ازان یک کس رابا شند ودیگری خدمت آنها کند ودر حاصل شرکت قرار یا بد ناجائز ست واگر صورتی دیگر مراد سائل باشد بعد بیانش جواب ممکن ست. (تتمه اولی صـــ۳۱۴).

د دانن په چا باندې دین په کمه خرڅول

سوال :(۲۱۶) (۱) د زید لس روپئ د عمرو په ذمه قرض دي، خالد زید ته وویل چه ستا کومې روپئ چه د عمرو په ذمه دي هغه په ما خرڅې کړه، زه به ئې وصولې کړم؟(۲) یا داسې ووائي چه د لسو ماته پاوکم لس واخله، زه به د عمرو نه لس وصولې کړم؟

جواب : (۱) بیعه جائز نه ده.(۲) حرامه ده. (تتمه اولی صـــ۱۶۹).

د انګریزي سکې قرض په حیدر آبادي سکې باندې ادا کولو حکم

سوال :(۲۱۷)حیدر آبادي او انګریزي سکه کې همیشه دپاره فرق وي، د حیدر آباد روپئ د انګریزي روپئ نه کمه وي، مګر هغه کموالی کله هم معین نه دی، د انګریزئ سلو روپو په بدل کې کله هلته ۱۱۰، کله ۱۱۲، او کله ۱۱۴، او د دې نه زیاتې ملاویږي، که په دې صورت کې په حیدرآباد کې چاته انګریزي روپئ داسې ورکړی شي چه هلته ۱۱۰ باندې چلیږي، نو همغه به

راکوي او ۱۰۵ باندې چلیږي، یا برعکس په انګریزي علاقه کې ئې ۱۰۵ حیدرآبادي راوپئ واخستلې او د انګریزي ۱۰۰ برابرې وې، او اوس هغه دا ۱۰۵ حیدرآبادي روپئ په داسې وخت کې واپس کوي چه قیمت ئې ۹۵ انګریزي روپی دی، په دې دواړو صورتونو کې د قرض ورکونکي نقصان شوی دی، دا نقصان په کومې قاعدې سره د مقروض نه اخستل ممکن دي او که نه؟ او کوم صورت به چه د دې دواړو بالکل برعکس وي په هغې کې به د مقروض نقصان وي، مثلا هغه انګریزي ۱۰۰ روپئ په داسې حالت کې واخستلې چه د حیدر آبادي ۱۱۰ برابرې وې، او اوس د ورکولو په وخت د ۱۲۰ حیدرآبادي سره برابرې دي، نو انګریزي ئې ورکړې، داسې نفع یا نقصان خو به سود نه وي؟

جواب : الاقراض تقضی بامثالها، د قاعدې د مخې چه ئې څه رقم روپئ قرض اخستلې وې، همغه شان به واجب الادا وي، تفاوت في القیمت له به اعتبار نه وي، د دې تفاوت په بنا باندې د نقصان شرط په عقد کې کول، یا بغیر د شرط نه اخستل، کله چه متعارف وي، ربوا او حرامه ده، البته که متعاقدین بغیر د شرط او عرف نه د ادا کولو په وخت رضامند شي، چه د موجوده نرخ په اعتبار سره چه څومره پیسې د داسې قسم قرض وي، هغه پیسې ادا کړي، نو جائزه ده، مګر شرط دا دی چه په همدې مجلس کې ټول حساب ختم کړی شي، او که دومره پیسې نه وي نو څومره چه موجود وي د هغومره حساب دې وکړي، نورې دې بیا دمذکور شرط موافق بیا واخلي. ۱۶ رمضان ۱۳۳۹هـ، (حوادث خامس صـــ۴۱).

د سود اخستونکي نه د خیر په کارونو کې د مدد غوښتنه

سوال :(۲۱۸)کوم کس چه سود اخلي د هغه په روپو سره په کار خیر کې مدد اخستل جائز کیدی شي او که نه؟

جواب : شریعت کې اعتبار غالب لره دی. "لان فی التحرز عن القلیل کثیر حرج وما حمل الیه فی الدین من حرج". پس که حلال غالب وي نو بیا په کار خیر کې صرف کول جائز دي ورنه خرچ کول ئې حرام دي. "لقوله ﷺ ان الله طیب لا یقبل الا الطیب رواه مسلم وقوله ﷺ لا یکسب عبد مال حرام فیتصدق منه فیقبل منه؛ رواه احمد؛ (تتمه ثالثه صـــ۵۳).

وقت جائز بودن بیع ثمر انبه

سوال :(۲۱۹) وقت جائز بودن باغ انبه بخریدن آخر وقت آن کدام است یعنی وقتی که انبه بدرخت نمایان شود که تخمینه آن کرده شود که في درخت این مقدار ثمر خواهد بود بیع جائز است یا که ثمر پخته شدن شرط ست همچنین حکم سائر ثمرات رامثل فالسه وغیره هست، یا حکم هر کدام جداگانه است؟

جواب : "فی الدرالمختار ومن باع ثمرة بادزة اما قبل الظهور فلایصح اتفاقا ظهر صلاحها ولا صح فی الاصح ولو برز بعضها دون بعض فلایصح فی ظاهر المذهب وصححه السرخسی وافتی الحلوانی بالجواز لو الخارج اکثر ویقطعها المشتری فی الحال وان شرط ترکها علی الاشجار فسد البیع وقیل قایله محمد لایفسد اذا تناهت الثمرة آه، مختصرا وفی رد المختار تحت قوله وافتی الحلوانی قال فی الفتح قد رایت روایة فی نحو هذا من محمد فی بیع الورد علی الاشجار فان الورد مثلا حق وجواز البیع فی الکل الی قوله والاصح انه لایجوز لان المصیر الی مثل هذه الطریقة عند تحقق الضرورة ولاضرورة ههنا لانه یمکنه ان یبیع الاصول الخ؛ ج۴، ص۵۹".

ازین روایت چند امور مستفاد شد، اول وقت نمایان شدن ثمر بیع او جائز است لیکن اشتراط ترک او بردرختان چنان که متعارف است جائز نیست دوم هرگاه ثمر بایدن ختم شود، بیش مع شرط ترک مذکور بقول امام محمد که بعضی برآن فتوی نقل کرده اند جائز ست، سوم شمار دو قسم می باشد، بعضی آن که در ظهور مجتمع می شود مثل انبه وغیره وبعضی مجتمع نمي شوند بلکه علی سبیل التعاقب والتلاحق ظاهر می باشد مثل امرود وغیره پس حکمی که مذکور است برائی قسم اول ست، اما قسم دوم پس شرط جواز بیعش ظهور بعضی است ولیس. (تتمه اولی ص۳۱۴).

مدرس ته د سود د حساب تعلیم ورکول اگر که د سود عنوان په کې وي جائزه ده

سوال :(۲۲۰) احقر دریمې او څلورمې درجې ته په مدرسه کې تعلیم ورکوي، او څلورمې درجې ته آخري څلور میاشتې په کال کې د سود راویستلو قاعده ورښائي، او مشقي سوالونه ورته حل کوي، د دې نه علاوه په باقي زمانه کې او په دې زمانه کې حساب هم ورښایم، او په مدرسه کې هندوان او مسلمانان هر قسم طالبان دي، لهذا دې درجې ته تعلیم ورکول زما لپاره جائز دي او که نه؟ په دریمه درجه کې د نور حساب تعلیم دی د سود نه؟ فقط.

جواب : تاسو د تعلیم ورکولو نه وړاندې ووایئ چه زه چه کله د سود لفظ وایم نو زما مطلب به ترې فائده وي، کوم چه بغیر د شرط نه پخپله نیت وکړي چه زه به چه کله د ده قرض ادا کوم نو

د خپل زړه نه او خوشحالئ سره به بغیر د هغه د استحقاق او مطالبې نه دومره حساب سره تبرعاً زیاتې ورکوم، نو دومره ویلو سره دې حساب ورښائي، د تعلیم ګناه خو هغه وخت لاړه، اوس که څوک د دې نه ناجائزه فائده اخلي نو وبال به په هغه وي، فقط. ۳ ذي الحجه ۱۳۳۰هـ، (تتمه اولی ص۱۸۴).

سوال ۲۱۹ (په بره جواب باندې): احقر چه کومه مسئله د سود په باره کې تپوس کړې وه، د هغې جواب تاسو دا لیکلی: (تاسو د تعلیم ورکولو نه وړاندې ووایئ چه زه چه کله د سود لفظ وایم نو زما مطلب به ترې جائزه فائده وي، کوم چه بغیر د شرط نه پخپله نیت وکړي چه زه به چه کله د ده قرض ادا کوم نو د خپل زړه نه او خوشحالئ سره به بغیر د هغه د استحقاق او مطالبې نه دومره حساب سره تبرعاً زیاتې ورکوم، نو دومره ویلو سره دې حساب ورښائي، د تعلیم ګناه خو هغه وخت لاړه، اوس که څوک د دې نه ناجائزه فائده اخلي نو وبال به په هغه وي، فقط). اوس عرض دا دی چه مذکوره سوال خو د اول نه شرط کول او شرح مقرریدل ظاهر دي، لکه څنګه چه د لاندې سوالونه د نمونې په طور لیکم:

سوالونه

(۱) د ۴۰۰ روپو د ۴ اپریل نه ۱۶ جون پورې د ۳ فیصدي په شرحې سره سود وښایئ؟

(۲) د څومره اصل به ۹۰۰ روپئ په پنځه کالو کې د ۴ فیصدي په شرحې سره راځي؟

(۳) څومره کالو کې به روپئ فیصدي په شرحې سره د خپل ځان نه درې چنده شي؟

(۴) په کومې شرحې سره د ۳۰۰ روپو ۳۳۷ روپئ ۵،۸ کالو کې شي؟

(۵) یو سړی خپل دوست له ۱۲۵۰ روپئ ۴ فیصدي باندې سود په دې شرط ورکړو چه هغه به د سود سره ۱۶۶۶ روپئ ۸،۱۰ پائی ورکړي، نو ووایئ چه هغه کس دا روپئ څومره وخت د خپل ځان سره ایښودلی شي؟ دا پورته سوالونه زه ورښایم، ما چه سوالونه لیکلي د حساب کتابونو نه مې نقل کړي دي، په همداسې سوالونو کې سالانه امتحان اخستل کیږي، نو په همدې وجې سره د ځان نه سوالونه جوړولی او ایښودلی نه شو، د دې په باره کې چه د شریعت څه حکم وي هغه ولیکئ، ترڅو د هغې مطابق عمل وکړی شي؟

جواب : چونکه د حربي نه سود اخستلو کې څه شرعي خطاب نشته دی، نو ځکه به ورته حرام نه ویل کیږي، نو د سود یو قسم داسې راووتلو چه حرام نه دی، او مسئله دا ده چه په کوم کار کې یو صورت هم حلال وي د هغې تعلیم اعانت علی الحرام نه دی، نو دې نیت سره ئې ښایئ. ۲ صفر ۱۳۳۱هـ، (تتمه اولی

صـــ۱۸۴، حوادث ۲۰۱ صـــ۴۰).

د سلو روپو په دعوه کې د (۸۰) ډګري

سوال :(۲۲۱) که یو کس د خپلې مطالبې تعداد او شل ورسره د سود ملاو شي، نو جـــائزه ده او که نه؟ د سلو روپو دعوه ئې وکړه، عدالت د ۱۰۰ په ځاي د ۸۰ ډګري صادره کړه، او د مدعي د خواهش خلاف ئې سود هم ورکړو، نو اوس مدعي د ۸۰ روپو ډګري نه علاوه ۲۰ روپئ د سود په مد کې اخستلی شي او که نه؟

جواب : اخستلی ئې شي. (تتمه اولی صـــ۱۷۱ وحوادث ۲۰۱ صـــ۳۵).

که د سلو روپو دعوه او ۱۲۰ روپئ د سود سره ملاو شي نو جائز دي که نه

سوال :(۲۲۲) یو کس په خپله مطالبه کې د سلو روپو دعوه وکړه، عدالت خلاف د اصلیت نه د ســلو روپو په ځاي ۱۲۰ روپو ډګري ورکړه، نو مدعي له صرف سل روپئ اخستل جائز دي او که ۱۲۰؟

جواب : صرف سل روپئ. (تتمه اولی صـــ۱۷۱، وحوادث ۲۰۱ صـــ۳۵).

د ډګري خرڅول جائز دي او که ناجائز

سوال :(۲۲۳) بره ډګري (یعني سوال نمبر ۲۲۰) دغه کس د اصل ډګري په قیمـــت یعـــني ۸۰ روپئ خرڅوي، پخپله خو سود نه اخلي لیکن د هغه په علم کې دا خبره شته چه هغه به سود اخلي، یا د هغه نه نفع اخلي د کوم سبب د وجې نه هغه دا ډګري خرڅوي آیا په دغه خرڅونکي باندې څه مواخذه شته دی او که نه؟

جواب : که دا خرڅونکی د شرعي حکم نه خبر او خیرخواهانه ئې منع کړي، او بیا خرڅونکی ترې لرې شي، مګر پخپله ډګري خرڅول د خبرې محل دی، ځکه چه د روپئ روپئ مبادله او بیعه شرط ده، د لاس په لاس کیدو سره او هغه دلته مفقود دی، د دې تدبیر دا دی چه دا خرڅونکـــی دې د اخستونکي نه ۸۰ روپئ قرض واخلي او اخستونکي ته دې ووائي چه زمونږ دومره قرض د مـــدعي علیه په ذمه دی، زه تاته په هغه حواله درکوم ته ئې د هغه نه وصول کړه، داسې صحیح ده، مګر په دې کې یو مشکل شرط دا دی چه هغه مدعي علیه به هم په خوشحالئ سره رضامند شي، او که نه شي نو یو بل تدبیر دی چه دا خرڅونکی دې د اخستونکي نه قرض واخلي او هغه دې وکیل جـــوړ

کړي چه ته ئې د مدعي علیه نه وصول کړه، او د وصولولو نه بعد ئې ته پخپله قرضه کې کیـــږده، داسې صحیح دي. ۱۰ صفر ۱۳۲۹هـــ، (تتمه اولی صـــ۱۷۱، وحوادث ۲۰۱، ۳۶۲).

د مسلمان او کافر د سود اخستلو تحقیق

سوال :(۲۲۴) آیا د کافر او مسلمانانو نه به د سود اخستلو کې مواخذه برابره وي او که نه؟

جواب : نصوص تحریم ربوا خو فارق نه دی، نو ظاهراً معلومیږي چه په دواړو کې به برابره مواخذه وي، لیکن که د مسلمان د مال د احترام دوجې نه فرق وي نو لرې خبره نه ده، والله اعلم. (تتمه ثالثه صـــ۵۳).

سود سره روپو کې خباثت نه راتلل

سوال :(۲۲۵) یو مسلمان د هندو نه د ضرورت په موقع باندې سود قرض اخلي، او هغې سره خپل کاروبار چلوي، یا کومه ځمکه اخلي څو ورځې بعد هغه قرض د سود سره ادا کوي، باقي مانـــده ملکیت پاک ملکیت ګڼي، او دا عقیده هم لري چه د سود ورکولو سره پخپله ګناهګار شو، مګر د دې حرمت به باقي مانده ملکیت کې نه ګرځي، دا خیال کوي ځکه چې دې کس ســـود ورکـــړی دی، اخستلی خو ئې نه دی، نو د دې ملکیت څه حکم دی؟

جواب : دې کس چه څه ګټل صحیح ئې ګټلي دي. (تتمه اولی صـــ۱۷۲).

دار الحرب کې د ربوا په حرمت باندې استدلال کوونکي آیت "یا ایها الذي آمنوا اتقوالله وذروا ما بقي من الربوا ا ن کنتم مومنین" باندې د ربو ا شبهې جواب

سوال :(۲۲۶) در تفسیر آیة شریف الربوا الآیة در سوره بقره پاره تلک الرســـل چـــون رســـیدم واستنباط ګرامي درباره اخذ ربوا بحکم حرمت در دار الحرب نیز بنظر کشیدم اشتبا هی در خـــاطر پیدا شد که محض بغرض استفاده وتعلم نه به خیال بحث ومناظر در خدمت عرض می دارم امید که برائی رفع این اشتباه ودفع این خلجان کلماتی چند از کلک ګوهر سلک به معرض بیان خواهنـــد آورد "وللارض من کاس الکرام نصیب" وآن اینکه مستدل جناب در آیة شریف این است که هر ګاه این معامله عقد ربوا در مکه معظمه که درآن وقت مقام اهل شرک ودار حرب بود بوقـــوع آمـــده حکم رد آن ګردیده است لهذا این حکم مستنبط مې شود که ربوا در دار حرب نیز حرام ست، "هذا

ما قلتم" درین تقریر از دو وجه بحث ست اول این که در صدر آیت خطاب است که "یا ایها الذین آمنوا" یعني این حکم مخصوص بمومنان است، دوم از روایت شان نزول آیه شریف که هم - اب در عاشیه تفسیر خود آورده اند معلوم مي شود که مورد آیة شریف هودو یعني ربوا گیرنده ودهنده از اهل اسلام بودند واین معنی خارج البحث است چرا که مجوزین رامیگویند که "ربوا بین الحربي الغیر المستامن والمسلم جائز است خواه در دار الاسلام خواه در دار الحرب نه بین المومنین؟"

جواب : قولکم، این حکم مخصوص بمومنان است، قولی غور باید فرمود که کدام حکم یعنی این حکم که معامله سودي که در دار الحرب بوقوع آمده بود وآن هنگام متعاقدین مسلم نبودند، بلکه حربي بودند اگر آن وقت این معامله مباح بودی مالی که بحکم این معامله مباح واجب شده بود گرفتنش حلال بودی، "کمایظهرمن نظیرہ المذکورفی التفسیرمن تبایع النصیراینین الخمر"غالبا وقت سوال برین قید نظر ساني نگماشته که آن هنگام متعاقدین مسلم نبودند ودر روایت مذکوره حاشیه این قید مصرح است، "حیث ذکرفیہا ان الني مخزوم کانوایداینون بني المغیرة فی الجاهلیة بالربوا؛قولکم" از اهل اسلام بودند الخ قولي وقت نزول آیت ریب از اهل اسلام بودند نه که وقت تعاقد که دران روایت قید في الجاهلیة صریح است واگر باوجود این تصریح دعوی اسلام متعاقدین در وقت تعاقد کرده شود تاهم این قدر مسلم باشد که در وقت عقد مکه معظمه دار الحرب بود ومتعاقدین هما بخا مقیم بودند ومجوزین ربوا اباحتش را مخصوص بحربی غیر مستامن ومسلم نمیگویند بلکه عام میگویند مسلم غیر مهاجر راواورادرین باب در حکم حربي قرار مید هند، "کماصرح بہ الفقہاء حیث قالوابعدقولهم ولابین حربی ومسلم مانصہ وحکم من اسلم فی دارالحرب ولم یہاجر کحربی للمسلم الربوابنفسه کذافی الدرالمختاروغیرہ" پس هرگاه استنباط او رباب مسلمین غیر مهاجرین تسلیم فرمودند بنا بر روایت فقهیه مذکوره صحت عمومش هم واجب التسلیم باشده "هذا هو المطلوب" باز مدار استدلال برین آیت منحصر نیست من دلائل دیگر هم دارم فقط. ۱۱ ربیع الثاني ۱۳۳۰هـ، (تتمه اولی صـ۱۷۲).

د سرکاري ضمانت په روپو باندې د زیادت اخستلو حکم

سوال :(۲۲۷) علماء په دې باره کې څه فرمائي چه زید سرکاري ملازم وو، هغه وخت کې ئې د ضمانت په طور څه روپئ په ډاکخانه کې جمع کړې وې، اوس زید ملازمت پریږدي، نو د دې سره د سرکار نه ۲۵ روپئ سود ملاویږي، زید هغه پخپل تصرف کې راوړل غواړي نو څه پرې وکړي،

آیا خیرات ئې کي یا په چنده روم کې ئې ورکولی شي او که نه؟ په کوم مصرف کې ئې ولګوي؟ ثواب ئې کیږي او که نه؟ که ثواب ئې نه کیږي نو ګناهګاریږي خو به نه؟

جواب : د بعضې علماو په نزد د هغې اخستل جائز دي، که په دې قول باندې عمل وکړی شي نو ګنجائش شته دی، او بهتره ده چه د ترک مجروحینو په امداد کې ورکړی شي، انشاء الله ګناه به ئې نه کیږي. ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۳۱هـ، (تتمه ثانیه صـ۲۸).

د سرکاري سود په عنوان سره د مقدمې خرچه وصولول

سوال :(۲۲۸) په مدیون باندې رپورټ کولو باندې (که زمینداره قسمه وي او که بغیر د لین دین نه وي) پخپله ډګري شوې د هغه اندازې نه چه مدعي ئې د خپل حق په ثابتولو کې مصرفوي، لازمي طور سره ډیر کم وي، د زیات خرچ د مدیون نه د وصولولو هیڅ صورت نشته دی، نه عدالت ډګري ورکوي، البته عدالت د سود لګولو اجازت ورکوي، مذهبا ناجائز دي، آیا دا جائزه ده چه مدعي سود ولګوي او دعوه وکړي او د سود په اندازه کې خپل زیات خرچ حساب کړي، که د خرچ تعداد د سود نه زیات وي هغه زیات سود مدیون ته ادا کړي؟

جواب : د کومو اهل علمو په نزد چه خرچ اخستل جائز دي هغوئ د دې اجازت هم ورکوي. ۱۹ جـ۲، ۱۳۳۳هـ، (تتمه ثالثه صـ۱۴۰).

په سیم باندې د زرو په قرض بدلول

سوال :(۲۳۰) زید د خپل ملازم بکر په لاس څلور اشرفئ په دې غرض سره عمرو ته ولیږلی چه د دغه اشرفو روپئ راوړي، عمرو څلور واړه اشرفئ واخستلې او دننه لاړو، او هلته ئې د بل ملازم په لاس بکر ته د څلورو اشرفو روپئ راولیږلې، یا پخپله عمرو روپئ راوړې او بکر ته ئې حواله کړې، بکر دا روپئ زید ته ورکړې آیا دا طریقه صحیح ده او که نه؟

جواب : نه په یو مجلس کې لاس په لاس لین دین ضروري دی. ۱۹ محرم ۱۳۳۲هـ، (تتمه ثانیه صـ۱۱۸).

د قرض په وجې سره د نفع حرامیدل

سوال :(۲۳۱) عمرو د بکر نه سل روپئ قرض واخستلې، او څه روپئ عمرو بکر ته د پنځه کالو دپاره په دې شرط ورکړې چه ۵ کالو پورې به د دې پیداوار ستا وي، بیا ۵ کاله بعد زما ځمکه راکړه آیا دا جائزه ده؟

جواب : ظاهره خو همدا ده، چه دا رعایت چه عمرو د بکر کړی دی، د قرض په وجه ئې کړی دی، ځکه دا حرام او سود دی. ۹رجب ۱۳۳۲هـ، (تتمه ثانیه صـ۱۵۲).

ربوا

سوال :(۲۳۱) بکر څو زره روپئ په مشین کې چه تیل وباسي دا شرط ئې لګولی دی چه په دې روپو چه څومره تیل اخستل کیږي، په هغې باندې به یوه روپئ فیصدي سود ورکول کیږي، غرض دا چه د دې د خرید وفروخت دوریه جاري وي، او کمیشن به هم ملاویږي، او کال دوه کالو کې چه ئې څومره روپئ ورکړې وي هغه به هم ملاویږي، د کمیشن حساب ئې په شپږ میاشتې باندې اینبی دی، او څه حساب چه برابر شي نو د قرض پوره کولو پورې به اصل روپئ مسغرقې وي، دا صورت جائز دی او که نه؟

جواب : مذکوره معامله قرض دی، نو د اصل روپو د ختمولو شرط د دې ظاهري دلیل دی، او څه چه کمیشن مقرر شوی دی هغه زیاده علی القرض دی، نو دا صریح سود دی. ۲۵ ربیع الاول ۴۳هـ.

د بره سوال تتمه

سوال :(۲۳۲) که یو کس د خپلو روپو د وصولولو نه بعد سود جمع کړي او څه وخت چه د روپو د نشتوالي د وجې نه د بینک نه قرض واخلي او د سود د غوښتنې په وخت د هغه مد نه چه بینک په دغه حساب سره جوړې کړې دي، ادا کړي نو دا صورت به د سود لین دین جائز وي او که نه؟ د دغه کس نیت صرف دا دی چه نه د سودي روپو نه پخپله فائده واخلي او نه بینک، که د خپل طرف نه څه ورکړي ګویا "عطائی تو بلقائی تو" بینوا توجروا؟

جواب : عن التتمة : کومو اهل علمو چه د بینک نه د سود اخستلو ګنجائش ورکړی دی، د هغوی په نزد خو چه کوم سود هلته جمع شوی دی، هغه د دغه کس ملکیت دی، نو په هغې کې ورکول

داسې دي لکه د خپل کور نه ورکول، په دې تقدیر باندې حیله کافي نه ده، او د مسلمان کافر ته سود ورکول د یو په نز هم جائز نه دي، او کوم اهل علم چه د سود اخستلو ته حرام وائي، د هغوئ په نزد چه کوم سود هلته جمع دی، هغه د دې کس ملکیت نه دی، د هغوئ په نزد دا حیله کافي ده، البته روپو جمع کولو په وخت چه کومه معامله د سود د بینک والا سره شوې ده، همداسې د قرض اخستلو په وخت هم د سود ورکولو وعده کړې ده، البته د دغه حضراتو په نزد د ګناه موجب شو، بهرحال په ذکر شوي صورت کې دا کس د ګناه نه په یو حال کې هم محفوظ نه شو، که د سود اخستلو ګناه وي او که د ورکولو.

د خاصو روپو د نفع په بدله کې د اخبار جاري کول

سوال :(۲۳۳) بعضې اخبار والا داسې کوي چه دومره روپئ دفتر کې جمع کولو سره چه څو پورې هغه روپئ هلته جمع وي، اخبار د روپو د مالک په نوم جاري وي، او کله چه هغوئ روپئ واپس راوغواړي د کوم د راغوښتلو اختیار چه هر وخت لري اخبار به بند کړی شي، د معاملې دا صورت جائز دی او که نه؟

جواب : دا روپئ د قرض په طور دي، او اخبار د هغې په نفع کې نو ظاهره ده چه حرام دی او سود دی. ۴ ربیع الثاني ۱۳۳۱هـ، (حوادث ۲،۱ صـ۱۷).

په ډاکخانه کې بغیر د سود نه روپئ جمع کول او

د ډاکخانې نه د سود اخستلو حکم او بیا صدقه کول

سوال :(۲۳۴) (۱) ډاکخانه کې بغیر د سود نه روپئ جمع کول جائز دي او که نه؟

(۲) په ډاکخانه کې سودي روپئ جمع کول او هغه روپئ ضرورت مندو ته ورکول جائز دي او که نه؟ دا محکمه د کافرو ده، او په دې کې د تاوان احتمال ډیر کم وي، د نه کیدو ته نزدې دی، ځکه چه ډاکخانه کې روپئ بغیر د سود نه د امانت په طور دي، څه وخت چه وغواړې واپس ئې اخستلی شې، څه اعتراض نشته دی، او څوک چه سود نه اخلي نو نه ئې ورکوي، خپل ځان سره به ئې ډدي، زما څه روپئ بغیر د سود نه جمع دي؟

جواب : د ډاکخانې په معامله کې کله چه د خسارې احتمال قریب نه وي نو په دې کې د علماو اختلاف دی، ځکه څو شرطونو سره ګنجائش دی.

(۱) د دې اظهار ونه کړی شي چه ما روپئ داخلې کړې.

(۲) کوم بل سند ونه نیسي.

(۳) پخپله دا د معاملې والا نور فاسد معاملات په دې قیاس او جائز ونه ګڼي.

(۴) د سود نه اخستلو په صورت کې د ډاکخانې والا دا روپئ په ناجائزه مصرفولو کې خرچ نه کړي، او د هغه ځای نه اخستل او حاجت مندو ته ورکول د همدې اختلاف په بنا ګنجائش لري.

او په ۴ شرط کې چه کوم د ناجائزه مصرف ذکر دی، په هغې کې دا هم راغلي چه ډاکخانې والا په هغې باندې سود اخلي، او که دا ۴ شرط متحقق نه شي، نو د هغوي سره دې سود نه پریږدي، او دا سود د هغه چا لپاره تفصیل دی چا چه روپئ داخلې کړېوي، کنه نو په اصل کې هلته روپئ نه داخلول مناسب بلکه واجب دي ځکه چه په هر حال کې دا کس په معاصي کې د هغه معین جوړیږي. ۲۷ صفر ۱۳۴۳هـ، (تتمه خامسه صـ۳۲۴).

د نوټ نه سکه کیدل بلکه د قرض سند کیدل

سوال :(۲۳۵)نوټ کاغذي سکه ده، د نورو سکو په شان ده او که نه؟

جواب : نـه. ۱۱ رجب ۱۳۲۷هـ، (حوادث ۲،۱ صـ۳۴).

د سرکاري نوټ د قرض کیدو سند

سوال :(۲۳۶)ګزارش دا دی چه حسن العزیز جزو مجالس الحکمت (اربعین مصطفائي) د مجلس سیم کتلو سره د نوټ د مال سند کیدل معلوم شول د کوم نه چه یو شک پیدا کیږي کوم چه لیکم امید دی چه صحیح جواب راکړئ:

یو سړی د بل نه ۱۰۰ روپئ نغدې قرض واخستلې، او د ادا کولو په وخت ئې د ۱۰۰ روپو نوټ ورکړو، اوس که دا نوټ د روپو اخستونکي سره وسوزي یا بل صورت کې هلاک شي نو هغه مدیون کس د قرض ادا کولو نه بري شو یا به هغه نورې سل روپئ ورکوي،د سرکاري قانون مطابق خو هغه سل روپئ ادا شوې ځکه چه سرکار نوټ نفس مال ګرځولی دی، د دې پهبنا اکثر دا

مشاهده شوې ده چه نوټ د سوزیدو او د نمبر د موجودیدو باوجود د حکومت نه د هغه د سوو روپو مال وصول نه کړی شو، ځکه چه د سرکار په نزد د نفس نوټ بنودل ضروري دي، اګر که هغه سوزیدلی یا شلیدلی ولې نه وي؟

جواب : کله چه سوزیدونکي نوټ باندې روپئ ملاویږي، د دې مطلب خو دا دی چه حکومت هم دا د مال سند ګڼي، که مال وي، کپړه واخلي او هغه وسوزي نو آیا د هغې سوزیدلی بنودلو سره کوم کس روپئ اخستلی شي.

سوال (د بره سوال ضمیمه): او د شریعت د قانون موافق د نوټ په وجه نفس مال یا به حکم کې مال نه ګرځولو هغه سل روپئ ادا نه شوې لکه څنګه چه د نفس نوټ نه زکات نه ادا کیږي، اوس په دې امر کې تردد دی چه د هغه سوزیدلي نوټ ۱۰۰ روپئ قرض کې ادا شوي او که نه؟

جواب : (ضمیمه بالا): چونکه د مال د سند کیدو په صورت کې دا حواله ده، چه د دواړو په رضا سره شوې ده، او په حواله کې مدیون بالکل بري کیږي، نو ځکه قرض ادا شو، البته دومره شبهه ضرور ده چه په حواله کې د توی په صورت کې قرض راګرځي، نو آیا د نوټ داخلیدل په توی کې دي او که نه، دې کې زما د ډیر وخت نه شک دی، تراوسه پورې پرې نه یم پوهه شوی نو د علماو نه دې تحقیق وکړی شي. ۱۳۳۸هـ، (حوادث خامسه صـ۳۳).

د مشین والا د یو بل سره ورته ګډول

سوال :(۲۳۷) کله چه مشین ته غله ولیږل شوه او ومې لیدل چه د اکثره خلکو د وړو نه هغوی راوویستل او د بعضې بعضو په وړو کې د نورو راوتل کوم چه جمع وو، هغه واچول نو د دې څه بندوبست کول پکار دي، بلکه دا خبره ناممکنه ده، چه څومره د سړي غله کیږي هومره وړه دې ملاو شي، بلکه د نورو ورسره ملاووي او پوزه کوي ئې؟

جواب : کله چه د ټولو نه راوویستل او ګډوډ ئې کړل نو دا خلک د دې مالکان په ملک خبیث سره شول، بیا چه کله د نورو د وړو سره هغه ملاو کړی شول چونکه دا په مقدار کې داخل وړو نه کم دي، نو ځکه د غالب اعتبار کولو سره به ټولې ته حلال وویل شي، خصوصا کله چه ئې انتظام اختیاري نه وي، معاف به ورته وویل شي. یکم شعبان المعظم ۱۳۳۴هـ، (تتمه اربعه صـ۷۴).

په خاص صورت کې په بینک کې روپو اینبودلو حکم

سوال :(۲۳۸) په بینک کې د جمع کولو دوه صورتونه دي (۱) میعادي، (۲) غیر میعادي. میعادي هغه دی چه د معلومې نیټې لپاره بینک کې اینبودل کیږي، او بینک پرې سود ورکویغ لیکن د اصل نیټې نه وړاندې نه شي ملاویدی، غیر میعادي هغه دي چه د مجهول وخت دپاره بینک کې کیښودل کیږي او بینک په هغې باندې سود نه ورکوي، بینک چه څنګه د خلکو روپئ خپل ځان سره جمع کوي، داسې قرض هم ورکوي، نو اکثر بلکه ټول تاجران د خپل وقتي ضرورت دپاره د بینک نه روپئ قرض اخلي لیکن بینک پخپله په یو صورت کې سود ورکوي، او خلي بهر صورت او ورکولو کې څوک هم مستثنی نه دي، نو که یو کس خپلې روپئ میعادي جمع کړي، او د بینک نه سود وصول نه کړي د هغې حساب جدا خلاص کړي او کله چه د خپل ضرورت په وخت د بینک نه روپئ قرض واخلي او بینک د ادا کولو په وخت د سود مطالبه وکړي نو دا به همدې حساب سره د وصولولو اجازت ورکړي نو داسې سودي لین دین به جائز وي او که نه؟ دا کار هم د لحاظ قابل دی چه څومره لوئې تجارتونه چه دي د قرض نه بغیر نه شي چلیدی، فقط بینوا توجروا؟

جواب : په دې تدبیر او متعارف لین دین کې هیڅ فرق نشته دی، آیا دا ممکنه نه ده چه غیر میعادي جمع کړی شي، په کوم باندې چه سود نه ملاویږي، او کله چه ضرورت وي نو د خپلو اصلي روپو نه ئې واخلي، سود هم ورنه کړی شي. ۸ جمادي الثاني ۱۳۳۲هـ، ، (حوادث ۲۰۱ صـ۱۳۷).

د ربوا وغیره په باب کې د عموم بلوی غیر موثر کیدل او د بعضې معاملاتو د حلالوالي او حراموالي صورتونه او د بعضې هغه تجارتونو جواز چه ظاهراً په کې د سود اشتباه وي

سوال :(۲۳۹) د بمبئ نه د مال راوغوښتلو درې طریقې کیدی شي:

(۱) پخپله لاړ شي او هغه واخلي.

(۲) د دکان د مالک نه د خط په ذریعه راغوښتل شي.

(الف) روپئ پیشکي ورکولو سره.

(ب) د "وي پي" په ذریعې سره.

په اول صورت کې خو هلته د تللو او خرچ دومره حرج دی چه هومره ګټه نه کیږي، دا صورت د تجارت فوت کیدو په غرض سره نه شي اختیاریدی.په دویم صورت کې د دکان مالک فرمائش نه اوري، ځکه چه د دې رواج نه دی، چه د دغه خلکو نه په دې ذریعې سره څه واخستل شي، نو صرف دریم صورت تعین شو د هغې صورت: (الف) کې اکثره نقصان کیږي، ځکه چه کله روپئ د هغوئ لاس ته ورسیږي نو څنګه چه غواړي هغه شان مال رالیږي، او خامخا به ئې اخلو نو نقصان کیږي، په کوم کې چه د تجارت غرض (فائده) فوت کیږي.(ب) صورت کې کومه تجارتي خدشه نشته ځکه چه مال راتللو باندې قیمت ورکوو او واپس کولو اختیار هم راسره وي، لیکن په دې صورت کې د نورو مدونو سره یو مد د آړهت او یو د سود هم وي ځکه چه دلال یا خو قرض اخلي، او که مالدار وي نو د خپل طرف نه مال رالیږي، او د هغه روپو سود لګوي، نن صبا چه علی العموم څومره لوئې تجارتونه دي په هغې کې ضرور سود ورکول کیږي، او بل کوم صورت د سفر کولو نه علاوه په تجارت کې شته دی، آیا په دې صورت کې د عموم بلوی د وجې نه داسې سود اخستل جائز دي او که نه، بینوا توجروا؟

جواب : عموم بلوی په حلالو او حرامو کې موثره نه وي، صرف د دې وجې نه سود ورکول نه شي جائز کیدی، که داسې حیله وکړی شي چه دلال پوهه کړی شي چه مونږ ته د سود عنوان لیکلو په ځای د اطلاع ورکول لپاره په دې عنوان لیکل کوي، چه مونږ په اصل قیمت کې دومره زیاتوالی کوو او دا تاجران دې دا قبلوي، نو په دې کې د جواز ګنجائش شته دی، ځکه چه د عقد پوره کیدو نه بعد زیادة في الثمن بتراضی متعاقدین جائز دی، مګر شرط په کې دا دی چه دلال مال واخلي او په هغه تاجر ئې خرڅ کړي.۸ جمادن الاخرن ۱۳۳۲هـ (حوادث ۲۱ص ۱۳۸).

تتمه سوال بالا ۲۴۰: دا حیله د مجبورئ د وجې نه کړی شوې ده او په دې کې د شارع د کوم غرض ابطان نه راځي، ځکه چه د سود د حرمت په زرګونو طریقې اوس هم باقي دی، په کوم کې چه بالکل حیله نه چلیږي، د اسقاط زکات په خلاف چه اول خو هلته څه اضطرار نشته، دویم دا چه په هغې کې د شارع د غرض ابطال لازمیږي، نو که ټول داسې وکړي نو د شارع په اهل اموال باندې د زکات فرض کول لغوه کیږي، او د زکات د فرضیت به هیڅ صورت باقي پاتې نه شي، د اهل نصاب د موندل کیدو باوجود دا غرض خو د تشریع متعلق دی، دویم غرض به دا باطل شي چه

د زکات مقصد د مسکینانو غنیان کول دي، د دې به نوبت نه راځي دا غرض د تشریع د غایت متعلق دی. فشتان ما بینهما. ۹ جمادی الاخری ۱۳۳۲هـ، (حوادث ۱، ۲ صـ۱۳۸).

په هندو باندې د سود ډګري کول

سوال :(۲٤۰) یو مسلمان زمیندار په هندو باندې د درې سوه روپو مقدمه وکړه، او سود ئې ۲۷ ولګولو، هغه مسلمان وائي چه سود مې د دباو د وجې ولګولو، زه به ئې په خپله ډګري نه مصرفوم کوم غریب ته به ئې ورکړم، دا سود هغه له لګول جائز دي او که حرام؟

جواب : فقه کې داسې روایت دی په کوم کې چه مسلمان له د هندو نه د دغه ۲۷ روپو اخستلو ګنجائش شته دی، مګر په دې کې شرط دا دی چه هغه هندو ئې په رضا ورکړې او رضا هم د ورکولو په وخت معتبره ده، نه چه د معاهدې کولو په وخت، نو که هندو په دې ډګري باندې په زړه کې راضي وي نو ډګري ورکول جائز دي او که هغه په دې راضي نه وي نو جائزه ده او د ډګري نه بعد هم ورکول د هغه مرضي ده، جبر کول پرې صحیح نه دي. ۲۸ رمضان ۱۳۳۳هـ، (حوادث سوه صـ۱۵۳).

د ضامن د ملازم نه سود اخستل چه ضمانت ئې ورله کړی وو

سوال :(۲٤۱) په سرکاري ملازمتونو کې او خصوصاً په محکمه ډاک کې چه کوم کس د ملازمت امیدوار وي هغه له نغدې یا جائیداد ضمانت داخلول وي، او څوک چه د غریبئ په وجه داسې نه شي کولی د هغوئ ضمانت یوه کمپنئ کوي کوم چه ضمانت نامه د هغه په درخواست باندې په سرکاري محکمه کې داخلوي، او په خپل مقرر نرخ باندې د دغه ضمانت سود د هغه ملازم نه اخلي، د کوم ضمانت چه هغه کړی وي، نو که هغه ملازم باندي څه تاوان راځي نو باضابطه هغه روپئ بینک ته ورکول کیږي، کنه نو خه پورې چه د ملازمت په سلسله او دا ضمانت قائم شوي ماهوار سود یا روپئ د تنخواه نه کټ کیږي، یا ئې هغه ورلیږي، نو دا ضمانت شرعاً جائز دی او که نه؟ او څوک چه حاجت مند وي او د عذر د وجې نه داسې وکړي نو په دې کې شرعاً څه ګنجائش شته دی او که نه؟

جواب : د قاعدې د مخې خو دا د شریعت خلاف ده ځکه چه د تاوان مقتضا صرف دومره ده چه خومره روپئ کمپنئ ورکړې وي، هومره دې د هغه کس نه وصول کړي، زیات اخستل ظاهره ده ناجائز دي، لیکن مضطر له دا زیاتي ورکول امید دی چه د عفو قابل به وي، لیکن همیشه لپاره

دې استغفار وائي او کله چه بله لاره پیدا شي نو هغه دې پریږدي. ۵ رجب ۱۳۳۵هـ، (تتمه اربعه صـ۷۳).

د قرض د سبب د وجې نه د ځمکې په اجرت کې د کموالي عدم جواز

سوال :(۲٤۲)یو کس خپله ځمکه په مزارعت ورکوي چه پیداوار کې به نیمه د کروندګر او نیمه به د ځمکې د مالک وي، او چونکه د ځمکې خواهشمند نور هم دي، اوس کروندګر د ځمکې مالک ته څه روپئ قرض ورکوي، ترڅو د قرض ادا کولو پورې بل چا له ځمکه ورنکړي نو دا قرض اخستل به جائز وي؟

جواب : "کلیه کل قرض جر نفعا فهو ربوا" کې داخلیدو د وجې نه دا حرام دي. ۲۲ ربیع الاول ۱۳۳۴هـ، (تتمه اربعه صـ۱۹).

کشف الدجی عن وجه الربوا

الحمدلله وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی وبعد فقد اطلعنا علی الاستفتاء الذی ورد علینا من الصدارة العالیة والمحکمة الشرعیة للدولة الاصفیة فی حقیقة الربوا فاردنا ان نخرج للمستفتآ ما عندنا من العلم وفق طلبه ونوضح له طریق الحق ومحجة الصدق انجاحا لمراده وما ربه وبالله اعتضد فیما اعتمد وهو حسبی ونعم الوکیل ولنذکر قبل الشروع فی الجواب اصولا موضوعة لیتیسر لنا بها طریق الایجاز فی بیان الصواب.

ترجمه: الحمدلله وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد:

په دې زمانه کې یوه رساله صدارت عالیه او محکمه شرعیه دولت آصفیه حیدرآباد دکن نه د استفتاء په عنوان شائع شوې ده په کوم کې چه د دې کار د ثابتولو کوشش کړی شوی دی، د سود صرف په اخستلو او خرڅولو کې کیږي، په قرض کې نه شي راتللی، چونکه دې رسالې سره د عوامو او د بعضې خواصو د ګمراهئ اندیښنه وه نو ځکه راته دا ضروري معلومه شوه چه د هغې تفصیلي جواب ورکړی شي، او دغه تلبیات بنکاره کړی شي په کوم باندې چه خلکو ته د دوکې ورکولو کوشش کړی شوی دی، نو د الله ﷻ په توکل مونږ د سود د حقیقت واضحه کولو دپاره قلم اوچتوو او د جواب نه وړاندې یو څو اصول موضوعه بیانوو، ترڅو جواب کې اختصار آسان شي.

الاصل الاول: ان اجماع المجتهدین حجة لایجوز لاحد خلافه والایمة المجتهدون اذا اختلفوا فی مسیلة فی ای عصر کان علی اقوال کان اجماعا

اول اصل: د مجتهدینو اجماع او اتفاق حجت دی، چا له د هغې د مخالفت اجازت نشته او د ائمه مجتهدینو نه چه کله په یوه

منهم علی ان ماعداها باطل ولایجوزلمن بعدهم احداث قول اخر(نور الا نوار صفحه ۲۲۳) وکذا صرح به الاصولیون قاطبة ومن اراد التفصیل فلیراجع التوضیح والتلویح واحکام الاحکام وفواتح الرحموت وغیرها.

زمانه کې مختلف اقوال نقل وي نو د هغوی نه وروستو زمانه کې د هغه اقوالو نه بغیر د بل نوي قول قائل کیدل جائز نه دي، (نور الانوار صـ۲۲۳). دا قاعده ټول اهل اصولو صراحةً

بیانه کړي ده، څوک چه د تفصیل شوق لري هغه دې توضیح و تلویح، احکام الاحکام او فواتح الرحموت وغیره مطالعه دې وکړي.

الاصل ثاني :العامي ومن ليس له اهلية الاجتهاد وان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والاخذ بفتواهم عند المحققين من الاصوليين (احكام الاحكام للامدي صـ۳۰۶ جـ۴) اى ولا يجوز الاجتهاد في القران والحديث والعمل باجتهاده ما لم يظهر موافقته لقول المجتهدين.

دویم اصل: په کوم کس چه د اجتهاد اهلیت او قابلیت نه وي که هغه محض عامي وي یا ئې دا علوم څه ناڅه حاصل کړي وي کوم چه د اجتهاد د شرائطو نه دي، دغه دواړو له د خپلو مجتهدینو د قول او فتوی اتباع لازمه ده، د محققین اهل اصولو همدا مذهب دی،

د احکام الاحکام للآمدي صـ۳۰۶، جـ۴، یعنې څوک چه د اجتهاد قابلیت نه لري هغه لمپخپله د قرآن او حدیث نه مسائل مستنبط کول او په هغې بیا عمل کول جائز نه دي، ترڅو چه د دغه قول د مجتهدینو د قول سره موافقت ظاهر نه شي.

الاصل الثالث :الثابت بدلالة النص ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهادا وليس المراد به معناه اللغوي الموضوع له بل معناه الالتزامي كالايلام من التافيف والحاصل انه اذا وجد في معنى النص علة يفهم كل من يعرف اللغة ان الحكم في منطوق لاجلها فدلالة النص والثابت بدلالت النص كالثابت بالعبارة والاشارة في الثبوت بالنظم والقطعية وهو فوق القياس لان المعنى في القياس مدرك رايا لا لغة بخلاف الدلالة اه نور الانوار صـ۱۴۸، والتوضيح مع التلويح صـ۱۳۶ مصري).

دریم اصل: دلالة النص او قیاس دوه جدا جدا څیزونه دي، څکه د قیاس نه چه کومه خبره مفهومیږي هغه د عقل او فهم په مدد سره مفهومیږي، او د دلالة النص نه چه کومه مسئله معلومیږي په هغې باندې پخپله د خبرې دلالت دی په کومه چه هر ژبه پوهیدونکی ښه پوهیږي، د دلالة النص حاصل دا دی چه د کلام په معنی کې یو علت داسې موجود دی، چه هره ژبه پوه پرې پوهیږي، او په دې

کلام کې چه کوم حکم ذکر شوی دی هغه په دغه علت باندې مبني دی، لکه څنګه چه د الله تعالی ارشاد دی: "فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما". چه مور او پلار ته اف هم مه کوئ، څکه مسخ کړی شوی چه هغوئ ته اذیت ونه رسیږي، او همدا به ترې مراد اخلي چه کله اف حرام دی، نو کنځل کول او وهل خو په طریقه اولی حرام دي، او دې ته قیاس نه شي ویلی، څکه چه قیاس سره په یوه خبره باندې پوهیدل د یو مجتهد کار دی، او دلالة النفس باندې هر ژبه پوهه پوهیږي، نو د دلالة النص درجه د قیاس نه اوچته ده، او په دې سره چه کومه مسئله معلومه شي هغه به همداسې قطعي او یقیني وي لکه څنګه چه د عبارة النص او اشارة النص وغیره مدلول کیدل قطعي وي. (نور الانوار صـ۱۴۸، توضح تلویح مصري ۱۳۶ جـ۱)

الاصل الرابع :مدار التصحيح والتضعيف للحديث ليس على الاسناد فقط فاذا قيل هذا حديث صحيح فمعناه قبلناه عملا بظاهر الاسناد لانه مقطوع به في نفس الامر لجواز الخطاء والنسيان على الثقة واذا قيل هذا حديث ضعيف فمعناه لم يصح اسناده على الشرط المذكور لانه كذب في نفس الامر لجواز صدق الكاذب واصابة من هو كثير الخطاء اه (تدريب الراوي صـ۱۹۱) المجتهد لما استدل بحديث كان ذلك تصحيحا له منه كذا في التحرير لابن الهمام وغيره اهـ (شامي صـ۵۷، جـ۴) قال ابو الحسن بن الحصار في تقريب المدارك على موطا مالك قد يعلم الفقيه صحة الحديث اذا لم يكن في سنده كذاب بموافقة اية من كتاب الله او بعض اصول الشريعة فيحمله ذلك على قبوله والعمل به اه (كذا في تدريب الراوي صـ۶) وقال المحقق ابن الهمام في الفتح اذا تاييد الضعيف بما يدل على صحته من القراين كان صحيحا اه (صـ۲۸۳ جـ) وقد يحكم للحديث بالصحة اذا تلقاه الناس بالقبول وان لم يكن له اسناد صحيح قال ابن عبد البر في الاستذكار لما حكى عن ترمذي ان البخاري صحيح حديث

څلورم اصل: د حدیث ضعیف او صحیح کیدو مدار صرف په سند باندې نه دی، نو کله چه دا وویل شي چه دا حدیث صحیح دی، نو د دې مطلب به دا وي چه مونږ ظاهري اسناد ته کتلي او دا مو قبول کړي دي، او دا معنی به نه وي چه واقعي دا حدیث قطعي او یقین دی، څکه چه د ثقه راوي نه هم څه هیریدلی شي، او کله چه دا وویل شي چه فلانی حدیث ضعیف دی، نو د دې مطلب دا وي چه د دې سند د شرائطو موافق صحیح نه دی، دا مطلب نه وي چه واقعاً دا حدیث غلط دی، څکه چه د دروغجن هم رشتیا ویل او د غلطي کولو والا کله کله په درستوالئ راتلل ممکن دي، (تدریب الراوي صـ۱۸، ۱۹) د مجتهد د کوم حدیث نه استدلال کول د هغوئ په نزد د حدیث په صحیح کیدو باندې دلالت دی. (شامي

البحر هو الطهور ماءه؛ واهل الحديث لا يصححون مثل اسناده لكن الحديث عندي صحيح لان العلما تلقوه بالقبول اه (من تدريب الراوي صـــ ۱۵) والقبول يكون تارة بالقول وتارة بالعمل عليه قال المحقق في الفتح وقول الترمذي العمل على عند.

صـــ ۵۷، جـــ ۴) بحواله تحرير ابن همام وغيره). ابو الحسن بن حضار مالكي په خپل كتاب تقريب المدارک کې فرمايلي دي چې فقيه ته بعضې وختونو کې د حديث صحيح کيدل د شريعت د اصولو يا د قرآن کوم آيت

نه هم معلوميږي؛ د کوم د وجې نه چه هغه د هغې قبلولو ته او عمل کولو ته مجبوره شي، پـه دې شرط چه د حديث په سند کې کوم کذاب (ووضاع) نه وي (تدريب الراوي صـــ ۱۶). محقق ابن همام فتح القدير کې فرمائي چه ضعيف حديث تائيد چه کله په داسې قرائنو سره کيږي چه د هغې په صحيح کيدو دلالت کوي نو هغه به صحيح شي (صـــ ۲۸۳، جـــ ۱). تلقي بالقبول د وجې نه هم د حديث د صحت حکم کيږي، او د تلقي بالقبول معنى دا ده چه علماء عام طور سره حريت قبول کړی نو حافظ ابن عبدالبر د ترمذي دا قول چه بخاري د حديث البحر(۱) هو الطهور ماءه ته صحيح ويلـي دي، نقل کوي او فرمائي چه گويا چه محدثين داسې سند ته صحيح نه وائي، مگر زما پـه نـزد دا حديث صحيح دی، ځکه چه علماو دا په لاسونو قبول کړي دي (تدريب صـــ ۱۵) او د علماو د يو حديث قبلول کله په قول سره وي او کله عمل سره، نو محقق ابن همام په فتح القدير کې فرمايلي دي چه د ترمذي حديث بيانول او دا ويل چه د اهل علمو په همدې باندې عمل دی، د حديث اصل قوي کيدو باندې دلالت کوي، اګر که د دې خاص سند ضعيف دی، (صـــ ۱۸۸، جـــ ۱) حـافظ سيوطي په تعقباتو کې فرمايلي دي چه حديث (۲)من جمع بين صلوتين من غير عذر فقد اتى بابا مـن الكبائر، ترمذي روايت کړی دی، او ويلي ئې دي چه د دې راوي حسين ته احمد وغيره ضعيف ويلي دي، ليکن د اهل علمو په همدې باندې عمل دی، نو ترمذي په دې خبره اشاره کړې ده چه د اهل علمو په قول سره حديث قوت شو، او ډيرو علماو د دې کار تصريح کړې ده چه د حديث د صحيح کيـدو يو دليل دا هم دی چه داهل علمو فتوىٰ د دې موافق وي، اګر که سند ئې د اعتماد قابل نه وي (صـــ ۱۲).

۱- دسند راوبه بالکل صفادی ۱۲.

۲- چاچې دوه لمونځونه بغير د کوم عذر نه يوځای وکړل)جمع بين صلوتين(يې وکړهغه ديوې لويې ګناه مرتکب شو. ۱۲

الاصل الخامس: الحديث المرفوع الضعيف اذا تأيد بأقوال الصحابة او قول اكثر العلماء فهو مقبول محتج به كالمرسل عند من لا يحتج به اذا تأيد بشيء من ذلك كان حجة اتفاقا ومن اراد التفصيل فليراجع تدريب الراوي ورسالتنا المسماة بأنهاء السكن وقد مر في الاصل الرابع ما يويده ويشيده.

پنځم اصل: که د حديث مرفوع صحيح تائيد د صحابه و د اقوالو يا اکثره علماو د اقوالـو نه کيږي، نو حديث به مقبول وي، او په هغې به استدلال صحيح وي لکه څنګه چه مرسل د بعضو په نزد حجت نه دی، مګر کله چـه هغه د صحابه و د اقوالو يا اکثرو علماو نه موید وي نو اتفاقاً حجت دی، څوک چه تفصيل ګوري هغه دې تدريب الراوي او زمونږ رساله "انهاء السكن" دې مطالعه کړي او په ځلورم اصل کې هم د دې څه مويدات ذکر کړی شوي دي.

الاصل السادس: ان الاجل لا قيمة له مستقلا عند الشارع صرح به الفقهاء قاطبة واعترف به المستفتي في هذا الامستفتاء ايضا (صفحه ۸ سطر اخير).

شپږم اصل: د زمانې او مودې دپاره بالاستقلال په شريعت کې څه قيمت نشته ټولو فقهاو د دې تصريح کړې ده او پخپله مستفتي هم په

اتمه صفحه کې د دې اعتراف کړای دی.

الاصل السابع: علة حرمة الربوا كونه ظلما وغبنا قوله تعالى فان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الاية فما كان من معاملات المال بحيث يكون الظلم فيه اكثر كان اولى بكونه ربا من غيره لضرورة وجود المعلول مع وجود العلة قال ابن رشد في بداية المجتهد وذلك انه يظهر من الشرع ان المقصود بتحريم الربا انما هو لمكان الغبن الكثير الذي فيه وان العدل في المعاملات انما هو مقاربة التساوي اه (صـــ ۷۹ جـــ ۲).

اووم اصل: د سود د حراميدو علـت دا دی چه هغه د ظلم فرد دی، الله ﷻ فرائـي، "وان تبتم فلكم رءوس اعمـالكم لا تظلمـون ولا تظلمون" نو په کوم مالي معاملاتو کې چه ظلم زيات وي هغه به په ربوا کې د نورو معاملاتو خلاف په درجه اولى داخل وي ځکه چـه د علت موجوديدو سره د معلول موجوديـدل ضروري دي، قاضي ابن رشد بداية المجتهـد

کې ليکي چه د شريعت نه دا خبره ظاهره ده چه د سود حرامولو منشا دا ده چه په سود کې ډيـر ظلم دی، او په معاملاتو کې عدل دا دی چه فريقين قريب قريب مساوي وي.

الاصل الثامن: اقوال التابعين في تفسير الآيات حجة قال ابن القيم في الاعلام ومن تأمل كتب الائمة ومن بعدهم وجدها مشحونة بالاحتجاج

اتم اصل: د آياتونو په تفسير کـې دتـابعينو اقوال حجت دی، علامه ابن القيم پـه اعـلام الموقعين کې ليکي چه ځوک چـه د ائمـه و او

بتفسير التابعي اه، صـ۲۳۲ جـ۲) وبعد ذلك فلنشرع في الجواب وبيان الحق والصواب فيما سيلنا عنه فنقول الفضل المشروط في القرض ربا محرم لا يجوز للمسلم اخذه من اخيه المسلم ابدا الاجماع العلماء المجتهدين على حرمته فلم ينقل احد منهم لجواز الفضل المشروط في القرض ومن ادعى غير ذلك نسيله هل هو مجتهد او غير مجتهد فان ادعى الاجتهاد وتيسر الامة له ودونه خرط القتاد فليجعل نفسه عرضة للامتحان لكي يكرم او يهان وايضا فلا يجوز له وان كان مجتهدا احداث قول قد اجمع السابقون من المجتهدين على بطلانه فقد قال رحمة الامة واذا اقترض رجل من رجل قرضا فهل يجوز ان ينتفع بشيء من مال المقترض اولا يجوز ذلك مالم تجر عادة به قبل القرض قال ابو حنيفة ومالك واحمد لا يجوز وان لم يشرطه وقال الشافعي ان كان من غير شرط جاز والخبر محمول على ما شرط اه (صـ۷۳) وهذا هو مختار الكراخي منا وقال شمس الايمة الحلواني بمثل ما قال الثلثة كما سيأتي قد اجمعوا على حرمة الفضل المشروط في القرض واتفقوا ايضا عليا لاحتجاج بحديث النهي عن كل قرض جر نفعا وانما اختلفوا في تأويله واستدلال المجتهد بحديث تصحيح له كما تقدم في الاصل الرابع فبطل ما زعمه المستفتي انه غير ثابت ولا اصل له (صـ۱۳) وانه متروك العمل باتفاق الامة (صـ۱۵) وان اعترف بقصوره عن درجة الاجتهاد قلنا له فلا يجوز لك الاستنباط من القران والحديث بل يلزمك اتباع اقوال المجتهدين المقتدى بهم في الدين فاذا نصا منهم على جواز ما ادعيت جوازه وان لم تفعل

د هغوئ نه وروستو علماو په کتابونو کې تامل وکړي نو هغه به د تابعي د تفسير نه ډک وکوري، (صـ۲۳۲، جـ۲) اوس مونږ د موضوعه اصولو نه بعد مذکوره استفتاء لیکل شروع کوو او وایو چه په قرض کې دا شرط لګول چه د اصل نه به زیات وصولوو حرام دي او زیاتي روپئ سود دی، کوم چه یو مسلمان له د بل مسلمان نه اخستل بالکل جائز نه دي، ځکه چه د ائمه مجتهدینو د دې په حرمت باندې اجماع ده چا هم په قرض کې د زیاتوالي شرط ته جائز نه دي ویلي او څوک چه د دې د خلاف مدعي وي مونږ د هغه نه دا سوال کوو چه هغه مجتهد دی، او که غیر مجتهد که هغه د اجتهاد مدعي وي نو ځان دې امتحان ته تیار کړي ترڅو د هغه د عزت او ذلت راز ظاهر شي، بیا مجتهد له هم د داسې خبرې ایجادول جائز نه دي، د کوم په باطلیدو چه د سابق مجتهدینو اجماع وي، نو په رحمة الامة کې دي چه کله یو کس بل نه قرض واخلي نو آیا هغه له دا جائز دي چه د قرض اخستونکي نه څه فائده واخلي؟ یا دا جائزه نه ده مګر کله چه د قرض نه ورانده هم دا عادت جاري وي نو امام ابو حنیفة، امام مالک او احمد فرمایلي دي چه جائزه نه ده، اګر که بغیر د شرط نه حاصل شوي وي،

ولن تفعل ابدا فاتق الله ولا تلق بيديك الى التهلكة بالقول في دين الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ولم تات المستفتى بدليل على جواز الفضل المشروط في القرض من اقوال المجتهدين بل حاصل كلامه كله ان لا دليل على حرمته من القران والحديث وحيثما اطلع في كلام الفقهاء على حرمته وانه ربا يرده بقوله ان لا دليل عليه ونحوه ولم يدر المسكين ان قول المجتهد بمجرده دليل في حق العامي وان كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة وهو حجة ملزمة لا يجوز للعامي خلافه كما تقرر في الاصل الثاني.

او امام شافي فرمايلي دي چه که بغير د شرط نه نفع حاصله شي نو جائزه ده، او هغه حديث په کوم کې چه د قرض د نفع حاصلولو ممانعت دی د شرط په صورت باندې مجهول دی، اهـ (صـ۷۳). د احنافو نه امام کرخي د امام شافعي قول اختيار کړی دی، لکه څنګه به چه آئنده کې معلوم شي نو د رحمة الامة نه دا لاندې کارونه مستفاد شول: (۱) دا چه د شرط سره نفع حاصلول اجماعا د ټولو په نزد حرام دي. (۲) دا چه په کوم حديث کې په قرض د نفع حاصلولو نه ممانعت کړی شوی دی، د هغې ټول اعتراف کوي نو په دې صورت کې به مونږ په ادب دا ووایو چه تا لره د قرآن او حديث نه بلا واسطه د بل څه نه مسئله راویستل جائز نه دي، بلکه تا له د مجتهدینو د اقوالو اتباع لازمه ده، اوس تاسو د مجتهدینو کوم داسې قول وښایئ چه په هغې کې هغوئ دې صورت ته جائز ویلي وي، د کوم دجائز کیدو چه تاسو دعوه کوئ، او که داسې ونه کړئ نو ترقیامته به ئې ونه کړی شئ، نو د الله ﷻ نه وویریږئ، او په دین کې خپلې رائې داخلولو سره خپل ځان مه تباه کوئ، غضب دا دی چه مستفتي په قرض کې د شرط سره نفع حاصلولو جواز باندې د مجتهدینو د اقوالو نه کوم دلیل ندی راوړی، بلکه د دې د ټولو تقریرونو حاصل دا دی چه د دې حرام کیدو باندې د قرآن او حدیث نه کوم دلیل نه ملاویږي، او د فقهاو په اقوالو کې چه چیرته د حرام کیدو او ربوا کیدو ثبوت د نظر نه تیریږي، هغه دې ویلو سره رد کوي چه دا دعوه بې دلیله ده، حال دا چه د عامیانو په حق کې هغه څه علوم هم حاصل کړې وي، په خپله د مجتهد قول دلیل دی، او داسې قوي حجت دی، د کوم د مخالفت چه عامي هیڅ حق نه لري. (ملاحظه کړئ اصل ۲).

ولعل هذا القدر كاف لجواب هذا الاستفتاء بطوله واف للمستفتي في انجاز سوله وانجاح مامولة ولكن نريد ان نتكلم على ما ابداه من الدلايل

زمونږ دا امید دی چه دې مختصر تقریر سره د مستفتي د لوئي استفتاء جواب وشو او مستفتي مدعي د دې نه پوره شوه مګر مونږ

بالتفصيل حيث يشفي به الغليل ويتميز الصحيح من العليل فنقول قد زعم المستفتي ان الامة بعد اتفاقها على ان المعنى اللغوي للربا ليس مرادا في الاية تشعبت فرقتين فالايمة وجمهور العلماء عينوا هذه الافراد بالسنة فالربا عندهم منحصر في البيع لاغير وذهب البعض الى ان اللام في الربا للعهد والمراد به ربا الجاهلية الخ قلت اما الايمة فلم يرد منهم تصريح بإجمال الاية اصلا ومن ادعى فليرنا نصوصهم واما المتاخرون من العلماء فقد ذهب بعضهم الى ما قال المستفتي وقد بقي قول اخر ذكره ابن العربي في احكام القران له وصححه ونصبه قال علماءنا الربا في اللغة هو الزيادة؛ ولابد في الزيادة من مزيد عليه تظهر الزيادة به فلاجل ذلك اختلفوا هل هي عامة في تحريم كل ربا او مجملة لا بيان لها الا من غيرها والصحيح انها عامة وكان الربا عندهم معروفا الى ان قال ان من زعم ان هذه الاية مجملة فلم يفهم مقاطع الشريعة فان الله تعالى ارسل رسوله ﷺ الى قوم هو منهم بلغتهم لو انزل عليه كتابه تيسيرا منه بلسانه ولسانهم والربا في اللغة الزيادة والمراد به في الاية كل زيادة لم يقابلها عوض اه ملخصا (ص ۱۰۲ ج) فان قيل لو كان الربا باقيا على حكمه في اصل اللغة لما خفي على عمر لانه كان عالما باسماء اللغة لكونه من اهلها قلنا لفظ الربا كالميسر فالميسر اشتقاقه في اللغة من الميسر(۶) او اليسار سمي به اللعب بالازلام اي القمار عرفا لما فيه من اخذ المال بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب

پ مفصلي طريقي سره د دي د دلائلو جواب هم ورکول غواړو ترڅو تپوس کونکي ته د دې پوره تسلي وشي او هغه د صحيح او غلط ترمنځ فرق وکړی شي، نو مونږ وايو چه مستفتي دعوه کړې ده چه امت په دې باندې اتفاق وکړي، چه په ربا کې د ربا لغوي معنی مراد نه ده، د دوو ډلو طرف ته تقسيم شوې دي، ائمه و او جمهورو علماو خو دا ويلي دي چه د ربا لفظ په آيات کې مجمل دی، او ددې د افرادو تعين د حديث نه معلوميږي، نو د هغوئ په نزد ربا په بيعه کې منحصره ده، د دې نه سوا په بل يو صورت کې هم ربا نه شي کيدی، او بعضو ويلي چه ربا کې د لام لفظ د عهد دپاره دی، د کوم نه چه مراد د زمانه جاهليت ربا ده الخ، زه وايم چه د ائمه و نه خو په دې باره کې هيڅ تصريح نقل نه ده، ځوک وائي چه دعوه کوي د هغې نصوص دې پيش کړي، او د متاخرينو علماو نه دا عبث نقل دي، په کوم کې خو بعضو هغه څه ويلي چه مستفتي ذکر کړي دي، او يو قول بل هم باقي پاتې شو، کوم چه علامه ابن العربي په احکام القرآن کې ذکر کړي دي، هغې ته ئې صحيح ويلي دي، او کوم حاصل چه دا دی چه په لغت کې خو ربا زياتوالي ته وائي او زياتوالی هغه وخت متحقق کيدی شي

۶ - قاله الامام الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى "يسئلونك عن ... والميسر ۱۲

اولانه سبب اليسار والغنى اه فكذلك الربا كان في اللغة عاما لكل زيادة ولكن خص في العرف بكل زيادة لا يقابلها عوض بدليل تفرقتهم بين البيع والربا كما يشعر به قولهم انما البيع مثل الربا ولا شك ان البيع والتجارة يقصد بهما الربح والزيادة فثبت ان مطلق الزيادة لم يكن ربا عندهم فيقاء لفظ الربا على حكمه في اصل اللغة لا يتصور اصلا بل المراد بقاءه عاما لكل ما كان يطلق عليه الربا فاولو كان الشارع اقتصر في تحريم الربا على ما كان يطلق عليه في العرف لما خفي على عمر لكونه من اهل العرف ولكنه حرم مع ذلك وادخل فيه صورا اخر ما كان يطلق عليه لفظ الربا في العرف فاستشكله عمر رضي الله عنه لخفاء العلة الجامعة بين تلك الصور ولاجل ذلك اختلف العلماء المجتهدون في علة الربا فقال ابو حنيفه علتها اتحاد الجنس والقدر وقال الشافعي الجنس والطعم والثمنية

کله چه بل څيز هم په مقابله کې موجود وي، د کوم په نسبت سره چه د کوم څيز زياتيدل معلوم وي، نو ځکه علماو په دې کار کې اختلاف کړی دی چه آيا دا آيات د هر سود په حراميدو باندې عام دی، يا داسې مجمل دی چه بلې خبرې سره ئې سړی په معنی پوهيدی شي پخپله د دې هيڅ معنی نه مفهوميږي، او صحيح دا وه چه د ربا آيات عام دي، او د ربا معنی عربو ته معلومه وه او چا چه دا دعوه کړې ده چه دا آيات مجمل دی هغه د شريعت په مقاصدو نه دی پوهه شوی، ځکه چه الله تعالی خپل رسول ﷺ داسې قوم ته راليږلی وو چه هغوئ د ورورئ خلک وو، د هغوئ ژبه د هغوئ ژبه وه، او الله تعالی پرې کتاب هم په دغه ژبه نازل کړو، کومه چه د هغه د قوم ژبه وه. او د ربا لغوي معنی خو د زياتوالي ده د کوم په مقابله کې چه کوم عوض نه وي. سوال: که د ربا معنی مجمله نه وي او لغوي معنی مراد وي نو بيا حضرت عمر رضي الله عنه باندې د دې معنی ولې پټه وه (لکه څنګه چه د بعضې روايتونو نه معلوميږي چه حضرت عمر رضي الله عنه وفرمايل رسول الله ﷺ وفات شو او د ربا تفسير ئې ونه کړو) حال دا چه حضرت عمر رضي الله عنه په ژبه پوهيدو، لغوي معنی د هغوئ نه پټه نه شي پاتې کيدی؟جواب: د ربا لفظ د ميسر په شان دی، لکه څنګه چه ميسر په لغت کې د يسر نه اخستل شوی دی، د کوم معنی چه اساني ده،بيا ئې په عرف کې ميسر قمار ته رويل ځکه چه په دې کې آسانئ سره مال ملاويږي، يا به دې سره غنا حاصليږي،همداسې د ربا لفظ په لغت کې خو ډير زيات تمام دی، ليکن عرف کې د زياتوالي سره مخصوص کړی شوې ده، د کوم په مقابله کې چه هيڅ عرض نه وي، د دې دليل دا دی چه عربو به په بيع او ربا کې فرق کولو او دواړه ئې جدا جدا ځيزونه ګڼل، لکه څنګه چه د هغوئ قول انما البيع مثل الربا نه معلوميږي، او

ټول پوهيږي چه بيعي او تجارت سره نفع او زياتوالي مقصود وي، د دې نه معلومه شوه چه هر زياتوالي ته ئې ربا نه ويله، نو د ربا لفظ په خپله اصلي لغوي معنى باندې محمولول خو بالکل نه شي صحيح کيدى، بلکه کوم خلک چه د ربا لفظ ته عام وائي د هغوئ مطلب دا دى چه په کومو ضرورتونو کې چه په عرف کې د ربا په لفظ اطلاق کيدلو دا لفظ هغه ټولو ته عام دى، اوس که شارع صرف د همدې صورتونو په حراميدو باندې اکتفا کړې وي کوم چه عرفاً د ربا نه معلوميږي، نو حضرت عمر رضي الله عنه ته به هيڅکله هم په دې کې اشکال نه وو پيدا شوي، ځکه چه هغه پخپله د اهل عرف نه وو، ليکن شارع په ربا کې بعضې داسې صورتونه هم داخل کړي دي په کوم باندې چه په عرف کې د ربا اطلاق نه کيدلو، نو ځکه حضرت عمر رضي الله عنه ته دا اشکال پيښ شو، ځکه د دې ټولو صورتونو د حراميدو علت جامع او مخفي وو، او د دې وجې نه د علماو ترمنځ د ربا په علت کې اختلاف پيدا شو، امام ابو حنيفه د دې علت اتحاد جنس او قدر کنلى امام شافعي جنس طعم او ثمنية علت کنلي.

وقال مالك القوت والادخار مع الجنس فهذا وهو سبب خفاءه على عمر رضى الله عنه لا ما زعمه بعضهم من الاجمال فى الاية فان قيل فما معنى قول من وقال بالاجمال فى اية الربا قلنا ليس معناه انها مجملة من اصلها وان العرب لم تعرف الربا الا ببيان الرسول ﷺ كيف وقد حكى الله قولهم انما البيع مثل الربا الدال على تفرقتهم بينهما وامرهم بترك ما بقى له من الربا الدال على اخذهم اياه ويمتنع الاخذ بدون المعرفة بل معناه انها صارت مجملة حين ادخل الشارع فيه اشياء لم يكن يطلق عليها الربا عرفا فقد قال ﷺ الربا ثلثة وسبعون بابا الحديث وسياتى ونظيره قوله تعالى وامسحوا برءوسكم فانه ظاهر فى وجوب المسح على الراس ثم عمل فى

او امام مالک جنس او قوت او ادخار علت کنلي دي، نو د حضرت عمر رضي الله عنه د اشکال دا منشا وه نه دا چه د ربا لفظ مجمل دى لکه څنګه چه بعضو کنلي. سوال: بيا چه کومو کسانو د ربوا آيات ته مجمل ويلي د هغې څه مطلب دى؟جواب: د هغوئ دا مطلب خو بالکل نه دى چه دا آيات د اصل نه داسې مجمل دى، چه اهل عرب د رسول الله ﷺ د بيان نه وړاندې ربا پيژندله او پرې نه پوهيدل او دا څنګه کيدى شي او الله تعالى په قرآن کې د مشرکينو دا قول نقل کړى چه "انما البيع مثل الربوا" کوم چه دا خبره ښائي چه د اهل عرب د ربا او بيعې ترمنځ فرق کولو اوهغه ئې جدا جدا کنل، او الله تعالى هغوئ ته د باقي پاتې سود د پرېښودلو حکم وکړ،

مقداره ولا يصح القول بانه مجمل من كل وجه ولا بيان له الا من السنة بل لو لم يرد بيان المقدار من السنة لوجب المسح على كل الراس او على ادنى ما يصح اطلاق مسح الراس عليه فكذا ههنا فالآية ظاهرة فى تحريم الربا العرفى ومجملة فى تحريم غيره من انواع الربا الشرعية هكذا ينبغى ان يفهم المقام فالربا اثنان عرفى وشرعى كما قال الرازى ونصه اعلم ان الربا قسمان ربا النسية وربا الفضل اما ربا النسية(۱) فهو الامر الذى كان مشهورا متعارفا فى الجاهلية.

---

۱ - اورد عليه المستفتي ان رباء النسية لا يكون الا في البيع وهو الثمن المؤجل اي والفضل المشروط في القرض ليس برباء النسئة لكون القرض غير البيع ص۲۴، ص۴۰، ص۶، قلت لا شک ان لفظ النسئة قد يطلق مقيد ابا لبيع الى اجل ايضا وما انه لا يطلق على القرض فباطل لان النساء والنسئة هو التاخير لغة وعرفا والنسئة الاخيرة واستنساه ساله ان ينساه دينه (اي يوخره) كذا في القاموس وهو يعم البيع والقرض جميعا يقال النقد خير من النسئة اي العاجل ولا يجوز تخصيصه بالبيع كما لا يخفى على من قله مسكة باللسان واحتج الجصاص في احكام القرآن له على عدم جواز التاجيل في القرض بقوله ﷺ انما الربا في النسئة وقال لم يفرق بين البيع والقرض فهو على الجميع اه (ص۶۸، ج۱) وهذا صريح في عموم النسئة البيع والقرض جميعا فبطل ما زعمه هذا المستفتي بمجرد رايه ۱۲ منه.

د کوم نه چه معلومه شوه چه هغه خلکو سود اخستلو او بغير د پوهيدو نه د يوې معاملې لين دين سخت دى، بلکه د هغوئ مطلب دا دى چه کله شارع په ربا کې داسې صورتونه هم داخل کړل په کوم باندې چه عرف کې د ربا اطلاق نه کيدو نو دغه وخت کې ربا مجمله شوه نو د رسول الله ﷺ ارشاد دى چه د سود ۷۳ قسمونه دي، او دا حديث په آئنده کې راځي، او د دې مثال داسې دى لکه د الله ﷻ فرمان "امسحوا برءوسكم" د سر په مسح کولو باندې صفا صفا بيان دى، مګر د اندازې په باره کې مجمل دى، د کوم بيان چه د حديث نه کيدى شي، نه بلکه که د حديث نه د مسحې مقدار معلوم نه وي، نو د ټول سر مسحه کول به فرض وي، يا د هغه ادنى اندازې چه عرف کې پرې د مسحې اطلاق کيږي، همداسې دلته هم وګڼه، غرض دا چه دا د ربا آيات په عرفي کې حرام ګرځولو کې خو ظاهره ده او کوم صورتونه چه شريعت د دې سره ملحق کړي دي، د هغې په باره کې مجمل دي، نه پوهه شه، نو د ربا دوه قسمونه‌شول يو عرفي ربا او بله شرعي ربا، لکه څنګه چه امام رازي فرمايلي دي چه پوهيدل پکار دي چه سود په دوه قسمه دى:(۱) ربا النسيئة (۲) ربا الفضل.ربا النسيئة خو هغه ده چه د جاهليت په زمانه کې مشهوره او معروفه وه،

وذلك انهم كانوا يدفعون المال على ان يأخذ واكل شهر قدرا معينا ويكون رأس المال باقيا ثم اذا حل الدين طالبوا المديون برأس المال فان تعذر عليه الاداء زادوا في الحق والاجل فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به واما ربا النقد فهو ان يباع من الحنطة بمنوين منها وما اشبه ذلك اذا عرفت هذا فنقول المروي عن ابن عباس انه كان لا يحرم الا القسم الاول فكان يقول لا ربا الا في النسية وكان يجوز ربوا النقد ثم انه رجع عنه اه (ص ۳۵۱ ج ۲)

قلت وخلاف ابن عباس في ربا النقد دليل على ان الربا الحقيقي هو الاول دون ربا النقد والالزم كون الحقيقي مختلفا فيه مخفيا عن مثل ابن عباس وذلك بعيد وابعد وانما يتصور الاختلاف والخفاء في الغير الحقيقي الملحق بالحقيقي وقال الجصاص الرازي فمن الربا ما هو بيع ومنه ما ليس ببيع وهو ربا اهل الجاهلية وهو القرض المشروط فيه الاجل وزيادة مال على المستقرض اه (ص ۴۰۴ ج ۱).

د کوم صورت چه دا وو چه خلکو به خپل مال د معین مودي دپاره په دې شرط قرض ورکولو چه هره میاشت به څه اندازه مقرروي او اصل روپئ به محفوظ وي، کله به چه موده ختمه شوه نو مدیون نه به ئې د اصل روپو غوښتنه کوله، که هغه به دا نه شو ادا کولی نو اصل روپئ به ئې زیاتولې او د زیاتوالي په وجه به وخت هم زیاتیدلو، دا د ربا هغه صورت وو چه د جاهلیت په زمانه کې به پرې لین دین کیدلو، او ربا النقد دا ده چه مثلا سیر غنم په ۲ سیره باندې خرڅ کړی شي کله چه په دې پوهه شوې نو اوس واوره: د عبدالله بن عباس نه روایت دی چه هغه صرف د ربا اول قسم حرام ګڼلو، او فرمایل به ئې چه ربا صرف نسیئة کې ده، او ربا النقد ته به ئې اول جائز ویل، بیا ئې د دې نه رجوع وکړه اهـ، (صـ ۳۵۱ جـ ۲) زه وایم چه ربا النقد کې د ابن عباس اختلاف د دې امر دلیل دی چه حقیقي ربا ربا النسیئة ده، کنه نو دا به لازم شي چه حقیقي ربا په ابن عباس باندې مخفي وه، او د حقیقي ربا حرمت متفق علیه نه وي، مختلف فیه وي، او په دې کې چه څومره لرې والی دی، ظاهره دی بلکه اختلاف او خفاء خو صرف په ربا غیر حقیقي کې کیدی شي، کومه چه د حقیقي سره ملحقه ده، (نو دې سره د هغه علماو تائید کیږي چا چه د جاهلیت ربا ته حقیقي ربا او د حدیث ابو سعید وعباده ته غیر حقیقي ربا ویلې ده،لکه څنګه به چه آئنده راځي) او په ربا النسئة کې چه کوم تاویل مستفتي کړی دی، مونږ په حاشیه عربیه کې د دې جواب ورکړی دی، او امام جصاص رازي فرمایلي دي چه د ربا یو قسم خو هغه دی چه په بیعه کې وي او یو قسم هغه دی چه د بیع نه علاوه وي، او دا د اهل جاهلیت ربا ده

کومه چه قرض اخستلو والا باندې یو خاص مدت پورې او دغه زیات اخستلو شرط کول وي، (د دې نه هم معلومه شوه چه د ربا دوه قسمونه دي).

ويه ظهر بطلان قول المستفتي فالربا عندهم منحصر في البيع لا غير الخ وهذه والله فرية بلا مرية وكيف يجوز القول بحصره في البيع وسياق الاية يدل على التفرقة بينهما قال تعالى حاكيا عن المشركين ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا (وهل يمثل الشيء ويشبه الا بغيره) واحل الله البيع وحرم الربوا فكل من سمع هذه الاية من اهل اللسان تبادر الى فهمه التغاير بين البيع والربا وان الربا الذي تعاه الله الى اهله وذمهم لاجله ليس عين البيع ولا منحصرا فيه ويا لجراة هذا المستفتي كيف عزى القول بحصر الربا في البيع الى الايمة والجمهور وهذا الجصاص الرازي وهو من الحفاظ الحديث ومن طبقة القدماء من فقهاء الحنفية وهذا الفخر الرازي وهو من افاضل المتاخرين كلاهما مصرحان بكون الربا المتعارف في الجاهلية (الذي نهى القران عنه) غير البيع ولم نر احدا من القدماء ولا المتاخرين رد عليهما ما قالاه غير هذا المستفتي الذي نشا في الهند، في المأة الرابع عشر وهو زمان انقراض العلم وقبض العلماء فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا ريب ان الجصاص والفخر الرازيين اعلم الناس باقوال الجمهور من العلماء في عصرهما فكيف يجوز ان ينسب الى الجمهور القول بحصر الربوا في البيع مع تصريح هولاء بخلافه وقال الحافظ في الفتح واصل الربا الزيادة اما في نفس الشيء كقوله تعالى اهتزت وربت واما في مقابلة كدرهم بدرهمين فقبل هو حقيقة فيهما وقيل حقيقة في الاول مجاز في الثاني زاد ابن سريج انه في الثاني حقيقة شرعية (۱) ويطلق الربا على كل بيع محرم اه (ص ۴۶۴ ج ۴)

۱ - قلت بل حقيقة عرفية يدل على تفرقة المشركين بين الربا والبيع واليه يشير كلام ابن العربي كما تقدم ذكره ۱۲ منه.

د اهل زبان نه چه څوک هم دا آیات واوري هغه به په دې سره په بیعه او ربا کې تغایر ګڼي، او په دې به هم پوهه شي چه د کوم سود د وجې نه چه الله تعالی د سود اخستونکو مذمت کړی دی هغه عین بیع نه ده، نه په بیعه کې منحصره ده، مونږ د مستفتي په جرات باندې تعجب کوو چه هغه د جمهورو ائمه و طرف ته دا خبره ولې منسوب کړه چه هغوئ ربا په بیعه کې منحصره ګڼي حال دا چه جصاص رازي د حدیثو د حافظ کیدو سره د حنفي فقهاو په اعلی طبقه کې دي او امام رازي چه د متاخرینو افاضل دی دواړه دا خبره صفا صفا بیانوي چه د جاهلیت ربا په بیعه کې نه وه بلکه قرض کې وه، او مخکني او وروستني علماو کې چا هم د هغوئ قول نه دی رد کړی، نو دا مستفتي چه هندوستان کې په داسې زمانه کې پیدا شو چه مسلمانان درکور او مسلماني په کتاب کې ده، "ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم" او یقینا امام جصاص او فخر رازي د خپلې زمانې د علماو او جمهورو په اقوالو نه پوهیدونکي وو، نو بیا څنګه د جمهورو طرف ته دا خبره منسوبیدی شي چه

لایخفی ان الزیادة فی المقابلة تعم البیع والقرض وغیرهما جمیعا وهذه حقیقة شرعیة وعرفیة وقد یطلق الربا علی کل بیع محرم سواء کان فیه زیادة اولا کبیع حبل الی الحبلة وبیع مالم یضمن ونحوهما واطلاق الربا علیه مجاز شرعاً ولغة وعرفا وقال الفقیه ابو الولید القاضی ابن رشد فی بدایة المجتهد له اتفق العلماء علی ان الربا یوجد فی شیئین فی البیع وفیما تقرر فی الذمة فهو من بیع وسلف وغیر ذلک فاما الربا فیما تقرر فی الذامة صنفان صنف متفق علیه.

هغوئ ربا په بیعه کې منحصره ګڼي، حال دا چه داسې داسي علماء د دې خلاف تصریح کوي او حافظ ابن حجر په فتح الباري کې فرمایلي دي چه د ربا اصل معنی د زیاتوالي ده که هر څیز پخپله د خپل ذات نه زیات شي لکه څنګه چه الله تعالی فرمائي، "اهتزت وربت" چه ځمکه باران سره خوزیږي او راتوکیږي، یا د بل څیز په مقابله کې زیات وي، لکه د یو درهم په بدله کې چه دوه درهمه واخستل شي بیا د بعضو قول دا دی چه دواړه حقیقي معنی ګڼي دي، او د بعضو قول دا دی چه اوله معنی حقیقي ده، او دویمه معنی مجازي، ابن سریح وائي چه دویمه معنی د شریعت په اصطلاح کې حقیقي ده او په هره ناجائزه بیعه باندې هم د ربا اطلاق کیږي، او ظاهره ده چه د یو څیز د بل په مقابله کې زیاتیدل بیعې او قرض دواړو ته شامل دی، دا نو د ربا معنی شرعا وعرفا دا حقیقي ده او کله هرې ناجائزې بیعې ته هم ربا وائي، په هغې باندې د ربا اطلاق مجازي دی شرعا هم او لغة او عرفا هم، او فقیه ابو الولید قاضي ابن رشد بدایة المجتهد کې فرمائي چه علماو په دې باندې اجماع کړې ده چه ربا په دوه صورتونو کې مونډل کیږي، یو په بیعه کې، او دویم په هغه قرض کې چه په ذمه واجب وي که د بیعې د وجې نه واجب شوې وي یا د قرض وغیره د وجې نه، بیا چه کومه ربا واجب في الذمه وي نو د هغې دوه قسمونه دي، د یو په حرمت باندې خو د ټولو اتفاق دی،

وهو ربا الجاهلیة الذی نهی عنه وذلک انهم کانوا یسلفون بالزیادة وینظرون وکانوا یقولون انظرنی ازدک وهذا هو الذی عناه علیه الصلوة والسلام بقوله فی حجة الوداع الا وان ربا الجاهلیة موضوع واول ربا اضعه رب العباس بن عبد المطلب والثانی ضع وتعجل وهو مختلف فیه واما الربا فی البیع فان العلماء اجمعوا علی انه صنفان نسیة وتفاضل فصار جمهور الفقهاء الی ان ان الربا

او هغه د جاهلیت ربا ده د کوم نه چه الله تعالی منع فرمایلې ده، د هغې طریقه دا ده چه خلکو به د زیاتو روپو اخستلو شرط ایښودلو، او بل له به ئې قرض ورکولو، او داسې به ئې ویل چه مونږ ته مهلت راکړه، او تاته به څه روپئ زیاتي درکړو، او دا هغه ربا ده د کوم متعلق چه نبي ﷺ حجة الوداع کې فرمایلي

فی هذین النوعین لثبوت ذلک عنه ﷺ اه (ص۷۷؛ ج۲) وهل بعد اجماع العلماء علی کون الربا فی البیع وفیما تقرر فی الذمة سلف اوغیره القول بحصر الربا فی البیع فقط الاجراة علی الله وشریعته وعلم من ذلک ان جریان الربا فی النوعین ای القرض والبیع ثابت عنه ﷺ فبطل ما زعمه المستفتی من عدم الثبوت الربا فی القرض عنه ﷺ وسیاتی الکلام فیه بالبسط وفیه دلیل ایضا علی ان الربا الذی یکون فیما تقرر بالذمة من البیع لیس من ربا البیع بل هو قسیم وسیاتی تفصیل الکلام فیه فانتظر فالفضل المشروط فی القرض ربا منصوص محرم قطعا قد اتفقا العلماء علی کونه ربا الجاهلیة فافهم ولاتکن من الغافلین؛ وقال فی المقدمات الممهدات له الربا فی الصرف وفی جمیع البیوع وفیما تقرر فی الذمة من الدیون حرام محرم بالکتاب والسنة واجماع الامة اه (صجه۳)

وو او د جاهلیت ربا توله ختمه شوه، او د ټولو نه وړاندې چه زه کومه ربا ختموم هغه د عباس بن المطلب ربا ده، او دویم قسم هغه ده چه قرض ورکونکي ته قرضدار داسې ووائي چه ته ماته دومره معاف کړه او د وخت نه مخکې ئې وصول کړه، نو په دې کې اختلاف دی او کومه ربا چه بیعه کې ده د هغې په باره کې د علماو اتفاق دی، چه د دې هم دوه قسمونه دي، یو بیع النسیئة او بل بیع بالتفاضل او علماء په دې دواړو قسمونو کې د ربا ځکه قائل دي چه رسول الله ﷺ نه ثابت دي، زه وایم څه د اجماع نه بعد هم د دي کار قائل کیدل چه ربا صرف په بیعه کې منحصره ده په الله ﷻ باندې د جرات نه علاوه

نور څه دي، نو معلومه شوه چه د ابن رشد د خبرې نه په لاندې خبرو ربا اچول کیږي: (۱) د ربا په قرض او بیعه دواړو کې متحقق کیدل د رسول الله ﷺ نه ثابت نه دي. (۲) کومې روپئ چه د بیعې د وجې نه واجب في الذمه وي کله چه هغې کې د ربا تحقق وي نو هغه به ربا البیع کې نه داخلیږي، د دې نه هم د مستفتي یوه غلطي ظاهریږي چه هغه د جاهلیت ربا په ربا البیع کې د داخلولو ناکام کوشش کړی دی، لکه څنګه به چه زر بیان کړی شي. نو په قرض کې په شرط سره زیاتي روپئ وصولول قطعا حرام او صریحه ربا ده د کوم چه د جاهلې ربا کیدو باندې د علماو اتفاق او اجماع ده،

وتفسیر الدیون بالاثمان الواجبة فی البیوع لایصح فی کلامه لفصله الدیون عن البیوع ولقوله فی بدایة المجتهد وفیما تقرر فی الذمة من بیع اوسلف اوغیر ذلک اه فعلم ان المراد بالدین کل ما تقرر فی الذمة سواء کان بالبیع اوبالقرض ونحوه والربا یجری فیهما جمیعا وان کل ذلک محرم بالکتاب والسنة

نه پوهه شه نو علامه ابن رشد په مدونه مقاماتو کې فرمایلي دي چه ربا په بیع صرف او ټولو بیوعو کې او په هغه قرضونو ئې چه واجب الذمه وي حرامه ده، قطعا حرامه ده، د قرآن نه هم حدیث نه هم او د امت د اجماع

وبالاجماع والعجب من المستفتی کیف لم یفتح عینیه ولم ینظر الی هذا الکلام الواضح وجعل ینقل من اقوال ابن رشد مالا یضرنا ولا ینفعه شیئا وایضاً فتخصیص (۱) الدین بالواجب فی الذمة بالبیوع باطل بل هو یعم القرض لغة وعرفا قال فی القاموس الدین ماله اجل ومالا اجل له فقرض والموت وکل مالیس حاضرا وادنته اعطیته الی اجل اواقرضته وادان هو اخذه رجل مدیان یقرض کثیرا ویستقرض کثیرا ضد ودانیته اقرضته واقرضنی اه (ص ۸۷۶) واما ذکره المستفتی عن الفخر الرازی ان القرض لا یجوز فی الاجل والدین یجوز فی الاجل وکذا ما نقله عن الکلیات لابی البقاء (ص ۴۰) فلا حجة فیه لکونهما لیسا فی معرفة اللغة کصاحب القاموس وایضا فبحثهما عن جواز الاجل فی القرض وعدم جوازه فیه مشعر بانهما لیسا بصدد بیان اللغة علی طریقة اللغویین بل بصدد بیان الحکم الشرعی لهما عند الفقهاء.

۱ - اشارة الی ما ذکره فی صفحة ۱۶ من قول ابن رشد فی تفسیر قول ابن عمر اسلف سلفا فلا یشترط افضل منه وان کان قبضه من خلف فهو ربا اه ای انه مقیس علی الربا المحرم بالقرآن ربا الجاهلیة او وسیاتی الکلام فیه بالبسط ۱۲، قال المستفتی فی صفحه ۴۰ وص ۴۱، ان القرض غیر الدین والقرض لا یندرج فی الدین الموجل وبنی علیه ان الآثار الواردة فی تفسیر ربا الجاهلیة لا تشتمل القرض قلت وهذا کله بناء الفاسد کما ستعلم ۱۲ من، وسیاتی جواز التاجیل فی القرض عند مالک وشافعی فقوله ماله اجل یعم الدین الموجل والقرض الموجل جمیعا ۱۲ منه.

مدیان هغه کس دی چه قرض ډیر ورکوي یا اخلي او مدینة د قرض دین ته وائي، او مستفتي چه کوم د علامه فخر الرازي او ابو البقاء وغیره نه نقل کړي دي چه په قرض کې دوخت تعین جائز نه دی، او په قرض کې جائز دی، اول خو دا قول حجت نه دی ځکه چه په علم لغت کې دا خلک د قاموس دصاحب برابر نه دي، دویم د جواز او عدم جواز نه د دې بحث صفا بنائي چه هغوئ لغت نه بیانوي بلکه شرعي او فقهي حکم بیانوي.

واما قول صاحب المغرب القرض مال یقطعه الرجل من امواله فیعطیه عینا فاما الحق الذی یثبت له دینا فلیس بقرض اه فلا دلالة فیه علی ان الدین لا یطلق علی القرض بل معناه ان القرض لا یطلق علی کل دین فان من الدین ما هو حق یثبت الدائن علی المدیون من غیر ان یعطیه عینا کدین المهر للزوجة ولا یصح اطلاق القرض علیه فبینهما عموم وخصوص مطلقا فکل قرض دین ولا عکس فان المدیون اذا استهلک العین التی استقرضها صار حقا واجبا فی ذمته فهو دین علیه واما من قال ان القرض لا یجوز فیه الاجل فان اراد عدم جوازه فی مذهبه فسلم وان زعم جوازه لغة فهو محجوج بقول الشافعی ومالک فانهما قایلان بجواز الاجل فی القرض ولزومه قال فی حاشیة الهدایة نقلا عن الکفایة واعلم ان القرض مال یقطعه من امواله فیطیعه وما ثبت علیه دینا فلیس بقرض والدین یشتمل کل ما وجب فی ذمته بعقد او استهلاک وما صار فی ذمته دینا باستقراضه فهو اعم من القرض وقال مالک التاجیل فی القرض لازم لانه صار دینا فی ذمته بالقبض فیصح التاجیل فیه کسایر الدیون اه (ص ۶۰ ج ۳) وفی احکام القران للجصاص واجاز الشافعی

او صاحب مغرب چه څه ویلي دي چه قرض هغه حصه مال دی چه انسان ئې د خپل مال نه جدا او چاته ئې ورکړي، او کوم چه د چا په ذمه واجب شي هغه قرض نه (بلکه دین دی) نو د دې دا مطلب نه دی چه قرباندي د دین اطلاق نه کیږي بلکه د دې مطلب دا دی چه هر قرض ته دین نه وائي ځکه د دین یو قسم هغه هم دی په کوم کې چه مدیون باندې یو مال حق واجب وي، حال دا چه هغه ته نغد مال هیڅ نه ورکول کیږي، لکه د بسځې د مهر دین چه په هغې باندې د قرض اطلاق نه کیږي، خلاصه دا چه دین او قرض کې د عموم او خصوص مطلب نسبت دی، چه هر قرض خو دین دی، مګر هر دین قرض نه دی، او کوم خلک چه دا واي چه په دین کې د مودې تعینول جائز دي او قرض کې نه دي، نو که مسلم دا مطلب وي چه لغة جائز نه دی، نو دا غلطه ده ځکه چه امام شافعي او امام مالک د

التاجيل في القرض صـ۳۶۹ج) ومالك والشافعي اعلم الناس باللغة في عصرهما واعرف بهما ممن تاخر عنهما فيطل قول المستفتي ان شرط الاجل مناف لحقيقة القرض فالقرض لايندرج في الدين الموجل فلايجوز ان يراد بالدين القرض اذا كان فيه اجل الخ (صـ۳۶۳ج) بل الحق ماذكره الراغب الاصفهاني وابن الاثير والقاضي محمد اعلى التهانوي انه اي الدين يشمل القرض وهو التحقيق الانيق وبالقبول حقيق قال الجصاص في احكام القران له قوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ينتظم لسائر عقود المداينات التي يصح فيها الاجال ولادلالة فيه على جواز التاجيل في سائر الديون لان الاية ليس فيها بيان جواز التاجيل في سائر الديون وانما فيها الامر بالاشهاد اذا كان دينا موجلا ثم يحتاج ان يعلم بدلالة اخرى جواز التاجيل في الدين وامتناعه وقد احتج بعضهم في جواز التاجيل في القرض بهذه الآية اذ لم تفرق بين القرض وساير عقود المداينات وقد علمنا ان القرض مما شمله الاسم وليس ذلك عندنا كما ذكر لانه لادلالة فيها على جواز كل دين ولا على جواز التاجيل في جميعها وانما فيها الامر بالاشهاد على دين قد ثبت فيه التاجيل في القرض مغفل في استدلاله ومما يدل على ان القرض لم يدخل فيه ان قوله تعالى اذا تداينتم بدين قد اقتضى عقد المدينة وليس القرض بعقد مداينة اذ لا يصير دينا بالعقد دون القبض اه (صـ۳۸۳ج) وفيه تصريح بان القرض شمله اسم الدين لغة وانه يصير دينا بعد القبض وان عدم جواز التاجيل

۱- مصنف كشاف اصطلاحات الفنون وهو كتاب يدل على تبحر مولفه وعلى جودة معرفته بالفنون نسأ نظره فيهما رحم الله.

دوي د مودبتعين ته جائز وائي، كفايه كې دي چه قرض هغه مال دى چه هغه د خپل مال نه جدا كړى شي، او بل ته وركړى شي او كوم ال حق چه د چا په ذمه واجب شي هغه قرض نه دى بلكه دين دى، او دين هر واجب في الذمه ته شامل دى، كه هغه د عقد د وجې نه واجب شي او كه د بل څيز تلف كولو سره يا قرض اخستلو سره نو دين د قرض نه عام دى، او د امام مالک قول دى چه كه په قرض كې موده مقرر كړى شي نو هغه لازميږي خكه چه د قبضې نه بعد د قرض روبئ هم دين كيږي، نو د مودې تعينول په دې كې هم د نورو قرضونو په شان جائز دي، او احكام جصاص كې دي چه د امام شافعي په نزد په قرض كې د مودې تعين جائز دى او يقينا امام مالک او شافعي په لغت باندې د متاخرينو نه زيات پوهيدونكى وو، نو دمستفتي دا قول باطل دى چه د مودې شرط لګول د قرض د حقيقت منافي دى، او دين موجل ته قرض نه شو ويلى، او د لفظ دين نه قرض مراد نه شو اخستلى بلكه حق دا دى چه لفظ دين قرض ته هم شامل دى لكه څنګه چه امام راغب اصفهاني او حافظ ابن اثير او قاضي محمد اعلى تهانوي فرمايلي دي او همدا تحقيق د قبول وړ دى، اما جصاص رازي هم د مګداينې

في وانما هو لدليل اخر قد افاده شرعا قال المستفتي وذهب البعض الى ان اللام في الربوا للعهد والمراد به ربا الجاهلية فالمال على هذه التفسير ان القران حرم ربا الجاهلية وكان لم يثبت صورة بالجاهلية من حديث مرفوع متصل الى الان لم يلتفت الايمة والجمهور اليه وقالوا ان ربا القران مجمل والحديث مفسر له اه (صـ۲) قلت كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا، وهل يقدر المستفتي على ان يرينا نصا من واحد من العلماء يفيد ان علة قولهم بالاجمال في آية الربا عدم ثبوت ربا الجاهلية عندهم ولذا لم يلتفتوا اليه وان لم يفعل ولن يفعل ابدا فليتق النار التي اعدت لاهل الربا، وكيف يجوز لهم القول بان الربا مجمل راسا يحتاج الى بيان الرسول ﷺ من اصله وقد كان الربا فاشيا في مشركي العرب واهل الكتاب قبل نزول الاية وبيان الرسول فحكى الله عن المشركين ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا؛ واحل الله البيع وحرم الربوا؛ وقال في اهل الكتاب فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل؛ الآية فلو كان الربا لايعرف الا ببيان الرسول فيكف اخذه اهل الكتاب وذمهم الاجله وكيف فوق المشركين بين البيع والربا وقاسوا احدهما بالاخر قبل علمهم ببيان الرسول فان بيان الرسول متاخر عن نزول (۱) الاية قطعا فلا بد من القول بان الربا كان معلوما عند العرب واهل الكتاب قبل نزول الاية وبيان الرسول وهو

۱- ضرورة تاخر البيان عن المبين كما هو ظاهر وصرح به الطحاوي ايضا كما سياتي ۱۲ منه.

په آيات كې د دې تصريح كړې ده د دين لفظ قرض ته هم شامل دى، او په قرض كې د مودې تعينول نه جائز كيدل، دنورو شرعي دلائلو نه ثابت دي، (قول مستفتي) او بعضې علماء دې طرف ته تللي دي چه قرآن كې د الربا لام د عهد لپاره دى، د دې نه د جاهليت د زماني ربا مراد ده، ليكن تراوسه پورې د كوم حديث مرفوع متصل نه ده، دجاهليت د ربا صورت نه دى ثابت شوى نو خكه ائمه او جمهور دې طرف ته نه دي تللي بلكه هغوئ تولې د دې قائل دي چه په قرآن كې د ربا لفظ مجمل دى او حديث د دې تقسيم كوي.

الجواب: زه وايم دا ډيره غټه خبره ده چه د دې مستفتي د خولې نه ووتله او يقيناً غلطه ده، كه مستفتي كولى شي نو د علماو كوم يو صريح قول دى مونږ ته په دې كې وښائي چه هغوئ په آيات كې د اجمال قائل خكه وي چه د هغوئ په نزد د جاهليت د ربا صورت نه دى معلوم شوى، هغوئ د دې خبرې ولې قائله كيدى شي چه قرآن كې د ربا لفظ مجمل دى، د كوم معنى لپاره چه د رسول الله ﷺ د تفسير معلومولو ضرورت دى، حال دا چه د ربا لين دين د دې آيات د نزول او د رسول الله ﷺ د بيان نه وړاندې مشركين عرب او اهل كتابو كې عام طور سره خور

الذی نعاه الله الی اهله وذمهم لاجله فی القرآن واتفقت الامة واجمعت الایمة علی حرمة الربا الذی کان علیه اهل الجاهلیة وبینوا صورته کما مر ذکره فی کلام ابن ارشد والامام الحافظ الجصاص والفخر الرازیین وهل بعد الاجماع یحتاج احد الی السند المتصل ومن الذین بینوا صورة ربا الجاهلیة وذهبوا الی عدم الاجمال فی الایة الامام العلامة الطحاوی حیث قال فی شرح الآثار له فی تاویل حدیث ابن عباس رضی الله عنه عن اسامة رضی الله تعالی عنه (انما الربوا فی النسیة ان ذلك الربوا انما عنی به ربا القران الذی کان اصله(i) فی النسیة وذلك ان الرجل کان یکون له علی صاحبه الدین فیقول له اجلنی منه الی کذا وکذا بکذا وکذا درهما ازیدکها، فی دین فیکون مشتریا لاجل بمال فنهاهم الله عزوجل عن ذلك بقوله: "یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مومنین" ثم جاء السنة بعد ذلك بتحریم الربا فی التفاضل فی الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسایر الاشیاء المکیلات والموزونات فکان ذلك ربوا حرم بالسنة وتواترت به الاثار عن رسول الله ﷺ حتی قامت به الحجة والدلیل علی ان ذلك الربوا المحرم فی هذه الاثار وهو غیر الربوا الذی رواه ابن عباس

ووو، "ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا" او آیات "وبصدهم عن سبیل الله کثیرا واخذهم الربوا وقد نهوا عنه" نه معلومیږي نو که د ربا معلومول د نبي ﷺ په بیان باندې موقوف وي نو د نبي ﷺ د بیان نه وړاندې اهل کتابو د دې لین دین څنګه کولو او قرآن کې ئې مذمت څنګه راغلو، او مشرکینو په ربا او بیعه کې ولې فرق کولو، څکه چه د رسول الله ﷺ بیان د آیات نازلیدو نه متاخر دی، نو لامحاله به د دې منل پکار دي، چه د ربا معنی د دې آیات د نزول او د رسول الله ﷺ د بیان نه وړاندې اهل کتابو او عربو نه معلومه وه، او هغوئ به د دې لین دین کولو، د کوم خبر چه قرآن کې ورکړی شوی دی، او ددي وجې نه د هغوئ مذمت کړی شوی دی، او ائمه و او جمهورو علماو د ربا جاهلیت صورت بیان کړی او د هغې په حرمت ئې اجماع او اتفاق کړی دی، بلکه ابن رشد او امام جصاص او د امام فخر رازي د اقوالو نه چه بره معلومه شوه نو آیا د اجماع نه بعد هم چاته د سند متصل حاجت باقي پاتې کیدی شي! (بالکل نه) او امام علامه طحاوي هم کوم چه حافظ حدیث صاحب د تنقید او جرح او مجتهد او حجت او رئیس الحنیفیة دی د دې علماو نه دی چه د ربا الجاهلیة صورت بیانوي او آیت الربوا ته مجمل نه وائي او حافظ حدیث وناقد حجت

۱ - قلت فی جزم مثل الطحاوی الحافظ الناقد الحجة الامام المجتهد بذلك اکبر دلیل علی ثبوت تفسیر ربا الجاهلیة عنده فانه حض قول المستفتی ان تفسیر ربا الجاهلیة لم یثبت الی الآن ۱۲ط.

۲ - المراد بالدین القرض وکل ما ثبت فی الذمة بدلیل نامر عن الخصاص والفخر الرازیین ان رب الجاهلیة کان فی القرض وقد فرغنا من تحقیق معنی الدین فلا دلیل للمستفتی فی حمله علی ثابت فی الذمة لاجل البیع وکذا حمله النسئة علی البیع بالنسئة لغو باطل بل المراد به اعم من ذلك قد ذکرنا عموم النسئة للقرض فتذکر ۱۲ منه.

عن اسامة رضی الله تعالی عنه عن رسول الله ﷺ رجوع ابن عباس رضی الله تعالی عنه الی ما حدثه به ابوسعید رضی الله تعالی عنه عن رسول الله ﷺ فلو کان ما حدثه به ابوسعید من ذلك فی المعنی الذی کان اسامة رضی الله تعالی عنه حدثه به اذا لما کان حدیث ابی سعید رضی الله تعالی عنه عنده باولی من حدیث اسامة رضی الله تعالی عنه ولکنه لم یکن علم بتحریم رسول الله ﷺ هذا الربوا حتی حدثه به ابوسعید رضی الله تعالی عنه فعلم ان ما کان حدثه به اسامة رضی الله عنه عن رسول الله ﷺ کان فی ربوا غیر ذلك الربوا اه (ص ۲۳۲، ج ۲). قلت واذا کان ربا الفضل الذی حدث به ابوسعید غیر ربا القران الذی حدث به اسامة لم یکن حدیث ابی سعید بیانا للایة ولا هی مجملة لکون البیان عین المبین لا غیره کما تقرر فی الاصول بل ربوا الفضل الذی جاءت به السنة ملحق بربا القران الذی کان علیه اهل الجاهلیة ولا دلیل علی حرمته الا بالسنة المتواترة دون القران فثبت ان الفضل المشروط فی القرض حرام محرم بآیة الربا المفسرة بربا الجاهلیة لا یقال ان معنی حدیث اسامة انما الربا فی النسیة ان لا تبیعوا غایبا بناجز فی المکیلات والموزونات ولا دلیل فیه علی حرمة الفضل

پخپله یو مستقل دلیل دی، څکه چه داسې کس بغیر د خبرې د صحت او ثبوت نه کومه خبره جزماً نه بیانوي. نو هغه په شرح الآثار کې د ابن عباس رضي الله عنه حدیث "انما الربا في النسئة" بیانوي او تفسیر ئې کوي چه د دې ربا نه مراد هغه ربا ده چه قرآن کې ذکر ده کومه چه په اصل کې په قرض کې کیږي، او د دې صورت داوو چه د یو کس نه په بل باندې قرض وو[۲]، بیا به مدیون دائن ته وویل چه ماله دومره وخت مهلت راکړه زه به تاته د قرضې نه دومره زیاتي درکړم، په دې صورت کې هغه دا موده د مال په بدله کې اخلي، الله تعالی فرمائي، "یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا ان کنتم مومنین" کې د دې نه خلک منع کړي دي؛ بیا د دې نه وروستو حدیث راغلو او ربا تفاضل ئې هم حرامه کړه؛ لکه سره په سرو او سپین په سپینو او داسې نور مکیلاتو او موزوناتو کې نو دا هغه ربا ده چه حدیث سره حرامه شوه او د دې متعلق د رسول الله ﷺ نه متواتر آثار راغلي دي په

۱ - لا یقال حدیث ابي سعید متواتر بخلاف حدیث اسامة فکان اولی منه لانا نقول ان تواتره انما هو بالنسبة الینا لکوننا جمعنا آثار الصحابة کلها في الباب واما بالنسبة الی ابن عباس فلا فانه رجع عن الافتاء بحدیث اسامة بمجرد قول ابي سعید ورواية کما دلت علیه الآثار فافهم منها مما ذکره الحافظ في الفتح عن ابي مجلز ان ابا سعید لقي ابن عباس فذکر الحدیث فقال ابن عباس استغفر الله وانوب الیه فکان تنهی عن اشد النهي اه (ص ۳۱۹، ج ۴).

۲ - مونږ مخکې ویلي دي چه دین قرض ته هم عام دی، پس د مستفتي دې لره د ثمن مبیع سره خاص کول غلط دي؛ خصوصا کله چه امام جصاص او فخر رازي صراحة بیان کړي دي، چه ربا به په جاهلي قرض کې وه ۱۲ منه.

المشروط فی القرض؛ لانا نقول قصره علی البیع بالنسیة لایصح لوجوه الاول ما قدمنا عن الجصاص وغیره ان لفظ النسیة عام لغة وعرفا وشرعا للثمن الموجل فی البیع وللقرض جمیعا لکونه بمعنی الدین وعمومه للقرض ظاهر کما مر یقال النقد خیر من النسیة والثانی ان حدیث اسامة رواه البعض بلفظ النسیة ورواه بعضهم بلفظ لاربوا الافی الدین اخرجه الطحاوی بسند صحیح (ص۲۳۲ج۲) ولا یطلق الدین علی البیع اصلا کما لایخفی وعمومه للقرض ظاهر والاحادیث یفسر بعضها بعضا فالمراد بالنسیة فی حدیث اسامة انما هو الدین لاغیر اواعم منه ومن البیع بالنسیة ومعنی حدیث اسامة لاربوا الافی النسیة ای الربا الاغلظ الشدید التحریم المتوعد علیه بالعقاب الشدید کما تقول العرب لاعالم فی البلد الا زید مع ان فیها علماء غیره؛ وانما القصد ففی الاکمل لا نفی الاصل قاله الحافظ فی الفتح (ص۳۸ج۴) وفیه ایضا یحمل حدیث اسامة علی الربا الاکبر والله اعلم. قلت ولایستقیم هذا المعنی لو حملناه علی البیع بالنسیة فی المکیل والموزون فان بیع الذهب بالذهب مثلا بمثل نسیة لیس باشد من بیعهما متفاضلا بل البیع متفاضلا اشد لتحقق معنی الربا فیه صریحا وحقیقة بخلاف البیع بالنسیة متماثلا فان تحقق معنی الربا فیه لیس الا شرعا فلا یجتری عاقل علی حمل قول النبی ﷺ لاربوا الافی النسیة وانما

کوم سره چه حجت قائم شو، او د دې دلیل چه په کومو آثارو کې دا ربا حرامه کړې شوې ده هغه د هغې ربا نه علاوه دي، کوم چه ابن عباس د اسامه په واسطه د رسول الله ﷺ نه روایت کړی دی، دا ده چه ابن عباس د ابو سعید خدري حدیث طرف ته رجوع وکړه، نو که د ابو سعید د حدیث همغه مطلب وي کوم چه د اسامه د حدیث مطلب وو نو په دې صورت کې د ابو سعید په نزد به د اسامه حدیث اولی نه وي، بلکه عبدالله بن عباس ته د دې ربا دحرمت علم وو، کوم چه ابو سعید بیان کړه د هغې اوریدو سره هغه پوهه شوه چه اسامه چه کوم حدیث د رسول الله ﷺ نه د ربا متعلق نقل کړی دی هغه ویل ربا متعلق دی، کوم چه د دې ربا نه علاوه دي د کوم چه ابو سعید بیان کړو))هـ. زه وایم چه کله د طحاوي په نزد ربا الفضل د کوم حدیث چه ابو سعید ذکر کړی، د قرآن لپاره بیان دی او نه قرآني آیات د هغوئ په نزد مجمل دی، ځکه چه بیان خو د مبین عین وي نه غیر، لکه څنګه چه اصولو کې ثابت شوي دي، بلکه ربا الفضل د کوم چه په حدیثونو کې ذکر دی، د قرآني ربا سره ملحق دی، او قرآني ربا هغه ده چه جاهلیت په زمانه کې رواج وه نو ثابته شوه چه قرض کې شرط

۱ - فان الدین ضد العین عند العرب ما کان حاضرا والدین وما کان غائبا قال الشاعر وعدتنا بدر همایا طلاء وشعراء معجلا غیر دین، ولا یطلق الدین علی البیع اصلا وانما یطلق علی الثمن الموجل انه دین فلا یصح اطلاقه علی البیع اصلا وانما یطلق علی الثمن الموجل انه دین والنسیة بمعنی الدین فلا یصح اطلاقه علی البیع وانما یقال باعه وهذا البیع بالنسیة مفید فافهم ۱۲ منه

الربوا فی النسیة علی الربا الاصغر الذی لاتحقق فیه معنی الربا حقیقة فلابد من حمله علی الربا الاکبر ولیس هو بیع المکیل بالمکیل والموزون بالموزون متفاضلا لعدم اطلاق النسیة علیه ولکون ابن عباس کان ینکره اولا ولایحرمه فلم یبق الربا الذی کان علیه اهل الجاهلیة وهو زیادة فی الدیون والقروض وبالجملة فلایصح قصر قوله ﷺ لاربوا الافی النسیة علی البیع بالنسیة بل المراد به الربا فی الدین لاغیر اواعم منه ومن البیع بالنسیة کما قلنا اولا فافهم ولاتکن من الغافلین؛ فظهر مما ذکرنا ان الربا المذکور فی القران لیس بمجمل راسا بل کان معلوم المعنی واضح المراد عند العرب وانما حدث الاجمال فیه عند من قابل بالاجمال فی ایة الربا بعدما ادخلت السنة فیه اشیاء

سره زیاتې روبئ وصول د قرآني نص نه حرام دي. سوال: د حدیث "انما الربا فی النسئه" دا معنی هم کیدی شي چه مکیلاتو او د موزونات د غائب په بدله کې په قرضو مه خرڅوئ، په دې صورت کې دا حدیث په قرض کې دزیاتو روپو په اخستلو د حرمت دلالت نه کوي؟ جواب: لفظ نسیئه د ثمن موجل سره خاص کول څو وجوهو سره غلط دي، اول مونږ د جصاص وغیره د اقوالو نه د دې ثبوت ورکړی دی چه لفظ نسیئه لغة وعرفا وشرعا ثمن موجل او قرض دواړو ته عام دي، ځکه چه د نسیئه او دین یوه معنی ده او د دین قرض ته شاملیدل ظاهر دي، محاوره کې ویل کیږي، "النقد خیر من النسئة" (نغدې د قرض نه بهترې دي) او دا څوک د ثمن موجل سره نه خاص کوي، دویم دا چه دې حدیث کې بعضو خو لفظ نسیئه روایت کړی دی، او بعضو "لا ربوا الافی الدین" ویلي دي دا محاوري په صحیح سند سره روایت کړی دی، او مبیع ته دین نه ویل کیږي، او د دین قرض ته شاملیدل ظاهر دي، او یو حدیث نه د بل تفسیر کیږي، نو حدیث "انما الربا فی النسئة" کې خو مراد یا صرف دین دی، یا عامه معنی مراده ده، چه قرض نه هم او قرض ورکولو ته هم شامله ده، او د دې حدیث معنی دا ده چه سخته ربا چه حرمت ئې د اعلی درجې دي، په کوم باندې چه د سخت عذاب دهمکي ده، صرف دین کې دي، لکه څنګه چه محاوره کې ویل کیږي چه په دې بنار کې د زید نه علاوه بل هیڅ عالم نشته، حال دا چه په هغې کې نور علماء هم وي،

لم یکن العرب یعرفها بالربا ودلیل ذلک اتفاق القایلین بالاجمال وغیرهم علی بیان ربا الجاهلیة فی تفسیر الایة وعلی حرمته قطعا منهم الجصاص والفخر الرازیان وابن الهمام حیث فسر قوله تعالی یاایها

مګر مقصود د اکمل نفي کول وي، چه پوره عالم د زید نه سوا بل هیڅوک نشته، دا تفسیر حافظ ابن حجر په فتح الباري کې بیان کړی دی، حافظ دا هم ویلي دي چه د اسامه په

الذين آمنوا لا تاكلوا الربا" بقوله اى الزايد فى القرض والسلف على القدر المدفوع والزايد فى بيع الاموال الربوية عند بيع بعضها بجنسه وتبعه فى ذلك الشيخ ثناء الله فى تفسيره المظهرى قاله المستفتى ص ۲۳ فهولاء مع كونهم قايلين بالاجمال فى الاية منفقون على تفسير الربا فى الاية بالزايد فى القرض والسلف ومجمعون على انه هو الربا الذى كان عليه اهل الجاهلية كما تقدم ذكره عن ابن رشد وغيره فلو كان الربا مجملا غير معلوم المراد عند العرب لم يذكروا ربا الجاهلية فى تفسيره بل اقتصروا على تفسيره بالسنة فقط.

حدیث کې د ربا اعلی درجه ذکر ده. زه وایم چه دا معنی هله صحیح کیدی شي چه کله "انما الربوا فی النسیئه" په جاهلي ربا باندې محمول کړی شي چه په قرض او دین کې به وه، په ربا البیع باندې محمولو سره دا معنی صحیح نه ده ځکه چه د ربا البیع دوه صورتونه دي یو ربا الفضل چه سره د سرو په بدل کې یا سپین د سپینو په بدل کې د کموالي او زیاتوالي سره خرڅ کړی شي، دویم ربا النسئة او هغه دا چه سره او سپین برابر خرڅ کړی شي، مګر قرض په نغدو نه، او ظاهره ده چه په دویم صورت کې د ربا حقیقي معنی نه متحقق کیږي، ځکه چه په ظاهر کې هلته څه زیادت نشته دی، نو دې ته د ربا اعلی درجه نه شو ویلی، او اولی صورت د دې نه اشد دی، مګر حدیث په دې باندې هم نه شو محمولولی، ځکه چه اول خو په دې باندې د نسیئة اطلاق نه کیږي، دویم عبدالله بن عباس په ربا الفضل ته اول حرام نه ویل نو د ربا اعلی درجه چه په کومه باندې حدیث محمولولې شو هغه ربا ده چه د اهل جاهلیت پرې عمل وو، او هغه په قرض او دین کې کیږي، د دې تقریر نه دا خبره ظاهره شوه چه د ربا لفظ کوم چه په قرآن کې دي، هغه بالکلیه مجمل نه دي، بلکه کوم خلک چه دې ته مجمل وائي د هغوئ مطلب دا دی چه د عربو په نزد خو د دې معنی واضحه وه مګر کله چه حدیث د دې لاندې بعضې داسې صورتونه هم داخل کړل کوم ته چه عربو ربا نه ویله، نو هغه وخت کې اجمال پیدا شو او د دې دلیل دا دی چه کوم علماء چه په دې آیات کې د اجمال قائل دي هغه هم ټول د ربا الجاهلیة سره د دې آیات تفسیر کوي او د هغې حرمت ته قطعي وائي، د هغوئ د جملې نه امام جصاص او فخر رازي او ابن الهمام دي، نو ابن الهمام د آیات "یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا الربوا" داسې تفسیر کړی دی چه قرض او سلف کې د هغې نه زیات واخلئ چه تاسو ورکړی دی، همداسې چه کله اموال ربویه د هم جنس په عوض بیعه کړئ نو زیات مه اخلئ، او قاضي ثناء الله صاحب هم په تفسیر مظهري کې د دې موافق تفسیر کړی دی، نو دا علماء اګرچه په آیات الربا کې د اجمال قائل دي، بلکه ټول د ربا په تفسیر کې داسې وائي چه قرض کې زیاتې روبئ

اخستل هم په دې کې داخل دي او د ټولو علماو په دې باندې اجماع ده چه د جاهلیت د زمانې ربا همدغه وه، لکه څنګه چه د ابن رشد وغیره په حوالې سره اجماع بیان وړاندې تیر شو، نو که د هغوئ په نزد د ربا لفظ داسې مجمل وي چه عربو ته ئې هم معنی نه وه معلومه، نو دې حضراتو به ربا جاهلي په دې تفسیر کې نه وه بیان کړې، بلکه صرف حدیث به ئې د دې تفسیر کې ذکر کړی وو.

والمستفتی حیث لم یعرف بمرادهم فقال مورداً علی ابن الهمام فی تفسیر الایة هذا خلاف ما قال اولا من ان الربا بیع وایضا هو صرح بنفسه فی التحریر ان الایة مجملة والحدیث یفسرها فکیف یصح منه هذا القول اه (ص ۲۳) ولم یدر المسکین ان الفقهاء والمصنفین اذا ذکروا الربا فی باب البیوع یریدون به ربا البیع دون المعنی العام الشامل لربا الدین ایضا ولذا یقولون فی باب البیوع هو ای الربا من البیوع المنهیة قطعا ویعرفونه بما یشعر بکون الربا بیعاً فظن المستفتی ان الربا لا یتحقق الا بالبیع وهذا باطل قطعا فان الربا الذی هو فرد من افراد البیع یسمی بربا البیع ویقال له ربا السنة ایضا واما ربا الذین ویقال له ربا القران وربا الجاهلیة ایضا فلیس من افراد البیع وهذا هو معنی قول الفقهاء ان الربوا خص من قوله تعالی واحل الله البیع بقوله وحرم الربوا ای خص ربا البیوع من قوله واحل الله البیع ولا یلزم من کون قسم من اقسام الربا داخلا فی البیع ان یکون جمیع اقسامه من افراد البیع داخلا فیه کما زعمه المستفتی والمراد یکون الایة مجملةً ما ذکرناه مرارا فلا نعید فتذکر ویرشد الی ما قلنا قول الشاه

او مستفتي خو د دې حضراتو په مراد باندې پوهه شوی نه دی، او خامخا ئې هغوئ باندې اعتراضونه شروع کړل، نو د ابن الهمام په دې تفسیر باندې هغه دا اعتراض کړی دی چه دا تفسیر دهغوئ دهغه قول خلاف دی کوم چه وړاندې تیر شوی دی، چه ربا بیعه ده او ابن الهمام په تحریر کې خپله تصریح کړې ده چه دا آیات مجمل او حدیث ئې مفسر دی، بیا دا خبره څنګه صحیح کیدی شي چه د قرض روپو نه زیاتې وصولول په ربا کې داخل دي، زه وایم چه مصنفین او فقهاء چه کله په باب البیوع کې د ربا ذکر کوي نو د هغې ربا یو قسم ربا البیع مراد وي، عامه معنی ئې مراد نه وي، کوم چه ربا الدین ته هم شامله ده نو ځکه په کتاب البیوع کې هغوئ داسې وائي چه ربا هم د هغه بیوعو نه ده چه قطعا منع ده او د هغې تعریف هم داسې الفاظو سره کوي په کوم کې چه ربا بیعه کیدل مفهومیږي، مستفتي د دې نه دا هم وګڼله چه د ربا تحقق د بیعې نه بغیر نه شي کیدی حال دا چه دا سراسر غلط دي، ځکه چه کومه ربا چه د

۱ - ذکر الاقوال کلها المستفتي في صـ ۲۳، ۲۴، ۲۵، مولف.

ولی الله حکیم الامة فی الحجة البالغة وکذلك الربا وهو القرض علی ان یودی الیه اکثر وافضل مما خذ سحت باطل الی ان قال واعلم ان الربا علی وجهین حقیقی ومحمول علیه اما الحقیقی فهو فی الدیون والثانی ربا الفضل والاصل فیه الحدیث المستفیض الذهب بالذهب الحدیث وهو مسمی بربا تغلیظا وتشبیها بربا الحقیقی وبه یفهم معنی قوله ﷺ لاربا الا فی النسیة؛

بیعې فرد دی د هغې نوم ربا البیع دي، او هغې ته ربا حدیثي هم وائي، پاتې شو دویم قسم چه کوم قرض او دین کې وي، کوم ته چه ربا قرآني او ربا جاهلي هم ویل کیږي هغه د بیع فرد هیڅکله نه دي، او همدا د فقهاو د قول مطلب دی، چه "احل الله البیع" نه ربا مستثنی ده، "وحرم الربوا" په دلیل یعني داخل البیع نه "ربا البیع" مستثنی ده، ځکه چه هغه حلاله نه ده او د ربا البیع مستثنی کیدو سره دا نه لازمیږي چه ربا مطلقا بیعه ده او که د ربا یو قسم په بیعه کې داخل وي نو د هغې نه دا نه لازمیږي چه د دې ټول اقسام دې په بیعه کې داخل وي لکه څنګه چه مستفتي ګڼلي دي او د ایات د مجمل کیدو مطلب مونږه بار بار بیان کړو د هغې د بیا راګرځولو هیڅ ضرورت نشته او زمونږ د دې تحقیق تائید حکیم الامة شاه ولي الله قدس سره د قول نه هم کیږي، کوم چه حجة الله البالغة کې ذکر دي، هغه فرمائي چه ربا هم حرامه او باطله ده، د کوم مطلب چه دا دی چه قرض په دې شرط سره ورکړی شي چه د اصل نه به زیاتې وصولیږي، د دې نه وروستو فرمائي چه پوهیدل پکار دي چه د سود دوه قسمونه دي، یو حقیقي او بل الحاقي، حقیقي ربا نو هغه ده چه په دین کې وي او الحاقي هغه ده چه د کمولي او زیاتوالي د وجې نه وي، او د دې اصل حدیث مشهور المذاهب وغیره دي او دا ئې د زجر او تنبیه په طور سره د ربا حقیقي سره مشابهت د وجې نه ایښودلی دی، او د همدې نه رسول الله ﷺ ارشاد "لا ربا الا في بالنسیئة" مطلب باندې پوهه شو (چه اصل رب هغه ډي چه په دین او قرض کې وي).

ثم کثر فی الشرع استعمال الربا فی هذا المعنی حتی صار حقیقة شرعیة فیه ایضا اه وقال ابن الهمام فی الفتح باب الصرف ان اسم الربا تضمن الزیادة من الاموال الخاصة فی احد العوضین فی قرض او بیع اه وفی المنتقی الربا فضل مال خال عن عوض شرط لاحد المعاقدین فی معاوضة مال بمال

بیا په شریعت کې دربا الفضل استعمال هم په رباکې په کثرت سره وشو، تردې چه دربا شرعاً په حقیقی معنی کې شمارکړی شوه ددې نه صفا معلومه شوه چې دربا صورتونه په بیع کښې منحصر نه بلکه ربا رحقیقي اواصلي هغه ده چې دبیع علاوه په قرض اودین کې وي ۱۲. اوابن الهمام دفتح القدیر په باب الصرب کې فرمایلي دي چه خاص امولوکې دتنه دیو

وذکر العلامة شیخ زاده فی شرح العاقدین البایعین او المقترضین اه ومن فهم منه کون القرض بیعا کما ذکره المستفتی عنه وعده من الاعلام فقد سهوا (ظاهر بل معناه ما حققناه ان الربا منه ما یکون فی البیع ومنه ما یکون فی القرض کما قاله الجصاص وابن رشد ونقل الکل علیه وذکره الطحاوی ایضا وصرح به الشاه ولی الله وقبله ابن الهمام وغیره کابن القیم والفخر الرازی واورد علیه المستفتی (فی حاشیة صـ۶۳) ان هذا لیس بصحیح لان جمهور العلماء قالوا بأجمال الایة ویکون الحدیث مفسر اللایة فهذا یکون ربا حقیقیا لانه لیس فی القران ربا سوی ما ثبت کونه ربا بالسنة فلا نجتری علی ان نقول ان ما ثبت کونه ربا من القرآن والحدیث هو ربا غیر حقیقی والذی لم یرد فیه حدیث ولا اثر خال عن العلة یکون ربا حقیقیا الخ والجواب ان قوله لیس فی القران ربا سوی ما ثبت کونه ربا السنة غلط ظاهر کما حققناه قبل وذکرنا ان الطحاوی صرح بکون ربا القران غیر الربا الذی ورد به السنة وهذا وهو الحق والالزم کون العرب واهل الکتاب غیر عارفین بمعنی الربا قبل علمهم بالسنة وهذا لا یقوله من له ادنی معرفته باللسان والشرع واما قوله ان الربا الذی جعلوه ربا حقیقیا لم یرد به اثر خال عن العلة فابطل وبطل سنتکلم علیه فیما

عوض په زیاتوالي سره ورکولو ته وائي، که په قرض کې وي او که بیعه کې او ملتقي کې د ربا تعریف داسې دی چه ربا هغه زیات مال دی چه په مالي معاوضه کې د عاقدینو د طرف نه بغیر د عوض نه مشروط وی. علامه شیخ زاده د دې په شرحه کې فرمائي چه لفظ عاقدین بائع او مشتري او قرض ورکونکي او اخستونکي ټولو ته شامل دي، او د ملتقي وغیره د عبارت نه کوم چه مستفتي په علماء اعلام کې شمار کړي دي دا ګڼلي دي چه قرض هم په بیعه کې داخل دی، د دې سهوه کیدل ظاهر دي بلکه د دې عبارتونو مطلب همغه دی چه مونږ بره ثابت کړی دی، لکه څنګه چه امام جصاص او ابن رشد بیان کړی دی، او د ټولو علماو اتفاق پرې نقل کړی شوی دی، امام طحاوي هم د همدې قائل دی او شاه ولي الله هم د دې تصریح کړې ده، او د دوئ نه وړاندې علامه ابن الهمام او ابن القیم او فخر رازي هم د دې تصریح کړې ده. مستفتي د دې حضراتو په تحقیق باندې اعتراض کړی دی چه ربا القرض ته حقیقي ربا ویل صحیح نه دي ځکه چه جمهورو علماو د ربا ایات مجمل او حدیث مفسر مني نو حقیقي ربا همغه ده (کوم چه حدیث کې ذکر ده) ځکه چه قرآن کې صرف د هغه ربا

۱ - فان القرض غیر البیع حتما نعم ان اراده ان القرض المشروط بالفعل فی حکم البیع فصحیح لکون شرط اکفصل فیه مودیا الی کونه معاوضة ابتداءا والقرض لیس کذلک فیبطل العقداد بلغوا الشرط صونا للعقد عن الانقلاب عن حقیقة ۱۲ منه.

سیاتی وان سلمنا فقیام الاجماع علی کونه ربا الجاهلیة الذی نهی الله عنه فی القران اغنانا عن تحقیق سنده واورد علیه (فی حاشیة صـ۳۳) ایضا بقوله والعجب ان ما یدعی انه ربا حقیقی فلا ذکر له علی لسان الشرع واما المحمول علیه والمشبه به فهو مروی عن جماعة من صحابة وکذلك الفقهاء لا یذکرون الربا الحقیقی الا تبعاً واستطراداً

ذکر دی د کوم چه ربا کیدل د حدیث نه ثابت دي، نو مونږ په دې خبره باندې جرات نه شو کولی چه د کوم صورت چه ربا کیدل د قرآن او حدیث نه ثابت دي هغې ته غیر حقیقي ربا ووایو، او د کوم متعلق چه حدیث یا اثر خالي عن العلت نه دی راغلی هغې ته

حقیقي ربا ووایو. (جواب): زه وایم چه د مستفتي دا خبره سراسر غلطه ده چه قرآن کې صرف د هغه ربا ذکر دی د کوم چه ربا کیدل د حدیث نه ثابت دي، ځکه چه مونږ د طحاوي قول بره ذکر کړی دی، چه د هغوئ په نزد ربا قرآن د هغه ربا نه جدا ده کومه چه حدیث کې ذکر ده، او همدا حق ده کنه نو د دې نه دا لازمیږي چه عرب او اهل کتاب د حدیث پوهیدو نه وړاندې د ربا معنی سره اشنا نه وو، او څوک چه د عربي او شریعت سره لږ واقفیت هم لري هغه د داسې خبرې جرات نه شي کولی، پاتې شوه دا چه کومې ربا ته چه حقیقي ربا ویل کیږي نو د هغې متعلق کوم حدیث خالي عن العلت نه دی راغلی الخ. دا هم بالکل باطله ده او مونږ به ډیر زر په دې باندې هم بحث وکړو که د لږ وخت لپاره د مستفتي خبره ومنل شي نو کله چه علماو په دې خبره باندې اجماع وکړه چه د جاهلیت ربا همغه ده د کوم نه چه قرآن کې منع کړی شوې ده، او هغه به په قرض کې وه نو بیا هغوئ له د دې آثارو د سند د بحث او لټولو کوشش ضرورت نشته، مستفتي په مذکور تحقیق باندې دا اعتراض هم کړی دی چه دا څنګه عجیبه خبره ده چه کومې ربا ته چه حقیقي ربا ویل کیږي د هغې خو د شریعت په ژبه هیڅ ذکر نشته دی، او کوم ته چه ربا الحاقي او مشابه حقیقي ویل کیږي نو د صحابه و د جماعت نه همغه منقول دی، او د فقهاو نه هم.

ویأتون جمیع الفروع والتفاصیل فی باب الربا الغیر الحقیقی آه، والجواب عنه اولا ان الشرع لم یذکر من احکام البول والعذرة الا حکم النجاسة ولم یتعرض لحرمة اکلهما وشربهما وکذلك الفقهاء ثم یتعرضوا لها وانما ذکروا جمیع الفروع والتفاصیل فی باب النجاسة فقط فهل یجتری احد من الجهلاء فضلا عن العقلاء علی القول بحل تناولهما اکلا

د ربا حقیقي ذکر صرف تبعاً کوي او ټول تفصیل او تفریع ربا غیر حقیقي بیانوي (د دې جواب) اولاً دا دی چه شریعت د ذکر او تشو متیازو متعلق صرف د نجاست حکم ورکړی دی، د خوراک او څښاک سره ئې تعرض نه دی کړی همداسې فقهاو هم ټول

وشربا کلا لن یجتری احد، علی القول بمثل ذلك[1] ابدا فکذا الربا فی القرض ان سلمنا قلة تعرض الشارع والفقهاء له فلیس ذلك لکونه جایزا واقل من ربا البیع حرمة بل سببه عدم الحاجة الی التعرض به لکون الربا فی القرض والدین معلوما کونه ربا عرفا بل هو الذی کانت العامة تعرفه بالربا وربا البیع کان خافیا علی الناس لم یکونوا یعدونه ربا فلذا العرض له الشارع والفقهاء اکثر من الاول فافهم ولا تکن من الکابرین فان حرمة الربا لیست مختصة بالشریعة الاسلامیة بل هی محرمة فی الادیان والملل کلها فانشدك الله ان تسیل اهل الادیان والملل والجهلا من المسلمین عن الربا ما هو عندهم فلا تجد احد اینکر کون للقرض المشروط بالزیادة ربا نعم ربا البیع لا یعده کثیر منهم ربا واذا کان کذلك فالشارع الحکیم وکذا نوابه الفقهاء لا یتعرضون الا لتفصیل ما کان ظاهرا بادیا وثانیا انا لا نسلم قلة تعرض الشارع ونوابه الفقهاء الربا القرض الذی هو ربا حقیقی فقد صح عنه ﷺ انه قال لا ربا الا فی النسیة وهو حدیث صحیح اخرجه البخاری ومسلم وغیرهما عن ابن عباس عن اسامة وقد ذکرنا

تفصیل او تصریح د نجاست بیان کړی دی، د خوراک او څښاک حرمت سره ئې غرض نه دی کړی، اوس عاقلان خو پریږده زه ټپوس کوم چه کوم جاهل هم د دې د ویل جرات کولی شي چه د دې خوراک او څښاک جائز دی، (ځکه چه شریعت د دې سره غرض نه دی کړی) یقیناً نه ئې شي کولی نو که اوس ومنو چه شارع او فقهاو د ربا القرض لږ تعرض کړی دی، نو د دې دا سبب نه دی چه دا جائزه ده یا په ربا البیع کې د حرامواليِ نه لږ کمه ده، بلکه د دې سبب صرف دا دی چه د دې سره د زیات تعرض ضرورت نه وو، ځکه چه د ربا القرض ربا کیدل ټولو ته ښه معلوم وو، بلکه عامو خلکو به صرف همدې ته ربا ویله، ربا البیع ته به ئې ربا نه ویله نو ځکه شارع او فقهاو د ربا البیع سره زیات تعرض وکړو، ښه پوهه شه او ضد مه کوه، ځکه چه د ربا حرمت صرف په اسلامي شریعت کې نه دی، بلکه ټول دینونه او ملتونه د دې په حرمت باندې متفق دي، اوس زه تاته د الله ﷻ قسم درکوم چه ته د ټولو اهل مذهبونه او د جاهلو مسلمانانو نه د ربا د معنی ټپوس وکړه نو یقیناً د ربا القرض د ربا کیدو نه به ځوک هم انکار نه کوي، او داسې به ډیر ملاو شي چه ربا البیع نه به

---

۱ - (تنبیه) قال المستفتي في آخر في الآخر الاستفتاء لو جوب اعتبار العرف والعادة وحال الزمان في الاحکام فنقول ان عرف اهل الاسلام یقتضی تخصیص آیة الربا بالقرض لا غیر فانهم لا یعرفون غیر ذلك بالربا وکذا حال الزمان تقتضي تحریم رب القرض اشد تحریم لفشو الافلاس وکثرة الاعسار في المسلمین واضطرارهم الی الاستقراض من ارباب الاموال وقلیل ما هم وبتجویز الاسترباح علی القرض لا یزول افلاس المفالیس بل یقضی ذلك الی استباحة بیضتهم وخروج الدیار والعقار مرسله موهم کما هو مشاهد ففیه ترك مصالح العامة لمراعاة الخاصة ولیس ذلك من العدل في شیئ وانما العدل ترجیح مصالح الاکثرین علی الاقلین فافهم ۱۲ منه.

انه محمول علی الربا الاکبر وقال ﷺ کل قرض جر منفعة فهو ربا وهو حدیث حسن لغیره صرح به العزیزی فی شرح الجامع الصغیر للسیوطی؛ (ص ۷۸۴ ج ۲).

ناخبره وي کله چه حالت دا دی نو شارع حکیم او د هغه نائبین فقهاء ته د دې څیز سره د غرض لرلو ضرورت نه وو، کوم چه د خلکو نه پټ وي، او کوم څیز چه ظاهر وي د هغې سره د تعرض څه ضرورت دی. (دویم جواب): مونږ له دا هم مسلّم نه دي چه شارع او فقهاو حقیقي ربا یعني ربا القرض سره تعرض کم کړی دی ځکه چه د رسول الله ﷺ فرمان دی چه ربا د قرض او دین نه سوا نور په هیڅ کې نشته، دا حدیث صحیح دی، دا بخاري او مسلم وغیرهما د حضرت اسامه نه روایت کړی دی، او مونږ وښودل چه د دې معنی دا ده چه د سود لویه درجه قرض او دین ده، او د رسول الله ﷺ فرمان دی چه کوم قرض د نفع سبب جوړ کړی شي هغه ربا ده، او دا حدیث حسن لغیره دی. (وګورئ عزیزي شرح جامع صغیر سیوطي ص ۸۷، ج ۳).

والحسن لغیره حجة ایضا کما لا یخفی علی من مارس الحدیث والفقه وسیاتی ذکر الاثار فیما بعد انشاء الله تعالی واما الفقهاء فقد تعرضوا الکلام القسمین من الربا ولکنهم یبحثون عن ربا البیع فی ابواب البیوع وعن ربا الدین فی باب القرض ولما کان ربا البیع طویل الذیل دقیق المباحث کثر بحثهم عنه واشتغلوا بتفصیل احکامه وتفریع شعوبه بخلاف ربا الدین فلم یطولوا فی ذکره لضبط احکامه وقلة فروعه وظهور حقیقته علی الناس کلهم کما لا یخفی واکثر الفقهاء عرفوا الربا بما یعم کلا القسمین ربا المبایعة وربا الدین فقد قال فی الهدایة الربوا هو الفضل المستحق لاحد المتعاقدین فی المعاوضة وفی الملتقی الربا فضل مال خال عن عوض شرط لاحد العاقدین فی معاوضة ومال بمال وفی العالمبیریه الربا فی الشریعة عبارة عن فضل مال لایقابله عوض فی معاوضة مال بمال وفی النقایة الربوا هو فضل خال عن عوض بمعیار شرعی بشرط احد المتعاقدین

او حدیث حسن لغیره هم حجت دی، لکه څنګه چه د حدیث او فقهې په لوستونکو او داسې ورکونکو باندې پټه نه ده او وروستو به مونږ نور اثار هم ذکر کړو او فقهاو خو د ربا دواړو قسمونو سره تعرض کړی دی، مګر هغه په کتاب البیوع کې د ربا البیع نه بحث کول او باب القرض کې د ربا د تعرض نه. او دا ضرور ده چه ربا البیع مباحث چونکه دقیق او طویل الذکر دی، نو ځکه ئې په تفریع او تفصیل کې زیات مشغول وو، د ربا القرض په خلاف چه هلته ورته د اوږدوالي ضرورت پیدا نه شو ځکه چه احکام ئې منضبط وو، او فروع ئې زیات نه وو، او د حقیقت نه ئې هم ټول خبر وو، او اکثره فقهاو د ربا تعریف داسې الفاظو سره کړی

فی المعاوضة ذکر الاقوال؛ کلها المستفتی نفسه (ص ۲۵۱۰) وفی تنویر الابصار هو فضل خال عن عوض بمعیار شرعی مشروط لاحد المتعاقدین فی المعاوضة والمستفتی حمل تلک التعریفات کلها علی البیع وحمل المتعاقدین علی البایع والمشتری وزعم ان القرض لیس من المعاوضة وهذا باطل قطعا فقد قال فی رد المحتار تحت تفسیر صاحب الدر للمتعاقدین بقوله ای بایع ومشتر ما نصه ای مثلا فمثله المقرضان والراهبان قهستانی اه (ص ۲۷۳ ج ۴) وکذا فسر العلامة الشیخزاده لفظ المتعاقدین فی شرح الملتقی بالبایعین او المقترضین کما ذکره المستفتی نفسه ص ۲۵).

دی، چه د ربا دواړو قسمونو ربا البیع او ربا القرض ته عام دی نو په هدایه کې دي چه ربا هغه زیات څیز ته وائي چه د معاوضې په وخت د عاقدینو نه د یو لپاره ثابت کړی شي او ملتقي کې دی، چه ربا هغه زیات مال دی چه بغیر د عوض نه په معاوضه مالیه کې د عاقدینو نه د یو لپاره مشروط وي، دا ټول اقوال پخپله مستفتي ذکر کړي دي او تنویر کې دي چه ربا هغه زیات مال دی چه د قاعده شرعي موافق د عوض نه خالي وي، او په عاقدینو کې د یو لپاره مشروط وي داټول تعریفونه دربا البیع اوربا القرض دواړو کې شامل دي؛ مګر مستفتي دا ټول د ربا البیع سره خاص کړي او د عاقدینو نه ئې بائع او مشتري اخستلي دي، او دا دعوه ئې کړې ده چه قرض عقد معاوضه نه دي، ددې لپاره دعقد معاوضی قید قرض ددې تعریف نه وباسي. او دا دعوه بالکل باطله ده ځکه چه په در مختار کې چه کوم تفسیر د عاقدین د بائع او مشتري سره مذکور وو، علامه شامي قهستاني حوالې سره ئې د هغې په شرحه کې فرمایلي دي چه دا تفسیر د مثال په طور دی، کنه نو بائع او مشتري د قرض ورکونکي او اخستونکي په شان دي، او راهن او مرتهن هم په دې کې داخل دي، همداسې علامه شیخ زاده هم شرح ملتقي کې د عاقدینو تفسیر بائع لو مشتري او قرض ورکونکي او اخستونکي سره کړی دی لکه څنګه چه پخپله د مستفتي اقرار دی.

قلت فکل من ذکر لفظ البیع او البایع والمشتری من الفقهاء فی حد الربا فهو تمثیل ولیس مراده قصر الربا وحصره فی البیع کما زعمه المستفتی ووجه ذکرهم البیع والبایعین فی حد الربا تمثیلاً لکثرة بحث الفقهاء عن ربا الفضل لکثرة شعوبه ودقة احکامه یدل علیه قول ابن عابدین مورد اعلی احد الربا الذی ذکره فی تنویر الابصار بما نصه وهذا لا یدخل فی رباء النسیة ولا البیع الفاسد الا اذا کان

اوس زه دا وایم چه کومو علماو چې د ربا په تعریف کې لفظ د بیع یا بائع او مشتري ذکر کړې دی هغه صرف د مثال په طور دی، د هغې دا مطلب بالکل هم نه دی چه آیا په بیعه کې منحصره ده لکه څنګه چه مستفتي وکنل او د مثال په طور سره هغه چه د ربا تعریف کوم لفظ د بیع او بائع او مشتري سره کړی

فساده لعلة الربا ثم اجاب عن هذا الایراد بقوله فالظاهر من کلام المصنف تعریف ربا الفضل لانه المتبادر عند الاطلاق اه (ص۲۷۲ج۳) ای فی کلام الفقهاء لکثرة بحثهم عنه لما ذکرنا بهذا ظهر لك صدق ما قلنا انفاً ان الحدود التی ذکرها الفقهاء فی معنی الربا منها ما هو حد لاحد قسمیه ای ربا البیع ومنها ما هو حد حقیقی له یعلم کلا القسمین له وقد اغتر المستفتی برویته لفظ البیع فی بعض الحدود فزعم ان الربا مختص بالبیع منحصر فیه لاغیر واما قوله ان القرض لیس من المعاوضات فباطل کیف وقد صرح الفقهاء بکونه معاوضة انتهاء فیکف لا یکون داخلا فی المعاوضة المذکورة فی حد الربا الا ان یقیم الدلیل علی ان المراد بالمعاوضة فیه المعاوضة ابتداء وانتهاء فان قدر علی ذلك فلیرنا نصا من واحد من الفقهاء المقتدی بهم فی الدین یفید تخصیص المعاوضة بالمعنی الذی ذکره واما نحن قد اریناه ما یشعر صریحا بان ذکر البیع والبایعین فی حد الربا انما هو للتمثیل لا للقصر فکون القرض غیر البیع لا یستلزم خروجه عن المعاوضة ایضا لا سیما القرض المشروط بالفضل فانه معاوضة ابتداء فان الهبة لما تغیرت عن کونها تبرعا محضا باشتراط العوض فیها الی کونها معاوضة انتهاء فی حکم البیع بعد التقابض کما فی الهندیة لا بد ان یتغیر القرض عن کونه معاوضة انتهاء الی کونه معاوضة ابتداء وانتهاء بشرط الفضل فیه ومن ادعی غیر ذلك فلیات ببرهان من کلام الفقهاء ولا یقبل دعواه فی حکم البیع فی کلام الامام مالك والشافعی واما ما نقله المستفتی من تصریحات الفقهاء یکون

دی چه فقهاء د ربا الفضل نه زیات بحث کوي ځکه چه فروع ئې زیات او احکام ئې دقیق دي، د دې دلیل دا دی چه علامه شامي اول په دې تعریف باندې چه تنویر کې ذکر دي اعتراض کړې دی چه د ربا النسیئة او بعضې فاسدو بیوعو ته شامل نه دي، بیا ئې پخپله وویل چه په ظاهره کې خو مصنف په دې تعریف کې صرف د ربا الفضل تعریف کړی دی، ځکه چه د اطلاق په وخت د فقهاو په کلام کې متبادر هغه دی، اهـ د دې نه زمونږ د وعدې رشتنې کیدل تاته واضحه شول چه فقهاو چه د ربا څومره تعریفات کړي دي او بعضې حقیقي تعریفات دي چه د ربا دواړو قسمونو ته شامل دي، مګر مستفتي په بعضې تعریفونو کې د بیع په لیدلو سره دوکه شو، او دا ئې وګڼله چه ربا په بیعه کې منحصره ده د بیعې نه سوا بل صورت کې د ربا تحقق نه شي کیدلی، پاتې شوه د مستفتي دا دعوه چه قرض په معاوضاتو کې داخل نه دی، او دا هم غلطه ده اودا صحیح کیدی څنګه شي کله چې فقهاو د دې تصریح کړې ده چه قرض د مغاوضې انتها ده، او بیا د ربا په تعریف کې چه کوم د معاوضې لفظ ذکر دی، په هغې کې به قرض ولې داخل نه وي او که مستفتي په دې باندې دلیل قائم کړا شي چه دلته د معاوضې نه

القرض تبرعاً ابتداءً بخلاف البیع (فی ص۲۷۶ج۳) فکلها فی القرض الغیر المشروط بالفضل والمنفعة وهو عند الجمهور معاوضة انتهاءً ولا عبرة بقول من جعله عاریة وقال انه من باب الارفاق لا من باب المعاوضات مطلقا فغلطه بین لکونه خلاف المشاهد وخلاف عرض العاقدین ولکونه منافیا لحد القرض فان العاریة مردودة بعینها ولذلك لا یصح عاریة الاثمان والمکیل والموزون ضرورة استهلاك عینها ولا کذلك القرض ولو لم یکن من باب المعاوضات لم یتحق الدائن المطالبة عن المدیون اذا اعسر والمریق عنده شیی کالعاریة اذا اهلکت بلا تعد واطلاق لمنحة علیه فی الحدیث للترغیب والتخصیص علیه کاطلاق الصدقة فهل یستدل باطلاق الصدقة علیه علی عدم وجوب الرد علی المدیون اصلاً.

هغه مراد دي چه ابتداءً او انتهاءاً معاوضه وي نو د فقهاو د کلام نه دې کوم دلیل پیش کړي، کنه مونږ د دې فقهاو تصریحات ښودلي دي، د کوم نه چه دا کار واضح دی، چه ربا په تعریف کې بیع او بائع او مشتري ذکر کیدل صرف د تمثیل دپاره دی، د حصر لپاره نه، نو د قرض د بیعې نه جدا کیدل د دې مستلزم نه وي، چه هغه د معاوضاتو نه هم خارج وي، خصوصاً هغه قرض په کوم کې چه د زیات وصولولو شرط هم لګول شوی وي، ځکه چه هغه خو ابتداءاً او انتهاءاً هر رنګه معاوضه ده، وګورئ هبه چه تبرع محض ده که په دې کې د عوض شرط وکړای شي نو اوس به هغه تبرع محض نه وي بلکه انتهاء معاوضه بحکم بیع به شي لکه څنګه چه په عالمګیري کې مذکور دي، نو ضروري ده چه کله قرض بدون شرط انتهاء معاوضه ده او څوک چه د دې خلاف وعده لري، هغه دې د فقهاو نه په دې خبره دلیل راوړي، صرف دعوه به ئې نه اوریدل کیږي، او تردې به د امام شافعي او امام مالک خبرې نه مونږ د دې ثبوت ورکړو، چه کله په قرض کې د زیاتوالي شرط ولګولی شي نو هغه به د بیعې په حکم کې وي او مستفتي چه کوم تصریحات د فقهاو د مضمون نه نقل کړي دي چه قرض تبرع ده او د بیعې په خلاف نو دا ټول تصریحات د هغه قرض متعلق دي په کوم کې چه د زیاتو وصولولو د منافع حاصلو شرط نه وي، هغه هم د جمهورو په نزد صرف ابتداءاً تبرع دی، او انتهاءاً معاوضه ده، او کومو خلکو چه قرض ته رعایت ویلی دی او دا ئې ویلي دي چه قرض مطلقاً د معاوضاتو د قسم نه نه دی، بلکه د احسان د قسم نه دی، د هغې غلطي ظاهره ده ځکه چه دا د مشاهدې خلاف او د قرض د تعریف هم خلاف ده ځکه چه عاریت نو بعینه واپس کیږي، او ځکه د روپو پیسو او مکیل او موزون عاریت باطل دی، ځکه چه هغه خرچ او په کار راوړل کیږي او بعینه

نه واپس کیږي، او د قرض دا شان نه دی او که قرض د معاوضاتو د قسم نه نه وي نو کله چه مدیون تنګدست شي او د هغه سره هیڅ پاتې نه شي هغه وخت کې دائن ته د مطالبې حق باقي نه دي پاتې کیدل پکار، لکه هلته چه عاریت بدون تعدي هلاک شي نو مالک د مطالبې حق نه لري او په حدیث کې چه کوم قرض ته عطیه ویل شوې ده هغه صرف د ترغیب د وجې نه لکه په بعضې روایاتو کې چه قرض باندې د صدقې اطلاق وارد وي نو آیا د صدقې په اطلاق سره د دې کار استدلال صحیح کیدلی شي چه په مدیون باندې د قرض ادا کول اصلا واجب نه دي.(ځکه چې هغه صدقه وه .داګفتګودهغه قرض په باره کې وه په کوم کې چې زیاتوالې اومنفعت شرط نه وي ۱۲)

واما القرض المشروط بالفضل والمنفعة فلم یقل احدانه من باب الارفاق بل اتفقوا علی کونه مثل البیع ثم اختلفوا فقال الشافعی ومالك بطلان عقد القرض اما قول الشافعی فذکره العزیزی فی شرح حدیث کل قرض جر منفعة فهو ربا ای فهو حرام وعقد القرض باطل (ص۸۷ج۳) وقول مالك ذکره فی المدونة وسیاتی؛ وقال الحنفیة یبطل الشرط لکونه منافیا للعقد ویبقی القرض صحیحا وقولهم ببطلان الشرط لکونه منافیا للعقد فیه تصریح بان القرض اذا کان مشروطا بالمنفعة یلزم منه انقلابه بیعا ولذا ابطلوا الشرط حفظا للعقد عن الانقلاب والا لم یکن لا بطالة معنی ومرادهم بکون القرض صحیحا والشروط باطلان المستقرض اذا قبض الدراهم التی استقرضها بالشرط یصیر دینا علیه ولا تکون امانة غیر مضمونة واما ان الاقراض والاستقراض بالشرط جایز فکلا فقد صرح فی الدر عن الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغو وفیه ایضا واعلم ان المقبوض بقرض فاسد کمقبوض بیع فاسد سواء اه (ص۲۶۶ وص۲۷۰ ج۴) فثبت بذلك ان القرض المشروط بالنفع کالبیع عندهم ولذا ابطل الشافعی ومالك عقد القرض

ربا هغه قرض چه په کې د زیاتوالي او نفع حاصلولو شرط دی، هغه چا هم د احسان په باب کې نه دی داخل کړی بلکه اتفاقاً ټولو د بیع په شان ګرځولی دی، په دې کې بیا اختلاف پیدا شو چه دې شرط سره به د قرض عقد باطلیږي او که نه، د امام شافعي او امام مالک په نزد خو به د قرض عقد باطل شي او د احنافو په نزد به شرط باطل شي ځکه چه هغه د عقد منافي دی او د قرض عقد به صحیح وي، مګر د احنافو دا شرط د عقد منافي ګڼل او باطلول صراحةً دادې کار تسلیمول دي، چه په قرض کې د زیاتوالي او فائدې شرط لګولو سره د دې حقیقت بدلیږي او د بیعې طرف ته اوړي کنه نو د شرط باطلولو څه ضرورت وو، او په دې صورت کې قرض ته صحیح او د شرط باطلولو مطلب صرف دا دی چه قرض اخستونکی چه کله په دغه روپو قبضه وکړي نو دا به د هغه په ذمه شي، صرف امانت

والحنفیة ابطلوا الشرط صونا له عن معنی البیع فافهم فقول المستفتی ان القرض من التبرعات دون المعاوضات عند الفقهاء غلط بین ان اراد به انه من التبرعات المحضة ولیس من المعاوضة فی شیء فانهم لما عرفوا الربا بفضل خال عن عوض لاحد من المتعاقدین فی المعاوضة وفسروا المتعاقدین بالبایعین والمقترضین وصرحوا بان ذکر بعضهم البایع والمشتری فی تفسیر المتعاقدین انما هو مجرد تمثیل ظهر بذلك کون القرض والاقتراض من المعاوضة والا کان قید المعاوضة منافیا لتعمیم المتعاقدین للمقترضین ولا یلزم من کونه معاوضة کونه بیعا فان الرهن ایضا من المعاوضة ولیس من البیع فافهم فقد ظهر بذلك بطلان ما اراده المستفتی باثبات المغایرة بین القرض والبیع (فی۲۶؛۲۷؛۲۸؛۲۹؛۳۰) وحاصله ان الربا مختص بالبیع والقرض لیس منه وهذا کله بناء الفاسد علی الفاسد فقد بینا ان الربوا لا ینحصر فی البیع بل یجری فی المعاوضات باسرها والقرض من المعاوضات لاسیما القرض المشروط بالنفع فانه مثل البیع واکبر مما استدل به المستفتی علی عدم جریان الربا فی القرض وقصره علی البیع ان تحقق الربا لا یتوقف علی الشرط بل الزیادة بلا شرط ربا ایضا کما صرح به ابن عابدین فی شرح الدر؛ (ص۲۷۴ ج۴).

به نه وي، تاوان به هم پرې لازم وي، او دا مطلب نه دی چه د نفع شرط کولو سره د قرض لین دین جائز دی، ځکه چه در مختار کې د خلاصې په حوالې سره د دې تصریح موجوده ده چه د شرط سره د قرض معامله حرامه ده او شرط باطل دی، او په دې کې دا هم ذکر دی چه په کوم څیز کې قرض فاسد باندې قبضه وکړی شي د هغې همغه حکم دی چه کوم بیع فاسد کې د قبضې نه بعد حکم دی، د دې نه معلومه شوه چه د ائمه و پر نزد فرض شروط د بیعې په شان دي، نو ځکه شوافعو او مالکیانو په دې صورت کې قرض ته باطل ویلي دي او احنافو شرط ته باطل وویل ترڅو د قرض حقیقت د انقلاب نه محفوظ وي،) اواګرکه دشرط دپابندي سره دقرض په رقم قبضه واچول شی نودهغې هغه حکم دی په کوم چې دبیعۀ فاسدې دقبضې باندې چه کوم حکم دی ۱۲ (نبه پوهه شه نو د مستفتي دا قول چه د فقهاو په نزد قرض د تبرعاتو نه دی، معاوضاتو نه نه، که د دې دا مطلب وي چه قرض خالص تبرع ده په یوه درجه کې هم معاوضه نه ده نو دا صراحة غلطه خبره ده، ځکه چه فقهاو د ربا تعریف داسې کړی دی چه ربا هغه زیات مال

دی چه د عوض نه خالي وي او په مالي معاوضه کې د متعاقدینو نه د یو لپاره ثابت وي، او د متعاقدینو تفسیر بائع او مشتري قرض ورکونکي او اخستونکي سره کړی شوی دی، اوددې تصریح یې کړی چاچې دمتعاقدینو تفسیربائع اومشتری کړی هغه حصر قصد نه دی کړی،بلکه صرف د تمثیل په طور ئې د بائع او مشتري ذکر کړی دی، د دې نه صفا ظاهریږي چه قرض هم د معاوضې قسم دی، کنه نو د

ربا په تعریف کې د معاوضې لفظ بیانولو نه بعد د متعاقدینو لاندې قرض ورکونکي اواخستونکي داخلول صحیح نه وو، او د قرض په معاوضه کې داخلول د دې خبرې مستلزم نه دی چه هغه په بیعه کې داخل شي، وګورئ د رهن عقد معاوضه ده مګر بیعه نه ده، پوهه شه، نو مستفتي چه کوم په بیع او قرض کې د منافاتو ثابتولو دا نتیجه راویستلې ده چه ربا د بیع سره خاصه ده او قرض بیع نه دی نو ځکه قرض کې د ربا تحقق نه کیږي، د دې باطل لغوه کیدل او بناء فاسد علی الفاسد واضح شو ځکه چه مونږ وښودل چه ربا په بیعه کې منحصره نه ده بلکه ټولو معاوضاتو کې د دې تحقق کیږي، او قرض هم په معاوضه کې داخل دی، خصوصا هغه قرض په کوم کې چه د زیاتوالي او نفع شرط وي چه هغه خو د بیعې په شان ده.مونږ اوس د مستفتي د یو لوي دلیل جواب ورکول غواړو په کوم باندې چه هغه ډیر ناز کوي، هغه ربا په بیعه کې د منحصر کولو او د قرض نه د جدا کولو استدلال سره دا مقدمه بیان کړې ده، "چه د ربا تحقق په شرط باندې موقوف نه دی بلکه بغیر د شرط نه هم ربا حرامه ده، علامه ابن عابدین په شامي کې د دې تصریح کړې ده"

قال ودلیله مافی المدونة ان ابابکر الصدیق رضی الله تعالی عنه راطل ابا رافع الحدیث(ز) قال المستفتی فی دلالة علی ان الزیادة فیه القرض لیست ربا لانه لو کانت ربا لحرمت بدون شرط ایضا ولم یقل به الفقهاء علا انه ثبت بالاحادیث الصحیحة ان النبی ﷺ زاد وقت الاداء فی القرض اه (ص۸) اقول ما استدلاله بأثر الصدیق علی ان الربا لایتوقف تحققه مطلقا علی الشرط فغیر تام لوجوه الاول ضعف الاثر وشدة وهنه فان فی سنده محمد بن السایب الکلبی متروك بالمرة متهم بالکذب ورمی بالرفض کما فی التقریب (ص۱۸۳) وتهذیب التهذیب (ص۱۷۴ ج۹) وهو یروی عن اخیه سلمة بن السایب وهو مجهول لایعرف له راو غیر اخیه محمد بن السایب الکلبی ولم یثبت سماع سلمة بن السایب عن ابی رافع والعجب من الذی یضعف حجة المجهول بحدیث کل قرض

او د مدو نه د یو روایت نه هم د دې تائید کیږي چه حضرت ابوبکر رضي الله عنه د ابو رافع نه د سپینو زرو خلخال د سپینو زرو په بدله کې واخستلو، خلخال لږ شان رازوړند وو، نو حضرت ابوبکر رضي الله عنه د هغې کمول وغوښتل، نو ابو رافع وویل تاسو داسې مه کوئ، زه زیاتوالی ستاسو دپاره حلالوم، نو حضرت ابوبکر رضي الله عنه وفرمایل تا حلال کړل، نو الله او د هغه رسول ﷺ خو نه دي حلال کړي، غرض دا چه هغه ئې کت او برابر ئې کړل، مستفتي وائي چه د دې نه معلومه شوه چه د قرض نه زیات وصولول سود نه دی، ځکه چه که سود وي نو بغیر د شرط نه به هم حرام وي، حال دا چه فقهاء د

جر منفعة فهو ربا کیف یوسن بنیان دعواه علی مثل هذا الاثر الواهی فلم یبق له دلیل فی عدم توقف تحقق الربا علی الشرط سوی قول ابن عابدین فی ذلك حجة له فلیکن قوله فی تفسیر المتعاقدین مثل المقترضین والراهنین حجة علی ایضا وهو یفید جریان الربا فی القرض وکونه من المعاوضة خلاف ما زعمه المستفتی وثانیا ان لسلمنا صحة الاثر فغایة ما فیه ان تحقق الربا فی المراطلة (ای بیع الذهب بالذهب والورق بالورق) لایتوقف علی الشرط فان الاثر انما ورد فی ربا البیع وربا الفضل ولا یلزم منه عدم توقف تحققه علی الشرط فی ربا الدین ایضا وثالثا انا لانسلم ان تحقق الربا فی القرض موقوف علی الشرط عند الفقهاء مطلبا بل فیه تفصیل عندهم حاصله ان المنفعة الحاصلة من المقترض لا تخلوا اما ان تکون قبل اداء الدین اوبعده.

شرط نه بغیر قرض کې زیادت ته جائز وائي، د دې نه علاوه چه رسول الله ﷺ نه په صحیح احادیثو کې ثابت دي چه هغوئ د قرض ادا کولو په وخت زیادت ادا کړی اهـ. جواب: د حضرت ابوبکر رضي الله عنه د حدیث نه په دې خبره استدلال کول "د ربا تحقق صرف په شرط موقوف نه دی" د څو وجوه نه پوره نه دی اول دا چه دا اثر ضعیف او ډیر کمزوری دی، ځکه چه په سند کې ئې محمد بن سائب الکلبي دی چه بالکل متروک او کذب ورفض سره متهم دی، بیا هغه د خپل وروړسلمه یاابوسلمه نه روایت کوي او هغه مجهول دی، او دا د محمد بن سائب نه بل چا هم نه دی روایت کړی خوبیا د سلمه بن سائب (ابوسلمه) سماع د ابو رافع نه ثابته نه ده، مستفتي له شرم کول پکار دي چه هغه حدیث "کل قرض جر نفعا فهو ربا" ته ضعیف وائي، د کوم نه چه د جمهورو په نزد احتجاج کړی شوی دی او پخپله د داسې کمزوري سند والا حدیث دلیل راوړی (چه په یوه درجه کې هم د حجت قابل نه دی) نو اوس د علامه شامي نه سوا د دې دعوې دلیل هیڅ پاتې نه شو لیکن که د علامه شامي دا قول حجت دی نو دا څوک ئې هم حجت کیدل پکار دي، چه ربا په تعریف کې د متعاقدینو په لفظ قرض ورکونکي او اخستونکي ته هم عام دی، د کوم نه چه د مستفتي خلاف دا ثابتیږي چه ایا په قرض کې هم متحقق کیږي او د معاوضاتو د قرض د قسم نه دی، دویم که مونږ د صدیق اثر صحیح وګڼو نو د دې نه به صرف دومره ثابتیږي چه کله سپینو ته د سپینو، یا سرو په بدله کې بیعه وکړا شي نو هغه وخت کې د ربا تحقق په شرط باندې موقوف نه وي ځکه چه دا اثر د ربا البیع متعلق دی، د دې نه دا څنګه لازمه شوه چه د ربا تحقق صرف په شرط باندې موقوف نه دی، ځکه چه د ربا د یو قسم په شرط باندې موقوف نه دی ځکه چه د ربا د یو قسم په شرط باندې نه موقوف کیدو نه دا نه

لازميږي چه د ربا تحقق مطلق شرط باندې موقوف نه دی، دريم مونږ دا هم نه منوچه په قرض کې د ربا تحقق د فقهاو په نزد په هر حالت کې په شرط موقوف دی بلکه د هغوئ په نزد په دې کې دا تفصيل دی د کوم چه خلاصه دا ده چه مديون نه چه کوم منفعت او فائده حاصليږي د هغې دوه قسمونه دي، يو دا چه د قرض نه وړاندې يا وروستو ئې قرض ورکونکي ته هديه ورکړې يا دې دعوت ورکړی، دويم دا چه د قرض ورکولو په وخت فائده حاصله شي او د دې بيا دوه قسمونه دي يو دا چه دغه منفعت د اوصاف قسمونو سره وي،

کان يهدی العزيم الی الداين اويطعمه الطعام ونحوه او تکون وقت الاداء وهذا الاخير علی وجهين اما ان تکون المنفعة الحاصلة من جنس الجودة او من جنس الزيادة فی الوزن والکيل فهذه صور ثلث والاولان تتوقف حرمتهما علی الشرط عند البعض والثالث حرام مطلقا سواء کان مشروطا اولا الا ان تکون زيادة قليلة لا تظهر فی موازين الوزنين کزيادة دانق فی مائة درهم ونحوها او تکون الزيادة بطريق الهبة من صحتها فی المشاع فيما لا يقسم وعدم صحتها فی مشاع يقسم وصرح مالك باشتراط ان تکون هبة الزيادة فی غير مجلس قضاء الدين ولا تجوز ان لم تتبدل المجلس قال الشامی فی رد المختار تحت قول الدر فلو استقرض الدراهم المکسورة علی ان يوفيه صحيحا کان باطلا وکذا لو اقرضه طعاما

مثلا د قرض ورکونکي روپۍ کوټه وي، مديون نه وي ادا کړي، دريم دا چه د وزن او مقدار په صورت کې وي، دا درې قسمونه شو، اول دوه حرام خو د بعضې فقهاو په نزد به شرط موقوف وي، او دريم صورت مطلق حرام دی، که شرط وي او که نه وي، البته که زياتوالی په لږه اندازه وي چه وزن کې ظاهريږي او بل څه کې نه ظاهريږي، لکه په سلو درهمو يوه پيسه يا د زياتو دی، او هېې په طريقې سره نو جائزه ده مګر په دې صورت کې به د هېې د شروطو رعايت کول لازم وي، مثلا مشاع غير قابل تقسيم شوه نو دا زياتوالی به جائز وي او امام مالک په نزد دا شرط هم دی چه دا زياتوالی دی، د ادا کولو په مجلس کې هبه نه کړی شي بلکه بل مجلس کې دې هبه کړی شي، کنه نو دا زياتوالی به جائز نه وي، در مختار کې دي که چا مات شوي درهم په دې شرط سره په قرض واخستل چه روغ به ورکوي نو دا

۱ - اي المنفعة الحاصلة قبل الاداء او بعده والحاصلة وقت الاداء من جنس الجودة ۱۲ منه، وهذا هو معنی قول الشافعي في الام ان اسلفه شيئا ثم اقتضی منه اقل فلا باس لانه متطوع له بهبه الفضل وکذلک ان تطوع له القاضي اکثر من وزن هبه فلا باس الی ان قال فلا باس اذا کان هذا متطوعا وان کان هذا عن شرط فلا خير فيه لان هذا حينئذ ذهب بذهب اکثر منها اه ص ۲۸، ۳۰، ج ۳، وفيه دلالة علی ان القرض ينقل بيعا بالاشتراط فافهم ۱۲ منه.

بشرط رده فی مکان اخر وکان علیه مثل ما قبض فان قضاه اجود بلا شرط جاز ويجبر الداين علی قبول الاجود وقيل لا بحراه ما نصه وذکر الشارح اعطاء الاجود ولم يذکر الزيادة وفی الخانية وان اعطاه المديون اکثر مما عليه وزنا فان کانت الزيادة تجريبين الوزنين ای بان کانت تظهر فی ميزان دون ميزان جازوا جمعوا علی ان الدايق فی المائة يسير يجريبين الوزنين وقدر الدرهم والدرهمين کثير لا يجوز واختلفوا فی نصف الدرهم قال الدبوسی انه فی المائة کثير يرد علی صاحبه فان کانه کثيرة لا تجری بين الوزنين ان لم يعلم المديون بها ترد عليه صاحبها وان علم واعطاها اختيارا ان کانت الدراهم المدفوعة مکسرة او صحاحا لا يضرها التبعيض لا يجوز اذا علم الدافع والقابض وتکون هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وان کان يضره التبعيض وعلما جاز وتکون هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة اه (ص ۲۷۰ ج ۳).

صورت باطل دی، که چاته همداسې د غلې په شرط سره قرض ورکړی شو چه بل ځای کې به ئې ادا کول لازم وي، او د مديون په ذمه د همغه شان خير ادا کول واجب دي کوم چه ئې اخستلی وي او که بغير د شرط نه د هغې نه ښه ادا کړي نو جائزه ده، او قرض ورکونکی به ښه ځيز په اخستلو مجبورول کيږي، او يو روايت کې دي چه نه مجبورول کيږي، علامه شامي د دې لاندې فرمائي چه شارح خو د ښه ادا کولو ذکر کړی دی، مګر د زياتو ادا کولو په وخت په وزن کې زياتوالی وکړي نو که لږ وي چه په کوم ترازو کې ظاهره نه شي نو جائزه ده او په دې باندې د فقهاو اتفاق دی، چه سلو درهمو کې د يوې پيسې زياتوالی ډير کم دی، چه په هر وزن کې نه شي ظاهريدی، او د يو درهم او دوه درهمو زياتول ډير دي او هغه جائز نه دي او نيم درهم کې اختلاف دی، د ابو زيد دبوسي قول دا دی چه سلو کې د نيم زياتوالی دير دی هغه مالک ته حواله کول پکار دي، او په ډير زياتوالي کې تفصيل دا دی چه مديون ته د هغې خبر نه وي چه زه زيات ورکوم نو بيا خو ئې واپس کول واجب دي او که قصداً زيات ورکوي نو که دا درهم مات وي او که روغ مګر ماتولو کې ئې نقصان نه وي نو زيات جائز نه دی، ځکه چه په دې ځای کې به د مشاع قابل تقسيم هبه راځي، (او هغه صحيح نه ده) او که د درهمو ماتول ضرر لري او قرض ورکونکي او اخستونکي دواړو ته د دې زياتوالي علم وي نو جائزه ده ځکه چه په دې صورت کې به د متاع غير قابل تقسيم هبه وي (کومه چه صحيح ده).

ومثله فی الخلاصة (ص۱۰۲ ج۳) وفی العالمگیریة فی قبول هدیة العزیم واجابة دعوته بعد ذکر الاختلاف بین الکرخی وشمس الایمة الحلوانی فقال الاول لاباس به اذا لم یکن مشروطا فی القرض وقال الثانی انه حرام مانصة قال شمس الایمة ماذکر محمد (فی کتاب الصرف انه لاباس به) محمول علی ما اذا کان یدعوه قبل الاقراض اما اذا کان لایدعوه اویدعوه قبله فی کل عشرین یوما وبعد الاقراض جعل یدعوه فی کل عشرة ایام اوزاد فی الباجات فانه لایحل ویکون خبیثا واذا رجع فی بدل القرض ولم یکن الرجحان (۱) مشروطا فی القرض فلاباس به کذا فی المحیط وان اعطاه المدیون اکثر مما علیه وزنا فان کانت الزیادة تجری بین الوزنین جازوا جمعوا علی ان الدانق فی المائة یسیر یجری بین الوزنین وقدر الدراهم والدرهمین کثیر لایجوز اختلفوا فی نصف الدرهم قال الدبوسی نصف الدرهم فی المائة کثیر یرد علی صاحبه فان کانت الزیادة کثیرة لاتجری بین الوزنین ان لم یعلم المدیون بالزیادة یرد صاحبها وان علم المدیون بالزیادة فاعطاه الزیادة اختیارا هل یحل الزیادة للقابض ان کانت الدراهم المدفوعة مکسرة او صحاحا لایضره التبعیض لابجوز اذا علم الدافع والقابض واما اذا کانت الدراهم صحاحا یضرها الکسر فان کان الرجحان زیادة یمکن تمییزها بدون الکسر بان کان یوجد فیها درهم خفیف یکون مقدار الزیادة لا یجوزوان کان الرجحان زیادة لایمکن تمییزها

خلاصه کې هم د دې په شان دي، او عالمګیري کې اول مدیون هدیه او دعوت قبلولو حکم بیانوي، کرخي او شمس الائمه د حلوائي اختلاف ذکر کړی دی، چه د کرخي په نزد د مدیون هدیه او دعوت قبلول جائز دي، کله چه شرط کړی شوی نه وي او شمس الائمه د شرط نه هم ورته حرام ویلي دي، هغه وائي چه امام محمد رحمه الله چه ورته جائز ویلي دي د هغه قول په دې صورت محمول دی چه مدیون د قرض معاملې نه وړاندې دعوت کوي که د دې نه مخکې ئې دعوت نه کولو، یا ئې کولو مګر په ورځو کې او اوس ئې په ۱۰ ورځو کې کوي یا ئې خوراکونه زیات کړي وي نو دا دعوت زیات حلال نه دی، بلکه خبیث دی. د دې نه بعد د زیاتوالي حکم ئې داسې بیان کړی دی چه که د قرض ادا کولو په وخت مدیون څه اندازه زیاته کړه او په قرض کې شرط نه وه نو د دې څه باک نشته، او که مدیون د قرض نه څه زیات ورکړل په کوم سره چه وزن زیات شو نو که دا زیاتوالی هر وزن کې ظاهر نه وي نو جائز دي او د فقهاو په دې خبره اتفاق دی چه ۱۰۰ درهمو کې یوه پیسه ډیره معمولي ده چه په هر وزن کې نه معلومیږي او یو درهم او دوه درهمه

۱ - المراد الرجحان القلیل او ما یکون هبة بدلیل ما سیاتي ۱۲ منه.

بدون الکسر یجوز بطریق الهبة کذا فی المحیط اه (ص۱۱ ج۳) وبهذا التفصیل اندفع ما عسی ان یتوهم.

زیات دي، دومره زیاتوالی جائز نه دی، او د نیم درهم په باره کې اختلاف دی، امام بوسي فرمائي چه دا هم زیات دی، د کوم مالک چه واپس کول لازم دي او کوم زیات چه زیاتوالی وي په هر وزن کې ظاهر وي د هغې په حکم کې تفصیل دا دی چه که مدیون ته د دې د زیاتوالي علم نه وي نو د هغې واپس کول لازم دي، لیکن هغه قصدا په خپل اختیار سره زیاتي ورکوي نو آیا د هغې اخستل قرض ورکونکي ته جائز دي، په دې کې تفصیل دا دی هغه دا چه دا درهم کوم چه په قرض کې ادا کړی شوي دي مات وي، یا پوره وي مګر ماتولو کې ئې نقصان نه وي نو زیاتوالی جائز نه دی، کله چه دائن او مدیون دواړو ته د زیاتوالي علم و ي و دا دراهم پوره وي او د هغې په ماتولو کې نقصان وي نو په دا زیاتوالي د درهمو نه بغیر درهم جدا کړی شي مثلا د دې درهمو په منځ کمی کوم سپک موجود وي چه د زیاتوالي برابر وي، نو بیا هم دا زیاتوالی جائز نه دی، که د درهمو د ماتولو نه بغیر دا جدا نه کړی شي نو په دې صورت کې دا زیاتوالی د هبې په طریقې سره جائز دی، محیط کې داسې دي، زه وایم دې تفصیل سره دا وهم لرې شو

ان مدار جواز الرجحان فی الوزن فی بدل القرض علی اشتراط الرجحان وعدم اشتراطه کلا بل الرجحان ان کان مشروطا لایجوز مطلقا لا قلیلا ولا کثیرا وانما الکلام فی الغیر المشروط فیجوز بطریق الهبة اذا کان مشاعا فیما لایقسم ولا یجوز فیما یقسم الا مفرزا متمیزا فلو کان مدار الجواز علی عدم الشتراط لم یحتاجوا الی مثل هذا الطویل والتفصیل فیما یقسم ولا یقسم وفیما یجری بین الوزنین وفیما لایجری بینهما فافهم وصرح ابن القاسم فی المدونة عن مالك فی الرجل یتسلف الدراهم فیقضی اوزن او اکثر قال لا یعجبنی ان یقضیه فضل عدد لا فی ذهب ولا فی طعام عند ما یقضیه ولو کان ذلك بعد ذلك لم ار بذلك باسا اذا لم

چه د دې زیاتوالي د جائز کیدو او دنه جائز کیدو مدار په شرط کیدو یا نه شرط کیدو باندې دی؟ بالکل نه بلکه که زیاتوالی مشروط نو هغه خو به په یو حال کې هم جائز نه وی، که لږ وي او که زیات، دا ټوله خبره خو د غیر مشروط زیاتوالي په باره کې ده، چه مشاع قابل تقسیم کې د هبې په طریقې سره جائز دي، او که د دې د جواز او عدم جواز مدار او شرط کیدو یا نه کیدو باندې وي نو فقهاو له د دې تفصیل څه ضرورت وو، چه هغه زیاتوالی هر وزن کې ظاهروي او که نه؟ او مشاع قابل تقسیم کې دي یا غیر قابل تقسیم کې وغیره وغیره. مګر صرف دومره

یکن فی ذلك عادة(۱) ولا موعد ومعنی قوله بعد ذلك ای بعد مجلس القضاء الذی یقضیه فیه یزیده بعد ذلك واما حین یقضیه فلا یزیده فی ذلك المجلس اه (ص ۱۰۱ ج ۳) قلت والزیادة بطریق الهبة یجوز فی بیع الصرف ایضا کما ستذکره وعلی هذا فاثر ابی بکر الصدیق الذی نقله المستفتی عن المدونة محمول عندنا علی التورع والتنزه علی تقدیر صحته لان ابا رافع کان قد احل له الزیادة ای وهبها له والخلخال مما یتضرر بالکسر وینتقص به وهبة المشاع فیما لا یقسم جایزة ومع ذلك لم یرض بها للصدیق وردها علیه فذلك من ورعه رضی الله تعالی عنه وتقواه قال فی الدر فلیس الفضل فی الهبة بربا فلو شری عشرة دراهم وزاده دانقا ان وهبه منه انعدم الربا ولم یفسد الشراء وهذا ان ضرها الکسر لانه هبة مشاع لا یقسم کما فی المنح عن الذخیرة عن محمد وفی الخلاصة لو باع

ویل کافي وو چه که مشروط نه وي نو جائزه ده، بنه پوهه شه، او ابن قاسم په مدونه کې د امام مالک نه صراحة دا مسئله نقل کړې ده چه یو کس څه درهم قرض کړي بیا د هغې نه زیات ادا کړي که په وزن کې وي او که شمار کې نو د دې څه حکم دی، وښې فرمایل چه زما دا خبره خوښه نه ده چه د قرض ادا کولو په وخت په شمار کې زیاتوالی وکړی شي نه په سر زرو کې او نه په غله کې، او که د دې نه بعد ئې څه زیات ورکړل نو په دې کې څه باک نشته، په دې شرط چه د عرف یا وعدې د وجې نه نه وي او د وروستو ورکولو معنی دا وه چه په کوم مجلس کې قرض ادا کول په هغې کې څه زیات ورنکړي بلکه د دې مجلس نه بعد بل مجلس له ورکړي، زه وایم چه د هبې په طور سره زیات ورکول په بیع صرف کې هم جائز دي، لکه څنګه به چه رامعلومه شي نو د حضرت صدیق هغه اثر کوم چه مستفتي مدونه نه نقل کړی دی که صحیح هم وګڼل شي نو زمونږ په نزد به هغه په تقوی، ورع او احتیاط باندې مبني وي، ځکه چه ابو رافع د حضرت صدیق لپاره زیادت حلال کړی وو؛ او د خلخال ماتول د ضرر موجب او د قیمت د نقصان سبب دی، او د مشاع غیر قابل

---

۱ - ای عرف متعارف ولا بد من هذا القید عندنا ایضا فان المعروف کالمشروط کما صرح به فقهاءنا فی (بقیه برص ۲۳۱) (بقیه حاشیه ص ۲۳۰) غیر ما موضع واما ما ذکره الحموی تحت قول الاشباه لوجوب عادة المقرض برد ازید مما اقترض هل یحرم اقراضه تنزیلا لعادته بمنزله الشرط اه، ما نصه قیل الذی یودی الیه نظر الفقیه انه لا حرم لانه علی المکافات علی المعروف وهو مندوب الیه شرعا حیث دفعه للقرض قرضا محضا فجازاه علیه ولم یشترط ودفعه المستقرض لا علی وجه الربوا اه (ص ۸۲) ففیه انه لا یحل الافتاء من القواعد والضوابط وانما علی المفتی حکایة النقل الصریح کما صرح به الحموی بعد ذلك بقلیل فالقول الذی حکاه بقیل لا حجة فیه مع کونه خلاف القاعدة المشهورة المشروط عرفا کالمشروط شرعا وان سلم فلا راحة فیه للمستفتی لاتفاق هذا القائل علی حرمته اذا کان مشروطا والله اعلم ۱۲ منه

۲ - قال الشافعی فی مسئلة مراطلة الذهب ای بیعهما بالوزن ما نصه وان رجحت احدی الذهبین فلا باس ان یترک صاحب الفضل فضله لصاحبه لان هذا غیرا الصفقة الاولی اهـ (ص ۲۹، ج ۳) لکونه هبة والهبة صفقة اخری غیر البیع والله اعلم ۱۲ منه

درهما بدرهم واحدهما اکثر وزنا فحلله زیادته جازلانه هبة مشاع لا یقسم اه قال ابن عابدین تحت قوله وزاده وانقادای ولم یکن مشروطا فی الشراء کما هو فی عبارة الذخیرة المنقول عنها الی ان قال فلو مشروطة وقع العقد علی الکل ووجب نقض العقد.

درهمه خرڅ کړي او یوه پیسه ئې زیاته ورکړه نو دا به سود نه وي، او نه به عقد فاسد وي، په دې شرط چه د دراهمو ماتول د نقصان موجب وي، ځکه چه په دې صورت کې به د مشاع غیر قابل تقسیم هبه کیږي،(اوهغه صحیح ده ۱۲) په مخ کې د ذخیرې نه د امام محمد نه داسې نقل کړی شوي دي خلاصه کې دي، چه که چا یو درهم د یو په بدله کې خرڅ کړو او دې کې یو د زیات وزن والا وي او د هغې مالک د بل لپاره زیاتوالی حلال کړو نو جائزه ده ځکه چه دا د مشاع غیر قابل تقسیم هبه ده، علامه شامي د دې په حاشیه کې لیکي چه زیاتوالی هغه جائز دی چه د اول نه مشروط نه وي او که مشروط وي نو په عقد مجموعه به واقع کیږي او په دې صورت کې به د عقد شرعي د وجې نه هغه ماتول واجب وي.

حقا للشرع ثم قال وان الزیادة انما تصح اذا صرح بکونها هبة فتکون هبة بشروطها ومع عدم التصریح فهی باطلة وهو الذی فی المجمع اه (ص ۲۸۵، ۲۸۶ ج ۴) قلت وبعد ذلك ظهر لك البطلان قول المستفتی ان الفضل فی البیع ای بیع الصرف ونحوها ربا مطلقا لادخل فیه لتراضی العاقدین الخ (ص ۷۰) وکذا تفرقته بین ربا البیع وربا الدین بان الاول لا یتوقف تحققه علی الشرط والثانی یتوقف تحققه علیه بل الحق ان الزیادة التی لا تجوز فی البیع الربوی مطلقا لا یجوز فی الدین کذلك والتی تجوز فی الدین بلا شرط کقبول الهدیة واجابة الدعوة قبل ادایه او بعده لا مع الاداء تجوز فی بیع الصرف کذلك ایضا وکذا المنفعة الحاصلة من جهة الجودة والوصف تجوز بلا شرط فی الصورتین وکل ما استدل به المستفتی من الاثار علی جواز الزیادة علی

تقسیم هبه جائزه ده، د دې باوجود هم حضرت صدیق هغه زیاتوالی قبول نه کړو، نو دا صرف د احتیاط دوجې نه وو؛ در مختار کې دي کوم چه د هبې د زیاتوالي صورت دی هغه ربا نه ده نو که چا لس درهمه په لس د دې نه وروستو فرمائي چه دا زیاتوالی هغه وخت صحیح دی چه د دې د هبې تصریح وکړی شي بیا په دې کې د هبې د شرطونو رعایت کیږي،او که د هبې تصریح ونه کړی شو نو دا زیاتوالی باطل دی،زه وایم چه د دې تصریحاتونه د مستفتي د دعوې غلطیدل ثابت شول،چه په بیع صرف کې زیادت مطلقاً رباده اودعاقدینو رضاله په کې څه دخل نشته(ځکه چه مونږ ثابته کړه چې زیادت دهبې له لیارې دلته هم جائزدی ۱۲) همدارنګه دمستفتي ربا البیع او ربا القرض کې دا فرق ظاهرول هم غلط شول چه د ربا البیع تحقق خو په شرط باندې موقوف نه دي او د ربا القرض تحقق په شرط باندې موقوف دي بلکه حق دا دی چه کوم صورت

القرض (فی ۱۹۴۸) لاحجة له فیه اما حدیث جابر انه ﷺ قال لبلال زن فارجح فی المیزان فاعطانی اوقیة من ذهب وزادنی قیراطا ففیه انهما زیادة قلیلة لاتظهر فی الوزنین فان القیراط هو نصف عشر الدینار فی اکثر البلاد وعند اهل الشام جزء من اربعة وعشرین منه وکذا فی مجمع البحار (ص ۱۳۳ ج ۲) والاوقیة وزن اربعین درهما کما فیه ایضا (ص ۵۹ ج) قلت هذه اوقیة الفضة واما اوقیة الذهب فهی قد تساوی مائتی درهم المساویة لعشرین دینارا کما ورد فی روایة عند البخاری عن ابی نضرة عن جابر رضی الله عنه اشتراه بعشرین دینارا (ص ۳۷۵ ج). فنسبة القیراط الی الاوقیة اقل من نسبة نصف درهم الی مائة درهم ومثل هذه الزیادة جایزة وانما اختلفوا فی نصف الدرهم وایضا فان تلك الزیادة انما کانت فی ثمن الابل وهی ملحقة بالعقد اذا کان المبیع قایما وجایزة بالاتفاق فی غیر الصرف لاسیما فی ما نحن فیه لعدم جریان الربا بین الاوقیة والحیوان فافهم واما روی ابوهریرة ان رجلا اتی النبی ﷺ یتقاضاه قد استسلف منه شطر وسق فاعطاه وسقا فقال نصف وسق لك ونصف وسق من عندی الخ وفی روایة جاء صاحب الوسق یتقاضاه فاعطاه وسقین فقال وسق لك ووسق نایل من عندی الخ؛ ونحوه من الاثار ففیه تصریح من النبی ﷺ بکون الزیادة هبة ونایلا من عنده وما تصریح فیه به یحمل علیه لکون الاحادیث بعضها یفسر بعضا وهو محمول علی انه ﷺ وهبه زیادة مقررة متمیزة عن حقه الذی قضاه ومالك یزید فیه قید تبدل المجلس ایضا بان

په بیع صرف کې مطلق جائز نه دی هغه په دین او قرض کې هم جائز نه دی. او کوم زیادت چه قرض کې بدون شرط جائز دی لکه هدیه او دعوت وغیره قبلول هغه په بیع صرف کې هم داسې جائز دي نو کوم زیاتوالی چه د اوصافو د قسم نه دی، مثلا د زړو په بدله کې نوې ورکول، هغه هم په دواړو کې بغیر د شرط نه جائز دي په بیعې کې هم اوپه قرض کې هم او د کومو اثارو نه چه مستفتي په دې مدعا باندې استدلال کړي دی چه په قرض کې د اصل نه زیاتې اخستل مطلقا جائز دي، د دې نه د هغه مدعا نه شي حاصلیدی نو اول هغه د حضرت جابر دا حدیث پیش کړی دی چه رسول الله ﷺ (د هغوئ نه په یوه اوقیه باندې اوښ واخستلو او مدینې ته رارسیدو سره ئې قیمت ادا کړو) اوبلال رضي الله عنه ته ئې وفرمایل چه ده ته یوه اوقیه سره زر وتله او درانه ئې وتله، نو بلال یو قیراط زیات ورکړو الخ، د دې جواب دا دی چه اول خو دا معمولي زیاتوالی دی چه په هر وزن کې نه شي ظاهریدی ځکه چه قیراط د دینار ۲۰ یا ۲۴ حصه ده، او اوقیه د څلویښت (۴۰) درهمو سره برابر وي اودسروزرواوقیه د شلو (۲۰) دینارو هم برابره ده اودلته هم هغه مراددی لکه څنګه چه د بخاري ﷺ یو روایت نه معلومیږي د کوم الفاظ چه دا دي چه رسول الله ﷺ د جابر رضي الله عنه

قضاه حقه اولا ثم لما قبضه واستوفاه وارادان یذهب به وهبه الزیادة بعده.

اوښ په ۲۰ دیناره اخستلی ووآه. او کله چه اوقیه د ۲۰ دینارونو شوه او قیراط دیو دینار ۲۴مه حصه شوه نو د قیراط نسبت د هغې نه هم کم شو، کوم نیم درهم چه د سلو درهمو حاصل دی او د دومره خبرې څه باک نشته او که نیم پوره شي نو په دې کې اختلاف دی، دویم د دې زیاتوالي حاصل دا وو چه د اوښې په قیمت کې اضافه کړی شوې ده، او په ثمن کې چه کوم زیاتوالی د مبیع د بقا په حالت کې هغه به د اصل عقد سره ملحق وي او د بیع صرف نه سوا په ټولو بیوعو کې اتفاقاً دا صورت جائز دی، خصوصا صورت مبحوث عنها کې ځکه چه اوقیه او حیوان کې د ربا تحقق نه شي کیدی، نبه پوهه شه. پاتې شو دا حدیث کوم چه د حضرت ابو هریره رضي الله عنه نه روایت دی چه رسول الله ﷺ د یو کس نه نیم وسق قرض اخستلی وو، هغه دا تقاضا وکړه او نبي ﷺ ورته یو وسق ورکړو او وې فرمایل نیم وسق ستا د طرف نه وو او نیم زما د طرف نه او یو روایت کې دي چه نبي ﷺ د یو کس نه وسق قرض اخستلی وو هغه تقاضا وکړه نو هغوئ ورله دوه وسقه ورکړل او وې فرمایل چه یو خو ستا دی او بل زما د طرف نه الخ. د دې جواب دا دی چه په دې کې خو د نبي ﷺ صفا تصریح موجوده ده چه زیاتوالی د هغې په طور سره وو (اوبره معلوم شول چه دهبی په طور زیات ورکول چه قرض اوبیعې دواړو کې جائزدی ۱۲) او په کوم روایت کې چه دا تصریح مذکور نه وي نو هغه دې مصرح باندې محمول کړی شي ځکه چه احادیث د یو بل تفسیر کونکي وي (اوکله چې دازیادت په طور دهبې وي نو) په دې کې به دا قید ولګول شي چه نبي ﷺ دې زیاتوالي ته مستقل او زیاتوالی عطا ویلي وو، او امام مالک به د دې سره دا قید هم زیاتوي چه نبي ﷺ زیاتوالی په دغه مجلس کې نه وو کړی په کوم کې چه قرض ادا کړی شوی وو بلکه بل مجلس کې کړی شوی وو،

فان قیل واین الدلالة فی الاثار علی مثل تلك القیود قلنا ومن این الدلالة فی هذه الاثار علی کون تلك القضایا وقعت بعد نزول احکام الربا وتشریعها لم لایجوز (۱) ان تکون قبله کما قالت الحنفیة فی استقراضه ﷺ الابل اذ ذلك کان قبل تحریم الربا ثم نهی ﷺ عن الحیوان بالحیوان نسیة

که په دې باندې دا سوال وکړی شي چه په دې اثارو کې قیود چیرته دي؟ نو د دې جواب دا دی چه په دې اثارو کې دغه قید چیرته دی چه دا واقعات د ربا د احکامو نازلیدو او د ربا د تحریم د د اشاعت نه بعد واقعه شوه، دا احتمال ولې نه شي کیدی چه دا واقعات د ربا نه وړاندې وي لکه څنګه چه په بعضې روایتونو کې د نبي علیه السلام او

۱ - واما تاخر اسلام الراوي فلا ینا في ذلك لاحتمال ان یکون رواه بالارسال عن صحابي قدیم الاسلام کما قلنا مثل ذلك في حدیث ابي هریرة عن قصة الکلام في الصلوة ۱۲ منه

قال الطحاوی فی معانی الآثار له؛ (ص ۲۲۹؛ ج۲). فان سلمنا کون تلك القضایا وقعت بعد تحریم الربا نقیدها بقیود عرفناها من نصوص اخر غیرها والا فلا لوم علینا ان قلنا بنسخها بایة الربا وبالاحادیث الواردة فیه فافهم وامامانقله المستفتی عن العینی بلفظ وفیه مایدل ان المقرض اذا اعطاه المستقرض افضل مما اقترض جنسا وکیلا اووزنا ان ذلك معروف وانه یطیب له اخذها الخ؛ فهو مجهول علی الزیادة القلیلة التی لاتجری بین الوزنین اوعلی ما تکون بطریق الهبة والنایلة من المستقرض والا فنقول ان اطلاق هذا الحکم منسوخ بدلیل نسخ استقراض الحیوان الوارد فی هذا الحدیث واذا کان جزء من الحدیث منسوخا لایصح الاستدلال بما فیه لحدوث احتمال النسخ فیه والعجب من المستفتی کیف یحتج باستدلال العینی هذا ولا حجة فیه علی احد ولا یحتج بنقله الاجماع بقوله وقد اجمع المسلمون نقلا عن النبی ﷺ ان اشتراط الزیادة فی السلف ربا اه مع کونه حجة فی النقل لکونه ثقة فیه عارفا بمذاهب العلماء بل قدح فیه (فی حاشیة ص۱۷) بان العلامة العینی شرح الهدایة بعد شرحه للبخاری بکثیر من الزمان واعترف فیه بانه لم یثبت فی هذا الباب النهی عن النبی ﷺ وهو المعتبر لانه اخر اقواله الخ ومنشاء القدح عدم ادراکه بمراد العینی ولذا ظن قولیه متعارضین ولا تعارض بینهما فان کلامه فی شرح الهدایة علی سند حدیث کل قرض جر نفعا معناه بعد صحة النقل ان هذا الحدیث لم مثبت بهذا الطریق

بعضې صحابه و نه قرض اوښ اخستل وارد دي، او احنافو په دې کې همدا تاویل کړی دی، چه دا واقعه د ربا د حرمت نه وړاندې وخت ده، بیا نبي ﷺ حیوان د حیوان په بدله کې په قرضو خرڅولو نه منع وکړه، (نودحیوان په قرض اخستل هم منع شول) که مونږ دا فرض کړو چه دا واقعات د ربا د حرمت نه وروستو دي نو مونږ به د نورو دلائلو په وجه دا د نورو قیودو سره مقید کړو کنه نو به مونږ داسې ووایو چه دا اثار آیات ربا او احادیث ربا نه منسوخ دي نو بیا هم په مونږ باندې الزام نه شي عائد کیدی او مستفتي چه د علامه عیني کوم قول نقل کړی دی چه د دې حدیث نه معلومه شوه چه که مدیون قرض ورکونکي ته د هغه څیز نه کوم چه هغه قرض اخستلی وي افضل څیز ادا کول که هغه جنس وي او که په مقدار کې یا وزن نو دا یو احسان دی، او قرض ورکونکي له ئې اخستل حلال دي الخ. دا په هغه زیاتوالي باندې محمول دي چه لږ وي چه په دوه وزنونو کې نه شي ظاهریدی، یا به هغه زیاتوالي باندې محمول دي چه د مدیون د طرف نه د هبې په شان بلاشرط وي کنه نو مونږ به ووایو چه دا قول د اطلاق په صورت کې منسوخ دی، د کوم دلیل چه دا دی چه د

حیواناتو قرض اخستل د کوم چه حدیث کې ذکر دی منسوخ شوی دی، او کله چه د حدیثو نه یو جزء منسوخ شو نو د دې د باقي اجزاو نه هم استدلال صحیح نه دی ځکه چه په دې کې هم د نسخ احتمال موجود دی، او مونږ مستفتي ته حیران یو. چه هغه د علامه عیني د استدلال صحت بیانوي، حال دا چه دا په هیڅ هم حجت نه دی. حال دا چه هغه صفا لیکي چه مسلمانانو د رسول الله ﷺ نه نقل کولو سره په دې خبره اتفاق کړی دی چه په قرض کې د زیاتوالي شرط لګول ربوا ده او د علامه عیني نقل حجت ځکه چه هغه په نقل کې ثقه او علماو د مذهب نه واقف دي، بلکه مستفتي په دې قول باندې اعتراض کولو سره دا رد کړی دی چه علامه عیني د هدائې او بخاري په شرحه کې چه ډیره زمانه وروستو ئې لیکلې ده.

عن النبی ﷺ علی طریقة علم الاسناد ومعنی کلامه فی شرح البخاری ان النهی ثبت عن النبی ﷺ بطریق اجماع المسلمین علیه نقلا عنه ولا یلزم من عدم ثبوت النقل بطریق الاسناد عدم ثبوته بطریق الاجماع والتلقی فقد مر فی الاصل الرابع ان مدار الصحة لیس علی الاسناد فقط بل قد یصح بالتلقی واستدلال المجتهد به وان لم یکن له سند یعول علیه فیا التلبیلس هذا المستفتی کیف یحرف الکلم عن مواضعه ویخدع الجهلاء بتناقض هذا الکلام وتدافعه مع انه بری من کل ذلك وابعد عنه بمراحل اونقول حاصل کلامه فی شرح الهدایة عدم ثبوت النهی عن کل منفعة مشروطة کانت اوغیر مشروطة وفی شرح البخاری ثبوت النهی عن اشتراط الزیادة فی القرض وکونه ربا باجماع المسلمین نقلا عن النبی ﷺ فافهم ولا تعجل فی رد بعض الاحکام ببعض ونقصه به واما استدلال المستفتی بکون ایة الربا مجملة والاحادیث بیانا لها فقد فرغنا عن الجواب عنه فان قیل حاصله ان الربا کان معلوم المراد عند العرب ثم صار مجملا حین ادخل الشارع فیه اشیاء لم یکن

او شرح هدایه کې ئې اقرار کړی دی چه په دې باب کې (یعنی د قرض نه فایدې حاصلولو په باره کې ۱۲ منه) درسول الله ﷺ کوم ممانعت نه دی ثابت شوی، او چونکه دا آخري قول دی نو ځکه معتبر دی، مګر د دې اعتراض منشا صرف دا ده چه مستفتي د علامه عیني په مطلب نه دی پوهه شوی نو ځکه ورته په دواړو قولونو کې تعارض ښکاره شو حال دا چه په دواړو کې هیڅ تعارض هم نشته دی، ځکه چه په شرح هدایه کې خو هغوئ په حدیث کل قرض جر نفعا فهو ربا باندې خو کلام کړی دی، د کوم مطلب چه د نقل د صحت نه بعد د مستفتي دا دی چه دا حدیث د علم اسناد په طریقه د رسول الله ﷺ نه ثابت نه دي، او د بخاري په شرحه کې چه کومه خبره ذکر ده د هغې مطلب دا دی چه رسول الله ﷺ نه د نقل په طریقه د دې صورت ربا کیدل ثابت دي، او د اسناد په

العرب يعرفه بالربا ومقتضاه حديث والاجمال فى الاية بسبب الاحاديث معران الفقهاء جعلوا السنة بيانا لها ولا يجوز كون البيان سببا للاجمال قلنا سبب الاجمال من الاحاديث بعضها وهى التى تدل على ان للربا معنى شرعيا اعم من العرفى كحديث ان الربا بضع وسبعون شعبة والبيان منها بعضها كحديث ابى سعيد وعبادة ومثل ذلك جايز حتما وحاصله كون الاية مجملة فى الربا الشرعى ظاهرة فى العرفى الذى كان اهل الجاهلية يتعارفونه ويتعاملون به وهو الذى نعاه الله اليهم ثم نقول لو سلمنا الاجمال فى ربا القرآن مطلقا فلا نسلم كون ربا البيع منصوصا وربا الدين رباقياسيا بل نقول بان كلاهما منصوص اما الاول فبيان السنة المشهورة والثانى بدلالة النص وبالاجماع وبالاثار الواردة فى تفسير ربا الجاهلية وبحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا اما دلالة النص فبيانها ان الامة والايمة قد اجمعت عليكون حرمة الربا معللة سوى من شد من اهل الظاهر فلا عبرة بقوله ولا يقدح به الاجماع لكون مذهبهم فى انكار القياس وتعليل النصوص باطلا بالكتاب والسنة واجماع الصحابة ومن بعدهم ولتفصيل هذا البحث موضع اخر وعلة حرمة الربوا انما هو كونه ظلما خلاف العدل كما تقرر فى الاصل السابع اذا كانت الزيادة.

طريقې سره که کوم نقل ثابت نه شي نو هغې سره دا نه لازميږي، چه د تلقي په طريقې سره هم ثابت نه شي ځکه چه څلورم اصل کې مونږ دا ثابت کړل چه د حديث د صحت مدار په الفاظو باندې نه دی، بلکه تلقي او د مجتهد استدلال د وجې نه هم هغه صحيح کيدلی شي، يا داسې وويل شي چه د شرح هدايه د قول مطلب دا دی چه د هر منفعت نه مطلقاً که هغه مشروط وي او که غير مشروط ممانعت ثابت نه دی، او د بخاري د شرحې د قول حاصل دا دی چه په قرض کې مشروط زياتوالی ربا کيدل د مسلمانانو په اجماع د رسول الله ﷺ نه په نقل سره ثابت دي، نو د عقل نه کار واخله او يو کلام د بل معارض کړځولو سره مه رد کوه، او ايات ته مجمل او حديث ته د هغې بيان ويلو سره چه مستفتي کوم بيان کړی دی د هغې د جواب نه مونږ فارغه شوي يو. سوال: د دې جواب حاصل دا وو چه د ربا معنی عربو ته معلوم وه مګر اجمال په کې هغه وخت پيدا شو کله چه شارع د ربا لاندې داسې صورتونه داخل کړل چه عربو ورته ربا نه ويله او د دې مقتضی دا ده چه د ربا په ايات کې د احاديثو نه اجمال راغی حال دا چه فقهاو خو حديث ته د ايات بيان ويلی دی او د بيان د اجمال سبب کيدل جائز نه دي؟ جواب: د اجمال سبب خو هغه احاديث دي د کوم نه چه صرف دومره معلوميږي چه ربا شرعي معنی د عرفي معنی نه عامه ده لکه څنګه چه حديث د سود د

۷۰ نه زياتې شعبې دي، او بيان هغه احاديث دی په کوم کې چه د شرعي ربا صورتونه ذکر دي لکه د ابو سعيد او عباده رضي الله عنه وغيره، او په دې کې هيڅ اشکال نشته چه بعضې حديثونو نه ايات کې اجمال راشي او بل حديث سره ئې تفصيل او د جواب حاصل دا دی چه دا ايات د ربا په شرعي معنی کې خو مجمل دی او په ربا عرف کې مجمل نه دی بلکه ظاهر دی ځکه هغه خو په اهل جاهليت کې مشهور او معمول به وو او د دې وجې نه الله تعالی په هغوئ باندې وعيد کړی دی، او که مونږ دا هم تسليم کړو چه د ربا ايات مجمل دی نو مونږ له دا مسلم نه دي چه د ربا البيع حرمت منصوص دی، اول قسم يو د مشهور سنتو په بيان سره ثابت دی، او دويم قسم دلالة النص او اجماع او هغه اثارو نه ثابت دی کوم چه د ربا جاهليت په تفسير کې راغلی دی، او د حديث کل قرض جر نفعا فهو ربا نه هم د دې ثبوت کيږي، د دلالة النص تقرير خو دا دی چه د ټول امت او ټولو ائمه و په دې اجماع ده چه ربا حرمت معلل دی، (يعني په دې کې علت ضرور شته دی او د اهل ظاهر نه علاوه په کې د بل چا اختلاف نشته مګر د هغوئ خلاف معتبر نه دی او نه د هغوئ د خلاف په اجماع څه اثر شته دی، ځکه چه د قياس او تعليل نه انکار کوم چه د هغوئ د مذهب بنياد دی کتاب الله او سنت او اجماع صحابه او تابعينو نه هغه باطل شوي دي نو په نورو ځايونو کې د دې تفصيل موجود وو، او د ربا د حرمت علت دا دی چه هغه ظلم دی، او د عدل خلاف دی، لکه څنګه چه په اووم اصل کې ثابت شو.

مع الحلول فى بيع مد جيد بمدين رديين او بيع درهم مضروب بدرهمين مكسورين وبيع حلى من الفضة باكثر من وزنها وان كانا يساويانه فى المعنى حيث تكون الزيادة فى مقابلة جودة او صفة او سكة ونحوها ربا محرما فكون الزيادة المشروط فى القرض حيث لا مقابل لها الا مجرد الاجل اولى بكونها ربا محرما ممنوعا وكذا اذا كانت زيادة الاجل فى بيع الدرهم بدرهم مثله نسية ربا محرما فالزيادة الحقيقة على دراهم القرض بان ياخذ المقرض مكان المائة مائة وعشرين اولى بكونها ربا محرما لكون الزيادة ليست الا لاجل الزمان ولا جل لا قيمة له شرعا كما تقرر فى الاصل

او کله چه د يو بنه مد بيع د خراب مدونو په بدله کې يو روغ او منقوش درهم د دوه ماتو په بدله کې... هم ربا ده حال دا چه يو اعتبار سره په دې کې مساوات موجود دي ځکه چه کوم طرف ته چه د وزن زياتوالی دی هغه طرف ته په اوصافو کې نقصان راځي، نو دا زياتوالی د بل بنه والي په مقابله کې کيدی شي نو په قرض کې چه د کوم زياتوالي شرط لګول کيږي، د هغې په رڼا کې داخليدل په درجه اولی سره ضروري دي ځکه چه په دې

السادس، وهذا مما لاينكره الامكابر معاند افان كون ذلك ربا وظلما مما لايخفى على آحاد من المسلمين بل ولا على احد من اهل الملل بل هذا هو الربا عند الناس كلهم دون الزيادة عند الحلول ودون بيع الدرهم بالدرهم نسية فالعامة ولا تعده من الربا ولا تتهم من يفعل ذلك باكل الربا، قال العلامة الحافظ ابن القيم في الاعلام انه اى الشارع حرم التفرق في الصرف وبيع الربوي بمثله قبل القبض لئلا يتخذ ذريعة الى التاجيل الذى هو اصل باب الربا فحماهم من قربانه باشتراط التقابض في الحال ثم اوجب عليهم فيه التماثل وان لا يزيد احد العوضين على الاخر اذا كان من جنس واحد حتى لا يباع مد جيد بمدين رديين وان كان يساويانه سد الذريعة ربا النساء الذى هو حقيقة الربا وانه اذا متعهم من الزيادة مع الحلول حيث تكون الزيادة في مقابلة جودة او صفة او سكة او نحوها فمنعهم منها حيث لا مقابل لها الا مجرد الاجل اولا فهذه حكمة تحريم ربا الفضل التي خفيت على كثير من الناس حتى قال بعض المتاخرين لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضل وقد ذكر الشارع هذه الحكمة بعينها فانه حرمه سد الذريعة ربا النساء فقال في تحريم ربا الفضل فاني اخاف عليكم الرماء وما هو الربا فتحريم الربا نوعان نوع حرم لما فيه من المفسدة وهو ربا النسية ونوع حرم تحريم الوسائل عمل وسد الذرايع اه (ص ۱۹۶ ج ۲) وهذا والله كلام في غاية القوة والعجب من المستفتي انه كيف قلب الامر فجعل ربا القرض الذى هو اصل الربا وظهرت حكمة حرمته للناس ..اقياسيا وسعى

صورت کې د دې زياتوالی عوض بغيرد اجل او مودې څه قيمت نشته (اودشپږم اصل نه معلومه شوې چې په شريعت کې داجل اومدت هيڅ قيمت نشته ۱۲) او د دې له انکار د سرتنګۍ نه علاوه نور هيڅ هم نه شي کيدی، ځکه چه د دې ربا کيدل د کوم جاهل مسلمان بلکه د يو مذهب پالونکو باندې هم پټ نه دی بلکه عام طور سره خلک هم دې ته ربا وائي او د نورې بيعې په صورت کې د يو جنس د بل جنس نه زياتيدل يا يو درهم په يو درهم قرض خرڅول د عامو خلکو په نزد سود نه دی، او نه به داسې کس سود نور ګڼي. حافظ ابن القيم په اعلام الموقعين کې فرمائي چه شارع په بيع صرف کې د هر ربوې مال په بيعه کې کله چه د هغې په مقابله کې هم جنس وي د قبضې نه وړاندې د بيعې د مجلس نه جدا کيدو ته حرام ويلي دي، ترڅو هغه د مودې او نيټې د بيعې ذريعه ونه ګرځول شي کوم چه د ربا د باب اصل بنياد دی، نو شارع د نغدو د قبضې شرط لګولو سره د ربا خوا ته هم پرې نه ښودل کله چه عوضين د يو جنس نه وي نو دا ئې هم واجب کړل چه دواړه برابر وي، يو بل نه زيات نه وي تردې چه يوه ښه مد (مد: يوه پيمانه ده چې ديوصاع ربع کيږي ۱۲) ئې په دومره خرابو مدنوعوض کې هم خرڅول جائز نه کړل اګر که د قيمت په لحاظ سره دواړه برابر وي ترڅو دا د ربا النسيئه ذريعه ونه ګرځول شي

لتعليله اشد السعى وجعل ربا الفضل الذى خفيت حكمة تحريمه على بعض العلماء ربا حقيقيا منصوصا قطعيا مع كونه مختلفا فيه بين الصحابة اولا وهل هذا الا الضلال.

کوم د ربا حقيقت دی او کله چه شارع د نغدو په صورت کې د زياتوالي نه منع وکړه حال دا چه دا د نوي والي يا بل صفت د وجې نه وي نو چيرته چه د زياتوالي عوض د مدت او عوض نه نور څه نه وي نو هلته نو بدر چه اول دا حرام دي نو د رباالفضل د حراميدو حکمت دا دی کوم چه په ډيرو خلکو باندې مخفي دي، تردې پورې چه بعضې متاخرينو ويلي دي چه د رب الفضل د حراميدو حکمت زما په ذهن کې نه راځي، مګر پخپله شارع د دې حکمت بيعه همغه بيان کړې دي د کوم چه مونږ وښودلو چه د دې وجې نه حرام کړی شوي دي چه دا د ربا النسيئه ذريعه جوړه نه کړی شي، نو د رباالفضل حرمت بيانولو سره هغوئ وفرمايل چه زما په تاسو باندې د ربا اندېښنه ده، نو د ربا حرمت په دوه قسمه دی، يو قسم خو ځکه حرام کړی شوی دی چه په دې کې خو پخپله مفسده ده او دا ربا النسيئة ده، او دويم قسم ځکه حرام کړی شوی دی چه هغه د اصلي ربا ذريعه جوړيږي، او قسم په خداي دا خبره ډيره مضبوطه ده، زه مستفتي ته حيرانيږم چه هغه حقيقت الامر څنګه بدل کړو، چه ربا القرض کومه چه حقيقي ربا ده د کوم د حرمت حکمت چه ټولو ته ظاهر دی، ربا قياس ظاهروي، او د هغې د جائزولو دپاره کوشش کوي، او ربا لفضل ته ربا حقيقي قطعي منصوص وائي د کوم حرمت حکمت چه په بعضې علماو باندې مخفي دی، او د صحابه و ترمنځ هم ابتداءاً په دې کې اختلاف وو، او ګمراهي د همدې نوم دی.

فمن قال بتحريم ربا الفضل لزمه القول بتحريم ربا الدين بالاولى لما فيه من الظلم والعدوان وسفك دم العدل ما ليس في ربا الفضل كما لا يخفى على من شم رايحة من العقل والدين وايضا فالقول بجواز ربا الدين يقتضى ان لا يكون في تحريم ربا الفضل حكمة سوى تضييع الزمان واتعاب النفوس بلا فايدة فانه لا يشاء احد ان يبتاع ربويا باكثر منه من جنسه الا قال اقرضتك مائة درهم بمائة درهم وعشرين من الصبح الى العصر او الى الغد ونحوه واذا كان هذا جايزا وبيع مائة

نو کوم کس چه رباالفضل ته حرام وائي په هغې باندې ربا القرض حرام ګڼل په درجه اول لازم دي ځکه چه په دې کې ظلم او تعدي او انصاف ختميدل په کې دومره دي چه په ربا لفضل کې د دې په بدله کې هيڅ هم نه دي ځوک چه عقل او دين لږ هم لري هغه پرې ښه پوهيدی شي، دويم ربا القرض ته د جائز ويلو معنی دا ده چه د ربا الفضل په حرامولو کې د وخت ضائع کولو او مخلوق ته بغير د

درهم بمائة وعشرين حراما فهل يبتاع هذا بذالك الاحمق او مجنون واى حاجة له الى البيع اذا كان يتخلص من الربا بالاقراض والاستقراض فلا يعجز احد عن استحلال ما حرمه الله قط بادنى حيلة فيا سبحان الله ايعود الربا الذى قد عظم الله شانه فى القران واوجب محاربة مستحله ولعن اكله وموكله وشاهديه وكاتبه وجاء فيه من الوعيد ما لم يجى فى غيره الى ان يستحل بادنى حيلة لا كلفة فيها اصلا فكيف يستحسن ان ينسب نبى من الانبياء فضلا عن سيد الانبياء بل ان ينسب رب العلمين الى ان يحرم هذه المحرمات العظيمة وتوعد باغلظ العقوبات وانواع الوعيد على بيع درهم جيد بدرهمين رديين حالا مع كونهما يساويانه معنى ولا ظلم فيه على احد ثم يبيح تلك المحرمات والزيادات كلها بحيلة الاقراض والاستقراض مع وجود الفضل والزيادة فى ذلك حقيقة وفيه من الظلم ما لا يخفى فلا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم؛ فاذا كانت اية الربا محرمة لربا الفضل فى البيع فهى محرمة بدلالة النص لربا القرض والدين بالاولى كدلالة تحريم القول باف للوالدين على تحريم ايلامهما بالضرب والشتم بالاولى ودلالة النص ليس من القياس بل هى فوقه وانهما قطعية كعبارة النص ونحوها كما تقرر فى الاصل الثالث.

فائدې نه پريشانه کولو هيڅ حکمت هم نه وي ځکه کله چه پاو باندې ۱۰۰ درهمو په بدله کې قرض ورکول جائز او بيعه حرامه ده نو کوم احمق به وي چه بيعه به وکړي کله چه هغه د قرض په وجې سره د ربا د حرمت نه بچ کيدی شي نو د دې د بيعې څه حاجت دی بلکه هغه چه د کوم څيز په بدلې سره د هغې هم جنس زياته اندازه اخستل غواړي هغه له به د يو ساعت يا يوې ورځې لپاره اخستلی شي او په صورت ئې هر کس حرامه ربا په يوه وړه حيله سره هم حلالولی شي، سبحان الله! هغه ربا کوم ته چه الله تعالى سخته خطرناکه وويله او حلال ګڼونکي سره ئې ورله د جنګ اعلان وکړو او د هغې خوړونکي، ورکونکي، ليکونکي او ګواهانو باندې ئې لعنت وکړو، داسې يو سخت وعيد ئې راوليږلو، په يوه اسانه حيله سره چه سختي هم په کې نشته حلاليدی شي، نو بيا دا خبره ولې د هغوئ طرف ته منسوبيږي چه نوي درهم په زړو دوه درهمو باندې د خرڅولو دومره سخت وعيد او حراموالی ئې بيان کړو، په حقيقت کې دا دواړه مساوي دي، او په دې کې په چا څه ظلم هم نشته دی، بيا دا ټول محرمات او زياتوالی د قرض په حيلې سره جائز کړی حال دا چه په دې کې حقيقة زياتی او صريح ظلم موجود دی، "فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم" غرض دا چه د ربا ايت که بيع کې ربا الفضل حراموي نو د دلالة النص په طريقې سره ربا القرض

په درجه اولى حراموي لکه والدينو ته اف ويل دا لازموي چه د هغوئ وهل او بد رد ورته ويل د دې نه زيات دي، او د دې دلالت قطعي دی لکه څنګه چه وړاندې تير شو.

واما الاجماع فقد ذكره القاضى ابو الوليد بن رشد فى بداية المجتهد له وقد ذكرناه قبل وحاصله ان العلماء قد اتفقوا على ان الربا يوجد فى شيين فى البيع وفيما تقرر فى الذمة من بيع اوسلف او غير ذلك فاما الربا فيما تقرر فى الذمة فهو صنفان صنف متفق عليه وهو ربا الجاهلية الذى نهى عنه وذلك انهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون وكانوا يقولون انظرنى ازدك الخ وذكره العلامة العينى ايضا فى شرح البخارى بقوله وقد اجمع المسلمون نقلا عن النبى ﷺ ان اشتراط الزيادة فى السلف ربا اه؛ وقد ذكرناه ايضا وقد صرح الطحاوى بكون ربا الدين الذى كان متعارفا بين اهل الجاهلية ربا القران وكذا صرح الفخر الرزاى وابن حجر الهيثمى فى تقرير حجة ابن عباس وسياتى وكذا صرح الجصاص الرازى بكون الربوا نوعين منه ما هو فى القرض ومنه ما هو فى البيع وكذا صرح ابن القيم والشاه ولى الله يكون ربا الدين ربا حقيقيا اولى بالتحريم وربا البيع غير حقيقى حرمه الشارع ﷺ سد اللذرايع وفى كل ذلك دليل على اجماع الامة والايمة كلهم على تحريم ربا القرض قطعا لم يقل احد منهم بجوازه اصلا؛ واما الآثار الواردة فى تفسير الربا الجاهلية الذى هو ربا القرآن فمنه ما رواه مالك فى الموطا عن زيد بن اسلم فى تفسير الآية قال كان الربا فى الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل حق الى اجل فاذا حل قال اتقضى ام ترلى فان قضاه اخذ والا زاده فى حقه وزاده الاخر فى الاجل وروى طبرى من طريق عطاء ومن طريق

او د اجماع قاضي ابن رشد په بداية المجتهد کې بيان کړې ده لکه څنګه چه بره تير شول د کوم خلاصه چه دا ده چه علماو په دې خبره باندې اتفاق کړی دی، چه د ربا تحقق په دوه صورتونو کې کيږي، يو په بيع او بل په هغه دين کې چه په ذمه واجب وي که هغه بيع سره واجب شي او که په قرض وغيره سره، او کوم چه د دين ربا واجب في الذمه وي نو د هغې دوه قسمونه دي، د يو حراميدل اتفاقي دي او هغه د جاهليت ربا ده د کوم صورت چه دا وو چه خلکو به د زياتوالي په شرط قرض ورکولو او مهلت به ئې ورکولو او يا به ئې ورته داسې ويل چه ته مهلت ورکړه او زه به زياتې پيسې، او علامه عيني هم د بخاري په شرحه کې د اجماع ذکر دې الفاظو سره کړی دی چه ټولو مسلمانانو د رسول الله ﷺ نه په نقل سره په دې خبره اجماع کړې ده چه په قرض کې د زياتوالي شرط لګول ربا ده او طحاوي هم د دې تصريح کړې ده چه کومه ربا چه اهل جاهليت کې متعارفه وه په قرآن کې د همغه ربا ذکر دی، همداسې امام فخر رازي او علامه ابن حجر هيثمي د عبدالله بن عباس

مجاهد نحوه كذا قاله الحافظ في فتح الباري (۴۶۴؛ ج۴) وقد التزم الصحة او الحسن في الاحاديث المزيدة في الشرح فهذه الآثار كلها صحاح او حسان ولفظ مجاهد عند الطبري قال الربا الذي نهى الله عنه كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول لك كذا وكذا وتوخر عني فيوخر عنه (۴۶۷؛ ج۴) وروى عن قتادة ان ربا اهل الجاهلية بيع الرجل البيع الى اجل مسمى فاذا حل الاجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده واخر عنه اه اسناده صحيح او حسن ايضا لكون الحافظ ذكره في الفتح وقد تقدم في الاصل الثامن ان اقوال التابعين في تفسير القران حجة لاسيما زيد بن اسلم؛

دلیل بیانولو سره د دې تصریح کړې ده او جصاص رازي هم بیان کړی دی چه د ربا دوه قسمونه دي، یو په بیعه کې کیږي او یو قرض کې او حافظ ابن القیم او شاه ولي الله صفا صفا فرمایلي دي چه حقیقي ربا هغه ده چه په قرض کې وي او د دې حرمت اصلي دی، او په بیع کې چه کومه ربا ده هغه غیر حقیقي ده، هغه رسول الله ﷺ د سد باب په طور سره حرامه کړې ده، د دې ټولو اقوالو نه ثابته شوه چه ټول امت او ټول ائمه د

ربا القرض په قطعي حرمت باندې متفق دي، چا دې ته بالکل هم جائز نه دي ویلي، اوس ته هغه اثار هم وګوره چه د ربا جاهل په تفسیر کې راغلي دي، او د کوم چه قرآن مجید کې ذکر دی، نو امام مالک په موطا کې دزید بن اسلم نه د ربا تفسیر نقل کړی دی، هغه فرمائي چه جاهلیت کې د ربا صورت دا وو چه که د یو کس به په بل حق وو د کوم ادا کول به چه یوه موده باندې معین وو، کله به چه هغه وخت پوره شو نو د حق والا به ویل چه زما حق راکوې او که سود زیاتوې، که هغه به حق ادا کولو نو وابه خستل شو او که نه نو سود به د اصل سره زیاتیدو او د حق والا به وخت زیاتولو، طبري د عطاء په واسطې سره او د مجاهد په واسطې سره هم داسې روایات کړي دي لکه څنګه چه فتح الباري کې ذکر دي، او چونکه حافظ ابن حجر په فتح الباري کې د دې التزام کړی دی، چه شرح کې چه کوم احادیث زیات کړی شي هغه به صحیح وي، یا حسن دا څکه چه دا ټول اثار صحیح یا حسن دي، او طبري د مجاهد نه دا مضمون په دې الفاظو سره روایت کړی دی، چه د کومې ربا نه چه الله تعالی منع فرمایلې ده، هغه دا ده چه د جاهلیت په زمانه کې د یو په بل باندې قرض وو، نو مدیون به ویل چه زه به تاله دومره درکړم، ته ماله مهلت راکړه، او قتاده نه ئې داسې روایت کړی دی چه د جاهلیت والا د ربا دا طریقه وه چه یو کس به په بل باندې کوم څیز قرض خرڅ کړو کله به چه هغه موده پوره شوه او خریدار به قیمت ادا نه کړی شو نو هغه به په دې کې اضافه والی کولو او بائع به دې ته مهلت ورکولو، د دې سند هم صحیح یا حسن دی، څکه چه

حافظ دا په فتح الباري کې ذکر کړي دي او په اتم اصل کې دا خبره ثابته شوې ده چه د قرآن د تفسیر په باره کې د تابعینو اقوال حجت دی.

ومجاهد وعطاء وقتادة فهولاء اجلة التابعين روس علماء التفسير في زمانهم وقد صرح العلماء بان مراسيل موطا مالك ومقاطيعه وبلاغه كلها مستندة من غير طريق مالك الاربعة كما في تزيين الممالك للسيوطي عن ابن عبد البر (۵۷) وهذا ليس منها فانه حص بذلك قدح المستفتي في هذه الآثار بالانقطاع وعدم الاتصال وقد اغرب المستفتي حيث قال ان هذه الآثار كلها مختصة بربا البيع لما في اثر قتادة من ذكر البيع (ص۳۶۷-۳۸۴-۳۹۴-۴۰۴) ولم يدر المسكين ان ذكر شيء لا يستلزم نفي غيره لاسيما اذا لم يكن بينهما منافاة وههنا كذلك فان اثر زيد بن اسلم ومجاهد وغيرهما عام للبيع والقرض جميعا واثر قتادة خاص بالبيع ولا تنامي بين العام والخاص بل (۱) يجري العام على عمومه ويحمل الخاص على التمثيل كيف وان سياق القران يابى تصر الربا المذكور فيه على ربا البيع لدلالة القول المحكي عن المشركين فيه انما البيع مثل الربوا على تفرقتهم بين البيع والربا كما لا يخفى وايضا فالربا الذي ذكره قتادة ليس بربا البيع الذي وردبه السنة المشهورة الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث فان ربا البيع منحصر في ما يكون مع البيع

خصوصاً د زید بن اسلم او مجاهد او عطاء او قتاده اقوال ځکه چه دا حضرات تابعین او د خپلې زمانې د تفسیر امامان وو او علماو دا تصریح کړې ده چه د مالک د موطا مراسیل او مقاطیع او بلاغات بلې طریقې سره متصل ثابت دي لکه څنګه چه علامه سیوطي د حافظ عبدالبر په حوالې سره بیان کړی دی، نو د مستفتي په دې آثارو کې انقطاع او عدم اتصال سره اعتراض کول لغو او باطل دی، د دې نه لویه خبره مستفتي دا وکړه چه هغه دا ټول آثارو ربا البیع سره خاص کوي، صرف د دې وجې نه چه د قتاده اثر کې د لفظ بیع ذکر راغلی دی، مګر هغه دا ونه ګڼل چه د یو شي ذکر د بل څیز د نفي مستلزم نه دی، خصوصا کله چه په دواړو کې څه منافات هم نه وي، نفي او دلته همداسې دی، ځکه چه زید بن اسلم او د مجاهد وغیره اثار خو د بیع او قرض لپاره عام دي، او د قتاده په اثر کې خاص د بیعې ذکر دی، او په عام او خاص کې منافات نشته دی، بلکه عام به په خپل عموم وي، او خاص به په تمثیل وغیره باندې محمول کړی شي، د دې خلاف څه کیدی شي. کله چه د قرآن سیاق په صفا توګه د ربا

۱- ذكر الزيلعي في نصب الراية عن السغناقي قاعدة محصلها انه اذا ورد حديثان احدهما عام والآخر خاص فان علم تقديم العام على الخاص خص العام بالخاص وان علم تاخير العام كان العام ناسخا للخاص هذا اذا علم التاريخ اما اذا لم يعلم فان العالم يجعل آخرا لما فيه من الاحتياط اه (ص۴۰۸، ج۴) مولف.

فی وقت العقد کما لایخفی علی من عرف حده
وانواعه ولیس فی اثر قتادة تقیید الربا بوقت البیع بل
فیه تصریح بانهم انما کانوا یربون اذا حل الاجل
ولم یکن عند المشتری قضاء ولایخفی ان البیع
یتم بالایجاب والقبول ویتفرق العاقدین عن
مجلس العقد اجماعا فالربا الذی یوجد بعد تمام
البیع عند حلول الاجل لیس من ربا البیع فی
شیء وانما هو من ربا الدین الذی لم یبینه السنة
المشهورة ولا فرق بینه وبین ربا القرض اصلا بل
کلاهما غیر ربا البیع الذی ورد بیانه فی السنة فذکر
لفظ البیع فی اثر قتادة لایجد المستفتی شیئا وقد صرح
الجصاص فی احکام القران بان العرب لم یکونوا
یعرفون البیع بالنقد واذا کان متفاضلا من جنس
واحد ربا الی ان قال ولم یکن تعاملهم بالربا
الا علی الوجه الذی ذکرنا من قرض دراهم او
دنانیر الی اجل مع شرط الزیادة اه (ص۴۶۵ ج) ومن
ادعی خلافه فعلیه البیان والا فالجصاص ومثله
من العلماء الذین قصروا ربا الجاهلیة علیه ربا
الدین حجة علی من ناواهم والعجب من
المستفتی انه کیف یفرح بتفسیر قتادة وبتفسیر سعید
بن جبیر والشافعی وابن العربی المالکی وبتفسیر
الواحدی وغیرهم من المفسرین ولا (راحة له فی
شیء من ذلک فان هولاء جمیعا بل کل من ذکر
لفظ البیع فی تفسیر ربا الجاهلیة متفقون علی ان
العرب کانوا یقولون اذا حل الاجل اتقضی ام
تربی فان لم یقض زادوا فی الثمن علی ان
یوخروا وهذا لایصدق علیه حد الربا الذی ذکره
المستفتی بقوله الربا هو الفضل الخالی عن العوض
فی البیع (ص۴۴) فان الزیادة فی

په بیعه کې منحصر کیدو نه انکار کوي ځکه
چه "انما البیع مثل الربوا" نه بیع او د ربا جدا
جدا معلومیږي، دویم د بلې ربا ذکر چه د
قتاده په اثر کې دی، هغه د ربا بیعه نه ده کوم
چه حدیث مشهور الذهب بالذهب لفضة
بالفضة الخ بیان کړی دی ځکه چه ربا البیع
هغه ده چه د بیع عقد سره وخت ومونډل
شي، او د ربا په باره کې چه کوم اثر د قتاده
مذکور دی، هغه به د بیع په وخت کې نه وه
بلکه په دې کې تصریح ده چه اهل جاهلیت
به د ربا معامله هله کوله کله به چه وخت
پوره شو او خریدار به روپۍ نه شوې واپس
کولې، او دا خبره هر چا ته معلومه ده چه د
بیعې معامله خو بالاتفاق ایجاب او قبول او
تبدل مجلس سره ختمیږي، اوس چه کومه ربا
د بیعې چه ختمیدو باندې د وخت پوره کیدل
ومونډل شي هغه د بیعې سره څه تعلق دی، او
هغې ته ربا البیع وویل، څنګه صحیح کیدی
شي بلکه دا خو ربا القرض ده کوم چه
مشهور سنت نه دی بیان کړی، او په دې او
ربا القرض کې اصلاح فرق نشته دی، نو د
قتاده په اثر کې د لفظ بیع ذکر راتلل مستفتي
له څه فائده نه ورکوي، او امام جصاص په
احکام القرآن کې تصریح کړې ده چه اهل
عربو د نغدې بیعې دننه د یو هم جنس په بل

الثمن الموجل عند حلول الاجل لیس
بالفضل الخالی عن العوض بعد انقراض البیع
وقد تقدم عن ابن رشد فی بدایة المجتهد له اتفق
العلماء علیان الربا یوجد فی شیئین فی البیع وفیما
تقرر فی الذمة من بیع اوسلف الخ وفیه تصریح بان الربا
الموجود فیما تقرر فی الذمة من بیع لیس من ربا البیع
الذی هو النوع الاول بل هو من نوع الثانی الذی
یکون فیما تقرر فی الذمة فبطل ما زعمه المستفتی من
دخوله فی ربا البیع فان قیل ان الزیادة فی الثمن
والحط منه یلتحقان باصل العقد قلت ذلک
مشروط (۱) بقیام المبیع وبغیر الصرف وبان لاتکون
الزیادة والحط فی مقابلة الاجل واما بعد هلاک المبیع
ولو حکما وکذا ان کانت الزیادة والحط فی مقابلة
الاجل فلا یلتحق بالعقد کما لو قال المشتری اخر
عنی وازیدک او قال البایع عجل واضع عنک فکلاهما
باطل کما صرح به غیر واحد من علمائنا ومنهم
الجصاص فی احکام القرآن له؛ (ص۴۶۷ ج). فظهر
بما ذکرنا ان الزیادة التی کانت العرب تزیدها عند
حلول الاجل فی مقابلة التاخیر لم تکن ملحقة
بالعقد اصلا والا لم تکن ربا بل کانت جایزة والمبیع
قایم ولکن الاثار واقوال المفسرین کلها مطبقة
علی کون هذه الزیادة التی کانت العرب تفعله ربا
محرما فادخال هذه الزیادة فی الثمن والحاقها
بالعقد باطل قطعا بل انما هو من ربا الدین واذا
کان کذلک وایة الربا مجملة عند المستفتی لابیان لها
بالسنة المشهورة وهی واردة فی ربا البیع عنده لا غیر فمن
این قال المستفتی بحرمة الذی ورد ذکره فی

باندې زیاتیدو ته ربا نه ویله، دوئ په نزد د
ربا صرف هغه صورت وو کوم چه مونږ
وړاندې بیان کړی دی، چه هغوئ به درهم او
دینار د یوې مودې لپاره په قرض ورکول او د
زیاتو وصولولو شرط به ئې لګولو، ځوک که
د دې خلاف دعوه کوي نو دلیل دې پیش
کړي کنه نو امام جصاص او ټول علماء چا
چه ربا جاهلي په قرض کې منحصره کړې ده
په هر مخالف باندې حجت دی، او زه
مستفتي ته حیرانیږم چه هغه قتاده، سعید ابن
جبیر، امام شافعي او ابن العربي او واحدي
وغیره د تفسیر نه بغیر د څه وجې
خوشحالیږي، حال دا چه د هغه د خوشحالئ
په کې کوم ځای نشته ځکه چه حضرات او
نور ټول علماء چا چه د جاهلیت د ربا تفسیر
د بیعې لفظ سره کړی دی په دې متفق دي
چه عربو کې به چه کله وخت پوره شو نو
هغه وخت به ئې ویل چه روپئ راکوي او که
سود راکوي، په دې باندې به که هغه روپئ
ادا نه کړې نو په قیمت کې به ئې زیاتوالی
کولو، او خریدار ته به ئې مهلت ورکولو او
په دې صورت باندې د ربا تعریف صادق نه
راځي کوم چه پخپله مستفتي بیان کړی دی
چه ربا هغه زیاتوالی دی چه په بیعه کې د
عوض نه خالي وي ځکه چه په ثمن موجل

۱ - صرح بالاولین فی الدر ورد المختار وغیره فی باب التصرف فی الثمن
ولزم الثالث بطلان اخرعنی واز یدک وعجل واضع عنک ۱۲ منه.

اثر قتادہ وسعید بن جبیر وقول الشافعی وابن العربی والواحدی وغیرھم من المفسرین

کې د وخت تمامیدو نه وروستو چه کوم زیادت کړی شوی دی، هغې ته فضل خان

عن العوض في البيع نه شو ویلی، بلکه دا خو فضل خالي عن العوض بعد تمام بیع دی، او د علامه ابن رشد دا خبره بره تیره شوې ده چه علماو په دې خبره اتفاق وکړو چه ربا دوه ځیزونو کې متحقق کیږي، یو په بیعه کې او بل په هغه دین کې چه په ذمه باندې واجب وي که هغه د بیع د وجې نه واجب شوې وي او که د قرض د وجې نه او په دې کې صفا تصریح ده چه کومه ربا چه په دې قرض کې متحققه ده او بیع سره واجبه شوې هغه په اول قسم یعنې ربا البیع کې داخله نه ده بلکه دویم قسم یعنې ربا القرض کې داخله ده، نو د مستفتي دا په ربا البیع کې داخل ګڼل غلط دي او که دا وویل شي چه په قیمت کې زیاتوالی او کموالی کول خو د اصل عقد سره ملحق وي، پس په ثمن مؤجل کښې دمشتری دطرفه چه کوم زیادت وی هغه به دعقد بیع سره جمع کیدوسره ثمن دمبیع ګرځولې شی. اوبه دې کښې چه کومه ربا وی هغه به ربا البیع وی ربا القرض به نه وی) نو د دې جواب دا دی چه د زیادت في الثمن اصل عقد سره ملحق کیدل د څو شرطونو سره مشروط دي، اول دا چه هغه وخت پورې مبیع په خپل حال قائم وي، دویم دا چه دا عقد بیع صرف نه وي، دادریم داچې زیادت د اجل او مودې په مقابله کې نه وي او که په ثمن کې زیاتوالی کموالی د مبیع د هلاکیدو نه بعد وکړی شو یا د اجل او مودې په مقابل کې وشو نو دا به د عقد سره ملحق نه وي مثلا خریدار داسې ووائي چه مالـه مهلت راکړه زه به قمیت زیات کړم یا بائع داسې ووائي چه ته د معین مدت نه وړاندې قیمت راکړه، زه به تاته څه کم کړم او دواړه صورتونه باطل دي، لکه څنګه چه خصاص په احکام القرآن کې د دې تصریح کړې ده، د دې نه وروستو خبره ظاهره ده چه عربو به د ثمن موجل د وخت پوره کیدو نه بعد کوم قیمت چـه د تـاخیر اخستلو هغه بالکل هم د عقد سره ملحق نه وو، کنه نو په ربا کې به داخل نه وي بلکه د مبیع د قیام په حالت کې به دا مباح وي، حال دا چه د مفسرینو اقوال او د صحابه واثار ټول دې ته بالاتفاق حرام وائـي، نـو دا زیاتوالی په ثمن کې داخلول او د بیعې عقد سره ملحق کول قطعا غلط دي، بلکه هغه خو د ربا القرض د قسم نه ده او کله چه داسې ده او د مستفتي په نزد د ربا آیات مجمل دی د کوم بیان چه د سنت مشهوره نه علاوه نور هیڅ نشته نو اوس دې مستفتي ووائي چه هغه ربا د کوم اثر چه د قتاده او سعید بن جبیر، امام شافعي ابـن العربي او واحدي وغیره مفسرینو په اقوالو کې موجود دي، په کوم دلیل سره حرام وویل،

فان قال قلت بحرمته لکونه داخلا فی (ربا البیع الذی ورد بیانه فی السنة فقد ظهر بطلان ذلك

که هغه داسې ووائي چه زه دا په ربا البیع کې داخل ګڼلو کې ورته حرام وایم نـو دا خـو

بما ذکرنا وان قال قلت بحرمة ودخوله فی الربا باثر قتادة وباقوال المفسرین قلنا فیلزمك کون الاثر الموقوف الغیر القطعی بیانا للایة وقد انکرته(۱) فی (صـ۲) وایضا یلزمك القول بحرمة الفضل المشروط فی القرض بالاثار الخالیة عن ذکر البیع العامة للقرض وغیره وباقوال العلماء الذین فسروا ربا الجاهلیة بالزیادة فی القرض وایضا نطالبك بالفرق بین الزیادة فی الثمن الموجل عند حلول الاجل بشرط التاخیر والزیادة المشروطة فی القرض فان قلت بان الزیادة فی الاول بمقابلة البیع فقد ظهر بطلانه وان قلت بانها بعد حلول الاجل لا فی ابتداء العقد وفی الثانی تکون الزیادة مشروطة من الاول العقد قلنا فالثانی اولی بالحرمة لان الجاهلیة کانوا یزیدون فی الدین عوض الاجل اذا لم یقضه المدیون عند حلوله وارتکب المطل(۲) الذی هو ظلم شرعا وعرفا بخلاف المقرض اذا اشتراط الزیادة علی القرض من اول الامر من غیران یوجد من المدیون مطل فان هذه الزیادة لیست الا فی مقابلة الاجل وایضا فلو تبایع

صحیح نه دي لکه څنګه چه مخکې تقریر نه واضحه شول او که دا ووائي چـه دا زه د قتاده د اثر او د مفسرینو د اقوالو د وجې نه په ربا کې داخل ګڼم نو مونږ به ووایو چه په دې صورت کې به تا ته اثرموقوف ظنـي د آیات بیانول مني او ته د دې نه انکار کـوې، نو د دې عامو اثارو د وجې نه چه په بیعه کې ذکر نشته او د هغه علماو د اقوالو د وجې نه کوم چه د ربا جاهلي تفسیر ربا القرض سـره کوي، د دې حرمت زیاتوالی هم قائل کیږي کوم چه په قرض کې مشروط وي، مونـږ د تاسو نه د هغه قرض د زیادت د وجې نـه د موجل میعاد د تیریدو د وجې نه د مهلت پـه عوض سره کیدی شي اودا زیادت کوم چـه په قرض کې مشروط وي د فرق ټپوس کول غواړي که نه په دواړو کې دا فرق وښائي چه په اول صورت کې د مبیع عوض زیاتوالـی دی، نو د هغې بطلان خو د اوس نه ظاهر شو او که دا ووائي چه اول صورت کې خـو د میعاد تیریدو نه وروستو زیاتوالی دی، ابتداءً په عقد کې نه دي، او دویم صورت ابتداءا په عقد کې نشته دی، او په بل صـورت کـې ابتداءا د عقد سره زیاتی مـشروط دی، نـو مونږ به ووایو چه په دې بنا باندې پـه بـل

۱- ولا یصح القول بان المجمل لا یصیر مفسر ابخبر الواحـد فقـد صرح في التوضیح بجواز التفسیر لکتاب بخبر الواحد وکذا جعل في نور الانوار واخبار الاحاد بیانا لمجمل الکتاب وقال الآمدي لا یمتنع ان یکون البیان اما بدلیل قاطع او ظني اقترن به من القرائن مـا اوجـب العلم بمدلول کلامه اه (صـ۵۶، جـ۳).

۲- ذکر المستفتي هذا الفرق في صـ۴۳، مولف.

۳- حاصله ان ربا الجاهلیة کان في مقابلة الاجل مع کونه عقوبـة المطل والفضل المشروط في القرض لیس الاعوض الاجل مـن غیـر عقوبة اصلا فحرمة الثاني اولی من الاول لا بالقیاس بل بدلالة النص کما ان حرمة ایلام الابوین بالضرب والشتم اولی من حرمة قول اف فهما فافهم ۱۲ منه.

الرجلان بثمن الموجل واشترطا من اول العقد ان البشترى اذا لم يقض الثمن عند حلول الاجل يزاد عليه درهم فى كل شهر فهل يقول المستفتى بجواز ذلك لكون الزيادة مشروطة من اول العقد فان اجترء على ذلك فقد جعل نفسه سخرة للصبيان حيث ادخل الزيادة فى الثمن عند حلول الاجل بعد انقراض البيع وانتهايه فى ربا البيع ولا يجعل الزيادة المشروطة فى العقد داخلا فيه وان قال بحرمته فقد ابطل الفرق الذى ابداه فى ربا الجاهلية والفضل. المشروط فى القرض وايضا فلو استقرض رجل من اخر مائة درهم الى شهر ولم يشترط الزيادة من اول الامر فاذا مضى الشهر قال المقرض للمستقرض اتقضى ام تربى هل يجوز لك امهور با محرم فان قال بالاول نطالبه بالفرق بينه وبين ربا الجاهلية فان هذه زيادة بعد حلول الاجل ايضا لا فى ابتداء العقد وان قال بالثانى فقد ابطل الفرق الذى ابداه وبالجملة فلم يات المستفتى فى رسالته الا بالاباطيل والاغلوطات التى يتعجب منها كل عاقل لبيب او عالم اريب هذا ونقول ثالثا فى جواب الاستدلال بالاجمال بانا لو سلمنا اجمال الاية فلا نسلم ان بيانها حديث ابى سعيد وعبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة الخ، فقط بل بيانها هذا الحديث مع حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا ومع حديث انما الربا فى النسية وغيرهما ولا يلزم من ذكر اهل الاصول حديث ابى سعيد وعبادة وجعلهم اياه بيانا للاية ان لا يكون غيره بيانا لها فان ذكر شيى لا يستلزم نفى ما عداه فيحمل ذكرهم له على

صورت باندې په درجه اولى حرام ويل پكار دي، څكه چه د جاهليت والا خو دين د اجل په عوض هغه وخت زياتولو كله چه مديون ئې په وخت نه ادا كوي، او د قرض زنسولو شرعا وعرفا هر رنګه مذموم دي، د دې پسه خلاف چه قرض ورکونکى د ابتدا نه د قرض نه زيات وصولول شرط كوي، حال دا چه تراوسه پورې د مديون د طرف نه سستي او ځنډ هم نه شي متحقق كيدى، نو دا زياتوالى صرف د مهلت او مودې په بدله كې دي، بيا مونږ د تاسو نه تپوس كوو چه كه دوه كسان خپل مينځ كې اخستل او خرڅول د ثمن موجل سره وكړي او د عقد د ابتداء نه دا شرط نه كړي، وبې ويل كه خريدار د وخت په تيريدو باندې قيمت ادا نه كړي نو د هغه نه به هره مياشت يو درهم زيات اخستل كيږي، نو آيا مستفتي په دې صورت كې په دې بنا جائز ووائي نو په دې كې ابتدائي عقد كې د زياتوالى مشروط دى، كه هغه په دې باندې جرات وكړي نو د ماشومانو لوبې كوي څكه چه د بيع عقد پوره كيدلو او د ثمن موجل وخت تيريدو باندې چه قيمت ئې كوم زياتوالى وكړى شي هغه به ربا البيع كې داخلول او د بيعې د عقد په وخت د كوم زياتوالي چه شرط كړى شي هغه د ربا البيع نه

التمثيل واما ان خبر الواحد لا يصح بيانا للقطعى كما زعمه المستفتى فقد رددناه وبينا ان الحق جوازه كيف واكثر ما ذكروه من امثلة البيان من اخبار الاحاد فافهم.

خارجول د مستفتي په عقل كې راتلى شي هغه راتلى شي، يو جاهل هم د دې نه شي قائله كيدى او كه هغه دا هم حرام ګڼي نو هغه

فرق باطل شو كوم چه هغه په ربا جاهليت او په ربا القرض كې پيدا كړي وو، نو كه يو كس سل درهمه د يوې مياشتې په وعده د بل نه په سود واخلي او په ابتداء كې زياتوالى شرط نه كړى شي بلكه د مياشتې په ختميدو باندې قرض ورکونکى قرض اخستونكي ته داسې ووائي چه ته روپئ راكوې او څه زيات راكول غواړې، دا صورت جائز دى او كه نه؟ كه جائز وي نو مونږ د مستفتي نه په دې صورت كې او د ربا جاهليت په صورت كې د فرق تپوس كول غواړو څكه چه دلته د وخت تيريدو نه بعد زياتوالى كړى شوى دى، او كه حرام او ربا وي نو هغه فرق باطل شو كوم چه مستفتي بيان كړى وو. الغرض مستفتي په خپله رساله كې صرف بيهوده او لغوه خبرې كړې دي، د كوم په ليدو سره چه هر عالم او عاقل تعجب كوي او د ايات د اجمال نه چه مستفتي كوم استدلال كړى دى د هغې دريم جواب دا دى چه كه مونږ ايات مجمل وګڼو نو مونږ دا نه تسليموو چه د دې بيان صرف د ابو سعيد او عباده رضي الله عنهما حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة دى، بلكه د هغې بيان دا حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا هم دى، او حديث "انما الربا فى النسيئة" وغيره هم او اصوليونو چه كوم حديث د ابو سعيد او عباده ته د ايات بيان ګرځولي دي نو دې سره دا نه لازميږي چه نور احاديث ئې بيان نه وي څكه چه د يو بيان د بل نفي له مستلزم نه دى، نو د هغوئ يو حديث بيانول صرف په تمثيل باندې محمول دي، پاتې شوه دا چه خبر واحد ايات د قطعي ايات بيان نه شي كيدى لكه څنګه چه مستفتي دعوه كړې ده نو مونږ هغه رد كړه او ومو ښودل چه حق دا دى چه هر واحد د قطعي بيان كيدى شي، حال دا چه فقهاو څومره مثالونه هم بيان كړي دي هغه ټول اخبار احادي دي

واما حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا فبيانه ان المنفعة فيه عامة لكل منفعة سواء كانت من قبيل الوصف كالجودة ونحوها او من قبيل الزيادة كالارجحان فى الوزن او غيرهما كالهدية والدعوة ونحوهما اما المنفعة التى هى من قبيل الوصف او من جنس الهدية والدعوة فاختلفت

اوس مونږ د حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، بيان كوونكې ترجمه داده چه دكوم قرض نه چې نفع حاصله شى هغه رباده او په دې كې د منفعت لفظ هرې فائدى ته عام دى، كه هغه دو صف د قسم نه وي، يا د نوي والى يا وزن كې د

اقوال العلماء فی حرمتها مع اتفاقهم علیها اذا کانت مشروطة وذهب شمس الایمة الحلوانی منا الی حرمة قبول الهدیة واجابة الدعوة من غیر شرط ایضا اذا لم یجر بها عادة قبل الاقراض وقامت قرینة علی کونها لاجله وهو الحق عندنا لکونه مویدا بالاثار، وقال الکرخی لاباس بها اذا لم تکن مشروطة واما التی من جهته الارجاح فی الوزن والعدد فاتفقوا علی حرمتها سواء کانت مشروطة اولا الا ما قل منها کدانق مائة دراهم او تکون بلفظ الهبة او ما یجری مجراه وقد مر تفصیل الاقوال فی هذه المسیلة من قبل ووجه الفرق فی احکام هذه الانواع من المنفعة ظاهر علی کل من له مسکة بالفقة فان الوجودة والرداءة ونحوهما من الاوصاف هدر فی الاموال الربویة فان الشارع قد جعل الدرهم الردی والجید سواء وکذا الصاع الردی من التمر والجنیب منه کلاهما سواء، فاذا اقتضی المدیون درهما جیدا امکان درهم ردی من غیر شرط لایصدق علیه انها منفعة جرها القرض لکون الوصف هدرا فی الاموال الربویة نعم اذا اشتراط المقترض ان الجودة مثلا صارت مقصودة لهما فیصدق علیها انها منفعة جرها القرض وهدیة الغریم ودعوته منفصلا کلاهما عن مجلس القضاء ووقته اجنبی عن القرض ظاهر لکونه من غیر جنس الدین منفصلا عن قضایه.

زیاتوالي قسم نه وي یا د دې دوارو نه علاوه وي لکه دعوت او هدیه وغیره پاتې شو هغه منفعت چه د وصف قسم یا هدیې او د دعوت قسم سره وي، د دې په حرامیدو کې د علماو اقوال مختلف دي، مګر په دې باندې د ټولو اتفاق دی، چه که په دې کې د منافع شرط وي نو حرامه ده، د ثمن الائمه دا قول دی چه د مدیون هدیه او دعوت قبلول بغیر د شرط نه هم حرام دي کله چه د قرض نه وړاندې د هدیې او دعوت عادت نه وي او قرائنو سره دا ثابته شي چه دا هر څه د قرض د وجې نه کیږي او زمونږ په نزد همدا حق دی ځکه چه اثارو سره د همدې تائید کیږي، اودکرخي قول دا دی چه که شرط نه وي نو د دعوت او هدیې قبلول حلال دي، او کوم منفعت چه د وزن یا عدد د زیاتوالي د قسم سره وي د هغې په حرمت باندې د ټولو اتفاق دی، که دا شرط ئې وي او که نه وي، البته که زیاتوالی په لږه اندازه وي لکه په ۱۰۰ درهمو کې یو پیسه، یا هغه د هبې په طور وي، نو څه خبره نشته، لکه څنګه چه تفصیل سره بره معلوم شوي دي او د دغه منفعت په احکامو کې فرق ظاهر دی، چه د سخا او رواءت وغیره اوصاف په اموال ربویه کې د اعتبار قابل نه دي ځکه شارع جید وردي درهم او ښه او خرابه خرما مکیل کرځولې ده، نو که مدیون بغیر د شرط نه د خرابو درهمو په ځای ښه درهم ادا کړي نو هغه ته دا نه شي ویل کیدی چه قرض نه منفعت حاصل کړی شوی دی ځکه چه په ربوي اموالو کې اوصافو له

اعتبار نشته دی، او که د قرض ورکولو والا سخا شرط وکړي نو دغه وخت کې چونکه دا وصف مقصود شوی دی نو ځکه پرې دا خبره صادقه راځي، چه په قرض باندې فائده حاصله کړی شوې ده، همداسې که مدیون د قرض ورکونکي دعوت وکړي یا هغه له هدیه ورکړي کوم چه د قرض ادا کولو په وخت په همدغه مجلس کې پیش نه کړی شي نو چونکه په ظاهر کې دا د قرض نه بالکل علیحده څیز دی، ځکه چه د دې جنس هم نه دی، او د ادا سره هم نه

ووصل الاجنبی بالاجنبی لایکون الا برابط فلا یقال فی کل هدیة ودعوة ان القرض جرها الا اذا کانا مشروطتین عند الاقراض او قامت قرینة علاجره لهما بخلاف الزیادة والرجحان فی دراهم القرض عند قضایه وان جر القرض لها ظاهر لکونها مقرونة بقضاءه ومن جنسه فلا تجوز مطلقا الا اذا کانت قلیلة لایعتد بها او کان قد صرح المدیون بکونها هبة فان القلیل یتعذر الاحتراز منه والتصریح بالهبة ینفی الربا لکونها عقدا مستقلاً اجنبیاً عن الاقراض الا اذا کانت الهبة مشروطة فیصدق علیها انها منفعة قد جرها القرض فلا تجوز واذا علمت ذالك ظهر لك بطلان قول المستفتی ان الفقهاء لم یتمسکوا بهذا الحدیث ولا ثر من لدن رسول الله ﷺ الی زماننا هذا ولم یفتوا بحرمته امثال هذه المنافع بل اتفقوا علی انه لایکون ربا الا یکون مشروطة فی العقد وهذا خلاف ما دلت علیه هذه الاثار والاحادیث الواردة فی هذا الباب علی ما فیها لانها تدل علی حرمة کل منفعة سواء شرطت اولم تشترط مع انها بدون الشرط جایزة بالاتفاق اه صـ۱۷۴ فهذه والله فریة مریة فان الفقهاء من الصحابة والتابعین واتباعهم لم یزالوا یستدلون علا حرمة منافع القرض بهذا الحدیث ومعناه وصرح

او د اجنبي څیز تعلق د اجنبي سره بغیر د ربط نه نه شي کیدی، نو ځکه په هره هدیه او دعوت باندې دا خبره صادقه نه راځي چه قرض نه منفعت حاصل کړی شوی دی، البته که د قرض ورکولو په وخت دا شرط کړي شي یا کومه ترینه داسې قائمه شي چه دا هدیه وغیره د قرض د وجې نه ورکړی شوې ده نو په دغه وخت کې دې ته د قرض نفع ویل کیدی شي، د دې په خلاف چه د قرض د روپو د ادا کولو په وخت کې څه زیاتې روپۍ ورکړی شي یا وزن زیات کړی شي نو همغه د قرض منفعت کیدل او د قرض په وجه حاصلیدل ظاهر دي ځکه چه دا زیاتوالی د قرض ادا کیدو سره متصل هم دی او د هغې د جنس نه هم دی، نو دا په یو حال کې هم جائز نه ده او که معمولي زیاتوالی وي کوم چه د اعتبار قابل نه وي، یا مدیون صراحةً د هبې په طور ورکړی وي نو جائزه ده ځکه چه د لږ نه ځان ساتل سخت دي، او د هبې

بعضهم كشمس الايمة منا ومالك واحمد بحرمتها مطلقا سواء شرطت اولم تشترط والذين قيد واحرمت بالاشتراط فانما قيدوها به عملا بهذا الحديث لاعراضها عنه لما فيه من لفظ الجر فقالوا ان القرض لايجر الى نفسه منفعة اجنبية كالهدية والدعوة او منفعة قدرها الشارع كالجودة ونحوها الا بالاشتراط فمن شاء الاختلاف فى التقييد بالاشتراط النظر الى لفظ الجر والى صدق مفهومه بدون الاشتراط اوعدمه وقول المستفتى معانها بدون الشرط جايزة بالاتفاق باطل منشاء قلة المراجعة الى مذهب العلماء فقد ذكرنا عن رحمة الامة.

تصریح سره ربا منتفی کیږي، ځکه چه هغه مستقله معامله ده، کومه چه د قرض نه جدا ده البته که د قرض سره د هیې شرط وکړی شي نو په دغه صورت کې به دا خبره صادقه شي چه د قرض په ذریعې سره نفع حاصل کړی شوې ده او دا جائزه نه ده، کله چه په دې پوهه شوې نو د مستفتي قول درته باطل معلوم شو، چه فقهاو د امر او اثر د رسول الله ﷺ د زمانې نه تراوسه پورې پرې تمسک نه دی کړی او نه ئې د داسې منافع د حرمت فتویٰ ورکړې ده بلکه هغوئ ټول په دې خبره باندې متفق دي چه دا منافع ترڅو پورې مشروطه نه وي نو تر هغه وخته به په ربا کې نه داخلیږي، او دا خبره د هغه حدیث او ټولو اثارو چه په دې باب کې روایت دي خلاف ده، ځکه چه هغه اطلاق سره د هر منفعت په حرامیدو دلالت کوي که مشروط وي او که نه وي، حال دا چه بالاتفاق بغیر د شرط نه دا منافع جائزې دي، په خداي چه دا صریح بهتان دی، ځکه چه فقهاو، صحابه و، او تابعینو او تبع تابعینو د همیشه نه د قرض منافع په حرمت باندې د دې حدیث یا هم معنی حدیث باندې استدلال کړی او راروان دی، او بعضې علماو د دې منافع حرمت اطلاق سره بیان کړی دی، که هغه مشروط وي او که نه وي، لکه څنګه چه شمس الائمه او امام مالک او واحد نه نقل دی، او کومو خلکو چه د حرمت شرط د قید سره مقید کړی دی، هغه هم په دې حدیث کل قرض جر نفعا باندې د عمل کولو قید لګوي، نه چه د دې نه اعراض کوي ځکه چه حدیث کې د جر لفظ موجود دی، نو هغوئ وائي چه قرض داسې فائده چه بهرنئ وي خپل طرف ته نه شي کش کولی، نو د شرط سره د حرمت په مقید کولو کې چه کوم اختلاف دی د هغې منشا لفظ جر دی، چه د دې مفهوم د شرط نه بغیر صادقیږي، او که نه پاتې شو د مستفتي دا قول چه بغیر د شرط نه دا فائدې بالاتفاق جائزې دي، بالکل غلطه ده، د کوم منشا چه د علماو د مذهب نه ناواقفي ده، ځکه چه مونږ د رحمة الامة په حوالې سره وښودل.

ان ابا حنيفة ومالكا واحمد ذهبوا الى حرمتها مطلقا الا اذا جرت العادة بها بين المقترضين من قبل وهو قول شمس الايمة الحلوانى وذهب الشافعى الى جوازها من غير شرط وهو قول الكرخى منا ويشير اليه كلام محمد فى بعض كتبه وهذا الاختلاف انما هو فى المنافع التى هى من جنس الجوادة او الهدية والدعوة واما ما كان من جنس الزيادة فى الوزن والعدد فلا اختلاف فى حرمتها(۱) مطلقا كما قدمناه ومن ادعى الاختلاف فيه فعليه البيان وظهر بذلك بطلان قول المستفتى ان الفضل المشروط فى القرض ليس ربا منصوصا لان الفقهاء استدلوا على حرمة بحديث كل قرض جر منفعة وجعله الفقيه ابو الوليد مقيسا على الربا المحرم بالقرآن ربا الجاهلية وكذا جعله العلامة الكاسانى شبيها بالربا(۲) واطلق محمد عليه الكراهة لا الحرمة فلو كان الفضل المشروط فى القرض ربا منصوصا لم يستدلوا عليه بمثل هذا الحديث الغير المشهور الذى ضعفه بعض المحدثين ولم يجعلوه مقيسا على الربا وشبيها به ولصرحوا بحرمته اهملخصا بمعناه (ص ۱۳۴ ج ۲) فان استدلالهما بالحديث ليس على حرمة الفضل الذى يكون بالزيادة فى الوزن والعدد بل على حرمة الفضل بعمه المنفعة التى تكون من جهة الوصف كالجودة او من جنس الهدية

چه امام ابو حنیفه او مالک او احمد دې منافع ته مطلقا حرام وائي مګر کله چه د قرض معاملې نه وړاندې هم دغه خلکو کې د هدیې او دعوت عادت جاري وي نو څه باک نشته، د شمس الائمة حلواني همدا قول دی، او امام شافعي بغیر د شرط نه دې منافعو ته جائز وائي، او د کرخي هم همدا قول دی، او په بعضې کتابونو کې د محمد کلام هم دې طرف ته اشاره کوي، او دا اختلاف په هغه منافعو کې دی چه وصف سخا یا هدیه او د دعوت قسم وي او کوم زیادت چه د عدد او وزن قسم وي د هغې په مطلق حرامیدو کې د چا هم اختلاف نشته دی، او څوک چه ئې د خلاف دعوه کوي هغه دې دلیل بیان کړي، دې تقریر سره د مستفتي د هغه خبرې بطلان هم ثابت شو چه په قرض کې چه کوم زیاتوالی مشروط وي هغه صریحه ربا نه ده ځکه چه فقهاو د دې په حرمت باندې د حدیث کل قرض الخ نه استدلال کړی دی، او قاضي ابو الولید دې په ربا جاهلي باندې مقیس ویلي دي، او علامه کاساني (صاحب بدائع) دې ته مشابه بربا ویلي دي، او محمد په دې باندې د کراهت اطلاق کړی دی نه چه د حرمت، نو هغه زیاتوالی چه په قرض کې مشروط وي صریح ربا وي، نو فقهاو به

۱ - اي الا اذا كانت قليلة لا يعتد بها او كانت بطريق العطاء والهبة كما مر ۱۲.

۲ - وفيه ان ملك العلماء قد صرح بان الاحتراز عن شبهة الربا واجب ايضا فلا ندرى كيف صرح المستفتي بنقل كلامه وايضا صرح محمد بان الكراهته بمعنى الحرمة قال في الهداية والمروى من محمد نصا ان كل مكروه حرام اه (ص ۴۳۶، ج ۴).

والدعوة ونحوهما وهذا لاننكر كونه شبيها للربا الحقيقي، ومكروها مع ان اطلاق الكراهة لاينفي الحرمة فان اطلاق المكروه على الحرام شايع في كلام الفقهاء الا ترى محمد بن الحسن يقول في موطأ، في بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة هذه البيوع كلها مكروهة ولاينبغي آه وقد اجمع العلماء على حرمتها لثبوت النهي عنها على لسان الشارع ﷺ ومثل ذلك في كلامه كثير وكذا في كلام غيره من الفقهاء وفي الدر كل قرض جر نفعا فهو حرام وفيه ايضا عن الة القرض بالشرط حرام اه (ص ۲۷۰ ج ۴) باب القرض، فمن اطلق على المكروه يريد به الحرام لاسيما اذا كان هذا الاطلاق في كلام الصحابة فانهم كانوا لايفرقون بين المكروه والحرام والواجب والفرض لكون الاصطلاح حادثا بعدهم فان حضر قول المستفتي ان الصحابة اتفقوا على كراهته وهو دليل على عدم كونه ربا والاكان حراما (ص ۳) فالفرق بين المكروه والحرام في كلامهم باطل لما قلنا واما الفضل المشروط في القرض من جهة الوزن والعدد فلم يستدلوا على حرمة بحديث كل قرض جر نفعا فقط بل استدلوا عليها بآية الربا التي في القرآن وجعلوه من ربا الجاهلية واحتجوا عليها بالاجماع ايضا كما مر كل ذلك مفصلا فافهم ولا تكن من الغافلين واذا عرفت ذلك فقد علمت انا لانحتاج الى تصحيح حديث كل قرض جر نفعا في جواب هذا الاستفتاء الذي ورد علينا المابين ان حرمة الفضل المشروط في القرض لاتتوقف عليه ولكن نتكلم على ذلك تبرعا فنقول قدمر نقلا عن العزيزي شارح جامع الصغير للسيوطي ان حديث كل قرض جر منفعة

د دې په حرمت باندې د دې غير مشهور حديث نه استدلال نه کول کوم ته چه بعضې محدثينو ضعيف هم ويلي دي، او دا به ئې په ربا هم نه قياس کولو، او د هغې مشابه به ئې ورته نه ويل، بلکه د دې د حرمت صراحت به ئې کولو، د بطلان وجه دا ده چه فقهاو د دې حديث نه د دې زياتوالي په حرمت باندې استدلال نه دی کړی، چه په وزن او عدد کې وي، بلکه د هغه منافعو په حرمت ئې استدلال کړی دی، چه د وصف اوسخا يا د هديې قسم وي، او د دې مکروه او مشابه بربا کيدل مونږ هم منو، او د کراهت په اطلاق سره د حرمت نفي نه لازميږي، ځکه چه د فقهاو په کلام کې په حرام باندې د مکروه اطلاق ډير شائع دی، نو امام محمد په مضامين وملاقيح وحبل الحبله په بيعه باندې مکروه اطلاق کړی دی، خال دا چه ټول علماء د دې په حرمت باندې متفق دي، ځکه چه د شارع په ژبه د هغې صراحةً ممانعت ثابت دی، او د محمد او نورو فقهاء کرامو د دې نور ډير مثالونه دي، او در مختار کې صفاموجود دي او کوم قرض چه د نفع سبب جوړ شي هغه حرامه ده او د خلاصې په حوالې سره همدې کې دا هم دي چه د شرط سره قرض ورکول حرام دي، نو کومو حضراتو چه ده

فهو حرام حسن لغيره فاندحض بذلك قول المستفتي، غير ثابت ولا اصل له قال ابن حجر في الحارث بن اسامة واسناده ساقط واعد عبد الحق بسوار بن مصعب وقال انه متروك الخ ص ۱۳ فان الكلام في طريق طريق لاينفي حسن الحديث ولا صحته لغيره فان الحديث بتعدد الطرق قد يصل الى رتبة الصحيح مرة والى درجة الحسن اخرى وهذا الحديث قد بلغ بتعدد طرقه وبشواهده الى درجة الحسن كما قاله السيوطي فالقول بانه غير ثابت ولا اصل له لايجترى عليه الامن لاعلم له ولا مساس بالحديث بل نقول ان الحديث قد بلغ الصحة والشهرة لتنفي الامة له بالقبول. ولما له من الشواهد والاحتجاج الايمة المجتهدين به وذكر الفقهاء اياه في معرض الاستدلال اما شواهد فمنها ماذكره ابن تيميه في المنتفى وعزاه الى ابن ماجة عن انس وسيل الرجل منا يقرض اخاه المال فيهدى اليه فقال قال رسول الله ﷺ اذا قرض احدكم قرضا فاهدى اليه او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك اه واشار الشوكاني في النيل الى تضعيفه (ص ۹۰ ج ۵) واغتر

۱ - قلت ولا يخفى ما في هذا النقل من التحريف فان الحافظ لم يقل فيه الحارث بن اسامة الشعر بضعف الحارث وانما قال رواه الحارث بن ابي اسامة (وهو صاحب المسند كما في كنزل العمال في ذكر الكتب التي استمد بها في تاليف جمع الجوامع ص ۶ ج ۱، وثقه ابن جان وابو حاتم وابراهيم والدار قطني وغيرهم من ائمة الحديث كما في بستان المحدثين للمحدث الدهلوي) وانما قال الحافظ اسناده ساقط لان فيه سواء بن مصعب مع ذلك لم يقل ان الحديث غير ثابت ولا اصل بل قال وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد البيهقي وآخر موقو فا عن عبدالله بن سلام عند البخاري اه اي والاسناد الضعيف اذا تايد بالشواهد تقوى كما لا يخفى على من مارس علم الاسناد ۱۲ منه.

منفعت ته مکروه ويلي دي د هغوئ مراد هم حرمت دی، خصوصاً کله چه دا اطلاق د صحابه و په کلام کې وارد شي ځکه چه هغه خو مکروه او حرام کې او فرض او واجب کې فرق نه کوي، دا ټول اصطلاحي فرقونه وروستو ظاهر شول نو د مستفتي دا قول باطل شو چه صحابه و د دې په فائده باندې چه کراهت اتفاق کړی دی، او دا د دې د نه ربا کيدو دليل دی کنه نو حرام به ئې ورته ويلی، دا خبره خو په منافعو کې وه، چه د وصف جودت يا هديه او دعوت قسم سره وي، هغه منفعت چه د قرض په روپو کې يا وزن يا عدد کې زياتوالي په صورت کې چه کومه فائده حاصله شي نو د هغې په حرمت باندې صرف د حديث کل قرض الخ نه استدلال نه دی شوی، بلکه د دې په حرمت باندې د ربا په آيت زيات استدلال کړی شوی دی، او دا په ربا جاهلي کې داخل کړای شول او د دې په حرمت باندې د اجماع نه هم استدلال کړی شوی دی لکه څنګه چه مفصل تير شوي دي، نبه پوهه شه او ناپوهه د ځان نه مه جوړوه کله چه دا خبره معلومه شوه نو مونږ له د مستفتي د استفتاء په جواب کې د حديث کل قرض الخ د صحت ثابتولو حاجت

بکلامه المستفتی فقال والراوی عن انس مجهول وکذا فیه عتبة بن حمید الضبی البصری قال ابوطالب عن احمد هو ضعیف لیس بالقوی وفیه اسمعیل بن عیاش الحمصی وهو مختلف فیه وضعیف بالاجماع اذا روی عن غیر اهل بلده اه صـ۱۲۰ج۱ والجواب عن ماذکره ابن القیم فی الاعلام صـ۷۵ج۱ وهو اعرف بالفن من الشوکانی ومن الف مثله بما نصه قال شیخنا رضی الله عنه و (یحیی) هذا (الراوی عن انس) یحیی بن یزید الهنائی من رجال مسلم وعتبة بن حمید معروف بالروایة عن النهائی قال ابوحاتم مع تشدیده هو صالح الحدیث(*) واسمعیل بن عیاش ثقة فی حدیثه علی الشامیین (فیه دلالة علی کون عتبة من اهل الشام ولکن صرح الحافظ فی التقریب والتهذیب بکونه بصریاً ۱۲) قلت وقد وثق بعضهم اسماعیل بن عیاش مطلقاً وفصل اکثرهم روایة عن اهل بلده عن روایته عن غیرهم کما یظهر من تهذیب التهذیب وقال السیوطی فی اللالی المصنوعة نقلاً عن القول المسدد للحافظ بن حجر وقد ثقة (ای اسمعیل بن عیاش) بعضهم مطلقاً اه (صـ۵۶ج) فبطل الاجماع الذی ذکره المستفتی وبالجملة فحدیث انس هذا ان لم یکن صحیحاً فلا اقل من ان یکون حسناً واما قول المستفتی ومع هذا هو خلاف ما علیه الامة من لدن رسول الله ﷺ الی یومنا هذا (صـ۲) فجراة شدیدة وفریة بلا مریة فقد ذکرنا عن رحمة الامة ان قول ابی حنیفة

نشته خکه چه مونږ وښودل چه د قرض نه د زیات وصولولو د حرمت ثبوت په دې حدیث موقوف نه دی، لیکن مونږ تبرعاً په دې هم خبره کول غواړو او وایو چه عزیزي شارح جامع صغیر سیوطي حوالي سره مخکې تیر شوی دی چه دا حدیث حسن لغیره دی، د دې نه د مستفتي دا قول چه دا حدیث باطل او بې اصله ده، ابن حجر وائي چه د دې سند کې حارث بن اسامه دی، د هغه اسناد ساقط دي، عبدالحق د سوار بن مصعب د وجې نه دې ته معلل ویلي دي، او سوار ته ئې متروک ویلي دي، دا ټول باطل شول، خکه چه جدا جدا هر سند کې خبره کیدل د حدیث د صحیح لغیره یا حسن لغیره منافي نه دی خکه چه د کثرت طرف د وجې نه کله حدیث د صحیح درجې ته رسیږي، کله د حسن درجې ته او دا حدیث د کثرت طرف د وجې نه د حسن درجې ته رسیدلی لکه څنګه چه علامه سیوطي فرمایلي دي، نو دې ته د باطل او بې حیله ویلو جرات هغه کولی شي څوک چه علم حدیث نه لولي، بلکه مونږ ترقي کوو وایو چه دا حدیث تلقي بالقبول، کثرت شواهد او د مجتهدینو د استدلال د وجې نه چه فقهاء ئې د استدلال

(*) وذکره ابن حبان فی الثقات کما فی تهذیب التهذیب ۱۲.

ومالك واحمد موافق. لما فی الحدیث انس هذا وهو مختار شمس الایمة الحلوانی کما ذکره فی الهندیه، نعم ذهب الشافعی الی جواز قبول هدیة الغریم ودعوته اذا کان من غیر شرط والیه مال الکرخی منا وقال الشوکانی فی النیل فی شرح حدیث ابی هریرة فی استقراض النبی ﷺ سناً من الابل وقضایه سناً فوقه ما نصه وفیه جواز زد ما هو افضل من المقترض اذا لم تقع شرطیة ذلك وبه قال الجمهور وعن المالکیة ان کانت الزیادة بالعدد لم یجد وان کانت بالوصف جازت ویرد علیهم حدیث جابر المذکور فی الباب فانه صرح بانه ﷺ زاده قیراطا (قلت لا یرد ذلك علیهم فانهم انما منعوا الزیادة عددا فی القرض وحدیث جابر وارد فی الزیادة فی ثمن الابل ولا خلاف فی جوازها والعجب من المستفتی انه مع تفرقته بین القرض والدین یجعل الاول من التبرعات والثانی من مبادلة المال بالمال کیف یستدل بحدیث جابر هذا علی جواز الزیادة فی اداء القرض ۱۲). قال الشوکانی واما اذا کانت الزیادة مشروطة فی العقد فتحرم اتفاقاً (وفیه رد صریح علی المستفتی حیث جواز الفضل المشروط فی القرض وخالف الاجماع ۱۲) قال والحاصل ان الهدیة والعاریة ونحوهما اذا کانت لاجل التنفیس فی اجل الدین اولاجل رشوة صاحب الدین اولاجل ان یکون لصاحب الدین منفعة فی مقابل دینه فذلك محرم لانه اما نوع من الربا او رشوة (فیه رد صریح علی المستفتی فان الفضل المشروط فی القرض لا یخلو من احد هذه الاغراض ۱۲) وان کان ذلك لاجل عادة

په موقع بیانوي دصحیح او مشهور حدیث درجې ته رسیدلی دی، نو د دې یو شاهد هغه دی کوم چه منتفی کې د ابن ماجه په حوالي سره د انس رضي الله عنه په روایت سره بیان کړی شوی دی، چه د حضرت انس رضي الله عنه نه تیوس وکړی شو چه که یو کس خپل مسلمان ورور ته قرض ورکړی وي بیا ورله مقروض هدیه ورکړي نوددې حکم څه دی ویې فرمایل چه که څوک سود څا له قرض ورکړي او هغه ورله هدیه ورکړي یا ئې پخپله سورلئ سپور کړي، نو د هغه په سورلئ دې نه سپریږي، او نه دې ورله هدیه قبلوي، البته که د قرض نه وړاندې دا سلوک د هغوئ ترمنځ وي (نو بیا څه خبره نشته) علامه شوکاني په نیل الاوطار کې د دې حدیث ضعیف کیدو ته اشاره کړې ده او مستفتي هم د هغوئ کلام لیدلو سره دوکه شو چه حضرت انس چه دا حدیث روایت کړی دا ضعیف دی، د دې په سند کې عتبه بن حمید ابضي بصري هم دی، کوم ته چه احمد د ابو طالب په روایت کې ضعیف ویلي دي، او په دې کې اسماعیل بن عیاش حمصي هم دی د کوم چه په ثقه کیدو اختلاف دی، او کله چه هغه د اهل شام نه علاوه د بل چا نه روایت کړي نو بالاجماع ضعیف دی ددې جواب علامه ابن القیم

جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس وان لم يكن ذلك لغرض اصلا فالظاهر المنع لاطلاق النهي عن ذلك (فيه دليل على كون حديث انس معمولا به خلاف ما ذكره المستفتي جراة على دين الله وتقولا بالراى ۱۲) قال واما الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا اضمار.

کوم چه د شوکاني په شان د زرګونو نه زيات د فن حديث پوهيدونکی دی په اعلام الموقعين کې داسې ورکړي دي چه زمونږ شيخ وفرمايل چه د حضرت انس نه چه کوم يحيى نومې سړي روايت کوي هغه يحيى بن يزيد هنائي دی چه د مسلم په روايتونو کې دی، او

عتبه بن حميد په شاګردانو کې مشهور دی، ابو حاتم د تشدد باوجود دې ته صالح الحديث ويلي دي او اسماعيل ابن عياش د اهل شام نه په روايت کولو کې ثقه دي؛ زه وايم چه علامه سيوطي د حافظ بن حجر رسالې القول المسدد په حوالې سره نقل کړي دي چه بعضې محدثينو اسماعيل بن عياش ته مطلقا ثقه ويلي دي، (ګنې داهل شام نه روايت کړن نابغټر داهل شام نه ۱۲) نو مستفتي چه کوم اجماع نقل کړې ده هغه باطله شوه الغرض که دا حديث صحيح نه وي نو دحسن نه خو کم نه دی، پاتې شوه د مستفتي دا خبره چه دا حديث د رسول الله ﷺ د وخت نه تراوسه پورې د امت د عمل خلاف دی، نو دا سخت بې باکي او صريح بهتان دی، ځکه چه مونږ د رحمة الامه په حوالې سره بيان کړل، چه د امام ابو حنيفه، مالک او احمد قول د دې حديث بالکل موافق دی، او د عالمګيري نه معلوميږي چه شمس الائمه حلوائي همدا اختيار کړی دی، او امام شافعي د مقروض هديه او دعوت قبلول جائز ګڼلي دي، کله چه شرط کړی شوې نه وي او د علامه کرخي مثلان هم دې طرف ته دی، او علامه شوکاني په نيل الاوطار کې د حضرت ابو هريره (رض) نه د دې حديث په شرحه کې چه کوم کې چه د نبي ﷺ د يو کس نه اوښ اخستل او د هغې نه ښه ادا کول مذکور دي، فرمايلي دي چه د دې حديث نه معلومه شوه چه کوم څيز قرض اخستلی شوی وي د هغې نه بهتر ادا کول جائز دي، کله چه هغه شرط کړی شوی نه وي، جمهور د همدې قائل دي او د مالکيانو نه روايت دا دی چه که شمار زيات او ادا کړی شي نو جائز نه ده، او په هغې باندې به د جابر رضي الله عنه د حديث نه اشکال وارد شي، ځکه په هغې کې تصريح ده چه نبي ﷺ د هغه قرض نه يو قيراط زيات ورکړو، زه وايم چه دې سره په مالکيانو اشکال نه واردیږي ځکه چه مالکيانو په قرض کې د عدد زياتوالی ممنوع ګرځولی دی او د جابر په حديث کې د قرض معامله نشته بلکه د اوښ په قيمت کې د زياتوالي ذکر دی او د دې په جواز کې څوک هم اختلاف نه لري ځکه چه ترڅو پورې چه مبيع موجود وي ترهغه وخته پورې به قيمت کې چه څه کموالی او زياتوالی وکړی شي نو د اصل عقد سره به ملحق وي او زه مستفتي ته تعجب کوم چه د دې باوجود چه د هغه په نزد د دين او قرض حکم جدا جدا دی، بيا هم هغه د جابر رضي الله عنه د حديث نه په قرض باندې زياتوالی ولې ثابتوي، (ځکه چې دې ګې دقرض ذګرشون ندن ۱۲) د دې نه وروسته علامه شوکاني فرمائي چه که د قرض په عقد کې د زياتوالي شرط وکړی شي نو بيا خو اتفاقاً حرام دی، په دې

کښې د مستفتي دقول صفا اوصريح رد دي، ځکه چه هغه شرط سره هم دقرض نه زيات اخستلوته جائز وئيلې اوداجماع خلاف کوی ۱۲) د دې نه وروسته علامه شوکاني د خلاصې په طور فرمايلي دي چه هديه او عاريت که په دې غرض سره وي چه د دين په وخت کې څه توسيع وشي يا قرض ورکونکي ته د رشوت وغيره په طور باندې هديه ورکړی شي يا دا غرض وي چه څه فائده راورسيږي نو دا ټول صورتونه حرام دي ځکه چه په دې کې خو به يا د ربا کومه نوعه موندل کيږي يا د رشوت، (په دې کښې هم د مستفتي صريح رد دي ځکه چه په قرض کښې کله د زيات وصولولو شرط وی نو ددې اغراضو نه به يو غرض ضرور موندلې کيږی ۱۲) که دا هديه وغيره د هغه عادت او معمول موافق وي کوم چه د ورانديې نه د قرض ورکونکي او اخستونکي ترمنځ وي نو بيا څه خبره نشته، او که د دې نه يو غرض او سبب هم نه وي نو ظاهره ده چه په دې صورت کې هم هديه وغيره ورڅخول قبلول منع دي، ځکه چه حديث کې ممانعت د اطلاق سره وارد (ددې نه معلومه شوه چه حديث دانس معمول به دي متروک العمل نه دي، لکه چه مستفتي زړه ورتيا او بې پرواهئ سره دعوی کړې ده ۱۲) شوکاني فرمائي چه د قرض ادا کولو په وخت مقدار زياتوال چه په عقد کې نه وي شرط شوې او په زړه کې هم (زيات ورکول اواخستل دمخکې نه هم) اراده نه وي.

فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة في الصفة والمقدار والقليل والكثير، (قلت لم ينسبه الشوكاني الى احد من الايمة بل ذكر من قبل خلاف المالكية في الزيادة بالعدد والمقدار وقول الحنفية مثل قولهم كما ذكرناه قبل فلا حجة لاحد بقول الشوكاني وحده مالم يظهر موافقته لقول واحد من المجتهدين اللهم الا ان يحمل على الزيادة بطريق الهبة فتجوز والا فلا وان سلمناه بلا تاويل فلا راحة للمستفتي فيه لكونه قد قيد الجواز بان يكون من غير شرط ولا اضمار ۱۲) قال الشوكاني قال المحاملي وغيره من الشافعيه يستحب للمستقرض ان يزداجود مما اخذ (قلت هذا من الزيادة في الوصف ولا خلاف في ذلك اذا كان من غير شرط) قال ومما يدل على عدم حل القرض الذي يجر الى المقرض نفعا ما

په ظاهره جائز دي، که هغه زيادت وصف کې وي او که مقدار کې او مقدار لږ وي او که زيات. زه وايم چه شوکاني دا خبره د کوم مجتهد طرف ته نه ده منسوب کړې بلکه د دې نه وراندې هغه پخپله د مالکيانو خلاف په عدد او مقدار کې د زياتولو ذکر وکړو او د احنافو قول هم د مالکيانو په شان دی، لکه څنګه چه مونږ په تفصيل سره بيان کړل، نو تنها د شوکاني قول په چا باندې حجت نه دی ترڅو پورې چه د يو مجتهد د قول نه د دې موافقت معلوم نه شي او که د دې دا مطلب واخستل شي چه که د هغې په طور

اخرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا ورواه في السنن الكبير عن ابن مسعود وابي بن كعب وعبدالله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم اه (صه ۱۹۰ ج ۱۰) قلت في كلامه دلالة على صلاحية الاثار كلها للاحتجاج به وانها باجمعها بمعنى اثر فضالة بن عبيد فبطل ما ذكره المستفتي من الكلام في بعض هذه الاثار وان بعضها خال عن ذكر الربا؛ صه ۲۲۴ فان جميع هذه الاثار مشتمل على المنع من منفعة جرها القرض والنهي اصله التحريم ولما ورد في بعضها مفسرا ان علة المنع كونها ربا والاحاديث يفسر بعضها بعضا يحمل الكل على ذلك حتما قال المستفتي اما اثر ابي ابن كعب انه قال لزربن حبيش انك بارض الربا فيها كبير فاش فاذا قرضت رجلا فاهدى اليك هدية فخذ قرضك وارددد هديته ففيه كلثوم بن الاقمر مجهول اه ص ۲؛ قلت كلا بل هو معروف ذكره ابن حبان في الثقات وقال روى عن جماعة من الصحابة روى عنه اهل الكوفة وهو اخو علي بن الاقمر كذا في اللسان؛ (صه ۳۸۹) وكذا جزم عمران بن محمد بن عمران الهمداني في طبقات رجال همدان بانه اخوه وتبع في ذلك ابن سعد كما في التهذيب (صه ۲۸۴؛ جـ) وعلي بن اقمر من الرجال الجماعة معروف

زيادت وي نو بيا جائزه ده كنه نو نه، نو دا صحيح كيدى شي او كه مونږ د علامه شوكاني خبره بغير د تاويل نه هم تسليم كړو بيا هم هغې نه مستفتي ته څه فائده نه شي رسيدلى، څكه چه علامه دا د هغه قيد سره جائز كړى دى چه د قرض په وخت مشروط هم نه وي او په زړه كې اراده هم نه وي، علامه شوكاني د دې نه بعد فرمائي چه محاملې وغيره د شافعي قول دى چه قرض اخستونكي له مستحب دا دي چه هغه چه كوم قرض اخستلى دى د هغې نه بنه او بهتر ادا كړي. زه وايم چه دا خو وصف كې زياتوالى شو او كه داسې د شرط نه بغير وي نو د هغې په جواز كې د چا خلاف هم نشته دى، د دې نه وروستو ئې فرمايلي دي چه كوم قرض چه د نفع حاصلولو لپاره ذريعه جوړه كړى شي د دې د حرامېدو دليل هغه دى كوم چه بيهقي د فضاله بن عبيد نه موقوفاً روايت كړى دى چه كوم قرض د نفع ذريعه جوړه كړى شي هغه هم د ربا په يو قسم كې داخله ده، او سنن كبري كې بيهقي د ابن مسعود او ابي بن كعب او عبدالله بن سلام او ابن عباس نه هم موقوفا دا روايت كړى دى. زه وايم چه د شوكاني د كلام نه معلومه شوه چه دا ټول آثار د احتجاج قابل دي او دا ټول د فضاله بن عبيد د حديث هم معنى دي، نو د مستفتي د دې اثارو نه د بعضو په سند باندې كلام كول او دا ويل چه په بعضو كې د ربا ذكر نه دى راغلى لغو او باطل دي،

څكه چه په دې ټولو اثارو كې د هغه نفع نه منع كړى شوې ده كوم چه قرض باندې حاصل كېږي، او ممانعت په اصل كې د تحريم دپاره وي او كله چه په بعضې اثارو د ممانعت علت دا وښودل شو چه دا نفع په ربا كې داخله ده نو ټول به په دې علت باندې محمول كړى شي څكه چه بو حديث سره د بل تفسير كيږي، مستفتي د ابي ابن كعب په دې اثر كې چه هغوئ زر بن حبيش ته وفرمايل چه ته په داسې ځمكه كې اوسيږې چيرته چه ربا ډيره خوره ده نو كله چه ته چا له قرض وركړې او هغه تا له څه هديه دركړي نو خپل قرض خو وصول كړه او هديه واپس كړه، دا كلام ئې كړى دى او د دې په سند كې كلثوم بن اقمر مجهول دى اهـ. زه وايم چه بالكل نه بلكه هغه معروف دى، ابن حبان په ثقاتو كې شمار كړى دى، او ويلي دي چه دوئ د صحابه و نه روايت كړى دى، او د دوئ نه د كوفې والا روايت كوي او دا د علي بن اقمر ورور دى، عمران بن محمد بن عمران په طبقات همدان كې د ابن سعد سره موافقت كولو سره بنه په جزم سره د علي بن اقمر ورور ښودلى دى او علي بن اقمر د صحاح په راويانو كې مشهور دى، نو دا اثر هم د حسن نه كم نه دى،

قال وكذلك ما روى ابن سيرين ان ابي بن كعب اهدى الى عمر بن الخطاب من تمر ارضه فردها فقال ابي لم وردت علي هديتي وقد علمت اني من اطيب اهل المدينة تمرة فخذ عني ما ترد علي هديتي وكان عمر اسلفه عشرة الاف درهم قال البيهقي هذا منقطع اه ص ۲؛ قلت وماله؛ فان مراسيل ابن سيرين صحاح عندنا هم صرح به ابن عبدالبر في اوايل التمهيد كما هو الجوهر النقي (صه ۳۴۳؛) قال وكذلك ما روى ابو صالح عن ابن عباس قال في رجل كان له على رجل عشرون درهما فجعل يهدي اليه فجعل كلما يهدي اليه هدية باعها حتى اذا بلغ ثمنها ثلثة عشر درهما فقال ابن عباس لا تاخذ منه الا سبعة دراهم لان ابا صالح لم يسمع عن ابن عباس وكذلك ما روى سالم بن ابي الجعد كان لنا جار سماك عليه لرجل خمسون درهما فكان

همداسې مستفتي د ابن سيرين په دې اثر كې چه ابي بن كعب حضرت عمر ته په خپل باغ كې چوارې هديه وركړې نو حضرت عمر رضي الله عنه هديه رد كړه، ابي بن كعب وفرمايل چه تاسو زما هديه ولې واپس كړه حالانكه تاته معلومه ده چه د ټول مدينې والا نه زما چوارې پاكې دي، (او حلالې دي) تاسو زما نه هغه څيز واخلئ د كوم په وجې سره مو چه زما هديه واپس كړه (يعنې خپل قرض وصول كړئ) او حضرت عمر رضي الله عنه هغوئ ته ۱۰۰۰۰ درهمه قرض وركړى وو، دا خبره ئې كړې ده او بيهقي ورته منقطع ويلي دي. زه وايم بيا څه وشو د

يهدى اليه السمك فاتى بن عباس فقال قاصه بما اهدى اليك اه ص۲؛ قلت اما قوله ان ابا صالح لم يسمع ابن عباس فان كان ابو صالح هذا اسمه ميزان البصرى فقد صحح ابن حبان حديثه عن ابن عباس فى زيادة النساء للقبور واورده فى صحيحة كما فى التهذيب؛ (ص۳۸۵ ج۱) والمنقطع ليس بصحيح عندهم ففيه دليل على سماع ابى صالح عن ابن عباس وان كان هو باذام اوباذان مولى امهانى بنت ابى طالب فعدم سماعه عن ابن عباس ليس بمجمع عليه وانما هو قول البعض قال الشوكانى فى النيل قد قيل انه لم يسمع ابن عباس اه؛ (ص۳۳۳ ج۳) وقد تابعه سالم بن ابى الجعد على رواية مثل تلك القصة عن ابن عباس وعدم سماع سالم منه لم تر احدا قاله غير المستفتى كيف وقد صرح سماعه عن ابن عمر وعند البخارى وعبدالله بن عمر واقدم موتا عن ابن عباس كما فى دول الاسلام للذهبى وسمع عن جابر بن عبدالله عندهما كما فى كتاب الجمع بين رجال الصحيحين؛ (ص۱۸۸) وهواى سالم اقدم موتا من عكرمة مولى ابن عباس كما يظهر من التقريب فكيف لا يسمع ابن عباس وايضا فان المرسل اذا تأيد بمرسل اخر هو حجة عند الكل كما فى تدريب الراوى وغيره.

ابن سيرين مراسيل خو د محدثينو په نزد صحيح دي، حال دا چه په جوهر نقي کې د حافظ ابن عبدالبر په حوالې سره د دې تصريح موجوده ده، مستفتي وائي داسې هغه حديث هم منقطع دى، کوم چه ابو صالح د ابن عباس نه روايت کړى دى، چه عبدالله بن عباس د يو کس متعلق د چا چه ۲۰ درهمه د بل په ذمه وو او هغه به ورله هديه ورکوله، ده به د هغه هره هديه خرڅوله تردې چه قيمت ئې ۱۳ ته ورسيدو، وېې فرمايل چه د ده نه صرف ۷ درهمه واخله (اوزياتې نه وي) ځکه چه د ابو صالح سماع د حضرت ابن عباس نه ثابته نه ده داسې د سالم بن ابي الجعد دا روايت هم (منقطع دى) چه زمونږ ګاونډي ماهي نيوونکى وو، هغه باندې د چا ۵۰ درهم قرض وو، هغه به ورته ماهيان په هديه کې ورکول، نو هغه قرض ورکونکي د حضرت ابن عباس خوا له (دمسئلې دپوښتنې لپاره) راغى، عبدالله بن عباس ته وفرمايل چه دا هديه هم په خپل قرض کې محسوب کړه. زه وايم چه د مستفتي په دې قول کې د ابو صالح سماع د ابن عباس نه ثابت نه دي، زمونږ دا کلام دى چه که دا ابو صالح هغه وي د کوم نوم چه ميزان بصري دى، نو د هغه حديث خو ابن عباس نه د ښځو د قبرونو د زيارت کولو کې ابن حبان په خپل صحيح کې داخل کړي دي او منقطع د محدثينو په نزد صحيح نه شو، د دې نه معلومه شوه چه د ابو صالح سماع د ابن عباس نه ثابته ده، او که د ده نوم باذام يا باذان مولى امهاني دى نو د ابن عباس نه د دې سماع نه کيدل متفق عليه نه دي، بلکه د بعضو دا قول دى لکه

خنګه چه د علامه شوکاني د بيان نه معلوميږي بيا سالم ابن ابي الجعد هم داسې قصه د ابن عباس نه روايت کړې ده لکه خنګه چه ابو صالح بيان کړې دي، او د سالم ابن ابي الجعد د ابن عباس نه سماع نه کيدل د مستفتي په خبره کې نه دي کتل شوي او د مستفتي دا دعوه ځکه چليدى شي، حال دا چه د سالم بن ابي الجعد سماع د عبدالله بن عمرو بخاري په نزد او د عبدالله بن عمرو وفات د عبدالله بن عباس نه وړاندې شوى وو؛ او سالم د جابر بن عبدالله صحابي نه اوريدلى دى، او د سالم وفات د عكرمه مولي ابن عباس نه وړاندې وشو. بيا به د عبدالله بن عباس نه د دې سماع ولې نه کيږي، د دې نه علاوه دا به د يو مرسل تائيد كله چه د بل مرسل سره وشي نو دا بالاتفاق حجت دى،

قال المستفتى واثر فضالة بن عبيد مع ضعفه ايضا ليس فيه لفظ الربا بل لفظه كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا فظاهره يدل على انه ليس بربا بل له شبه من الربا اه وقال فى الحاشيه اخرجه البيهقى بسند ابراهيم بن سعد عن ادريس بن يحيى عن عبدالله بن عياش وعبدالله بن عياش منكر الحديث وابراهيم لم يعرف حاله وكذا حال ادريس ويمكن ان يكون ادريس بن يحيى الخولانى ذكره ابن حبان فى ثقاته اه ص۲؛ قلت عبدالله بن عياش روى له مسلم استشهادا و قال ابو حاتم ليس بالمتين صدوق يكتب حديثه وذكره ابن حبان فى الثقات كما فى التهذيب (ص۱۳ ج۵) ومنكر الحديث ليس يجرح فى كلام غير البخارى ما لم يعرف ان النكرة منه او ممن هو فوقه ودونه وما لم يعرف قلتها من كثرتها فعبد الله (۱) هذا احسن الحديث البتة لا سيما وقد استشهد به مسلم فى صحيحه وابراهيم بن سعد وادريس بن

د دې نه وروستو مستفتي وائي چه د فضاله بن عبيد په اثر کې د ضعف نه علاوه دا خبره هم ده چه په دې کې د ربا لفظ نشته دى بلکه الفاظ ئې دا دي چه کوم قرض چه د نفع حاصلولو ذريعه جوړه شي هغه هم د ربا په صورتونو کې يو صورت دى، د دې نه په ظاهره دا معلوميږي چه دا ربا نه ده بلکه ربا سره مشابه ده او مستفتي د کتاب په حاشيه کې ليکلې دي چه د دې په سند کې عبدالله بن عياش منکر الحديث دى، او د ابراهيم بن سعد او ادريس بن يحيى حال معلوم نه دى. زه وايم چه د عبدالله بن عياش نه. مسلم په خپل حديث کې د استشهاد په طور روايت کړى دى، او ابن حبان هغه په ثقاتو کې شمار کړى دى، ابو حاتم ورته رشتيني ويلي دي او لفظ منكر الحديث که د بخاري نه سوا د بل په کلام کې وارد وي نو په دې سره جرحه نه لازميږي ترڅو پورې چه دا معلومه نه وي چه

۱- فان قلت فلم ضعف الحافظ بن حجر اثر فضاله في بلوغ المرام قلت كعلة احج قول من ضعف عبدالله بن عياش هذا ولكنه لا يتمشى على اصلنا فان التعديل مقدم عندنا على الجرح اذا كان غير مفسر وان كان عدد المضعفين اكثر ۱۲ منه.

یحیی لم یضعفهما الذهبی فی المیزان مع التزامه ان
لایحذف اسم احد ممن له بتلیین ما فی کتب الائمة
فهما ثقتان ومن هنا قال الهیثمی فی مجمع
الزواید (ص۱۳ ج۱) ان شیوخ الطبرانی الذین لم
یضعفوا فی المیزان ثقات اه؛ فالحدیث حسن اما
قوله فظاهره یدل علی انه لیس بربا بل له شبه
من الربا ففیه ان هذا الظاهر خفی عند نابل
الظاهر ان المراد بوجه الربا ما رواه عبدالله بن
مسعود رضی الله تعالی عنهم اجمعین عن
النبی ﷺ قال الربا ثلاث وسبعون بابا ایسرها
مثل ان ینکح الرجل امه رواه الحاکم وقال صحیح
علی شرطهما کذا فی الترغیب للمنذری وربما معناه
اثار اعدیدة (ص۱۳۳) فالمعنی ان کل قرض جر
منفعة فهو باب من ابواب الربا التی ادناها ان یزنی
الرجل بامه وایضا فان الاحتراز عن شبة الربا
واجب ایضا وهذا اذا لم تکن المنفعة مشروطة والافهی
اشد الربا واعظمه لکونه من ربا الجاهلیة التی نهی
عنه القران ومن شواهده ما رواه مالک فی الموطا
انه بلغه ان رجلا اتی عبدالله بن عمر فقال یا ابا
عبدالرحمن انی اسلفت رجلا سلفا واشترطت علیه
افضل مما اسلفته فقال عبدالله بن عمر فذلک
الربا وقال مالک انه بلغه ان عمر بن الخطاب
قال فی رجل سلف رجلا طعاما علی ان یعطیه
ایاه فی بلد اخر فکره ذلک عمر وقال فاین الحمل
یعنی حملانه قال المجشی نقلا عن المحلی ای
اجرة الطعام وصار ذلک قرضا جر منفعة وهو ربا
بالنص اه قال مالک انه بلغه ان ابن مسعود
کان یقول من اسلف سلفا فلا یشترط افضل منه
وان کان قبضة من علف فهو ربا اه (ص۲۸۳) قلت

نکارت د دې طرف نه دی، یا د هغه د
مشائخو او شاګردانو طرف نه دی، او
نکارت لږ دی او که زیات دی، پس د عبدالله
بن عیاش حدیث یقینا حسن دی، خصوصا
کله چه مسلم د دې نه استشهاد کړی دی او
ابراهیم او ادریس امام ذهبي په میزان کې
ضعیف نه ښودل حال دا چه هغوئ د دې
التزام کړاې دی چه په کوم راوي کې کله
هم کلام وي هغه به په میزان کې ضرور
بیانوي، د دې التزام په بنا باندې حافظ
حیشمي په مجمع الزوائد کې تصریح کړې ده
چه د طبراني کومو شیوخو ته چه په میزان
کې ضعیف نه دي ویل شوي هغه ټول ثقات
دي، نو د فضاله بن عبید دا اثر حسن دی،
پاتې شوه دا خبره چه په ظاهره د دې نه دا
معلومیږي چه دا ربا نه ده بلکه د ربا مشابه
ده د دې جواب دا دی چه دا ظهر زمونږ په
نزد خفي دی، بلکه زمونږ په نزد په ظاهر کې
د دې معنی هغه ده کوم چه د عبدالله بن
مسعود د حدیث معنی ده چه رسول الله ﷺ
وفرمایل چه د سود ۷۳ شعبې دي، په کوم
کې چه د ادنیٰ شعبې ګناه داسې ده لکه
څوک چه د خپل مور سره زنا وکړي، دا
حاکم روایت کړی او د شیخینو په شرط نې
صحیح ښودلی دي، په ترغیب کې همداسې

وبلاغات مالک کلها مسندة صحاح سوی اربعة
لیست هذه منها کما تقدم

مذکور دي، او په دې معنی نور روایتونه هم
دي، نو مطلب دا شو چه کوم قرض د فائدې

سبب شي هغه هم د ربا د شعبو نه یوه شعبه ده، د کوم چه ادنی درجه په ګناه کې داسې ده لکه د
مور سره زنا کول، د دې نه علاوه چه شبیه ربا (کیدو د وجې نه د دې جائز کیدل څنګه معلوم
شوه بلکه د شبیه ربا) نه هم بچ کیدل واجب دي او دا خبره نو هله ده چه کله په قرض کې نفع نه
وي شرط شوې او که مشروط وي نو هغه خو ربا سنګینه درجه ده ځکه چه هغه خو د ربا جاهلي یو
قسم دی، کوم چه قرآن حرامه کړې ده، او د حدیث کل قرض جر نفعا الخ یو شاهد هغه دی کوم
چه مالک په موطا کې بیان کړی دی، چه هغوئ ته دا خبر رارسیدلی دی چه یو کس د حضرت
عبدالله بن عمر خوا له راغی او تپوس ئې ترې وکړو چه ما یو کس ته قرض ورکړی وو، دا مې پرې
شرط کړی دی چه د خپل قرض نه به افضل وصولوم عبدالله بن عمر ورته وفرمایل چه دا خو سود
دی، امام مالک فرمائي چه هغوئ ته دا خبر هم رارسیدلی دی چه د حضرت عمر رضي الله عنه نه
سوال وکړی شو چه یو کس بل ته غله په دې شرط سره ورکړه چه بل ښار کې ئې ماته راکړه نو
حضرت عمر رضي الله عنه د دې کراهت ظاهر کړو او وې فرمایل چه هغه د مال بارول څه
شول. محشي د محلي په حوالې سره د دې په شرحه کې ویلي دي چه د مال وړلو نه مراد مزدوري
ده، مطلب دا دی چه دا خو هغه قرض کې داخل شو چه د فائدې سبب کړی شي، ځکه چه قرض
ورکونکي قرض ورکولو سره د بار وړلو اجرت نه ځان بچ کول غواړي، امام مالک فرمائي چه
هغوئ ته خبر رارسیدلی دی چه حضرت عبدالله بن مسعود به فرمایل چه کوم کس بل ته څه قرض
ورکړي نو د هغه نه د بهتر وصولولو شرط دې نه لګوي. که یو موتی چاره هم زیاته واخلي نو هغه
به ربا وي، زه وایم چه د مالک بلاغات ټول صحیح دي او دا د هغې نه نه دي

ومن شواهده ایضا ما اخرجه البخاری عن
عبدالله بن سلام انه قال لابی بردة بن ابی موسی
انک بارض فیها الربا فاش فاذا کان لک علی
رجل حق فاهدی الیک حمل تبن او حمل
شعیر او حمل قت فلا تاخذه فانه ربا کذا فی النیل
(ص۱۱ ج۵) وقول المستفتی انه متروک العمل
باتفاق الامة ص۱۱ باطل قطعا وفریة بلامریة

او د حدیث کل قرض جر نفعا یو شاهد هغه دی
کوم چه امام بخاري د عبدالله بن سلام نه روایت
کړی دی چه هغوئ ابو بردہ ابن ابي موسی ته
وفرمایل چه ته په داسې ځمکه اوسیږي چیرته چه
ربا ډیره عامه ده، نو کله چه ستا په چا حق وي
او هغه تاته هدیه درکړي نو هغه ترې مه اخله

حتی اکما ذکرناه غیر مرة وقوله انه مضطرب کما فی ص ۲۰۲ ج ۲ دعوی بلا بینة منشاها الغفلة عن معنی الاضطراب ومن شواهده ایضا ما رواه حماد بن سلمة فی جامعه (عن ابی هریرة مرفوعا) بلفظ اذا ارتهن شاة شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها فان استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا کذا فی نیل الاوطار (ص ۱۰۲ ج ۵) ومعناه اذا اذن الراهن للمرتهن فی شرب لبنها بالنفقة والافقال الشافعی وابو حنیفة ومالك وجمهور العلماء لا ینتفع (۱) المرتهن من الرهن بشیی بل الفوائد للراهن والمون علیه کما فی النیل ایضا واذا کان ما استفضل من اللبن بعد ثمن العلف ربا مع کونه فی مقابلة العلف وبصح مقابلة اللبن الکثیر بالعلف القلیل فی البیع وانما منع عنه فی الرهن لکون الراهن لا یرضی بذلك الا لما علیه من ثقل الدین وضلع القرض کان الفضل المشروط فی القرض ربا حتما لکونه لیس فی مقابلة شیی غیر الاجل فافهم وامما تلقی الامة لهذا الحدیث بالقبول فدلیل ذلك اتفاق فتاوی المجتهدین علی حرمة المنفعة التی جرها القرض وعدهم ایاها من الربا قال محمد فی الاثار اخبرنا ابوحنیفة عن حماد عن ابراهیم.

۱ - وما ذکر فی بعض کتب الفتاوی من جواز الانتفاع بالمرهون باذن الراهن فلا یصح اصلا وانما هو قول بعض المتاخرین ولا عبرة به اذا کان خلاف المنقول عن الامام ومعارضا للحدیث وان سلم فلا راحة للمستفتی فیه لا تفاقهم علی حرمة الانتفاع به اذا کان مشروطا قال الطحاوی، والغالب من احوال الناس انهم انما یریدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لما اعطاه الدراهم ندا بمنزلة الشرط فان المعروف کالمشروط هو مما یعین المنع والله تعالی اعلم، کذا فی رد المختار ص ۴۲۸، ج ۵، فقط.

خکه چه دا سود دی، او د مستفتي دې ته د امت په اتفاق متروک العمل ویل قطعا باطل او صریح بهتان دی، لکه خنګه چه څو ځل مونږه بیان کړی دی او دې اثر ته مضطرب ویل دعوت بلا دلیل د کوم منشا چه د اضطراب د معنی نه ناواقفیت دی او د دې حدیث یو شاهد هغه دی کوم چه حماد بن سلمي په خپل جامع کې د حضرت ابو هریره نه مرفوعاً په دې الفاظو روایت کړی دی چه کله یو کس د چا چیلۍ کړو کړي نو مرتهن د چارې د قیمت په اندازه د هغې شیدې څښلی شي او د چارې قیمت وصولولو نه بعد چه کومې شیدې زیاتې شي هغه ربا ده (نیل الاوطار) مراد دا دی چه کله راهن مرتهن ته اجازت ورکړي چه د چارې په بدل کې دې شیدې څښي هغه وخت کې دا حکم دی کنه نو د امام شافعي، ابو حنیفه او امام مالک په نزد مرتهن له د مرتهن نه هر قسم فائده اخستل جائز نه دي بلکه منافع هم د راهن دی، او د څاروي مصارف هم د هغه په ذمه دي، اوس پوهه شه چه د چارې د قیمت نه زیاتو شودو ته چه هم کله نبي ﷺ ربا وویله حال دا چه دا شیدې د چارې په بدل کې اخستل کیږي او د بیعې په صورت کې لږه چاره ډیرو شودو عوض جوړول جائز دي مګر د رهن په صورت کې د دې وجې نه نه دي جائز کړی

شوې چه راهن به د قرض د دباو د وجې نه په دې باندې راضي وي او په خوشحالئ سره به راضي نه وي نو کله چه په قرض کې د زیات وصولولو شرط وي نو هغه به ولې ربا نه وي خکه چه دا زیاتوالی خو د مودې او اجل په مقابله کې دی، د بل شیز نه، اوس بنه پوهه شه، اوس پاتې شوه دا خبره چه امت ددې حدیث په قبلولو سره د دې خبرې تلقي کړې ده، د دې دلیل دا دی چه د ټولو مجتهدینو فتاوي د دې منفعت په حرمت باندې متفق دي کومې چه په قرض سره حاصل کړی شي او ټولو دا په ربا کې شمار کړې ده، امام محمد په کتاب الاثار کې د ابراهیم نخعي نه روایت کړی چه:

قال کل قرض جر منفعة فلا خیر فیه ویه نأخذ وهو قول ابی حنیفة اه (ص ۱۱۱) وقوله لا خیر فیه لاینافی الحرمة لما مران الفقهاء ربما اطلقوا المکروه ولا خیر فیه علی الحرام واصحاب المتون والشروح من العلماء اعرف بمراد صاحب المذهب من غیرهم وقد صرح فی الدر والخلاصة بحرمته کما مر فهی المرادة وقال فی المدونة الکبری لمالك وقد سیل عن رجل له علی رجل دین ایصلح له ان یقبل منه هدیة قال مالك لا یصلح ان یقبل منه هدیته الا ان یکون رجلا کان ذلك بینهما معروفا وهو یعلم ان هدیته لیس لمکان دینه فلا باس بذلك قال ابن وهب عن محمد بن عمرو عن ابن جریج ان عطاء بن ابی رباح اله له رجل انی اسلف رجلا فاهدی لی قال لا تاخذه قال قد کان یهدی الی قبل سلفی قال فخذ منه قال عطاء الا ان یکون بینه وبینه خاصة اهل او حاصتك لا یهدی لك لما تظن فخذ منه وعن یحیی بن سعید انه قال اما من کان یتهادی هو وصاحبه وانکان علیه دین اوسلف فان ذلك لا ینقاربه احد ثم ذکر اثر ابی بن کعب فی اهدایه الی عمر هدیة فردها الیه وقد مر اه (ص ۱۹۰ ج ۳) وقال فی

کوم قرض چه د منفعت حاصلولو ذریعه جوړه شي په هغې کې خیر نشته، محمد فرمائي چه مونږ هم د دې قائل یو او د امام ابو حنیفه محمد همدا قول دی، او ابراهیم نخعي دا ویل چه په دې کې خیر نشته، د حرمت منافي نه دی خکه چه فقهاء بعضې وختونو کې په حرامو الفاظو باندې هم دا اطلاق کوي او د صاحب مذهب مراد او د متونو او شروحو اصحابو باندې د نورو نه بنه پوهیږي، او در مختار او خلاصه وغیره کې د دې د حرمت تصریح موجوده، نو د لا خیر فیه نه حرمت مراد دی، او مدونه کبری مالکیه کې دي چه د ابن قاسم نه سوال وکړی شو چه د یو کس په بل باندې قرض وي نو ایا هغه به د هغه هدیه قبلول جائز دي، امام مالک فرمایلي دي چه قبلول ئې جائز نه دي، البته که د دې دواړو ترمنځ د دې نه وړاندې د دې معمول وي او په دې پوهیږي چه د قرض د وجې نه

باب السلف الذی یجر منفعة وکذلك ان اقرضه دنانیر او دراهم طلب المقرض المنفعة بذلك لنفسه ولم یعلم بذلك صاحبه الا انه کره ان یکون فی بینه واراد ان یحرزها فی ضمان غیره فاقرضها رجلا قال مالك لایجوز هذا اقلت ارایت ان قال المقرض انما اردت بذلك منفعة نفسی ایصدق فی قول مالك ویأخذ حقه قبل الاجل قال لا یصدق ولکنه قد جرح فیما بینه وبین خالقه قلت وان کان امرا معروفا ظاهرا یعلم انه انما اراد المنفعة لنفسه اخذ حقه حالا ویبطل الاجل فی قول مالك قال نعم لانه لیس بسلف(۱) والتمام الی الاجل الحرام وانما مثل ذلك الذی یبیع البیع الحرام الی اجل فیفسخ الاجل او یکون علیه قیمته نقد فیسخ الاجل اذا فاتت السلعة ولا یوخر القیمة الی الاجل قال وسمعت مالکا یحدث ان رجلا اتی عبدالله بن عمر فقال یا ابا عبدالرحمن انی اسلف رجلا سلفا واشترطت علیه افضل مما اسلفته فقال عبدالله ذلك الربا؛ فقال کیف تامرنی یا ابا عبدالرحمن قال السلف علی ثلاثة وجوه سلف ترید به وجه الله فلك وجه الله وسلف ترید به وجه صاحبك لیس لك الا وجه صاحبك سلف تسلفه لتاخذ خبیثا بطیب فذلك الربا قال فما اذا تامرنی یا ابا عبدالرحمن فقال اری ان تشق الصحیفة فان اعطاك مثل الذی اسلفته قبلته وان اعطاك دون ما اسلفته فاخذ به اجرت الحدیث قال ابن عمران القرض منحة وقال القاسم

۱ - فیه دلیل علی ان القرض اذا اُرید به المنفعة فلیس هو بقرض وانما هو کالبیع ۱۲ منه.

۳ - ای ترید ارضاه، لمصالح دنیویة لا لکونه اخاك فی الاسلام ۱۲ منه.

نه دی، هدیه کړای شوی نو څه باك نشته، ابن وهب د محمد ابن عمرو نه هغه د ابن جریح نه روایت کوی چه عطاء بن ابی رباح ته یو کس عرض وکړو چه ما یو کس ته قرض ورکړی دی، هغه ماته هدیه راکوی نو ویې فرمایل مه ئې اخله، هغه وویل چه ماته به ئې د قرض نه وړاندې هم هدیه راکوله نو ویې فرمایل بیا ئې تری واخله، عطاء وفرمایل چه که ستا څوك خاص عزیز یا دوست وی چه د هغه په هدیه ستا دا ګمان نه وی (چه د قرض د وجې نه ئې راکوی) نو د هغه نه ئې واخله او د یحیی بن سعید نه ئې روایت کړی دی چه هغه فرمائی چه د کومو خلکو ترمنځ د هدیې لین دین وی که په هغوئ کې د یو په بل باندې قرض هم وی نو د هغه هدیه څوك بده نه ګڼی بیا ئې د ابی بن کعب اثر بیان کړو چه هغوئ حضرت عمر له هدیه ورکړې وه او هغوئ واپس کړه. په مدونه په دویم باب کې چه قرض د نفع حاصلولو په باره کې څه ویلی دی چه که چاته درهم یا دینار قرض ورکړی شی او قرض ورکونکی د خپل ځان لپاره د نفع غوښتونکی وی مګر قرض اخستونکی د هغې خبر نه ورکوی بلکه (د هغه په زړه کې دا خبره ده چه) خپل کور کې روبئ ساتل نه خوښوی، قرض ورکوی

وسالمه انه لا باس به (ای بان یستسلف بافریقیة دینارا رجحیریا ویرده بمصر منقوشا) مالم یکن بینهما شرط وقال ابن عمر من اقرض قرضا فلا یشترط الا قضاءه وقال ابن وهب عن رجال من اهل العلم عن ابن شهاب وابی الزناد وغیر واحد من اهل العلم؛ ان السلف معروف اجره علی الله فلا ینبغی لك ان تاخذ من صاحبك فی سلف اسلفته شیبا ولا تشترط الا الاداء قال عبدالله بن مسعود لمن سلف سلفا واشترط افضل منه وان کان قبضة من علف فانه ربا ذکره عن مالك؛ بن انس قلت ارایت ان اقرضتك حنطة بالفسطاط علی ان توفیها بالاسکندریة قال قال مالك ذلك حرام(۱) قال مالك نهی عنه عمر بن الخطاب اه (ص۱۹۳ ج۳) وقال عطاء کانوا (ای الصحابة) یکرهون کل قرض جر منفعة اخرجه ابن ابی شیبة بسند صحیح عنه کما ذکره المستفتی وقد مر وقال المستفتی ان جمهور الفقهاء یستدلون علی حرمة منافع القرض بحدیث کل قرض جر منفعة فهو ربا اه (ص۳) قلت فقد اعترف بان الایمة والامة تلقوه بالقبول وقد ذکرنا فی الاصل الرابع ان مدار تصحیح الحدیث لیس علی الاسناد فقط بل قد یکون صحیحا اذا تاید بما یدل علی صحته من القراین او تلقاه الناس بالقبول اما لقول واما بالعمل علیه والافتاء به وای قرینه اقوی من موافقته اجلة الصحابة له. ومطابقة فتوی الفقهاء ایاه واتفاق الصحابة ومن بعدهم علی کون

۱ - قلت فیه دلالة علی ارادة الحرام بلفظ الکراهته فان الروایة فان الروایة عن عمر انما هی بلفظ الکراهته کما تقدم عن الموطا ۱۲ منه.

او په بل چا باندې روبئ ساتي امام مالك وفرمایل چه دا صورت جائز نه دی، ابن قاسم ته وویل شول چه که قرض ورکونکی دا دعوه وکړي چه ما د قرض ورکولو په وخت د نفع قصد کړئ وو نو ایا د مالك په نزد به د هغه د دې قول تصدیق کیږي، او هغه به خپل حق د معین وخت نه وړاندې واخستلی شي، ویې ویل د هغه د قول تصدیق به نه کیږي، مګر باطنا د الله ﷻ په نزد ګناهګار شو، ابن قاسم ته وویل شول چه که د قرض ورکونکي د حالت نه صفا طور سره ډا معلومیږي چه هغه د خپل ذاتي نفع لپاره قرض ورکړی وي نو ایا په دې صورت کې د هغه خپل حق اخستلی شي او د وخت تعین به د مالك په نزد باطل شي، ویې فرمایل هو، ځکه چه دا قرض نه دی او د دې موده پوره کول حرام دي، او د دې مثال داسې دی لکه یو کس چه حرامې طریقې سره یوه موده مقرره کړي او بیعه وکړي نو موده به فسخه شي او که مبیع هلاك شو نو هغه وخت کې نغد قیمت په خریدار ادا کول واجب دي، د معلومې مودې پورې به مهلت نه ورکول کیږي، ابن قاسم وفرمایل چه ما د امام مالك نه اوریدلي دي چه هغوئ به حدیث بیانولو چه یو کس د عبدالله بن عمر خوا

اشتراط الزيادة والمنفعة في القرض ربا كما قاله عطاء والعلامة العيني وابن رشد المالكي وغيرهم من العلماء واذا تقرر ذلك فقول امام الحرمين والغزالي الى انه (اى حديث كل قرض جر منفعة فهو ربا)[1] صح كما ذكره الحافظ في التلخيص ولم يرده عليهما (ص۳۳۵ ج۲) صحيح لا غبار عليه واما قول الشوكاني في النيل لا خبرة لهما بالفن منشاء عدم الفهم لوجه قولهما فانهما لم يصححاه على طريقة علم الانساد بل صححاه لتلقي الناس له بالقبول واتفاق عملهم وفتاواهم عليه مفاهم ولا تكن من الغافلين والحديث اذا تلقاه الامة بالقبول يصير بذلك مشهورا فوق الاحاد حتى يجوز به الزيادة على الكتاب كما صرح به الاصوليون في غير موضع هذا ومما يدل على كون الربا غير البيع خلاف ما رواه الاوزاعي عن النبي ﷺ انه قال يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع قال ابن القيم والحديث وان كان مرسلا فانه صالح للاعتضاد به بالاتفاق وله من المسندات ما يشهد(۱) له كذا في النيل (ص۷، ج۵) فلو كان الربا بيعا لم يكن لاستحلا له بالبيع معنى فان الشيء انما يستحل باسم غيره من المباحات كما في الحديث عن ابي مالك الاشعري انه سمع رسول الله ﷺ يقول تشرب ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها يخسف الله بهم الارض ويجعل الله منهم القردة والخنازير رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه

۱ - منه ماسرني قول ابن القيم في ص۲۷، من هذا الكتاب ولفظه وقد ذكر الشارع هذه الحكمة بعينها فانه حرمه سد الذريعة رب النساء فقال في تحريم ربا الفضل فاني اخاف عليكم الذما والذما هو الربا آه واللفظ رواه مالك في موطاه عم عمرو فيه اني اخاف عليكم الربا بالماء ص۲۶۱، ۱۲ مولف.

له راغی او ورته وپي فرمايل چة ای ابو عبدالرحمان ما يو کس له قرض ورکړی دی او په هغه مې دا شرط کړی دی چه د دې نه به بهتر اخلم، وپي فرمايل دا خو سود دی، هغه عرض وکړو چه تاسو ماته دا حکم څنګه راکوئ؟ وپي فرمايل د قرض دې قسمونه دي، يو هغه چه په هغې کې د الله ﷻ ذات مطلوب وي، نو هغې سره خو به د الله ﷻ رضا حاصليږي، يو قرض هغه دی په کوم سره چه د خپل دوست راضي کول مقصد وي، په هغې کې به د دوست د رضا حاصلولو نه نور هيڅ هم ملاو نه شي (اوثواب حاصل شي)، او يو قرض دا دی چه خپل پټاک مال ورکړې او کنده مال اخستل وغواړې (يعنې قرض ورکولو سره نفع حاصلول وغواړې) نو دا سود دی، وپي ويل نو بيا تاسو ماته څه حکم راکوئ؟ وپي فرمايل چه دا کاغذ (کوم کې قرض مقدار شرط وغيره ليکل شوي دي) وشلوه (اوقرض ورکونکي ته ووايه چې مونږ دې شرط نه رجوع کړي) نو که بيا هغه تاته د قرض برابر درکړي نو قبول ئې کړه او که کم درکړي نو ثواب به درته ملاو شي الخ. ابن عمر وفرمايل قرض يوه عطيه ده او د قاسم او سالم قول دی چه که يو کس په افريقه کې د چا نه صفا دينار قرض واخلي او په مصر کې نقشين دينار ورکړي نو دې کې څه خبره نشته کله چه هغه شرط کړی شوې نه وي، او د ابن عمر ارشاد دی چه څوک چه چا له قرض ورکړي نو په هغه باندې دې د قرض ادا کولو نه سوا

كما في الترغيب (ص۳۱۷) فعلم بذلك ان الربا الحقيقي هو غير البيع واما البيوع التي عدها الاشارع عليه السلام من الربا فهي ربا غير حقيقي الحقت بالحقيقي سدا للذرايع وهذا هو الذي يدل عليه لفظ القرآن ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربا فانه مشعر بالتفرقة بينهما خلاف ما زعمه المستفتي من كون الربا من البيع ومعنى الاية واحل الله البيع لذاته (الا ما حرمه لعارض سد الذريعة الى الربا[1]) وحرم الربا لذاته (وما هو تعارفه اهل الجاهلية[2]) فالربا والبيع شيئان مفترقان هذا حرام لذاته وهذا حلال لذاته فافهم فان الحق لا يتجاوز عنه وهو الذي صرح به غير واحد من العلماء كما تقدم.

نور هيڅ هم نه شرط کوي، ابن وهب د ډيرو علماو په واسطې سره د ابن شهاب او ابو الزناد او د ډيرو اهل علمو قول بيان کړی دی چه قرض يو احسان دی د کوم ثواب چه د الله ﷻ په ذمه دی، نو تاته د قرض په ورکولو څه زيات اخستل جائز نه دي، او د قرض اخستلو نه علاوه نور هيڅ هم مه شرط کوئ او ابو مسعود فرمايلي دي چه کوم کس چا ته قرض ورکوي او د هغې نه د زيات وصولولو شرط ولګوي که يو موټی چاره هم وي نو هغه ربا ده. دا مالک بن انس د ابن مسعود نه روايت کړی دی، ابن قاسم ته وويل شول چه که زه تاته فسطاط مصر کې په دې شرط غله درکړم چه تاسو ئې ماته په اسکندريه کې ادا کړئ نو دا شرط څنګه دی؟ وپي فرمايل چه امام مالک دې ته حرام ويلي ديچه صحابه و به د هغه قرض نه کراهت کولو د کوم نه چه نفع حاصله کړی شي دا ابن ابي شيبه په صحيح سند سره روايت کړی دی. او مستفتي پخپله ويلي دي چه جمهور فقهاء د قرض د منافع په حرمت باندې د کل قرض جر منفعة الخ نه استدلال کول نو هغه پخپله اقرار وکړو چه ټولو ائمه و او امت په قبول سره د دې حديث تلقي کړې ده نو په څلورم اصل کې مونږ وښودله چه د صحيح حديث مدار صرف سند باندې نه دی بلکه کله قرائنو سره هم حديث صحيح کيږي، او تلقي القبول سره هم که تلقي عملا وي او که قولا او د دې حديث د صحت لپاره به د دې نه بله لويه قرينه څه وي چه لويو صحابه و د دې موافقت کړی دی او د فقهاو فتوی ګاني د دې موافق دي، او صحابه و او تابعينو وغيره په دې باندې اجماع کړې ده چه په قرض کې د زياتوالي يا فائدې شرط لګول ربا ده لکه څنګه چه عطاء او علامه عيني او ابن رشد مالکي او د هغوئ نه سوا د نورو علماو د اقوالو نه ثابت شول اوس پوهه شه چه امام الحرمين او غزالي چه کوم حديث کل قرض الخ ته صحيح ويلي دي لکه څنګه چه ابن حجر په تلخيص جبير کې بلا تردد ذکر کړی دی، د هغوئ قول بغير د غبار نه صحيح دی او علامه شوکاني چه دې ويلو سره دا قول

۱ - منه الا ما حرمه لعارض سد الذريعة.
۲ - منه وما هو تعارفه اهل الجاهلية.

رد کړی دی چه دا دواړه د حدیث د فن سره واقفیت نه لري، د هغوئ منشا دا ده چه شوکاني د هغوئ د قول د وجې نه نه دی پوهه شوی، ځکه چه امام الحرمین او غزالي د علم اسناد په طریقې سره د دې تصحیح نه ده کړې بلکه د امت تلقي بالقبول او د فقهاو د فتاوی ګانو او د عمل د موافقت د وجې نه ئې دې حدیث ته صحیح ویلي دي، نبه پوهه شه، او ځان نه جاهل مه جوړوه او کله چه امت یوه خبره تلقي سره قبوله کړي نو د هغې د وجې نه هغه حدیث د احاد درجې نه د مشهور درجې ته رسیږي تردې چه په کتاب الله د هغې زیادت جائز وي، لکه څنګه چه اصولیینو په مختلفو مواقعو کې د دې تصریح کړې ده او د هغه دلائلو د جملې نه د کوم نه چه د ربا او بیع جدا جدا کیدل معلومیږي هغه حدیث دی کوم چه اوزاعي رضي الله عنه د رسول الله ﷺ نه روایت کړی دی، چه رسول الله ﷺ وفرمایل په خلکو به یوه زمانه راشي چه په هغې کې به ربا په بیع (لوحه) سره حلالوي ابن القیم وائي چه دا حدیث اګرچه مرسل دی مګر د تائید لپاره بالاتفاق قابل دی، د دې په معنی کې متصل احادیث هم موجود دي، د دې حدیث نه د مستفتي دا دعوه چه ربا په بیعه کې منحصره ده باطل شو ځکه چه که ربا وي نو بیع په نوم سره د حلالولو څه معنی؟ قاعده خو دا ده چه حرام څیز د بل مباح څیز په نوم سره حلالوي نو د ابو مالک اشعري په حدیث کې دي چه رسول الله ﷺ وفرمایل چه زما په امت کې به بعضې خلک شراب څښي او نوم به ورله بل ږدي، الله تعالي به ئې په ځمکه کې دننه کړي او بعضې به د بزوګانو او خنزیرانو په شکل مسخ کړي الحدیث. دا ابن ماجه په صحیح کې روایت کړی دی، د دې نه معلومه شوه چه حقیقي ربا د بیع نه جدا ده او کوم بیوع چه شارع په ربا کې شمار کړي دي هغه حقیقي ربا نه ده بلکه هغه ئې انتظام او سد باب د وجې نه ربا سره ملحق کړي دي، د قران الفاظو نه هم دا مفهومیږي ځکه چه الله تعالی فرمائي چه کفارو ته به دا سزا ځکه ملاویږي چه هغوئ داسې وویل چه بیعه خو هم د ربا په شان ده حال دا چه الله ﷻ بیعې ته حلال او ربا ته حرام ویلي دي، د دې نه صفا معلومیږي چه بیع او ربا دواړه جدا جدا دي او مطلب دا دی چه الله ﷻ بیع لذاته حلاله کړې ده دکوم عارض دوجې نه که حرامه شي بیله خبره ده او ربا ئې لذاته حرامه کړې ده نو ربا او بیع دواړه جدا جدا دي، دا په خپل ذات کې حرامه ده او هغه په خپل ذات کې حلاله، نبه پوهه شه چه حق همدا دی، دا ډیرو علماو صفا صفا بیان کړې ده لکه څنګه چه وړاندې مفصل معلوم شول.

قال المستفتي اخرا واذا كان القرض عبادة وصدقة فحكم الاستيجار والاستنفاع عليه كحكم الاستيجار على الصدقات والعبادات كالاستيجار على تعليم القران وتعليم الفقه والحديث والاستيجار()على قران لتراويح وسايرامورالدين من الوعظ والتذكير والافتاء الخ (ص۴۳) والجواب ان البغاث بارضنا لايستنسر وهذا كله من الاغلوطات والاباطيل التي لايلتفت اليها مسلم في قلبه حب الله ورسوله ابدا فان القرض في الاصل من المعاوضات ولذا يذكره الفقهاء في المعاوضات والمعاملات لا في العبادات والطاعات وانما هو تبرع ابتداء فقط كما مر مفصلا وايضا فان حرمة الاستيجار على الطاعات ليس بمتفق عليها بين الامة والايمة ولم يرد في حرمته نص قاطع بل النصوص فيها مختلفة بعضها تفيد حله وبعضها حرمته قال النبي ﷺ ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله اخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا وبه احتج الايمة الثلاثة على جواز الاستيجار على الطاعات وحملوا ما يعارضه ان ثبت على من تعين عليه التعليم ولذا افتى المتاخرون من الحنفية بقول الايمة الثلثة في مثل ذلك لتعذر حفظ الدين والاحكام بدونه بخلاف الاستيجار والاستنفاع على القرض فحرمته متفق عليها قد اجمعت الامة والايمة عليها كما قدمناه مفصلا فقياس الحرمة المجمع عليها على الحرمة المختلف فيها قياس مع الفارق باطل لا محالة وانما افتى المتاخرون من الحنفية بجوازه

۱ - لا يخفى ما فيه فان الاستيجار على قرآن التراويح لم يجوزه الحنفية اصلا ۱۲ منه.

مستفتي اخري خبره دا کړې ده چه کله قرض صدقه او عبادت دی نو په قرض کرایه اخستل داسې شول لکه په نورو عباداتو اجرت اخستل مثلا د قران، فقهې، حدیث او تراویح باندې د اجرت اخستل. جائزشونوهمدارنګه په قرض کرایه اونفع اخستل هم جائزوي ۱۲. د دې جواب دا دی چه زمونږ مخکې داسې کمزورې خبره نه شي چلیدی، دا بیهوده خبرې بل چا ته وکړئ، د چا په زړه کې چه د الله ﷻ او د هغه د رسول ﷺ څه لږ محبت وي هغه دې طرف ته توجه نه ورکوي ځکه چه قرض اصل کې عقود معاوضه دی نو ځکه فقهاو د اسباب معاوضات ومعاملات کې بیان کړي دي، د عباداتو او طاعاتو په باب کې ئې نه دي بیان کړي، او ابتداءً دا تبرعات ګڼل شوي لکه څنګه چه په تفصیل سره وړاندې تیر شول. (پس پدی باندې دطاعاتواوعباداتوقیاس کول غلط دي ۱۲) دویم دا چه په مذکوره طاعاتو باندې اجرت اخستل خو د ائمه و په نزد بالاتفاق حرام نه دي او نه د دې په حرامولي کې قطعي نص راغلی دی بلکه په دې کې مختلف نصوص دي د بعضو نه د دې جواز معلومیږي او د بعضو نه حرمت، نو رسول الله ﷺ فرمایلي دي چه په کومو څیزونو چه تـه اجرت اخلې په هغې کې د تولو نه زیات مستحق اجرت د قران دی، دا بخاري په خپل صحیح کې د ابن عباس رضي الله عنه

لضرورة دينية لما شاهدوا في الناس من التكاسل والتقاعد في امور الدين وتعذر بقاء الدين وحفظه بدون الافتاء بمذهب الغير ولا ضرورة للدين الى اجازة الاستيجار (على القرض والاستنفاع منه بل فيه توهين الاسلام وتحقيره في عيون المخالفين وجعله اضحوكة بين الانام فان حرمة هذا الاستيجار واستقباحه مما جبلت عليه اهل الاديان كلها والناس كلهم يعدونه ظلما وعدوانا وينسبون فاعله الى البخل الذي لاداء دواء منه ولا يرضى به الا طايفة قليلة من الاغنياء الذين جمعوا المال وعدده وقليل ما هم وما المعسرون والمفاليس وهم اكثر الناس عددا والموسرون الذين لا يجمعون المال فلا يرضون بربا القرض ابدا والواجب على وضع القانون مراعاة الاكثرين دون الاقلين فتحريم الربا عن محاسن الشريعة الاسلامية ومناقبها التي جذبت القلوب اليها فالضرورة الدينية داعية الى تحريم ذلك حرمة ابدية والعجب من المستفتي ومن جراته على الاجتهاد من غير علم كيف يرضى بجعل الاسلام اضحوكة بين الانام ويزلته في عيون العقلاء اولى الافهام بتجويز الظلم الصريح الذي لا يجوزه الا طايفة من اللئام الطعام الذين قالوا انما البيع مثل الربا وذهلوا ان الله احل البيع وحرم الربوا هذا ولنجب بعد ذلك عن الاسيلة التي عرضها علينا المستفتي في خاتمة الكتاب مع الجواب والى الله المشتكى من تخليطه ولبسه الحق بالباطل والخطاء بالصواب.

نه روايت کوي او په همدې سره ائمه مالک ،شافعي،احمد،ثلاثه هم په طاعاتو باندې د اجرت اخستلو جواز بيان کړی دی، او د دې معارض روايات ئې د ثبوت په شرط سره په دې صورت محمول کړي دي کله چه هغه کار په يو خاص کس باندې منحصر کړی شوي وي نو چونکه دا حرمت اتفاقي نه وو نو ځکه احنافو په دې مسئله کې د ائمه ثلاثه و په قول فتوي ورکړې ده ځکه چه د دې نه بغير د دين او د احکامو حفاظت کول سخت شوي وو، په قرض باندې د نفع او کرايه اخستلو خلاف چه د دې په حرمت باندې د ټولو ائمه و او ټول امت اجماع ده نو داسې حرمت چه اجماعي دی په هغه حرمت باندې قياس کول چه اختلافي دي بيهوده قياس دی، بيا حنفي متاخرينو په بعضې طاعاتو باندې د اجرت اخستلو ته صرف د ديني ضرورت د وجې نه جائز ويلي دي، کله چه هغوئ د مسلمانانو په دين کې سستي وليده او د دين بقاء او حفاظت سخت شو نو ځکه ئې د خپل مذهب خلاف د نورو امامانو په مذهب فتوا ورکړه او په قرض باندې کرايه او فائدې اخستلو ته ضرورت هيڅ هم نشته بلکه د دې جائزولو کې نو د مخالفينو په نظر کې د اسلام توهين او تذليل دی، او اسلام د نورو مذهبونو والا دپاره د مشق تخته جوړول دي ځکه چه په [illegible] ض باندې کرايه او نفع اخستل عام طور باندې د ټولو اهل ايمان په نزد قبيح دي، ټول خلک دې ته

ظلم او تعدي وائي او داسې کوونکی د بخل په نوم بدناموي، د کوم نه چه بل کوم غټ عيب نشته او د دې فعل نه علاوه د سرمايه دارانو سره چه خوږه مال او دولت جمع دی بل څوک نه خوشحاليږي او د سرمايه دارانو شمار په دنيا کې ډير کم دی، پاتې شو مفلس او تنګدست او زيات شمار د هغوئ دی، نو هغه غنيان چه مال نه جمع کوي د هغوئ نه هيڅکله نه خوشحاليږي (چې په قرض کرايه اونفع واخستل شي)او په وضعي قانون باندې دا لازمه ده چه د قوم د زياتو افرادو د نقصان رعايت وکړي نه چه د لږو نو د سود حرامول په اسلامي شريعت کې د هغه محاسن نه دي چه زړونه ئې خپل طرف ته مائله کړل نو د ديني ضرورتونو تقاضا دا وه چه ربا القرض د هميشه هميشه لپاره حرام کړی شي مونږ د مستفتي دې جرات او بيباکانه اجتهاد ته حيرانيږو چه هغوئ اسلام د دنيا د تمسخر او د مشق تخته جوړولو او د عاقلانو په نظرکې د هغوئ ذليلولو باندې څنګه راضي شو چه داسې صريح ظلم جائز ول غواړي کوم چه د يو کمينه جماعت نه علاوه دا خيال دی چه بيعه خو د ربا په شان ده او چا ورته جائز نه دي ويلي مګر دې خلکو دا خبره هيره کړه چه الله تعالي خو بيعه حلاله کړې ده او ربا حرام. ښه پوهه شه د دې نه وروستو مونږ د مستفتي د سوالونو هغه سلسله وار سوالونو جوابونه ورکول غواړو کوم چه هغه د کتاب په اخر کې د جواب سره ليکلي دي او په هغې کې چه هغه څومره تخليط او تلبيس نه کار اخستلی دی، او صواب ئې د خطا سره مشتبه کړی دی د دې فرياد مونږ صرف د الله ﷻ نه کوو.

(۱) فنقول لفظ الربا في اية احل الله البيع وحرم الربوا ليس بمجمل عرفا بل كانت العرب تعرفه وتفعله قبل نزول الاية وكذلك اهل الكتاب فان الله تعالى قد مر ذم المشركين واهل الكتاب لاكلهم الربوا وقد نهوا عنه ولم يكونوا يعرفونه حديث عبادة ولا غيره كما هو مصرح في قوله فان تبتم فلكم روس اموالكم وهو يقتضي وقوع الربا قبل نزول الاية حتما والسنة متاخرة عن الاية قطعا فلو كانت لفظة الربا في القران مجملة لابيان لها الا بالسنة لكان اكلهم الربوا قبل (نزول الاية وقبل) معرفتهم بالسنة مستحيلا ولا يقول بذلك ولا

(۱) سوال دا دی چه ايات "احل الله البيع وحرم الربوا" کې د ربا لفظ مجمل دی او که نه دی خصوصا د احنافو په نزد، او که مجمل وي نو د دې تفسير قران او حديث کې څنګه بيان شوی دی، د دې جواب دا دی چه لفظ ربا د عربو په عرف کې مجمل نه دی بلکه اهل عرب او اهل کتاب ټول د دې ايات د نزول نه مخکې ربا پيژنده او د دې لين دين به ئې کولو، حال دا چه ابوسعيد او عباده ئې پيژندل هم نه، نو د اهل کتابو مذهب په

يحمل كلام العلماء علية الامن اعمى الله قلبه وجعل على بصره غشاوة بل مراد من قال بالاجمال فيها ان لفظ الربوا معروف المعنى وظاهر المراد عند اهل العرب ولكنه صار مجملا لما الحق الشارح به بعض ما لم يكن العرب يعرفه بالربا قال ﷺ الربا ثلث وسبعون بابا كما تقدم وقد ذهب الطحاوي من الحنفية وهو اعرف الناس بمذهبهم ومذاهب العلماء الى ان ربا القران غير ربا السنة كما قدمناه فالقول بان الربا المذكور مجمل عند الاحناف وغيره من الايمة حتى يصح ان يقال اتفقت عليه الامة كما قال المستفتي ص۴۴۳ باطل قطعا كيف وقد صحح ابن العربي المالكي في احكام القران له كونه غير مجمل كما مر مفصلا ولو سلمنا كونه مجملا لانسلم ان بيانه حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة الخ فقط بل بيانه هذا وحديث كل قرض جر منفعة الخ وانما الربوا في النسية ايضا.

ايات "اكلهم الربا وقد نهوا عنه" كې موجود دی (چه اهل کتاب سود خوري، حال دا چه د هغې نه منع کړی شوي دي) او "وان تبتم فلكم رءوس اموالكم" نه هم معلوميږي چه د دې ايات د نزول نه وړاندې د مشرکينو د ربا لين دين وو او يقينا حديث ابو سعيد او عباده د دې ايت نه وروستو ارشاد وشو نو که په قران کې د ربا لفظ مجمل وي چه معنيی ئې د حديث نه بغير په ذهن کې نه شوه راتللی نو اهل کتاب او مشرکينو کې د نزول ايات نه مخکې د ربا لين دين بغير د پيژندو نه څنګه کيږي او کومو خلکو چه د ربا ايات ته مجمل ويلي دي د دې مطلب دا دی چه د ربا لفظ معني د عربو په عرف کې خو ظاهره وه مګر کله چه شارع د هغوئ سره د معاملاتو بعضې هغه صورتونه ملحق کړل کومو چه عربو ربا نه ګڼله لکه څنګه چه د نبي ﷺ د دې ارشاد نه معلوميږي چه د ربا ۷۳ شعبې دي، دې وخت کې په دې لفظ کې د شرعي معنی په لحاظ سره اجمال راغلو او امام طحاوي کوم چه د حنفي مذهبونو او د نورو مذهبونو ښه پوهيدونکی دی، د دې خبرې قائل دی چه په قران کې چه د ربا کوم ذکر دی هغه د دې ربا نه علاوه دی د کومو چه په حديث کې بيان دی. (د دې نه صفا معلومه شوه چه د هغوئ په نزد ربا قراني مجمل او حديث د دې بيان نه دی کنه نو دواړه به متحد وی). نو دمستفتي دا قول چه مذکوره ربا په قران کې د احنافو او د هغوئ نه سوا د نورو ائمه و په نزد هم مجمل دی، تردې چه دا ويل صحيح دي چه امت په دې باندې اتفاق کړی دی، بالکل باطل دی، او څنګه به نه وي او علامه ابن العربي المالکي صفا ويلي دي چه صحيح دا ده چه قران کې د ربا لفظ مجمل نه دی او که مونږ هغه مجمل هم وګڼو نو دا نه منو چه د دې بيان صرف ابو سعيد او عباده د حديث نه (کوم چه د بيعې متعلق دی) بلکه د دې سره حديث کل قرض الخ او حديث انما الربا في

النسئه هم د دې بيان دی (او د ټولو يوځاي کولو نه دا حاصله شوه چه ربا په بيع کې هم کيداي شي او قرض کې هم، نو د دې نه د مستفتي دا دعوه باطله شوه چه ربا صرف په بيع کې منحصر ده).

(۲) الربا ان يوخذ للاجل عوض؛ هذا هو الربا الحقيقي الذي كان العرب يعرفه بالربا صرح به الجصاص في احكام القران له (ص ۴۶۷) والطحاوي في معاني الآثار (ص ۲۳۳ ج ۲) بلفظ فيكون مشتريا لاجل بمال اه واتفقت الاثار على كون ربا اهل الجاهلية الذي نهى الله عنه كما ذكره مالك في الموطا وابن جرير في تفسيره واتفق العلماء على ذلك ايضا كما حكاه ابن رشد المالكي في بداية المجتهد له واما ما ذكره الفقهاء ان الربا هو الفضل الخالي عن العوض في البيع فهو حد لربا البيع الذي هو ربا السنة او بقال ان زيادة لفظ البيع فيه تمثيل وليس للحصر كما تقدم بيان ذلك عن ابن عابدين وغيره.

(۲) سوال دا دی چه د ربا حقيقت د قران او حديث نه وښايئ؟ د دې جواب دا دی چه د ربا حقيقت دا دی چه د اجل او مودې معاوضه واخستل شي حقيقي ربا کوم ته چه اهل عربو ويله همدا ده، جصاص په احکام القران کې او طحاوي په معاني الاثار کې د دې تصريح کړې ده او ټول اثار په دې باندې متفق دي چه د اهل جاهليت ربا د کوم نه چه الله تعالى په قران کې منع فرمايلې ده همدا ده لکه څنګه چه د موطا، مالک او تفسير ابن جرير د طبري د روايات نه واضحه دي او علماو هم په دې باندې اجماع کړې ده لکه څنګه چه ابن رشد مالکي په بداية المجتهد کې بيان کړي دي او فقهاو چه د ربا کوم تعريف دې لفظونو سره بيان کړی دی چه ربا هغه زياتوالی دی چه په بيعه کې د عوض نه خالي وي دا د غير حقيقي ربا تعريف دی، يعنې د ربا البيع يا دې داسې وويل شي چه په دې کې د بيع لفظ د تمثيل دپاره دی، د حصر لپاره نه، لکه څنګه چه د علامه شامي وغيره د اقوالو نه معلوميږي.

(۳) الفضل المشروط في القرض ربا منصوص وهو الربا الحقيقي الذي كانت العرب تعرفه بالربا ونهى عنه القران دون ربا البيع الذي ورد بيانه في السنة فان العرب لم يكن تعرفه ربا صرح به الجصاص وغيره من العلماء كالطحاوي وابن الهما موابن رشد والفخر الرازي وغيرهم ودل عليه الاثار الواردة في تفسير ربا الجاهلية.

(۳) سوال دا دی چه په قرض کې د خاص اندازې نفع مشروط وي نو دا ربا منصوص ده او که غير منصوص؟ د دې جواب دا دی چه دا ربا منصوص او قطعي ده بلکه حقيقي ربا کوم چه اهل عرب ورته ربا وائي همدا ده او ربا البيع د کوم ذکر چه حديث کې دی د

هغوئ په نزد ربا نه وه لکه څنګه چه امام جصاص، علامه طحاوي، ابن الهمام، ابن رشد، او فخر رازي وغيرهم د تصريح نه وړاندې معلوم دي او د ربا جاهليت تفسير کوم چه په اثارو کې وارد دی هغه هم همدا ښائي.

(۴) الدليل على حرمة الفضل المشروط فى القرض اجماع العلماء على ان ربا الجاهلية الذى نهى الله عنه فى القران بقوله واحل الله البيع وحرم الربا هو هذا الفضل المشروط فى القرض والدين كما تقدم تفصيله مستوفى وقال الهيثمى فى الزواجر (صـ۱۸۷ ج) وهواى الربا ثلثة انواع ربا الفضل وهو البيع مع زيادة احد العوضين المتفق الجنس على اخر وربا اليد وهو البيع مع تاخير قبض هما او قبض احدهما عن المجلس بشرط اتحادهما علة وان اختلف الجنس وربا النساء وهو البيع للمطعومين او للنقدين المتفقى الجنس او المختلفيه لاجل وزاد المتولى نوعا رابعا وهو ربا القرض ولكنه فى الحقيقة يرجع الى ربا الفضل لانه الذى فيه شرط بجر نفعا للمقرض فكانه اقرضه هذا الشئ بمثله مع زيادة النفع الذى عاد اليه وكل من هذه الانواع الاربعة حرام بالاجماع بنص الايات المذكورة والاحاديث الاتية وكل ما جاء من الوعيد شامل الانواع الاربعة وربا النسية هو الذى كان مشهورا فى الجاهلية لان الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره الى اجل على ان ياخذ منه كل شهر قدرا معينا وراس المال باق بحاله فاذا حل طالبه براس ماله فان تعذر عليه الاداء زاد فى الحق والاجل وهذا التنوع مشهور الان بين الناس وواقع كثيرا. وكان ابن عباس لا يحرم الا ربا النسية محتجا بانه بينهم فينصرف النص اليه [illegible] صحت الاحاديث بتحريم الانواع الاربعة

(۴) سوال دا دی چه په قرض کې د نفع شرط لګول که ربا وي نود فقهاو په نزد د هغې ربا کیدل معتبر دلیل څه دی؟ د دې جواب دا دی چه د دې ربا کیدو دلیل د علماو په دې خبره اجماع کول دي چه کومه د جاهلیت ربا چه الله تعالی په خپل ارشاد "واحل الله البیع وحرم الربوا" کې حرام کړي دي هغه همدا دي چه قرض او دین کې ئې نفع وکړه او د زیات وصولول دې شرط کړی شي، لکه څنګه چه بره تفصیل سره بیان شو، علامه ابن حجر هیثمي په کتاب الزواجر کې د ربا څلور قسمونه ربا الفضل، ربا الید، ربا النساء، ربا القرض بیان کړي دي، او فرمایلي ئې دي چه دا څلور واړه قسمونه بالاجماع په مذکوره احادیثو کې د ائنده نصونه حرام شوي دي او څومره وعیدونه چه د ربا متعلق راغلي دي هغه دې څلورو واړو قسمونو ته شامل دي، او د جاهلیت په زمانه کې ربا النسئه مشهوره وه د کوم صورت چه دا وو چه یو کس خپل مال د بل په لاس د معلومې مودې لپاره په دې شرط ورکړي بیا چه کله موده پوره شي نو د هغه نه راس المال مطالبه

السابقة من غير مطعن ولا نزاع لاحد فيها ومن ثم اجمعوا على خلاف قول ابن عباس على انه رجع عنه اه. قال المستفتى النفع المشروط فى القرض لما لم يثبت كونه ربا بالقرآن وبالحديث استدل على كونه ربا تارة بالقياس وتارة بحديث كل قرض جر نفعا الخ (صـ۳) قلت ان اراد بالنفع المشروط اشتراط الجودة والسكنة ونحوها او اشتراط الاداء ببلد القرض ونحوه فاستدلال الفقهاء على حرمته بهذا الحديث مسلم وقد قدمنا انه حديث التلقى الامة له بالقبول وان كان حسنا لغيره من حيث الاسناد ولا حاجة الى القياس بعد وجود النص وربما يذكر الفقهاء العلة القياسية مع وجود النص تاييدا له لا احتجاجه كما هو داب صاحب الهداية والبدايع والطحاوى وغيرهم فمن فهم من ذلك كون الحكم قياس فقد خلع ربقة الفقة عن عنقه.

وکړي که هغه نه شي ادا کولی نو راس المال زیاتولو سره به مال زیاتیدو او د بیعې مودې کې به هم اوږدوالی راوستل کیدو، او دا صورت نن صبا هم ډیر مشهور او کثیر الوقوع دی، او ابن عباس رضي الله عنه به صرف همدې صورت دربا النسئه ته حرام ویله او دلیل به ئې دا بیانولو چه عربو کې همدا متعارف وو نو ځکه به نص د دوئ طرف ته راجع وي مګر چونکه صحیح احادیث د مذکوره څلورو قسمونو نه حرمت ثابت شوی په کوم کې چه نه د چا طعن شته دی او نه نزاع ده نو ځکه علماو د ابن عباس د قول خلاف په دې اجماع کړې وه، د دې نه معلومه شوه چه په قرض کې چه کومه نفع او زیاتوالی مشروط وي هغه هم ربا منصوصي ده او د هغې په حرمت هم اجماع ده او د دې کلام نه زمونږ د هغه خبرې تائید هم وشو چه د ربا لفظ عرفا مجمل نه دی، البته کله چه شرعا څلورو واړو قسمونو ته کړی شو نو اجمال په کې پیدا شي نو د ربا کوم صورت چه د ایات د نزول نه وړاندې متعارف وو د هغې په حرمت باندې دا ایات د ټولو نه وړاندې دال دي، او د نورو صورتونو حرمت باندې وروستو یا د دې حرمت صرف د احادیثو او اجماع نه ثابت دی، د دې نه وروستو مستفتي وائي چه د قرض فائده مشروط ربا کیدل چونکه د قران او حدیث نه ثابت نه دي نو ځکه د دې حرمت کله خو د قیاس نه ثابت کړی شو او کله د حدیث کل قرض جر نفعاً نه،زه وایم چه د نفع مشروط نه که د هغه مراد وصف جودت او د سکې وغیره شرط وي نو بیا خو دا مسلمه ده چه فقهاو د دې په حرمت باندې د حدیث کل قرض جر نفعاً نه ثابت کړي دي او مونږ وښودل چه دا حدیث د تلقي بالقبول د وجې نه صحیح دی، ګویا چه د سند د لحاظ نه حسن لغیره دی او د نص موجودیدو سره د قیاس څه ضرورت نه وو مګر د فقهاو عادت

دی چه د نص موجودیدو سره هم د تائید په طور قیاس علت بیانوي لکه څنګه چه صاحب هدایې او صاحب بدائع او امام طحاوي طرز دی، د دې نه حکم قیاسي ګڼل د فقهې نه د نابلده کیدو دلیل دی،

لكون ذلك منضيا الى ان لايوجد حكم منصوص في الشرع اصلا فانهم لايذكرون النص في مسيلة الاويذكرون معه علة قياسية ايضا وان ارادبالنفع الشروط الفضل والزيادة المشروطة فيه وزنا اوعددا فقوله انهم يستدلون على كونه ربا تارة بالقياس وتارة بحديث كل قرض جر منفعة غير مسلم بل باطل قطعا فان دليله عندهم الاجماع على حرمته وكونه من ربا الجاهلية الذى نهى الله تعالى عنه مع الاثار الواردة في تفسير ربا الجاهلية كما تقدم وانما يذكرون هذا الحديث والقياس تاييدا قال المستفتي ولو سلم صحة القياس ففيه ان الاحكام القياسية تقبل التغير بتغير الازمان الخ (صـ۴) قلت هذا كله بناء الفاسد على الفاسد فقد بينا ان حرمة الفضل المشروط في القرض ليست بقياسية بل هي منصوصة ومجمع عليها بين الامة والايمة كلهم وايضا فقوله ان الاحكام القياسية تقبل التغير بتغير الازمان على الاطلاق باطل بل اذا تغيرت العلة بتغير الزمان ومثل ذلك يقبله الحكم المنصوص ايضا كما في خروج النساء الى الاعياد والجمعات والجماعات فكان جايزا في الصدر الاول اى زمان النبى ﷺ لعلته الامن من الفساد الا ان ادر اثم تغير الحكم بتغير الزمان لتغير العلة وكوقوع الطلقة الواحدة بقول الرجل للمدخول بها انت طالق، طالق، طالق، في الصدر الاول لعلة سلامة الصدر وصدق اللسان وقلة الافتراق اذ ذاك فاذا قال الرجل ما اردت به الا واحدة قبل قوله قضاء وديانة ثم لما تتابع الرجال في الطلاق ولم يبق فيهم سلامة الصدر

څکه چه د دې نه خو به دا لازميږي چه په شريعت کې حکم منصوص یو هم نه وي څکه چه د هدایې والا خو په هره مسئله کې د نص بیانولو نه بعد علت قیاسي هم ضرورر بیانوي او که د نفع مشروط نه هغه زیاتوالی وي چه په وزن او عدد کې د قرض نه زیات واخستل شي نو د هغې متعلق دا صحیح نه ده چه فقهاء د دې حرمت کله قیاس سره ثابتوي او کله حدئث کل قرض جرنفاً الخ نه ، بلکه دا قول قطعا باطل دی څکه چه د دې د حرمت لوي دلیل خو د امت په حرمت باندې اجماع ده او په دې امر اتفاق کول چه جاهلي ربا د کوم نه چه الله تعالی په قران کې منع کړې ده همدا ده او هغه اثار هم په کوم کې چه د ربا جاهلي تفسیر راغلی دی د هغې په حرمت دلالت کوي او د دې حدیث او قیاس ذکر خو صرف د تائید په درجه کې کیږي.د دې نه وروسته مستفتي د علت قیاسیه په ذکر کولو سره دا اعتراض کړی دی بیا ئې وویل که دا قیاس هم صحیح وګڼل شي نو د قیاس احکام د زمانې د تغیر سره تغیریدی شي، زه وایم دا تولې ګفتګو بناء الفاسد علی الفاسد ده څکه چه مونږ وښودل چه په قرض کې نفع او زیاتوالی اخستل حرام دي، ائمه و او امت په دې حرمت اتفاق کړی دی، په قیاس د دې د حرمت مدار نشته دی، نو بیا د مستفتي علی الاطلاق دا دعوه کول چه احکام قیاسیه د زمانې په تغیر سره تغیریدی

وصدق اللسان كما كان قبل قضى عمر بايقاع الثلث قضاء وان لايقبل نيته الواحدة الاديانة.

شي بالکل غلطه ده بلکه احکام قیاسیه کې د زمانې بدلیدو سره هغه وخت تغیریږي کله چه د زمانې تغیر

سره د حکم علت بدل شي او داسې تغیر خو په احکام منصوصه کې هم کیږي، وګوره د رسول الله ﷺ په زمانه کې ښځو له د جمعې، جُمعې او اختررونو مونځ له تلل جائز ووځکه چې هغه وخت دفساد اندیښنه نه وه بیا کله چې تغیر د زمانې شو نو چونکه د فساد اندیښنه وه نو حکم هم بدل شو، همداسې به ئې اول وختونو کې منکوحه مدخول بها ته "انت طالق انت طالق" ویل نو یو طلاق به وو، کله چه سړئ دا دعوه وکړي چه ما د یو نیت کړی وو څکه چه وهغه وخت په زړه کې سلامتي وه، خلکو رشتیا ویله او د طلاق واقعات کم وو نو څکه د سړي قول هم قبول د قضا لپاره وو، او دیانةً معتبر دی، قضاءاً نه ژبې ئې رښتونې وي،اود طلاق واقعي به کمې پیښیدلې،په دې وجه دسړی دقضاء قول به هم قبول وو،او دیانةً هم،بیا کله چه د طلاق واقعات زیات شول، اوپه زړونوکښې سلامتیا اوپه ژبه کښې رښتینوالې کم شو، نوحضرت عمر(رض) په دې صورت کښې د دریو طلاقو واقع کیدلو فیصله اوکړه، اواوس دسړی دا دعوی چه ما خو دیوطلاق نیت کړې وو،صرف دیانةً معتبردي دقضاء په طورمعتبرنه دي.

ومن زعم ان الاحكام القياسية تتغير بتغير الزمان مع بقاء العلة فقد افترى على الايمة كذبا وليس منه الافتاء بمذهب غير امامه في مسيلة للحاجة فبذلك لم يتغير مذهب الامام بتغير الزمان بل هو على حاله وانما غايته ترك تقليد الامام في المسيلة واختيار قول الاخرين من المجتهدين فيها لكون اختلاف الامة رحمة فلم يتغير الحكم وانما تغير التقليد واما ما نقله المستفتى هناك في الحاشية عن بعض الفقهاء من اعتبار العرف والزمان واختلاف الاحكام باختلافه فانه لم يدرك مرادهم ولم يفهمه حق الفهم وحاصل ما ذكروه ان ما كان من الاحكام مبينا على الالفاظ المتعارفة كالايمين والطلاق فلابد فيه من اعتبار عرف كل قوم في كل زمان فلو قال لاضع قدمي في دار فلان والتعارف عندهم به الدخول بحكم بالحنث بالدخول لايوضع القدم من غير الدخول وقس على ذلك الفاظ الطلاق

او کوم کس چه دا دعوه وکړي چه قیاس احکام د علت باقي پاتې کیدو باوجود د زباني تغیر سره تفسیریږي هغه په ائمه و باندې افتراء کوي او په یوه مسئله کې د ضرورت په وخت د خپل امام مذهب پریښودل بله خبره ده، دا په تغیر حکم تغیر زمان کې نه شو داخلولی، څکه چه په دې صورت کې دامام مذهب خو د زماني بدلیدو سره بدل نه شو بلکه په خپل حال باقي پاتې دی، یا دا ووایه چه تا د علماو اختلاف رحمت وګڼلو او د خپل امام خبره دې پریښوده او د بل چا قول دې اختیار کړو(پس په حکم کې تغیرراغی بلکه ستاپه تقلیدکې تغیرراغی)، مستفتي په دې ځای کې د کتاب په حاشیه کې څه نقل کړي دي چه په احکامو کې د عرف او زماني لحاظ هم کیږي او د عرف او زماني تغیر سره احکام بدلیږي،

وغيره فلو تعارف قوم بلفظ الطلقة البتته ١١ ثلثة المغلظة يفتى بوقوع الثلث حتماوما كان منها لاينتنى على الالفاظ المتعارفه بل على الدلايل الفقهية فاختلفوا فى كون العرف دليلا لها اولا فزعم بعضهم ان تعارف المسلمين عملا فيما فى ديارهم من زمان من غيرنكير دليل ايضا على جوازه شرعا لكونه داخلا فيما راه المسلمون حسنا ولكونه نوعا من انواع الاجماع العملى ولاشك فى ان تعامل الصحابة وتعارفهم عملا من غيرنكير حجة لكونهم عدولا خيارا لايخالفون النص فى عملهم عمدا اصلا واما تعامل غيرهم لاسيما تعامل من بعد القرون الثلثة المشهودة لها بالخير ففى اعتباره تفصيل ذكره ابن عابدين فى رسالة نشر العرف والعجب من المستفتى انه ذكر منه شيئا يسيرا وترك منه ما يخالفه وهل هذا الا اتباع الهوى الذى من اتبعه فقد غوى وهل هذا الا لبس الحق بالباطل وبيع العاجل بالاجل اعاذنا الله منه قال ابن عابدين قد صرحوا بان الرواية اذا كانت فى كتب ظاهر الرواية لايعدل عنها الا اذا صحح المشايخ غيرها كما اوضحت ذلك فى شرح الاروجوزة فكيف يعمل بالعرف المخالف لظاهر الرواية وايضا فان ظاهر الرواية قد يكون مبينا على صريح.

مگر هغه ئې په مطلب پوهه نه شو، د فقهاو د اقوالو حاصل خو صرف دومره دی چه د احکام دوه قسمونه دي، بعضې هغه دي چه په الفاظ متعارضه باندې مبني وي لکه يمين، طلاق وغيره د دوئ نه خو چه هرې زمانې کې د هر قوم عرف قابل اعتبار دی، مثلا که څوک دا ووائي چه د فلاني کس په کور کې به قدم نه ږدم نو که هغه بغير د قدم کيښودو نه کور ته داخل شي مثلاًيه کوم انسان ياحيوان باندې سورورشي نو قسم به مات شي او که قدم کيږدي مګر داخل نه شي (مثلاًيوقدم بهروي) نو قسم نه ماتيږي، همداسې که د يو قدم په عرف کې د البته نه درې طلاقه مفهوميږي، نو د درې طلاقونو فتوا به ورکول کيږي، او بعضې احکام هغه دي چه الفاظ متعارفه باندې مبني نه دی بلکه فقهئ دلائلو باندې مبني دي، په هغې کې د فقهاو ترمنځ خبره شوې ده لکه څنګه چې کتاب وسنت اجماع اوقياس ددې احکامودلائل دي داسې د مسلمانانو په عرف هم د هغه احکامو دليل جوړيدی شي او که نه نو د بعضو دا قول دی چه د مسلمانانو ترمنځ د يوې زمانې بلا خلاف يو کار د دې د جائز کيدو دليل کيدی شي ځکه چه "ما راه المسلمون حسناً" کې داخل دي، دويم دا عرف هم د اجماع عملي يو قسم دی، او په دې کې خو شک نشته چه په يوه معامله باندې د صحابه و بلا نکير تعامل او تعارف کيدل خو واقعي حجت دی ځکه چه دا حضرات ټول نيک عادل او متقيان وو هغوئ عمداً د نص خلاف تعامل نه شو کولی، او د صحابه و نه سوا د نورو تعامل خصوصاً د تابعينو او تبع تابعينو نه بعد نو د هغې په معتبر او غير معتبر کيدو کې تفصيل دی کوم چه علامه شامي په خپله رساله نشر العرف کې بيان

کړی دی، مونږ مستفتي ته حيرانيږو چه هغه د دې رسالې مختصر عبارت نقل کړی او خپل خدمت ئې د مضمون مطلب پرېښودو نو ايا د دې نوم اتباع شوه او که نه د کوم انجام چه ګمراهي ده او ايا دې ته به تلبيس بالباطل نه ويل کيږي کوم چه د دې مسئلې مصداق دی، "از بهر دنيا دهددين بباد" نعوذ بالله منه، علامه ابن عابدين په خپله رساله کې فرمائي چه فقهاو د دې تصريح کړې ده چه کله يوه مسئله د روايت په ظاهر کې موجوده وي نو هغه نه شي پرېښودل کيدی، مګر ترڅو پورې چه مشائخو د هغې خلاف ته صحيح ويلي وي بيا چه کوم عرف د ظاهر روايت خلاف وي په هغې کې څنګه کيدی شي، دويم دا چه ظاهر روايت کله په صريح نفس باندې مبني وي،

من الكتاب اوالسنة اوالاجماع ولااعتبار للعرف المخالف للنص لان العرف قد يكون على باطل بخلاف النص كما قاله ابن الهمام وقد قال فى الاشباه العرف غير معتبر فى المنصوص عليه قال فى الظهيرية من الصلوة وكان محمد بن الفضل يقول السرة الى موضع نبات الشعر من الغانة ليست بعورة لتعامل العمال فى الابداء عن ذلك الموضع عند الاتزار وفى النزع عن الشرعى فان خالفه من كل وجه بان الزم منه ترك النص فلا شك فى رده كتعارف الناس كثيرا من المحرمات من الربا وشرب الخمر ولبس الحرير والذهب وغير ذلك مما ورد تحريمه نصا وان لم يخالفه من كل وجه بان ورد الدليل عاما والعرف خالفه فى بعض افراده اوكان الدليل العادة الظاهرة نوع حرج وهذا ضعيف وبعيد لان التعامل بخلاف النص لايعتبر وفى الاشباه ايضا الفايدة الثالثة؛ المشقة والحرج انما يعتبران فى موضع الارخص فيه واما مع النص بخلافه فلا الآن قال فنقول ان العرف نوعان خاص وعام وكل منهما اما ان يوافق الدليل الشرعى والمنصوص عليه فى كتب ظاهر الرواية اولا فان

که هغه د قران ايات وي يا حديث يا اجماع او کوم عرف چه د نص خلاف وي، هغه بالکل هم معتبر نه دي ځکه چه عرف بعضې وخت کوم کې ناحق هم وي او نص د حق خلاف نه شي کيدی لکه څنګه چه ابن همام فرمايلي دي او اشباه کې دي چه په منصوصه مسئله کې د عرف هيڅ اعتبار نه شي کيدی نو په ظهيريه کې د علامه محمد بن فضل دا قول چه نوم او پنډيو ترمنځ حصه کوم باندې چه ويښته نشته په ستر کې داخل دي ځکه چه د مزدوري کوونکي کس تامل دا دی چه هغوئ لنګ ترلو سره دغه ځاي نه پټوي، او خلک د هغوئ د عادت نه لري کولو کې تنګي ضرور وه ذکر کړې او ويلي ئې دي چه دا قول ضعيف°او حق نه لري دی ځکه د بعض خلاف چه کوم تعامل وي د هغې اعتبار نه شي کيدی، په اشباه کې د فائده ثلثه لاندې ليکلي دي چه د مشقت او تنګي په هغه موقع

واقفهما فلاكلام والافما ان يخالف الدليل الشرعي او المنصوص عليه في المذهب فنذكر ذلك في مابين الباب الاول اذا خالف العرف الدليل قياسا فان العرف معتبران كان عاما فان العرف العام يصلح مخصصا ويترك به القياس كما صرحوا به في مسيلة الاستصناع ودخول الحمام والشرب من السقاوان كان العرف خاصا فانه لايعتبر وهو المذهب كما ذكره في الاشباه قال هل المعتبر في بناء الاحكام العرف العام او مطلق العرف ولو كان خاصا المذهب الاول انتهآ ويتفرع على ذلك لو استقرض الفا واستاجر المقرض؛ تحفظ مرآة او ملعقة كل شهر بعشرة وقيمتها لاتزيد على الاجر ففيها ثلاثة اقوال:

باندې لحاظ کيږي چيرته چه نص موجود نه وي او کوم خاي کې چه نص موجود وي هلته به د دې اعتبار نه کيږي، د دې نه بعد ئې فرمايلي دي چه د عرف دوه قسمونه دي (۱) خاص (۲) عام او د دواړو قسمونه دي، يا خو به د شريعت او د روايت د ظاهري تصريح موافق وي يا مخالف، که موافق وي نو بيا خو څه خبره نشته او که د شرعي دليل يا د ظاهر روايت د تصريح خلاف وي نو هغه به مونږ په دوه بابونو کې بيانول غواړو اول باب د هغه صورت متعلق دی چه کله عرف د شرعي دليل خلاف وي چه په هغې سره د نص ابطال لازميږي، بيا خو د عرف په مردود کيدو کې هيڅ شک نشته لکه نن چه ډير خلک ډير حرام کار کوي مثلا سود اخستل، شراب څښل، ريښم او سره زر استعمالول د کوم حرمت چه نص کې صراحةً راغلی دی، او که د هر جهت نه خلاف نه وي بلکه صورت داسې وي چه دليل شرعي خو عام دی او عرف په بعضې خاص صورتونو کې د دې خلاف دی، يا دليل قياس دی، نو دغه وخت به د عرف اعتبار کيږي په دې شرط چه عرف عام وي ځکه چه عام عرف سره په نص کې تخصيص کيدی شي او قياس پريښودل کيدی

۱ - انظر الى هذا القيد فيما اذا كان الدليل قياسا انه لا بد من كون العرف عاما من غير نكير وحرمة الفضل المشروط في القرض ليس بالقياس بل بالنص والاجماع وليس في التعامل به عرف من المسلمين بل انما يرتكبه بعض الفساق والجهال من العوام الذين جمعوا مالا وحدوده وهولاء لشرذمة قليلون واما المقاليس وكثير ما هم وكذا الاغنياء الذين لا يجمعون المال فلا يرضون به ابدا اولا يتعاملون الامضطرين ومنكرين الصلحاء والعلماء من المسلمين الا من كان من العلماء قد باع دينه ووقع حماره في الطين ۱۲ منه.

شي لکه څنګه چه د استصناع او دخول حمام او سقاوې نه د اوبو څښلو په مسئله کې فقهاو تصريح کړې ده او که عرف خاص وي نو هغې له اعتبار نشته، مذهب همدا دی لکه څنګه چه اشباه کې مذکور دي چه د احکامو په بناء کې عام عرف معتبر دی، هر عرف کې خاص هم وي، مذهب دا دی چه اول شق معتبر دی، (يعنې عام عرف) او په دې باندې مسئلې متفرع کيږي که يو کس د بل نه زر روپئ قرض واخستلې او قرض ورکونکي ته ئې د خپلې يوې آئينې يا چمچې (کاشوغه) د حفاظت لپاره په لس درهمه باندې نوکر وساتي (ترڅو دې حيلې سره هغه ته به قرض څه نفع ورسوي) نو په دې کې درې اقوال دي.

(۱) صحة الاجارة بلا كراة اعتبارا لعرف خواص بخارى. (۲) والصحة مع الكراهة للاختلاف. (۳) والفساد لان صحة الاجارة بالتعارف العام ولم يوجد وقد افتى الاكابر بفسادها الى ان قال وحاصله ان ما ذكروا في حيلة(۱) اخذ المقرض ربحا من المستقرض ملعقة مثلا ويستاجره على حفظها في كل شهر بكذا غير صحيح لان الاجارة مشروعة على خلاف القياس لانها بيع المنافع المعدومة وقت العقد وانما جازت بالتعارف العام وقد تعارفوها سلفا وخلفا ولا يخفى انه لا ضرورة الى الاستيجار(۲) على حفظ ما لا يحتاج الى حفظه باضعاف قيمته فانه ليس مما يقصده العقلاء ولذا لم يجز استيجار دابة ليجنبها

۱ _ دا چه د اجاره بغير د کراهت نه صحيح ده د اهل بخاري د خاص عرف په بنا باندې. ۲_ دا چه مع الکراهت صحيح ده ځکه چه عرف مختلف دی. ۳_ دا چه اجاره فاسده ده ځکه چه د اجارې د صحت بنا په عام عرف باندې ده او هغه دلته موجود نه ده د دې نه وروستو ئې فرمايلي چه خلاصه دا ده چه بعضو علماو چه د قرض ورکونکو لپاره د قرض اخستونکو نه د نفع حاصلولو حيلې راويستلې دي چه قرض خواه به قرض ورکونکي ته مثلا يوه چمچه په کرايه ورکوي چه ته ددې حفاظت وکړه او د دې بدله به تاته د مياشتې ملاويږي، دا حيله صحيح نه ده ځکه د اجارې جواز په اصل کې د قياس خلاف دی، ځکه چه په دې دور کې منافع بيعه کيږي مګر د عام عرف د وجې نه جائز کړی شو چه سلفو نه خلفو پورې په

۱ - قلت ولو كان الاستيجاره الاسترباح على القرض جائز ولو عند احد من المجتهدين لم يحتاجوا الى مثل تلك الحيلة والويل كالويل لاهل الربا ان تلك الحيلة ايضا لا تجوز في المذهب فياجراة هذا المستفتي كيف اغمض عينيه عن كل ذلك وقال لجواز الاسترباح والاستيجار على القرض نفسه مخالف الاجماع ولم يخش الله تعالى في تحليل الربا الحرم نعوذ بالله من الخذلان ۱۲ منه.

۲ - وكذا لا ضرورة الى استيجار الدارهم بل ولا يتحقق فيه معنى الاجارة اصلا لضرورة بقا المستاجر بالفتح والانتفاع بما فعه واما الاجارة على استهلاك العين فباطلة قطعا ۱۲ منه.

اودراهم لیزین بمادکانه کما صرحوابه ایضا فتبقی علی اصل القاس ولایثبت جوازه بالعرف الخاص فان العرف الخاص لایترك به القیاس فی الصحیح علی ان هذا العرف لم یشتهر فی بلدة بل تعارفه بعض اهل بخاری دون عامتهم ولایثبت المتعارف بذلك اه (صـ۱۱۶ـ۱۱۸؛ جـ۲).

تکسب کې د اجارې رواج همدا راروان دی، او ظاهره ده چه د کوم څیز د حفاظت ضرورت نه وي د هغې د ساتلو لپاره څوک په مزدورئ ساتل فضول دي ځکه چه عاقلان کله هم داسې یا کوي نو دغسې داس ساتل دجارې اخیستلولپاره د دکان جوړولو

لپاره دراهم په کرایه اخستل جائز نه دي لکه څنګه چه فقهاو تصریح کړې ده یو دا اجاره به په اصل قیاس (باطله او فاسده) وي او خاص عرف کې قیاس نه شي پریښودل کیدی، صحیح قول همدا دی، دویم دا چه دا عرف خو بل ښار کې هم نه رواج شوی بلکه د بخارا په خاصو خلکو کې موندل شوی دی، عام طور باندې هلته هم نشته دی، او دومره خبره ته تعارف نه شي ثابتیدی (صـ۱۶ـ۱۸ جـ۲).

هذا اخر ما اردنا ایراده فی جواب هذا الاستفتا الذی وصل صاحبه فی تحریف الاحکام وتبدیل الشرع غایة الانتهاء ولعمری ان الذین کانوا یجوزون الربا فی الهند مع الکفار لکونها دار الحرب هم احسن حالا من هذا المستفتی وخیرا مآلا لکونهم اخذین بقول اما من الایمة ولو ضعیفا لایجوز الافتاء به عندنا الا لضرورة شدیدة واما هذا المستفتی فقد اتی بالعجب العجاب من تحلیل الحرام والی الله المشتکی مما احدثه المنتسبون الی العلم فی الاحکام وغیروا من شرع الله وشرع رسوله افضل الانام علیه صلوة الله وسلامه الی یوم القیام وعلی اله واصحابه البررة الکرام والحمد لله رب العلمین؛ اللهم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین واذا اردت بقوم فتنة فتوفنی غیر مفتون؛ آمین.

اوس مونږ د استفتاء جواب همدلته ختمول غواړو او صرف دومره ویل غواړو چه د استفتاء مولف د احکامو تحریف او د شریعت په بدلولو کې اول نمبر اخستلی دی، او حقیقت دا دی چه کوم خلک هندوستان کې د کفارو سره دار الحرب په پناه اخستلو سره سودي معاملاتو ته جائز وي هغوي د دې مستفتي نه د حالت په اعتبار سره نه او د انجام په لحاظ سره بهتر دي، ځکه چه هغوئ د کوم امام یا مجتهد قول خو اخستلی دی ګویا چه زمونږ په نزد هغه قول هم ضعیف دی په کوم باندې چه د سخت ضرورت نه بغیر عمل جائز نه دی، مګر دې مستفتي خو د حرام په حلالولو کې غضب جوړ کړو، بس مونږ الله ﷻ ته د دې فتنې فریاد کوو، کوم چه د علم طرف ته نسبت لرونکو په شرعي احکامو کې نن صبا شروع کړی وي چه د الله ﷻ او د رسول ﷺ شریعت چه څنګه غواړي بدلوي ئې، د الله ﷻ په رسول افضل الخلق باندې دې د قیامت پورې درود او سلام وي او د هغوئ په ټول خاندان او اصحابو باندې چه نیک او کریم وو. والحمد لله رب العالمین اللهم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین واذا اردت بقوم فتنة فتوفنی غیر مفتون؛ آمین.

حرره العفقر الی رحمة ربه الصمد عبده المذنب ظفر احمد النزیل بالخانقاه الامدادیه بتهانه بهون.... ۲۴ ذی الحجه ۱۳۳۷ھ. حرره العفقر الی رحمة ربه الصمد عبده المذنب ظفر احمد النزیل بالخانقاه الامدادیه بتهانه بهون.... ۲۴ ذی الحجه ۱۳۳۷ھ.

تتمة الکلام (۱)

قد اورد المستفتی فی اخر رسالته علی قول شیخ ثناء الله ونصه ان المراد بالربا معناه اللغوی وهو الزیادة وهی عبارة عن فضل یعلو علی المماثلة والمساوات فاوجب تعالی فی المبایعة والمقارضة المماثلة والمساوات فالمعتبر فیها المماثلة بالجزاء کیلا او وزنا ان اتحد جنس البدلین وکان من ذوات الامثال وعند اختلاف الجنس تکتفی المماثلة المغویه وهی القیمة وجعلت القیمة مماثلا للبدل لان مالکی البدلین رضیا عند علیه المبادلة فیصیر کل من البدلین مثلا لمجموع البدل الاخر باصطلاحهما انتهی بان المماثلة لایوجد فی القرض لانه لیس فیه وجود الطرفین وبان القرض لیس فیه المبادلة عند الشرع وهذا الشیخ ایضا اقام علیه الادلة ثم قال اعطی الشرع لمثله حکم عینه وبانه علی هذا لایجوز للمشتری ان یبیع ماشتراه باکثر من الثمن الذی اشتراه به لانه الفضل لغة مع انه جایز باتفاق الامه وعند الشیخ ایضاً اه (صـ۴۷) والجواب عن الاول والثانی بان القرض معاوضة انتهاءً فکیف لایوجد فیها المبادلة والمماثلة من هذه الجهة وهذا هو مراد الشیخ قدس الله سره نعم لا مبادلة ولا مماثلة فی القرض ابتداءً لکونه تبرعاً من هذه الجهة فلا یصح القول بنفی المماثلة والمبادلة عن القرض مطلقا بل لابد من تقییده بالابتداء وهذا لایضر الشیخ ولاینفع المستفتی علی ان القرض کالبیع عند محمد کما صرح به ملك العلماء فی البدایع ونصه اما رکنه فهو الایجاب والقبول وهذا قول محمد واحدی الروایتین عن ابی یوسف وروی عن ابی یوسف اخری ان الرکن فیه الایجاب والقبول لیس برکن وجه قول محمد ان الواجب فی ذمة المستقرض مثل المستقرض فلهذا اختص جوازه بمماله مثل فاشبه البیع فکان القبول رکنا فیه کما فی البیع اه (صـ۲۹۴ جـ۷) ویویده قول الهیثمی فی الزواجر بان ربا القرض یرجع فی الحقیقة الی ربا الفضل الخ کما مر ذکره وعلی هذا فما حکاه المستفتی عن بعض الاعلام ان القرض یرجع فی الحقیقة الی ربا الفضل الخ کما مر ذکره وعلی هذا فما حکاه المستفتی عن بعض الاغلام ان القرض لیس غیر البیع ومباینا له بل داخل فیه (الصواب ان یقال بل هو مثله ۱۲) لان القرض مبادلة انتهاء فهو قسم من اقسام البیع لاغیر (الاصوب القول بانه فی حکم البیع ۱۲) صحیح علی قول محمد ومن افقه فانه قاسمه علی البیع لاجل لمبادلة التی فیه وجعل الایجاب والقبول رکنین له کالبیع فافهم. وعن ثالث بان المماثلة المعنویة وهی القیمة عند اختلاف جنس البدلین لما کان مدارها علی اصطلاح العاقدین ورضاهما لابد وان تختلف باختلاف العاقدین والعقد فالثمن الذی اصطلح علیه العاقدان هو مثل بدله فی هذا العقد والثمن الذی تراضی علیه الاخران هو مثل هذا الشی فی ذلك العقد فیجوز للمشتری ان یبیع ماشتراه باکثر من الثمن الذی اشتراه به لغیر البایع الاول ولهذا البایع ایضا بعد اداء الثمن فی العقد الاول لاختلاف العقد والعاقدین لسکون البایع مشتریا والمشتری بایعا فی العقد الثانی ولیس ذلك من الفضل لغة ولا عرفاً فان الفضل والزیادة لایظهر لغة وعرفا الا فی المتحدة الاجناس فلا یقال ان مایة درهم ازید من الثواب ولا ان الدینار ازید من الفلوس فاذا ترضی

۱--- دی مضمون دترجمو ضرورت نشته، ځکه چې دقیق دی دعوامو دپوهې نه بهر ده ۱۲؛

العاقدان فی المختلفة الاجناس علی ثمن کان مثل بدله مماثلة معنویة فافهم وکن من الشاکرین هذا جوابنا عن ایراد المستفتی علی کلام الشیخ ثناء الله واما دعویه بان الشیخ انما قال ذلك ای ان المراد بالربا معناه اللغوی بعد ما تنبه علی ان نفع القرض المشروط لایدخل فی الربا المحرم بالنص علی المسکین الخ فدعوی بلا بینة فان کلام الشیخ رحمه الله فی تفسیر ایة الربا صریح فی کون ربا القرض داخلا فی ربا القران محرما بالنص کما تقدم ذکره واعترف المستفتی بذلك نفسه ولکنه نسی ما قدمت یداه فذکر ثانیا خلاف ما اولا ابداه وذلك من دیدن المخلطین الملبسین یخبطون دایما خبط عشواء ولا یستقیمون لحظة علی منهج سواء والله تعالی اعلم (النور صـ۳ محرم ۱۳۳۸).

یو داسې کس ته قرض ورکول چه په دغه روپو باندې سود حاصلوي

سوال :(۲۴۳) یو کس هندو ته روپئ قرض ورکوي په دې امید سره چه کله ګوره وشي نو مونږ به د هغه وخت په نرخ سره هغه واخلو مګر هغه مدیون هندو د نورو هندوانو نه په دې روپو سود اخلي او تقسیموي ئې، او د دغه خلکو نه ګوره اخلي او دائن ته ئې ورکوي او دائن ته دا خبره معلومه ده چه مدیون سودي روپئ تقسیموي نو ایا اصلي دائن اعانت علی المعصیة په جرم کې شرعا ماخوذ دی او که نه؟

جواب: چونکه قرض ورکولو سره دا روپئ د هغه دلاس نه ووتلې، او روپئ بالخصوص موضوع هم نه ده، د اقامت علی المعصیت لپاره بلکه جائز وجوهو نه هم منتفع به کیدی شي بیا قیمتونه په معاملاتو او مبادلاتو کې هم نه تقسیمیږي نو ځکه ظاهرا دا اعانت علی المعصیة نه دی، د صحابه و د یهودو "آکلین السحت" سره بلا نکیر داسې معامله کوله. والله اعلم، ۱۶ شعبان ۱۳۲۲ھ

سوال د مذکور سوال متعلق: چونکه د صفائي معاملات عبارت وکتل شو مګر د سود اخستلو والا اعانت ئې قرض سره وکړو او د ګناه موده ګناه ده نو د دې وجې نه په مسئوله صورت کې ښه پیدا شوه چه دلته هم د قرض په وجې سره اعانت علی المعصیة لازمیږي، او د غور او فکر باوجود په دواړو قرضونو کې ماته څه فرق معلوم نه شو د دې وجې نه ما هغه سوال پیش کړی دی او د صفائي معاملات پوره عبارت دا دی (صـ۱۶) بعضې خلك په سودي بینکونو کې روپئ امانت جمع کوي او د هغې نه فائده نه اخلي نو چونکه په بینك کې روپئ بعینه محفوظ نه وي په کاروبار کې ئې لګوي نو ځکه هغه امانت نه وي بلکه قرض کیږي، او ګویا چه هغه کس سود وانه خستلو مګر د سود اخستلو والا مدد ئې په قرض سره وکړو او د ګناه مدد کول ګناه ده نو ځکه روپئ داخلول بالکل صحیح نه دي؟

جواب:غور کولو سره دا فرق معلومیږي چه په بینك کې خو روپئ د دې وجې نه اینبودل شوي دي بخلاف صورت مسئول عنها، او څومره تیقن لزوم او ضرورت چه وي په دوام اتفاقي کې نه وي لیکن په مسئوله صورت کې هم احتیاط بهتر دی؛ د تامل نه بعد په داسې بینك کې د روپو جمع کولو یوه بله وجه د منع کیدو په خیال کې راغله هغه دا چه دا خلط بالاذن دی، نو د شرکت موجب شو او شرکت د ملك زائلونکی نه دی، نو روپئ والا په دې باندې ملك غیر مشروع شو. ۱۳ ذی القعده ۱۳۲۲ھ، (امداد جلد دوم صـ۱۶۲).

متحد القدر مختلف الجنس کې د تشبیه نه کیدو شبهه

سوال :(۲۴۴) د صفائي معاملات په حوالې سره مطبوعه مطبع مجیدي کانپور د سود د عنوان لاندې صـ۱۰، ۱۱ "کوم څیزونه چه متحد القدر غیر متحد الجنس دي په هغې کې کموالی او زیاتوالی خو جائز دی مګر قرض جائز نه دی". د دې نه معلومه شوه چه روپئ پیسې که غله اخستل وغواړي نو په قرض به جائز نه وي؟

جواب:هو! په سرسري نظر کې دا شبهه کیدی شي مګر حقیقت دا دی چه د دواړو وزن کولو طریقې مختلفې دي نو ځکه په شریعت کې د دې حکم هغه شان دی لکه د غیر متحد القدر یعنې اختلاف نوع د اختلاف قدر په ځاې دی. "کذا فی الهدایة باب الربوا تحت متن واذا عدم الوصفان فی قوله الا اذا اسلم النقود فی الزعفران ونحو یجوز الخ" یو وزني وي او بل غیر وزني. ۹ رمضان ۱۳۵۱ھ (النور رجب ۱۳۵۲ھ صـ۷).

د هغه نل اوبه چه د سود په روپو تیار کړی شوی وي

سوال :(۲۴۵) قدسیه مرحوم بیګمي حکومت له څه روپئ ورکړې د کوم په سود کې چه ټول ښار ته اوبه راځي په جوماتونو کې لوي حوضونه دي چه مفتیان او قاضیان په کې اوبه څښي او اودس کوي، آیا داسې اوبه جائزې دي او که نه؟ مونږ ټول په دې کې مبتلا یو مګر په دې کې شك نشته دی چه په دغه سود باندې دا اوبه جاري کړی شوې دي دا به د عموم بلوی د وجې نه جائز وي؟ غرض دا چه د دې مسئلې د جواز او عدم جواز نه مو ضرور خبر کړئ؟

جواب: په کوم څیز کې چه خبیث وي د هغې استعمال حرام دی، د شوي څیزونو هم ځکه چه مَس بالخبیث د خبثد اسبابو نه په شریعت کې نه دی او نه مَس بالکافر سره تلوث لازمیدل پکار دي، مګر په نل کې اګرچه خبث وي مګر هغه قوم نه استعمالوي ځکه هغه د اهل حکم په تصرف کې دي، نو هغوئ ئې استعمالونکي دي، او کومې اوبه هم استعمالوي هغه مباح دي اګر که د نل نه لګیدلې وي او د مَس بالخبیث اسباب د خبث کې نه کیدل بره ثابت شول. والله اعلم. (حوادث صـ۷۵)، ۲۰ جمادي الاخری ۱۳۲۱ھ، (امداد صـ۱۵۳، ج۲).

د موروثي کروندګر نه د سود په نوم اخستل

سوال :(۲٤٦) چیرته چه زه ملازم یم هلته په حکومت کې سودي لین دین کیږي او زه د سود حسابونه جوړوم، او بعضې وخت کې ئې وصولوم هم، نو د دې وجې نه غالبا دا ملازمت زما لپاره جائز نه شي کیدی، سوال دا دی چه که صرف کروندګر او خیلکاران نه زیاتې روپئ د ګنجائش په اندازه وصولې کړی شي نو د جائز کیدو صورت ئې راوتلی شي او که نه؟

جواب:یو قسم له درسته ده چه دغه دخیلکارانو ته د تخم غورځولو نه وړاندې داسې وویل شي چه د نن نه به مونږ د خپلې ځمکې کرایه دومره اخلو که منظور نه وي نو پریږدئ، مثلا هغه ځمکه په دغه وخت کې په ۵۰ روپئ ده نو مونږ هغه ته داسې ووایو چه د تا نه به ۱۰۰ روپئ اخلو د دې نه وروستو که هغه کر وکړو نو شرعا به هغه ۱۰۰ روپئ واجب شوې، اوس دا سل روپئ چه په کوم نوم سره هم وصولیدی شي نو حلالې دي. (حوادث اول ص۹۹).

د نغدو په قرض غله باندې د کروندګر سره بدلول

سوال :(۲٤۷) په یو کروندګر باندې د چا روپئ وې هغه کروندګر وویل چه زه به د روپو په بدل کې په فصل کې دومره غله درکړم، د کوم اندازه چه پوخ ۱۰ منه شوه، کله چه فصل وشو نو ۹ منه غله ئې ورکړه، د باقي لپاره ئې وویل چه په آئنده فصل کې به ئې درکړم، نو دا صحیح ده او که نه؟ او که د دې په ځای نوره غله ورکړي نو جائزه ده او که نه؟

جواب: بیع الکالئ په حدیث او فقه کې منع ده ځکه اول عقد جائز نه شو چه زه به د روپو په عوض کې فصل کې په دې نرخ غله درکوم، بلکه د دې مبادل د جواز صرف یو صورت کیدی شي چه د څومره روپو په بدل کې چه دا غله معلومه شوې ده هغه دې په دغه مجلس کې تسلیم کړی شي کنه نو ناجائزه ده ځکه چه اول عقد صحیح نه دی نو دویم خو په هغې باندې مبني دی هغه به څنګه جائز وي. (تتمه ثالثه ص۶۳).

د ربا معامله فاسده بیعه ده او که باطله

سوال :(۲٤۸) د فاسدې او باطلې بیعې ترمنځ چه کوم حدودو او فروق بیان کړی شوي دي د هغې نه په ظاهر سره د ربوا معامله فاسده معلومیږي ځکه چه د جانبینو د طرف نه مال متقوم دی، که د یوې روپئ په بدل کې ئې د دوه روپو وزن سپین زر واخستل نو دواړو طرفونو ته سال دی په کوم باندې چه ظاهرکې د بیع فاسد تعریف صادقیږي، نه چه د بیع

باطل په دې صورت کې د مشتري ملك کیدل پکار دي بلکه د خرڅونکي هم ملکیت خبیث کیدل پکار دي او په بیوع فاسده کې د ملکیت په بدل والي سره د بل په حق کې حکم حلت دی، په ربوا کې دا حکم جاري کیدی شي او که نه؟ او په قرض کې به هم دا حکم وي او که نه؟ یعني قرض د سود په شرط ورکړی شو او د سود او اصل وصولولو نه بعد د خبیث ملکیت د بیع فاسد په شان وي او که نه؟ د سوال خلاصه دا ده چه سود خور چه اکثره مال ئې سود وي د هغه هدیةً خواه صدقةً اجارةً بیعاً ضیافةً څه روپئ اخستل جائز دي او که نه؟ که جائز نه وي نو د مذکور شبهې جواب څه دی په عالمګیري کې یو جزئیه په نظر راغله چه سود خور چه اکثره مال ئې حرام وي د هغه دعوت او هدیه قبول جائز نه دي که دا صحیح وي نو د شبهې نه مې خلاص کوئ ؟

جواب:د شبهې خو بنا هم ضعیفه ده ځکه چه په بیع فاسد کې دوه څیزونو خپل مینځ کې معاوضه کیږي، او ربا د زیادت بلا عوض نوم دی، نو هلته خو معاوضه نشته لهذا هغه په بیع باطل کې داخله ده، امید دی چه ټول شبهات کوم چه په دې متفرع وو لرې شوي وي که اوس هم باقي وي نو بیا ولیکئ. (تتمه اولی ص۱۵۳).

د ربوا د عقد نه چه کوم مال حاصل شي د هغې دوه صورتونه

سوال :(۲٤۹) یو ځل ما ستاسو په خدمت کې لیکلي وو چه د فقهاو د تعریف په وجه ربا بیع فاسده معلومیږي، چه بعد القبض د ملکیت موجب کیږي، لهذا د ملکیت بدلوالی د حلت موجب کیدل پکار دي، یعنې د سود مال چه د بل لاس ته ورشي نو د فقهاو د قاعدې په بنا حلالیدل پکار دي، د دې په جواب کې تاسو لیکلي وو چه ربوی مال چونکه بغیر د عوض نه ده لهذا بیع فاسد نه بلکه باطله ده، در مختار کې لاندې مضمون په نظر راغلو د کوم نه چه شبهه پیدا شوه:"قال فی الدرالمختار فیجب رد عین الربوی لو قائما لا یرد ضمانه لانه لا یملك بالقبض قنیة" او د بحر او شامي نه بزودي دا قول نقل کړی دی، "من جملة صور البیع الفاسدة جملة العقود الربویة یملك العوض فیها بالقبض" او د هدایې د بعضې عبارتونو نه هم دا مضمون مفهومیږي، لهذا په دې کې چه کوم تحقیق دی هغه ولیکئ، یو ځل حضرت مولانا ګنګوهي رحمه الله هم ورته فاسد ویلي وو، زباني تپوس مې ترې کړی وو؟

جواب:د کتاب کتلو فرصت خو نشته خو د قواعدو نه دا په ذهن کې راځي چه د دې دوه صورتونه دي، یو دا چه په مبادله کې بدل او زیاتوالی مجتمعا لاس ته راشي او دویم دا چه

مثلا قرض ئې د چا نه واخستلو او د اصل په اندازه اخستلو نه بعد د سود په حساب کې څه ورکوي، نو د مولانا صاحب فتوی او د فقهاو قول د اول صورت متعلق دی، او زما قول د دویم صورت فلا تعارض. ۱۰ جمادی الاولی ۱۳۲۹ھ (تتمه اولی ص۱۵۹).

د بچتي بینک وغیره د سود حکم

سوال :(۲۵۰) څه روپئ مې ډاکخانه کې جمع کړي، ظاهره ده چه حکومت سود ورکوي... ایا هغه سود ډاکخانې ته پریښودل شي یا دې واخستل شي او غریبانو ته دې ورکړی شي کوم صورت بهتر دی، او په ډاکخانې کې د پریښودو سره خو به د سود اخستلو ګناه نه لازمیږي ځکه چه ډاکخانې خو د خپل طرف نه راکړو، بیا ولې نه چه هغه واخستل شي او غریبانو ته ورکړی شي؟

جواب: اول خو جمع کول نه دي پکار او که جمع کړې ئې وي نو واپس کول ئې پکار دي او څه چه سود جمع شوی وي هغه دې غریبانانو ته ورکړی شي. ۳ شعبان ۱۳۲۸ھ (حوادث اولی ص۳۵ وتتمه اولی ص۱۷۰).

سوال :(۲۵۱) د زید او عمرو ترمنځ چه ډاکخانه کې د روپو جمع کولو په نیت خبره روانه ده، زید وائي چه صرف د حفاظت د وجې نه په ډاکخانه کې جمع کول جائز دي، عمرو وائي چه دا روپئ په سودي تجارتونو کې لګول کیږي، او د دې په جمع کولو کې د سودي تجارت اعانت دی، لهذا ناجائزه ده، زید وائي چه دټولو روپئ تجارت کې نه لګیږي ځکه چه مونږ ګورو چه کله یو کس خپلې روپئ برآمدکول وغواړي نو روپئ به راوویستل شي، بعضې روپئ به په تجارت کې لګول کیږي یا لږ او ټول، بهر حال دا معلومیدل مشکل دي بلکه عادة ناممکن دي چه د چا روپئ په تجارت کې ولګول شوې د چا نه دې لګول شوي یا کوم نیت باندې روپئ لګول شوې دي ځکه چه د ټولو روپئ جمع کیښودل کیږي، او بالفرض که ټولې روپئ په تجارت کې لګول کیږي بیا هم اعانت علی المعصیت نه لازمیږي، ځکه چه دې قسم ته اعانت علی المعصیت نه دی خیال کړی شوی، مثلا د ولایت په زرګونو ځیزونه مثلا کپړې، لوښي، ګهړئ وغیره په هندوستان کې خرڅیږي او مونږ ته یقینا معلومه ده چه جوړونکي ئې انګریزان دي، کوم چه د سودي لین دین او سودي تجارت عادي دی، او په بمبئ، کلکته وغیره کې چه کوم مال اخستل شوی دی هغه هم د تجارت په ناجائز طریقه اخستل شوی دی، بیا مونږ ټول عوام او علماء او صلحاء دا ځیزونه اخلو او استعمالو ئې، د

مسلمانانو دا اخستل شوي کاروبار ته ترقي ورکول دي او که نه؟ که داسې نه وي نو لږه ترقي خو ضرور ورکوي، مګر دا لږه ترقي خو به هم آخر حرامه وي او په اعانت علی المعصیت کې به داخل وي لکه څنګه چه په ډاکخانه کې روپو جمع کولو کې اعانت علی المعصیت دی، داسې بلکه غور سره وګوره نو د دې نه زیات په ولایتي ځیزونو اخستلو کې اعانت علی المعصیت دی بیا څه وجه ده چه عمرودې ته جائز ویلي او هغې ته ناجائز، د دې نه علاوه زمونږ فقهاو لیکلي دي چه که د څادر یو طرف ګنده شوی وي او یاد نه وي چه کوم طرف ګنده شوی وو نو کوم طرف ته چه هم وویئل شي هغه څادر پاک شو، دا جزء یه یاد وساته او وګوره چه څادر به ولې پاک شي په ظاهره کې خو ورله پاکیدل نه دي پکار ځکه چه ممکنه ده چه هغه طرف ئې نه وي وینځلی چه ناپاک دی، نو صرف د شبهې د وجې نه هر طرف ته ناپاک نه وائي، د دې یو بل مثال هم د فقهې په کتابونو کې موجود دی، هغه دا دی چه کله د غلې غوبل کوي نو غویان په کې متیازې کوي د هغې متعلق فقهاو لیکلي دي چه که لږه حصه محتاجو خلکو ته ورکړی شي یا حصه دارانو باندې تقسیم کړی شي نو غله به پاکه شي، او وجه دا لیکي چه شبهه پیدا شوه چه شاید ناپاکه غله د بل حصه کې تللې وي او زمونږ په حصه کې نه وي، په دې کې شک نشته چه دا وجه او داسې نورې وجې ټولې کمزورې دي او د ټولو حاصل دا دی چه عموم بلوی، دفع حرج، تعامل علماء صلحاء، تعامل خلائق د وجې نه دا څیزونه حلال او پاک او جائز دي، په همدې دواړو صورتونو باندې په ډاکخانه کې د روپو په جمع کولو خیال وکړه لکه څنګه چه د شبهې نه ناپاک څادر او ناپاکه غله حلالیږي، داسې شبهو سره دلته د ډاکخانې حرامې روپئ هم حلالیږي، (حرام او ناپاک ورته علی سبیل الفرض وویل شو کنه نو داسې نه دي) او که د داسې شبهو نه قطع نظر وکړی شي او هلته عموم بلوی دفع حرج وغیره نه حرام او ناپاک حلالیږي نو دلته هم داسې کیدل پکار دي چه دواړو کې د فرق کولو هیڅ وجه نشته که دا وویل شي چه کله چه ډاکخانې نه وي نو صرف د حفاظت په غرض سره به دې خلکو روپئ چیرته کیښودې نو چیرته ئې چه کیښودلې خو اوس دې هم وړدي، وبه ویل شي چه کله ډاخانې نه وي او د مني آرډر په ذریعې سره روپئ نه تللې نو خلکو به روپئ څنګه لیږلې، اوس دې هم لیږي، اوس که هغه جائز وي نو د اولی ناجائز دي؟ او په دواړو کې څه فرق دی؟ که هلته د جواز څه وجه وي نو دلته هم د جواز څه وجه شته؟

جواب: قاعده کلیه ده چه که امانت د مالك په اجازت سره بل مال کې مخلوط کړی شي نو مجموعه مشترکه کیږي. "فی الدرالمختارکتاب الایداع وان باذنه اشترکا شرکة املاك کما لو اختلطت بغیر صنعة کان انشق الکیس لعدم التعدی".نو کله چه د تپوس کونکي د سوال مطابق هغه روپئ یوځای ایښودل کیږي او ظاهره ده چه دا خلط بالاذن دی، نو څومره روپئ به چه په ناجائز تجارت کې لګیږي، په هغې کې به د ټولو لږې لږې روپئ ضرور وي، نو هر کس به د خپلې مشترکې حصې په اندازه په تجارت کې معین وي، او د معصیت مدد کول ضرور معصیت دی، او د څیزونو اخستلو ته اعانت علی المعصیت نه شو ویلی، لهذا مونږ چه کله کوم څیز واخستلو او د هغې قیمت مو ادا کړو نو هغه قیمت د هغه تجارت ملکیت شو، زمونږ روپئ په معصیت کې مصرف نه شوې او دلته خو پخپله زمونږ روپئ په حرام تجارت کې لګول شوې دي، او کوم فقهي مثالونه چه سوال کې ذکر دي د هغې ټولو جواب دا دی چه په دې کې بعضې اجزاء واقع کې اجزاء نجسه نه متمیز او منفرد دي نو د حرج لرې کولو لپاره د دې اعتبار وکړی شو او دلته بالیقین هرجزء کې د اشتراك په وجه اعانت علی المعصیة کیږي او د عموم بلوی جواب د مني آړدر په سلسله کې ذکر شوی دی، او مني آړدر او دې کې ئې چه د کوم فرق تپوس کړی دی او لځو فرق نه کیدل مضر نه دي ځکه چه هغه هم منع کیږي، لکه څنګه چه تفصیل سره ذکر شول بیا د اخري تاویل په اعتبار سره فرق کیدی هم شي چه په دې کې تراوسه پورې داسې تاویل نه دی راوتلی، فافترقا، البته که یقینا دا تحقیق وشي چه په دې روپو ناجائز کارونه نه کیږي نو بغیر د سود اخستلو نه به جمع کول جائز وي، والله اعلم. ۱۸ ذیقعده ۱۳۲۰هـ (امداد ص۲۹ ج۳ وحوادث اول ص۱۳).

د جهاز بیمه کولو څو صورتونه او د هغې جواز او عدم جواز

سوال: (۲۵۲) اول نمبرکوم مال چه بیمه او جهاز کې لیږل کیږي یعنې کله چه جهاز تللو ته تیار ولاړ وي نو یو کس د دغه مال ذمه داري اخلي چه که دا مال فلاني ځاي ته خیریت سره ورسیدو او په لاره کې څه نقصان وشو نو زه به دغه نقصان پوره کوم او د مال مالك نه د بیمې والا اته زره په حساب سره پیشکي اخلي او جهاز ران ته د لنګر لرې کولو حکم ورکوي، دا معامله په شریعت کې جائزه ده او که نه؟

(۲): که دا بیمه د جهاز مالك وکړي، داسې چه معمولئ کرایه سره دوه یا درې چنده کرایه واخلي او مال ډك کړي او د نقصان ذمه دار وي نو جائزه ده او که نه؟ که ناجائز وي نو کومه

بیمه چه پارسل یا ډاکخانه کې کیږي په هغې او دې کې څه فرق دی، د نقصان او ضائع کیدو احتمالات په دواړو ځایونو کې موجود دی؟

(۳) کوم مال چه بیمه او جهاز کې لیږل کیږي په هغه مال کې خو څه نقصان او خرابي نه راځي او د دې اخستل او خرڅول جائز دي او که نه؟

جواب (۲،۱): اول دې څو مسئلې معلومې کړی شي بیا به د سوال په جواب پوهیدو کې اسانې وي، د مضمون د حق سره کفاله خاص ده. "فی الدر المختار کتاب الکفالة واما کفالة المال فتصح به ولو المال مجهولا اذا کان ذلك المال دینا صحیحا هو ما لا یسقط الا بالابراء او بالاداء".

۲_فی الدرالمختار کتاب الایداع وهی امانة فلا تضمن بالهلاك الا اذا کانت الودیعة بأجر الخ". د دې روایت نه معلومه شوه چه د کوم امانت په حفاظت چه اجرت واخستل شي په تلو سره د هغې ان لازمیږي.

۳_ فی الدرالمختار باب اضمان الاجیر ولا یضمن (ای الاجیر المشترك) ما هلك فی یده وان شرط علیه الضمان لان شرط الضمان فی الامانة باطل کالمودع الی قوله خلافا للاشباه وفی رد المحتار ای من انه من شرط ضمانه ضمن اجماعا ح وهو منقول عن الخلاصة وعزاه ابن الملك للجامع وفی رد المحتار قوله ولا یضمن الخ اعلم ان الهلاك اما بالفعل الاجیر اولا والاول اما بالتعدی اولا والثانی اما ان یمکن الاحتراز عنه اولا ففی الاول بقسمیه یضمن اتفاقاً وفی ثانی الثانی لا یضمن اتفاق وفی اوله لا یضمن عند الامام مطلقا ویضمن عندهما مطلقا".د دې نه معلومه شوه چه د اجیر مشترك په لاس کې د هلاکیدو څو صورتونه دي په کوم کې چه د اصل مذهب په اعتبار سره تفصیل دی لیکن په اشباه کې ئې د اشتراط ضمان نه د ضمان فتوی ورکړې ده اوس د سوال جواب لیکل کیږي هغه دا جهاز والا اجیر مشترك دی، د اصل مذهب د وجې نه هغه په دوه صورتونو کې ضامن دی، یو هغه چه کله هلاك بفعل اجیر شي او د دې نه احتراز هم ونه کړی شي لکه غرق وغیره او په یو صورت کې اختلاف دی، په کوم ځاي کې چه هلاك بدون فعل اجیر وي او احتراز ئې وکړی شي نو که د جهاز والا دا نه وي شرط کړې چه مونږ ستاسو د تلف شده اسبابو ذمه دار او ضامن یو نو بیا خو به بعضې صورتونو کې هغه ضامن دي، او په بعضو کې نه او په بعضو کې اختلاف دی، په کوم باندې چه د عمل کولو ګنجائش شته دی، او که د جهاز والا ذمه داري اخستلې وي نو د اشباه په قول هغه په هر صورت کې ضامن دی، د دې تفصیل خو متعین شو، نورو صورتونو کې په کوم کې چه د جهاز والا په ذمه ضمان دی او په کوم کې چه د هغه په ذمه کې ضمان نه دی، او د دې ماخذ مسئله نمبر (۳) کې ده نو که د بیمې والا کمپنې په مذکوره صورتونو کې په داسې یو صورت کې بیمه کړې وي په کوم کې چه د

جهاز والا په ذمه ضمان دی نو بیا خو بیمه جائزه ده او که په داسې صورت کې ئې بیمه کړې وي چه د جهاز والا په ذمه ضمانت نشته دی نو بیمه جائزه نه ده لکه څنګه چه (۱) نمبر مسئله کې ذکر شو چه د کفالت د صحت لپاره د دې حق مضمون کیدل شرط دي، دا څه چه ولیکل شول هله دې چه بله کمپنۍ بیمه وکړي او که جهاز والا پخپله بیمه وکړي نو د هغې حقیقت به دا وي چه د اجیر مشترك باندې د ضمان شرط وشو دا به د اشباه په قول هر حال کې واجب وي او د ډاکخانې بیمه په همدې کې داخله ده چه پخپله عامل د ضمان شرط قبلوي او که داسې صورت وکړی شي چه د مال رسولو معاوضه خو جهاز والاو ته ورکړی شي او د مال د حفاظت انتظام به د بیمې کمپنۍ له ورکړی شي چه هغه خپل خاص کس د مال د حفاظت لپاره په جهاز کې وساتي نو په دې صورت کې د کمپنۍ بیمه کول په هر حال کې جائز دي که جهاز والاو باندې شرعا ضمان وي او که نه وي لکه څنګه چه اوله مسئله کې ذکر شول، خلاصه دا چه خاص د جهاز والا بیمه او د کمپنۍ والا چه کله خپل کس په جهاز کې وساتي نو په دغه وخت کې د بیمې دا دواړه صورتونه مطلقا جائز دي، او که د جهاز والا بیمه ونه کړي او نه کمپنۍ خپل کسان په جهاز کې وساتي نو په کومو صورتونو کې چه جهاز والا باندې شرعا ضمان دی په هغې کې د بیمې کمپنۍ والا بیمه جائزه ده او په کومو صورتونو کې جهاز والا باندې ضمان (تاوان) نشته په هغې کې د کمپنۍ بیمه هم جائز نه ده او د دې صورتونو تفصیل بره لیکل شوی دی.

جواب (۳): د کومې بیمې د ناجائزد کیدو د وجې نه په مال کې خباثت نه راځي، واللہ اعلم. ۱۵ صفر ۱۳۳۰هـ (تتمه اولی صـ ۱۸۰ وحوادث اولی صـ ۳۷).

د سود نه د ځان ساتلو لپاره د سودا قیمت زیاتول جائز دي

سوال :(۲۵۳) زه د کپړې تجارت کوم او په هغې کې سود هم ورکول کیږي او صورت ئې دا دی چه معین وخت باندې چه کله د سود خور روپئ ادا نه کړی شي نو هغه سود لګوي، ډیر ځل مې زړه پریښودلو ته غواړي لیکن په ظاهره کې بل څه د معاش صورت په نظر نه راځي، ډیر پریشان او مجبوره یم، دعا وکړئ چه اللہ ﷻ د دې هلاکت نه نجات راکړي او عرض دا دی چه که د سود خور سره په دې خبره فیصله وکړی شي چه مونږ هغه ته ۵ پیسې په حساب سره نفع ولګوو که ۶ پیسې د روپئ په حساب سره نفع ورکړو نو هغه به راضي شي نو دا د

جواز صورت دی او که نه؟ اګر که په معین وخت د هغه روپئ ادا نه شي کله چه د یوې پیسې زیاتوالی چه کوم کړی شوی دی هغه به سود خور د روپو وروستو کول بغیر د سود نه وګڼي؟

جواب: آو! داصورت جائز اومستحسن دی، چه د هغې فائده زیاته کړی شي او سود ورنکړی شي اګر که د معین وخت نه پرې څومره موده هم تیره شي. یکم ربیع الثاني ۱۳۳۴هـ (تتمه رابعه صـ۶۸).

سود دادن بحر بیان الخ

سوال :(۲۵٤) سو دادن بحر بیان درست یا نه؟

جواب: عبارات کتب فقیهیه عام واقع شده اند دادن وګرفتن را شامل اند مثل "لا ربوا بین المسلم والحربي في دار الحرب" وقاضي ثناء الله صاحب پاني پتي در رساله توجیه دادن سود نیز نوشته اند این وقت فقیر رایا دنیست لیکن این قد ظاهر است که کرفتن سود از حربیان باین وجه حلال است که مال حربی مباح است اکردر ضمن آن نقض عهد نبا شد وحربی چون خود بخود بدهد بلا شبه حلال خواهد بود ودادن سود بحر بیان باین وجه حلال است که خورانیدن حرام بمسلمان درست نیست وآنها حرام خوراند اکر چیزی بطریق سود داده خواهد شد بیش ازین نیست که حرام خواهد خورد.

کتاب الوکالة

د صرف نه وړاندې د وکیل نه د روپو اخستلو جواز

سوال :(۲۵۵) په یوه ځمکه کې د طالبانو لپاره د څو کوټو جوړولو تجویز وشو، په کوم به چه تقریبا ۲۰۰۰ روپئ خرچ کیږي، او ظاهراً هغه نه شي کیدی نو ځکه مو چنده وکړه دومره روپئ پیدا نه شوې چه کمرې پرئ جوړې کړی شي بلکه ورکونکي تساهل هم کوي او وائي چه کومې چه ورکړی شوي دي او کومې چه وې هغه به همدې کمرو کې مصرفوو په دې ځمکه کې جومات هم جوړیږي مګر جوړونکی ئې بل کس دی، د کمرو چنده ورکونکو نه یو کس خپلې روپئ واپس اخستل غواړي او په جومات کې ئې لګول غواړي او وایي چه چونکه کمرو جوړولو کې تساهل کوي نو زه خپلې روپئ ولې معطلې کړم بلکه د جومات په جوړولو کې به ئې خرچ کړم، د کمرو په جوړولو هلې ځلې کونکی‌وائي چه تا دا د کمرو لپاره ورکړي دي ته ئې واپس اخستلی او په بل څه کې مصرفولی نه شې، نو په مذکوره صورت کې هغه خپلې روپئ واپس اخستلی شي او که نه؟ او که هغه د رجوع حق نه لري او هغه په اصرار کولو سره د تحویلدار نه واخستلې نو دواړه به ګناهګار وي او که نه او تحویلدار به تاوان ورکوي او که نه؟

جواب: یو کس ته په خاص خاې کې روپو مصرفولو سره هغه روپئ د هغه د ملکیت نه نه خارجیږي، لهذا دا کس خپلې روپئ واپس کولی شي او واپس کولو کې ورته اختیار دی، که په جومات کې ئې ورکوي او که چیرته وغواړي چه مصرف ئې کړي څه‌هچاته ئې چه روپئ ورکړي هغه وکیل دی او د وکیل لاس د موکل د لاس په شان دی نو څنګه چه دخپل ځان سره خارج عن الملك کیږي نه، همداسې وکیل ته د تللو سره هم دا روپئ نه وقف کیږي چه د ګنجائش شبه وي. ۱۵ شعبان ۱۳۲۱ھ (امداد ص۴۰ ج۳).

فضولي في البيع رانفع درميان داشتن

سوال :(۲۵۶) زید د عمرو د کتابخانې مهتمم او د عمرو دوست دی، زید دا ګمان لري که زه په کتابخانه کې جزئي تصرف وکړم نو د عمرو خلاف به نه وي، په دې ګمان باندې زید د کتابخانې کتابونه خالد ته په وعده ورکوي، چه خالد دا کتابونه خرڅ او خپل کار وچلوي او

بیا چه کله د خالد سره هغه کتابونه موجود وي نو زید ته ئې ورکړي او زید به هغه کتابونه په کتابخانه کې داخل کړي. داسې کولو سره د عمرو د کتابخانې هیڅ نقصان نشته او د خالد کار هم روان دی، او چونکه د زید دا غالب ګمان دی چه عمرو د دې نه ئې تصرف کوم چه خالد څه د فائدې رسولو په غرض سره جائز به ورته ووائي نو ځکه تصریحا د هغه اجازت نه اخلي نو ایا زید له داسې تصرف جائز دی، په مذکوره صورت کې د اصلاح الرسوم او تعلیم الدین د کوم چه یو مجلد کې وو خالد ته ورکړل د خالد ایجنټ هغه خرڅ کړل د اصلاح الرسوم قیمت ۳ دی او د تعلیم الدین د ۴ جلدونو ۱ روپئ ده، او د خالد په ذمه ټول ۱۰ لګول شوي دي کوم چه د دې کتابونو اصلي قیمت دی، بیا د خالد ایجنټ زید ته ۴ ورکړي او د تعلیم الدین قیمت ئې ورنه کړو بلکه د خالد په کتابونو کې د اصلاح الدین نسخې موجودې وې په هغې کې ئې د تعلیم الدین نسخه زید ته ورکړه دا نسخه زید په ۸ باندې خرڅه کړه.

(۱) اوس که شپږ د تعلیم الدین او ۴ د اصلاح الرسوم خرید او یوه آنه د جلد بندي ورکولو سره دواړه کتابونه ئې په یو مجله کې په کور کې همغه شان کیښودل او ۲ کوم چه په تعلیم الدین کې په خرڅیدو کې چه کومه نفع وشوه دا جائزه ده او که نه ده؟

(۲) یا اته کومې چه د تعلیم الدین خرڅولو کې زید ته ملاو شوې دي که دا اته زید خالد ته ورکړي او خالد بیا دویم تعلیم الدین چه قیمت ئې ۶ روپئ دی. واخلي مجلد ئې کړي او په مذکوره طریقه ئې کتابخانه کې کیږدي نو جائزه ده او که نه؟ د تعلیم الدین عام او اصل قیمت ۶ روپئ دی. لیکن خالد د کامیابیدو د وجې نه دلته ۸ ورکوي په دې بنا ئې په اته خرڅ کړو کنه نو په شپږ وو؟

جواب: اول دوه امرونو باندې پوهیدل پکار دي. اول دا چه تصرف د فضولي دی. او د فضولي تعرف د مالك د اجازت نه وروستو د وکیل د تصرف په شان دی. دویم کار دا چه حقیقت د دې تصرف اقراض او استقراض نه دی ځکه چه کتاب د ذوات القیم نه دی. د ذوات الامثال نه نه دی. د دې دواړو کارونو نه معلومه شوه چه زید د عمرو وکیل دی، او خالد د زید وکیل او ایجنټ د خالد وکیل نو د ایجنټ خرڅول بواسطه مثل بیع اصل مالك دی. او زید چه په خالد باندې کومې لس ولګولې چونکه زید سد مشتري نه دی بلکه ماذون في البیع دی، نو ځکه دا لس لګول داسې دي لکه موکل چه وکیل ته ووائي چه دا څیزونه په ۱۰ باندې خرڅ کړه. نو په دې سره دا ۱۰ د هغه په ذمه نه شوې او که د دې نه په زیاتو ئې خرڅ کړي نو هغه د موکل ملکیت دی. د دې ساقل وکیل له جائز نه دي، اوس

اصلاح الرسوم او د جلد قیمت چه ۴ ورکړی شوی دی نو دا خرڅ شو او تعلیم الدین اوس هم د عمرو ملکیت دی، او تعلیم الدین دویمه نسخه کومه چه مبادله کړی شوه او دا اصل نسخه به د مبدل په طور سره د عمرو ملکیت شي، اوس چه زید په ۸ باندې خرڅه کړه نو دا ۸ هم د عمرو ملکیت دی، لهذا زید له ۲ ساتل حرامې دي.

(د دویم سوال جواب متعلق سوال اول) کله چه دا ۸ د عمرو ملکیت دی نو بشرط رضائي متیقن د عمرو که زید د هغه تعلیم الدین واخستلو نو دا بیعه به صحیح شي.

د کلام خلاصه دا ده چه زید به دې ټولو تصرفاتو کې غیر اصل د، نه پخپله د هغه کوم انتفاع جائز دی او نه کوم داسې تصرف چه په هغې کې دا شك وي چه عمرو راضي دی او که نه. ۱۲ رجب ۱۳۲۲ هـ (امداد ص ۴۱ ج۳).

د نابالغ د مال خرڅولو د توکیل لپاره د قرض ادا کول

سوال :(۲۵۷) کافر نابالغ مقروض دی، او ولي ئې نشته دی، اوس که نابالغ خپل مال د خرڅولو لپاره چه قرض پرې ادا کړي یو وکیل مقرر کړی، نو آیا دا وکالت به صحیح وي؟

جواب: د داسې کس ولي مسلمان حاکم دی، او که داسې نه وي خو عام مسلمانان د دې په حکم کې دي، نو که دوه څلور خیر خواه او د اثر والا مسلمانان د هغه توکیل جائز کړي نو جائزه ده. (تتمه اولی ص۲۱۳).

په مذکور توکیل کې د قیمت د کموالي او زیاتوالي اختیار شته او که نه

سوال :(۲۵۸) او که د همدې مال په قیمت کې د کموالي او زیاتوالي اختیار هم ورکړي نو ایا دا اختیار به هم ورته حاصل شي او که نه؟

جواب: د غبن یسیر اجازت دی، یعني کوم چه د عرف خلاف نه وي. (تتمه اولی ص۲۱۴).

د مدرسې مهتمم د چندې ورکولو والا د طرف نه وکیل دی او د زکات روپۍ

د مدرسینو په تنخواه کې نه شي مصرفولی او د دې لپاره متعارفه حیله ناجائز ده

سوال :(۲۵۹) د مدرسې مهتمم د طالبانو د طرف نه نائب دی، یا د چندې ورکونکي د طرف نه وکیل دی، که نائب وي نو قبضه د مهتمم خپله قبضه ده، همداسې صورت کې هر

ډول مال د زکات او غیر زکات مخلوط کول او د مدرسې د هر یو ضرورت د مدرسینو د تنخواه او کتابونو اخستل او صرف کولو جائزیدل پکار دي او د کومې حیلې ضرورت نشته دی، مثلاً د د صغیر ولي چه وي او که مهتمم د ورکونکي وکیل لوي نو بیچاره مهتمم به د ډیر تکلیف سره مخامخ وي، کله چه مدرسې ته اکثر مال د زکات او واجب صدقات راځي او په مدرسې کې زیات خرچ د تنخواه وغیره وي او خاص خوراك په طالبانو کم مصرفیږي، او هر یو مال جدا کول او نه ګډوډ کول ډیر مشکل دي، د دې نه د براءت څه شکل دی، بعضې ځایونو کې چه دا حیله کیږي چه یو طالب علم ته ئې ۲۰۰ یا ۵۰۰ روپۍ ورکړي او بیا هغه په مدرسه کې داخلوي، ایا دا حیله کافي ده، او داسې هر مال ورسره مخلوطول او د مدرسې هر ضرورت به جائز وي، یا مهتمم په بعضې وجوهو کې نائب دی، او په بعضو کې وکیل نو د وکالت او نیابت په وجوهو سره دې تعین کړه چه په کوم صورت کې مهتمم نائب دی او په کوم صورت کې وکیل دی، بینوا توجروا؟

جواب: ظاهراً مهتمم د ورکونکي وکیل دی، نو ځکه دا د تنخواه وغیره په مصارفو کې مصرفول جائز نه دي، پاتې شو مخلوطول نو د مالکینو په نزد جائز دي، او کوم ځای کې چه مهتمم معتمد امین ګڼل کیږي نو هلته د خلکو د عادت نه غایه دا ده چه د داسې کارونو اجازت وي البته احتیاط دا دی چه "رقوم واجبة التملیك وغیر واجبة التملیك" خپل مینځ کې مخلوط نه کړي، او که د طالبانو وکیل هم قرض کړی شي نو د هغه قبضه مثل قبضه طلبه ګڼل کیږي، لیکن که د طالبانو په قبضه کې دا مال ورغلی وي نو بیا ده تنخواه ګانو وغیره کې به ئې مصرفولی شي، همداسې مهتمم له هم د طلبه و خلاف د خاصو حوائجو بل طرف ته صرف کول نه دي پکار، لکه څنګه چه امیر المسلمین د فقراو نائب دی، مګر بیت المال نه روپۍ په نورو مداتو کې نه شي خرچ کولی، او دا حیله متعارفه لاشیئ فقط ده. ۲۷ رمضان ۱۳۲۹هـ، (تتمه اولی ص۲۱۴، حوادث اول ص۴۹).

عدم ضمان وکیل مصرف بالاذن رابعد موت موکل وعدم جواز صرف وکیل باقي بعد موکل را

سوال :(۲۶۰) زید په خپل ژوند کې عمرو ته ۱۰۰ روپۍ خیر ورکړو او په فلاني تاپو ئې خط ولیکلو چه دا روپۍ چه په کوم کار خیر کې مناسب وي خرچ کړه، که کمیږي نو یوه به بله ورکړم، د یو پوخ کوهي انتظام ئې وکړو، د کنکر کنستلو او د نورو اسبابو په مهیا کولو کې تخمینا نیمه روپۍ خرچ کړه د کوهي انتظام شوی وو، هغه ولیدو په دې وخت کې زید د

خپلې بنځې سره د خرچ حج له پوره روپئ یوړې، واپسئ کې په جهاز کې وفات شوه، د زید بنځې په لاره کې د یوې بنځې سره خپله خطبه وکړه کله چه بیا کور ته راغله د زید بنځې او صاحب خطبه بیانوي چه زید سل روپئ قرض اخستلي او مړ شوی دی، او ویلي ئې دي چه کومې روپئ چه د عمرو سره دي هغه واخله او قرض ئې ادا کړه، د دې باوجود چه زید د دې نه علاوه نوره ترکه هم پریښې ده او کوم حاجیان چه ورسره وو هغوئ وائي چه زید قرض نه دی اخستلی، اوس په دې صورت کې عمرو روپئ چیرته خرچ کړي، آیا بنځې ته ئې واپس ورکړي، یا په کارخیر کې ئې خرچ کړي، یا د هغه یو څوي نابالغ دی، د هغه لپاره ئې امانت کیږدي، او کومې چه خرچ شوې وې د هغې تاوان ورکړي کوم چه شرعي جواب وي هغه ولیکئ؟

جواب: کومې روپئ چه خرچ شوې دي د هغې تاوان د عمرو په ذمه نه دی، ځکه چه د مالك په ژوند ئې د هغه په اجازت سره خرچ شوې دي، او کوم چه باقي دي په هغې کې د زید بنځه او د هغه د خطبې والا دعوه شرعا بغیر د دلیل نه معتبره نه ده، لیکن د زید مړ کیدو سره هغه روپئ امانت شوې او د خرچ کولو اجات ختم شو، نو ځکه باقي روپئ به دزید ملکیت وي، او شرعا په هغې کې د هغه د وارثانو میراث جاري کیږي، یعنې تقدیم حقوق متقده علی المیراث د قرض وغیره په شان د هغه بنځې ته به ۱/۸ او ۷/۸ به د هغه نابالغه ځوي ته ورکول کیږي، او که بل کوم وارث هم وي نو د هغه ظاهرول او سوال کول پکار دي.

استیفائی دَین از وکیل بقبض آن

سوال :(۲۶۱) یو کس د خپل قرض وصولولو دپاره یو کس وکیل جوړکړو او اطمنان لپاره ئې اول د هغه نه روپئ واخستلې او د وصولولو نه وروستو ئې مجرا کړې دا جائزه ده او که نه؟

جواب: په دې تاویل سره جائز دی چه د وکیل نه هغه قرض واخستلو بیا ئې وصولولو سره په کې شمار کړي.(۲شعبان / ۱۳۳۱ھ / تتمه ثانئه / ص ۶۰)

رعایت مهتمم مدرس را

سوال :(۲۶۲) کوم مدرس چه تقررئ باوجود د درس وخت نه پوره کوي، یا باني او یا مهتمم یا د مدرسي سرپرست پرې سترګې پټوي نو شرعا څومره ګناه ده؟

جواب: دمتعارف سترګې پټول جائز او ډیر ناجائز دي: ۲۰ جمادی الاولی ۱۳۳۱ھ، (حوادث اول ص۲۰)

حکم ملعبه زمینداران او نمبر داران

سوال :(۲۶۳) یوه روپئ وي نمبردار ئې د زمیندارانو نه د روپو وصولولو په وخت في روپئ څه ناڅه زیاتې جمع کوي د هغې د ټولو زمیندارانو نه د وصولولو د حکومت طرف نه اجازت دی، هغه ملبه نمبردار د زمیندار د مرضي مطابق په لاندې کارونو کې خرچ کولی شي:

۱_ کوم مولوي صاحب د وعظ لپاره راغلو د هغوئ نذرانه.

۲_ کوم غریب فقیر له ئې ورکړي.

۳_ د سرکاري سپاهیانو خرچه وشوه نو هغه د دې نه پوره شوه.

۴_ کوم سرکاري چپراسي راغلو هغه له ئې خوراك ورکړو.

۵_ کوم ناګهاني خرچ په کلي کې پیدا شو په هغې کې ئې ورکړو.

۶_ نمبردار د تحصیل جمع کولو لپاره لاړل، هلته چه تللو راتللو خرچ وشو په هغې کې ئې ولګول.

په اصل کې ما څه لرګي اخستلې دي د هغې قیمت وغیره مانه اخستل نه غواړي هغه نمبرداران ماته وائي چه یا خو د ملبې نه روپئ ورکړي یا به ئې مونږ ورکړو نو دا وفرمایئ چه ملبه باندې اخستل جائز دي او که نه؟

جواب: د بالغانو نه کله چه ئې په رضا ورکړي او په رضا باندې د خرچ کولو اجازت ورکړي نو اختسل ئې جائز دي، او د نابالغانو په روپو اخستل جائز نه دي، او که د لرګي قیمت کوم زمیندار د خپل طرف نه ورکړي نو هغې کې هم په دې شرط سره اجازت دی چه هغه روپئ بالغ او په رضا ورکړي. ۱۷ جمادی الاخری ۱۳۳۱ھ، (حوادث اول ص۲۳)

تحقیق صرف کردن خرچ متفرق سکول

سوال :(۲۶۴) مونږ چه کوم سکول کې اوسیږو، ګورنمنت سکول دی، د هغې د اخراجاتو لپاره د میاشتې ۵ روپئ او د کال ۶۰ روپئ د حکومت نه ملاویږي، او د دې لپاره مد مقرر دی، مګر په اته آنې کې د جارو کار ټوله میاشت کول ګران دي، او نوکر نه شي ملاویدی، او هغه ۸ خرچ نه شي نو د حکومت نه به هغه اخستل هم موقوف شي او د جارو والا اوسیدل ضروري دي، نو داسې سخت ضرورت کې جارو کش کار څنګه سر ته رسیږي او هغه ۸ پیسې بچ کیږي نور مدونه هم دي چه څه روپئ ئې بچ کیږي اګرچه ۵ روپو پورې خرچ کولو سره او د هغې حساب ورکول که غلط هم وي نو سرکار ته څه وائي مګر د حساب نه ورکولو د وجې نه کیفیت طلب کوي او حساب میاشت په میاشت لیکل کیږي، نو په دې وخت کې

چه کومې روپۍ زياتې کيږي په خپل ذات کې خرچ کول څنګه دي، همداسې ئې په دفتر کې ټول اخلي، زمونږ نه مخکې هم چه څوک وو هغه به هم داسې کول او نورو مدرسينو ته به ئې ورکولې، نو نورو ته هم ورکول جائز دي او که نه؟

جواب: تاسو ليکلي دي چه د جارو والا دا کار په اته آنې نه ورکوي، همداسې پخپله او نورو کارونو کې مصرفول بالکل هم جائز نه دي ځکه چه دا کس د حکومت وکيل دی، او وکيل مالك نه بلکه امين وي، او د موکل د اجازت نه بغير وکيل له په امانت کې تصرف کول جائز نه دي. ۲۸ محرم الحرام ۳۲هـ، (حوادث اولی صـ۱۳۱).

عدم جواز مخالفت موکل برائې وکيل وعدم جواز خريدن

چيز يه که برائې فروخت از وکيل باشد... برائې نفس خود

سوال :(۲۶۵) که مذکوره سامان د متعلقه افسر د چا په ذريعې سره چه مال ليلامیږي هغه د کوم مستري نه د دغه سامان د قيمت تپوس وکړي چه موجوده صورت کې د دې سامان قيمت څه کيدی شي او بيا هغه افسر هغومره قيمت په سرکاري خزانه کې داخل کړي او سامان واخلي نو دا بيعه جائزه ده او که نه؟ کله چه هيڅ قسم بولئ وغيره ونه کړی شي؟

جواب: که قانونا دغه کس ته د داسې کارروائي اجازت وي نو جائزه ده کنه نو شرعا هم جائزه نه ده. "لاالوکيل لايجوزله المخالفة ولاان يشتری لنفسه". ۱۱ جمادی الثاني ۱۳۳۲هـ، (حوادث اولی صـ۱۴۱).

رفعه شبه بر عدم جواز آمدنی وکالت

سوال :(۲۶۶) په هدايه کې تصريح ده چه په هغه طاعاتو باندې د اجرت اخستلو اجازت نشته چه د مسلمان سره مختص وي، د مظلوم نصرت اګرچه طاعت دی ليکن د مسلمان پورې مختص نه دی، نو د وکالت آمدن څنګه ناجائز دی لکه څنګه چه اعلی حضرت فرمايلي وو؟

جواب: همداسې د مذهب تعليم هم مخصوص بمسلم نه دی، دا قيد د اختصاص بالمسلم په غير واجب معلوميږي، لکه نکاح او ذبحه دمظلوم د نصرت په خلاف يا د دين تعليمي او واجب امورو نه دی، که اختصاص نه وي، والله تعالی اعلم وعلمه اتم. (۱۳ذی الحجه ۱۳۲۳هـ، امداد ثالث صـ۶۳).

توجيه وشرائط جواز پيشه وکالت

سوال :(۲۶۷) حضور د وکالت په باره کې استفتاء ليکلې وه که موکل رشتينې وي نو مظلوم دی او د هغه مدد واجب، واجب باندې اجرت اخستل ناجائز دي او که دروغجن وی نو ظالم دی او د ظالم مدد حرام او په حرام باندې هم اجرت اخستل حرام، ليکن که د وکالت فيس ته يا د حرام يا واجب اجرت ونه ويل شي بلکه د قاضي يا حاکم د نفقې په شان نفقه ورته وويل شي نو د جواز ګنجائش کيدی شي او که نه؟ او که دا تاويل نه چليږي نو بيا دا تاويل کيدی شي چه وکيل د نصرت اجرت نه اخلي بلکه يو خاص وخت او خاص ورځ کې د راګيرېدو اجرت اخلي ځکه چه غايت ما فی الباب وکيل باندې به موکل له قانون مشوره ورکول واجب وي، اوس موکل له پکار دي چه د دغه مشورې موافق عمل وکړي ليکن که پخپله د عمل په کولو قادر نه وي نو وکيل د هغه ذمه وار نه شي کيدی، د دې باوجود وکيل عدالت ته بوتلل او د خپل کار لپاره ئې بندول دا غالبا متقوم عند الشرح کيدی شي، په دې کې هم څه اندازه تائيد کيدی شي چه بعضې وختونو کې په يوه مقدمه کې څو څو وکيلان نيسي، د کوم نه چه بعضې خبرې کوي او بعضې خاموش ناست وي، کله چه د عدالت وخت ختم او لاړ شي نو اوس هغه وکيلان چه خاموشئ کې ئې د عدالت وخت پوره کړو د دې باوجود چه مقدمه کې ئې مدد نه دی کړی مګر فيس ئې واخستلو، د دې نه معلومه شوه چه صرف د حبس فيس ئې اخستلی دی، کنه نو هغوئ ته هيڅ هم نه وو ملاويدل پکار، ځکه چه په مقدمه کې ئې نصرت نه دی کړی، آيا په دې تاويل سره وکالت جائز کيدی شي او که نه، فقط بينوا توجروا؟

جواب: سائل چه د دې د حبس کوم توجيهات ليکلي دي هغه کافي دي، او هغه د دې تولو نه اسانه توجيه ده، چه فقهاو تصريح کړې ده چه حرمت استيجار مخصوص دئ طاعت مختصه بالمسلم اودمظلوم کومک منجمله طاعات عامه دی نو په دې کې به دا حرمت نه کيږي، حاصل دا چه د وکالت پيشه في نفسه جائز شول مګر شرط دا دی چه رشتينې مقدمات اخلي. ۲۷ رمضان المبارک ۱۳۳۲هـ، (حوادث اولی صـ۱۵۳).

کتاب الکفالة

په کفیل د مهر دعوی

سوال :(۲۶۸) د دې علماء په دې باره کې څه فرمائي چه د زید نکاح هنده سره په ۱۵۰۰ روپئ وشوه، او خالد د زید پلار د مهر ادا کولو ضامن شو، شپږ اووه کاله بعد خالد خپل منقوله جائیداد د دري ځامنو عمرو، بکر او زید ته او خپلې ښځې ترمنځ ئې زباني تقسیم کړل، او په خپله قبضه کې ئې وساتل، د دې نه څو ورځې بعد زید وفات شو، وروستو خالد هم مړ شو، په دې حالت کې عمرو او بکر د دې جائیداد وارثان شول، اوس چه عمرو او بکر ته کومې حصې د خالد نه پاتې دي هغه د ډیر کم قیمت دي، اوس د زید ښځه د خپل ورور او ماما په معرفت سره په عمرو او بکر د خپل مهر مقدمه کوي، او څه ثبوت یا تحریر په دې باره کې نشته، او عمرو او بکر وائي چه مونږ ته کله خالد د خپل مهر ضامن کیدل نه دي بیان کړي، نو آیا د شریعت د مخې عمرو او بکر د مذکور مهر د ادا کولو مستحق کیدی شي او که کیدی شي نو څومره میراث ئې چه اخستلی دی د هغې موافق به ئې ورکوي او که د نورو زیات ورکولو مستحق به هم وي، بینوا توجروا؟

جواب: پدې حالت کې چه دکفالت ګواهان موجود دي کفالت به ثابت شي، او کفالة بالمال د کفیل مرګ سره نه باطلیږي،نو د قیمت ادا کول د میراث په کفاله مقدم دي، نو هنده د خالد په جائیداد کوم چه د عمرو او بکر په قبضه کې دي مهر وصولولی شي که جائیداد کفایت نه کوي نو د زیات مطالبه د عمرو او بکر نه نه شي کیدی، او عمرو او بکر به د زید د ترکې نه د خپل حق په اندازه حق وصولولی شي په دې شرط چه کفالة د زید په امر شوې وې کنه نو د زید ترکې سره عمرو او بکر هیڅ تعرض نه شي کولی. "اما الکفیل بالمال فلا تبطل لان حکمها بعد موته فیوفی من ماله ثم ترجع الورثة علی المکفول عنه ان کانت بامره،شامی جلد۳ صفحه ۲۵۷. ۱۵ ربیع الاول (امداد ثالث ص۴۲).

د ریلوی کمپنئ نه تاوان اخستل

سوال :(۲۶۹) که تالې ماتولو سره د کوم صندوق نه د ریل والا مال غلا کړو نو د کمپنئ د عدالت نه وصولول صحیح دي او که نه؟

جواب: ریلوی کمپنئ دمال ضامنه وي،نوځکه تري وصولول درست دي. ۲ ذی الحجه ۱۳۳۰ھ، (تتمه اولی ص ۱۷۳).

کتاب الحوالة

اشتراط رضاء محیل ومحتال علیه در حواله

سوال :(۲۷۰) یو کس د چا روپئ منع کړي، بل په خپل نوم وصول او حیلې سره ئې ورکړي، یعني کوم چه اصل قرض ورکونکی وو هغه ته ئې ورکړي او وصل شوي کس ته ئې وویل چه ستا روپئ مونږ هغه ته ورکړي نو هغه جواب ورنکړو نو دا معتبر شو او که نه؟

جواب: جائز اومعتبر نه دی. "یدل علیه اشتراط رضاء المحیل والمحتال علیه والمحتال فی الحوالة". ۲۷ ربیع الاول ۱۳۲۵ھ، (امداد ثالث ص۴۳).

د یو کس په بل د قرض حواله ورکول

سوال :(۲۷۱) روپئ پیسې یا بل څیز اخستلو معامله صحیح ده او که نه ؟ صورت ئې داسی دی چه یوه رساله په ۲ د عبدالحفیظ په لاس خرڅه شوه، هغه ماله یو چوانی راکړو او ویې ویل چه واپس ئې کړه،ما محمد یحیی ته د هغې مخکې وویل چه په تا چه د کتاب کومې روپئ پاتې وي عبدالحفیظ ته ئې ورکړه، محمد یحیی منظور کړل او عبدالحفیظ هم وویل چه زه به ئې د محمد یحیی نه واخلم،اوس مې تا سره هیڅ کار نشته،دا اخستل ورکول څنګه دي؟

جواب: دا حواله ده او صحیح ده، مګر په دې خاص صورت کې یو ضرورت دا دی چه تاسو عبدالحفیظ ته د باقي په نسبت صرف دومره ووائي چه زمونږ ته بالفعل قرض راکړه، او هغه ئې منظور کړه، بیا دا معامله د حوالې وکړئ. ۲۶ ربیع الاول ۱۳۳۱ھ، (تتمه ثانیه ص۲۲).

د لږو نغدو په ډیرو قرضو باندې د حوالې مبادله

سوال :(۲۷۲) زید د خپلو تیرو حساباتو په بنا باندې مثلا ۴۰۰ روپئ نغدو ډګري باقاعده په انګریز حاصله کړه، انګریز څو میاشتو کې دا روپئ ادا کوي چونکه زید د لرې ځای اوسیدونکی وو او دلته نه شي اوسیدلی، لهذا هغه بل کس مثلا خالد ته چه دلته مقیم دی، هغه مذکوره ډګري په دې شرط حواله کوي چه هغه به ورته اوس په یوځل ۲۰۰ روپئ ادا کوي او وروسته دې ۲۵۰ روپئ وصول او خپل مصرف کې راوړي، د زید به ورسره هیڅ کار نه وي، آیا خالد چه د دې ځای مقیم دی زید ته په دې شرط شرعا دا روپئ ورکولی شي او که نه؟ په دې کې کوم کار د شریعت خلاف خو نه دی؟

جواب: دا جائزه خو نه ده مگر داسي دي وکړي چه خالد دي وکيل کړي چه ته د هغه نه دا روپئ وصول کړه او ۱۵۰ روپئ ستا د دي کار اجرت او ۲۰۰ ماته قرض راکړه، هغه هم وصول او خپل قرض کې وساته. ۶ ربيع الاول ۱۳۳۱ھ، (حوادث اول ص۱۶).

په بل باندې د قرض حواله ورکول

سوال: (۲۷۳) د زيد ۱۰ روپئ په عمرو باندې دي، خالد زيد ته وويل چه ته زما نه خپلې لس روپئ واخله، زه به دا روپئ د عمرو نه وصول کړم ؟

جواب: که دري واړه راضي وي نو جائزه ده.

کتاب الوديعت

جواز گرفتن مال تلف شده از موده بالاجر بحيله

سوال: (۲۷٤) د زيد يو کس مودع بالاجر په ذريعې سره راغلو په کوم کې چه د ۱۰۰ روپو مال وو مگر په دې کې د ۵۰ روپو مال تري غلا شو، زيد ډير کوشش وکړو چه کوم مال چه ورک شوی د هغې معاوضه ورته ملاو شي، مگر مودع بالاجر ورله هيڅ هم ورنکړل، اوس د زيد يو بکس چه په کې د ۵۰ روپو مال وو د هغه مورع بالاجر سره ورک شو اوس مورع بالاجر د هغه ورک شوي مال فهرست غوښتلی دی، اوس زيد د سابق ۵۰ روپو په ځاي داسې ليکلی شي چه زما د ۱۰۰ روپو مال ورک شوی وو، او مورع بالاجر ئې ورکړي نو دا صورت به جائز وي؟

جواب: جائز دی. ۱۷ ربيع الثاني ۱۳۳۷ھ، (حوادث خامس ۲۶).

توکيل مودع موَع را

سوال: (۲۷۵) زيد به د عمرو سره وخت په وخت امانت کيښودلو او د ضرورت په وخت به ئې اخستلو او ورکولو، ګويا دا معامله يو وخت پورې راروانه وه مگر جانبينو څه ونه ليکل، يو ځلې زيد د عمرو نه خپل امانت روپئ وغوښتلې، عمروويل چه ماته خو ياد دي چه صرف لس دي، زيد زباني وريادکړې، آخر عمرو پوره ورحواله کړې، اوس زيد دوباره عمرو ته روپئ ورکړې چه په فلاني ميا شت کې فلانی شی واخله او ماته ئې راوليږه، عمرو راونه ليږلو هغه وخت کې ئې روپئ واخستلې، او وعده ئې هم وکړه نو کله چه زيد د تحرير په

ذريعې سره غوښتونکی شو نو عمرو وليکل چه زما په ذمه ستا هيڅ هم نشته، بيا خو د هغه دا خبرې يوې مودې پورې وې، زيد د معاملې ختمولو دپاره دا وليکل چه ته دا پنځه روپئ کومې مدرسې يا يتيم خانې ته ورکړې، په دې نيت چه ای الله ﷻ! که د زيد روپئ وي نو هغه ته او که نه نو ما ته ثواب ملاو شي، عمرو د زيد په نوم روپئ داخلې کړې، او ويې ليکل تا په ما باندې جبراً دا روپئ داخلې کړې دي، نو اوس په دې مشتبه صورت کې چه د زيد د تحرير خلاف عمرو روپئ صدقه کړې نو زيد له د عمرو ۵ روپئ ورکول پکاردي او که نه، فقط؟

جواب: کله چه اول ځل ياد دهانئ باندې عمرو د زيد روپئ ادا کړې نو د حال په دلالت ئې د هغې د وجوب اقرار وکړو کوم چه پرې حجت شو، اوس چه دوباره زيد عمر ته ۵ روپئ ورکړې هغه امانت دی، او عمرو له جائز نه وو نو دا خبره غلطه ده چه هغه پرې جبراً ورکړې دي، او دا صدقه د زيد د طرف نه شوه او دا صدقه ورکول د زيد د تحرير خلاف نه دی، د زيد اصلي مقصود خو همدا وو چه زما د طرف نه دې ورکړی شي، دويمه خبره ئې صرف د لاڅې ختمولو لپاره کړې وه نو د مقصد خلاف نه شو نو ځکه دا ۵ نه زيد د عمرو نه اخستلی شي او نه د عمرو نه زيد، والله اعلم. ۶ ذی الحجه ۱۳۲۱ھ، (امداد جلد سوم ص۴۳).

نزع امانت نابالغ از دست خائن

سوال: (۲۷۶) اگر عم در مال ایتام برادر اعیانی خو خیانت می کند ومال اوشان بی فائده مصروف می سازد ودرین صورت مال ایتام مذکور برائی محافظت وتصرف برآنان حواله شخص دیکر امین معتبر کرده شود جائز است یا نه، ونیز جد فاسد ومادر می دارند اکر بایشان حواله کرده شود درست است یا نه، بینوا توجروا؟

جواب: "فی الدر المختار باب الحضانة ولو الاب مبذراً يدفع كسب الابن الى امين كما فى سایر املاك اه".
ازین روایت ثابت شد که هر کاه پدر که علی الاطلاق ولایت می دارد بتبذیر واتلاف ممنوع التصرف ومسلوب الولایت می شود پس تا بعم چه رسد ودر امین بتخصیص مادر نیست هر کس که اهلیت امانت وحفاظت داشته باشد احق ومقدم تر است، والله اعلم. ۱۵ رمضان المبارک ۱۳۲۴ھ، (امداد جلد سوم ص۴۴).

د چندې ورکونکو د رضا خلاف د متولي تصرف

سوال :(۲۷۷) په یو کلي کې د جامع جومات او عیدګاه د ترمیم دپاره وخت په وخت ضرورت پیدا کیږي، او د آسانئ لپاره د یوې دائمي آمدن حاجت محسوس شو، نو ټولو اوسیدونکو دا صورت راوویستلو او اتفاق ئې وکړو چه ټول خلك دې د خرڅ په وخت په یوه روپئ کې یو چهدام ادا کوي ترڅو رو رو روپئ ډیرې شي او د خاص ضرورت په وخت د همدې جوماتونو په کار راشي، او مصرف کړی شي نو په دې باندې عمل کول شروع شول او د اهتمام او انتظام لپاره ئې د جامع جومات امام مقرر کړو او دا آمدن همیشه دپاره د امانت په طور د کلي خریدارانو سره جمع کیدلو، او د ضرورت په وخت به متولي د خریدارانو نه وصولولو، او په خصوصي مصارفو کې به ئې لګولو، او کله به یو خریدار د مقرره مصرفولو نه علاوه په نورو مصرفولو کې مصرفولو نو متولي د هغوئ نه پیسه پیسه وصولوله او داسې دا ډیر وخت نه راروان وو اوس څو خریداران چه صرف د امین په طور په دې روپو باندې قابض دي د ورکولو نه انکار کوي نو آیا دغه کسانو له شرعا دا روپئ منع کول او د هغه جومات نه علاوه د کوم لپاره چه تخصیص وکړی شو نو په کوم جومات او کار خیر کې چه وغواړي مصرفولی شي او که نه، او متولي د دې وصولولو حق لري او که نه؛ بینوا بالکتاب؟

جواب: د چا سره چه دا روپئ جمع شوې دي که په دې کې پخپله د دغه کس څه روپئ وي نو په دغومره اندازه کې هغه ته اختیار دی چه وغواړي او تصرف په کې وکړي، او څومره چه د نورو روپئ دي په هغې کې کوم د روپو خاوند دغه امین ته اختیارات او د تصرف اجازت ورکړي داسې هغه له هم په کې تصرف جائز دی، بلکه هغه د روپو خاوندانو ته یا کوم ته چه اختیار ورکړی شوی وي که متولي وي او که بل څوك دا اختیار حاصل دی او که د مجموعي روپو نه ئې څه خرچ کړې وي او د هغې نه وروستو دا لاتجه وي نو احکام مذکوره مفصله سابقه کې به د هر قسم روپو د رسیدو حصه ورکوي البته که کومې روپئ ورسره نه وي یوځای کړی شوې او جدا ئې ایښې وي نو په هغې کې به خاص هغه حکم مستقل جاري کیږي.دا خو د مذکوره سوال جواب وو، او یوه مستقله خبره د مذکوره سوال متعلق دا ده چه آیا داسې آمدن قانونا مقررول جائز دي او که ناجائز؟ چونکه د دې تپوس نه دی کړی شوی نو ځکه ورته د جواب سره تعرض نه دی کړی شوی لیکن چونکه د اکثره خلکو دې طرف ته التفات کم دی نو ځکه دومره اندازه اجمالا تنبیه وکړی شو او په کوموشرعي

قواعدو چه دا تقریر مبني دی چونکه هغه ډیر مصروف دي نو ځکه د کتاب د عبارت د نقل کولو حاجت ونه ګڼل شو. والله اعلم وعلمه اتم واحکم. ۱۲ ذیقعده ۱۳۲۴ھ، (امداد جلد سوم صـ۴۴).

ضمان مودع المودع

سوال :(۲۷۸) یوې بنځې زید له د چمپا کلي او جګنو د جوړولو لپاره ورکړل نو چونکه هغه معتکف و هغه عمرو له ورکړل هغه وائي چه ما په طاقچه کې مخامخ کیښودل او جامې مې اغوستلې او رانه هیر شو او لاړ» اوس دغه بنځه په زید دعوه کولی شي او که نه او زید په عمرو باندې او که نه؟

جواب: په مسئوله صورت کې دا بنځه موکله زید وکیل مودع او عمرو وکیل الوکیل په حکم مودع المودع کې دی، کما هو ظاهر او مودع المودع او مودع په شان د ذریعې د هلاکیدو سره نه ضامن کیږي، مګر په استهلاك سره کیږي، او هیریدل استهلاك دی، نو په تپوس شوي صورت کې عمرو ضامن دی، اوس بنځه اختیاردي که د زید نه هغه غواړي او که د عمرو نه.."فرع ولو قال وضعتها بین یدی وقمت ونسیتها فضاعت یضمن ؛شامی جلد۳ صـ۵۰۰؛وهی امانة فلا تضمن بالهالك مطلقا سواء امکن التحرز عنه امرلا در مختار قوله سواء امکن التحرز عنه امرلا ولیس منه النسیان کما لو قال وضعت عندی نفسیت وقمت بل یکون مفرطا بخلاف ما اذا قال ضاعت ولا ادری کیف ذهبت فان القول قوله مع یمینه ولا یضمن لانه امین حموی بتصرف طحاوی جلد ۳ صفحه ۳۷۶؛ ولو استهلك الثانی الودیعة ضمن بالاتفاق ولصاحب الودیعة ان یضمن الاول ویرجع علی الثانی وان یضمن الثانی ولا یرجع طحاوی؛جلد۳ صفحه ۳۸۲؛ والله اعلم. ۹ شوال روز جمعه ۱۳۰۲ھ؛(امداد جلد ۳ صـ۴۶).

حکم دستیابي قطعات اسټامپ

سوال :(۲۷۹) د انګریزي قانون موافق کرایه په ستامپ لیکل کیږي، د ۸ وي او که د ۴، او دلته دا رواج دی چه کله یو کور په کرایه باندې ورکول کیږي نو په کرایه باندې اخستونکی ستامپ اخلي او مالك ته ئې ورکوي، چه ویې لیکه دلته تراوسه پورې د انتخاب په وخت داسې ستامپونه راووتل چه بالکل جعلي وو، د هغې پته به ولګي او مالکانو ته واپس کول راته مناسب معلومیږي، لیکن کوم کسان چه بهرني دي یا مړه شوي دي، یا ئې څه پته نشته د هغوئ متعلق څه کول پکار دي، په هغوئ کې مسلمانان او هندوان دواړه دي؟

جواب: د کومو مالکانو څه پته ونه لګي هغه ستامپونه دي خرڅ او څه روپئ چه لاس ته راشي هغه دي د مالکانو د طرف نه په کار خير کې مصرف کړی شي.

کتاب الضمان

تلف ودیعت مع مال مودع یا بغیر آن

سوال :(۲۸۰) زر او مال که د بالغ وي او که نابالغ، که د امين يا ملازم يا خپلوان څه ورك يا پټ شي او د امين د طرف نه بد ديانتي او بې احتياطي مخې ته رانه شي نو هغه به په امين ادا کول لازم وي، يا به شرعا د دغه تاوان نه محفوظ ساتل کيږي او که د امين مال هم په کې هلاك شوی وي او څه حصه د غلا يا تلف نه بچ شوې وي او د دواړو د زرو تعداد مساوي نه بلکه کم او زيات دی نو دواړه به په کوم حساب سره دا تقسيموي، د رسد په حصه يا بله طريقه باندې، او په يو مکان او يو بکس کې د امين ذاتي روپئ او مال ايښودل شوی دی مګر تهيلئ په کوم کې چه روپئ دي دواړه جدا جدا دي او اتفاقاً د بد ديانتئ د ظهور نه بغير هغه امانت غلا شو او د امين ذاتي روپئ بچ پاتې شوې، نو امين به د دغه روپو قرضدار وي او که نه؟

جواب: که امانتې جدا ايښی وو او د خيال ساتلو باوجود تلف شو نو امين به ضامن نه وي، تلف شوی او باقي مال د مالك دی، او که داسې څيز سره مخلوط وي چه تميز کول ئې سخت وي نو که د شاملولو نه بغير هم شامل کړی شو نو بيا دواړه شريك دي، تلف شوی او باقي مانده په دواړو به رسد حصه تقسيميږي، او که په پوهيدو سره ئې شاملې کړې وي نو که د مالك اجازت سره ئې کړی وي نو بيا هم دواړه د وړاندې په شان شريك دي او د متلف او باقي دواړه حصه د رسد په شان ده، او که بغير د اجازت نه ئې خلط کړې وي نو صرف خلط کولو سره به ضامن شي، څه چه تلف کيږي د امين به وي او د هغه امانت قيمت ادا کول به واجب وي. "وكذا لو خلطها المودع بمماله بغير اذن بحيث لا يتميز الا بكلفة كخنطة بشعير ودراهم جياد بزيوف مجتبى ضمنها لاستهلاكه بالخلط (قوله لا يتميز فلو كان يمكن الوصول اليه على وجه التيسير كخلط الجوز باللوز والدراهم السود بالبيض فانه لا ينقطع حق المالك اجماعاً شامي) او كه امانت ترې لاړ شي او د امين ذاتي څيز بچ شي باوجود د حفظ نه ضامن نه دی. "امانة فلا تضمن بالهلاك مطلقا سواء امكن التحرز عنه املا ۱۲ والله اعلم". (امداد ج۳، ص۴۶).

ضمان امین به ارسال امانت بدست اجنبي

سوال :(۲۸۱) د زيد دوه پرچې کميس عمرو خياط بکر ته د زيد ملازم چه عاقل او بالغ دی، په دې وينا سره ورولیږلو چه زيد ته ئې ورسوه او بکر په خوشحالئ سره خپل ملکيت کې کړو او روان شو، په لاره کې د بکر د غفلت د وجې نه يو قميص ورك شو او اوس زيد له د ده ورك شوي کميس قيمت د بکر نه اخستل جائز دي او که نه؟

جواب: فی الهدایة ومن استعار دابة فردها مع عبده او اجیره لم یضمن وکذا اذا ردها مع عبد رب الدابة او اجیره وان کان ردها مع اجنبی ضمن اه. ج۲، ص۲۶۶. د دې نه معلومه شوه چه عمرو خياط له دا کپړې بکر ته سپارل جائز نه و نو ځکه ئې تاوان د عمرو نه اخستلی شي.

ضمان نوٹ گم شده بعد دستیابی آن برکسی

سوال :(۲۸۲) علماء په دې باره کې څه فرمائي په دې مسئله کې چه د يو کس زيد لوټ ورك شوی وو، مالك ځاي په ځاي بينکونو ته خبر ولیږلو چه زما لوټ ورك شوی دی، او د معلومولو لپاره ئې ورته وليکل، کال يونيم پس د هغې لوټ پته ولګيده او د يو کس عمرو سره پيدا شو، پوليس د هغه ټولو کسانو چه لوټ باندې ئې دستخطونه کړي وو او هغه ئې چلولی وو اقرار واخستلو او د لوټ لاس په لاس مستعمليدو ثبوت ئې ترې واخستلو، ليکن آخري نوم بشير مثلا مړ شوی وو، د هغه نه اقرار وانخستل شو، ليکن آخر دا معلومه شوه چه دې بشير سره دا لوټ يا د غلا په طور يا د لقطه په طور پيدا کوونکی نه وي، او هغه د بل کس نه چه يا غل يا د لقطي په طور سره وو په دوکه ې ترې په ارزان قيمت اخستلی وي، ليکن د ناواقفئ د وجې نه ئې ترې دستخط نه وي اخستلی، ليکن دا ظاهره ده چه په دې صورت کې هم واقف کار کوم چه د ناواقف نه لوټ اخستلی دی دا ضرور ثابت شي چه دا لوټ هغه د کوم ځاي نه موندلی وو او که غلا کړی ئې وو، او هغه کاتب هم مجرم ګرځيدلی شي، ځکه چه داسې مال اخستل هم ناجائز دي، الغرض کله چه داسې صورت واقع شي او هغه آخري کس بشير مړ شي نو دغه کس شرعا مجرم ګرځولی او د هغه د مال نه روپئ وصولولی شو او که نه؟

(د سوال تتمه): د قانون مطابق خو به د آخري کس نه اخستل کيږي او دلته روپئ د مالك نه سوا د بل چا نه ضائع کيږي ځکه چه مفروضه صورت دا دی مثلا د زيد مالك نه لوټ ورك شو، بشير په ځمکه وليدلو يا بشير د مالك نه پټ کړو، بيا بشير په خالد وچلولو، بيا خالد په بکر، بکر په عمرو او عمرو په بينك وچلولو، د بينك نه خو روپئ عمرو ته ملاو شوې

لیکن د عمرو نوم او نشان د بینك ملازمینو په خپل کتاب کې ولیکلې او د لوټ مالك ته ئې خبر ورکړو، او بیا پولیسو د عمرو نه نیولی وو، بشیر پورې د ټولو کسانو پته ولګوله او نشان ئې د اقرار په ذریعې سره ثابت کړو، بشیر چونکه مړ شوی وو نو د هغه دستخط او د لوټ چلولو ثبوت په معتبر شهادت سره حاصل کړی شول اوس د قانون د مخې دا آخري کس بشیر د قانون مجرم دی لیکن مالك د شریعت د اجازت نه بغیر دا روپئ اخستل نه غواړي، اوس چه د شریعت څه حکم وي د هغې نه مو خبر کړئ ترڅو په هغې باندې عمل وکړی شي، زه دا واقعه تفصیل سره عرض کوم د محمد ابوبکر خان رئیس دادن ضلع علي ګړهـ د ملازم نه د پنځو پیسو لوټ کال یو نیم مخکې روك شو، بیا خان صاحب ټولو بینکونو له خبر ورکړو چه زمونږ یو لوټ په فلاني نمبر او فلاني تاریخ ورك شوی دی، د هغې پته لګول پکار دي، بیا نوره قصه همغه ده کوم چه بره ذکر شوه، امید دی چه زر جواب راکړئ او په سرکاري قانون کې چه کوم آخري کس مجرم ګرځولی شوی دی نو ځکه چه د هغه نه بعد د بل چا دستخط په لوټ باندې نشته دی، او قانونا د دستخط کولو نه ناجائز دي لهذا هغه ئې مجرم ګرځولی، اوس تاسو د شریعت نه د دې په باره کې خبر راکړئ؟

جواب: لوټ پخپله مقصود بامعقود علیه نه وي، نو که د لوټ سوزیدلو نه بعد نمبر محفوظ وي نو د حکومت نه بل لوټ ملاویږي، که هغه پخپله معقود علیه وي نو هلاك المبیع بعد التسلیم کې به بائع ته د رجع الثمن حق نه وي، معلومه شوه چه هغه معقود علیه نه دی، بلکه معقود علیه روپئ وي، او عقد حواله او لوټ د هغې سند او د حوالې په صحت کې محیل یعني مدیون او محتال یعني دائن او محتال علیه حواله (ولو لم یکن علیه للمحیل دین) د ټولو د رضا شرط ده، "کما صرحوا" نو د دې معاملې حقیقت کومه چه په سوال کې ذکر ده تري دا دی چه کوم کس د ټولو نه اول دا لوټ د سرکاري خزانې نه واخستلو خزانه د هغه مدیون ده، او هغه کس دائن او دی مدیون، د خپل قانون نفاذ نوټ کې ګویا خپله رضا ظاهره کړه، چه که ته دا لوټ په چا خرڅ کړې یعني ته د هغه نه روپئ قرض واخلې او دا سند ورته حواله کړې نو مونږ به دا روپئ هغه ته ورکړو بیا چه کله دې مشتري من الخزانه د چا په لاس خرڅ کړو او هغه واخستلو د کوم چه حقیقت هم هغه دی چه دین بائع د دې مشتري نه قرض واخستلو او په خزانه ئې حواله ورکړه او سند ئې ورکړو نو دا مشتري من الخزانه چه دائن وو او دا مشتري من هذا المشتري چه قبول کړې حواله ده په دې رضا شول همداسې دا سلسله لاتقف عند حد په رضامندئ سره راروانه وه او عقد صحیح کیږي، دا خو د لوټ د بیعې حقیقت دی، او مثلا که دې مشتري من الخزانه دا لوټ چاته

هبه کړو نو د دې دا معنی ده چه په خزانه چه زما کوم قرض دی په هغې باندې قبضه وکړه، او نه ئې مالك شي، بیا که دې موهوب له په چا باندې هغه خرڅ کړو نو هغه مشتري دی، موهوب له ته قرض ورکوي او دا موهوب له هغه مقرض ته په سرکاري خزانه باندې حواله ورکوي، او دا ټول قبلوي که د دې موهوب له په خزانه باندې کوم قرض نه وي لیکن د محیل د محتال علیه په ذمه د څه قرض کیدل ضروري نه دي نو ځکه به دا معامله هم صحیح شي کله چه د هغې حواله کول او حواله کې د ټولو رضا ثابته شوه، نو اوس په دې پوهیدل پکار دي چه کله د زید یعني ابوبکر قاضي صاحب لوټ ورك شو نو د چا لاس ته هم چه ورغی هغه چه په چا خرڅ کړو د کوم حقیقت چه د مشتري نه قرض اخستل او حواله ورکول دي، که هغه بشیر وي او که بل څوك، نو په دې کې بیع صورة او حواله معنی واقع کیدل بلا اذن زید یعني ابوبکر شول، انو دا عقد صحیح نه شو، مګر بل چا په بشیر باندې خرڅ کړو نو د بره تقریر په بنا دا معامله صحیح نه شوه، نو د بشیر روپئ په هغه کس باندې شوې، همداسې چه بشیر په خالد خرڅ کړو دا هم حواله ده، او د خالد رضا معلقه ده د دې لوټ د نه غلا کیدو سره او هغه شرط مفقود (ورك) دی نو ځکه خالد هم راضي نه دی، د هغه روپئ د بشیر په ذمه پاتې شوې همداسې د بکر د خالد په ذمه او د عمرو د بکر په ذمه او د بینك د عمرو په ذمه او د زید په بینك باندې ځکه چه په حواله کې اګرچه محیل بري کیږي لیکن کله چه د دائن حق سالم نه وي نو هغه مدیون ته رجوع کوي، کما صرحوا به او دلته ظاهره ده چه حق سالم پاتې نه شو، نو هر مدیون مشغول الذمه شو لکه څنګه چه بره ذکر شول نو د دې مقتضی دا وه چه بینك هغه روپئ زید له ورکړې وي او خپلې ورکړل شوې ئې د عمرو نه اخستلې وې، او هغه د بکر او بکر د خالد او خالد د بشیر نه اختسلې وې، که بشیر ژوندی وي نو د هغه د مال نه او بشیر د هغه چا نه چه دوکه کړی وو مګر کله چه هغه معلوم نه دی، نو کالمعدوم دی، او تاوان اخر هم په بشیر راځي، او د ابوبکر خان صاحب ملازمم چونکه امین دی او د هغه د چا نه روپئ اخستل او لوټ ورکول ثابت نه دي او امین باندې تاوان نه وي ځکه هغه بري دی، مګر چونکه سرکاري قانون داسې دی لکه څنګه چه په سوال کې ذکر دی او د لوټ معامله کولو والا د التزام د وجې نه په دې قانون راضي دی، نو ځکه به دا ویل کیږي چه دلته د حوالې سره کفالت هم دی، مثلا کله چه بشیر لوټ په رضا سره خرڅ کړو نو هغه ګویا دا کفالت هم وکړو چه که د ابوبکر خان صاحب روپئ مثلا د بینك نه وصول نه شي نو زه کفیل یم، زه به ئې ورکړم، نو ځکه د بشیر یا د هغه د مال نه خان صاحب له اخستل د جواز په شرط جائز دي، او د جواز شرط دا دی چه د بشیر لوټ خرڅول شرعي صحت سره ثابت وي، مثلا د دوه شاهدانو

کتل، یا دا ګواهي ورکړي چه بشیر زمونږ په مخامخ دا بیعه او اقرارکړی وو، یا د بشیر ورثه چه د مال موروث مالکان دي اقرار وکړي چه بشیر خرڅ کړی وو او که بعضې اقرار وکړي او بعضې ئې ونکړي یا بعضې بالغان وي او بعضې نابالغ نو صرف د بالغینو د اقرار په حصه کې به دا اقرار صحیح وي، مثلاً که د اقرار کونکو په سلطه کې ۲/۳ جائیداد وي نو داسې روپئ دوه ثلث په درې جائیداد نه اخستل کیږي، په باقي به هیڅ اثر نه پریوځي او که ځوک اقرار ونه کړي نو صرف دستخط تري شرعي حجت نه دی ځکه چه "الخط یشبه الخط مقرر عند الفقهاء" دی او "الا ما استثنی وهذا لیس منه کما لا یخفی علی اهل العلم".

خلاصه دا ده چه که دوه شاهدان د بشیر په بیعه باندې د اقرار یا شهادت ورکړي یا بالغه ورته اقرار وکړي نو ابوبکر صاحب ئې د بره تفصیل مطابق اخستلی شي کنه نو شرعاً ئې د خزانې نه اخستلی شي مګر قانونا ئې د چا نه هم نه شي اخستلی. والله اعلم وعلمه اتم واحکم. اوائل رجب ۱۳۳۱ هـ (حوادث اول صـ۱۰۲).

واجب بودن ضمان الخ

سوال :(۲۸۳) علماء په دې باره کې څه فرمائي چه مثلاً د زید غوا غلا شوه او د سیند نه په تیریدو سره هغه په ختیو کې ونښته او کله چه غلو نه ویستلی نه شوه نو کشتئ والاو هغه وویسته او د هغوئ سره د هغوئ په څاروو کې څریدله، شل ورځو پورې یا یوه میاشت د هغوئ مالونو سره هم څریده مګر نه ئې تهانه کې اطلاع ورکړه او نه د کلي والاو ته کوم داغ یانشان چه پرې وو هغوئ پرې ښه پوهیدل چه دا د فلاني کلي غوا ده کله چه مالك ته دا ټول ځاي تر ختیو پورې معلوم شو نو د هغوئ نه ئې خپله غوا وغوښتله نو هغوئ ورته وویل چه زمونږ نه ورکه شوې ده اوس دا معلومه نه ده چه ربنتیا هم د هغوئ نه ورکه شوې ده یا ئې هضم کړه نو په هغوئ تاوان شته او که نه؟

جواب: "فی الدر المختار فی اللقطة فان اشهد علیه بانه اخذه لیرده علی ربه ویکفیه ان یقول من سمعتموه ینشد لقطة فدلوه علی وعرف الی ان علم ان صاحبها لا یطلبها او انها تفسد ان لقیت کانت امانته لم تضمن بلا تعد فلو لم یشهد مع التمکن منه اولم یعرفها ضمن ان انکر ربها اخذه للرد وقبل الثانی قوله بیمینه وبه نأخذ حاوی اه ملخصا وفی رد المحتار قوله فان اشهد علیه ظاهر المبسوط اشتراط العدلین فتح_ قوله مع التمکن منه ای من الاشهاد اما لو لم یجد من یشهد عند الرفع او خاف انه لو اشهد عنده یأخذه منه الظالم فترکه لا یضمن قوله ان انکر ربها اما لو صدقه فلا ضمان اجماعا بحر قوله وبه نأخذ الخ وکذا ذکر الطحاوی کما فی النهر عن الاتقانی قال فی البحر وفی الولوالجیة محل الخلاف فیما اذا اتفقا علی کونها لقطة لکن اختلفا هل التقطها للمالك اولا اما اذا اختلفا فی کونها لقطة فقال المالك

اخذتها غصبا وقال الملتقط لقطة وخذا خذتها لك فالملتقط ضامن بالاجماع" ج۳ ص۴۹۳_۴۹۴. دا غوا د هغوئ په لاس کې لقطه ده که کوم معقول عذر د اطلاع نه ورکولو نه وي او مالك ئې هم قبول نه کړي چه تا مالك ته د واپس کولو لپاره ساتلې وي او قسم وخوري چه مونږ د واپس کولو نیت کړی وو نو ضمان نشته کنه نو ضمان پرې لازم دی، دادامام ابو یوسف د قول موافق همدا حکم دی، او همدا قول د متاخرینو ماخوذ به دی. (۲۰ ربیع الثاني).

کتاب العاریه

بطلان رعایت بموت وضمان عاریت بتعدی

سوال :(۲۸٤) خسر د اینګور نه څه مس او چیني لوښي د استعمال لپاره اخستلي وو او د هبې یا عاریت تصریح نه وه شوې، هغوئ دغه استعمالول بیا هغه اینګور مړه شوه او خاوند، مور او پلار او واړه بچي ئې پریښودل، په هغې کې ئې بعضې لوښي د مرحومې د مرګ نه وړاندې او څه وروستو مات شوي هم وو، اوس درې خبرې د سوال لاندې دي:

۱_ دې ته به هبه ویلی کیږي او که عاریت؟

۲_ چه که عاریت وي اوس د مالك د مرګ نه بعد که د ورثه و په حکم سره وي او که پخواني اجازت سره د هغې لوښو استعمال جائز دی او که نه؟

۳_ دا چه د ماتو شوو لوښو تاوان هم لازم دی او که نه؟

جواب: مذکوره صورت هر ځاي کې متردد دی، د هبې او عاریت ترمنځ په دې کې کومه قوي قرینه موجوده نه ده، ضرورت به په عاریت باندې محمول وي ځکه چه هغه ادنی متیقن دی، لکه څنګه چه د تعارض په وخت د هبې او ودیعت په حمل باندې کیږي. "لان الاعطاء یحتمل الهبة لکن الودیعة ادنی وهو متیقن". در مختار مع الشامی ج۴ ص۴۹۳. چه عاریت ثابت شو نو عاریت مرګ معیر یا مستعیر سره باطلیږي. "اذا مات المعیر والمستعیر تبطل العاریة خانیه" ۱۲ شامی؛ ج۴ ص۵۰۷. نو د ورثه و نه دوباره په عاریت اخستل ضروري شول، په هغوي کې خاوند، بچي او والدین د رعایت قابل دي. "قوله (وفی حکم العبد الماذون) یملك الاعارة وکذا الصبی الماذون شامي ج۴، ص۵۰۶". نو د هغوئ اجازت خو ممکن دی، البته طفل غیر ممیز نه پخپله د اجازت ورکولو مجاز او نه پلار له د هغوئ د مال عاریة ورکول جائز دي. "ولیس للاب اعارة مال طفله لعدم البلد وکذا القاضی والوصی" در مختار مع الشامی ج۴ ص۵۰۶. او د مشترك کیدو د وجې نه د

تقسیم نه بغیر د خپلې حصې په اندازه کې چاته هم اجازت نشته، نو قبل از تقسیم هغه له رد کول واجب دي، او کوم لوښي چه د معیره د مرګ نه وروستو مات شول د هغې ضمان به قطعا راځي ځکه چه د استعاري د بطلان نه بعد د دې حکم د غصب په شان شو، چه تلف سره ئې ضمان واجب دی، او د مرګ نه وړاندې به اعارهٔ کې چه کوم په غفلت او تعدي سره ضائع شوي وي د هغې ضمان لازم دی، او کنه نو نه. "ولا تضمن بالهلاك من غير تعدد در مختار مع الشامی کتاب العاریة ج۳ ص۵۰۳، والله اعلم". یکم رمضان روز شنبه ۱۳۰۳ھ، (امداد الفتاوی ص۴۷ ج۳).

کتاب الاجاره

اجرت برطاعات

سوال :(۲۸۵) مذهب قدماء کې په عباداتو اجرت اخستل او ورکول حرام دي، د دې حضراتو دلیل څه دی، متاخرینو په کومو کوموعباداتو اجرت اخستلو ته جائز ویلي دي، او مجوزه مصلحت څه وو، او هغه مصلحت مجوزه شامله دي او که غیر شامله، که شامله دي نو اختصاص بعضې دون البعض واني! او که غیر شامله دي نو کوم دي په دلته زیارت شو، صلوة وخیارت جنازتهلیل خوانئ، قرآن خوانئ بر قبور فاتحه، ذبحه فتوی، نویسي، فرائض نویسي، دستخط بر فتوی وغیره، عباداتو باندې اجرت اخستل کیږئ او اجرت اخستل او ورکول مشهور دي، داسې که د یو طرف نه د اجرت ذکر هم نه وي نو هم اجرت ورکوي، که ئې ورنکړي خفه کیږي دا څنګه ده؟

جواب: اصل مذهب دا دی چه طاعات مقصوده باندې اجرت اخستل جائز نه دي، مګر په کومو طاعاتو کې چه د دوام یا پابندئ ضرورت دی او هغه شعائر دین نه دي، چه د هغې بندیدو سره به د دین اضلال لازمیږي، او هسې چاته دومره مهلت نشته نو داسې کارونه د دې کلیې نه مستثنی کړی شوي دي، او ظاهره ده چه زیات قبور اوتهلیل قران خوانئ قبور په دې سره د دین په نظم کې خلك نه راځي، نو ځکه د دې کلیې نه منستثنی کیدی نه شي، علی هذا القیاس ګواهي نه ورکولو سره په دین کې بې رونقي نه راځي، پخپله پټونکی به ګناهګار وي، په دستخط کې څه تکلیف نشته نه د دین د شعائرو نه دي. ذبحه عقد او فرائض نویسي کې البته په دې وجې سره چه د عبادات مقصوده نه نه دي ګنجائش معلومیږي، د منصف طالب

لپاره همدومره کافي دي مګر علماء مجادلین لپاره د اوښ په بار باندې هم د قبلولو امید نشته نو ځکه په دې بس کړی شول، والله اعلم. اشرف علي عفي عنه (امداد ص۴۸، ج۳).

سوال :(۲۸۶) صاحبم کس بکسی چیز بدهد وبګوید که برائی من دعا بکنید جائز است یا نه؟

جواب: اګر عوض دعا داده است رشوت است واګر مستقلا درخواست دعاء نمود حتی که اګر معلوم شود که دعاء نخواهد کرد باز هم ندهد مضائقه نیست واګر عوض دعاء دادن مقصود نیست بلکه عوض وظیفه است اګرچه عقبش دعا هم باشد جائز است ودعا تبعا خواهد بود. ۲۵ ربیع الاول ۱۳۵۱ھ، (النور ص۲۲ ذیقعده ۱۳۵۱ھ).

تپوس شوي مسئلې تحقیق چه نصف مال تهیکه دار واخلي او نیم مالك ته ورکړي پخپله باطله معامله ده، که دغه ګرځ حلاله وي او که حرام، وجه دا چه دا معامله بیعه ده یا اجاره، که بیعه وي نو اول خو مجهول، ثانیا موضع غرر کې مثل لبن فی الضرع. ثالثا چونکه دواړه بدل د یو کس ملکیت دي ځکه دا بیع بیع الشیئ بملك نفسه ده،وهو باطل، ځکه د بیعې ماهیت د دې مقتضي دی، چه یو بدل ملك بائع کې وي او بل د مشتري ملکیت کې او که اجاره وي لکه څنګه چه ظاهره ده نو د داخلي قفیز الطحان دی، د کوم حاصل چه دا دی چه د کوم اجرت تحصل د عامل په معمول باندې موقوف وي اجرت مقررول د عمل په مقابله کې د دې عامل جرم دی، او دلته داسې دی ځکه چه د مزدورئ تحصیل یعنې د نیم تاړي موقوف او بره استخراج د هغه کس دی او دا نص منع دی‌ددې نه وروسته عبارت بائد ترجمه شئ دشپزمئ دنئماپئ نه تراخره (امداد ص۴۹، ج۳).

تحقیق معصیت بودن اجاره فاسده

سوال :(۲۸۷) نن صبا فاسده اجاره ډیره زیاته ده، مثلا مطابع کې تصحیح او کتابت وغیره یو خاص دستور دی، د هغې موافق اجرت ملاویږي، او نور هیڅ نه معلومول کیږي بلکه بعضې وخت کې مزدور ته د ناواقفیت د وجې نه هیڅ هم معلوم نه وي، په دې خیال سره چه څه هم راکړي هغه به واخلوکارڅه کوي، د دې نه علاوه نور په زمانه کې رواج شوی اجرت د دې متعلق سوال دا دی چه د فاسدې اجارې اثر صرف دینوي دی، یعنې د اجر مثل ملاویدل او د مسمي اجرت په صورت کې نه ملاویدل څه اخروي اثر هم شته دی، یعنې د عقوبت استحقاق او ګناه او خبث اجرت وغیره؟

جواب: تصریحا د نظر نه نه دی تئرشوی مگر غالبا د معصیت نه خالي نه دی لارتکاب المنهی عنه او اجرت کې خبث نه راځي. "لمشروعیة باصله وان کان غیر مشروع بوصفه والله اعلم". ۱۸ ربیع الاول ۱۳۲۱ھ. (امداد صـ۵۰، ج۳).

تحقیق اجرت زانیه

سوال: (۲۸۸) شامي صـ۲۸ ج خامس کې دي: "وفی غرر الافکار عن المحیط ما اخذته الزانیة ان کان بعقد الاجارة فحلال عند ابی حنیفة لان اجر المثل فی الاجارة الفاسدة طیب وان کان الکسب حراما وحراما عندهما وان کان بغیر عقد فحرام اتفاقا ولانها اخذته بغیر حق اهـ". تعجب دی چه زانیه چه کومې روپۍ د اجارې نه وروستو وکتې هغه حلالې شي، حال دا چه صریح لفظ د حدیث مهر البغی حرام وائي، د دې نه یوه لویه خبره دا ده چه در مختار صـ۳۴ او نورو متنونو او سترونو کې دي: "لاتصح الاجارة بعسب التیس ولالاجل المعاصی مثل الغناء والنوح والملاهی الخ".

علامه شامي همدې ته نزدې نقل کوي: "وفی المنتقی امراة نایحة او صاحبة طبل او زمر اکتسبت مالا روته علی زبآ ان علموا والا یتصدق به وان من غیر شرط فهو لها قال الامام الاستاذ لا یطیب والمعروف کالمشروط اه قلت وهذا مما یتعین الاخذ به فی زماننا لعلمهم انهم لایذهبون الا باجر البتة اهـ". د زماره وغیره مال خو طیب نه وي او د زنا کسب طیب وي په دې کې څه توجیه کیدی شي، هیڅ په ذهن کې نه راځي او مذکوره روایتونو ته کتلو سره ډیر حیرانیږم هلته دومره سختي او هلته دومره مساهلت چه حلال طیب او د حدیث مخالفت د دي نه نور زیات دا چه تاسو په دې مسئله کې شافي جواب او قول فیصل ولیکئ او راویې لیږئ؟

جواب: "حلت ما اخذته الزانیة" د فساد علت ئې اجاره ګرځولې ده او فاسد دې ته وائي چه مشروع باطله او غیرمشروع بوصفه هغه وي او دا هره ظاهره ده چه زنا حرام کار دی، د دې اجاره د معقود علیه د حرمت د وجې نه مشروع باصله نه شي کیدی، نو د ایقیني دلیل دی په دې چه د دې نه مراد هغه صورت دی چه اجاره شوې ده په فعل مباح باندې مثل خبز وطبخ وغیرهما او په دې کې شرط دا شو چه تا سره به زنا هم کوي چونکه دا مشروع باصله او غیر مشروع بوصفه یعني بشرط دی، دا اجاره به فاسده وي، ه دې صورت کې به چه کوم اجرت ملاویږي هغه به حلال وي، صاحبین یا خو خبث طریق مال ته خبث مال کې هم موثر وائي هغوئ شرط شطر ګرځولی دی، او امام صاحب د تصحیح عقد په واسطه باندې دې ته ط ویلي دي چه د عاقل بالغ تصرف مهما امکن صحیح کول اولی دي. د دې وجې نه

اختلاف پیدا شو او بغیر د عقد نه هغه عقد مباح مراد دی یعني که عقد مباح شو صرف زنا کیده نو څه چه ماخوذ وي هغه به ماخوذ بالزنا وي ځکه حرام دي، اګر که زنا ته ئې معقود علیه هم نه وي ویلي، لان المعروف کالمشروط او حاشا وکلا چه پخپله زنا معقود علیه جوړه کړی شي او هغې ته یو مسلمان فاسده اجاره او امدن ته ورله طیب ووائي یقینا هغه اجاره باطله او امدن ئې حرام او خبیث وي او د امام صاحب خو لوي شان دی، فقط والله اعلم. ۲۴ جمادی اولی ۱۳۲۱ھ. (امداد صـ۵۰ ج۳).

د مستفتي په دې جواب شبهه

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! د مسئلې تاویل ډیر ښه دی مګر لږه شبهه دا ده چه بحر الرائق جلد اتم صـ۲۲ کې دي: "وفی المحیط ومهر البغی فی الحدیث هو ان یواجر امته علی الزنا وما اخذه من المهر حرام عندهما وعند الامام ان اخذه بغیره عقد بان زنی بامة ثم اعطاها شیئا فهو حرام لانه اخذته بغیر حق وان استاجرها لیزنی بها ثم اعطاها مهرها او ما شرط لها لا باس باخذه لانه فی اجارة فاسدة فیطیب له وان کان السبب حراما اه". د دې نه معلومیږي چه که خاص د زنا لپاره اجاره واقع شوې وي نو په هغې کې اجر طیب دی، دا ډیر صفا دی لکه څنګه چه ارشاد وو؟

جواب: په سرسري نظر کې واقعي قول شبهه ده، مګر لږ غور دې وکړا ئ شي نو پخپله تعلیل د حکم لاته في اجارة فاسده د دې توجیه ښائي ځکه چه دا دواړه مقدمي اجماعا مسلمې دي چه: ۱_ زنا حرامه بعینه ده او ۲_ د کوم معقود علیه چه حرام بعینه وي نو هغه اجاره باطله ده نه چه فاسده، نو کله چه ئې اجارې ته فاسد ویلي دي نو د دې نه معلومه شوه چه معقود علیه ئې زنا نه ده ګرځولې، نو لامحاله لیزني بها، ئې معقود علیه باندې محمولول صحیح نه دي کنه نو د کلام اول او اخر به سره متعارض شي کوم چه زاني عاقل په کلام ئې هم محتمل نه دی، نه چه د افاضلو او اکابرو فقهاو په کلام ئې داسې واقع شي بلکه دا لازم دغایت او غرض دی، او د غرض غرض کیدل د غرضیت په تصریح باندې موقوف نه وي بلکه د قصد تعلق کافي دی مثلا اسلمت لادخل الجنة په صحت کې دا ضروري نه ده چه د اسلام په وخت د هغې شرط کول ووائي بلکه صرف قصد مراد دی نو د دې کلام معنی به دا وي چه استیجار شوی دی لکه څنګه چه مطلقا اجیر خاص وي چه تسلیم نفس معقود علیه وي تردې چه که اقا څه کار وانخلي مګر د اجیر د طرف نه تسلیم نفس ومومندل شي نو اجرت واجبیږي نو مثلا یوه وینځه ئې د اجیر خاص په طور سره نوکره کړه او غرض او مقصد ئې

په زړه کې دا وساتلو چه د دې سره به بدکاري وکړم، نو چونکه معقود علیه د نفس تسلیمول دي لهذا اجاره به باطله نه وي او چونکه د اقرائن مقامیه یا مقالیه په دې اجاره کې دا شرط هم معلوم دی او د المعروف کالمشروط قاعده هم مقرره ده نو لکه څنګه چه صراحة معقود علیه تسلیم نفس وي او په هغې کې داسې شرط وي نو د مشروع باصله د وجې نه د غیر مشروع بوصفه سره اجاره فاسدیږي، همداسې به دلته هم کیږي بلکه که مونږ دا غرض هم مصرح قولا هم وشو بیا هم دا مذکوره توجیه د اشکال دفع ده، یعنې مقصود علیه صرف مطلق تسلیم نفس ته وویل شي او په دې کې ئې د دې غرض هم تصریح وکړه نو بیا هم د مذکور تقریر موافق دا اجاره فاسده شوه او که خاص معقود علیه دا عقد خبیث وګرځوي نو د مال په حرامیدو کې هیڅ شبهه پاتې نه شوه، پاتې شوه دا چه بغیر د عقد نه ولې حرامه ده نو د دې وجه دا ده چه المعروف کالمشروط کله چه هغه څه عقد نه دی کړی او بیا ئې ورکړو نو د حال د دلالت نه ظاهره ده چه د دې تقابل کې دی د عقد مباح په خلاف چه تنصیص علی المباح باندې دلالت اعطاء علی الحرام دپاره ترجیح نه شي کیدی، "لان الدلالة لا یفوق الصریح" او که دا توجیه د ظاهر خلاف معلومه شي نو بیا هم د حدیث او قواعد مسلم فقیه د دې ارت کاب لازم دی، کنه نو مونږ له به د یو عبارت د حدیث اووه فقهي قواعدو باندې رد کول اسان وي، والسلام. یکم جمادی الاخری ۱۳۲۱ هـ، (امداد ص۵۰ ج۳).

السر المسکنون

سر مسکنون متعلق مسئله مذکوره

وفی المقام سر دقیق عمیق هو مبنی لقول الامام رحمه الله لسمح بذکره للخواص ولاناذن لهم باذاعته للعوام او من کان مثلهم وانه یقتضی سبق مقدمات الاولی فی الفتح وذکر فی الخلافیات للبیهقی عن علی رضی الله عنه وهو فی مسند ابی حنیفة رحمه الله عن مقسم عن ابن عباس رضی الله عنهما قال انه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ادروا الحدود بالشبهات وفیه ایضا فی اجماع فقهاء الامصار علی انالحدود تدرا بالشبهات کفایة ثانیه ان الشبهة کما فی الهدایة حقیقتها ما یشبه الثابت لانفس الثابت الثالثة ان الاجارة کما قال الفقهاء عقد تردعلی ملك المنافع الرابعة فی سنن الترمذی قال النبی صلی الله علیه وسلم ایما امراة نحکت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل فان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها دل الحدیث علی ان وجوب المهر لاینافی بطلان العقد اذا وجه شبهة ومن ثم قال علماءنا ان الوطی فی دار الاسلام لا یخلو عن حد او مهر الخامسة ان ما وجب اعطاوه لاحد لایکون حراما علیه والالزم کون اعطاء الحرام واجبا وهو باطل کیف واعطاء الحرام لیس بجایز فضلا عن ان یکون واجبا اذا تمهدت لك المقدمات فاعلم ان من استاجر امراة لیزنی بها وجد ههنا صورة لاجارة وان لم توجه حقیقتها لکون المعقود علیه حراما لعینه ما فی نکاح المحارم وجد صورة النکاح وان لم یوجد حقیقتها فتحقق شبهة الاجارة وترتب علیها شبهة ملك المنافع بالمقدمة الثانیة والثالثة فاندرء الحد بالمقدمة الاولی فوجب العقر بالمقدمة الرابعة ولا یکون هذا العقر خبیثا للمرءة وکذا من اعطته للمقدمة الخامسة فالحکم بکون حلالا لیس من حیث کون اجرة بل من حیث کونه عقرا یجب اداوه علی العاقد والعقر وان فسر علی بعض الاقوال بمهر المثل لکن مهر المثل فی العقد الفاسد علی ما فی الهدایة ولا یزاد علی المسمی عندنا خلافا لزفر فلذا لم یجیب فی الاستیجار الا ما سمیاه ومن ثم عبروا عنه بقولهم ما اخذته او المهر او ما شرط لها ولم یسموه اجرة هذا اذا عقد الاجارة اما اذا لم یستاجر یجب العقر فلا یکون الماخوذ حلالا لکون الحل مبینا علی العقریة فلما انتفی المبنی انتفی المبنی فبقی بدلا محضا عن الزنا اما الحدیث الحاکم بکونه خبیثا فجوابه انه لما ثبت کونه مبینا ایضا علی الحدیث الامر بدرء الحدود بالشبهات وجب الجمع بین الحدیثین بحمل حرمة مهر البغی علی ما اذا لم یوجد التعدد ولا یبعد مثل هذا التخصیص اذا اضطر الی الجمع بین الاحادیث کما لا یخفی علی ذوی العلم ولما لم یعتبره الصاحبان شبهة اوجبا فیه الحد فلم یوجب العقد فیکون الحکم فی العقد وغیره عندهما سواء کما اعتبر الامام نکاح المحارم شبهة فی سقوط الحد ولم یعتبراه ویوید هذا کله ما فی الفتح ومن شبة العقد ما اذا استاجرها لیزنی بها ففعل لاحد علیه ویعزر وقالا هما والشافعی ومالك واحمد یحد لان عقد الاجارة لا یستباح به البضع فصار کما لو استاجرها للطبخ ونحوه من الاعمال ثم زنی بها فانه یحد اتفاقا وله ان المستوفی بالزنا المنفعة وهی المعقود علیه فی الاجارة لکنه فی حکم العین

فبالنظر الی الحقیقة یکون محلا لعقد الاجارة فاورث شبهة بخلاف الاستیجار للطبخ ونحوه لان العقد لم یضف الی المستوفی بالوطی والعقد المضاف الی محل یورث الشبهة فیه لا فی محل اخر وفی الکافی لو قال امهرتك کذا لازنی بك لم یجب الحد وهکذا لو قال استاجرتك او عذی هذه الدراهم لاطأبك والحق فی هذا کله وجوب الحد اذا المذکور معنی یعارضه کتاب الله الزانیة والزانی فاجلدوا فالمعنی الذی یفید ان فعل الزنا مع قوله ازنی بك لا یجد معه للفظة المهر معارض له اه وقد بان لك بقول الفتح والحق الخ ان القول بعدم وجوب الحد مرجوح فکذا القول بکون المال حلالا الذی کان بناء علیه؛ وبالجملة لا یسع الاخذ یکون المال حلالا لکن لا مساغ للطعن علی الامام لانه قال ما قال بالحدیث لا بالرای وقد تاید ما قال بحدیث الترمذی المذکور فیما قبل حیث حکم بالبطلان واوجب المهر وهو مسقط للحد بالاتفاق هذا والله اعلم بالصواب فی کل باب. غرة جمادی الاخر ۱۳۲۱ھ، (امداد ص۵۳، ج۳).

جواز اجرت تادین وامامت وغیره تحقیق ثواب درین حالت

سوال :(۲۸۹) زه د کوپال پیټه د جوامات د جارو کولو، اوبو ویستلو، رڼا، اذان او د جومات خیال ساتلو لپاره د میاشتې تنخواه اخستلو او د مامور کیدو لپاره د دې ځای خلك وائي په دې باره کې چه څنګه ارشاد وي هغه شان عمل به کیږي، صفا صفا ووایئ چه د میاشتې تنخواه اخستل او موذني یا امامت کول شرعا جائز دي او که نه؟ که جائز دي نو د روپو اخستلو باعث به په اخرت کې د دې کارونو ثواب ملاویږي او که نه؟ د تنخواه په اخستلو سره به ثواب زائله کیږي؟

جواب: جائزه ده او که نیت دا وو چه که د دې نه زیاتې روپئ ملاو شوې نو بیا به ئې پریږدم اوهغه کار به شروع کړم نو بیا خو به ثواب نه ملاویږي، او دې ته به اجرت محض ویل کیږي، او که دا نیت وي چه د زیات لپاره ئې هم نه پریږدم نو ثواب به نه ضائع کیږي او دې ته به اجرت نه ویل کیږي بلکه نفقه حبس وکفایت مثل رزق قاضي به ورته ویل کیږي. ۴ ذیقعده ۱۳۳۳ھ، (تتمه ثالثه ص۹۷).

د رضا د تیقن په وخت د اجرت نه تقسیمولو حکم

سوال :(۲۹۰) زمونږ کار چه د ګنډلو دی که کپړې بغیر د قیمت ښودلو نه وګنډو او بیا هغه په هغې خوشحاله شي دا جائزه ده او که نه؟

جواب: جائزه ده. "وقد ذکر الفقهاء نظیره عقد البیع بعد استهلاك المبیع والتاویل التاویل". ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۳۳ھ، (تتمه ثالثه ص۱۴۰).

نقص اجرت پزاوه ګر که ناتمام ګذاشته بود

سوال :(۲۹۱) مونږ دلته جومات کې پزاویه لګولې وه او د پزاوه ګر سره دا معامله شوې وه چه نې هزار خښته به یوه روپئ اجرت ورکول کیږي، او تیل وغیره به زمونږ وي او د هغې د پخولو به چه کوم کار وي هغه ستا په ذمه نو اوس چه ئې ګله خښتې کینبودې او اور ئې ولګولو د اور لګولو نه بعد خپل کور ته لاړ بیا ئې تپوس ونه کړو نو د دبائي نه کیدو د وجې نه هغې نه هوا ووتله ګله چه تري هوا ووتله نو ټول هر څه خراب شول او مونږ نه یې ۴۴ روپئ یوړې د هغه ۵۰ روپئ کیدی نو که مونږ اوس د هغ باقي روپئ او هغه اسباب چه پاتې دي ضبط کړو نو دا جائزه ده او که نه؟ ځکه چه هغه خو دوکه وکړه او زمونږ مال ئې خراب کړو، نیم ئې پینبودلو او بیا ئې ورله خبر وانخستلو اوس چه د شریعت څه حکم وي د هغې نه مو خبر کړئ؟

جواب: څومره کار چه د اجیر کیدو په حیثیت سره د هغه په ذمه وو ۵۰ روپئ محمولې د هغه کار اجرت وو نو ګله چه کار پوره نه شو نو پوره روپئ هم نه واجبیږي، مګر هغه چه څومره کار کړی دی د هغې څه خاص اجرت نه وو معلوم شوی، چه که د پاتې کمه وه نو دومره مزدوري به درکړو او په داسې صورت کې شرعا اجر مثل واجبیږي، نو د دوه متدین تجربه کارانو نه تپوس کول پکار دي چه که په مقرر کړی کار کې دومره کموالی وشي نو څومره اجرت کمیدل پکار دي، که هغه شپږ یا زیاتې روپئ وښایي نو باقي ضبط کول پکار دي، او که دا پوره نه وي نو سامان ورله بندول پکار دي ترڅو چه د هغه نه روپئ وصول نه شي د دې مالك کیدی په اصل مذهب کې درست نه دي. ۲۱ رمضان ۱۳۳۳ ھ، (تتمه ثالثه ص۱۵۱).

په شفاعت باندې اجرت

سوال :(۲۹۲) رسالة الامداد کې او تیر کال رمضان کې ما سره دا کار شوی دی چه اصل وکالت جائز دی چه هغه طاعت مختص بالمسلم نه دی او اجرت اخستل فقهاو د طاعت مختص بالمسلم ته حرام ویلي دي، نو ځکه د وکالت اجرت حلال دي په دې بنا باندې خو شفاعت وغیره باندې هم اجرت اخستل حلال معلومیږي ځکه چه هغه هم مختص بالمسلم نه دی ځکه چه وکالت طاعت لغیره دی، همداسې شفاعت هم طاعت لغیره دی؟

جواب: د منع کولو وجه صرف اجرت علی الطاعة کې منحصر نه دی دا هم احد الوجوه دی، دویم وجه د دې عمل د منع کیدو غیر متقوم عند الشرع کیدل دي لکه څنګه چه فقهاو د اشجار لتخفیف الشیاب ته منع ویلي دي نو شفاعت هم شرعا غیر متقوم دی. "لانه لم ینقل

تقومه وتقوم المنافع بغير القياس فما لم ينقل لا يجوز القول بتقومه وايضا فلا تعب فى الشفاعة ولا يعطون الاجر عليها من حيث انه عمل فيه مشقة بل من انها موثرة بالوجاهة والوجاهة وصف غير متقوم فجعلوا اخذ الاجر عليها رشوة وسحتا والله اعلم. ۱۷ شوال ۱۳۳۳ھ، (تتمه ثالثه صـ۱۵۵).

حکم لالئ متعارف

سوال :(۲۹۳) د فصل په کټ کولو کې نن صبا دا عام عرف دی چه کټ کونکي ته د دغه فصل کټ شوي نه څه ورکوي نو دا اجارت بسبب جهالت او اجرت کیدل د هغه څه چه د اجرت اخستلو نه په لاس تیار شوي دي فاسدیدل پکار دي نو د دې متعلق د سوالونو جواب راکړئ؟۱_ دا فاسده اجاره ده او که نه او که نه وي نو دلیل څه دی؟۲_ د اجاره مسطور د فاسدیدو په بنا هغه اجرت کونکی د دغه اجرت بعد القبض ملك کیږي او که نه؟۳_ بنا په فاسد کیدوداجاري مذکوره کې کومه حیله دجوازلری اوکه نه، په دی کې خوعموم بلوی ده ددی څه اعتبارشته یانه ؟

جواب :د جهالت په نسبت خو دا توجیه کیدی شي چه مجهول محض نه وي یو انداز وي او جهالت یسیر فقهاو په ډیر ځایونو کې معفو کړی دی او د قفیزطحان د شبهې دا توجیه کیدی شي بلکه واقع هم ده چه عملا که ئې د همدې محصود نه ورکوي مګر د دې شرط کیږي نه تردې چه که د تیرو ورځو په محصود کې څوك د اندازې لګولو نه انکار نه کوي څکه دا عمل جائز ګنهم. ۸ جمادی الاخری ۱۳۳۴ھ، (تتمه اربعه صـ۴۱).

دفع بقره بر نصف نماء

سوال :(۲۹٤) زید خپل سخی بکر له ورکړو نو د هغې پرورش ئې وکړو او د ځوانیدو نه بعد ئې د هغې قیمت ورکړو، زمونږ دواړو نه چه څوك وغواړي نو نیم قیمت به ورکړي و بل به ئې د ځان سره وساتي یا زید خالد له کنډك ورکړو او وعده ئې وکړه چه کله کال ختم شي نو بیا به پرتال کوو، کوم زیاتوالی چه په کې راشي هغه په خپل مینځ کې تقسیم کړو، دا دواړه عقدونه شرعا جائز دي یا قفیز طحان لاندې دي لکه څنګه چه عالمګیري جلد پنځم صـ۲۷۱ مطبوع احمدي کې دي: "دفع بقرة الى رجل على ان يعلفها ومايكون من اللبن والثمن بينهما انصافا والاجارة فاسدة"؟

جواب: "كتب الى بعض الاصحاب من فتاوى ابن تيمية كتاب الاختيارات ما نصه ولو دفع دابته او نخله الى يقوم له وله جزء من نمايه صح وهو رواية عن احمد ج۴ صـ۷۵ صـ۱۳". نو د حنفیه و په نزد خو دا عقد

جائز دی، "كما نقل عن السوال عن عالمكيريه" لیکن د بعضې اصحابو د امام احمد په نزد په دې کې د جواز ګنجائش دی نو تحرز احوط دی او کوم ځای کې چه ابتلاء شدیده وي نو سع کیدی شي. ۲۵ جمادی الاخری ۱۳۳۴ھ، (تتمه اربعه صـ۴۵).

دادن بعض پرندگان برائی پرورش کردن برشرط شرکت د رمنافع

سوال :(۲۹۵) زمونږ په ملك سنده کې خلك سمندري مرغئ پالي او في توله ئې پشت په دیرش روپئ خرڅوي کوم چه د لکونو روپو تجارت وي او په دې کې داسې شرکت کوي چه چا د دوه سوه روپو مرغئ واخستلې او چا ته ئې په دې شرط ورکړې چه د دې ساتل ستا په ذمه یعني صرف خدمت کول، باقي خوراك د هغه د آمدن نه نه ویستل کیږي، او څه چه پاتې شي اول به تري زما دوه سوه ادا شي وروستو چه څه وي هغه به په نیمه وي، او نوري مرغئ به د مرغو د مالك وي، نو دا جائزه ده او که نه؟ که ناجائزه وي نو د جواز کوم صورت ئې کیدی شي او که نه؟

جواب: دا دواړه صورتونه نه اجاره ده او نه شرکت لفقدان شروطهما او د نورو عقودو احتمال نشته دی، نو ځکه ناجائز دی البته داسې جواز کیدی شي چه مالك د دې مرغو نیم یا کم او زیات د هغه عامل په لاس خرڅ کړي او کومې منافع چه پیدا شي هغه دواړه به مشترکې وي د هغه عامل د حصې قیمت دې مالك په خپل قیمت کې اخلي او کله چه ټول قیمت ادا شي نو بیا دې منافع په خپل منځ کې تقسیموي لیکن په دې صورت کې به په عامل باندې جبر نه وي همغه دې خدمت کوي او هر وخت انکار کولی شي او که پخپله خوشحالئ سره ئې کوي نو جائزه ده. ۲۸ رمضان ۱۳۳۱ھ، (حوادث ۲۰۱ صـ۱۲۰).

تردید در اجرت تیکه دارا ن تالاب وغیره

سوال :(۲۹۶) دلته د قحط کالئ د وجې نه حکومت د تالابونو او نهرونو کار شروع کړی دی او قاعده ئې دا راویستلې ده چه کار تیکه دارانو ته وسپارل شي چه هغوئ په کوشش سره د ټولو مزدورانو نه کار واخلي ځکه چه د قحط کالئ والا مزدوران هغه سرکاري کار ګڼي او سم کار نه کوي حکومت تیکه دارانو ته اندازه ښودلې ده چه دا کار په دې نرخ سره کیدل پکار دي که د دې نه کم وي نو مونږ به د تا نه پیسې کټ کوو ته د خپل طرف نه مزدورانو ته پیسې ورکړه او لس روپئ في صدي کمیشن به ستاسو د محنت او مزدورئ درکړو، که په

مذکوره شرط باندې او نرخ باندې کار وشو د مزدورانو نه په کار اخستلو کې غلطي وشوه نو مونږ به د هغوئ پیسې تاسو نه کټ کوو، په تپوس شوي صورت کې کوم قسم ربا خو نشته دی داسې ټیکه اخستل صحیح دي او که نه؟

جواب: د تعامل نه بعد دا ټیکه داران اجیر مشترك معلومیږي نو ځکه د کار تعین د تردید سره کول جائز دي که په دومره اندازه باندې کار وشو خو در به ئې کړو او که دومره اندازې سره وشو نو دا به درکوو لکه څنګه چه فقهاو لیکلي دي که کمیس وګندې نو دومره مزدوري که چپن وګندې نو دومره مزدوري او لس روپئ في صدي کمیشن دی، دې ته به هم د اجرت جزء ویل کیږي په دې بنا باندې د دې په عدم جواز کې څه وجه نه معلومیږي. ۳۰ محرم الحرام ۱۳۳۴ھ، (تتمه اربعه صـ۶۲).

تحقیق محسوب شدن یا نه شدن وقت تامل

سوال: (۲۹۷) کوم سبق چه کس ته ویل وي په بعضې وختونو کې سبق د مدرسې په وخت کې په فارغه وخت کې ویل ضروري دي یا چه کوم سخت وي صرف هغه کتل کافي دي، ثانیا عرض دا دی چه که بغیر د کتلو نه اسان کتاب داسې کوم نو بعضې وختونو کې په هغې کې هم بعضې مضمون غور غوښتونکی راځي په کوم کې چه د تامل کولو حاجت وي او دا هم عرض دی چه ما به تراوسه پورې دا کتل چه کوم کتابونه به بغیر د کتلو نه نه ویل کیدل هغه به مې ولیدل او کوم به چه بغیر د لیدو نه درس کیدل و په تامل سره به مې د هغې مطالعه نه کوله په دې کې دا هم عرض دی چه که په کتلو سره مې درس ورکولو نه په درس ورکولو کې به وخت کم مصرفیدلو د نه لیدو په نسبت باندې نو په دې صورت کې د مدرسې حق زما په ذمه باقي پاتې شو او که نه؟ او د دې حق څنګه پوره کیدی شي او په دې باره کې څه معمول ساتل لازمي دي؟

جواب: زما په نزد به په دې باب کې دې قاعدې ته حکم ویل کیږي المعروف کالمشروط او په دې کې معروف همغه دی کوم چه تاسو د دې جملې سره شروع کړي دي چه ما به تراوسه پورې داسې کول الخ نو په داسې کولو کې د مدرسې هیڅ حق په تاسو نشته او آئنده هم همدا معمول کافي دی. ۱۴ شعبان ۱۳۳۵ھ، (تتمه خامسه صـ ۲۴).

حاشیه یکی از اهل علم

د دې تفصیل او توضیح چه کوم کتابونه مدرس په لږ تامل سره په مدرسه کې بغیر د سابقه مطالعې نه داسې ورکوي داسې که مطالعه ئې کړې وه نو د مدرسې به وخت کم شوی وو، اوس زیات مصرفیږي نو دا نقصان د مدرسې صرف دې حده پورې د اعتبار قابل نه دی او عفوه ده ترڅو چه عرف ورته بد ونه وائي مثلا شپږ ګهنټې درس وي او هغې کې درې ګهنټې په غور رکولو کې تیر شي نو یقینا عرف به دې ته بنه ونه وائي او وبه وائي چه کور کې مطالعه کوه لهذا د دې تعین ضروري دی چه څومره وخت عرفا په مسئوله صورت کې معفو دی، زما په نزد في ګهنټه ۱۲ منټه معلومیږي.

حکم نذرانه بمقابله مهلت دادن در ادائی محصول زمین

سوال: (۲۹۸) ما په یوه عریضه کې عرض کړی وو چه کروندګرو ته نذرانه وغیره اخستل او هغوئ ته د ټیکس ادا کولو کې مهلت ورکول بغیر د څه قسم نقصان نه د مالك څنګه دي او داسې قسم نذرانه اخستل جائز دي او که نه؟ تاسو د دې هیڅ جواب نه وو راکړی اوس ئې ولیکئ؟

جواب: شاید دنظر نه به مو نه وي تیر شوي اوس یې لیکم چه اګر که د مالك نقصان نه وي مګر کتل دا دي چه آخر دا روپئ د څه شي معاوضه ده او د کوم څیز معاوضه چه ده ایا هغه د معاوضې قابل دي او که نه؟ په دې باره کې دې خپل معلومات ظاهر کړی شي نو صفا جواب به درکړی شي.

جواب استفسار در سوال بالا

د کروندګرو نه د ټیکس وصولولو لپاره حکومت د خریف قسط د ۱۰ اپریل او مئی او ربیع قسط ۲۵ اکتوبر نه ۲۶ نومبر پورې مقرر کړی دی، د دې مقرره وخت تیریدو نه بعد زمینداران ته دا اختیار ورکړل شوی دی چه که کروندګر مقرره وخت پورې ټیکس ادا نه کړي نو زمیندار به عدالت کې مقدمه کولی شي بعضې کسان خو د تاریخ تیریدو نه فورا بعد مقدمه کوي او بعضې ئې نه کوي، صاحب د اکتوبر په میاشت د خپلې مواضعاتو حساب د ما نه کوي او ټول کال چه د کروندګر نه کومې روپئ وصولیږي هغه ما سره امانت وي که په مقرر تاریخ وصول شوې وي او که وروستو، د هغوئ د دې سره هیڅ سروکار نشته دی کوم کروندګر چه په وخت باندې یعنې مقرر تاریخ باندې روپئ نه ادا کوي نو هغه